

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

01. Konu — Temel Tanımlar

Kısa Soru-Cevap · 59 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 01 — Temel Tanımlar

Kaynak: 1-TANIMLAR.docx (4458 sayılı Gümrük Kanunu m.1–4; Gümrük Yönetmeliği m.1–3). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Amaç ve Gümrük Bölgesi (GK m.1–2)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük Kanununun amacı nedir? ★ 2023	Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemek. (GK m.1)
2	Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi neleri kapsar? ★ 2023	Türkiye Cumhuriyeti topraklarını; kara suları, iç sular ve hava sahası da gümrük bölgesine dahildir. (GK m.2; GY m.3/1-o)
3	Kanunda geçen "Türkiye Gümrük Bölgesi" ve "Gümrük Bölgesi" ifadeleri neyi anlatır?	İkisi de Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder. (GK m.2)

Gümrük İdareleri (GK m.3/2)

#	Soru	Cevap
4	"Gümrük idaresi" deyimi neyi ifade eder? ★ 2023	Gümrük mevzuatındaki işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını. (GK m.3/2-a)
5	Eşyanın TGB'ye getirildiği, risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı idare hangisidir?	Giriş gümrük idaresi. (GK m.3/2-b)
6	TGB'ye getirilen eşyanın, risk analizine dayalı kontroller dahil gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulma işlemlerinin yapıldığı idare hangisidir?	İthalat gümrük idaresi. (GK m.3/2-c)
7	TGB'yi terk edecek eşyanın, risk analizine dayalı kontroller dahil gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulma işlemlerinin yapıldığı idare hangisidir?	İhracat gümrük idaresi. (GK m.3/2-d)
8	Eşyanın TGB'yi terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve çıkış işlemleriyle ilgili kontrollerin yapıldığı idare hangisidir? ★ 2024	Çıkış gümrük idaresi. (GK m.3/2-e)

Kişi, Yerleşik Kişi, Karar (GK m.3/3–5)

#	Soru	Cevap
9	"Kişi" deyimi kimleri kapsar?	Gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmadığı halde mevzuatça hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını. (GK m.3/3)

#	Soru	Cevap
10	Gerçek kişi hangi durumda TGB'de yerleşik sayılır?	Bu bölgede yerleşim yeri varsa. (GK m.3/4-a)
11	Tüzel kişi veya kişiler ortaklığı hangi durumda TGB'de yerleşik sayılır?	Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi varsa. (GK m.3/4-b)
12	"Karar" deyimi nedir?	Gümrük idaresinin, gümrük mevzuatıyla ilgili belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufu. (GK m.3/5)
13	Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri "karar" tanımına girer mi?	Evet; tanımda açıkça "dahil olmak üzere" sayılmıştır. (GK m.3/5)

Eşyanın Statüsü (GK m.3/6–7)

#	Soru	Cevap
14	Serbest dolaşımda bulunan eşya hangileridir?	(1) m.18'e göre tümüyle TGB'de elde edilen ve bünyesinde ithal girdi bulundurmeyen eşya; (2) şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi eşyadan elde edilen ve özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen eşya; (3) serbest dolaşıma giriş rejimiyle ithal edilen eşya; (4) TGB'de bunlardan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ya da üretilen eşya. (GK m.3/6-a)
15	Serbest dolaşımda bulunmayan eşya nedir?	Serbest dolaşımdaki eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak üzere TGB'yi fiilen terk eden eşya. (GK m.3/6-b)
16	"Gümrük statüsü" nedir? ★ 2023	Eşyanın TGB'de serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumu. (GK m.3/7)

Vergiler ve Yükümlülük (GK m.3/8–11)

#	Soru	Cevap
17	"Gümrük vergileri" deyimi neyi ifade eder? ★ 2022, 2025	İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü. (GK m.3/8-a)
18	"Gümrük yükümlülüğü" nedir?	Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğu. (GK m.3/8-b)
19	İthalat vergileri hangi iki gruptan oluşur?	(a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler; (b) tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesiyle elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınan vergiler ve mali yükler. (GK m.3/9)
20	İhracat vergilerinin tanımı ithalat vergilerinden nasıl ayrılır?	Yapı aynıdır (gümrük vergisi + eş etkili vergi/mali yükler; tarım düzenlemeleri); fark, bunların ihracatta alınmasıdır. (GK m.3/10)
21	"Yükümlü" kimdir? ★ 2023	Gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler. (GK m.3/11)

Gözetim ve Kontrol (GK m.3/12–13)

#	Soru	Cevap
---	------	-------

GOİK ve Gümrük Rejimleri (GK m.3/14–15)

#	Soru	Cevap
25	Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma (GOİK) tabi tutulması hangi halleri kapsar? ★ 2022, 2023, 2024	5 hal: bir gümrük rejimine tabi tutulma, serbest bölgeye girme, TGB dışına yeniden ihraç, imha, gümrüğe terk. (GK m.3/14)
26	Eşyanın teslimi, geçici depolama yerine konulması veya OSB'deki firmaya satışı GOİK midir? ★ 2022, 2023, 2024	Hayır; GOİK yalnızca sayılan 5 haldir. (GK m.3/14)
27	Kanunda kaç gümrük rejimi sayılmıştır? ★ 2021	Sekiz. (GK m.3/15)
28	Gümrük rejimleri nelerdir? ★ 2021	Serbest dolaşıma giriş, transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat, hariçte işleme, ihracat. (GK m.3/15)
29	Geçici ihracat, nihai kullanım ve serbest bölge birer gümrük rejimi midir? ★ 2022, 2023	Hayır; hiçbirisi sekiz rejim arasında sayılmamıştır (serbest bölgeye giriş bir GOİK halidir). (GK m.3/14–15)

Beyan, Sunma, Teslim ve Hak Sahipleri (GK m.3/16–21)

#	Soru	Cevap
30	"Gümrük beyanı" nedir?	Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması. (GK m.3/16)
31	"Beyan sahibi" kimdir?	Kendi adına beyanda bulunan kişi veya adına beyanda bulunulan kişi. (GK m.3/17)
32	"Eşyanın gümrüğe sunulması" nedir?	Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen/uygun görülen bir yere getirilmesi üzerine, usulüne uygun olarak gümrük idaresine yapılan bildirim. (GK m.3/18)
33	"Eşyanın teslimi" nedir?	Eşyanın tabi tutulduğu rejimle öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idaresince ilgisine teslimi. (GK m.3/19)
34	"Rejim hak sahibi" kimdir?	Kendi adına ve hesabına beyanı yapan veya hesabına beyan yapılan kişi ya da bu kişilerin rejimle ilgili hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişi. (GK m.3/20-a)
35	Transit rejiminde rejim hak sahibine ne ad verilir?	Asıl sorumlu. (GK m.3/20-b)
36	"İzin hak sahibi" kimdir?	Kendisine bir izin verilen kişi. (GK m.3/21)

Elleçleme, Eşya, Risk, Gümrüklenmiş Değer (GK m.3/22–26)

#	Soru	Cevap
37	"Elleçleme" nedir?	Gözetim altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi/tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler. (GK m.3/22)

#	Soru	Cevap
38	Elleçlemenin olmazsa olmaz şartı nedir?	Eşyanın asli niteliklerinin değişmemesi. (GK m.3/22)
39	"Eşya" deyimi neyi kapsar?	Her türlü madde, ürün ve değeri. (GK m.3/23)
40	"Risk" nedir?	Taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil, nihai kullanımına ve serbest dolaşımında bulunmayan eşyaya ilişkin olarak; önlemlerin doğru uygulanmasını engelleyen, ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren veya güvenlik-emniyet, kamu güvenliği-sağlığı, çevre ya da tüketiciler için tehdit oluşturan bir olayın ortaya çıkma ihtimali. (GK m.3/24)
41	Risk yönetimi hangi aşamaları içerir?	Veri ve bilgi toplanması, risk analizi ve değerlendirilmesi, önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması, sürecin düzenli izlenmesi ve gözden geçirilmesi (ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanarak). (GK m.3/25)
42	"Risk analizi" nedir? (Yönetmelik tanımı)	Tanımlanmış risklerin ne sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut bilginin sistematik kullanımı. (GY m.3/1-m)
43	"Gümrüklenmiş değer" nedir?	Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre; ithal eşyasında CIF kıymeti + gümrük vergileri, ihraç eşyasında FOB kıymeti + gümrük vergileri. (GK m.3/26)

Kişilerin Sorumlulukları (GK m.4)

#	Soru	Cevap
44	Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler neyle sorumludur?	(1) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara ve Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuata uymak; (2) gözetim ve kontrollere tabi olmak; (3) idarenin kendi adına veya başka idareler nam/hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücreti ödemek veya teminata bağlamak; (4) mevzuatın zorunlu kıldığı her tür işlemi yerine getirmek. (GK m.4)

Gümrük Yönetmeliği Tanımları (GY m.1–3)

#	Soru	Cevap
45	Gümrük Yönetmeliğinin amacı, kapsamı ve dayanağı nedir?	Amaç: Kanunun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya açıklık getirmek. Kapsam: gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar. Dayanak: 27/10/1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanunu. (GY m.1–2)
46	ATA Karnesi nedir?	ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belge. (GY m.3/1-a)
47	Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) nedir?	Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmündeki belge. (GY m.3/1-ğ)

#	Soru	Cevap
48	Dökme eşya nedir?	Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme-boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı madde (maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni gübre, mucur). (GY m.3/1-c)
49	Levha, kangal, profil, kütük, firkete, boru, rulo sac ve pik dökme eşya mıdır?	Hayır; tanımda "ambalajlı olarak sayılabilen" eşya örneği olarak dökme eşya dışında bırakılmıştır. (GY m.3/1-c)
50	Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi nedir?	Rejime geçiş işlemlerinin gümrük idaresi yerine yükümlünün kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla yapılması ve idarece uygun bulunursa beyanın beyanname yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılması. (GY m.3/1-d)
51	Grup imalatçısı, grup ihracatçısı ve grup ithalatçısı arasındaki fark nedir?	Üçü de idare-murakabe ve/veya sermaye bakımından vasıtalı/vasıtasız şirket ilişkisi olan aynı gruba aittir. İmalatçı firma = grup imalatçısı; grubun imalatçılarının ihracatını yapan dış ticaret/pazarlama şirketi = grup ihracatçısı; ithalatını yapan = grup ithalatçısı. (GY m.3/1-e, f, g)
52	Gümrük işlemlerinin bitirilmesi hangi hallerde gerçekleşir?	Vergilerin ödenmesi, kaldırılması veya teminata bağlanması; beyannamenin iptali; eşyanın gümrüğe terki, imhası veya müsaderesi. (GY m.3/1-h)
53	Gümrüklü saha nedir?	Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğundaki; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ve diğer yerlerde fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerler. Deniz gümrük kapılarında bunlara ek olarak liman yönetmelikleriyle belirlenen liman ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanları. (GY m.3/1-ı)
54	"İdare amiri" kimdir?	İşlemin yerine getirildiği gümrük idaresinin en üst amiri. (GY m.3/1-i)
55	İhracata bağlı önlemlerden yararlanan "eşya/ürün" ile "tarım ürünü" arasındaki fark nedir?	Eşya/ürün: ihracı halinde geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan. Tarım ürünü: herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihrattan önce ihraç geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan. (GY m.3/1-j, k)
56	Ticaret politikası önlemleri nelerdir?	Gözetim, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi ithal ve ihraçla ilgili tarife dışı önlemler. (GY m.3/1-n)
57	Elektronik veri değişimi ile veri işleme tekniği arasındaki fark nedir?	EDI: kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verinin bir bilgisayar sisteminden diğerine elektronik aktarımı. Veri işleme tekniği: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun e-imzalı EDI mesajlarının gümrük idareleriyle değişimi ve/veya gerekli bilgilerin idarenin bilgisayar sistemine girilmesi. (GY m.3/1-ç, ö)

#	Soru	Cevap
58	"Yolcu" tanımına kimler girer?	Herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi, turizm vb.) kısa veya uzun süre kalmak üzere kara, demiryolu, deniz veya hava yoluyla TGB'ye gelen yabancı ülkede oturan Türkler ve yabancılar; yabancı ülkeden kesin veya geçici dönen Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar; aynı amaç ve yollarla yabancı ülkeye giden Türkler ve yabancılar. (GY m.3/1-p)
59	Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası nedir?	Kanunun 5/A maddesine uygun olarak koşulları sağlayan yükümlülere; basitleştirilmiş uygulamalar ve TGB'ye giriş-çıkıştaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak için verilen belge. (GY m.3/1-r)

Sık Karıştırılanlar

GOİK (5) ≠ gümrük rejimi (8): serbest bölgeye giriş, yeniden ihraç, imha ve terk GOİK'tir ama rejim değildir. Teslim, geçici depolama, nihai kullanım ve geçici ihracat ikisine de girmez.

Giriş ↔ ithalat idaresi: giriş = giriş kontrolü + geciktirmeden sevk; ithalat = GOİK işlemleri. **Çıkış ↔ ihracat idaresi:** çıkış = terk etmeden önce sunma + çıkış kontrolleri; ihracat = GOİK işlemleri.

Beyan sahibi ≠ rejim hak sahibi ≠ izin hak sahibi: beyan sahibi kendi adına beyanda bulunan veya adına beyanda bulunulan; rejim hak sahibi kendi adına ve hesabına beyan eden, hesabına beyan yapılan ya da hakları devralan; izin hak sahibi izin verilen kişi.

Asıl sorumlu yalnızca transit rejimine özgü bir terimdir.

Gümrüklenmiş değer: ithalatta CIF, ihracatta FOB + gümrük vergileri.

Risk tanımı Kanunda (GK m.3/24), **risk analizi** tanımı Yönetmelikte (GY m.3/1-m).

Yerleşiklik: gerçek kişide yerleşim yeri; tüzel kişide kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şube.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

02. Konu — Temsil ve Gümrük Müşavirliği

Kısa Soru-Cevap · 85 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 02 — Temsil ve Gümrük Müşavirliği

Kaynak: 2-TEMSİL.docx (GK m.5, 225–230; GY m.561–573; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 71; Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Seri No: 1). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Temsil (GK m.5; GY m.561/1)

#	Soru	Cevap
1	Kişiler gümrük idarelerindeki işleri için temsilci tayin edebilir mi?	Evet; bütün kişiler gümrük mevzuatıyla öngörülen tasarruf ve işlemler için temsilci tayin edebilir. (GK m.5)
2	Temsilcinin TGB'de yerleşik olması şartının istisnası kimlerdir?	Transit taşımacılık yapan veya arızı olarak beyanda bulunan kişiler. (GK m.5)
3	Doğrudan temsilde temsilci nasıl hareket eder? ★ 2022	Başkasının adına ve hesabına. (GK m.5)
4	Dolaylı temsilde temsilci nasıl hareket eder? ★ 2022	Kendi adına, ancak başkasının hesabına. (GK m.5)
5	Temsilcinin gümrük idaresine karşı üç zorunluluğu nedir? ★ 2021	Temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan/dolaylı olduğunu belirtmek, temsil yetki belgesini ibraz etmek. (GK m.5; GY m.561/1)
6	Başkası adına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da yetkisi olmadan başkası adına hareket ettiğini beyan eden kişi nasıl sayılır?	Kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır. (GK m.5)
7	Gümrük idarelerinde kimler dolaylı temsilci olarak iş takip edebilir?	GK m.225/1'de belirtilen kişiler. (GK m.5)

Gümrüklerde İş Takibi (GK m.225; GY m.561)

#	Soru	Cevap
8	GOİK faaliyetleri kimler tarafından ve hangi temsil yoluyla takip edilir? ★ 2023	Sahipleri ve adlarına hareket edenler doğrudan temsil; gümrük müşavirleri dolaylı temsil yoluyla. (GK m.225/1)
9	Gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi hangi eşya için mümkündür?	Geçerli vekaletnameyle, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ve özel kullanıma mahsus taşıt araçları için. (GK m.225/1)
10	Posta ve hızlı kargo kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilecek eşyanın miktar ve değerini kim belirler? ★ 2021	Cumhurbaşkanı. (GK m.225/1)
11	Posta ve hızlı kargo eşyasında kimler dolaylı temsilci olabilir; vekaletname aranır mı?	Posta idaresi veya hızlı kargo şirketleri; vekaletname ibraz edilmeksizin dolaylı temsilci olarak sonuçlandırabilir. (GK m.225/1; GY m.561/2)
12	Tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla kimler takip edebilir?	Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları; özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli. (GK m.225/2)

#	Soru	Cevap
13	Özel hukuk tüzel kişinin doğrudan temsille iş takibi yapacak personelinde hangi şartlar aranır?	GK m.227/1'deki şartlar; (g) staj ve (h) sınav bentleri hariç. (GY'ye göre kanuni temsilciler bu şarttan hariçtir.) (GK m.225/2; GY m.561/4-a)
14	Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeciler kuruluş temsilcileri hangi işlemleri takip edebilir? ★ 2025	Taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini, doğrudan temsil yoluyla. (GK m.225/2; GY m.561/4-ç)
15	Temsilcilerde sağlık şartı nedir; tereddütte ne yapılır?	Faaliyetlerine engel hastalık bulunmamalı; tereddütte Müsteşarlık tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan rapor isteyebilir. (GK m.225/2)
16	Dolaylı temsil yoluyla iş takibi için nasıl bir vekaletname gerekir? ★ 2021	Eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletname; kamu kurum ve kuruluşlarının vekaletnamelerinde noter onayı aranmaz. (GY m.561/3)
17	Vekaletnamede en az hangi hususlar yer alır?	Tarafların açık adresi, vergi dairesi ve sicil no; işin amacı ve kapsamı; karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükler; vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi; temsilin türü. (GY m.561/3)
18	Doğrudan temsille iş takibi yapacak kişinin belgeleri eksikse BİLGE kullanıcı kodu ne olur?	Kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur. (GY m.561/4-b)
19	Kamu tüzel kişisi memurları beyannameyi imzalarken neye dikkat eder?	Durumları resmi belgeyle ispat edilir; imzalarının yanına kuruluş unvanını eklerler. (GY m.561/4-c)
20	Vekaletname veya temsilname ibraz etmeyenler iş takip edebilir mi?	Hayır, iş takip etmeleri yasaktır. (GY m.561/5)

Gümrük Müşaviri, Yardımcısı ve Stajyer (GK m.226; GY m.561/6–8)

#	Soru	Cevap
21	Gümrük müşavirleri hangi işlemleri takip edebilir?	Her türlü gümrük işlemini. (GK m.226/1)
22	Gümrük müşavir yardımcısı nasıl iş takip eder; sınırlandırmaya kim yetkilidir?	Bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına iş takip eder; sınırlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. (GK m.226/2)
23	Stajyerler gümrük idarelerinde iş takibi yapabilir mi? ★ 2022	Hayır, yapamaz. (GK m.226/3)
24	GMV ve stajyerlerin fiillerinden doğan mali sorumluluk kime aittir?	Yanında çalıştıkları gümrük müşavirine. (GK m.226/4)
25	GMV muayenede ne yapabilir, ne yapamaz? ★ 2025	Gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir; ancak eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez, onlar adına istek veya itirazda bulunamaz. (GY m.561/7)
26	GMV, işlemleri bitmiş eşyayı geçici depolama yerinden veya antrepodan çıkarabilir mi?	Evet, vekaletnamesi olmak kaydıyla. (GY m.561/7)
27	GMV tek başına iş takibi yapabilir veya fatura düzenleyebilir mi? ★ 2025	Hayır; tek başına iş takibinde bulunamaz, fatura düzenleyemez. (GY m.561/8)

#	Soru	Cevap
28	Eşya sahiplerince imzalanan beyannameleri ve gerekli belgeleri GMY gümrüğe verebilir mi?	Evet, GMY tarafından da verilebilir. (GY m.561/6)

GMY ve Gümrük Müşaviri Olma Koşulları (GK m.227–228)

#	Soru	Cevap
29	GMY olabilmek için kişisel koşullar nelerdir? ★ 2025	TC vatandaşı olmak, medeni hakları kullanma ehliyeti, kamu haklarından mahrum olmamak, ceza/disiplin soruşturmasıyla memuriyetten çıkarılmamış olmak (ayrıca sabıka, eğitim, staj, sınav). (GK m.227/1)
30	Hüküm giyilmesi GMY olmaya engel olan suçlar hangileridir? ★ 2022	Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsa dahi: ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira, ihaleye fesat, aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı, terör ve örgütlü suçlar. (GK m.227/1-d)
31	"Görevi kötüye kullanma" suçu GMY olmaya engel suçlar arasında sayılmış mıdır? ★ 2022	Hayır, listede yer almaz. (GK m.227/1-d)
32	GMY için eğitim şartı nedir?	(i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler, endüstri mühendisliği lisans; (ii) başka lisans + bu dallarda lisansüstü ya da gümrük, dış ticaret, AB uzmanlık programlı ön lisans MYO mezuniyeti. (GK m.227/1-f)
33	GMY için staj süresi nedir? ★ 2021	Bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl. (GK m.227/1-g)
34	Gümrük idaresinde en az 15 yıl çalışıp ayrılan memur hangi kolaylıktan yararlanır?	Staj koşulu aranmaksızın GMY sınavına girebilir. (GK m.227/2-a)
35	15 yılın 3 yılını muayene memuru, başmemur veya müdür yardımcısı olarak geçirip ayrılan kişi?	Sınav ve staj koşulu aranmaksızın GMY olabilir. (GK m.227/2-b)
36	GMY izin belgesi ne kadar sürede ve kim tarafından verilir? ★ 2024	Müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Gümrük Müsteşarlığınca; faaliyet ancak bu belge alındıktan sonra yapılabilir. (GK m.227/3)
37	Gümrük müşavirliğine hak kazanma koşulları nelerdir?	m.227/1 koşulları ((f)(ii) hariç) + iki yıl GMYlik + sınavda başarı. (GK m.228/1)
38	10 yılın 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, muhafaza müdürü veya başmüdür yardımcısı olarak geçirip ayrılan kişi?	Stajsız GM sınavına girebilir; talep halinde sınavsız ve stajsız GMY izin belgesi verilir. (GK m.228/2-a)
39	Başmüdür, muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, müfettiş, daire başkanı ve üstünde en az 10 yıl çalışıp ayrılan kişi?	Sınav ve staj olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanır. (GK m.228/2-b)

#	Soru	Cevap
40	Gümrük müşavirliği izin belgesi ne kadar sürede verilir?	Belgelerin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Müsteşarlıkça. (GK m.228/3)

Çalışma Düzeni ve Yükümlülükler (GK m.229–230; GY m.562–565)

#	Soru	Cevap
41	Gümrük müşavirleri çalışma yerini kime bildirir?	Bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine yazıyla. (GK m.229/1; GY m.564/1)
42	Gümrük müşavirlerinin kurduğu tüzel kişiliğe GMY ortak olabilir mi? ★ 2021	Evet, ortak olabilir; ancak GM ve GMY birden fazla tüzel kişiliğe ortak olamaz. (GK m.229/2)
43	Tüzel kişilikte beyannameyi imzalayan vergi kaybını bildiğinde veya bilmesi gerektiğinde sorumluluk nasıldır?	Bağlı olduğu tüzel kişilikle birlikte vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur. (GK m.229/2)
44	Gümrük müşavirleri defter, vekaletname, yazışma, fatura ve makbuzları kaç yıl saklar? ★ 2023	Beş yıl. (GK m.230)
45	Bu belgeleri kimlere göstermek zorundadırlar?	Gümrük müfettişi, müfettiş yardımcısı, kontrolör, stajyer kontrolör ve yetkili gümrük amir ve memurlarına. (GK m.230)
46	GM, müşavirlik şirketi dışında bir tüzel kişilik bünyesinde çalışırsa kimin işlemlerini takip edebilir?	Sadece çalıştığı şirkete ait eşyanın. (GY m.562/1)
47	GM imzaladığı beyannameden cezai hükümler açısından neyle sorumludur?	Beyannamedeki bilgiler ve ekli belgelerin doğruluğundan ve rejimin gerektirdiği yükümlülüklerin uyulmasından (GK m.181/2 saklı). (GY m.563/1)
48	GM izin belgesi no, şirket adı, temsilci gibi bilgilerdeki değişiklikleri ne zaman bildirir? ★ 2021, 2023	Bir hafta içinde GM derneklerine; dernek en geç bir hafta içinde başmüdürlüğe gönderir. Değişiklik yoksa her yılın ikinci ayında bildirilir. (GY m.563/2)
49	GM ve stajyerin göreve başlama ve ayrılması nasıl bildirilir?	GM bir hafta içinde derneğe, dernek bir hafta içinde başmüdürlüğe yazıyla bildirir; sigortalı işe giriş bildirgesi eklenir. Ayrılanlara ilişik kesme belgesi düzenlenir. (GY m.563/3)
50	Staj (1 yıl) ve GMY (2 yıl) sürelerinin hesabında neye bakılır?	Sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı çalışılan süre. (GY m.563/3)
51	Şirkete bağlı olmadan müstakil dolaylı temsilci olarak çalışan GM hangi belgeyi düzenler? ★ 2021	Serbest meslek makbuzu; hizmeti için başka şirket veya kişi fatura/makbuz düzenleyemez. (GY m.563/4)
52	Müşavirlik şirketleri hizmetleri için ne düzenler?	Şirket adına fatura keser ve muhasebe kayıtlarında gösterir. (GY m.563/5)
53	Tüzel kişilik ortağı GM, gerçek kişi olarak da faaliyette bulunabilir mi?	Hayır. Ayrıca GM ve GMY dışındaki kişiler bu tüzel kişiliklere ortak olamaz. (GY m.563/6)
54	Müşavirlik tüzel kişiliğinin dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmesinin şartı nedir?	AŞ'de yönetim kurulu üyelerinin, Ltd'de şirket müdürlerinin şirket ortağı olması. (GY m.563/6)

#	Soru	Cevap
55	GM ve çalışanlarının sır saklama yükümlülüğünün istisnası nedir?	Faaliyete son verseler dahi açıklayamazlar; ancak adli veya idari inceleme/soruşturmada bu hüküm uygulanmaz. (GY m.563/7)
56	Veri işleme hizmeti alınan üçüncü kişiyle yazılı sözleşme yapılmazsa ne olur?	Şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti verilmesine izin verilmez. (GY m.563/8–9)
57	Tebliğat açısından GM'nin devamlı iş çevresi neresidir?	Çalışma yeri yerleşim yeri sayılır; bağlı başmüdürlük (yoksa müdürlük) bölgesi devamlı iş çevresidir. (GY m.564/2)
58	GM çalışma yeri dışındaki başmüdürlüklerde iş takibi yapmak isterse ne yapar?	İş takibine başlamadan önce ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir. (GY m.564/3)
59	Çalışma yeri nasıl değiştirilir?	İzin belgesinin değiştirilmesi ile. (GY m.564/4)
60	İzin belgesi kaybedilirse ne yapılır?	Kayıp ilanı gazetesıyla GM derneğine dilekçe verilir; yeni belge işlemleri dernekler aracılığıyla yürür. (GY m.565)

Sınavlar ve İzin Belgesi (GY m.566–573)

#	Soru	Cevap
61	GM ve GM sınavları kaç aşamalıdır?	GM: yazılı, tek aşama; GM: yazılı ve sözlü, iki aşama. (GY m.566/1)
62	Sınav tarihi ve başvuru koşulları ne zaman ilan edilir?	Sınav tarihinden en az bir ay önce. (GY m.566/4)
63	Sözlü sınavda puan dağılımı ve başarı şartı nedir?	Bilgi düzeyi 60, kavrama-ifade-muhakeme 20, liyakat/temsil 10, genel yetenek-kültür 10; ortalama en az 70. (GY m.566/5)
64	Sözlü sınavda kayıt sistemi kullanılır mı?	Hayır, tutanak dışında kayıt sistemi kullanılmaz. (GY m.566/6)
65	Gümrük müşavirliği sınav konuları nelerdir?	GK ve ikincil düzenlemeler; 5607 ve ikincil düzenlemeler; dış ticaret ve kambiyo; iktisadi-ticari-mali konular, uluslararası anlaşmalar ve AB mevzuatı; TGTC ve İzahnâmesi. (GY m.567/1)
66	GM sınavında soru dağılımı nasıldır?	%20 genel yetenek-genel kültür; %80 GK ve 5607 sayılı Kanun mevzuatı. (GY m.567/2)
67	Sınavlarda başarı puanı nedir?	100 üzerinden 70 ve üzeri (GM'de yazılı ve sözlünün her birinden). (GY m.568)
68	Sınav kurulu nasıl oluşur?	Bakan belirler; başkan Bakanlık temsilcisi olmak üzere Bakanlıktan 4 + GM Dernek Başkanlarından 1 = 5 kişi. (GY m.569/1)
69	Sınav sonuçlarına itiraz süresi ve değerlendirme süresi nedir?	Duyurudan itibaren on gün içinde itiraz; itirazlar otuz gün içinde değerlendirilir. (GY m.571/2–3)
70	Sınava katılma koşullarını taşımadan sınava girenlerin sonucu ne olur?	Geçersiz sayılır. (GY m.570/3)
71	Gümrük müşavirlerine verilen izin belgeleri hangi harca tabidir? ★ 2021	492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ruhsat harcına. (GY m.573/4)

#	Soru	Cevap
72	Fotoğraflı izin belgesi nasıl kullanılır; sicil kütüğünü kim tutar?	Gümrük idarelerinde görülebilecek şekilde üzerinde bulundurulur; sicil kütüğünü çalışma yeri başmüdürlük ve müdürlük tutar. (GY m.573/2–3)
73	Sınavsız GM/GMY olabileceklerin izin belgesi başvurusu nereye yapılır?	Faaliyette bulunmak istedikleri bölgedeki Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla. (GY m.573/5)

Gümrük İşlemi Takip Kartı (Tebliğ Seri No: 71)

#	Soru	Cevap
74	Gümrük İşlemi Takip Kartı kimlere ne hakkı tanır?	Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsille takip edeceklere gümrüklü sahalara giriş hakkı; başka hak doğurmaz. (Tebliğ (Seri No: 71) m.1, 8/1)
75	Kart başvurusunda verilen dosyada neler bulunur?	Son üç aylık sigorta makbuzu, nüfus cüzdanı sureti, imza sirküleri, temsil yetki belgesi; iki adet dosya. (Tebliğ (Seri No: 71) m.4/2)
76	Kartı kimler imzalar ve kart hangi renktedir?	Dernek/oda başkanı ve başmüdür imzalar; kart turuncu renktedir. (Tebliğ (Seri No: 71) m.5)
77	Bir başmüdürlükten alınan kart başka başmüdürlükte kullanılabilir mi?	Hayır. Kart, talep eden firmanın merkez/şubesinin bulunduğu bölgedeki başmüdürlükçe verilir. (Tebliğ (Seri No: 71) m.8/2)
78	Kartın amaç dışı kullanımında ne olur?	GK m.241/1 cezası + karta 6 ay geçici el konulur; tekerrürde iptal edilir, aynı kişiye yeniden kart düzenlenmez. (Tebliğ (Seri No: 71) m.8/3)
79	Kartlara ilişkin bilgi ve belgeler ne kadar saklanır?	En az 5 yıl. (Tebliğ (Seri No: 71) m.8/4)

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Tebliğ Seri No: 1)

#	Soru	Cevap
80	Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kimlerin kaydolması zorunludur?	Elektronik ortamda beyanda bulunacak veya hesabına beyanda bulunulacak kişiler ile başkası hesabına beyanda bulunacak temsilciler. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.4/1–2)
81	Kaydın onayı için nereye başvurulur ve başvuru ne kadar sürede sonuçlanır?	Herhangi bir gümrük idaresine; evrak kaydından itibaren en geç iki iş günü içinde. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.5–6)
82	Kayıtlı genel bilgiler değişirse güncelleme ne zaman yapılır?	Değişiklikten itibaren on iş günü içinde. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.7/2)
83	Vekalet kaydının iptali ile kişinin kaydının tümüyle iptali arasındaki fark nedir?	Vekalet kaydı iptali onaya tabi olmadan sistemden yapılır; kaydın tümüyle iptali başvuruya ve gümrük idaresinin onayına tabidir. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.3/5–6)
84	Onaylı kaydı olmayan kişi elektronik beyanda bulunabilir mi?	Hayır, müsaade edilmez. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.4/4)

#	Soru	Cevap
85	Güncellemeyi veya vekalet kayıt iptalini yapmayanlara hangi müeyyide uygulanır?	GK m.241/1'e göre işlem yapılır. (Tebliğ (YKTS Seri No: 1) m.8)

Sık Karıştırılanlar

Doğrudan temsil = başkasının adına **ve** hesabına; **dolaylı temsil** = **kendi adına**, başkasının hesabına. Yetkisiz temsil → kendi adına ve hesabına sayılır.

Stajyer iş takibi **yapamaz**. **GM** müşavir adına iş takip eder ama tek başına iş takibi yapamaz, fatura düzenleyemez, tebliğ kabul edemez.

Staj 1 yıl (GM için); GM için **2 yıl** **GM**lik. Süreler **sigortalı işe başlama** tarihinden hesaplanır.

15 yıl gümrük → stajsız GMY sınavı (3 yılı muayene memuru vb. ise sınavsız-stajsız GMY). **10 yıl** → 3 yılı şube müdürü vb. ise stajsız GM sınavı; başmüdür/uzman/müfettiş vb. 10 yıl → sınavsız-stajsız GM.

Süreler: izin belgesi **60 gün**; değişiklik bildirimi **1 hafta**; belge saklama **5 yıl**; sınav sonucu itirazı **10 gün**, değerlendirme **30 gün**; YKTS onayı **2 iş günü**, güncelleme **10 iş günü**.

Vekaletname: dolaylı temsilde **noter tasdikli**; **kamu kurumlarında noter onayı aranmaz**; **posta/hızlı kargoda vekaletname aranmaz**.

Özel hukuk tüzel kişisi personeline m.227/1 şartları aranır, **(g) staj ve (h) sınav hariç**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

03. Konu — Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Kısa Soru-Cevap · 79 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 03 — Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Kaynak: 3-YY.S.docx (Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği — GİK Yön. m.1–163; dayanağı GK m.5/A vd.). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Sertifika, Statü ve Temel Koşullar (GİK Yön. m.3–4)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre "sertifika" hangi kolaylıklardan yararlanmak üzere düzenlenir?	(1) Basitleştirilmiş uygulamalar, (2) beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalar, (3) emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklar. (GİK Yön. m.3-ö)
2	Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınması için aranan koşullar nelerdir? ★ 2025	Güvenilirlik (m.5), ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği (m.6), mali yeterlilik (m.7), emniyet ve güvenlik (m.8) koşulları + TGB'de yerleşik olmak + en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunmak. Kapsamlı teminat YYS koşulu değildir (izinli gönderici yetkisinin ek koşuludur). (GİK Yön. m.4/1; m.76/1-b)
3	YYS başvurusunda yerleşiklik şartı nasıl aranır? ★ 2022	Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak. (GİK Yön. m.4/1)
4	YYS için başvuru sahibinin en az kaç yıldır fiilen faaliyette bulunması gerekir? ★ 2021, 2022	En az 3 yıl (2 yıl değil); 3 yıldan az süredir faaliyette bulunanın başvurusu ön inceleme yapılmaksızın reddedilir. (GİK Yön. m.4/1; m.14/1-e)
5	Sertifika sahibi şirketin tüzel kişiliği devir veya birleşmeyle sona ererse, yeni kurulan/devralan şirketin başvurusunda hangi şart aranmaz?	En az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz; sona eren şirketin ceza kararı ve beyan sayıları başvuranınlarla birlikte değerlendirilir. (GİK Yön. m.4/2)
6	Sertifika sahibi şirkete sertifikası olmayan bir şirket devir suretiyle katılırsa hangi süreler işler?	Devrin tescilini izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim; 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusu. Başvurulmazsa sertifika askıya alınır. (GİK Yön. m.4/4)
7	Statü sahiplerinin ayrıca bir talebe gerek olmadan yararlandığı basitleştirilmiş uygulamalar hangileridir?	Eksik beyan usulü ve kısmi teminat uygulaması. (GİK Yön. m.4/7)
8	Hangi uygulamalardan yararlanmak için talep ve ek koşulların sağlanması gerekir?	Götürü teminat, onaylanmış ihracatçı yetkisi (basitleştirilmiş A.TR, kıymete bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED, ihracatta yerinde gümrükleme), izinli gönderici, izinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme. (GİK Yön. m.4/8)
9	Beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalar nelerdir?	Talep gerekmeksizin: yeşil hat uygulaması; belge kontrolüne tabi tutulursa kontrollerin öncelikle yapılması; muayeneye tabi tutulursa muayenenin öncelikle yapılması. (GİK Yön. m.4/9)
10	Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı hangi koşulla tanınır?	İzinli gönderici yetkisine sahip olma koşuluyla, ayrıca talep gerekmeksizin; kullanılabilecek sınır kapıları ve usul Bakanlıkça belirlenir. (GİK Yön. m.4/11; m.151)
11	Sertifika kapsamındaki haklar başka kişilere kullanılabilir mi?	Hayır; haklardan bizzat sertifika sahibi yararlanır, başkalarına kullanılamaz. Haklar yalnızca sertifika geçerli olduğu sürece kullanılabilir. (GİK Yön. m.4/12–13)

YYI-I ve YYI-II Statüleri (GİK Yön. m.4/A)

#	Soru	Cevap
12	YYI-I statüsünün koşulları nelerdir?	İmalatçı olmak + asgari 5 milyon ABD doları ihracat + (geriye dönük 1 yılda ortalama en az 50 işçi istihdamı veya asgari 10 milyon ABD doları ihracat). (GİK Yön. m.4/A-1)
13	YYI-II statüsünün koşulları nelerdir?	İmalatçı olmak + asgari 1 milyon ABD doları ihracat + (ortalama en az 30 işçi istihdamı veya asgari 5 milyon ABD doları ihracat). (GİK Yön. m.4/A-2)
14	YYI-I/YYI-II ihracat koşulunda dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat dikkate alınır mı?	Evet; bu şirketler aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da grup ithalatçısı/grup imalatçısının (başvuranın) ihracatı olarak kabul edilir. (GİK Yön. m.4/A-4)
15	YYI-I ve YYI-II statüsü sahiplerine kontrol türü bakımından ne sağlanır?	Bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az belge kontrolüne ve daha az muayeneye tabi tutulabilirler. (GİK Yön. m.145/4, 146/4)

Güvenilirlik Koşulu (GİK Yön. m.5)

#	Soru	Cevap
16	Güvenilirlik koşulunda hakkında ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması gereken kişiler kimlerdir?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayenin %10 ve fazlasına sahip gerçek kişiler ve gümrük-dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar. (GİK Yön. m.5/1-a)
17	Ceza kararı kriterleri hangi dönem üzerinden değerlendirilir?	Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl; 12'şer aylık 3 dönem ayrı ayrı. (GİK Yön. m.5/1-c-ı)
18	İthalat-ihracat beyannamelerinde 241/1 usulsüzlük cezasının 3 katını aşan ceza kararlarına ilişkin eşik nedir?	Sayı 5'ten fazla olmak koşuluyla, her dönemdeki ithalat ve ihracat beyannamesi toplamının %1'ini aşmamalıdır. (GİK Yön. m.5/1-c)
19	İthalat-ihracat beyannamelerinde 241/1 usulsüzlük cezasının 75 katını aşan (yüksek tutarlı) ceza kararlarına ilişkin eşik nedir?	Sayı 2'den fazla olmak koşuluyla, beyanname toplamının binde 2'sini aşmamalıdır. (GİK Yön. m.5/1-d)
20	Güvenilirlik koşulundaki borç şartları nelerdir?	Kesinleşmiş gümrük vergi ve ceza borcu, kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması (teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar dikkate alınmaz). (GİK Yön. m.5/1-i-k, 5/8)
21	Asgari beyan sayısı koşulu nedir?	Başvuru yılından önceki takvim yılında veya başvuru ayının ilk gününden geriye dönük 1 yılda en az 100 adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması. (GİK Yön. m.5/1-l)
22	Ceza kararı kriterleri uygulanırken hangi ceza kararları dikkate alınmaz veya tek sayılır?	Kesinleşmemiş kararlar ve ihlalin idarece tespitinden önce beyan sahibince bildirilmesi üzerine düzenlenen kararlar dikkate alınmaz; başvuru ayının ilk gününden geriye dönük 3 yıldan önce işlenen fiillere ait kararlar dikkate alınmaz; (c) bendinde aynı beyannameye ilişkin birden fazla karar 1 sayılır. (GİK Yön. m.5/2-6)

Ticari Kayıtlar, Mali Yeterlilik, Emniyet-Güvenlik ve Kamu İstisnası (GİK Yön. m.6–9)

#	Soru	Cevap
23	Ticari kayıtlar koşulu kapsamında beyanlara ilişkin belgeler ne kadar süre saklanmalıdır?	Özel mevzuat saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren 5 yıl. (GİK Yön. m.6/1-ğ)
24	Mali yeterlilik koşulu nasıl tevsik edilir?	Başvuru yılından önceki 3 yıl esas alınarak mali yapının yeminli mali müşavirce incelenip olumlu görüşle rapora bağlanması. (GİK Yön. m.7/1)
25	Ocak–Mart aylarında yapılan başvurularda önceki yılın mali tabloları tamamlanmamışsa hangi yıllar esas alınır?	Başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl. (GİK Yön. m.7/2)
26	Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının başvurusunda 5–8. maddelerdeki koşullar aranmaz?	Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin tamamı bunlara ait bağlı müesseseler. (GİK Yön. m.9/1)

Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yeri (GİK Yön. m.10–11)

#	Soru	Cevap
27	Adli sicil belgeleri ile vergi borcuna ilişkin yazı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç ne kadar süre içinde alınmış olmalıdır?	Her ikisi de en geç 2 ay. (GİK Yön. m.10/1-b, ç)
28	Sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin belge başvuru tarihinden geriye dönük en geç ne zaman alınmış olmalıdır?	En geç 1 ay içinde. (GİK Yön. m.10/1-c)
29	YYs başvurusunda hangi ISO sertifikaları istenir?	ISO 9001 ve ISO 27001; birinin eksikliği ön inceleme yapılmaksızın ret sebebidir. Askerî yasak/güvenlik bölgelerindeki bina ve tesisler için aranmaz. (GİK Yön. m.10/1-e, 10/18; m.14/1-c)
30	Resmî dairelerin YYS başvurusunda hangi belge aranır?	Yalnızca başvuru formu (tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bağlı müesseselerde ayrıca ortaklık ve sermaye yapısını gösteren belge). (GİK Yön. m.10/11)
31	YYs başvurusu nereye yapılır?	Ek-20'deki tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne (gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü). (GİK Yön. m.11/1; m.3-ç)
32	Resmî daireler ile tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarının YYS başvuruları nereye yapılır? ★ 2025	Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne. (GİK Yön. m.11/2)
33	Sertifika alındıktan sonra ISO 9001/27001 belgeleri geçerliliğini kaybederse tamamlama süresi nedir?	Sertifika sahibinden kaynaklanmayan nedenlerle → 6 ay; süresinde yenilenmediği için → 3 ay (bildirim 5 iş günü içinde yapılır). Süresinde ibraz edilmezse sertifika 30 gün askıya alınır (+30 gün uzatılabilir). (GİK Yön. m.10/19; m.154/22)

Ön İnceleme ve Yerinde İnceleme (GİK Yön. m.12–13)

#	Soru	Cevap
34	Başvurunun ön incelemesi kim tarafından, hangi sürede tamamlanır?	İlgili bölge müdürlüğünce, genel evrak kaydını takiben en geç 15 iş günü içinde; bilgi verilerek 15 iş günü uzatılabilir. (GİK Yön. m.12/2)
35	Ön incelemede bildirilen eksik bilgi ve belgeler hangi sürede tamamlanmalıdır?	Bildirimi müteakip en geç 45 iş günü; tamamlanmazsa başvuru reddedilir. (GİK Yön. m.12/5–6)
36	Ön incelemede ve yerinde incelemede hangi koşullar incelenir?	Ön inceleme (bölge müdürlüğü): güvenilirlik (m.5), mali yeterlilik (m.7) ve talep edilen yetkilerin ek koşulları. Yerinde inceleme (sonradan kontrol yetkilisi): ticari kayıtlar (m.6/1-a–h) ve emniyet-güvenlik (m.8). (GİK Yön. m.12/7; m.13/2)
37	Soru formunu kim inceler; eksik/yetersiz bulunursa yeniden düzenleme süresi nedir?	Genel Müdürlük 30 iş günü içinde inceler (+15 iş günü uzatılabilir); eksik/yetersizse başvuru sahibine 40 iş günü süre verilir. (GİK Yön. m.12/10, 12/12)
38	Yerinde inceleme hangi sürede yapılır; eksiklikler için ne kadar ek süre verilebilir?	90 iş günü içinde; taahhüt halinde 90 iş gününe kadar ek süre; ek sürenin bitiminden sonra 20 iş günü içinde yeniden incelenir. (GİK Yön. m.13/2)

Başvurunun Reddi (GİK Yön. m.14)

#	Soru	Cevap
39	Hangi hallerde başvuru ön inceleme yapılmaksızın reddedilir?	(1) Yetkisiz bölge müdürlüğüne başvuru; (2) başvuru formunun usulüne uygun imzalanmaması; (3) ISO belgelerinden birinin eksikliği; (4) sertifika iptalinden itibaren 3 yıl dolmadan başvuru; (5) onaylanmış kişi statü belgesi veya onaylanmış ihracatçı yetkisi iptalinden itibaren 3 yıl dolmadan başvuru; (6) 3 yıldan az süredir faaliyet. (GİK Yön. m.14/1)
40	Başvurusu reddedilen kişi yeniden başvurmak için belirli bir süre beklemek zorunda mıdır?	Hayır; reddedilenlerin sonraki başvuruları yeni bir başvuru gibi değerlendirilir. 3 yıllık yeniden başvuru yasağı ret için değil iptal için öngörülmüştür. (GİK Yön. m.14/6; m.15/3)

Sertifikanın Düzenlenmesi, Geçerliliği ve Değişiklikler (GİK Yön. m.15–18/A)

#	Soru	Cevap
41	Sertifika hangi sürede düzenlenir ve kim tarafından imzalanır?	Götürü teminat talep edilmemişse 5 iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğünce düzenlenir; Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü imzalar. (GİK Yön. m.15/1, 15/4)
42	5/1-(a)'daki kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açılmış olması sertifika düzenlenmesine engel midir?	Hayır; ancak dava sürecinde yalnızca eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş A.TR ve kıymete bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED haklarından yararlanılır; diğerleri beraatle kesin lehe sonuçlanıncaya kadar kullanılamaz. (GİK Yön. m.15/7)
43	Sertifika ne zaman geçerli hale gelir?	Düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde. (GİK Yön. m.16/1)
44	Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geçerlilik süresi nedir? ★ 2024	Askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla süresiz. (GİK Yön. m.16/2)

#	Soru	Cevap
45	Ticaret unvanı, adres, sicil yeri/numarası veya vergi numarası değişirse değişiklik başvurusu hangi sürede yapılır?	Unvan/adres/sicil bilgileri: Sicil Gazetesinde yayımı izleyen 5 iş günü; vergi numarası: vergi dairesince bildirimi izleyen 5 iş günü. Başvurulmazsa sertifika başvuru yapılınca kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.17/6; m.154/9)
46	Sertifika sahibi firmaya yeni ortak, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi atanırsa hangi süreler işler?	Değişikliği izleyen 5 iş günü içinde bölge müdürlüğüne bildirim; adli sicil belgeleri bildirimi izleyen 30 iş günü içinde ibraz edilir. (GİK Yön. m.18/A-1)

Eksik Beyan Usulü (GİK Yön. m.19–26)

#	Soru	Cevap
47	Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler hangileridir?	Fatura, A.TR Dolaşım Belgesi, menşe ispat belgeleri, teslim şekli gereği navlun makbuzu ve sigorta poliçesi, işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu. (GİK Yön. m.19/1)
48	Eksik belgelerin ibraz süresi ve verilebilecek ek süreler nelerdir?	Tescilden itibaren 1 ay; indirimli/sıfır oranlı vergi belgelerinde talep üzerine 3 ayı geçmeyecek ek süre; gümrük kıymetine ilişkin eksik beyanda 3 aydan uzun ek süre belirlenebilir. (GİK Yön. m.20)
49	Eksik belgeler süresinde ibraz edilmezse ne olur?	Sertifika sahibi yazılı uyarılır, hakkında Kanunun 241/1 hükmü uygulanır, bölge müdürlüğüne bildirilir; eksik beyan yetkisi belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.24/3; m.26/1)

Kısmi ve Götürü Teminat (GİK Yön. m.27–43)

#	Soru	Cevap
50	Kısmi teminat uygulamasında hangi rejimlerde, hangi oranda teminat alınır? ★ 2021	Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde, talep halinde ithalat vergilerinin %10'u oranında. (GİK Yön. m.27/1)
51	Kısmi teminat yetkisi hangi durumda, ne kadar süreyle askıya alınır?	Kesinleşmiş kamu alacağının süresinde ödenmemesi ihlali, askının sona ermesini takip eden 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa, borcun ödenmesini müteakip 2 yıl süreyle. (GİK Yön. m.31/1)
52	Götürü teminat uygulaması neyi ifade eder?	Belirlenen tutardaki teminatın her işlem için ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanacak tutardan bağımsız ve düşüm yapılmaksızın 1 yıl süreyle kullanılmasını. (GİK Yön. m.32/1)
53	Götürü teminat tutarı nasıl hesaplanır; asgari ve azami tutarlar nedir?	Geriye dönük 1 yılda teminata konu gümrük vergilerinin toplam kıymetinin %10'u; asgari 250.000 Avro (dahilde işleme dâhil) / 75.000 Avro (dahilde işleme dışında); azami 2.000.000 Avro istenebilir. (GİK Yön. m.35/1–3)
54	Götürü teminat hangi kamu alacakları için geçerli değildir ve teminat türü nedir?	ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste eşyasına ilişkin kamu alacakları için geçerli değildir; teminat, banka veya özel finans kurumlarınca verilen süresiz teminat mektubu olmalıdır. (GİK Yön. m.33/1; m.34/1)

#	Soru	Cevap
55	Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi ve güncelleme başvurusunun zamanı nedir?	Geçerlilik 1 yıl; güncelleme, sürenin bitiminden önceki 1 ay içinde istenir (daha önce yapılan başvuru kabul edilmez). (GİK Yön. m.38/1; m.39/1–2)

Onaylanmış İhracatçı, İzinli Gönderici/Alıcı ve Yerinde Gümrükleme (GİK Yön. m.44–142)

#	Soru	Cevap
56	Basitleştirilmiş A.TR ve kıymete bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED izinleri için asgari belge sayısı nedir?	A.TR izni: en az 50 adet A.TR düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmak; fatura beyanı/EUR.MED: aynı dörtlü tarife pozisyonundaki eşya için en az 50 adet EUR.1 veya EUR.MED. (GİK Yön. m.45/1; m.52/1)
57	İhracatta yerinde gümrükleme izni için ihracat tutarı koşulu nedir?	Asgari 5 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat; dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı vb. araçlarla yapılan ihracat dikkate alınmaz; bilinen göndericilerden bu koşul aranmaz (izin yalnızca hava yolu ihracatında geçerli). (GİK Yön. m.57/1-a, 57/2, 57/5)
58	İzinli gönderici yetkisinin ek koşulları nelerdir?	Uluslararası taşımacı yetki belgesi; kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası; en az 500 transit beyannamesi (veya en az 300'ü transit olmak üzere toplam 500 transit + özet beyan); teçhizat-donanım ve tartım düzeneği; en az 1 tesis. (GİK Yön. m.76/1)
59	İzinli alıcı yetkisi koşulları ve kapsamı bakımından izinli göndericiden nasıl ayrılır?	Taşımacı yetki belgesi ve 500 transit beyanı ölçütü ortaktır; izinli alıcıda kapsamlı teminat yerine m.98 uyarınca teminat verilmesi aranır ve yetki kapsamında yalnızca YYS-I statüsündeki yükümlülerin eşyası işlem görür. (GİK Yön. m.96/1; m.97/1)
60	İthalatta yerinde gümrükleme izninin ek koşulları nelerdir?	YYS-I statüsü, m.123 uyarınca teminat, teçhizat-donanım ve tartım düzeneği. İzin sahiplerine ayrıca talep ve 96/1 koşulları aranmaksızın izinli alıcı yetkisi verilir. (GİK Yön. m.121/1, 121/5)

Kontrol Türü ve Emniyet-Güvenlik Kolaylıkları (GİK Yön. m.143–152)

#	Soru	Cevap
61	YYS sahibinin hangi beyannameleri yeşil hatta işlem görmez?	Gümrük Yönetmeliğinin 196/1-(a) ve (ç) bentlerinde tahlile tabi tutulacağı belirtilen eşyaya ilişkin beyannameler. (GİK Yön. m.144/2)
62	Yeşil hatta işlem gören beyannamede tahakkuk eden gümrük vergileri nasıl ödenir?	Zorunlu olarak yetkilendirilmiş yükümlünün banka hesabından elektronik ortamda veya GÜMKART ile. (GİK Yön. m.144/3)
63	Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklarda ihlal kademeleri nasıldır?	1. ihlal: yazılı uyarı + 241/1; 3 yıl içinde tekrar: ikinci yazılı uyarı + 241/1; sonraki 3 yıl içinde tekrar: 6 ay askı; askı bitiminden sonraki 3 yıl içinde tekrar: 2 yıl askı. (Bildirilmeyen firmanın ihracatının tekrarında 3 ay askı.) (GİK Yön. m.147/1–5)
64	Emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklar nelerdir?	Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme; özet beyana dayalı emniyet-güvenlik kontrollerinin azaltılması ve öncelikle yapılması; sınır kapılarından öncelikli geçiş. (GİK Yön. m.148/1)

#	Soru	Cevap
65	YYS sertifikası sahibi nakliyeciler kuruluşlar ile kara, deniz ve hava yolu işletmeleri azaltılmış özet beyanı hangi durumda verebilir; aykırılığın yaptırımı nedir?	Yalnızca YYS statüsü tanınmış kişilerin eşyasını taşıdıklarında; aykırılıkta emniyet-güvenlik kolaylıkları her seferinde 6 ay askıya alınır. (GİK Yön. m.149/2; m.152/2)

Yükümlülükler, Askıya Alma, Geri Alma ve İptal (GİK Yön. m.153–157)

#	Soru	Cevap
66	Soru formu hangi aralıkla güncellenir ve ne zamana kadar gönderilir?	5 yılda bir; sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 60 aylık dönemlerin sonunu izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bölge müdürlüğüne. Gönderilmezse sertifika ibraz edilinceye kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.153/5–6; m.154/8)
67	Yeni veya ilave koşullar getirilirse sertifika sahiplerine ne kadar süre verilir?	6 ay; ek koşullar süresinde karşılanamazsa sertifika geri alınır. (GİK Yön. m.153/7; m.155/1-ç)
68	5/1-(a)'daki kişiler hakkında dava açılması sertifika sahibince hangi sürede bildirilir?	Davaya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne. (GİK Yön. m.153/9)
69	Sertifika koşullarından biri kaybedilirse askıya alma süreci nasıl işler?	Sertifika sahibi bildirirse düzeltme için 30 gün süre; düzeltilmezse (veya idarece tespit ya da emniyet/kamu sağlığı/çevre tehdidi halinde derhal) statü 30 gün askıya alınır; bilgi-belge sunulursa 30 gün uzatılabilir. (GİK Yön. m.154/1–4)
70	Gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş kamu alacağı süresinde ödenmezse sertifikaya ne olur?	Kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.154/6)
71	Sertifika hangi hallerde geri alınır?	Askı süreleri sonunda kaybedilen koşulların tekrar sağlanamaması; devir sonrası yeniden başvurunun reddi; temsil yetkisinin süresinde sona erdirilmemesi; yeni ek koşulların 6 ayda karşılanamaması; sertifika sahibinin talebi. (GİK Yön. m.155/1–2)
72	Sertifika hangi hallerde iptal edilir?	(1) Yanlış/eksik bilgi veya sahte belgeye dayanarak verildiğinin anlaşılması; (2) yönetim kurulu üyeleri veya sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararı; (3) sertifika, hak/yetki ve yetki numaralarının başkası adına kullanılması veya kullanılması. (GİK Yön. m.156/1)
73	Sertifikası iptal edilen kişi ne zaman yeniden başvurabilir?	İptalden sonra 3 yıl içinde yapılan başvurular reddedilir; iptal, sertifika kapsamındaki tüm hak ve yetkileri de kapsar. (GİK Yön. m.156/2–3)
74	Sertifikanın ve kapsamındaki hakların askıya alınması, geri alınması ve iptalinde yetkili makam kimdir?	Sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü; ihlali tespit eden gümrük müdürlüğü bu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunur. (GİK Yön. m.155/1, 156/1, 157/2–3)

İzleme, Faaliyet Raporu ve Diğer Hükümler (GİK Yön. m.158–162)

#	Soru	Cevap
75	Yıllık faaliyet raporu ne zaman hazırlanır ve kaç beyanname kontrol edilir?	Sertifika sahibince (hizmet alımıyla da yaptırılabilir) her 12 aylık dönem sonunda, izleyen üçüncü ayın sonuna kadar; toplam beyannamelerin en az %5'i, 50'den az olmamak üzere. (GİK Yön. m.158/1–2)
76	Sertifika koşullarının ön izlemesi hangi aralıkla ve kim tarafından yapılır?	Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her 5 yılda bir, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce (belgeler ve Bakanlık veri tabanları üzerinden). (GİK Yön. m.159/1)
77	Sertifika koşullarının yerinde izlenmesi hangi aralıkla ve kim tarafından yapılır? ★ 2025	Her 5 yılda bir, sonradan kontrol yetkilisi tarafından sertifika sahibinin tesislerinde; Genel Müdürlük gerekirse 5 yıllık periyot dışında da yerinde izleme kararı verebilir. (GİK Yön. m.160/1, 160/8)
78	Adına YYS düzenlenen onaylanmış kişilerin statü belgesi ne olur?	Onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır; YYS geçerli olduğu sürece onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu yapılamaz. (GİK Yön. m.162/1–2)
79	Beyana aykırılıkta dökme eşya ve ihraç eşyası için hangi farklılık oranları esas alınır?	Dökme eşyanın vergilendirmeye esas ağırlığında %3'ü aşan farklılıklar dikkate alınır; ihraç eşyasının miktar/cinsinde %10'dan az farklılık dikkate alınmaz. (GİK Yön. m.161/A-3, 161/A-5)

Sık Karıştırılanlar

Faaliyet süresi en az 3 yıl (2 yıl değil). Devir, birleşme ve bölünmede bu şart aranmaz; ancak **iki veya daha fazla şirketin** devralınması/birleşmesi sonrası başvuruda **her bir şirketin** en az 3 yıldır faaliyette olması gerekir.

Kapsamlı teminat YYS koşulu değildir: YYS koşulları güvenilirlik, ticari kayıtlar, mali yeterlilik, emniyet-güvenlik (+ serbest bölgeler dâhil TGB'de yerleşiklik ve 3 yıl). Kapsamlı teminat/teminattan vazgeçme **izinli gönderici** yetkisinin ek koşuludur.

Kısmi teminat ≠ götürü teminat: kısmi teminat = gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalatta talep halinde ithalat vergilerinin **%10'u**; götürü teminat = geriye dönük 1 yılın teminata konu vergilerinin **%10'u**, asgari **250.000 / 75.000 Avro**, azami **2.000.000 Avro**, geçerlilik **1 yıl**.

Süreler: sertifika **süresiz**; götürü teminat yetkisi **1 yıl**; ön izleme ve yerinde izleme **5 yılda bir**; soru formu güncellemesi **5 yılda bir**; faaliyet raporu **her 12 ayda**.

Ön inceleme ↔ yerinde inceleme: ön inceleme **bölge müdürlüğü** (güvenilirlik + mali yeterlilik; 15+15 iş günü, eksik tamamlama 45 iş günü); yerinde inceleme **sonradan kontrol yetkilisi** (ticari kayıtlar + emniyet-güvenlik; 90 iş günü + 90 iş gününe kadar ek süre).

Ret ≠ iptal: reddedilen başvurudan sonraki başvuru **yeni başvuru** sayılır; **iptalden sonra 3 yıl** başvuru yapılamaz (onaylanmış kişi statü belgesi veya onaylanmış ihracatçı yetkisi iptalinde de 3 yıl).

Aracılı ihracat: YYS-I/YYS-II ihracat koşulunda dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat **sayılır**; ihracatta yerinde gümrüklemedeki 5 milyon FOB/ABD doları koşulunda **sayılmaz**.

YYS-I ↔ YYS-II: YYS-I = imalatçı + 5 milyon \$ + (50 işçi veya 10 milyon \$); YYS-II = imalatçı + 1 milyon \$ + (30 işçi veya 5 milyon \$). İzinli alıcı kapsamında işlem ve ithalatta yerinde gümrükleme **YYS-I** ister. Kamu kuruluşlarının başvuru yeri **Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

04. Konu — Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Kısa Soru-Cevap · 74 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 04 — Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Kaynak: 4-OKSB.docx (Gümrük Yönetmeliği m.22–26; Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) m.1–74/A). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Statü Verilebilecek Kişiler (GY m.22)

#	Soru	Cevap
1	Onaylanmış kişi statüsü hangi kişilere verilir? ★ 2024	GY m.23 ve 24'teki koşulları sağlayan, TGB'de yerleşik ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere, talep etmeleri halinde. (GY m.22/1)
2	Hangi başvurularda "en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma" koşulu aranmaz?	(1) GY m.24'teki devir, birleşme veya kısmi bölünme hallerinde başvuracak kişiler; (2) yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin kısmi veya tam bölünmesiyle kurulan ve bölünen şirketle vasıtalı/vasıtasız şirket ilişkisi bulunan devralan tüzel kişilik. (GY m.22/2–3)

Genel Koşullar (GY m.23)

#	Soru	Cevap
3	Adli sicil koşulu (GY m.23/1-a) başvuru sahibinin hangi kişileri için aranır?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ve gümrük/dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar. (GY m.23/1-a)
4	Ceza kararı oranlarına ilişkin genel koşullarda (b, c, ç) inceleme dönemi nasıl belirlenir?	YGM ile ön inceleme sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl; on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı. (GY m.23/1-b, c, ç)
5	Vergi kaybına neden olan ihlallerden (GK m.234–238) düzenlenen ceza kararlarına ilişkin (b) bendi ölçütü nedir?	GK m.241/1 usulsüzlük cezasının üç katını aşan ceza kararı sayısı, beşten fazla olmak koşuluyla, her dönemdeki beyanname sayısının yüzde birini aşmamalı. (GY m.23/1-b)
6	(c) bendinde yüksek tutarlı ceza kararlarına ilişkin ölçüt nedir?	GK m.241/1 usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan gümrük ceza kararları ile ikiyüzelli katını aşan KDV K. m.51 ve ÖTV K. m.16 ceza kararlarının toplamı, ikiden fazla olmak koşuluyla, beyanname sayısının binde üçünü aşmamalı. (GY m.23/1-c)
7	(ç) bendinde GK m.239 ve m.241 kapsamındaki ceza kararları için ölçüt nedir?	GK m.239 uyarınca 241/1 usulsüzlük cezasının üç katını aşan ceza kararları ile m.241 (birinci fıkra hariç) uyarınca düzenlenen ceza kararlarının toplamı, ondan fazla olmak koşuluyla, beyanname sayısının yüzde ikisini aşmamalı. (GY m.23/1-ç)
8	Borç durumuna ilişkin genel koşullar (d, e, f) nelerdir; hangi borçlar hariç tutulur?	Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu, vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması. Teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur. (GY m.23/1-d, e, f; m.23/11)

#	Soru	Cevap
9	Mali yapı koşulu (h) nasıl sağlanır?	Sözleşmenin yapıldığı yıldan önceki iki yıl esas alınarak, Bakanlıkça belirlenecek formatta yeminli mali müşavir raporuyla olumlu görüşle sonuca bağlanması; mali tablolar tamamlanamamışsa başvuru yılından önceki ikinci ve üçüncü yıl esas alınır. (GY m.23/1-h)
10	(b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında hangi tarih esas alınır; hangi ceza kararları dikkate alınmaz?	Ceza kararına sebep ihlalin tarihi esas alınır. Geriye dönük iki yıldan önceki fiillere ilişkin kararlar, kesinleşmemiş ceza kararları ve GK m.234/3'e göre düzenlenen kararlar dikkate alınmaz. (GY m.23/7, 9, 10)
11	Aynı beyannameye ilişkin veya aynı tespiti istinaden geriye dönük tarama sonucu aynı ihlal için düzenlenen birden fazla ceza kararı nasıl sayılır?	Bir (tek) ceza kararı sayılır (aynı beyanname kuralında GK m.67/2 saklıdır). (GY m.23/2, 8)
12	Adli sicil koşulu (a) hangi hallerde sağlanmış kabul edilir?	Sayılan suçlara ilişkin yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınmışsa veya sayılan Kanunlara muhalefetten verilen idari para cezası kararlarının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmişse. (GY m.23/12)

Özel Koşullar (GY m.24)

#	Soru	Cevap
13	Dış ticaret performansına ilişkin özel koşul nedir?	İkisinden en az biri: (1) her bir 12 aylık dönemde asgari 2 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat; (2) her bir dönemde ithalat + fiili ihracat toplamının, en az 1 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat olmak üzere 7 milyon ABD doları olması. (GY m.24/1-a)
14	İstihdama ilişkin özel koşul nedir?	Sözleşme tarihinden geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam edilmesi. (GY m.24/1-b)
15	DTSS ve SDTŞ'ler için GY m.24'teki özel koşullar aranır mı?	Hayır; dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için özel koşullar aranmaz. (GY m.24/3)
16	Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için işçi sayısı koşulu nasıl uygulanır?	Kendileri için aranmaz; ancak adlarına aracılık yapılan grup imalatçılarınca sağlanmalıdır ve grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır. (GY m.24/4)

Statü Belgesi, Askı, Geri Alma ve İptal (GY m.25–26)

#	Soru	Cevap
17	Statü belgesinin başvurusu, düzenlenmesi, geçerlilik süresi, yenilenmesi ile askı, geri alma ve iptaline ilişkin usul ve esasları kim belirler?	Müsteşarlık. (GY m.25/2; m.26/6)

#	Soru	Cevap
18	Statü belgesi hangi durumda, ne zamana kadar ve kimce askıya alınır?	Geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya cezalarından doğan bir kamu alacağının süresinde ödenmemesi halinde; kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar, belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce. Askı tarihinden itibaren belge kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz. (GY m.26/1; OKS Tebliği m.61)
19	Statü belgesi hangi hallerde geri alınır?	Düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde (b), (c), (ç) koşullarından; geçerlilik süresi içinde diğer genel koşullardan veya işçi sayısı özel koşulundan herhangi birinin ortadan kalktığına öğrenilmesi ya da belge sahibinin talebi halinde. (GY m.26/2)
20	Statü belgesi hangi halde iptal edilir ve iptalin sonuçları nelerdir?	Yanlış veya eksik bilgilere ya da sahte belgelere dayanarak verildiği anlaşılırsa, belgeyi düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir; yetki ve uygulamalar düzenlendiği tarih itibarıyla geçersiz sayılır; kişiye iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle statü verilmez. (GY m.26/5; OKS Tebliği m.63)

Kapsam, Tanımlar ve Haklar (OKS Tebliği m.1–4)

#	Soru	Cevap
21	Statü belgesi kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalar nelerdir? ★ 2022, 2025	Eksik beyan, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar (daha az muayene, mavi hat), kısmi teminat, götürü teminat ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme (onaylanmış ihracatçı yetkisi). (OKS Tebliği m.1)
22	Statü sahipleri belge geçerlilik süresi boyunca, ek bir izin şartı aranmaksızın hangi kolaylıklardan yararlanabilir? ★ 2022, 2025	Eksik beyan usulü, kısmi teminat ve 42/A-2'deki kolaylaştırma ("1000" rejim kodlu ihracat beyannamelerinin mavi hatta işlem görebilmesi). (OKS Tebliği m.4/2; m.42/A-2)
23	Hangi kolaylıklar statü sahiplerine ancak talep etmeleri halinde tanınır? ★ 2022, 2025	Götürü teminat yetkisi; 42/A-1 koşullarını sağlayanlara 42/A-1 ve 3'teki kontrol türü kolaylaştırmaları; 54/2 koşulunu sağlayanlara onaylanmış ihracatçı yetkisi. (OKS Tebliği m.4/3–5)
24	Tebliğe göre "mavi hat" nedir? ★ 2022	Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat. (OKS Tebliği m.3/1-i)
25	"OK1" nedir?	Statü belgesi başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince (YGM) yapılan ön incelemesi. (OKS Tebliği m.3/1-j)
26	Statü belgesi kapsamındaki haklar başkasına kullanılabılır mı?	Hayır; haklardan bizzat belge sahibince yararlanılır, başkalarına kullanılamaz. (OKS Tebliği m.4/6)

YGM Tespiti ve Başvuru Süreci (OKS Tebliği m.5–12)

#	Soru	Cevap
27	OK1 tespiti için ibraz edilen adli sicil, SGK ve vergi borcu belgeleri en geç ne zaman alınmış olmalıdır?	Tespit sözleşmesi tarihinden geriye dönük: adli sicil belgesi iki ay, SGK "e-borcu yoktur" belgesi bir ay, vergi dairesi yazısı iki ay içinde. (OKS Tebliği m.6/1-c, ç, d)
28	DTSS ve SDTS başvurularında hangi belgeler aranmaz?	(e) performans ve güvenilirlik formu, (f) 42/A kolaylaştırması için imalatçılık/Ar-Ge/bakım onarım belgesi ve (ğ) işçi sayısı belgesi; diğer tüm belgeler aranır. (OKS Tebliği m.6/2)
29	Grup ithalatçısının kontrol türü kolaylaştırmasından yararlanabilmesi için YMM raporuyla neyi göstermesi gerekir?	Gerçekleştirdiği ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu. (OKS Tebliği m.6/5)
30	OK1 tespiti hangi süre içinde rapora bağlanmalıdır?	Sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde; bu süreyi aşan raporlar geçersizdir. (OKS Tebliği m.7/1)
31	Olumlu ve olumsuz tespit raporları başvuru sahibine kaç nüsha teslim edilir?	Olumlu rapor iki nüsha, olumsuz rapor bir nüsha. (OKS Tebliği m.7/2–3)
32	Statü belgesi başvurusu nereye, nasıl ve hangi süre içinde yapılır?	Şahsen veya posta yoluyla, Ek-12'ye göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne, olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde. (OKS Tebliği m.9/1)
33	Götürü teminat talep edilmemiş statü belgesi başvurusu hangi sürede incelenir?	Genel evrak kaydını takiben en geç on iş günü içinde (götürü teminat talep edilmişse 35/1'deki süre tahditleri aşılmadan). (OKS Tebliği m.10/2)
34	Statü belgesi kaç nüsha düzenlenir ve kim tarafından imzalanır?	İki nüsha (asıl hak sahibine, bir nüsha gümrük idaresinde saklanır); gümrük ve dış ticaret bölge müdürünce imzalanır. (OKS Tebliği m.11/1, 3)
35	Başvuru formu eksik/imzasızsa veya olumlu tespit raporu ibraz edilmemişse ne yapılır?	Eksikliklerin 3 işgünü içinde tamamlanması için e-posta ve yazıyla bildirim yapılır; inceleme süresi durdurulur; süresinde tamamlanmazsa talep reddedilir. (OKS Tebliği m.12/3)

Geçerlilik Süresi, Yenileme ve Kayıp (OKS Tebliği m.13–14)

#	Soru	Cevap
36	Statü belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?	İki yıl. (OKS Tebliği m.13/1)
37	Statü belgesinin yenilenmesi için ne zaman başvurulamaz?	Geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan başvurular değerlendirilmeksizin iade edilir. (OKS Tebliği m.13/3)
38	Kayıp veya zayi olan statü belgesinin yerine ne düzenlenir?	Bölge müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni statü belgesi. (OKS Tebliği m.14/6)

Eksik Beyan Usulü (OKS Tebliği m.17–25)

#	Soru	Cevap
39	Eksik beyan usulüyle beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilecek belgeler hangileridir?	Fatura, A.TR dolaşım belgesi, menşe ispat belgeleri, ödeme şekli gereği navlun makbuzu ve sigorta poliçesi, işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu. (OKS Tebliği m.17)
40	Eksik belgeler hangi süre içinde ve nereye ibraz edilmelidir?	Beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne. (OKS Tebliği m.18/1)
41	Eksik beyanda hangi hallerde ek süre verilebilir?	İndirimli/sıfır oran belgelerinde talep üzerine üç ayı geçmeyecek ek süre; eksiklik gümrük kıymetiyle ilgili ve daha uzun süre gerektiği kanıtlanırsa üç aydan uzun ek süre. (OKS Tebliği m.18/2–3)
42	Hangi durumda eksik beyan usulünden faydalanılamaz?	Eşyanın bir rejime tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelerin uygulanmasında. (OKS Tebliği m.19)
43	Eksik belgeyle verilen beyannameye hangi kodlar kullanılır?	Basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna "BS-1"; eksik belgelerin 44 no.lu alandaki doğrulama kodu bölümüne "S". (OKS Tebliği m.20/1–2)
44	Götürü teminattan yararlanmayan statü sahibi indirimli/sıfır oran belgesini eksik beyan ederse ne istenir?	Normal oranlarla indirimli/sıfır oran arasındaki fark kadar teminat; eksik belgelerin faks veya fotokopisi ibraz edilirse teminat aranmaz, beyana göre işlem yapılır. (OKS Tebliği m.21/2)
45	Eksik belgeler süresinde sunulmazsa eksik vergiler ve gecikme zammı hangi süre içinde ödenmelidir?	Yükümlüye tebliğ tarihini takiben on beş gün içinde; ödenmezse vergiler, gecikme zammı ve ceza teminattan çözülerek irat kaydedilir. (OKS Tebliği m.21/3)
46	Eksik belgeyi süresinde ibraz etmeyen statü sahibine ne uygulanır; eksik beyan yetkisi ne zaman askıya alınır?	Uyarılır ve GK m.241/1 uygulanır; belgeler tamamlanıncaya kadar eksik beyan yetkisi kullanılamaz. Geçerlilik süresince üçüncü kez süresinde ibraz etmeyen yetkisi, belgeler tamamlandıktan sonra altı ay askıya alınır. (OKS Tebliği m.24/1–3)
47	Eksik beyan yetkisi ne zaman geri alınır ve geri alma süresi nedir?	Askı süresi bittikten sonra ihlalin tekrarı halinde statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar; bitime bir yıldan az kalmışsa geri alma süresi bir yıl. (OKS Tebliği m.25/1–2)

Kısmi Teminat (OKS Tebliği m.26–30)

#	Soru	Cevap
48	Kısmi teminat hangi rejimlerde ve hangi oranda uygulanır?	Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde, talep halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında (DİR ve HİR'e ilişkin kararların teminat hükümleri saklı). (OKS Tebliği m.26)
49	Hangi eşyaya ilişkin vergiler için kısmi teminattan ve götürü teminattan yararlanılamaz?	ÖTV Kanunu ekindeki (I) sayılı liste eşyası: kısmi teminatta bu eşyanın özel tüketim vergisi (Bakanlıkça belirlenecek haller saklı), götürü teminatta bu eşyaya ilişkin kamu alacakları kapsam dışıdır. (OKS Tebliği m.27; m.32)

#	Soru	Cevap
50	Kısmi teminat yetkisi hangi durumlarda geri alınır?	Ekonomik etkili rejim ihlallerinden doğan vergi, faiz ve para cezasının tebliğ edilen sürede ödenmemesinin geçerlilik süresi içinde ikinci kez tekrarı halinde geçerlilik süresi sonuna kadar; ayrıca götürü teminat yetkisi m.42/3–4 uyarınca geri alınanların kısmi teminat yetkisi de geri alınır. (OKS Tebliği m.29/1; m.30/1–2)

Götürü Teminat (OKS Tebliği m.31–42)

#	Soru	Cevap
51	Götürü teminat uygulaması nedir?	Belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanacak tutardan bağımsız ve düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesi. (OKS Tebliği m.31/1)
52	Götürü teminatta hangi teminat kabul edilir?	Bankalar veya özel finans kurumlarınca verilen, GY Ek-77/A örneğine uygun süresiz teminat mektupları. (OKS Tebliği m.33)
53	Götürü teminat tutarı nasıl hesaplanır?	Başvurunun genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içindeki işlemlerde teminata konu vergilerin toplam kıymetinin %10'u. (OKS Tebliği m.34/1)
54	Götürü teminatın asgari ve azami tutarları nedir?	Asgari: DİR dahil kapsamda 250.000 Avro, DİR dışında kalan kapsamda 75.000 Avro. Azami: hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile iki milyon Avro istenebilir. (OKS Tebliği m.34/2–3)
55	Götürü teminat başvurusunda bildirim, mektup ibrazı ve sonuçlandırma süreleri nelerdir?	Tutar, başvurunun kaydından itibaren on iş günü içinde bildirilir; mektup bildirimden itibaren en geç otuz gün içinde ibraz edilir (edilmezse başvuru reddedilir); ibrazdan sonra en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır. (OKS Tebliği m.35/1)
56	Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi ve başlangıcı nedir?	Bir yıl; başlangıcı başvurunun genel evrak kaydına alındığı ayın ilk günü. (OKS Tebliği m.37)
57	Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için ne zaman başvurulur?	Geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde; daha önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez. Azami Avro tutarında teminat verilmişse (aksine talep yoksa) yetki resen güncellenir. (OKS Tebliği m.38/1–2, 8)
58	Götürü teminat yetkisi hangi hallerde askıya alınır?	(1) Süre bitiminde güncellemenin tamamlanmamış olması; (2) statü belgesinin süresinin dolup yenilenmemesi; (3) unvan değişikliğinde teminatın yenilenmemesi — bu halde mektuplar iade edilmez, askı süresindeki vergiler %20 fazlasıyla teminata bağlanır. (OKS Tebliği m.41)
59	Götürü teminat yetkisi hangi hallerde geri alınır?	Belge sahibinin vazgeçmesi; teminatın geçerliliğini kaybetmesi (yenisiyle değiştirilinceye kadar); kapsadığı kamu alacağının süresinde ödenmemesi veya yanlış/eksik bilgi ya da sahte belge (statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar); kısmi teminat yetkisinin m.30 uyarınca geri alınması. Teminat, vergiler %20 fazlasıyla teminata bağlandıktan sonra iade edilir. (OKS Tebliği m.42)

Beyanın Kontrol Türü ve Mavi Hat (OKS Tebliği m.42/A-52)

#	Soru	Cevap
60	Daha az muayene kolaylaştırması (42/A-1) için imalatçılık ve dış ticaret performansı koşulları nelerdir?	(a) İmalatçı olmak (DTSS, SDTŞ, grup ihracatçı/ihtalatçıları, Ar-Ge merkezi belgeliler ve bakım onarım yapan ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç); (b) iki yılın herhangi bir 12 aylık döneminde asgari 5 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat veya ithalat + fiili ihracat toplamının asgari 20 milyon ABD doları olması. (OKS Tebliği m.42/A-1-a, b)
61	42/A-1 kolaylaştırması için işçi sayısı koşulu nedir?	Başvurudan geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi (DTSS, SDTŞ, Ar-Ge merkezi belgeliler ve bakım onarım yapan ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç); grup ihracatçı/ihtalatçılarındaki grup imalatçıların işçi sayıları toplamı dikkate alınır. (OKS Tebliği m.42/A-1-c)
62	Statü belgesi sahiplerinin hangi rejim kodlu ihracat beyannameleri mavi hatta işlem görebilir? ★ 2023	"1000" rejim kodlu ihracat beyannameleri, risk analizi sonuçlarına göre. (OKS Tebliği m.42/A-2)
63	"1000" dışındaki rejim kodlu ihracat beyannameleri mavi hatta işlem görebilir mi? ★ 2023	Yalnızca 42/A-1 koşullarını sağlayan statü sahipleri adına tescil edilmişse, risk analizi sonuçlarına göre. (OKS Tebliği m.42/A-3)
64	Mavi hattın hangi beyannamelerde yararlanılır ve beyanın kontrolü ne zaman yapılır? ★ 2022	Yalnızca onaylanmış kişilerin ihracat beyannamelerinde; beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra yapılır. (OKS Tebliği m.43)
65	Hangi eşyaya ilişkin beyannameler mavi hatta işlem görmez?	Kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya hariç, ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin beyannameler. (OKS Tebliği m.44)
66	Mavi hatta, mevcut olduğu halde beyannameye eklenmesi gereken belgeler beyan edilmeden çıkışın tamamlanması (52/1 ihlali) halinde yaptırım kademesi nedir?	İlk iki seferde uyarı + GK m.241/6-d; geçerlilik süresi içinde üçüncü kez tekrarında kolaylaştırma izni altı ay askıya alınır. (OKS Tebliği m.52/1, 3)
67	Ayniyat tespiti gereken eşyanın beyandan kaynaklı mavi hatta işlem görmesi veya eşyanın beyana aykırı çıkması (52/2 ihlali) halinde yaptırım nedir?	İlk seferde uyarı + GK m.241/1; geçerlilik süresi içinde ikinci kez tekrarında kolaylaştırma izni altı ay askıya alınır. (OKS Tebliği m.52/2, 4)

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (OKS Tebliği m.54-60)

#	Soru	Cevap
68	Onaylanmış ihracatçı yetkisi neyi ifade eder?	A.TR dolaşım belgesinin onay ve vize için gümrük idarelerine ibraz zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini (Kararın genel hükümlerine istisna). (OKS Tebliği m.54/1)
69	Onaylanmış ihracatçı yetkisi için A.TR koşulu nedir?	Başvuru yılından önceki takvim yılında veya kaydın yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yılda en az elli adet A.TR düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve kullanmış olmak; talep halinde verilir. (OKS Tebliği m.54/2)

#	Soru	Cevap
70	Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR'ler nasıl bastırılır ve vize edilir?	Her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha bastırılır; tasdik edilmeksizin, yetkiyi haiz statü sahibi tarafından vize edilir; eşyanın ihracından sonra da düzenlenebilir. (OKS Tebliği m.55–57)
71	Onaylanmış ihracatçı yetkisi hangi durumlarda askıya alınır ve geri alınır?	Aykırlıkta ilk iki seferde yazılı uyarı, üçüncü seferde altı ay askı; askı sonrası tekrar veya yetki numarasının A.TR dışında bir belge için kullanılması halinde geçerlilik süresi sonuna kadar geri alma. (OKS Tebliği m.59–60)

YYs, Hak Kaybı ve Özel Durumlar (OKS Tebliği m.62–74/A)

#	Soru	Cevap
72	Adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası (YYs) düzenlenmiş kişinin onaylanmış kişi statüsü ne olur?	Başvurusu reddedilir; zaten statü sahibi ise statü belgesi geri alınır. (OKS Tebliği m.12/1-f; m.62/4)
73	Yalnızca belirli bir hak/yetkiye özgü koşul kaybedilirse statü belgesi geri alınır mı?	Hayır; GY m.23–24 koşulları kaybedilmedikçe statü belgesi geri alınmaz, sadece ilgili hak veya yetki geri alınır. (OKS Tebliği m.64/1)
74	Şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde hangi koşullar aranmaz?	GY m.23/1'in (d), (e) ve (f) bentlerindeki koşullar (kesinleşmiş gümrük, vergi ve SGK borcu bulunmaması). (OKS Tebliği m.74/A-1)

Sık Karıştırılanlar

"iki yıl" üç ayrı yerde: statü için **en az iki yıl fiili faaliyet** (GY m.22), statü belgesinin **geçerlilik süresi iki yıl** (Tebliğ m.13), iptalde **iki yıl** statü verilmemesi (GY m.26/5). Götürü teminat yetkisinin süresi ise **bir yıldır**.

OKS özel koşulu ↔ 42/A kolaylaştırması: OKS'de **her bir** dönemde **2 milyon FOB ihracat veya 7 milyon toplam** (en az 1 milyon ihracat) + **30 işçi**; 42/A-1'de **herhangi bir** dönemde **5 milyon FOB ihracat veya 20 milyon toplam** + **100 işçi**.

Ceza kararı ölçütleri: (b) **üç kat / beşten fazla / yüzde bir**; (c) **yetmiş beş kat + ikiyüzelli kat (KDV, ÖTV) / ikiden fazla / binde üç**; (ç) **m.239 üç kat + m.241 / ondan fazla / yüzde iki**.

Mavi hat yalnızca **ihracat** beyannamelerinde ve kontrol **çıkıştan sonra**: "1000" rejim kodu tüm statü sahiplerine açık; "1000" dışındaki kodlar yalnızca 42/A-1 koşullarını sağlayanlara. Ayniyat tespiti gereken eşya (kap, ambalaj, palet hariç) mavi hatta işlem görmez.

Teminat: kısmi teminat ithalat vergilerinin **%10'u** (antrepo, GKAİ, geçici ithalat); götürü teminat geriye dönük bir yıldaki teminata konu vergilerin **%10'u**, asgari **250.000 Avro (DİR dahil) / 75.000 Avro (DİR dışında)**, azami **2 milyon Avro**; unvan değişikliği nedeniyle askıda ve geri almada vergiler **%20 fazlasıyla** teminata bağlanır.

Askı kademeleri (hepsi 6 ay): eksik beyan → **üçüncü kez** süresinde ibraz etmeme; mavi hat belge ihlali (52/1) → ilk iki sefer uyarı, **üçüncü kez tekrar**; ayniyat/beyana aykırılık (52/2) → ilk sefer uyarı, **ikinci kez tekrar**; onaylanmış ihracatçı → ilk iki sefer yazılı uyarı, **üçüncü sefer**. Askı sonrası tekrar → belge süresi sonuna kadar geri alma (bitime bir yıldan az kalmışsa **bir yıl**).

Süreler: OK1 raporu sözleşmeden itibaren **30 gün**; başvuru rapordan itibaren **5 iş günü**; inceleme **10 iş günü** (götürü teminat talep edilmemişse); eksiklik tamamlama **3 iş günü**; eksik belge ibrazı **1 ay** (+ en çok **3 ay** ek süre, kıymette daha uzun); yenileme bitime **4 aydan fazla** kala yapılamaz; götürü teminat güncellemesi bitimden önceki **1 ay** içinde.

Askı ≠ geri alma ≠ iptal: askı kamu alacağı ödenene kadar; geri alma koşul kaybı veya belge sahibinin talebiyle; iptal yanlış/eksik bilgi veya sahte belgeyle → düzenlendiği tarihten itibaren geçersiz + **2 yıl** statü verilmez. Adına **YYs** düzenlenen OKS sahibinin belgesi **geri alınır**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

05. Konu — Sonradan Kontrol

Kısa Soru-Cevap · 37 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 05 — Sonradan Kontrol

Kaynak: 5-SONRADAN KONTROL.docx (Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği — SKY m.1–21). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç ve Tanımlar (SKY m.1–4)

#	Soru	Cevap
1	Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin amacı nedir?	Riskli işlemlerin, gümrüğe yapılan beyanların ve gümrük işlemlerinin doğruluğu ile işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının ilgili kişilere ait yerlerde sonradan kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek. (SKY m.1)
2	Yönetmelikte "sonradan kontrol" nasıl tanımlanır?	Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygunluğu dâhil; eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolü. (SKY m.4/1-g)
3	"Riskli kişi veya işlem" ne demektir?	Risk kriterlerine göre gümrük işlemleri açısından yüksek risk ifade eden kişi veya işlemler. (SKY m.4/1-f)
4	Sonradan kontrol planı ile sonradan kontrol programı arasındaki fark nedir?	Plan: sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin plan. Program: yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programı. (SKY m.4/1-ğ, h)
5	Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu kimlerden oluşur?	Başkan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı. Üyeler: Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü. (SKY m.4/1-e)

Yetki, Kontrole Tabi Kişiler ve Kontrolün Amacı (SKY m.5–7)

#	Soru	Cevap
6	Yönetmelik kapsamındaki sonradan kontrolü kim yapar?	Ticaret Bakanlığı müfettişleri (Müfettiş: Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısı). (SKY m.5/1; m.4/1-ç)
7	Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören beyannamelerin kontrolünü kim yapar?	Gümrük muayene memurları (Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde). (SKY m.5/2)
8	Yönetmelik kapsamındaki sekretarya görevini hangi birim yerine getirir?	Genel Müdürlük, yani Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü. (SKY m.5/3; m.4/1-b)
9	Sonradan kontrol hangi kişileri kapsar?	Gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı ilgili kişiler ile bu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişiler. (SKY m.6/1)
10	Sonradan kontrol nerede yapılır?	Esas: kontrole tabi kişilere ait yerlerde. Mümkün değilse kişinin yerleşik olduğu yerde varsa gümrük idaresinde, yoksa başka bir resmi dairede. Birden çok yerde şubesi olan şirketlerde şirket merkezinde yapılabilir. (SKY m.6/2)

#	Soru	Cevap
11	Sonradan kontrol hangi amaçla yapılır?	Kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için. (SKY m.7/1)
12	Sonradan kontrol belirli bir konu veya dönemle sınırlandırılabilir mi?	Evet; belirli bir konu (sektör, rejim, tarife, vergi türü vb.) veya dönem ile sınırlı olabilir. (SKY m.7/2)

Kontrole Tabi Kişilerin Belirlenmesi ve Program (SKY m.8–9)

#	Soru	Cevap
13	Sonradan kontrole tabi kişiler nasıl belirlenir?	Genel Müdürlük, risk analizi kriterlerine dayanarak riskli kişi veya işlemleri tespit eder. Kontrol planlı ve sistematiktir; bir takvim yılı içinde kontrole tabi tutulacak kişiler kontrol planı çerçevesinde önceden belirlenir. (SKY m.8/1–2)
14	Yıllık plan dışında sonradan kontrol yapılabilir mi; buna ne ad verilir?	Evet, gerekli görülmesi hâlinde yapılabilir; riskli kişi veya işlemlerin plan dışında yapılan bu kontrolüne plan dışı sonradan kontrol denir. (SKY m.8/3; m.4/1-d)
15	Sonradan kontrol programı nasıl yürürlüğe girer?	Genel Müdürlük hazırlar ve Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşüne sunar; Komisyonun olumlu görüşü ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Plan dışında gerek duyulan programlarda da aynı usul izlenir. (SKY m.9/1)
16	Sonradan kontrol programında neler belirtilir?	Kontrolün hukukî dayanağı, kontrole tabi tutulacak kişi(ler) ya da işlemler ile kontrolün dönemi, kapsamı ve başlama tarihi. (SKY m.9/1)

Tebliğat ve Kontrole Başlama (SKY m.10–11)

#	Soru	Cevap
17	Müfettiş sonradan kontrole başlanacağını ilgisine en geç ne zaman bildirir?	Başlama tarihinden en az on gün önce. (SKY m.10/1)
18	Sonradan kontrolün başlama tarihi hangi şartla ertelenebilir?	Kontrole tabi kişinin tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürmesi hâlinde, istisnai olarak ertelenebilir. (SKY m.10/2)
19	Hangi durumda sonradan kontrol için önceden tebligat yapılmaz?	Önceden tebligatın kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması durumunda; bu hâlde kontrol mahalline gidildiğinde müfettişlerce kişilere bilgi verilir. (SKY m.10/3)
20	Sonradan kontrol programına ekleme yapılması veya kapsamının genişletilmesi nasıl olur?	Kontrolü yapan müfettişin önerisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile. (SKY m.10/4)
21	Kontrol mahalline giden müfettiş ne yapar ve kontrolün başlangıcı nasıl tespit edilir?	Kimliğini gösterir ve kendisini tanıtır; kontrolün başlangıç tarihi ve saati tutanakla tespit edilir. (SKY m.11)

Kontrolün Esasları, Soruşturma ve Kişilerin Yükümlülükleri (SKY m.12–14)

#	Soru	Cevap
22	Sonradan kontrolde müfettişin inceleme ve bilgilendirme esasları nelerdir?	Kişinin lehine ve aleyhine olan tüm hususları inceler; kontrolün amacı ve süreci olumsuz etkilenmemek şartıyla tespit edilen konular ve hukukî sonuçları hakkında kişiye bilgi verilir. (SKY m.12)
23	Kontrol sırasında soruşturmayı gerektiren bir fiil tespit edilirse hangi kanunlar uyarınca el koyma dâhil tedbir alınır?	5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir. (SKY m.13)
24	Sonradan kontrole tabi kişiler neyi vermek ve sağlamakla yükümlüdür?	Kontrole esas her türlü bilgi, veri, kayıt, defter, belge ve diğer evrakı vermek, her türlü yardımı sağlamak; bilgi işlem sistemiyle tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere doğrudan veya dolaylı erişimde müfettişe yardımcı olmak. (SKY m.14/1)
25	Kişilerin bilgi veremeyecek durumda olması veya verilen bilgilerin açıklayıcı ya da yeterli olmaması hâlinde müfettiş kimden bilgi talep edebilir?	Gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı ilgili bütün kişilerden; bu kişiler işlemlerle ilgili bütün bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. (SKY m.14/2)
26	Sonradan kontrolün çalışma ortamı ve zamanına ilişkin kurallar nelerdir?	Kişiler uygun çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri bedelsiz sağlar; kontrol kişilerin mesai saatleri içinde yapılır, kişilerce kabul edilirse mesai saatleri dışında da yapılabilir. (SKY m.14/3–4)
27	Müfettişlerin kontrole tabi kişilerin işyerlerine girme yetkisinin kapsamı nedir?	İşyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapma yetkisi vardır; kontrol sırasında kontrole tabi kişi(ler) veya vekilleri bulunur. (SKY m.14/5)

Nihai Görüşme, Raporlar ve Diğer Hükümler (SKY m.15–21)

#	Soru	Cevap
28	Nihai görüşme hangi hâllerde yapılmayabilir?	Kontrol sonucunda gümrük vergileri tutarı ve yükümlülükler açısından değişiklik olmaması veya kontrole tabi kişinin talepte bulunmaması durumunda. (SKY m.15/1)
29	Nihai görüşme tutanağında neler yer alır?	Düzenlenme yeri, tarihi, görüşme konusu, görüşmede bulunanların isim, unvan ve imzaları; tutanağın bir sureti ilgiliye verilir. (SKY m.15/2)
30	Sonradan kontrol sonucunda kişiye yazılı olarak neler bildirilir?	Varsa vergilendirme için önemli tespitler, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler; önemli bir tespit yoksa yazılı bildirim yapılmayabilir. (SKY m.16/1)
31	Kişiler yazılı bildirim karşı görüşlerini ne kadar sürede bildirir; ek süre verilebilir mi?	On gün içinde müfettişe bildirir; yazılı talep hâlinde on güne kadar ek süre verilebilir. (SKY m.16/1)
32	Zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir gerekirse ne yapılır?	Birinci fıkradaki süre hükümlerine tabi olmaksızın, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine istinaden cevaplı rapor düzenlenir. (SKY m.16/2)

#	Soru	Cevap
33	Sonradan kontrol raporu neleri içerir?	Genel tespitleri, ilave değerlendirmeleri ve vergi tahakkukları dâhil idarece yapılması gereken tüm iş ve işlemleri; acele tedbir (m.16/2) kapsamında işlem yapılmışsa buna da yer verilir. (SKY m.16/3)
34	Sonradan kontrol raporuna hangi belgeler eklenir?	Yükümlüye bildirim yazısı, başlangıç tutanağı, incelenen işlemler, varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar, nihai görüşme tutanağı ile görüş isteme yazısı ve cevabi yazı. (SKY m.16/3)
35	Sonradan kontrol raporlarıyla ilgili risk değerlendirmesini kim yapar?	Genel Müdürlük (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü). (SKY m.18)
36	Sonradan Kontrol Raporunun düzenlendiği ve Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda uygulanan yönetmelik hangisidir?	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği (18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete). (SKY m.4/1-ı; m.19)
37	Yönetmelik hükümlerini kim yürütür?	Ticaret Bakanı. (SKY m.21)

Sık Karıştırılanlar

On gün önce ↔ **bir hafta** ↔ **on gün**: müfettiş kontrole başlanacağını **en az on gün önce** bildirir; erteleme nedeni tebligattan itibaren **bir hafta** içinde yazılı ileri sürülür; yazılı bildirimle karşı görüş **on gün** içinde verilir (yazılı talep hâlinde **on güne kadar** ek süre).

Sonradan kontrolü Ticaret Bakanlığı müfettişleri yapar; belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamındaki beyannamelerin kontrolünü **gümrük muayene memurları** yapar. Sekretarya ve sonradan kontrol raporlarıyla ilgili risk değerlendirmesi **Genel Müdürlük** (Risk Yönetimi ve Kontrol GM) görevidir.

Program: Genel Müdürlük hazırlar → Komisyonun **olumlu görüşü** + **Bakan onayı**. **Programa ekleme/kapsam genişletme**: **müfettiş önerisi** + Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün **uygun görüşü** + **Bakan onayı**.

Komisyonun başkanı Genel Müdürlüğün bağlı olduğu **Bakan Yardımcısıdır**; programı onaylayan ise **Bakandır**.

Kontrol yeri sırası: önce kişilere ait yerler → mümkün değilse yerleşik olduğu yerde **gümrük idaresi** → yoksa **başka bir resmî daire**; birden çok şubeli şirkette **şirket merkezi**.

Önceden tebligat kontrolün amacını tehlikeye düşürecekse yapılmaz (bilgi mahallinde verilir); **nihai görüşme** değişiklik yoksa veya kişi talep etmezse yapılmayabilir; **yazılı bildirim** önemli tespit yoksa yapılmayabilir.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

06. Konu — Karar

Kısa Soru-Cevap · 19 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 06 — Karar

Kaynak: 6-KARAR.docx (4458 sayılı Gümrük Kanunu m.6–7; Gümrük Yönetmeliği m.27 ve m.586).
★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Karar Talebi ve Karar Süresi (GK m.6; GY m.27/1)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük idaresinden gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin karar isteme hakkı kime tanınmıştır?	Gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişiye. (GY m.27/1)
2	Karar talep eden kişinin ibraz yükümlülüğü nedir?	Kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır. (GK m.6/1)
3	Karar alınması talebi hangi şekilde yapılmalıdır?	Yazılı olarak. (GK m.6/2)
4	Gümrük idareleri karar talebini ne kadar sürede karara bağlar?	Başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde. (GK m.6/2)
5	Verilen kararlar başvuru sahibine nasıl bildirilir?	Yazılı olarak tebliğ edilir. (GK m.6/2)
6	Gümrük idaresi otuz günlük karar süresine uyamazsa ne yapar?	Süre aşılabılır; idare, süre dolmadan önce başvuru sahibine süre aşımını haklı kılan gerekçeleri ve karar için gerekli gördüğü ek süreyi belirterek bilgi verir. (GK m.6/2)
7	Başvurunun reddine veya muhatabın aleyhine verilen yazılı kararlar nasıl alınır?	Gerekçeli olarak ve Onikinci Kısımda belirtilen şekilde itiraz yolu açık olmak üzere; bu hususlar kararda belirtilir. (GK m.6/3)
8	Alınan kararlar gümrük idarelerince ne zaman uygulanır?	Derhal. (GK m.6/4)

Lehe Kararın İptali ve Değiştirilmesi (GK m.7; GY m.27/2–4)

#	Soru	Cevap
9	Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararı hangi hâllerin bir arada bulunması durumunda iptal edilir?	Üç hâl birlikte: (a) kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi; (b) başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerekmesi; (c) kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti. (GK m.7/1)
10	İlgilinin lehine olan karar hangi hâllerde değiştirilir veya iptal edilebilir?	(a) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması; (b) lehe kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması. (GK m.7/2; GY m.27/2)
11	Kararın iptali muhatabına nasıl bildirilir?	Tebliğ edilir. (GK m.7/3)
12	GK m.7/1 uyarınca yapılan iptal işlemi ne zaman yürürlüğe girer?	İptal kararının verildiği tarihten itibaren. (GK m.7/4)
13	GK m.7/2 uyarınca verilen iptal veya değiştirme kararı ne zaman yürürlüğe girer?	Tebliğ tarihinden itibaren. (GK m.7/4)

#	Soru	Cevap
14	Kararın iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi ertelenebilir mi?	Evet; karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hâllerde, yönetmelikle belirlenen koşullar altında ertelenebilir. (GK m.7/4)
15	Değiştirme veya iptal kararları hangi eşyaya uygulanmaz?	Bu kararların yürürlüğe girdiği tarihte, iptal edilen ya da değiştirilen kararlar uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya başlanmış eşyaya. (GY m.27/3)
16	Rejime tabi tutulmaya başlanmış bu eşya için gümrük idaresi ne isteyebilir?	Belirlenecek bir dönem içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme ya da kullanıma tabi tutulmasını. (GY m.27/4)

İtirazların Karara Bağlanması (GY m.586)

#	Soru	Cevap
17	İtirazlar ne kadar sürede karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir? ★ 2023	Otuz gün içinde. (GY m.586)
18	İtirazın karara bağlanmasında neler incelenir?	Anlaşmazlığa konu beyanname ve her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek; örnek alınamıyorsa eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi belgeler; gerekirse ilgili gümrük idaresinin mütalaası da alınır. (GY m.586)
19	İtiraz otuz gün içinde karara bağlanamazsa hangi hüküm uygulanır?	Kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası: süre aşılabılır; süre dolmadan gerekçeler ve gerekli görülen ek süre başvuru sahibine bildirilir. (GY m.586; GK m.6/2)

Sık Karıştırılanlar

İptal edilir ↔ iptal edilebilir: GK m.7/1'deki üç hâl bir arada bulunursa lehe karar **iptal edilir**; m.7/2'deki hâllerde (koşulun gerçekleşmemesi/gerçekleşmez olması veya yükümlülüğe uyulmaması) karar **değiştirilir veya iptal edilebilir**.

Yürürlük: m.7/1 iptali → iptal kararının **verildiği tarih**; m.7/2 iptal/değiştirme → **tebliğ tarihi**. İstisnai hâllerde yürürlük, yönetmelikle belirlenen koşullarla **ertelenebilir**.

Otuz gün hem karar talebinde (başvurunun idareye **ulaştığı tarihten**) hem itirazın karara bağlanmasında geçerlidir; itirazda süre aşılsa da **GK m.6/2** uygulanır.

Süre aşımı bildirimi süre **dolmadan önce** yapılır ve hem **gerekçeleri** hem **ek süreyi** içerir.

Talep yazılı, karar yazılı tebliğ, uygulama derhal; ret ve aleyhe kararlar **gerekçeli** ve **itiraz yolu açık** olarak alınır.

Değiştirme/iptal kararları, yürürlük tarihinde rejime **tabi tutulmaya başlanmış** eşyaya uygulanmaz; idare bu eşya için belirlenecek dönemde **GOİK** isteyebilir.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

07. Konu — Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler

Kısa Soru-Cevap · 64 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 07 — Bilgi ve Bağlayıcı Bilgiler

Kaynak: 7-BİLGİ.docx (4458 sayılı Gümrük Kanunu m.8–9; Gümrük Yönetmeliği m.28–30, 580/A; Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14) m.3–21; Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:11) m.3–13). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Bilgi Talebi (GK m.8)

#	Soru	Cevap
1	Kişiler gümrük idarelerinden hangi konuda bilgi talep edebilir?	Gümrük mevzuatının uygulanması hakkında. (GK m.8/1)
2	GK m.8'e göre bilgiler ücretli mi verilir; hangi masrafları talep eden karşılar?	Bilgiler ücretsiz verilir; ancak özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle yapılan masrafları talepte bulunan karşılar. (GK m.8/2)

Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgisi (GK m.9)

#	Soru	Cevap
3	Kanuna göre bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi kim tarafından ve hangi talep üzerine verilir?	Yazılı talep üzerine Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından. (GK m.9/1)
4	Bağlayıcı bilgi gümrük idarelerini kime karşı, hangi konuda ve hangi işlemler için bağlar?	Hak sahibine karşı; sadece tarife pozisyonu veya menşe tespiti konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için. (GK m.9/2)
5	Bağlayıcı bilgi alan kişi neyi kanıtlamak zorundadır?	BTB'de: beyan edilecek eşya ile bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk; BMB'de: eşya ile birlikte menşe kazanımı gerektiren durumun da her bakımdan uygun olduğunu. (GK m.9/3)
6	Bağlayıcı tarife bilgisi (BTB) ne kadar süre geçerlidir? ★ 2023	Veriliş tarihinden itibaren altı yıl. (GK m.9/4; Tarife Tebliği (Seri 14) m.17)
7	Bağlayıcı menşe bilgisi (BMB) ne kadar süre geçerlidir? ★ 2023	Veriliş tarihinden itibaren üç yıl. (GK m.9/4)
8	Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi hakkında ne yapılır?	İptal edilir. (GK m.9/4; Tarife Tebliği (Seri 14) m.19/2)
9	BTB hangi durumlarda geçerliliğini kaybeder? ★ 2025	3 hal: (a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve bilginin bu değişikliğe uymaması; (b) Dünya Gümrük Örgütü'nün nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki değişikliğe uymaması; (c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi. Hak sahibinin yeni BTB başvurusu yapması bu haller arasında sayılmamıştır. (GK m.9/5; Tarife Tebliği (Seri 14) m.19/1)

#	Soru	Cevap
10	Tarife cetveli veya DGÖ kararlarındaki değişiklik nedeniyle BTB hangi tarihte geçerliliğini kaybeder? ★ 2025	Söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihinde; iptal/değişikliğin tebliği halinde ise kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren. (GK m.9/5; Tarife Tebliği (Seri 14) m.20/1)
11	BMB hangi durumlarda geçerliliğini kaybeder?	(a) Menşe kurallarında mevzuat düzenlemesi veya uluslararası anlaşma gereğince değişiklik yapılması ve bilginin buna uymaması; (b) Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasına ve buna ilişkin izahname ve kararlardaki değişikliğe uymaması; (c) iptal/değişikliğin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi. (a) ve (b)'de kayıp tarihi Resmi Gazetede yayım tarihidir. (GK m.9/6)
12	Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bilgiyi hak sahibi hangi şartla ve ne kadar süre kullanabilir?	Bilgiye dayanarak ve geçerlilik kaybından önce eşyanın alımı/satımı üstüne bağlayıcı sözleşme yapmışsa; yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı ay boyunca. (GK m.9/7)
13	Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bilgi kullanılırken gümrüğe ithalat, ihracat ya da ön izin belgesi verilmişse hangi süre esas alınır?	Belgenin geçerlilik süresi. (GK m.9/7)
14	GK m.9/7'deki altı aylık kullanım hükmüne istisna getirmeye kim yetkilidir?	Cumhurbaşkanı. (GK m.9/7)
15	Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı bilginin altı ay kullanılması hangi amaçlarla sınırlıdır?	(a) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi; (b) tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata/ihracata verilen diğer ödemelerin hesaplanması; (c) bilgiye istinaden verilmiş ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı. (GK m.9/8)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (GY m.28)

#	Soru	Cevap
16	Gümrük Yönetmeliğine göre BTB nedir ve kimlerce verilir?	Eşyanın TGTC'de sınıflandırılmasına ilişkin, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karar. (GY m.28/1)
17	BTB başvurusu hangi formla ve kaç kalem eşya için yapılır?	Ek-1 BTB Başvuru Formu ile; sadece bir kalem eşya için (BMB başvurusu da öyle). Bir kalem eşya: TGTC'de aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi eşya. (GY m.28/2, m.29/3; Tarife Tebliği (Seri 14) m.9)
18	GY'ye göre BTB başvurusunda zorunlu bilgi ve belgeler nelerdir? ★ 2021	Hak sahibinin adı, soyadı, adresi; başvuran hak sahibi değilse başvuranın adı, soyadı, adresi; eşyanın TGTC'deki yerini belirleyecek ayrıntılı tanım; sınıflandırma bileşime bağlıysa tahlil metotları; numune, fotoğraf, plan, kroki vb. belgeler (yabancı dildekilerin yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri); gizli tutulması istenen hususlar. (GY m.28/3)

#	Soru	Cevap
19	"Tahsil metotları" hangi başvurunun zorunlu bilgisidir ve hangi durumda istenir? ★ 2021	BTB başvurusunun; eşyanın sınıflandırılmasının eşya bileşimine bağlı olması durumunda. BMB başvurusunda ise eşyanın bileşimi, bileşimin belirlenmesi için kullanılacak yöntem ve gerekirse fabrika çıkış fiyatları istenir. (GY m.28/3-d; m.29/4-e)
20	BTB başvuru konusu eşya numuneleri alınmazsa ne olur?	BTB'nin ilgisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde hak sahibi veya temsilcisiince alınmazsa Müsteşarlıkça değerlendirilir. (GY m.28/4)
21	BTB başvuru sahibine ne zaman bildirilir; bildirim gecikecekse ne yapılır?	Mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak; başvuru alındıktan sonra üç ay içinde bildirilemeyecekse gümrük idaresi bu süre bitmeden gecikme nedenini açıklayarak ek süre belirtir. (GY m.28/6; Tarife Tebliği (Seri 14) m.14/3)
22	BTB hangi formla bildirilir ve bildirimde neler belirtilir?	Ek-2 örneğine uygun formla; gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir. (GY m.28/7; Tarife Tebliği (Seri 14) m.21)
23	BTB'nin iptali hangi tarihten itibaren hüküm ifade eder?	Yanlış/eksik bilgi nedeniyle (GK m.9/4) iptalde iptal kararının verildiği tarihten; GK m.9/5-c'ye göre iptalde iptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren. (GY m.28/10; Tarife Tebliği (Seri 14) m.20/3)

Bağlayıcı Menşe Bilgisi (GY m.29)

#	Soru	Cevap
24	BMB nedir, kim tarafından verilir ve hangi formla bildirilir?	Kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen, eşyanın tercihlili veya tercihlili olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karar; Ek-3 örneğine uygun formla bildirilir. (GY m.29/1-2)
25	BMB başvurusunda zorunlu bilgi ve belgeler nelerdir? ★ 2021	Hak sahibinin (hak sahibi değilse başvuranın da) adı, soyadı, adresi; menşein belirlenmesine esas mevzuat; eşyanın tarife pozisyonu; ayrıntılı tanımı; bileşimi, belirlenme yöntemi ve gerekirse fabrika çıkış fiyatları; menşe kazanma koşullarını gösteren ayrıntılı bilgi (malzemeler ve menşei, tarife pozisyonları, kıymetleri, uygulanan menşe kuralı); hangi ülkede ne tür işlem ve işçilik gördüğü; gizli tutulması istenen hususlar; imalat sürecini tanımlayan örnek, fotoğraf, katalog, plan vb. (GY m.29/4)
26	BMB başvuru sahibine hangi süre içinde bildirilmelidir?	İdarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren beş ay içinde. (GY m.29/6)
27	BMB verilmesinde hangi hükümler esas alınır?	Kanunun 17 ila 22 nci maddeleri ile Yönetmeliğin 33 ila 45 inci maddelerindeki menşe belirleme hükümleri. (GK m.9/2; GY m.29/7)
28	BMB, GK m.9/4'e göre (yanlış/eksik bilgi) iptal edildiğinde iptal hangi tarihten itibaren hüküm ifade eder?	İptal kararının verildiği tarihten itibaren. (GY m.29/8)

Bilgilerin Gizliliği (GY m.30)

#	Soru	Cevap
29	Gizli nitelikli bilgiler nasıl kullanılabilir?	Edinilmesini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olması koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı olarak. (GY m.30/1)
30	Müşterilik ilgili kurum ve kuruluşlarla veri değişimini hangi çerçevede yapabilir?	Kendi görev ve yetki alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla; konu, amaç, tarafların yükümlülükleri ve süresinin yer aldığı bir protokol kapsamında. Piyasa gözetimi ve denetimine yönelik taleplerde ilgili kurumların ithalat denetimlerinin azaltılması ve hızlandırılması dikkate alınır. (GY m.30/2)
31	Gümrük memurlarının görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları açıklama yasağı ne zamana kadar sürer?	Görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam eder; sırlar kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına da kullanılamaz. (GY m.30/3)
32	Bilimsel amaçlı araştırmalarda kimlerle işbirliği yapılabilir ve sonuçlar nasıl paylaşılır?	Yüksek öğretim kurumları veya kuruluş amacı araştırma ve geliştirme olan kurumlar ve bağlı araştırmacılarla, protokol kapsamında; uluslararası istatistiksel yöntemlere uygun veri gizleme yapılır; sonuçlar Bakanlık kontrolü olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamaz. (GY m.30/4)
33	Gizlilik yükümlülüğüne uymayanlar hakkında hangi hükümler uygulanır?	5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri. (GY m.30/5)

Yanlış İzahat Verilmesi (GY m.580/A)

#	Soru	Cevap
34	Gümrük idaresince yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmesinin sonucu nedir?	Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz. (GY m.580/A-1)
35	Yanlış izahat hükmünden yararlanmanın şartları nelerdir?	9 şart: yazılı talep; gerekli ve yeterli bilgi; başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması; yargıya intikal etmemiş olması; araştırma, inceleme veya soruşturma bulunmaması; somut bir olaya dayanması; işlemin sonuçlanmamış olması; tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması; gümrük idaresinde yürütülen bir işleme ilişkin olmaması. (GY m.580/A-2)
36	Hangi talepler GY m.580/A (izahat) kapsamında değerlendirilmez?	GK m.9 kapsamındaki BTB ve BMB talepleri ile sözlü, yazılı veya internet aracılığıyla 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler. (GY m.580/A-3)
37	İzahat talepleri nereye yapılır ve nasıl sonuçlandırılır?	Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine; bölge müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirir. Şartları taşımayan başvurular Bölge Müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır. (GY m.580/A-4)
38	İzahat hangi tarihten itibaren hüküm ifade eder?	İlgiliye bildirildiği tarihten itibaren. (GY m.580/A-4)
39	İzahata esas mevzuat değişir ve izahat yeni hükümlere uymazsa ne olur?	Yeni düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren birinci fıkra kapsamında (ceza ve faiz uygulanmaması yönünden) işlem yapılmaz. (GY m.580/A-5)

#	Soru	Cevap
40	Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat ne zamandan itibaren geçersizdir?	Verildiği tarihten itibaren. (GY m.580/A-6)
41	İzahatın hukuki niteliği nedir; itiraz edilebilir mi?	Verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ve sadece başvuru sahibi için izahat niteliği taşır; karar niteliği taşımaz ve itiraza konu olmaz. (GY m.580/A-8, 9)
42	Bakanlık laboratuvarı tahlil raporuna göre yapılan tarife beyanında eşyanın sonradan farklı tarifede sınıflandırılması gerekirse ne uygulanır?	Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası; bölge müdürlüklerince verilen tarife bilgisi kapsamında tespit edilen tarifenin gümrük idaresince sonradan değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır. (GY m.580/A-10, 11)

BTB Uygulaması (Tarife Tebliği Seri No:14 m.3–21)

#	Soru	Cevap
43	Tarife Tebliğine (Seri No:14) göre BTB hangi talep üzerine ve kimlerce verilir?	Kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.4/1)
44	BTB hangi bölge müdürlüklerince düzenlenir? ★ 2025	6 bölge müdürlüğü: İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.4/2)
45	Tebliğe göre "başvuru sahibi" ile "hak sahibi" arasındaki fark nedir?	Başvuru sahibi: BTB için gümrük idaresine başvuruda bulunan kişi; hak sahibi: BTB'nin adına düzenlendiği kişi. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.3/1-b, d)
46	BTB için gereken tahlil nerede yapılır; tahlil ücreti yatırılmazsa ne olur?	Teknik imkân elverirse gümrük laboratuvarlarında, aksi halde GY m.201'e uygun olarak idarenin belirleyeceği üniversite veya diğer resmî kuruluş laboratuvarlarında; ücret yatırılmazsa BTB başvurusu reddedilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.5/2–3)
47	BTB başvurusu nasıl ve nereye yapılır?	BTB Programına veri girişiyle elektronik olarak veya GY Ek-1 form örneğine uygun formla yazılı olarak yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne. Yazılı başvuruda ekler ve fotoğraflar kâğıt nüshayla birlikte ayrıca dijital ortamda sunulur. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.7/1)
48	Bir kişi adına aynı eşya için geçerli BTB varken yeniden BTB düzenlendiği tespit edilirse ne olur?	Bir kişi aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir; o kişi adına aynı eşya için düzenlenmiş tüm BTB'ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür; hak sahibine GK m.241/1 uygulanır. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.7/2)
49	Hangi eşya için BTB başvurusu yapılamaz veya başvuru reddedilebilir?	GY m.196/1-a'da sayılan tarife pozisyonlarına giren eşyadan perakende satılacak hale getirilmiş ambalajlarda olmayanlar için başvuru yapılamaz (sonradan anlaşılırsa reddedilir); ayniyet bilgisi taşımayan ve fiziki ayniyet tespiti de mümkün olmayan eşyaya dair başvurular reddedilebilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.8/1–2)

#	Soru	Cevap
50	Başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediği sonradan anlaşılırsa başvuru nasıl değerlendirilir?	Başvuru sahibince talep edilmesi halinde Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre, yani tarife bilgisi başvurusu olarak. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.8/3; Tarife Tebliği (Seri 11) m.6/2)
51	Tebliğe göre BTB başvurusu hangi bilgi ve belgeleri içerir; eşya daha önce ithal/ihrac edildiye beyannamenin hangi nüshası eklenir? ★ 2022	Hak sahibinin (ve hak sahibi değilse başvuranın) adı ve adresi; ayrıntılı tanım; eşya hak sahibince daha önce ithal veya ihrac edildiye gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi (orijinali değil); numune, fotoğraf, plan, kroki vb.; gizli tutulması istenen hususlar. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.11)
52	BTB başvuru formunda hangi kutunun doldurulması isteğe bağlıdır?	Öngörülen Sınıflandırma kutusu (eşya için öngörülen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu). (Tarife Tebliği (Seri 14) m.12/1-f)
53	BTB başvuru sahibinin hangi yetkiye sahip olması gerekir; elektronik başvuruda beyan nasıl yapılır?	GK 5 inci maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı temsil yetkisine (formun 1 no.lu kutusundaki başvuru sahibi ile 8 no.lu kutusundaki beyan sahibi bilgileri uyumlu olmalı); elektronik başvuruda e-imza tatbik edilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.12/1-g)
54	BTB başvurusunu inceleyen heyet kimlerden oluşur?	Bölge müdürünce görevlendirilen bir bölge müdür yardımcısı başkanlığında bir gümrük müdürü veya şube müdürü ve üç muayene memuru. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.13/1)
55	Heyet, benzer eşyaya ilişkin geçerli bir BTB'deki sınıflandırmadan farklı görüşseyse ne yapılır?	BTB düzenlenmeden önce konu gerekçesiyle Bakanlığa intikal ettirilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.13/2)
56	BTB konusu eşya, başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğüne bağlı olmayan bir ihtisas gümrüğünün görev alanına giriyorsa ne yapılır?	İhtisas gümrüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra BTB kararı verilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.13/3)
57	GK m.9/7'deki (geçerliliğini kaybeden bilgiyi altı ay kullanma) haktan kim yararlanabilir?	Sadece hak sahibi. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.15/2)
58	Geçerli bir BTB kim tarafından ve kimin başvurusu üzerine yeniden incelemeye alınabilir?	Bakanlık veya BTB'yi düzenleyen bölge müdürlüğü; menfaati bulunan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine veya re'sen; inceleme sonucuna göre BTB iptal edilebilir. (Tarife Tebliği (Seri 14) m.18)

Tarife Bilgisi (Tarife Tebliği Seri No:11 m.3-13)

#	Soru	Cevap
59	Tarife Tebliğine (Seri No:11) göre tarife bilgisi nedir ve kimlerce verilir?	Kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşü. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.4)
60	Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan tarife bilgi talepleri nasıl karşılanır ve hangi ücret alınır?	Normal çalışma saatleri dışında karşılanır; 3 saate tekabül eden ithalat gümrük işlemlerine uygulanan fazla mesai ücreti kadar tutar ile tahlil, ekspertiz ve geri gönderme masrafları başvuru sahibince karşılanır. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.5/1)

#	Soru	Cevap
61	Tarife bilgisi talebinde fazla mesai ve/veya tahlil ücreti yatırılmazsa ne olur?	Bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır (BTB'de ise tahlil ücreti yatırılmazsa başvuru reddedilir). (Tarife Tebliği (Seri 11) m.5/4; Tarife Tebliği (Seri 14) m.5/3)
62	Hangi eşya için tarife bilgisi talebinde bulunulamaz?	Gümrükte işlem görmüş veya görmekte olan eşya ile aynı partiyi teşkil eden eşya için; bu eşyanın belgeleriyle bilgi alındığı sonradan tespit edilirse başvuru sahibine GK m.241/1 uygulanır. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.7)
63	Tarife bilgisi heyeti kimlerden oluşur?	Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görevli bir başmüdür yardımcısı başkanlığında en az iki muayene memuru. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.11/1)
64	Tarife bilgisinin hukuki etkisi nedir?	Mevzuat uygulamaları bakımından bağlayıcılığı yoktur; kamu kurumlarının inceleme ve denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (Tarife Tebliği (Seri 11) m.12)

Sık Karıştırılanlar

BTB 6 yıl, BMB 3 yıl (veriliş tarihinden). Geçerliliğini kaybeden bilgi, bağlayıcı sözleşme varsa **6 ay** daha kullanılabilir (ithalat/ihracat/ön izin belgesi verilmişse belgenin süresi); bu haktan **sadece hak sahibi** yararlanır.

Süreler: BTB bildirim başvuru alındıktan sonra **3 ay** (aşılacaksa gerekçeli ek süre); BMB bildirim tüm belgelerin temin edildiği tarihten itibaren **5 ay**; BTB numunesi tebliğden itibaren **1 ay** içinde alınmazsa Müsteşarlıkça değerlendirilir.

Geçerlilik kaybında örgüt farkı: BTB → **Dünya Gümrük Örgütü** kararları; BMB → **Dünya Ticaret Örgütü** Menşe Kuralları Anlaşması. (a)-(b) hallerinde kayıp tarihi **Resmi Gazetede yayım**; (c) halinde **tebliğ** tarihi. Hak sahibinin yeni BTB başvurusu bir geçerlilik kaybı hali değildir.

İptalin başlangıcı: yanlış/eksik bilgi nedeniyle iptal → **iptal kararının verildiği tarih**; iptal/değişikliğin tebliği → **ilgiliye tebliğ tarihi**. Yanlış/eksik bilgiye dayanan **izahat** ise **verildiği tarihten** itibaren geçersizdir.

Başvuru içeriği: "tahlil metotları" **BTB** başvurusunda (sınıflandırma bileşime bağlıysa) istenir; BMB'de bileşim, belirleme **yöntemi**, gerekirse **fabrika çıkış fiyatları**, menşe kuralı ve işlem/işçilik bilgisi istenir. Önceki beyannamelerin **fotokopisi** istenir, orijinali değil.

Veren makam: GY m.28'de BTB → Müsteşarlık veya yetkilendirilmiş **gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri**; Seri No:14'te → Bakanlık (GGM) veya yetkilendirilmiş **6 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü** (İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, Uludağ); BMB → **Müsteşarlık (GGM)**; tarife bilgisi (Seri No:11) → **Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri**.

BTB ↔ tarife bilgisi ↔ izahat: BTB bağlayıcı **idari karardır** ve GK m.242 ile itiraz edilebilir; tarife bilgisi **bağlayıcı olmayan sınıflandırma görüşüdür**; izahat **karar niteliği taşımaz, itiraza konu olmaz**. Ücret yatırılmazsa BTB başvurusu **reddedilir**, tarife bilgisi talebinden **vazgeçilmiş sayılır**.

Heyetler: BTB → bölge müdür yardımcısı başkanlığında gümrük müdürü/şube müdürü + **üç** muayene memuru; tarife bilgisi → başmüdür yardımcısı başkanlığında **en az iki** muayene memuru.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

08. Konu — Süreler ve Diğer Hükümler

Kısa Soru-Cevap · 38 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 08 — Süreler ve Diğer Hükümler

Kaynak: 8-SÜRELER VE DİĞER HÜKÜMLER.docx (GK m.10–14; GY m.31, 76, 318; Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) Seri No: 2 m.2). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Bakan ve Müsteşarlığın Yetkileri (GK m.10)

#	Soru	Cevap
1	İzin süreleri, teminat uygulamaları, muafiyet-istisna uygulamaları ve beyanın düzeltilmesine ilişkin sorun ve tereddütleri gidermeye kim yetkilidir?	Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan. (GK m.10/1-a)
2	GK m.10'da kriz hali olarak sayılan durumlar nelerdir?	Tabii afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal ve teknolojik olaylar, büyük nüfus hareketleri. (GK m.10/1-b)
3	Kriz bölgelerinde kullanılacak araç-gerecin yurda girişine ve sonra yurt dışına çıkarılması ya da serbest dolaşıma girişine kim karar verir?	Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan; giriş kayıtları tutulmak ve işlemler sonradan yapılmak üzere. (GK m.10/1-b)
4	Bazı tespit işlemlerinin gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kim düzenler?	Müsteşarlık; belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle. (GK m.10/1-c)
5	Gümrük mevzuatındaki uygulamaların basitleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar nasıl belirlenir?	Yönetmelikle. (GK m.10/2)

Gümrük Kontrolleri ve Risk Analizi (GK m.10/A)

#	Soru	Cevap
6	Gümrük kontrolleri başka bir ülkede yürütülebilir mi?	Evet, uluslararası bir anlaşmanın öngörmesi halinde. (GK m.10/A-1)
7	Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri neye dayanılarak yapılır?	Bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak. (GK m.10/A-2)
8	Risk yönetimi çerçevesini kim oluşturur ve risk kriterleri için hangi verileri toplamaya yetkilidir?	Müsteşarlık; gümrük işlemleri, gümrük kabahatleri ve kaçakçılık fiillerine ilişkin veriler. Usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.10/A-3)
9	Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumların kontrolleri nasıl yapılır?	5607 sayılı Kanunun 19. maddesi saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda. (GK m.10/A-4)
10	Gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine iletilmesine hangi şartla izin verilir?	12. madde saklı kalmak kaydıyla sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde. (GK m.10/A-6)

Bilgi Verme, Gizlilik ve Belge Saklama (GK m.11–13)

#	Soru	Cevap
11	Gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin bilgi ve belge verme yükümlülüğü nasıldır?	Müsteşarlığın veya gümrük idarelerinin talebi üzerine, gümrük işlemleriyle sınırlı ve belirlenen süreler içinde bütün belge-bilgiyi vermek ve her türlü yardımı sağlamak. (GK m.11)
12	Bilgi istenen kişiler özel kanunlardaki gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınabilir mi?	Hayır, kaçınamazlar. (GK m.11)
13	Gizli nitelikteki bilgiler hangi hallerde açıklanabilir veya ilgili mercilere verilebilir?	Bilgiyi veren kişi veya makamın açık izniyle; ayrıca verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak ilgili mercilere. (GK m.12/1)
14	Gizli bilgilerin toplanması, saklanma süresi ve üçüncü kişilere verilmesine ilişkin hükümler nasıl belirlenir?	Yönetmelikle. (GK m.12/2)
15	Serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanına ilişkin belgeler ne kadar süre saklanır ve süre ne zaman işlemeye başlar? ★ 2021	Gümrük kontrolü amacıyla beş yıl; beyanların tescil edildiği yılın sonundan itibaren (başından değil). (GK m.13/a)
16	Nihai kullanım eşyası, başka rejime tabi eşya ve serbest bölgeye konulan eşyada saklama süresi hangi yılın sonundan işler?	Nihai kullanım (indirimli/sıfır vergi): gümrük gözetiminin sona erdiği yıl; başka rejim: rejimin sona erdiği yıl; serbest bölge: buralardan çıktıkları yıl. (GK m.13/b–d)

Sürelerin Hesaplanması ve Mücbir Sebep (GK m.14; GY m.31)

#	Soru	Cevap
17	Kanunda belirtilen süreler uzatılabilir veya ertelenebilir mi; mücbir sebep halinde ne olur?	Aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez; mücbir sebep veya beklenmeyen hal varsa sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. (GK m.14/1; GY m.31/1)
18	Sürenin bitim tarihi resmi tatil gününe rastlarsa süre ne zaman biter?	İlk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda. (GK m.14/1)
19	Hafta veya ay olarak belirlenen süre ne zaman sona erer?	Başladığı güne son hafta/ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; tekabül eden gün yoksa o ayın son gününün mesai saati bitiminde. (GK m.14/2)
20	Gümrük idaresine yazılı başvuru taahhütlü postayla yapılırsa hangi tarih esas alınır?	Başvurunun postaya verildiği tarih, idareye verilme tarihi yerine geçer. (GK m.14/3)
21	Süresi dışında yapılan müracaatta mücbir sebep nedeniyle ek süre hangi şartla ve kimce verilir?	Mücbir sebebin süresi içinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince. (GY m.31/2)
22	GY m.31'e göre mücbir sebep ve beklenmeyen haller nelerdir? ★ 2023	Doğal afetler; kanuni grev ve lokavt; genel salgın hastalık; kısmi/genel seferberlik; devletçe konulan yasak, abluka, savaş hali, terör; ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk; yükümlü firmanın iflası / şahıs firmasında sahibinin ölümü; faaliyetin kamu otoritelerince durdurulması; yükümlünün iradesi dışında önlenemeyecek diğer durumlar. (GY m.31/3)

Sürenin Durduğu Haller ve Süre Uzatımı (GY m.76)

#	Soru	Cevap
23	Gümrüğe sunulan eşyanın GOİK'e tabi tutulma işlemleri hangi sürelerde tamamlanmalıdır?	GK m.46/2'de belirtilen yirmi veya kırkbeş günlük sürelerde. (GY m.76/1)
24	Yirmi veya kırkbeş günlük sürelerin hesabında hangi süreler dikkate alınmaz ve sonrasında ne olur?	Adli veya idari takibat nedeniyle geçen süreler ile uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması sırasında geçen süreler; işlem sonuçlanınca kalan süre verilir. (GY m.76/1)
25	Eşyanın tasfiyelik hale gelip gelmediğinin tespitinde bu süreler nasıl dikkate alınır?	Re'sen dikkate alınır. (GY m.76/2)
26	Süreyi durduran sebeplere dayanılarak tasfiyelik tespit ve tahakkuk belgelerinin iptali için başvuru ne zamana kadar yapılabilir?	İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar; sonraki başvurular değerlendirilmez. (GY m.76/2)
27	GK m.46/2'deki süreler kimce ve hangi başvuru üzerine uzatılır?	Gümrük müdürlüklerince; ilgilinin kanuni süre veya ek sürenin bitiminden önce yaptığı yazılı başvuru üzerine. (GY m.76/3)
28	GY m.76'ya göre hangi süre uzatım taleplerinde gerekçe belirtilmesi şarttır?	Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde. (GY m.76/3)
29	Süre uzatım başvurularında hangi tarih esas alınır?	Kayıtlı posta (taahhütlü/APS) veya kayıtlı kargo: dilekçenin postaya/kargoya verildiği tarih; kayıtsız posta veya doğrudan başvuru: gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi. (GY m.76/4)

Süre Uzatım Taleplerinin Değerlendirilmesi (Tebliğ (Süre Değişimi) Seri No: 2 m.2)

#	Soru	Cevap
30	Tebliğe göre gümrük müdürlüklerince süre uzatımında gerekçe ne zaman aranır?	Otuz güne kadar gerekçe aranmaz; otuz günü aşan taleplerde gerekçe belirtilmesi ve kanıtlayıcı belge sunulması şarttır. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/1)
31	Süre uzatım talebi ne zaman ve nasıl yapılmalıdır; süresinde yapılmayan talep ne olur?	Sürelerin bitiminden önce yazılı olarak; süresinde yapılmayan talepler reddedilir. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/2)
32	Gümrük müdürlükleri süre uzatım taleplerini ne kadar sürede sonuçlandırır?	Dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/2)
33	Süre uzatımı hangi aşamalarda verilebilir?	Özet beyan kapsamı eşyanın GOİK'e tabi tutulmasından önce verilebileceği gibi, GOİK'e tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra da. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/4)
34	Verilen süre uzatımından sonra tekrar süre uzatımı talep edilebilir mi?	Evet; (1/b) hükümleri doğrultusunda, bir önceki sürenin bitiminden önce olmak şartıyla. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/5)

#	Soru	Cevap
35	Verilen süre uzatımları hangi tarihten itibaren başlatılır?	Yasal sürenin bitiminden sonraki gün itibariyle. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/6)
36	Otuz günü aşan süre uzatım talebi reddedilirse ne olur?	Talebin GK m.46'daki süreleri durdurduğu kabul edilir, kalan süre bildirilir; ancak ikinci veya sonraki dilekçeler kalan süreyi tekrar durdurmaz. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/7)

İzin Belgelerinin Saklanması (GY m.318)

#	Soru	Cevap
37	İzin başvuruları ve ekleri kimce, ne kadar süre ve hangi tarihten itibaren saklanır?	İzni veren merci tarafından izin belgesiyle birlikte beş yıl; antrepo izninde iznin iptal edildiği/geri alındığı, diğer ekonomik etkili rejimlerde iznin sona erdiği takvim yılı sonundan itibaren. (GY m.318/1)
38	İzin başvurusu reddedilir, feshedilir veya iptal edilirse ret kararı ve ekleri ne kadar saklanır?	Reddedildiği, feshedildiği veya iptal edildiği takvim yılı sonundan itibaren beş yıl. (GY m.318/2)

Sık Karıştırılanlar

Belge saklama **5 yıl**; süre tescil / gözetim sonu / rejim sonu / serbest bölgeden çıkış **yılı** **sonundan** işler (**başından değil**). İzin belgeleri de (GY m.318) **5 yıl**, ilgili **takvim yılı sonundan**.
 Gerekçe şartı: GY m.76/3'e göre **bir ayı aşan** taleplerde gerekçe şart; Tebliğ (Seri No: 2)'ye göre **otuz güne kadar gerekçe aranmaz**, otuz günü aşanlarda **gerekçe + kanıtlayıcı belge** gerekir.
 Başvuru tarihi: **taahhütlü/APS veya kayıtlı kargo** → **postaya/kargoya verildiği tarih**; **kayıtsız posta veya elden** → **idarenin kaydına giriş tarihi**.
 Resmi tatile rastlayan süre **ilk işgününün mesai bitiminde** biter; ayla belirlenen sürede tekabül eden gün yoksa **ayın son günü** mesai bitiminde biter.
 Mücbir sebepte süre sebep ortadan kalkıncaya kadar **işlemez**; adli/idari takibat ve belge alımında süre **durdurulur**, işlem bitince **kalan süre** verilir. Süre uzatımı **yasal sürenin bitiminden sonraki gün** başlar; talep **en geç 3 iş günü** içinde sonuçlandırılır.
 Yetki: sorun/tereddüt giderme ve kriz hali girişleri → **Bakan**; risk yönetimi çerçevesi ve müşavirle tespit usulü → **Müsteşarlık**; basitleştirme, risk verileri ve gizli bilgi usulleri → **yönetmelik**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

09. Konu — Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonları

Kısa Soru-Cevap · 36 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 09 — Gümrük Tarifesi ve Tarife Pozisyonları

Kaynak: 9-TAR.POZ.AYIRMA.docx (GK m.15–16; GY m.32; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No: 4 m.4–5; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) Seri No: 6 m.4–7). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Gümrük Tarifesi (GK m.15)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük vergileri hangi tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır?	Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan tarifeye göre. (GK m.15/1)
2	Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler neye göre uygulanır?	Gerektiği takdirde eşyanın tarife pozisyonuna göre. (GK m.15/2)
3	GK m.15/3'e göre Gümrük Tarifesi neleri kapsar? ★ 2021	(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli; (b) TGTC'ye dayanan veya alt açılım ekleyen diğer cetveller; (c) gümrük vergi oranları ile tarım politikası/işlenmiş tarım ürünleri düzenlemeleriyle alınan ithalat vergileri; (d) anlaşmalara dayalı tercihli tarife; (e) tek taraflı tanınan tercihli tarife; (f) bazı eşyaya şartlı muafiyet veya indirim; (g) diğer tarife uygulamaları. (GK m.15/3)
4	Türk Gümrük Tarife Cetvelini kim kabul eder?	Cumhurbaşkanı. (GK m.15/3-a; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/ğ)
5	Beyan sahibi (c) bendindeki tarife yerine hangi bentlerin uygulanmasını isteyebilir?	Eşya koşulları taşıyorsa (d), (e) ve (f) bentleri; sabit oranlı vergilendirmeye ilişkin hükümler saklıdır. (GK m.15/4)
6	(d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanması talebi gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilir mi?	Evet; gerekli koşullar yerine getirilmişse işlemlerin tamamlanmasından veya eşyanın tesliminden sonra da. (GK m.15/4)
7	İthalat hacmiyle sınırlı tarife uygulaması tarife kotalarında ne zaman sona erer?	Tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında. (GK m.15/5-a)
8	İthalat hacmiyle sınırlı tarife uygulaması tarife tavanlarında nasıl sona erer?	Cumhurbaşkanı Kararı ile. (GK m.15/5-b)
9	Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden ne anlaşılır?	Eşyanın girdiği TGTC veya (b) bendindeki diğer cetvelin alt açılımlarının; ya da tarife dışı önlemler için Cumhurbaşkanlığı Kararıyla oluşturulan diğer cetvelin alt açılımlarının belirlenmesi. (GK m.15/6)
10	Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi kimce hazırlanır; yayımlanan metinlerin niteliği nedir?	Müsteşarlıkça hazırlanır, Resmi Gazetede yayımlanır; idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. (GK m.15/7)

Tercihli Tarife Uygulaması (GK m.16)

#	Soru	Cevap
11	Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle uygulanan tercihli tarife kimin belirlediği şartlara tabidir?	Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara. (GK m.16/1)

#	Soru	Cevap
12	Bu tercihli tarife uygulamasında bir izin gerektiğinde hangi hükümler uygulanır?	GK m.80 ve m.81. (GK m.16/1)
13	GK m.16'daki "tercihli tarife uygulaması" ifadesi ne anlama gelir?	Tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulaması. (GK m.16/2)

Bölüm, Fasıl ve Pozisyonlar (GY m.32; Tebliğ Seri No: 4 m.4; Seri No: 6 m.4)

#	Soru	Cevap
14	Türk Gümrük Tarife Cetvelinde "bölüm" nedir?	Birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alan, fasılları içeren gruplar. (GY m.32/a; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/c)
15	Bölüm başlığı ve fasıl başlığı tarifenin yorumunda bağlayıcı mıdır?	Hayır. Bölüm başlığı bağlayıcı olmayıp yol gösterici niteliktedir; fasıl başlığı da bağlayıcı olmayan ibarelerdir. (GY m.32/b, e)
16	Bölüm notu ve fasıl notu cetvelde nerede yer alır?	Bölüm notu bölüm başlıklarından sonra; fasıl notu fasıl başlıklarından sonra. (GY m.32/c, f)
17	Bölüm notu hangi konularda bilgi verir?	Bölümdeki bazı tabirlerin anlamı; bir eşyaya yapılan atfın kapsamı; hangi eşyanın sadece o bölümde yer alabileceği ve bunun şartları; hangi eşyanın bölüme dahil olmadığı. (GY m.32/c; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/ç)
18	Fasıl nedir ve Armonize Sistem Kodunda nasıl ifade edilir?	Bölümlerden daha alt düzeyde, birbirine daha çok benzeyen eşyayı içine alan kısım; altı basamaklı AS Kodunun ilk iki rakamı. (GY m.32/d; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/d)
19	Tarife pozisyonu kaç rakamla ifade edilir? ★ 2023	Fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dördü rakamlarla. (GY m.32/k; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/g)
20	Pozisyon numarası eşyanın neyini gösterir?	Eşyanın ilgili fasılın kaçınıcı sırasında olduğunu. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.4/ı)
21	Tarife alt pozisyonu kaç rakamla ifade edilir?	Pozisyon numarasını izleyen iki rakam ile birlikte altı rakamlarla. (GY m.32/l; Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/a)
22	Gümrük tarife istatistik pozisyonu kaç rakamdan oluşur? ★ 2025	Oniki rakamdan. (GY m.32/g)
23	GY m.32'deki tanıma göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi kanundaki gümrük vergisi oranları gösterilir?	474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun; eşya cins ve niteliklerine göre sistematik numaralandırılarak sınıflandırılır. (GY m.32/n)

Kota ve Tarife Önlemleri Tanımları (GY m.32)

#	Soru	Cevap
24	Kota nedir? ★ 2024	Bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeri. (GY m.32/h)

#	Soru	Cevap
25	Tarife kotası (tarife kontenjanı) nedir? ★ 2022	Bir mal/mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanması. (GY m.32/i)
26	Tarife tavanı nedir?	Belirli dönemde belli mallarda belirlenen değer/miktar için ithalatta ve ihracatta normal GV oranında indirim; aşan miktar için dönem sonuna kadar indirimin askıya alınabilmesi. (GY m.32/l)
27	Tarife önlemleri nedir?	Dış ticaretin serbest piyasa koşullarında gelişmesine konulan gümrük vergileri ile engel olunması. (GY m.32/j)
28	GY m.32'ye göre tercihli tarife nedir?	İki ya da daha çok ülkenin ticaret anlaşmasıyla karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke/toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulaması. (GY m.32/m)
29	"Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemler" nedir?	Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik vb. mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemeler. (GY m.32/ç)

İzahname ve Açıklama Notları (Tebliğ Seri No: 4 m.4–5; Seri No: 6 m.4–7)

#	Soru	Cevap
30	GYK kısaltması neyi ifade eder?	TGTC'de yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kuralları. (Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.4/f)
31	İzahname hükümlerinin bağlayıcılığı nedir?	AS Nomanklatürünün uluslararası resmî yorumunda zorunlu ve tamamlayıcı unsurdur; GK m.15/7 gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. (Tebliğ (İzahname Seri No: 4) m.5)
32	Armonize Sistem (AS) İzahnamesi nedir?	Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki AS Nomanklatürü İzahnamesi. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.4/ç)
33	Açıklama Notları Tebliğine göre "Ek Not" nedir?	AS bölüm, fasıl ve alt pozisyon notlarıyla birlikte TGTC'nin hazırlanmasında esas alınan, pozisyon ve alt pozisyonlara açıklama getiren Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Notları. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.4/f)
34	Açıklama Notları Tebliği (Seri No: 6) hangi tebliği yürürlükten kaldırmıştır?	22/3/2016 tarihli ve 29661 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3). (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.5/1)
35	Açıklama Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin durumu nedir?	GK m.9/5 uyarınca Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.5/2)
36	Açıklama Notları Tebliği ne zaman yürürlüğe girer ve kim yürütür?	Yayımlı tarihinde yürürlüğe girer; Ticaret Bakanı yürütür. (Tebliğ (Açıklama Notları Seri No: 6) m.6–7)

Sık Karıştırılanlar

Basamaklar: **fasıl** = AS kodunun ilk 2 rakamı; **tarife pozisyonu** = 4 rakam; **alt pozisyon** = 6 rakam; **gümrük tarife istatistik pozisyonu** = 12 rakam.

Kota = izin verilen ithalatın **miktar ve/veya değeri**; **tarife kotası (kontenjanı)** = belirli miktar/değer için **vergi indirimi veya muafiyet**; **tarife tavanı** = aşan miktar için indirimin dönem sonuna kadar **askıya alınabilmesi** (ithalatta ve ihracatta).

Hacimle sınırlı uygulamanın sonu: **tarife kotası** → **ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında**; **tarife tavanı** → **Cumhurbaşkanı Kararı ile**.

Bölüm başlığı ve **fasıl başlığı** bağlayıcı **değildir** (bölüm başlığı yol göstericidir); **izahname** hükümleri ise **idari ve kazai uygulamalarda esas** tutulur.

Vergi, **gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki** tarifeye göre hesaplanır; (d), (e), (f) uygulanması talebi **işlemlerin tamamlanmasından veya teslimden sonra da** yapılabilir.

TGTC'yi kabul eden: GK m.15 ve Tebliğ (Seri No: 4)'te **Cumhurbaşkanı**; GY m.32/n tanımında "**Bakanlar Kurulunca** kabul edilen" ibaresi geçer. Cetvel, izahname ve eşya fihristini **Müsteşarlık** hazırlar, **Resmî Gazetede** yayımlanır.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

10. Konu — Menşe

Kısa Soru-Cevap · 60 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 10 — Menşe

Kaynak: 10-MENŞEİ.docx (GK m.17–22; GY m.33–42, 205). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tercihli Olmayan Menşe ve Tümüyle Elde Edilen Eşya (GK m.17–18)

#	Soru	Cevap
1	Eşyanın tercihli olmayan menşei hangi amaçlarla belirlenir? ★ 2024	(a) Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması (m.15/3-d ve e uygulamaları hariç), (b) tarife önlemleri dışında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması, (c) menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi; GK m.18–21 çerçevesinde belirlenir. (GK m.17)
2	Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya hangi ülke menşelidir?	O ülke menşelidir. (GK m.18/1)
3	Tümüyle bir ülkede elde edilen eşya olarak GK m.18/2'nin (a)–(e) bentlerinde hangi ürünler sayılmıştır? ★ 2023, 2025	O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri, toplanan bitkisel ürünler, doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri. (GK m.18/2-a–e)
4	Bir ülkenin bandırasını taşıyan araçlarla hangi denizlerden çıkartılan av ve deniz ürünleri o ülke menşelidir? ★ 2024	O ülkede kayıtlı veya tescilli, o ülke bandıralı araçlarca herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılanlar. (GK m.18/2-f)
5	Fabrika gemilerde elde edilen eşya hangi koşulla o ülke menşeli sayılır?	Fabrika gemi o ülkede kayıtlı ya da tescilli ve o ülke bandıralı olmalı; eşya (f) bendindeki ürünlerden elde edilmelidir. (GK m.18/2-g)
6	Kara suları dışındaki deniz dibinden veya deniz dibi toprağının altından çıkartılan ürünler hangi şartla o ülke menşelidir?	O ülke tarafından münhasır işletme hakkına sahip olarak çıkartılmışsa. (GK m.18/2-h)
7	Atık ve artıklar hangi durumda tümüyle o ülkede elde edilmiş sayılır?	Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilenler. (GK m.18/2-ı)
8	Tümüyle elde edilen eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ve türevleri de tümüyle o ülkede elde edilmiş sayılır mı?	Evet; bunlar ile türevlerinden elde edilen eşya da sayılır. (GK m.18/2-j)
9	GK m.18/2 uygulanırken "ülke" ifadesi neyi kapsar?	O ülkenin kara sularını da kapsar. (GK m.18/3)

Esaslı İşçilik, Menşe Şahadetnamesi ve Tercihli Menşe (GK m.19–22; GY m.33)

#	Soru	Cevap
10	Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen (veya başka ülkede değişiklik ve işlem gören) eşya hangi şartla bir ülke menşeli sayılır? ★ 2023, 2024, 2025	O ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir. (GK m.19; GY m.33/1)

#	Soru	Cevap
11	Esas amacı Türkiye'nin belirli ülkelerin eşyasına uyguladığı hükümleri aşmak olan işçilik veya işlemle üretilen eşya, m.19'a dayanılarak o ülke menşeli sayılır mı?	Hayır, sayılmaz (bu amacın tespit edildiği veya araştırma sonucunda bu yönde kanaat olduğu hallerde). (GK m.20)
12	Menşe şahadetnamesi aranacak haller ile şahadetnamenin şekli ve içereceği bilgilere ilişkin usul ve esaslar nasıl belirlenir?	Yönetmelikle. (GK m.21/1)
13	Menşe şahadetnamesi ibraz edilmesine rağmen şüphe varsa ek kanıt istemeye kim yetkilidir?	Gümrük idareleri (Kanunda "ciddi bir şüphe durumunda", Yönetmelikte "şüphe durumunda"). (GK m.21/2; GY m.40/4)
14	Tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralları neyle belirlenir?	GK m.15/3-(d) bendindeki anlaşmalar kapsamı eşya için bu anlaşmalarla; m.15/3-(e) bendindeki tercihli tarife uygulamalarından yararlanan eşya için Cumhurbaşkanı Kararı ile. (GK m.22)

Tekstil ve Diğer Ürünlerde Menşe Kuralları (GY m.34–36)

#	Soru	Cevap
15	TGTC XI. bölümdeki tekstil ürünleri menşeli olmayan girdilerle üretildiğinde o ülke menşeli sayılması için genel kural nedir? ★ 2025	Nihai ürünün, menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyonundan başka bir pozisyonda sınıflandırılması (pozisyon değişikliği). (GY m.34/1)
16	Ek-5 listesindeki tekstil ürünlerinde menşe kazanmak için hangi şart aranır?	Pozisyon değişikliğine bakılmaksızın listenin üçüncü sütunundaki işlemlerin yapılması; bu işlem yapılmazsa pozisyon değişikliği olsa dahi menşe kazanılmaz. (GY m.34/1)
17	Menşe kazanmak için yetersiz işçilik veya işlem sayılan işlemler nelerdir? ★ 2025	(a) Nakliyat ve depolamada koruyucu işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, hasarlı parçaların atılması), (b) toz giderme, eleme, tasnif, yıkama, kesme gibi basit işlemler, (c) ambalaj değişikliği ve basit ambalajlama, (ç) marka, etiket vb. işaret konulması, (d) parçaların basit montajı, (e) bunlardan iki veya daha fazlasının bir arada yapılması. (GY m.34/2)
18	Yetersiz işlemler, GY m.34/1'deki koşullar (ör. pozisyon değişikliği) sağlansa da yetersiz sayılır mı?	Evet; birinci fıkradaki koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın yetersiz işçilik veya işlem kabul edilir. (GY m.34/2)
19	Yetersiz işlem sayılan "basit işlemler" hangileridir?	Tozun giderilmesi, eleme/kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, setler oluşturma dahil eşleştirme, yıkama ve kesme. (GY m.34/2-b)
20	Tekstil dışındaki ürünlerde (ek-6 listesindekiler) menşe kazanmak için ne gerekir; listede olmayan ürünlerde ne yapılır?	Listenin üçüncü sütununda belirtilen işlem ve işçiliği görmesi; listede yer almayanlar için yorum kurallarının 5 no.lu notuna göre işlem yapılır. (GY m.35/1)
21	Ek-5 ve ek-6 listelerindeki menşe kazandıran işçilik veya işlemlerin yorumlanmasında hangi kurallar esas alınır?	Ek-4'te yer alan kurallar. (GY m.36/1)

#	Soru	Cevap
22	Menşeli olmayan madde kullanımına ilişkin yüzde oranı hesabında "kıymet" deyimini neyi ifade eder?	Menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti; bilinmez veya tespit edilemezse imalat ülkesinde maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyat. (GY m.36/2-a)
23	"Fabrika çıkış fiyatı" deyimini neyi ifade eder?	Ürünün fabrika çıkış fiyatından, ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyat. (GY m.36/2-b)
24	"Montaj işlemleri sonucu oluşan kıymet" deyimini neyi ifade eder?	Montaj ülkesi menşeli parçaların birleştirilmesi ile tamamlayıcı ve kontrol işlemleri dahil montaj sonucunda oluşan; kar ve genel giderler sonucu ortaya çıkan kıymet artışı. (GY m.36/2-c)
25	Eşya üretildiği ülkeden doğrudan değil, üçüncü ülke yoluyla getirilip orada antrepoya konursa menşe ülkesi değişir mi? ★ 2024	Hayır; geçici depolama yerlerine ve antrepolara konmuş olsa dahi menşe ülkesi değişmez. (GY m.36/3)
26	"Eşyanın geldiği ülke" hangi ülkedir; başka ülkede yalnızca araç değiştirilirse geldiği ülke değişir mi?	Eşyanın Türkiye'ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülke; antrepoya konmaksızın sadece araç değiştirilirse geldiği ülke değişmez. (GY m.36/3)

Aksesuar, Yedek Parça ve Aksam (GY m.37)

#	Soru	Cevap
27	Cihaz, makine, alet veya araçla beraber teslim edilen aksesuar, yedek parça ve aksamın menşei nedir?	Normal olarak cihazın bölümü durumundaysa, söz konusu cihaz, makine, alet veya araçla aynı menşei taşıdığı kabul edilir. (GY m.37/1)
28	Serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş cihazla kullanılan önemli yedek parçaların cihazla aynı menşeli sayılması için hangi şartlar aranır?	Variş ülkesindeki ithalat için gerekli olması ve üretim aşamasında cihazın bünyesine girmesinin cihazın imalat ülkesi menşesine sahip olmasını engellememesi. (GY m.37/2-3)
29	GY m.37 uygulamasında "cihaz, makine, alet veya aracın parçası" hangi eşyayı ifade eder?	TGTC'nin XVI, XVII ve XVIII. bölümlerindeki eşya. (GY m.37/4-a)
30	"Önemli yedek parçalar" nasıl tanımlanır?	Serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş eşyanın düzgün çalışması için gerekli, o eşyanın özelliğini haiz; normal bakım ve hasar görmüş/hizmet göremeyecek parçaların değiştirilmesi için kullanılması planlanan parçalar. (GY m.37/4-b)
31	Önemli yedek parçaların ihracatında menşe şahadetnamesi düzenlenirken 6 no.lu kutunun doldurulmasından başka ne aranır?	Başvuranın, eşyanın daha önce ihraç edilmiş cihazın parçasının normal bakımı için kullanılacağına ilişkin yazılı beyanı (cihazın tüm özellikleriyle). 6 no.lu kutu: eşyanın tanımı, koli sayısı ve cinsi, marka ve sayısı. (GY m.37/5)
32	Önemli yedek parçalarda gümrük idaresi ek olarak hangi belgeleri isteyebilir?	Cihazın parçasına ilişkin fatura veya nüshası, teslimatın normal bakım hizmetinin parçası olduğunu gösteren sözleşme veya nüshası ve gerekli gördüğü başka belge. (GY m.37/5-6)

#	Soru	Cevap
33	Önemli yedek parçaların serbest dolaşıma sokulmasında hangi belge gerekir?	GY m.40'taki bilgileri içeren menşe şahadetnamesi. (GY m.37/6)

Ticaret Politikası Önlemleri ve Menşe Şahadetnamesi Aranması (GY m.205, 38–39)

#	Soru	Cevap
34	Serbest dolaşıma girişte ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında hangi tarih esas alınır?	Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi; önlem bir belgeye istinaden uygulanıyorsa tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez. (GY m.205/2)
35	Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülükler tabi eşyanın menşei nasıl ispat edilir; belge nerede ibraz edilir? ★ 2024	Menşe şahadetnamesi ile; serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde ibraz edilir. (GY m.205/3)
36	Önlemlere tabi eşyada GY m.205/4'e göre hangi hallerde menşe şahadetnamesi aranmaz?	(a) Tercihli tarifeden yararlanmak için tercihli menşei tevsik eden belgeler ibraz edilirse, (b) tercihli tarifenin kalktığı tarihten önce gümrük gözetiminde bulunan eşyaya ait bu belgeler ibraz edilirse, (c) doğrudan önlemin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyada, (ç) AB'den A.TR eşliğinde gelen eşyada. (GY m.205/4)
37	AB'ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranır mı? ★ 2023, 2025	Aranmaz; Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47. maddesi saklıdır. (GY m.205/4-ç)
38	GY m.205/4-(c) kapsamındaki eşyada (önlem uygulanan ülkeden ithal edilen veya o ülke menşeli olduğu beyan edilen) menşe şahadetnamesi hangi hallerde yine de aranır; ibraz edilmezse ne olur?	Eşya aynı anda birden fazla önlem/mali yükümlülüğe tabiyse veya aynı düzenlemede ülkesine göre farklı oranlar belirlenmişse aranır; ibraz edilmezse tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınır. (GY m.205/4)
39	GY m.205/1–4 hükümleri Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler bakımından hangi durumda da uygulanır?	İthalat Rejimi Kararı eki listelerde DTÖ üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının Diğer Ülkeler sütunundakinden yüksek belirlenmiş olması halinde. (GY m.205/5)
40	Numunelerin serbest dolaşıma girişinde GY m.205 hükümleri uygulanır mı?	Hayır, uygulanmaz. (GY m.205/7)
41	Menşe esaslı önlemlerin uygulanmaması için ibraz edilen menşe şahadetnamesi kimlerce düzenlenmiş olmalıdır? ★ 2024	Menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca. (GY m.38/1)
42	Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği beyannamede belirtilirse veya ibraz edilen şahadetname kabul edilmezse ne yapılır? ★ 2025	Vergi farkı ve önlem/mali yükümlülükler nakit teminata bağlanır; usulüne uygun şahadetname için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay süre verilir. (GY m.38/2)

#	Soru	Cevap
43	Menşe şahadetnamesi ibrazı için verilen altı aylık süre uzatılabilir mi?	Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve süre bitiminden önce başvurmak kaydıyla gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir. (GY m.38/2-3)
44	Nakit teminata bağlanan işlemde şahadetname süresinde ibraz edilirse veya kabul edilmezse teminat ne olur?	Süresinde usulüne uygun ibraz edilirse iade edilir; şahadetname kabul edilmezse irat kaydedilir. (GY m.38/2)
45	Önlem ve mali yükümlülükler beyan edilerek ödenmişse, tahsil edilen tutar hangi süre içinde menşe şahadetnamesiyle başvurulursa geri verilir?	Beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ayı aşmamak üzere (mücbir sebep saklı, bitiminden önce başvuruya en fazla otuz gün uzatma). (GY m.38/3)
46	Ekinde menşe şahadetnamesi bulunmayan beyannamede, pozisyon değişikliği sonucu eşyanın önleme tabi olduğu denetimde anlaşılırsa ne yapılır?	İşlemler tamamlanmadan yapılan denetimde m.38/2'deki gibi (nakit teminat + tescilden itibaren altı ay); işlemler tamamlandıktan sonra yapılan denetimde tespit tarihinden itibaren altı ay süre verilir. (GY m.38/4-5)
47	Hangi eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz?	Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya. (GY m.39/1)
48	430 Avro sınırının hesabında aynı göndericinin Türkiye'deki bir alıcıya gönderdiği kap ve koliler nasıl değerlendirilir?	Hepsi bir bütün teşkil eder; tamamın kıymeti birlikte dikkate alınır. (GY m.39/1)

Menşe Şahadetnamesinin İçeriği, İncelenmesi ve İhracatta Düzenlenmesi (GY m.40-42)

#	Soru	Cevap
49	Menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgiler nelerdir? ★ 2024, 2025	(a) Gönderenin adı soyadı, (b) Türkiye'deki alıcının adı soyadı, (c) kapların marka, numara ve sayıları, (ç) eşyanın cinsi, nev'i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri, (d) veren makamın tasdik şerhi (tarih, imza ile mührü veya kaşesi), (e) işlem nedeniyle o ülke menşeli sayılmışsa etraflı açıklamalar. (GY m.40/1)
50	Eşyanın kıymeti menşe şahadetnamesinde bulunması zorunlu bilgiler arasında mıdır? ★ 2024, 2025	Hayır; GY m.40/1'de sayılan zorunlu bilgiler arasında kıymet yer almaz. (GY m.40/1)
51	Menşe şahadetnamesinin hangi bilgilerindeki noksanlık veya yanlışlıkta belge gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulur?	(a) gönderen, (b) alıcı, (ç) eşyanın cinsi-nev'i-ağırlığı ve (e) açıklamalar; (c) kaplar ve (d) tasdik şerhi bu sayımda yoktur. (GY m.40/2)
52	Menşe şahadetnamesinde menşe ülkesi nasıl belirtilmelidir?	Tereddüte yer vermeyecek şekilde. (GY m.40/3)
53	Şahadetname bilgilerinin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe veya ihbar varsa gümrük idaresi neyi inceler; aykırılık tespit edilirse hangi Kanun uygulanır?	Eşya, orijinal ambalajı, markası ve patentli gibi hususlar incelenir; aykırılıkta duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uygulanır. (GY m.41/1)

#	Soru	Cevap
54	Gümrük idaresinin incelemesine rağmen şahadetnamenin gerçekliği konusunda tereddüt devam ederse ne yapılır?	Şahadetname tüm bilgi ve belgelerle sonradan kontrol talebiyle Müsteşarlığa gönderilir; Müsteşarlık ihracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yapılan incelemelerle elde edilen bilgiyi ilgili gümrük idaresine bildirir. (GY m.41/2)
55	Önlemlere tabi eşya, menşe araştırmasının sonucu beklenmeden teslim edilebilir mi?	Evet; yükümlünün yazılı talebi halinde vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak. (GY m.41/3)
56	Türkiye'den ihracatta menşe şahadetnamesi kimin başvurusu üzerine düzenlenir?	İhracatçının veya sorumluluğundaki yetkili temsilcisinin yazılı başvurusuna binaen; ek-7.3'teki başvuru formu doldurulur. (GY m.42/2)
57	Yetkili makamlar her ihracat işlemi için ayrı başvuru formu istemeyebilir mi?	Evet; ihracatın düzenli aralıklarla yapılması ve eşyanın menşe şartlarını karşıladığına ilişkin gerekli teminatların verilmesi kaydıyla. (GY m.42/2)
58	Menşe şahadetnamesinin ebadı, kağıt ağırlığı ve nüsha sayısı nedir?	210 x 297 mm (uzunlukta -5 / +8 mm tolerans), en az 64 gr/m ² , seri numaralı ve meneviş desenli baskılı zeminli; üç nüshalık takım (biri meneviş desenli, ikisi beyaz). (GY m.42/3)
59	Başvuru formu ve menşe şahadetnamesi hangi dillerde basılır ve doldurulur?	Başvuru formu Türkçe basılır ve doldurulur; şahadetname Türkçe, İngilizce ve Fransızca basılır, Türkçe ya da ticaretin gereklerine göre herhangi bir dilde doldurulur. (GY m.42/3-4)
60	Başvuru formu ve menşe şahadetnamesi nüshalarının saklama süresi nedir?	Kanunda öngörülen süre esas alınır. (GY m.42/6)

Sık Karıştırılanlar

Üretimi **birden fazla ülkede** gerçekleşen eşya m.18 (tümüyle elde edilen) kapsamında değildir; **GK m.19** gereği **yeni ürün imali** veya **önemli imalat aşaması + en son esaslı işçilik**, o ülkede **bu amaçla donatılmış işletmelerde** yapılmalıdır. Hükümleri aşma amaçlı işçilik menşe kazandırmaz (m.20).

Deniz ürünleri: o ülke bandıralı araçlarla **herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki** denizlerden çıkartılanlar o ülke menşelidir; deniz dibi ürünlerinde **münhasır işletme hakkı** şartı vardır; m.18/2'de "ülke" **kara sularını da kapsar**.

Yetersiz işlemler (koruyucu işlemler, basit işlemler, ambalaj, etiket, **parçaların basit montajı** ve bunların birleşimi) **pozisyon değişikliği olsa bile** menşe kazandırmaz. Ek-5 listesindeki tekstilde **üçüncü sütundaki işlem** yapılmadıkça pozisyon değişikliği yetmez.

Üçüncü ülkede **geçici depolama yerine/antrepoya** konsa da **menşe değişmez**. "Geldiği ülke" = Türkiye'ye **en son gönderildiği / getiren araca yüklendiği** ülke; antrepoya konmadan **sadece araç değiştirme** geldiği ülkeyi değiştirmez.

Süreler: sonradan ibraz/kabul edilmeme → **nakit teminat + tescilden itibaren 6 ay**; ödenen tutarın iadesi de **tescilden 6 ay**; uzatma **gümrük idare amirince en fazla 30 gün**; işlemler **tamamlandıktan sonraki** denetimde süre **tespit tarihinden 6 ay**.

430 Avro: ticari mahiyette olmayan **ve** CIF kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşyada şahadetname aranmaz; aynı göndericiden aynı alıcıya gelen kaplar **tek bütün** sayılır.

Zorunlu bilgiler: gönderen, alıcı, kaplar, cins-nev'i-ağırlık, tasdik şerhi, (işlemlerle menşe kazanmışsa) açıklama — **kiymet yok. (a), (b), (ç), (e)** bentlerindeki eksiklikte **gümrük idare amirinin onayı** ile işleme konulur.

Şahadetname **menşe ülke veya ihracatçı ülke** yetkili makamlarınca düzenlenir; AB'den **A.TR** eşliğinde gelen eşyada **aranmaz**. Basım: **Türkçe, İngilizce, Fransızca**; doldurma: Türkçe ya da

herhangi bir dil; başvuru formu **Türkçe**; takım **3 nüsha** (1 meneviş desenli + 2 beyaz).

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

12. Konu — Gümrük Kıymeti ve Kaplar

Kısa Soru-Cevap · 79 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 12 — Gümrük Kıymeti ve Kaplar

Kaynak: 12-KIYMET VE KAPLAR.docx (GK m.23–32; GY m.43–59; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Seri No: 2 m.3–12). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Gümrük Kıymeti ve Satış Bedeli Yöntemi (GK m.23–24; GY m.45)

#	Soru	Cevap
1	Eşyanın gümrük kıymeti hangi amaçla belirlenir?	Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla. (GK m.23; GY m.44/1)
2	İthal eşyasının gümrük kıymeti nedir; satış bedeli nasıl tanımlanır?	Eşyanın satış bedelidir: Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28. maddelere göre düzeltilmiş, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat. (GK m.24/1)
3	Alicının eşyayı elden çıkarma veya kullanımına konulan hangi kısıtlamalar satış bedelinin esas alınmasını engellemez? ★ 2022	TC mevzuatı ve yetkili kıldığı mercilerce konulan, tekrar satış coğrafi bölgesini sınırlayan ve kıymeti önemli ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar; bunlar dışında hiçbir kısıtlama olmamalıdır. (GK m.24/1-a)
4	Tekrar satış hasılatının bir bölümü satıcıya intikal ediyorsa satış bedeli esas alınabilir mi?	Evet, ancak intikal eden kısım 27. maddeye göre fiyata ilave edilebilmelidir (hasılanın satıcıya intikal eden kısmı m.27/1-d ile eklenir). (GK m.24/1-c; 27/1-d)
5	Alici ile satıcı arasındaki ilişki satış bedelinin reddi için yeterli midir? ★ 2022	Tek başına yeterli değildir; satış koşulları incelenip ilişkinin fiyatı etkilemediği belirlenirse satış bedeli kabul edilir. İdare fiyatı etkilediği kanıdaysa beyan sahibine yazılı bildirir (cevap hakkı saklı). (GK m.24/2-a)
6	İlişkili kişiler arası satışta beyan sahibi satış bedelinin hangi emsal kıymetlere çok yakın olduğunu ispatlayabilir?	Aynı/benzer eşyanın ilişkisiz alıcı-satıcılar arasındaki Türkiye'ye ihraç satış bedeli; aynı/benzer eşyanın m.25/2-c (indirgeme) ve m.25/2-d (hesaplanmış kıymet) ile belirlenen kıymeti. (GK m.24/2-b)
7	Emsal kıymetler kimin girişimiyle, hangi amaçla kullanılır; satış bedelinin yerine geçebilir mi?	Beyan sahibinin girişimi ile ve yalnız kıyaslama amacıyla; bunlara dayanarak satış bedelinin yerini alacak kıymet tespit edilemez. (GK m.24/2-c)
8	Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat nedir; ödemeler hangi şekillerde yapılabilir?	Alicının satıcıya veya satıcı yararına yaptığı/yapması gereken ödemelerin toplamı; para transferi, akreditif, ciro edilebilir kıymetli evrak ile ya da doğrudan/dolaylı. (GK m.24/3-a)
9	Alicının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetlerin giderleri fiyata eklenir mi? ★ 2021, 2022	Hayır; satıcı yararına veya satıcıyla anlaşmayla yapılsa da dolaylı ödeme sayılmaz, fiyata ilave edilmez (m.27 ilaveleri hariç). (GK m.24/3-b)
10	Kıymet belirlenirken eşya bedeli henüz ödenmemişse hangi bedel esas alınır?	Ödemenin gerçekleşeceği tarihte ödenecek bedel. (GY m.45/1-b)
11	Serbest dolaşıma girişten sonra satıcının kusur/garanti nedeniyle alıcı lehine yaptığı fiyat düzeltmesi hangi sürede yapılmışsa dikkate alınır?	Beyannamenin tescilinden itibaren bir yıl içinde; GK m.211 çerçevesinde işlem yapılır. (GY m.45/1-ç)
12	Türkiye'ye ihraç amacıyla satış kabulü için ne yeterlidir; ardıl satışlarda hangi satış esas alınır?	Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi için beyan edilmesi yeterlidir; ardıl satışlarda TGB'ye girişe yol açan son satış veya serbest dolaşımdan önce TGB'de gerçekleşen satış. (GY m.45/1-d)

Diğer Yöntemler, Sıralama ve Son Yöntem (GK m.25–26; GY m.44, 46–50)

#	Soru	Cevap
13	Gümrük kıymeti yöntemleri ve uygulama sırası nedir? ★ 2023, 2024	Satış bedeli → aynı eşyanın satış bedeli → benzer eşyanın satış bedeli → indirgeme → hesaplanmış kıymet → son yöntem. (GK m.24–26; GY m.44–50)
14	Üst yöntemle kıymet belirlenebiliyorsa alt yönteme geçilebilir mi?	Hayır; ancak bir yöntemle göre belirlenemeyen kıymet için sıra dahilinde izleyen yönteme geçilir. (GK m.25/1; GY m.44/1)
15	Hangi yöntemlerin uygulama sırası, hangi şartla değiştirilebilir? ★ 2021	İndirgeme ile hesaplanmış kıymet yöntemlerinin; beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla. (GK m.25/1; GY m.44/1)
16	Beyan edilen kıymetin doğruluğu konusunda idarenin makul şüpheleri giderilmezse ne olur?	Kıymet satış bedeli yöntemine göre tespit edilemez; sıradaki diğer yöntemlere göre belirlenir. (GY m.44/5)
17	Aynı (veya benzer) eşya yönteminde hangi satış bedeli kullanılır; böyle satış yoksa ne yapılır?	Aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan eşyanın satış bedeli; yoksa düzey/miktar farkları için düzeltme yapılır ve düzeltmenin makul ve doğru olduğu kesin delillerle ispat edilir. (GY m.46/2; 47/2)
18	Aynı veya benzer eşya yönteminde birden fazla satış bedeli tespit edilirse hangisi kullanılır?	En düşük olanı. (GY m.46/4; 47/4)
19	İndirgeme yönteminde hangi birim fiyat esas alınır?	Eşyanın ya da aynı/benzer eşyanın ithal edildiği hal ve durumda, yurt içindeki satıcıdan müstakil alıcılara, ithal tarihiyle aynı/yakın tarihte yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat. (GK m.25/2-c; GY m.48/1)
20	İndirgeme yönteminde birim fiyattan hangi indirimler yapılır?	Mutat komisyon veya kâr ve pazarlama dahil genel giderler; Türkiye sınırları içindeki mutat nakliye-sigorta giderleri; Türkiye'de ödenecek gümrük vergileri ve dahili vergiler. (GY m.48/2)
21	İndirgeme yönteminde ithal tarihiyle aynı/yakın tarihte satış yoksa hangi satış esas alınır? ★ 2021	İthal tarihinden itibaren doksan gün içinde, ithal edildiği hal ve durumda Türkiye'de yapılan ilk satışın birim fiyatı. (GY m.48/3)
22	İndirgemede "en büyük miktardaki satışa ait birim fiyat" ne demektir?	İthalden sonraki ilk ticari düzeyde müstakil alıcılara farklı fiyatlarla yapılan satışlardan en yüksek sayıda birimin satıldığı fiyat. (GY m.48/5)
23	Hesaplanmış kıymet hangi unsurların toplamıdır? ★ 2022	Malzeme ve imalat bedelleri + aynı sınıf/cins eşyada mutat kâr ve genel giderler + giriş liman/yerine kadar yükleme, boşaltma, elleçleme, nakliye ve sigorta giderleri. (GK m.25/2-d; GY m.49/2)
24	Hesaplanmış kıymet yönteminin uygulanması için ithalatçıdan ne istenir?	Bilgi ve belgeleri ibraz etmesi ve doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belge ile tevsik etmesi. (GY m.49/1)
25	Son yöntemde gümrük kıymeti hangi prensiplere göre belirlenir? ★ 2025	1994 GATT VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma, 1994 GATT VII. Maddesi ve bu bölüm hükümlerinin prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle, Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak. (GK m.26/1; GY m.50)

#	Soru	Cevap
26	Son yöntemde esas alınamayacak kıymetler nelerdir? ★ 2022	Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içi satış fiyatı; iki alternatiften yüksek olanı öngören sistem; ihraç ülkesi iç piyasa fiyatı; hesaplanmış kıymet dışındaki maliyet bedeli; başka ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı; asgari gümrük kıymetleri; keyfi veya fiktif kıymetler. (GK m.26/2)

Tanımlar ve Alıcı-Satıcı İlişkisi (GY m.43, 55)

#	Soru	Cevap
27	"Aynı eşya" nasıl tanımlanır? ★ 2022	Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşya; görünüşteki küçük farklılıklar engel değildir. (GY m.43/1-b)
28	Aynı veya benzer eşyanın aynı üretici tarafından üretilmiş olması şart mıdır? ★ 2022	Hayır; aynı kişinin ürettiği eşya yoksa farklı kişinin ürettiği eşya dikkate alınır. Ancak yalnızca aynı ülkede üretilen eşya aynı/benzer eşya sayılır. (GY m.43/3-4)
29	"Benzer eşya" nedir; benzerliğin belirlenmesinde hangi faktörler göz önüne alınır? ★ 2022, 2024	Her hususta aynı olmasa da aynı işlevi gören, ticari olarak ikame edilebilen, benzer özellik/unsurları olan ve aynı ülkede üretilmiş eşya; faktörler: kalite, tanındığı özellikler, ticari marka. (GY m.43/1-d)
30	"Aynı sınıf veya cins eşya" nedir?	Belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya dizi eşya kapsamındaki eşya (aynı/benzer eşyayı da kapsar). (GY m.43/1-c)
31	"Giriş limanı veya yeri" taşıma şekline göre neresidir?	Deniz: Türkiye'deki boşaltma limanı (belgeyle tevsik edilirse aktarma limanı); kara/demiryolu: ilk varılan hudut gümrüğü; diğer yollar: kara sınırının geçildiği nokta. (GY m.43/1-e)
32	Kıymet mevzuatında "pazarlama" nedir?	Eşyanın satışı için reklam ve promosyon faaliyetleri ve ilgili garantiler; alıcının üstlendiği bu faaliyetler satıcıyla anlaşma gereği yapılsa da kendi hesabına sayılır. (GY m.43/1-g)
33	Royalti ve lisans ücreti tanımında hangi adlar sayılır? ★ 2022	Patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeler. (GY m.43/1-ğ; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.3/1-a)
34	"Aynı ailenin üyeleri" kapsamına kimler girer?	Karı-koca, anne-baba, çocuk, kardeşler, büyükanne-büyükbaba, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, eşlerin anne-babası, gelin ve damat, eşlerin kardeşleri ve kardeşlerin eşleri. (GY m.43/1-a)
35	Alıcı ile satıcı arasında ilişki hangi hallerde kabul edilir? ★ 2022, 2023, 2024	Yalnızca: birbirinin memuru/idarecisi; yasal ortak; işçi-işveren; oy hakkı veren pay/sermayenin en az %5'i aynı kişilerde; biri diğerini kontrol; ikisi de üçüncü kişinin kontrolünde; ikisi birlikte üçüncü kişiyi kontrol; aynı ailenin üyeleri. (GY m.55/1)
36	Tek acente, tek distribütör veya tek bayi ilişkisi tek başına ilişki sayılır mı? ★ 2022	Hayır; m.55/1 kıstaslarına uymuyorlarsa ilişki içinde olmadıkları kabul edilir. (GY m.55/2)

Fiyata Eklenen ve Eklenmeyen Unsurlar (GK m.27–28; GY m.51–52)

#	Soru	Cevap
37	Alicının üstlendiği ve fiyata dahil edilmemiş hangi giderler (m.27/1-a) fiyata eklenir? ★ 2022	Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellaliye; eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti; işçilik ve malzeme dahil ambalaj bedeli. (GK m.27/1-a)
38	Alicının bedelsiz/düşük bedelle sağladığı hangi mal ve hizmetlerin uygun payı (m.27/1-b) fiyata eklenir? ★ 2023, 2024	Eşyaya katılan malzeme, aksam, parça; üretimde kullanılan araç, gereç, kalıp; üretimde tüketilen maddeler; Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat-çizim, plan ve taslak hizmetleri. (GK m.27/1-b)
39	Alicının bedelsiz sağladığı plan ve taslak hizmetleri Türkiye'de yapılmışsa kıymete eklenir mi? ★ 2023	Hayır; m.27/1-b-iv yalnızca Türkiye dışında gerçekleştirilenleri sayar ve m.27'de öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz. (GK m.27/1-b-iv, 27/3)
40	Türkiye'deki giriş yerine kadar hangi giderler fiyata eklenir? ★ 2024, 2025	Giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile bu nakliyeyle ilgili yükleme ve elleçleme giderleri. (GK m.27/1-e)
41	Fiyata yapılacak ilavelerde hangi veriler esas alınır?	Nesnel ve ölçülebilir veriler. (GK m.27/2)
42	"Satın alma komisyonu" nedir; gümrük kıymetine dahil edilir mi? ★ 2022	İthalatçının temsilcisine, eşyanın satın alınmasında yurt dışında verdiği temsil hizmeti karşılığı ödediği ücret; kıymete dahil edilmez. (GK m.27/4; 28/e)
43	Türkiye'de çoğaltma hakkı ile dağıtım/tekrar satış hakları için yapılan ödemeler fiyata eklenir mi? ★ 2024	Hayır; çoğaltma hakkı ödemeleri ile satış koşulu olmayan dağıtım/tekrar satış hakkı ödemeleri m.27/1-c (royalti) kapsamında değerlendirilmez, eklenmez. (GK m.27/5)
44	Hangi giderler, fiyattan ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmez? ★ 2024	Giriş yerine varıştan sonraki nakliye-sigorta; ithalattan sonraki inşa, kurma, montaj, bakım, teknik yardım; finansman anlaşmasına bağlı faiz; Türkiye'de çoğaltma hakkı ödemeleri; satın alma komisyonları; Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri. (GK m.28)
45	Faiz giderlerinin kıymete dahil edilmemesi için hangi şartlar aranır?	Finansman anlaşması yazılı olmalı; alıcı gerektiğinde eşyanın beyan edilen fiyattan satıldığını ve faiz oranının finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte geçerli faiz seviyesini aşmadığını kanıtlamalı. Finansmanı kimin sağladığına bakılmaz. (GK m.28 (son fıkra))
46	Araştırma ve ilk dizayn taslak giderleri kıymete dahil edilir mi?	Hayır, dahil edilmez. (GY m.51/2)
47	Nakliye ücretsiz veya alıcı tarafından sağlanmışsa giriş yerine kadarki nakliye gideri nasıl tespit edilir?	Aynı taşıma türünde normal olarak uygulanan fiyat tarifesine göre. (GY m.51/3)
48	Posta ve kargo ücretleri gümrük kıymetine dahil midir?	İthal ülkesinde alınan ilave ücretler hariç, teslim yerine kadar alınan tüm posta ve kargo ücretleri dahildir. (GY m.51/4)
49	Tek eşya muamelesi gören kaplar tekrarlanan ithalatlarda kullanılacaksa maliyetleri nasıl yansıtılır?	Beyan sahibinin talebi ve belgelerin sunulması kaydıyla genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde paylaşılır. (GY m.51/5)

#	Soru	Cevap
50	Navlun makbuzu/sigorta poliçesi ibraz edilemezse ne yapılır; yükümlü talep ederse hangi oranlar eklenebilir?	Dilekçeyle bildirilerek emsal navlun/sigorta eklenir; vergi kaybı yoksa ve talep edilirse FOB kıymetinin %10'u navlun, %3'ü sigorta olarak eklenebilir. (GY m.51/9)
51	71.08 pozisyonundaki eşyada sigorta poliçesi veya navlun faturası ibraz edilemezse ne yapılır?	Vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler faturada belirtilen teslim şekli esas alınarak tamamlanır. (GY m.51/9)

Royalti ve Lisans Ücretleri (GY m.56; Gümrük Kıymeti Tebliği Seri No: 2)

#	Soru	Cevap
52	Royalti/lisans ücretinin fiyata eklenmesi için hangi iki koşul birlikte aranır?	Ödeme kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalı ve bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalı; ikisini birlikte taşıyan ücret eklenir. (GY m.56/1; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.5)
53	Marka kullanımına ilişkin royalti hangi durumlarda fiyata eklenir?	Aynı durumda yeniden satılan veya ithalden sonra sadece önemsiz işlemde geçen eşyaya ilişkinse; eşya ücretin ödendiği marka altında pazarlanıyorsa; alıcı eşyayı ilişkisiz diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse. Tebliğe göre en az birinin varlığı gerekli ve yeterli. (GY m.56/3; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.8)
54	Royalti tutarı ithal eşyasının fiyatına bağlı olarak belirleniyorsa ne varsayılır?	Aksine kanıt yoksa ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır. (GY m.56/5)
55	Royaltiyi alacak kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınır mı?	Hayır, dikkate alınmaz. (GY m.56/6; Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.10)
56	Royaltiyeye ilişkin nesnel ve ölçülebilir veri yoksa kıymet nasıl belirlenir?	Satış bedeli (m.24) yöntemiyle belirlenemez; GK m.25 ve 26'ya göre tespit edilir. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.4/2)
57	Royaltinin "satış koşulu" olması ne demektir; Tebliğde sayılan hususlardan kaçının bulunması yeterlidir?	Ödemenin alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olması (belirleyici unsur: alıcı eşyayı royalti ödemedi alabilir mi); sayılan hususlardan en az birinin bulunması yeterlidir. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.7)
58	Tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti nasıl beyan edilir; satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanan royaltide tamamlayıcı beyan ne zamana kadar verilir?	GY m.53 çerçevesinde istisnai kıymetle beyan edilebilir; hasılat/kâr üzerinden hesaplananlarda (talep ve idarenin uygun bulmasıyla FOB bedeli esas alınarak paylaşırma) tamamlayıcı beyan, ödemenin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.11/2–3)
59	Gümrüğe beyan edilmeyen royaltinin KDV'si 1 veya 2 no.lu KDV Beyannamesiyle ödenirse ne uygulanır?	Her bir beyan için GK m.241 uyarınca usulsüzlük cezası. (Tebliğ (Kıymet Seri No: 2) m.11/6)

Bilgi Taşıyıcıları, Döviz Kuru ve İstisnai Kıymet (GK m.29–31; GY m.53–54, 57)

#	Soru	Cevap
60	Veri/komut yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinde ne esas alınır? ★ 2023	Yalnızca taşıyıcı ortamın maliyeti/kıymeti; ayırt edilebilmesi koşuluyla veri veya komutların kıymeti dahil edilmez. (GK m.29; GY m.54/1)

#	Soru	Cevap
61	"Taşıyıcı ortam" ve "veri veya komutlar" deyimleri neleri kapsamaz? ★ 2023	Taşıyıcı ortam: entegre devreler, yarı iletkenler ve benzerlerini; veri/komutlar: ses, sinematografik veya video kayıtlarını kapsamaz. (GY m.54/2)
62	Fatura ve belgelerdeki yabancı paralar hangi kur üzerinden TL'ye çevrilir? ★ 2021, 2022, 2024	Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan TCMB döviz satış kurları; kıymetin TL olarak beyanı zorunludur. (GK m.30; GY m.57/1)
63	Belgelerdeki yabancı para konvertibl değilse hangi kur esas alınır?	Merkez Bankasının Alım Satım Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kurlar Listesi. (GY m.57/2)
64	İstisnai kıymetle beyanda (basitleştirilmiş usul) hangi eşya kapsama girer?	Konsinye teslim edilen çabuk bozulabilir eşya; kıymet unsurları yükümlülük başladıktan sonra belli olacak eşya; fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören sözleşmeli eşya; boru hattı/elektrik teliyle taşınan sürekli akıştaki eşya; gaza dönüştürülüp boru hattına verilen LNG. Usul beyan sahibinin talebi üzerine uygulanır. (GK m.31/2; GY m.53/1)
65	İstisnai kıymetle beyanda hangi koşullar aranmaz; yükümlüden hangi belge istenir?	GY 22–24. maddelerdeki genel ve özel koşullar aranmaz; (b), (c), (ç) hallerinde sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisi sunulur. (GY m.53/2)
66	İstisnai kıymette vergi tahakkuku neye göre yapılır; tamamlayıcı beyanla kıymet değişirse ne olur?	Mevcut belgelerdeki kıymet esas alınır; kıymet yükselirse ek tahakkuk, düşerse şartlarla GK m.211 çerçevesinde işlem yapılır. (GY m.53/3)
67	Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergilerinde zamanaşımı ne zaman başlar?	Tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren. (GY m.53/4)
68	Tescil anında bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya KDV matrah unsurları ne zamana kadar beyan edilir?	Unsurun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar; vergiler de aynı sürede ödenir. (GY m.53/5)
69	İstisnai kıymete ilişkin tamamlayıcı beyan süresinde verilmezse ne uygulanır?	Beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve GK m.241/1 uyarınca işlem yapılır. (GY m.53/7)

Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (GK m.32; GY m.58–59)

#	Soru	Cevap
70	Brüt ve net ağırlık nasıl tanımlanır? ★ 2023	Brüt: eşyanın kendi ağırlığı + tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlığı; net (veya sadece ağırlık): eşyanın kendi ağırlığı. (GK m.32/1)
71	Brüt ağırlık üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız gelirse nasıl vergilendirilir?	Bulunduğu haldeki ağırlığı üzerinden. (GK m.32/2)
72	Değişik vergi oranlı ve brüt ağırlıktan vergiye tabi eşya aynı ambalajda gelirse ne yapılır?	Eşya net ağırlıkları üzerinden tartılır, ambalaj ağırlığı orantılı olarak net ağırlıklara eklenir. (GK m.32/3)
73	Ambalajlar hangi hallerde ayrı beyan edilip kendi tarife pozisyonlarına göre vergilendirilir?	Alışlagelen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı yapılması; faturada kıymetinin ayrı gösterilmesi ve bağımsız ticari eşya niteliği; ithalat vergilerinden kaçınma amacıyla getirilmesi. (GK m.32/5)

#	Soru	Cevap
74	Ayrı beyan edilen ambalajın vergi oranı içindeki eşyanınkine eşit veya düşükse vergi nasıl hesaplanır?	Ambalajın vergisi eşyanın tabi olduğu oran üzerinden ve eşya ile birlikte hesaplanır. (GK m.32/5)
75	Kutu, kılıf ve mahfazalar ağırlık ve kıymet üzerinden vergiye tabi eşyada nasıl vergilendirilir?	Ağırlık esasında: alışılacağı ambalaj değilse ve oranları eşyanınkinden yüksekse kendi pozisyonlarına göre; kıymet esasında: bağımsız ticari eşya değilse ve kıymeti eşyaya dahilse vergilendirilmez. (GK m.32/6)
76	Örnekleme ile muayenede tartılan kaplarda beyana göre fazlalık bulunursa ne yapılır?	Tartılmamış aynı cins kaplara fazlalığın ortalaması esas alınarak ilave yapılır; beyan sahibi kabul etmezse bütün kaplar tartılır. (GK m.32/7-a)
77	Tartılan kaplarda beyana göre eksiklik saptanırsa vergiler hangi miktar üzerinden hesaplanır?	Eksikliğin doğal özellik, hasar, noksan gönderme veya çalınmadan kaynaklandığı kanıtlanırsa bulunan miktar üzerinden; idarenin ve beyan sahibinin bütün kapları tarttırma hakkı saklıdır. (GK m.32/7-b)
78	Tarife pozisyonu tayini için tartımda iç ambalajlarından ayrılabilen ve ayrılamayan eşya nasıl tartılır?	Ayrılabilenler net, ayrılamayanlar ambalajı ile birlikte tartılır. (GY m.58/1)
79	Deniz taşıtlarının tonajı nasıl tayin edilir; tereddütte kime sorulur?	Belgelerinde yazılı miktarlar esas alınır; istiap hacmi tonilatosu gösterilmemiş veya tereddütlü ise yetkili liman makamlarına sorulur. (GY m.59/1)

Sık Karıştırılanlar

Satın alma komisyonu (ithalatçının yurt dışındaki temsilcisine ödenen) kıymete **eklenmez**; bunun dışındaki **komisyon ve tellaliye**, alıcı üstlenmişse **eklenir**.

Sıra değişikliği yalnızca **indirgeme** ↔ **hesaplanmış kıymet** arasında ve **beyan sahibinin yazılı talebi + idarenin uygun bulması** ile mümkündür. Son yöntemde **asgari, keyfi/fiktif** kıymet ve **iki kıymetten yüksek olanı** esas alınamaz.

Aynı/benzer eşya: **aynı ülkede** üretilmiş olmak şarttır; **aynı üretici** şart değildir. Benzer eşyada **kalite, tanınırlık ve ticari marka** göz önüne alınacak faktörlerdir.

Nakliye-sigorta: **giriş yerine kadar** olanlar **eklenir**, giriş yerine **varıştan sonrakiler** eklenmez. İndirgeme yönteminde ise **Türkiye içindeki** nakliye-sigorta birim fiyattan **indirilir**.

Alıcının sağladığı mühendislik/plan/taslak hizmetleri yalnızca **Türkiye dışında** yapılmışsa eklenir; **araştırma ve ilk dizayn taslak** giderleri eklenmez; alıcının **pazarlama** dahil kendi hesabına faaliyetleri eklenmez.

İlişki halleri **yalnızca** GY m.55/1'de sayılanlardır (oy hakkı veren payların **en az %5'i**); **tek acente/distribütör/bayi** olmak tek başına ilişki değildir; ilişkinin varlığı satış bedelinin reddi için **tek başına yeterli değildir**.

Kur: **gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki TCMB döviz satış** kuru; konvertibl olmayan dövizde **bilgi amaçlı kurlar listesi**. Bilgi taşıyıcılarında **yalnız taşıyıcı ortam** esas alınır; ses/sinema/video kayıtları "veri veya komut" sayılmaz.

Süre ve oranlar: indirgemedede **90 gün**; fiyat düzeltilmesi **1 yıl**; tamamlayıcı beyan **izleyen ayın 26'sı akşamı**; navlun/sigorta belgesi yoksa talep üzerine **FOB'un %10'u navlun, %3'ü sigorta**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

13. Konu — Taşıtlar

Kısa Soru-Cevap · 60 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 13 — Taşıtlar

Kaynak: 13-TAŞITLAR.docx (GK m.33–35; GY m.72–72/T, 560; Karar (2009/15481) m.121–125; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 74 m.3–7). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Giriş-Çıkış, Gümrük Yolları ve Taşıtların Gözetimi (GK m.33–34; GY m.72/K)

#	Soru	Cevap
1	Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış nereden yapılır?	Gümrük kapılarından; giriş noktalarındaki kapılarla içerideki kapılar arasında belirli yolların takibi zorunludur. (GK m.33)
2	Giriş-çıkış kapıları, bunları bağlayan yollar ve hava taşıtlarının inebileceği havalimanları nasıl belirlenir?	İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak Müsteşarlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. (GK m.33)
3	Genel hizmete açık demiryolları nasıl sayılır?	Gümrük yolu sayılır. (GK m.33)
4	Karayoluyla gelen taşıtların denetimi bitmeden veya gümrük izni alınmadan neler yapılamaz?	Yük ve yolcu alınıp verilemez, taşıt yoluna devam edemez; trenlerin vagon değiştirmek/eklemek suretiyle tertipleri değiştirilemez. (GK m.34/2)
5	Demiryolu dışındaki kara taşıtlarıyla TGB dışından eşya nereye getirilebilir; yetkisiz idareye gelen eşya ne olur?	Ancak sınırdaki yetkili bir gümrük idaresine; yetkisiz idareye gelen eşya gözetim altında yetkili idareye götürülmezse geri çevrilir. (GK m.34/2)
6	TGB'ye yürütülerek getirilecek hayvanlar hangi kapılardan girebilir?	Sağlık kontrolü yapılabilen gümrük kapılarından. (GK m.34/2)
7	TGB dışındaki limanlardan gelen gemiler hangi haller dışında mutlak rotayı değiştiremez, yolda duramaz, başka gemilerle temas edemez?	Beklenmeyen haller, mücbir sebep veya gümrük kontrolünün gerektirmesi dışında; ayrıca gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşamazlar. (GK m.34/3-a)
8	Türkiye limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentası bulunan gemiler hangi durumda yabancı limandan gelen gemi hükümlerine tabi olur?	Serbest dolaşımda olmayan eşya alırlarsa veya yolda yabancı limana uğrarlarsa. (GK m.34/3-b; GY m.72/L(1))
9	Düzenli seferli ve acentalı gemiler dışındaki gemiler serbest dolaşımda olmayan eşyayı Türkiye limanları arasında nasıl taşıyabilir?	Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar ve verilecek izin çerçevesinde, transit suretiyle. (GK m.34/3-c)
10	Hangi harp gemileri gümrük gözetimine tabi değildir; bunlarla eşya getirilirse ne yapılır?	Türk ve yabancı donanmasına mensup harp gemileri, Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve Cumhurbaşkanı'nın izniyle gelen yabancı hava harp gemileri — içlerinde eşya bulunmaması halinde. Eşya getirilirse kaptan veya yetkilendireceği kişi eşyayı liste halinde gümrüğe bildirir. (GK m.34/5; GY m.72/K)

Çalışma Saatleri ve Gümrük Müdürlükleri (GK m.35; GY m.560)

#	Soru	Cevap
11	Gece ve gündüzün her saatinde TGB'ye girip çıkabilen taşıtlar hangileridir?	Demiryolu katarları, düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava taşıtları ile düzensiz seferli olup yolcu getiren taşıtlar. (Kural: işlemler normal çalışma saatleri içinde yapılır.) (GK m.35/a)
12	Gemiler hangi limanlarda gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilir?	İşletme teşkilatı bulunan limanlarda. (GK m.35/b)
13	Mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan limana girip çıkabilen gemiler hangileridir?	Zorlayıcı sebeplerle girmek/ayrılmak zorunda kalan gemiler (yük alıp verme istekleri kabul edilir) ile yolcu ve turist taşıyan her türlü gemi. (GK m.35/c)
14	Gümrük müdürlükleri yetkilerine göre kaç sınıfa ayrılır; B sınıfı gümrükler hangi işlemleri yapar?	A ve B sınıfı; A her türlü işlemi, B yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen işlemleri yapar. (GY m.560/1)
15	Gümrüklerde günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonunu kim belirler?	İklim, mevsim ve yerin ihtiyaçları gözetilerek Müsteşarlıkça; Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır. (GY m.560/2)

Taşıtların Kontrolü: Genel Hükümler ve Kara Taşıtları (GY m.72–72/C)

#	Soru	Cevap
16	Taşıtların kontrolünü kim yapar ve hangi saatlerde yapılabilir?	Gümrük idaresinin görevlendireceği personel (TGB'de mobil kontrol ekipleri de yapılabilir); detaylı aramada sonuç tutanakla tespit edilir; kontrol günün her saatinde yapılabilir. (GY m.72/2, 4)
17	Önceden bildirimle yük almaya giderken yükü iptal edilen veya boşaltma limanı değişen ve geri dönüş yapmayan geminin durumu rota değişikliği sayılır mı?	Sayılmaz (sahip ve acentelerce gümrük idaresine önceden bildirim yapılmış olması şartıyla). (GY m.72/6)
18	Taşıtların kontrolü hangi işlemleri kapsar?	Duruma göre işlemlerin bir kısmı veya tamamı: belge/defter/kayıt kontrolü, ilave bilgi, üst araması, tarama sistemleri, dedektör köpek ve teknik cihazlar, fiziki tam/kısmi kontrol, numune alınması, ambarların mühür altına alınması vb. (182 nci madde hükümleri saklı). (GY m.72/A)
19	TGB'ye gelen ve giden karayolu taşıtlarının kontrolü esas olarak nerede yapılır?	Giriş ve çıkış gümrük idaresinde (mobil ekip kontrolleri saklı); kara taşıtı, sistemde işlemlerin tamamlandığı görüldükten sonra gümrüklü sahadan çıkabilir. (GY m.72/B)
20	Transit eşya taşıyan taşıtların gözetimi hangi araçla da yapılabilir; ihlal şüphesinde ne olur?	Elektronik uydu takip cihazları ile; ihlal şüphesinde taşıtlar mobil kontrol ekipleri vasıtasıyla kontrole tabi tutulur. (GY m.72/C)

Deniz Taşıtları (GY m.72/Ç-72/J)

#	Soru	Cevap
21	Yurtdışından gelip TGB'ye giren ancak Türk limanlarına girmeyecek gemiler hangi hallerde kontrol edilebilir?	İhbar, şüphe, suçüstü halleri veya risk analizi kapsamında. (GY m.72/Ç(3))
22	Yabancı limanlardan gelen deniz taşıtı için Denizyolu Genel Bildirimi ne zaman ve kim tarafından verilir?	Limana varıştan en az iki saat önce; işletici, kaptan veya temsilcisi tarafından (Ek-10/G), veri işleme tekniğiyle. Bilgilerin doğruluğundan bildirimi veren sorumludur. (GY m.72/Ç(4), (6))
23	Gemiler limana varıştan itibaren hangi işlemler bitinceye kadar gözetim altında tutulur?	Sağlık muayenesi ve pasaport işlemleri bitinceye kadar. (GY m.72/D)
24	Gelen gemide hangi hallerde gizli yerler planı, tasdikli seyir jurnali, devri çark defteri vb. istenerek kontrol yapılır?	İhbar, şüphe, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki, risk analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hallerde; gemi arama ekiplerinden de faydalanılır. (GY m.72/E(2))
25	Gelen gemide kontrol sırasında hangi ambarlar mühürlenir; mühürler ne zaman sökölür?	Serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarlar; mühürler geminin hareketinden önce sökölür. (GY m.72/E(3))
26	Yabancı limanlara giden deniz taşıtı için Denizyolu Genel Bildirimi ne zaman verilir; hangi işlemler tamamlanmadan harekete izin verilmez?	Limandan hareketinden en az iki saat önce; Denizyolu Genel Bildirimi işlemleri ile GY m.437/1 işlemleri tamamlanmadan harekete izin verilmez. (GY m.72/G)
27	Yabancı ülkelere götürülmek üzere birden fazla Türk limanından yük ve yolcu alan gemiler nerelerde kontrol edilir?	Aynı gümrük idaresinin sorumluluğundaki liman ve iskeleler hariç, diğer liman ve iskelelerin tamamında. (GY m.72/H)
28	Yabancı limandan gelip Boğazlardan geçerek Türk limanına gidecek geminin geliş bilgileri kime bildirilir?	Kaptan veya acente; İstanbul'da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne (veya belirleyeceği Gümrük Müdürlüğüne), Çanakkale'de Çanakkale Gümrük Müdürlüğüne bildirir. (GY m.72/I(1))
29	Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan hangi bildirim gümrük idaresine yapılmış sayılır?	En az 24 saat önceden Seyir Planı-1 (SP-1) raporuyla yapılan bildirim. (GY m.72/I(1))
30	Boğazlardan geçip bir Türk limanına gidecek gemilerin kontrolü nerede yapılır?	Şüphe veya ihbar yoksa varacakları ilk Türk limanında; varsa 72/E'ye göre işlem yapılır; gerekirse refakat memuru verilebilir. (GY m.72/I(5))
31	Boğazlardan geçen transit gemiler gümrük kontrolüne tabi midir?	Hayır; Montrö Antlaşması gereğince kontrol edilmez, yalnızca dışarıdan gözetim altında bulundurulabilir. (GY m.72/I)
32	Liman sahaları ve Boğazlarda ne kadar süreden fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika alması zorunludur?	48 saatten fazla bekleyenlerin; serbest pratikadan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulurlar. (GY m.72/J(1))
33	Serbest pratika alan transit gemi Denizyolu Genel Bildirimini ne zaman verir?	Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içinde. (GY m.72/J(2))

Trenler (GY m.72/M-72/O)

#	Soru	Cevap
34	TGB'ye gelen ve giden trenler nerede kontrole tabi tutulur?	Gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, giden trenler sınır istasyonunda; istasyon öncesi/sonrası tarama sistemleriyle yapılan denetimler istasyonda yapılmış sayılır. (GY m.72/M(1))
35	Gelen trenler sınırdan ilk gümrüklü istasyona kadar yolda durabilir mi?	Zorlayıcı neden olmadıkça duramaz, yolcu ve eşya alıp indiremez; zorlayıcı nedenle durmalardan gümrük idaresi haberdar edilir. (GY m.72/M(2))
36	Kontrol bitmeden trenin vagonlarında ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılabilir mi?	Kural olarak yapılamaz; zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak gümrük idaresince izin verilebilir. (GY m.72/M(4))
37	Hangi trenlere gümrük personeli refakat ettirilir?	Kontrolleri ilk sınır istasyonunda yapılmayacak veya tekrar TGB'ye girmek üzere yabancı topraklardan geçecek trenlere. (GY m.72/O(2))

Hava Taşıtları ve Yolcu Bildirimi (GY m.72/Ö-72/R)

#	Soru	Cevap
38	Yurtdışından gelen havayolu taşıtları için hangi form, kim tarafından beyan edilir?	EK-10/E Havayolu Beyan Formu; işletici veya temsilcisi tarafından veri işleme tekniğiyle, elektronik ortamda. (GY m.72/Ö(3))
39	Yolcu veya eşya indirmeksizin havalimanında kısa süre kalacak hava taşıtlarına ne uygulanır?	Dışarıdan gözetim altında tutulur. (GY m.72/Ö(4))
40	Yurtdışına giden hava taşıtı nerede kontrol edilir; kontrolün zamanı için esas nedir?	Kalkacağı en son havalimanında; kontrolün yolcular binmeden önce yapılması esastır; varsa mühürler hareketten evvel sökülür. (GY m.72/P)
41	Hava ve deniz yoluyla gelen-giden yolcular için yolcu bildirimi ne zaman ve kim tarafından verilir?	Taşıtın işleticisi veya temsilcisi; ilk varış limanına gelmeden veya limandan ayrılmadan en az iki saat önce; kısa mesafeli taşımalarda taşıtın hareket ettiği ana kadar. (GY m.72/R(3))

Gümrüklü Sahalar, İşleticiler ve Radyasyon Kontrolü (GY m.72/S-72/T)

#	Soru	Cevap
42	Gümrük muhafaza hizmetleri hangi esasa göre yürütülür; gümrüklü saha nasıl izlenebilir?	24 saat esasına göre; saha kamera sistemleri dahil her türlü elektronik cihazla izlenebilir. (GY m.72/S(1), (3))
43	GK m.218'deki işleticiler gümrük gözetim ve kontrolü için hangi imkânları nasıl sağlar?	Bedelsiz olarak: kapalı arama tesisleri ve muayene yerleri, otomasyon/yazılım/CCTV sistemlerine erişim veya veri aktarımı, bunların bakım-onarımı ve güncellenmesi, talep edilen gözetim tedbirleri. (GY m.72/Ş(1)-a)
44	Radyasyon kontrolleri nerede yapılır; sistem tekrar uyarı verirse ne olur?	GK m.33'teki yerlerde radyasyon tespit sistemleriyle; tekrar uyarıda güvenli alanda taşınabilir dedektörlerle ikinci seviye kontrol yapılır, değerler EK-10/F Radyasyon Alarmı Bildirim Formu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir. (GY m.72/T)

Fazla Çalışma Ücretleri (Karar (2009/15481) m.121–125)

#	Soru	Cevap
45	Normal çalışma saatleri dışında çalışma başvurusu nasıl yapılır?	Mesai saatleri içinde, elektronik ortamda; mümkün değilse yazılı olarak. (Karar (2009/15481) m.121/1)
46	Taşıma sektör temsilcileriyle yazılı mutabakat sağlanması halinde ödenecek fazla çalışma ücretini kim belirler?	Müşteşarlığın bağlı olduğu Bakan. (Karar (2009/15481) m.121/4)
47	Karara göre saat başına fazla çalışma ücreti ne kadardır?	İhracat işlemleri 138,00 TL, diğer işlemler 325,00 TL. (Karar (2009/15481) m.122/1-a)
48	Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına fazla çalışma ücreti ne kadardır?	İhracatta 325,00 TL, diğer işlemlerde 510,00 TL. (Karar (2009/15481) m.122/1-b)
49	Fazla çalışma tutarları her yıl nasıl güncellenir?	Bir önceki yıla ilişkin 213 sayılı VUK uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır; 1 TL'ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. (Karar (2009/15481) m.122/2)
50	Fazla çalışma süresi görevli personel başına en fazla kaç saattir?	Normal günlerde yedi; hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatillerde on dört saat. (Karar (2009/15481) m.122/3; Tebliğ (Seri No: 74) m.3/4-c)
51	Bir işte birden fazla memur çalışırsa fazla çalışma ücreti nasıl tahakkuk ettirilir?	Her memur için aynı miktarda. (Karar (2009/15481) m.123/3; Tebliğ (Seri No: 74) m.3/4-b)
52	Fazla çalışma ücretleri nereye yatırılır ve Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına ne zaman aktarılır?	Saymanlıklara veya yetkili bankalardaki saymanlık hesabına; izleyen ayın en geç üçüncü günü mesai bitimine kadar (resmi tatile rastlarsa tatilden sonraki ilk iş günü) aktarılır. (Karar (2009/15481) m.124/1–2)
53	Karara göre kimlerden fazla çalışma ücreti tahsil edilmez?	Yolcular ile yolcuların kişisel kullanımına mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardan; bu işlerdeki memurlar nöbet esasına göre çalışır. (Karar (2009/15481) m.125)

Fazla Çalışma Uygulaması (Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 74 m.3–7)

#	Soru	Cevap
54	Fazla çalışma ücreti yatırılmadan mesai dışı veya resmi tatil hizmet talebi kabul edilebilir mi?	Evet; ücretin tatilden sonraki ilk iş gününde yatırılacağına dair taahhütname verilmesi kaydıyla. Yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin müteakip talepleri karşılanmaz. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/2)
55	Fazla çalışmada en fazla kaç personel görevlendirilir?	Deniz ve hava sınır kapılarında ihracatta 3, diğer işlemlerde 4; diğer gümrüklerde ihracatta 2, diğer işlemlerde 3. Ayrıca görevlendirilirse idare amiri ve vezne memurları için 1'er saat ücret tahakkuk ettirilir. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/5-b)
56	Gemi geliş-gidişlerindeki özet beyan, soru kâğıdı gibi işlemlerde fazla çalışma ücreti üst sınırı nedir; 1 saatten az süren işlemde ne alınır?	Kişi başına 2 saati geçmez; 1 saatten az süren işlemde 1 saatlik ücret alınır. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/6-d, e)

#	Soru	Cevap
57	Deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan kamyonlarda fazla çalışma ücreti nasıl alınır?	Kamyon başına alınır, saat başına tahsil edilmez. Yükleme-boşaltma gibi işlem yapan Türk ve yabancı plakalı kamyonlarda ise çalışılan saat esas alınır. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/7)
58	Tebliğde "normal çalışma saati" nedir; fazla çalışmaları kim düzenler ve kontrol eder?	Özel düzenlemeler saklı, Valiliklerce belirlenen mesai saatleri; fazla çalışmaları Başmüdür, müdür veya vekilleri düzenler ve kontrol eder. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/9–10)
59	Tebliğe göre hangi durumlarda fazla çalışma ücreti tahsil edilmez?	Normal çalışma saatleri içindeki işlemler; yolcular, kişisel kullanıma mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan yabancı plakalı kamyonlar. (Tebliğ (Seri No: 74) m.4)
60	Yeniden değerlendirilen fazla çalışma ücretleri nasıl duyurulur?	Her yıl, yılın ilk gününden geçerli olmak üzere Gümrük Müsteşarlığınca tebliğ ile. (Tebliğ (Seri No: 74) m.6)

Sık Karıştırılanlar

Harp gemileri muafiyeti: GK m.34/5'te yabancı hava harp gemileri için **Cumhurbaşkanının izni**, GY m.72/K'da **Bakanlar Kurulunun izni** yazar; her ikisinde şart **içlerinde eşya bulunmamasıdır**. Eşya getirilirse **liste halinde** bildirilir.

İki saat kuralları: Denizyolu Genel Bildirimi gelişte **varıştan**, gidişte **hareketten en az 2 saat önce**; serbest pratikadan sonra **en geç 2 saat içinde**; yolcu bildirimi **en az 2 saat önce** (kısa mesafede **hareket anına kadar**). Boğaz **SP-1** bildirimi **en az 24 saat önce**; serbest pratika zorunluluğu **48 saati** aşan beklemede.

Kontrol yerleri: gelen tren **gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda**, giden tren **sınır istasyonunda**; gelen hava taşıtı **indiği yetkili havalimanında**, giden hava taşıtı **kalkacağı en son havalimanında**; karayolu taşıtı **giriş ve çıkış gümrük idaresinde**.

Boğazlardan geçen **transit gemiler** Montrö gereği **kontrol edilmez** (yalnız dışarıdan gözetim); Boğazdan geçip Türk limanına gidecek gemiler ise şüphe/ihbar yoksa **ilk Türk limanında** kontrol edilir.

Fazla çalışma: azami süre normal günlerde **7**, tatillerde **14 saat**; hafta içi/hafta sonu saat ücreti **aynıdır**; birden fazla memurda **her memur için aynı** ücret; mahsup ve Ankara Gümrük Muhasebe Birimine aktarım **izleyen ayın 3. günü**.

Fazla çalışma ücreti alınmayanlar: **yolcular**, kişisel kullanıma mahsus ve **yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar**, hudut kapılarından giriş-çıkış yapan **yabancı plakalı** kamyonlar (Tebliğ). **Türk plakalı** kamyonlardan kamyon başına ücret alınır (ihracat **325**, diğer **510 TL**); saat başına ihracat **138**, diğer **325 TL**.

Çalışma saatleri: gümrüklerde **Müsteşarlıkça** (belirlenmemişse **Valilikçe**) belirlenir; Seri No: 74 Tebliğindeki "normal çalışma saati" **Valiliklerce** belirlenen mesai saatleridir. **A sınıfı** her türlü işlem; **B sınıfı** yalnız **yolcu ve beraberindeki eşya** (+ Müsteşarlıkça belirlenenler).

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

14. Konu — Kabotaj

Kısa Soru-Cevap · 30 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 14 — Kabotaj

Kaynak: 14-KABOTAJ.docx (Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ, RG 07.06.2013/28670, m.1–14). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Kabotaj Tebliği m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Kabotaj Tebliğinin amacı nedir?	Kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak TGB'deki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma, yükleme ve boşaltmalarda gümrük gözetimi ve kontrolü usul ve esaslarını düzenlemek. (Kabotaj Tebliği m.1)
2	Kabotaj Tebliğinin dayanağı olan kanun hükümleri hangileridir?	GK m.10 ve 34, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu m.7, 815 sayılı Kanun m.1 ve 2. (Kabotaj Tebliği m.2)
3	Kabotaj Tebliğinde "beyanname" ve "liman başkanlığı" neyi ifade eder?	Beyanname: Kabotaj beyannamesi; liman başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıkları. (Kabotaj Tebliği m.3)

Kabotaj Beyannamesi (Kabotaj Tebliği m.4)

#	Soru	Cevap
4	Kontrole tabi kabotaj eşyası nasıl sunulur?	Ek-1'de yer alan eşya, ek-2'deki beyanname ile sunulur. (Kabotaj Tebliği m.4/1)
5	Kabotaj beyannamesinde hangi bilgiler bulunur?	İdare/liman başkanlığı adı, gemi adı, IMO numarası, gros tonu, kütük numarası, yükleme-boşaltma limanları, kaptan, liman çıkış belgesi, donatan, acente, mühür adedi ve numaraları; eşyanın cinsi; kapların adedi, markası, numarası, ağırlığı; gönderici, alıcı ve diğer bilgiler. (Kabotaj Tebliği m.4/2)
6	Kaptan veya acente hangi belgeleri ibraz etmek zorundadır?	Liman çıkış belgesi, kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ve gümrük idaresince gerek görülecek diğer belgeler. (Kabotaj Tebliği m.4/3)
7	Beyanname vermekle yükümlüler beyannameyi imzalarken neyi beyan eder?	Eşyayı boşaltma limanı olarak gösterilen yere götüreceğini ve beyannameye yazılanlardan başka sefer harici yükü olmadığını. (Kabotaj Tebliği m.4/4)
8	Kabotaj beyannameleri kim tarafından bastırılır ve nasıl dağıtılır?	Bakanlık tarafından seri numaralı bastırılır; gümrük idaresi olan yerlerde bu idarelere, olmayan yerlerde liman başkanlığına zimmetle verilir. (Kabotaj Tebliği m.4/5)
9	Kabotaj beyannamesinde silinti veya kazıntı yapılabilir mi?	Hayır, yapılamaz; yapılması halinde GK m.241 uyarınca işlem yapılır. (Kabotaj Tebliği m.4/6, m.14/1-d)

Gümrük İdaresi Bulunan Yerlerde Yükleme, İlave Yük ve Boşaltma (Kabotaj Tebliği m.5–8)

#	Soru	Cevap
10	Gümrük idaresi bulunan limanda yüklemede beyanname kaç nüsha düzenlenir; kim imzalayıp mühürler?	Kaptan ve acente tarafından üç nüsha düzenlenip imzalanır; gümrük muhafaza personeli imzalayıp mühürler. (Kabotaj Tebliği m.5/1)
11	Yük arasında beyan edilmemiş ek-1 eşyası veya beyana göre fazla miktar çıkarsa yüklemeye izin verilir mi?	Ek beyan yapılmadıkça veya yeni beyanname düzenlenmedikçe izin verilmez. (Kabotaj Tebliği m.5/3)
12	Yükleme mesai saatleri içinde bitirilemezse ne olur?	GK m.221'e uygun fazla çalışma ücreti yatırılırsa devam edilir; aksi halde tutanakla tespit edilip ambarlar mühürlenir ve takip eden ilk iş günü devam edilir. (Kabotaj Tebliği m.5/5)
13	Yükleme sonrası beyanname nüshaları nasıl dağıtılır?	Birinci nüsha gümrük idaresince alıkonulur; ikinci ve üçüncü nüsha kaptana teslim edilir; bir örneği en seri şekilde varış gümrük idaresine gönderilir. (Mühür adedi ve yerleri her üç nüshaya işlenir.) (Kabotaj Tebliği m.5/6–8)
14	Gümrük idaresi bulunan başka limandan ilave yük alınırken ne yapılır?	Kaptandaki iki nüsha beyanname ile eşya karşılaştırılır, ambar mühürleri incelenir; nüshalardan biri idarede kalır, diğeri ilk hareket gümrük idaresine gönderilir; mühür iptal edilip mevcut yükle birlikte yeni yük için yeni beyanname düzenlenir. (Kabotaj Tebliği m.6)
15	Boşaltma limanında eşya neye göre boşaltılır; işlem tamamlanan beyanname nüshaları ne olur?	Kaptan veya acentenin ibraz ettiği iki nüsha beyanname esas alınır; bir nüsha boşaltma yerindeki gümrük idaresinde saklanır, diğeri en seri şekilde hareket gümrük idaresine gönderilir. (Kabotaj Tebliği m.7)
16	Eşyanın tamamının varış limanına boşaltılmasından vazgeçilirse ne yapılabilir?	Eşya varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bulunan liman/iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir; m.7 işlemlerini boşaltma yerindeki idare yapar. (Kabotaj Tebliği m.8/1)

Gümrük İdaresi Bulunmayan Yerler ve Yabancı Limana Uğrayan Gemiler (Kabotaj Tebliği m.9–11)

#	Soru	Cevap
17	Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerdeki yükleme ve boşaltmalarda kim yetkili ve sorumludur?	Liman başkanlıkları. (Kabotaj Tebliği m.9/1)
18	Yükleme yerindeki liman başkanlığınca düzenlenen beyanname nereye gönderilir?	Varış gümrük idaresine; varışta gümrük idaresi yoksa varış yerindeki liman başkanlığına, en seri şekilde. (Kabotaj Tebliği m.9/1-a)
19	Teyit nüshasını alıp eşyanın varış yerine ulaştığını belirleyen liman başkanlığı ne yapar?	Sonucu en yakın gümrük idaresine yazılı olarak bildirir. (Kabotaj Tebliği m.9/1-c)
20	Türk limanları arasında sefer yapan Türk Bayraklı gemi yabancı limana da uğrayacaksa ne zaman ve kime bildirimde bulunur?	Limandan hareketinden en az iki saat önce, en son çıkış yapılacak gümrük idaresine; kabotaj eşyasının bulunduğu ambar ve mahaller mühür altına alınır. (Kabotaj Tebliği m.10/1)

#	Soru	Cevap
21	Dahili sefer yaparken yabancı limana uğrayıp Türk limanına gelen gemi ne zaman bildirimde bulunur ve nasıl kontrol edilir?	TGB'deki ilk limana varışından en az iki saat önce bildirim; harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur. (Kabotaj Tebliği m.10/2-3)
22	Uluslararası seferdeki Türk Bayraklı gemi bir Türk limanından kabotaj eşyası almak isterse ne yapılır?	Kaptan/acente en az iki saat önce bildirir; kabotaj eşyası ile serbest dolaşıma girmemiş eşya ayrılarak ambarlar ayrı ayrı mühürlenir; gerekirse gümrük muhafaza personeli refakat ettirilebilir. (Kabotaj Tebliği m.11)

Konteyner, İstisnalar ve Cezalar (Kabotaj Tebliği m.12-14)

#	Soru	Cevap
23	Kabotaj eşyasının yüklenmesine ve boşaltılmasına nerede izin verilir?	Serbest dolaşımdaki ve olmayan eşyanın karışmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı gümrüklü yer ve sahalarda. (Kabotaj Tebliği m.12/1)
24	Ambar dışına veya ambarı olmayan gemiye yüklenen eşya için gümrük idaresi ne isteyebilir?	Branda veya çadır bezi örtülmesini; kaptan bu talebi yerine getirmek zorundadır. (Kabotaj Tebliği m.12/2)
25	Kabotaj eşyası hangi konteynerlerle taşınabilir; etiket özellikleri nelerdir?	Serbest dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla giren konteynerler; dört tarafında "KABOTAJ" yazılı, 50x25 cm, IMO standartlarında, beyaz üzerine siyah yazılı etiketle markalanmış olmalı. (Kabotaj Tebliği m.12/3)
26	Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemiyle kabotaj eşyalı konteyner taşınacaksa gümrüğe ne sunulur?	Serbest dolaşımdaki ve olmayan eşyanın gemideki yerini gösteren istif planı. (Kabotaj Tebliği m.12/4)
27	Kabotaj Tebliği hükümleri hangi eşyaya uygulanmaz?	Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya; gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya; her tonajdaki balıkçı gemileriyle taşınan su ürünleri; tek bir liman başkanlığı idari sınırları içinde taşınan eşya; GY m.263 kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılan taşımalar. (Kabotaj Tebliği m.13)
28	Kabotaj Tebliğine göre hangi hallerde GK m.241 uyarınca işlem yapılır?	Beyanname kayıtlı olmayan/beyana aykırı eşya; GK m.237'deki miktar ve oranları aşan eksiklik/fazlalık; seyir halinde istenildiği halde yol kesmeme; bildirim yükümlülüğüne uymama; beyanname düzenlememe, kaybetme, silinti/kazıntı. (Kabotaj Tebliği m.14/1)
29	Eşyanın serbest dolaşımda olmadığı ve yurda kaçak sokulduğu ya da sokulmaya teşebbüs edildiği saptanırsa hangi kanun uygulanır?	5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. (Kabotaj Tebliği m.14/2)
30	Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemiyle taşındığı tespit edilirse ne yapılır?	815 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere konu mülki idare amirine intikal ettirilir. (Kabotaj Tebliği m.14/3)

Sık Karıştırılanlar

Nüsha sayıları: gümrük idaresi bulunan limanda yüklemede beyanname **3 nüsha** — **1. nüsha** gümrükte kalır, **2. ve 3.** kaptana verilir; ilave yük alımında ve boşaltmada kaptandaki **2 nüsha** esas

alınır.

Gümrük idaresi **bulunmayan** liman ve iskelelerde yetkili ve sorumlu: **liman başkanlıkları**. Beyannameler **Bakanlıkça seri numaralı** bastırılır; gümrük idaresi olmayan yerlerde **liman başkanlığına** zimmetle verilir.

Bildirim süreleri hep **en az 2 saat önce**: dahili seferde yabancı limana uğrayacak gemi → **hareketten önce en son çıkış yapılacak** gümrük idaresine; yabancı limana uğrayıp gelen gemi → **ilk limana varıştan önce**; harici seferden kabotaj eşyası alacak gemi → ilgili gümrük idaresine.

Müeyyideler: beyana aykırı eşya, **m.237** sınırını aşan eksik/fazla, **yol kesmeme**, bildirim uymama, beyanname düzenlememe/kaybetme/silinti → **GK m.241**; kaçak sokma veya teşebbüs → **5607**; serbest dolaşımdaki eşyanın **yabancı bayraklı** gemiyle taşınması → **815 sayılı Kanun** (konu **mülki idare amirine**).

Konteyner etiketi: **"KABOTAJ"**, 50x25 cm, IMO standardı, **beyaz üzerine siyah** yazı, dört tarafından okunabilir; konteyner **serbest dolaşımda** veya **geçici ithal** yoluyla girmiş olmalı.

İstisnalar: **kamu kurumlarına ait** eşya, **gemi adamı ihtiyaç malzemesi ve kumanya**, her tonajdaki balıkçı gemisiyle taşınan su ürünleri, **tek liman başkanlığı sınırları içinde** taşıma, **GY m.263** kapsamı yabancı bayraklı gemi taşımaları.

Dahili seferde **yabancı limana uğrayan** Türk Bayraklı gemi → **harici sefer yapan gemiler gibi** kontrole tabi tutulur.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

15. Konu — Özet Beyan

Kısa Soru-Cevap · 63 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 15 — Özet Beyan

Kaynak: 15-ÖZET BEYAN.docx (GK m.35/A–41, 45, 165/A–166; GY m.60–75). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Girişte Özet Beyan (GK m.35/A–35/C)

#	Soru	Cevap
1	Hangi eşya için özet beyan verilir; istisnası nedir? ★ 2023	TGB'ye getirilen eşya için; kara suları veya hava sahasından durmaksızın geçen taşıtlarla taşınan eşya hariç. (GK m.35/A-1)
2	Özet beyan hangi idareye verilir? ★ 2024	Giriş gümrük idaresine; bilgiler derhal iletilebiliyor veya elektronik erişim varsa başka bir idareye verilmesine izin verilebilir. (GK m.35/A-2)
3	Yükümlünün sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebiliyorsa ne olur?	Müsteşarlık, özet beyan yerine bir bildirimde bulunulmasını kabul edebilir. (GK m.35/A-2)
4	Özet beyan ne zaman verilir?	Eşyanın TGB'ye getirilmesinden önce. (GK m.35/A-3)
5	Özet beyanın ibraz süresi, istisnaları ve vazgeçme şartları hangi düzenlemeyle belirlenir?	Yönetmelik ile. (GK m.35/A-4)
6	Özet beyan hangi teknikle hazırlanır; yazılı özet beyan kabul edilebilir mi?	Veri işleme tekniğiyle; istisnai durumlarda yazılı özet beyanı Müsteşarlık, aynı düzeyde risk yönetimi imkânı kaydıyla kabul edebilir. (GK m.35/B-2–3)
7	Özet beyanı asıl olarak kim verir?	Eşyayı TGB'ye getiren veya gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi. (GK m.35/B-4)
8	Taşıyıcının yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyanı başka kimler verebilir?	Taşıyıcı adına hareket eden kişi; eşyayı gümrüğe sunabilen veya sunulmasını sağlayan kişi; bunların temsilcisi. (GK m.35/B-5)
9	Özet beyanda değişiklik hangi andan sonra yapılamaz?	(a) Muayene edileceğinin bildirilmesinden, (b) bilgilerin yanlış olduğunun tespitinden, (c) boşaltmaya izin verilmesinden sonra. (GK m.35/B-6)
10	Giriş gümrük idaresi özet beyandan ne zaman vazgeçebilir?	Süre dolmadan gümrük beyannamesi verilen eşya için; beyanname asgari özet beyan bilgilerini içerir ve tesciline kadar özet beyan statüsündedir. (GK m.35/C-1)

Gözetim, Götürme, Sunma ve Boşaltma (GK m.36–41, 45)

#	Soru	Cevap
11	TGB'ye getirilen eşya girişinden itibaren neye tabidir? ★ 2021	Gümrük gözetimine (gümrük kontrolüne değil). (GK m.36/1)
12	Eşya gümrük gözetimi altında ne zamana kadar kalır?	Gümrük statüsü belirleninceye; serbest dolaşımda olmayan eşya statüsü değişinceye, serbest bölgeye girinceye ya da yeniden ihraç veya imha edilinceye kadar. (GK m.36/2)
13	TGB'ye getirilen eşya gecikmeksizin nereye götürülür?	Belirlenen gümrük idaresine veya uygun görülen yere; ya da deniz/havayoluyla veya TGB'den geçmeksizin karayoluyla doğrudan serbest bölgeye. (GK m.37/1)

#	Soru	Cevap
14	Yolcu, sınır ahalisi, posta eşyası ve ekonomik önemi olmayan eşya için özel hüküm getirmeye kim yetkilidir?	Müsteşarlık. (GK m.37/3)
15	TGB'nin iki noktası arasında düzenli hava/deniz seferiyle taşınırken geçici olarak TGB'yi terk eden eşyaya hangi hükümler uygulanmaz?	Eşyanın götürülmesi, 35/A–35/C ve 38–50. madde hükümleri. (GK m.37/4)
16	Beklenmeyen hal veya mücbir sebeple yükümlülöklere uyulamazsa ne yapılır?	En yakın gümrük idaresi eşyanın hal ve yerinden gecikmeksizin haberdar edilir. (GK m.38/1)
17	Eşyayı gümrüğe kim sunar ve neyle ilişkilendirir?	Getiren kişi ya da gelişten sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi; eşyayı önceki özet beyan veya gümrük beyannamesi ile ilişkilendirir. (GK m.39)
18	Müsteşarlık gümrüğe sunma hükümleri dışında hangi eşya için özel düzenleme yapılabilir?	Yolcu beraberinde getirilecek eşya ve gümrüğe sunulmaksızın rejime tabi tutulabilecek eşya. (GK m.40)
19	GOİK'ten önce gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesine veya numune alınmasına izin verilir mi?	Evet, talep üzerine izin verilebilir. (GK m.41)
20	Eşya taşıttan izinsiz boşaltılabilir mi?	Kural olarak gümrük izni gerekir; acil boşaltmayı gerektiren kaçınılmaz tehlikede izin aranmaz, en yakın idare derhal haberdar edilir. (GK m.45/1)
21	Eşya konulduğu ilk yerden kaldırılabilir mi?	Gümrük idaresinin izni olmaksızın kaldırılamaz. (GK m.45/3)

Taşıyıcı ve Özet Beyan Aranmayan Haller (GY m.60–62)

#	Soru	Cevap
22	Kombine taşımacılıkta özet beyan yükümlüsü taşıyıcı kimdir?	Aktif taşıma aracı olarak bağımsız hareket edebilen ve başka araçla getirilen taşınan taşıma aracının işleticisi. (GY m.60/2-a, 65/1)
23	Deniz/hava taşımacılığında araç paylaşımı veya sözleşmeli taşımada taşıyıcı kimdir?	Taşıma işlemini taahhüt ederek taşıma belgesini düzenleyen kişi. (GY m.60/2-b, 66/1)
24	Özet beyan aranmayan başlıca eşya hangileridir?	Elektrik enerjisi, boru hattı ile gelen eşya, mektup/posta kartı/basılı yayın, Uluslararası Posta Sözleşmesi eşyası, yolcu eşyası, ATA ve CPD karnesi eşyası, TIR karnesi eşyası, cenazeler. (GY m.61/1)
25	Özet beyan aranmayan diğer haller nelerdir?	Yetkili kamu birimlerinin kendi taşıtlarıyla getirdiği silah ve askeri malzeme, NATO Form 302 eşyası, Viyana/New York sözleşmeleriyle muaf eşya, yerleşik kişilerin üretim/sondaj platformu eşyası; palet-konteyner hariç sözlü veya başka yolla beyan edilen eşya. (GY m.61/1)
26	Yolcu eşyası ile sözlü veya başka yolla beyan edilen eşya geçici depolanırsa özet beyan gerekir mi?	Evet gerekir; bu durumda özet beyan eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra da verilebilir. (GY m.61/2)

Özet Beyanın Verilmesi (GY m.63–64)

#	Soru	Cevap
27	Özet beyandaki bilgilerin doğruluğundan kim sorumludur?	Özet beyanı veren kişi. (GY m.63/1)
28	Uluslararası sularda avlanan balıklar için özet beyanda hangi belgeler aranmaz?	Manifesto veya konşimento aranmaz. (GY m.63/2)
29	Özet beyan yazılı verilirse hangi form kullanılır?	Emniyet ve Güvenlik Belgesi (ek-10/A); birden fazla kalemde kalem listesi (ek-10/B) eklenir. Düzenleyen imzalar, gümrük onaylar. (GY m.63/4, 63/6)
30	Özet beyan verilmeden getirilen eşya süreler geçtikten sonra ama boşaltma izninden önce bildirilirse ne olur?	Özet beyan verilir ve GK m.241/3-d miktarında para cezası alınır. (GY m.63/9)
31	Özet beyan hangi durumda verilmemiş sayılır?	Tescilden itibaren iki yüz gün içinde varış bildirimi yapılmaz veya eşya gümrüğe sunulmazsa. (GY m.63/11)
32	Transit bilgileri hangi şartlarla özet beyan olarak kullanılabilir?	Eşyanın transit rejimiyle getirilmesi, bilgilerin süresinde elektronik olarak giriş idaresine sunulması ve özet beyanın tüm unsurlarını içermesi. (GY m.64/1)

Süre Sınırları (GY m.67–68)

#	Soru	Cevap
33	Denizyolunda konteyner eşya için özet beyan süresi nedir?	Hareket limanında gemiye yüklenmeden en az 24 saat önce. (GY m.67/1-a)
34	Denizyolunda dökme ve ambalajlı eşya için süre nedir?	TGB'deki ilk varış limanına gelmeden en az 4 saat önce. (GY m.67/1-b)
35	Karadeniz/Akdeniz yabancı limanları ve AT limanları ile Türk limanları arasında taşınan eşyada süre nedir?	İlk varış limanına gelmeden en az 2 saat önce. (GY m.67/1-c)
36	Havayolunda kısa mesafeli uçuşlarda özet beyan süresi nedir? ★ 2024	En geç uçağın havalandığı ana kadar. (GY m.67/2-a-1)
37	Havayolunda uzun mesafeli uçuşlarda süre nedir?	TGB'de ilk havalimanına inişten en az 4 saat önce. (GY m.67/2-a-2)
38	Kısa mesafeli uçuş nedir?	Son hareket havalimanı ile Türkiye'deki ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuş. (GY m.67/2-b)
39	Demiryolunda özet beyan süresi nedir? ★ 2024	Giriş gümrük idaresine varılmasından en az 2 saat önce. (GY m.67/3)
40	Karayolunda özet beyan nasıl verilir?	Özet beyan bilgilerini içeren transit beyanı, taşıtın giriş idaresine varmasından önce elektronik ortamda verilir. (GY m.67/4)
41	Bilgisayar sistemi geçici olarak kullanılamazsa süreler değişir mi?	Hayır, aynı süreler geçerlidir. (GY m.67/5)
42	Süre sınırları hangi hallerde uygulanmaz?	Anlaşmalarla güvenlik kontrollerinin tanınması, anlaşmalarla farklı süreler öngörülmesi, mücbir sebep ve beklenmeyen haller. (GY m.68/1)

Risk Analizi, Varış Bildirimi ve Sunma (GY m.69–73)

#	Soru	Cevap
43	Gümrük idaresi emniyet ve güvenlik risk analizini ne zaman yapar?	Özet beyan bilgileriyle, eşya TGB'ye gelmeden önce; süreler uyulmuşsa gelişinden önce tamamlar. (GY m.69/1–2)
44	Konteyner eşyada risk analizi ne kadar sürede tamamlanır; ciddi tehditte ne yapılır?	Tescilden sonraki 24 saat içinde; ciddi tehditte aynı süre içinde eşyanın yüklenmemesi gerektiği bildirilir. (GY m.69/3)
45	Özet beyan verilmeyen hallerde risk analizi neye göre yapılır?	Gümrük beyannamesi veya beyanname yerine geçen belge üzerinden. (GY m.69/4)
46	Taşıt özet beyanda yazılandan başka bir giriş idaresine geleceksen ne yapılır?	Varıştan önce özet beyanda beyan edilen idareye "sapma bildirimi" yapılır. (GY m.69/7)
47	Yurt dışına uğramadan TGB'de birden fazla limana uğrayan taşıtta özet beyan nereye verilir?	Eşyanın boşaltılacağı liman veya havalimanındaki gümrük idaresine; risk analizi de boşaltma yapılan her limanda yapılır. (GY m.70)
48	Varış bildirimini kim verir; kara ve demiryolunda durum nedir?	Deniz ve havayolunda taşıtın işleticisi veya temsilcisi verir; kara ve demiryolunda eşyanın giriş idaresine sunulmasıyla verilmiş kabul edilir. (GY m.71/1–2)
49	Gümrüğe sunmada esas alınan tarih nedir?	Taşıtın gümrük işlem alanlarına girişine ilişkin gümrük veya muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıt tarihi. (GY m.73/3)
50	Belirli gümrük kapılarından getirilmesi öngörülen eşya başka kapıdan getirilebilir mi?	Hayır, yalnızca bu kapılardan yurda sokulabilir. (GY m.73/2)

Boşaltma ve Özet Beyan Eksik/Fazlası (GY m.74–75)

#	Soru	Cevap
51	Boşaltma listesi ne zaman düzenlenir ve kaç nüshadır?	Gümrük memuru nezaretinde boşaltmayı müteakip 24 saat içinde; üç nüsha. (GY m.74/1)
52	Boşaltma listesinde hangi bilgiler yer alır?	Eşyanın cinsi, brüt ağırlığı, kapların sayısı-cinsi-markası-numarası, taşıtın ismi ve sefer numarası. (GY m.74/2)
53	Özet beyan eksikliği ve fazlası nedir?	Eksik: özet beyanda kayıtlı, boşaltma listesinde yok. Fazla: boşaltma listesinde kayıtlı, özet beyanda yok. (GY m.75/3)
54	Dökme eşya ölçümü draft survey ile yapılırsa ne olur?	Ölçüm sonuçları boşaltma listesinin düzenlenmesinde esas alınır. (GY m.75/2)
55	Havayolunda eksik/fazla karışıklığında hangi şartla takibata geçilmez?	Karışıklığın azami on gün içinde gerçekleşmesi ve eşyanın özet beyandaki eşya olduğunun tespiti. (GY m.75/5)
56	Demiryolunda eksik/fazla takibatı nasıl kaldırılır?	Mühürler sağlam ve şüphe yoksa Devlet Demiryolları İdaresinin gerekçeli yazısı üzerine. (GY m.75/6)
57	Dökme eşyada BKK ile belirlenen farklılıklar için takibat yapılır mı?	Yapılmaz; takibat yalnızca aşan kısım için yapılır. Ek-11 fire oranları dikkate alınmaz. (GY m.75/7)

TGB'den Çıkan Eşya (GK m.165/A-166)

#	Soru	Cevap
58	TGB'den çıkacak eşya için ne verilir?	Gümrük beyannamesi; beyanname gerekmiyorsa özet beyan (durmaksızın geçenler hariç). (GK m.165/A-1)
59	Beyanname gerektiren GOİK'te beyanname nereye ve ne zaman verilir?	Eşya TGB'yi terk etmeden önce ihracat gümrük idaresine; çıkış idaresi farklıysa bilgiler ona derhal iletilir. (GK m.165/B-1-2)
60	Beyanname gerektirmeyen GOİK'te özet beyan nereye verilir?	Terk etmeden önce çıkış gümrük idaresine. (GK m.165/C-1)
61	Çıkışta özet beyanı kim verir?	Eşyayı TGB dışına çıkaran veya taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi; eşyayı sunabilen kişi; bunların temsilcisi. (GK m.165/D-4)
62	Çıkış özet beyanında değişiklik yasağını başlatan hallerden girişten farklı olanı hangisidir?	Eşyanın TGB dışına çıkarılmak üzere ilgisine teslim edilmesi (girişte ise boşaltma izni). (GK m.165/D-5)
63	TGB dışına çıkan eşya nasıl yurt dışı edilir?	Gümrük kontrollerine tabi olarak, önceden belirlenen yollardan ve gümrüğün gözetimi altında. (GK m.166)

Sık Karıştırılanlar

Girişte eşya **gümrük gözetimine** tabidir; "gümrük kontrolüne tabidir" çeldiricidir.

Giriş özet beyanı → **giriş** gümrük idaresine. Çıkışta beyanname → **ihracat** idaresine; beyanname gerekmiyorsa özet beyan → **çıkış** idaresine.

Süreler: konteyner (deniz) **yüklemeden 24 saat önce**; dökme/ambalaj **varıştan 4 saat önce**; Karadeniz/Akdeniz/AT limanları **2 saat**; hava kısa mesafe **havalanma anına kadar**, uzun **inişten 4 saat önce**; demiryolu **2 saat**; karayolu **varmadan önce**.

Kısa mesafeli uçuş = uçuş süresi **4 saatten az**.

Değişiklik yasağı: girişte **boşaltma izni**, çıkışta **çıkarılmak üzere teslim** sonrası. Muayene bildirim ve yanlışlık tespiti ikisinde de ortak.

Sayılar: özet beyanın geçersiz sayılması **200 gün**; boşaltma listesi **24 saat / 3 nüsha**; havayolu karışıklığı **10 gün**.

Eksik = özet beyanda var, boşaltma listesinde yok; **fazla** = boşaltma listesinde var, özet beyanda yok.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

16. Konu — GOBİK, Yasaklamalar ve Sahte Eşya

Kısa Soru-Cevap · 60 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 16 — GOBİK, Yasaklamalar ve Sahte Eşya

Kaynak: 16-GOBİK VE SAHTE EŞYA.docx (GOBİK = Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım; GK m.46, 55–57; GY m.76, 85–86, 99–111, 225, 331). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

GOBİK Belirlenmesi Zorunluluğu ve Süreler (GK m.46; GY m.76)

#	Soru	Cevap
1	Gümrüğe sunulan eşyaya ne tayin edilir?	Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım (GOBİK). (GK m.46/1)
2	Özet beyan kapsamındaki eşyaya GOBİK belirlenerek işlemler hangi sürelerde tamamlanır? ★ 2022, 2023	Denizyolu ile gelen eşyada 45 gün, diğer yollarla gelen eşyada 20 gün; süreler özet beyanın verildiği tarihten itibaren işler. (GK m.46/2)
3	GK m.46/2 ve m.48/2'deki süreleri kısaltmaya veya uzatmaya kim yetkilidir; sınırı nedir?	Müştaşarlık; şartlar gerektirirse daha kısa süre saptayabilir veya uzatmaya izin verebilir, ancak gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı yapılamaz. (GK m.46/3)
4	20 ve 45 günlük sürelerin hesabında hangi süreler dikkate alınmaz; kalan süre ne zamandan verilir?	Eşyanın adli veya idari takibata konu olması nedeniyle geçen süreler ile uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınmasında geçen süreler; süre işlemin başladığı tarihte durdurulur, işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir. (GY m.76/1)
5	Bilgi verilmemesi nedeniyle tasfiyelik sayılıp düzenlenen tespit ve tahakkuk belgeleri hangi tarihe kadar yapılan başvuruyla iptal edilebilir?	İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar (süreyi durduran sebep anlaşılırsa); bu tarihten sonraki başvurular değerlendirilmez. (GY m.76/2)
6	GK m.46/2'deki süreler kim tarafından ve hangi başvuruyla uzatılır?	İlgilinin kanuni süre veya ek sürenin bitiminden önce yapacağı yazılı başvuru üzerine gümrük müdürlüklerince. (GY m.76/3)
7	Hangi süre uzatım taleplerinde gerekçe belirtilmesi şarttır? ★ 2021	Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde. (GY m.76/3)
8	Süre uzatım başvurusunda hangi tarih esas alınır?	Taahhütlü/APS veya kayıtlı kargo ile: dilekçenin postaya/kargoya verildiği tarih; kayıtsız posta veya doğrudan başvuruda: gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi. (GY m.76/4)

Kaçak Zannıyla El Konulan ve Süresinde İşleme Başlanmayan Eşya (GY m.85–86)

#	Soru	Cevap
9	Kaçak zannıyla el konulan eşya hangi sırayla nerelere konulur?	Kaçak eşya ambarı; yoksa sırasıyla genel antrepo, geçici depolama yerleri veya gümrük idaresince uygun görülen yerler. (GY m.85/1)
10	Mahkemece sahibine iadesine karar verilen bu eşya hangi statüye, ne zamandan itibaren tabi olur?	Kararın kesinleşmesini müteakip eşya sahibine/temsilcisine yapılan tebligat tarihinden itibaren geçici depolanan eşya statüsüne. (GY m.85/1)

#	Soru	Cevap
11	İadesine karar verilen eşyada işlem/teslim süresi nedir; süresinde işlem yapılmazsa ne olur?	Serbest dolaşımda değilse 30 gün içinde GOBİK tayin edilip işlemler tamamlanır; serbest dolaşımdaysa tebligattan itibaren 30 gün içinde teslim alınır; aksi halde tasfiye edilir. (GY m.85/1)
12	Geçici depolanan eşya hangi yolla gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulur?	Sahipleri veya temsilcileri tarafından verilen usulüne uygun beyanname ile. (GY m.86/1)
13	Süresi içinde GOBİK belirlenerek işlemlerine başlanmayan eşya ile kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ne uygulanır?	Haklarında adli veya idari takibat yoksa tasfiye hükümleri uygulanır; idare eşyayı sahibinin risk ve hesabına uygun yere sevk edebilir veya eşya geçici depolama yeri işleticisince antrepoya kaldırılabilir. (GY m.86/2)
14	Kara hudut kapılarında taşıtlar için süre hangi tarihten itibaren işler?	Gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren (GK m.46 ve GY m.76 süreleri); süresinde işleme başlanmazsa m.86/2 (tasfiye) uygulanır. (GY m.86/3)

Yasaklama ve Kısıtlamalar (GK m.55; GY m.225)

#	Soru	Cevap
15	Eşyanın GOBİK'e tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlama koymaya kim yetkilidir; gerekçeler nelerdir? ★ 2023	Cumhurbaşkanı; kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan-hayvan-bitki sağlık ve hayatı, sanatsal/tarihi/arkeolojik değerli ulusal hazineler ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması. (GK m.55/2)
16	Hangi yabancı ülkelerin eşya ve taşıtlarına karşılık olarak yasaklama, kısıtlama veya farklı tarife uygulanabilir; yetkili kimdir?	Türkiye ile ticaret/gümrük/taşımacılık anlaşması bulunmayan, anlaşmaları süresinden önce tek taraflı hükümsüz bırakan veya Türk taşıtlarına yasak/kısıtlama ya da farklı işlem uygulayan ülkeler; yetkili Cumhurbaşkanı. (GK m.55/3)
17	GK m.55/2 ile yasaklanan, m.56/1 kapsamına giren veya ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye kim yetkilidir?	Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri. (GY m.225/1)

Başka Ülke Ürünü İzlenimi Veren Eşya ve İzinle Antrepo (GK m.56; GY m.99, 331)

#	Soru	Cevap
18	Üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü izlenimi veren isim veya simge taşıyan eşyanın ithaline izin verilir mi?	Hayır; işaret eşyanın üzerinde veya iç ve dış ambalajında olsun, ithaline izin verilmez. (GK m.56/1)
19	Bu eşyanın hangi işlemlerine, kimce izin verilebilir?	Türkiye'den transit geçişine, antrepo ve benzeri yerlere konulmasına veya yeniden ihracına Müsteşarlıkça. (GK m.56/1)
20	Eşyanın m.56/1 kapsamında olup olmadığında tereddüt edilirse kimin görüşü esas alınır?	Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü. (GK m.56/1)

#	Soru	Cevap
21	Yabancı menşe izlenimi veren hangi boş belge ve malzemelerin ithaline izin verilmez; proforma faturada istisna nedir?	Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere üzeri yabancı dille yazılı/basılı boş zarf, şerit, etiket, damga vb. ile imzalı-imzasız boş faturalar; Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait proforma faturalar hariç. (GK m.56/2)
22	m.56/2 yasağının dışında kalan yabancı firmalar hangileridir?	Türkiye'de yerleşik firmalarla lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmalar. (GK m.56/2)
23	Eşyanın m.56/1 kapsamına girdiğine kim karar verir; elleçleme iznini kim verir?	Kapsama girdiğine Başmüdürlükler karar verir; elleçlemeye yazılı talep üzerine gümrük idareleri izin verir (başvuruda faaliyetin niteliği ve amacı belirtilir). (GY m.99/1–2)
24	Bu eşyada yapılabilecek elleçleme nelerle sınırlıdır; hangi koşulla yapılır?	İsim, simge, ibare veya etiketin sökme, kazıma, silme, kesme vb. ile kaldırılması ya da gerçek menşe ülkesini gösteren ibare eklenmesi; eşyanın zarar görmemesi ve asli niteliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla. (GY m.99/1)
25	Hangi eşya ancak gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin izniyle gümrük antrepolarına konulabilir?	Türkiye'ye girişi veya transiti yasak yabancı eşya; başka ülke ürünü izlenimi veren eşya; yabancı menşe izlenimi veren boş zarf/etiket/boş fatura; fikri-sınai haklara tecavüz eden eşya; geçici depolamada kanuni süresi dolan, gümrüğe terk edilen veya yoklamada fazla çıkan eşya. (GY m.331/1)

Fikri ve Sınai Hakların Gümrükte Korunması (GK m.57)

#	Soru	Cevap
26	Hak sahibinin yetkilerine tecavüz eden eşyanın alıkonulması veya işlemlerinin durdurulması kimin talebiyle yapılır; karar kimlere bildirilir?	Hak sahibi veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idarelerince; karar hak sahibi/temsilcisi ile beyan sahibi veya m.37'deki kişilere bildirilir. (GK m.57/1-a)
27	Henüz talep yokken ihlale dair açık delil bulunan eşya gümrük idaresince ne kadar süre re'sen alıkonulabilir? ★ 2022	Üç işgünü (hak sahibinin geçerli başvuru yapabilmesi için). (GK m.57/1-b)
28	Eşyanın gereğince muayene edilmeden bırakılması veya alıkonulmaması hak sahibine tazminat hakkı doğurur mu?	Hayır; ayrıca başvuru üzerine veya re'sen hareket nedeniyle doğan zarardan gümrük idaresi ve yetkilileri sorumlu tutulamaz. (GK m.57/2)
29	Durdurma/alıkoyma kararının tebliğinden itibaren hak sahibi ihtiyati tedbir kararını hangi sürede getirmelidir?	Çabuk bozulabilir eşyada üç iş günü, diğer eşyada on iş günü; getirilmezse beyan sahibinin talep ettiği rejim hükümlerine göre işlem yapılır. Haklı mazerette talep üzerine on iş gününe kadar ek süre verilebilir. (GK m.57/3)
30	İşlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya mahkeme kararı doğrultusunda nasıl tasfiye edilir?	İmha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilir. (GK m.57/4)
31	Yolcuların kişisel eşyası ile muafiyet sınırı içindeki ticari olmayan hediye eşyaya GK m.57 uygulanır mı? ★ 2025	Hayır, bu madde hükümleri uygulanmaz. (GK m.57/5)

#	Soru	Cevap
32	Hak sahibinin izniyle üretilmiş eşya rızası dışında gümrük işlemine tabi tutulur veya farklı şartlarda üretilirse GK m.57 kapsamında mıdır?	Hayır; başka şartlarda marka taşıması dahil, bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. (GK m.57/5)
33	Kolaylaştırılmış imha nedir; usul ve esasları nasıl belirlenir?	Durdurulan/alıkonulan eşyanın, mahkemece ihlal tespitine gerek olmaksızın, gümrük kontrolü altında imhasına gümrük idaresince izin verilmesidir; usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.57/6)
34	Durdurulan eşyanın teminatla iadesinde teminat tutarını kim belirler?	Hak sahibi; teminatla iadeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.57/7)

Tanımlar, Kapsam ve Re'sen İşlemler (GY m.100–102)

#	Soru	Cevap
35	Gümrük Yönetmeliğine göre "sahte eşya" nedir?	Ambalajı dahil, yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için tescilli markasıyla aynı veya esas yönleriyle ayırt edilemeyen markayı taşıyan eşya; ayrıca aynı koşullarda sunulan logo, etiket, stiker, broşür, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi marka simgeleri ve sahte markalı ambalaj malzemeleri. (GY m.100/1-c)
36	Gümrük Yönetmeliğine göre "korsan eşya" nedir?	5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre tescilli telif hakkı, bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın, hak sahibinin (veya üretim ülkesinde yetkilendirdiği kişinin) rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşya. (GY m.100/1-ç)
37	İhlal eden eşyayı üretmek için özel tasarlanan veya uyarlanan kalıp ve matrisler nasıl değerlendirilir?	Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya olarak kabul edilir. (GY m.100/2)
38	Gümrük idareleri hangi eşya için fikri-sınai hak işlemi yapar; taşıt değiştiren eşya dahil midir?	GOBİK'e konu, hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen veya ihlal eden eşya için; TGB'de taşıt değiştiren eşya da dahil. (GY m.101/1)
39	Re'sen alıkonulan eşya için hak sahibine ve beyan sahibine bildirim ne zaman yapılır; tebliğden önce hak sahibine ne açıklanabilir?	Alıkoyma/durdurmayı takip eden ilk iş günü içinde bildirilir; tebliğden önce bilgi-belge istenirken hak sahibine yalnızca eşyanın miktarı ve niteliği açıklanır. (GY m.102/1–2)

Gümrük İdaresine Başvuru (GY m.103)

#	Soru	Cevap
40	Alıkoyma/durdurma başvurusu nasıl yapılır; yurt dışında yerleşik hak sahibi nasıl başvurur?	Ek-13 Başvuru Formu ile elektronik olarak (EDI ile de yapılabilir); yurt dışında yerleşik hak sahibi ancak Türkiye'de yerleşik temsilcisi aracılığıyla. (GY m.103/1)
41	Başvuruda bulunması zorunlu bilgiler nelerdir; bunlardan biri eksikse ne olur?	Eşyanın tam ve ayrıntılı teknik tanımı; sahteciliğin tür ve şekline ilişkin bilgi; irtibat kişinin isim ve adresi. Biri eksik dilekçe işleme konulmaz. (GY m.103/2, 6)
42	Başvuruya hangi belge eklenir?	Başvuru sahibinin hak sahibi olduğunu ve hakkın Türkiye'de tescil edildiğini kanıtlayan belge. (GY m.103/3)

#	Soru	Cevap
43	Gümrük idaresinin harekete geçmesi istenen süre en fazla ne kadardır; başlangıcı nedir?	Bir yılı geçemez; başlangıçta dilekçenin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınır. (GY m.103/6)
44	Başvuru ne kadar sürede incelenip sonucu bildirilir?	Başvuru tarihinden itibaren otuz iş günü içinde. (GY m.103/7)
45	Başvuru kabul edilmezse karar hak sahibine nasıl bildirilir?	Gerekçeli olarak ve GK m.242 uyarınca itiraz yolu açık tutularak. (GY m.103/9)
46	Başvuru sürecinde hangi masraflar hak sahibinden istenir, hangileri istenemez?	İdari masraflar talep edilemez; tahlil ve ekspertiz ücretleri ile fazla mesai ücretleri hak sahibi veya temsilcisince karşılanır. (GY m.103/10)

Durdurma Sonrası İşlemler ve Kolaylaştırılmış İmha (GY m.104–107)

#	Soru	Cevap
47	Başvuru üzerine işlemler durdurulduğunda bildirim ne zaman yapılır; hak sahibine hangi bilgiler verilir?	Durdurmayı takip eden ilk iş günü içinde; gizli/mesleki/ticari sır hariç alıcı, gönderici, beyan sahibi ve zilyedin isim-adresi ile menşe ve kaynak ülke gibi bilgiler, yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak üzere verilir. (GY m.104/2)
48	Hak sahibinin talebiyle alınan numune hangi amaçla verilir, ne zaman iade edilir?	Sadece tahlil ve sonraki işlemleri kolaylaştırmak için; tahlil sonuçlandıktan sonra ve gümrük işlemleri tamamlanmadan önce gümrük idaresine geri gönderilir; tahlil hak sahibinin sorumluluğundadır. (GY m.104/3)
49	Kolaylaştırılmış imha için hak sahibi hangi sürede hangi belgeleri ibraz etmelidir?	Tebliğden itibaren on iş günü (bozulabilir eşyada üç iş günü) içinde: ihlal unsurlarını detaylı gösteren dilekçe + eşyanın imha için gümrüğe terk edildiğine dair muvafakatname; bu sürede eşya/beyan sahibi itiraz etmemelidir. (GY m.105/2)
50	Kolaylaştırılmış imhanın Kanun dayanağı nedir; on iş günlük süre uzatılabilir mi; imhaya karşı çıkılırsa ne olur?	GK m.53'e istinaden dava açılmaksızın yapılır; haklı mazerette süre on iş günü daha uzatılabilir; beyan/eşya sahibi karşı çıkarsa m.107 hükümleri uygulanır. (GY m.105/1, 2, 4)
51	Kolaylaştırılmış imha kimin gözetimi ve sorumluluğunda yapılır; masrafları kim karşılar?	Gümrük idaresinin gözetimi, hak sahibinin sorumluluğu altında; tüm masraflar hak sahibinden alınır; imha sırasında gümrük idaresince numune alınır. (GY m.105/3)
52	Hak sahibi gümrükten aldığı bilgileri amaç dışı kullanırsa ne olur?	Kalan geçerlilik süresi boyunca başvurusu askıya alınabilir; tekrar ihlalde talebin yenilenmesi reddedilebilir. (GY m.106/1)
53	Durdurma kararından sonra hak sahibi hangi sürede dava açıp ihtiyati tedbir almalıdır?	Bildirimden (re'sen işlemde başvuru tarihinden) itibaren on iş günü içinde yetkili mahkemede dava açıp ihtiyati tedbir almalı ya da başka mahkemeden tedbir alıp on gün içinde yetkili mahkemede dava açmalı ve belgeyi ibraz etmelidir; mazerette en fazla on iş günü uzatılabilir. (GY m.107/1)
54	Bozulabilir eşyada dava/ihtiyati tedbir süresi kaç gündür; uzatılabilir mi?	Üç iş günü; uzatılamaz. (İşlem yapılmazsa beyan sahibinin talep ettiği rejime göre işlem yapılır.) (GY m.107/2–3)

Teminat, Depolama, Yasak İşlemler ve Kesinleşen Eşya (GY m.108–111)

#	Soru	Cevap
55	Hangi hakları ihlal şüphesiyle durdurulan eşya teminat karşılığında teslim edilebilir; şartları nelerdir?	Tasarım hakkı, patent, ek koruma sertifikası veya bitki çeşitliliği hakkı; yasal prosedürün başlatıldığı bildirilmiş, yargı on işgünü içinde ihtiyati tedbir vermemiş ve tüm gümrük işlemleri tamamlanmış olmalıdır. (GY m.108/1)
56	Hak sahibi dışındaki kişi işlemleri başlattığında alınan teminat ne zaman çözülür?	Durdurma bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren yirmi işgünü içinde yasal süreç başlatılmazsa; m.107 uzaştırması halinde bu süre en fazla otuz işgününe kadar uzatılabilir. (GY m.108/3–4)
57	Fikri-sınai hak ihlali şüphesiyle durdurulan eşya nasıl depolanır?	Gümrük gözetimi altında; risk ve mali yükümlülükler hak sahibine aittir. (GY m.109/1)
58	İhlal gerekçesiyle durdurulan eşyanın hangi işlemlerine izin verilmez?	TGB'ye girişine, serbest dolaşıma girişine, TGB'yi terk etmesine, ihracına, yeniden ihracına, şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmasına ve serbest bölgeye konulmasına. (GY m.110/1)
59	Mahkeme eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verirse imha ve müsadere hallerinde ne yapılır?	İmha kararında masraflar eşya sahibine ait olmak üzere tasfiye hükümlerine göre imha edilir; müsadere kararında tasfiyeden önce nitelikleri değiştirilir. (GY m.111/1-a, c)
60	Sahte/korsan eşyanın nitelikleri değiştirilerek sahibine teslimine karar verilirse nasıl işlem yapılır?	Nitelikler hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde değiştirilir; marka ve etiket sökülmesi yeterli değildir; masraflar eşya sahibine; önceden verilen beyanname iptal edilir; nitelikleri değiştirilmeden yeniden ihraç talepleri reddedilir. (GY m.111/1-b)

Sık Karıştırılanlar

GOBİK süresi: **denizyolu 45 gün, diğer yollar 20 gün, özet beyanın verildiği tarihten**; kara hudut kapılarında taşıtlarda **gümrüklü sahaya giriş** tarihinden. Kaçak zanıyla el konulup iade edilen eşyada süre **30 gün**.

Süre uzatımı **gümrük müdürlüklerince**, süre bitmeden **yazılı** başvuruyla; gerekçe şartı **bir ayı aşan** taleplerde. Kanunda kısaltma/uzatma yetkisi **Müsteşarlıkta**; **gerçek ihtiyacı aşan** uzatma yapılamaz.

Makamlar: yasaklama/kısıtlama ve karşılık önlemleri → **Cumhurbaşkanı**; yasaklı eşyanın **transiti** ve izinle **antrepo** → **gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri**; m.56 eşyasının transit/antrepo/yeniden ihracı → **Müsteşarlık**; tereddütte **Sanayi ve Ticaret Bakanlığı** görüşü; m.56/1 kapsamına karar → **Başmüdürlükler**; elleçleme izni → **gümrük idareleri**.

Fikri haklarda süreler: re'sen alıkoyma **3 işgünü**; ihtiyati tedbir **bozulabilir 3 / diğer 10 iş günü**, mazerette **+10 iş günü** (GY'ye göre bozulabilir eşyada süre **uzatılamaz**); başvuru incelemesi **30 iş günü**; harekete geçme süresi **en fazla 1 yıl**; teminat çözülmesi **20 işgünü** (en fazla **30**).

Bildirimler hem re'sen alıkoymada hem başvuru üzerine durdurmada **takip eden ilk iş günü** içinde yapılır.

Yolcunun kişisel eşyası ve muafiyet sınırındaki ticari olmayan **hediyeelik eşyaya** GK m.57 uygulanmaz; hak sahibinin **izniyle** üretilmiş eşya da kapsam dışıdır.

Masraflar: başvurunun **idari masrafları istenemez**; tahlil-ekspertiz, fazla mesai, kolaylaştırılmış imha masrafı ve depolama riski **hak sahibine**; mahkeme kararıyla imha ve nitelik değiştirme masrafları **eşya sahibine**.

m.56 elleçlemesinde isim/simgenin **sökülmesi, kazınması** yeterlidir (asli nitelik değişmez); sahte/korsan eşyada ise **marka ve etiket sökülmesi yeterli değildir**, nitelikleri değiştirilmeden **yeniden ihraç** talebi **reddedilir**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

17. Konu — Gümrük Beyanı

Kısa Soru-Cevap · 89 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 17 — Gümrük Beyanı

Kaynak: 17-BEYAN.docx (GK m.58–73; GY m.112–203). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Beyan Yükümlülüğü ve Beyan Şekilleri (GK m.58–59, 62; GY m.112)

#	Soru	Cevap
1	İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımdaki eşya ne zamana kadar gümrük gözetiminde kalır? ★ 2025	Beyannamenin tescilinden itibaren TGB'den çıkıncaya, imha edilinceye ya da beyanname iptal edilinceye kadar. (GK m.58/2)
2	Gümrük beyanı hangi şekillerde yapılabilir? ★ 2023	Yazılı, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, sözlü ve eşya sahibinin rejime tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla. (GK m.59/1)
3	GY'ye göre beyanın hangi yolla yapılması esastır; elektronik imzayla yapılamayacak istisnai halleri kim belirler?	Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır; istisnai halleri Bakanlık belirler. (GY m.112/2)
4	Beyanname tescili belirli bir kişi için özel yükümlülük getiriyorsa beyan sahibinde ne aranır; bu şartın istisnaları nelerdir?	Beyanın o kişi tarafından/hesabına yapılması ve beyan sahibinin TGB'de yerleşik olması; yerleşiklik şartı transit veya geçici ithalat beyanında bulunanlara ve idarenin uygun bulmasıyla arızı beyanda bulunanlara uygulanmaz. (GK m.62/2)

Yazılı Beyan, Tescil ve Beyanın Bağlayıcılığı (GK m.60–61; GY m.113–114)

#	Soru	Cevap
5	Kazıntılı ve silintili beyannameler kabul edilir mi; hatalı yazı nasıl düzeltilir?	Kabul edilmez. Hatalı yazı okunacak şekilde çizilir, yanına doğrusu yazılır, beyan sahibince imzalanır ve tescil sırasında resmi mühürle mühürlenir. (GK m.60/3)
6	Hangi hallerde yetkili makamlardan gönderilen resmi yazılar beyanname kabul edilir?	Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhına ait eşya için Cumhurbaşkanlığı yazıları; diplomatik muafiyetlilerin kendi/elçilik adına gelen eşyası için karşılıklılık şartıyla misyon şefi/heyet başkanı yazıları ve kurye mektupları. (GK m.60/5)
7	Beyanname hangi şartla tescil edilir?	GK m.60'a uygun beyanname, ait olduğu eşyanın gümrüğe sunulmuş olması halinde tescil edilir. (GK m.61/1)
8	Aksine hüküm yoksa rejim hükümlerinin uygulanmasında esas alınacak tarih hangisidir?	Beyannamenin tescil edildiği tarih. (GK m.61/2)
9	Tescil edilmiş beyanname beyan sahibini nasıl bağlar?	Eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur. (GK m.61/3)
10	Beyanname imzası bulunanlar neden sorumludur; doğrudan temsilde sorumluluk kime aittir; beyanname devredilebilir mi?	Cezai hükümler açısından bilgiler ve ekli belgelerin doğruluğu ile rejim yükümlülüklerine uyulmasından sorumludurlar; doğrudan temsilde sorumluluk adına hareket edilene aittir. Beyanname devredilemez; eşyanın satılması yükümlülüğünden kurtarmaz. (GY m.113/1)

#	Soru	Cevap
11	Muayene türü yeşil hat belirlenen beyannamelere belge eklenir mi; YYS sahiplerinde belgeler nereye kaydedilir?	Yeşil hatta belgeler eklenmez; yeşil hattan yararlanan YYS sahiplerinin beyannamelerinde belgeler 44 no.lu kutuya kaydedilir. (GY m.114/3)

Ticari ve Taşıma Belgeleri (GY m.116–118)

#	Soru	Cevap
12	Ayrıntılı fatura nedir?	Kıymeti üzerinden vergiye tabi, birden fazla kapta gelen ve çeşitli cins ve kıymette olan eşyadan, her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu gösteren, satıcı veya gönderici tarafından düzenlenen belge. (GY m.116/1)
13	Çeki listesi nedir; kim hazırlayabilir? ★ 2021, 2022	Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne miktar eşya bulunduğunu gösteren belge; satıcı/gönderici veya beyan sahibi hazırlayabilir. (GY m.117/1–2)
14	Deniz yolu taşımalarında taşıma belgesi nedir; kim tarafından kime verilir?	Konşimento; geminin kaptanı, donatanı veya mümessili tarafından yükletene verilir. (GY m.118/1)
15	Hava, kara ve demiryolu taşımalarında hangi taşıma belgeleri kullanılır? ★ 2023	Hava: hava konşimentosu; kara: yük senedi (CMR); demiryolu: CIM ve CIV belgeleri. (GY m.118/2–4)

Beyannamenin Düzeltilmesi ve Teslim Sonrası Kontrol (GK m.63, 73; GY m.121)

#	Soru	Cevap
16	Beyannamede düzeltmeye hangi koşulla izin verilir?	Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine; bir veya daha fazla bilgi düzeltilebilir. (GK m.63)
17	GK m.63'e göre hangi durumlardan sonra beyannamede düzeltmeye izin verilmez? ★ 2022	Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden, bilgilerin yanlış olduğunun tespitinden ve GK m.73 saklı kalmak üzere eşyanın teslim edilmesinden sonra. (GK m.63)
18	GK m.63'teki "başka bir eşya" ifadesinden ne anlaşılır?	Tarife alt pozisyonu değişen eşya; değişmiyorsa vergi/ek mali yükümlülüğün oran veya miktarına ya da ticaret politikası önlemine ilişkin hak ve menfaatlerde farklılık gösteren eşya. (GY m.121/1)
19	GY'ye göre eşyanın teslimine kadar beyannamede düzeltme hangi anlardan önce yapılabilir?	Bilgisayar sisteminin beyanın kontrol türünü kırmızı hat olarak belirlemesinden ve bilgilerin yanlış olduğunun tespitinden önce. (GY m.121/2)
20	Kırmızı hat belirlenen eşyada yanlışlık tespit edilmeden önce yapılan düzeltme talebi nasıl değerlendirilir; tespitten sonra?	GK m.234/3'ten yararlanma talebi sayılır ve sistemde düzeltilir; tespitten sonraki talepler kabul edilmez, m.192 ve 193 uygulanır. (GY m.121/3)
21	Eşyanın tesliminden sonra (GK m.73/2) yükümlü talebiyle beyannamede düzeltme hangi süre içinde yapılabilir?	Beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıl içinde; dahilde işleme için daha uzun süre belirlemeye Müsteşarlık yetkili. (GY m.121/4)

#	Soru	Cevap
22	Eşyanın tesliminden sonraki kontrol neleri kapsar; yanlış veya eksik bilgi saptanırsa ne olur?	İthal/ihrac ve sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler kontrol edilir; mümkünse eşya da muayene edilir. Saptama halinde ceza hükümleri saklı kalarak beyan yeni bulgulara göre düzeltilir. (GK m.73/1, 3)

Beyannamenin İptali (GK m.64; GY m.124–129)

#	Soru	Cevap
23	Gümrük idareleri tescilli bir beyannameyi hangi hallerde iptal edebilir?	Beyan sahibinin talebi ve eşyanın yanlışlıkla o rejime tabi tutulduğunu ya da rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün olmadığını kanıtlayan belgeleri ibrazı halinde; gerektiğinde yeni rejim beyanına izin verilir. (GK m.64/1)
24	Eşyanın muayene edileceği bildirilmişse beyannamenin iptali talep edilebilir mi?	Muayenenin sonucu alınmadan iptal talebi kabul edilmez. (GK m.64/1)
25	Eşyanın tesliminden sonra beyanname iptal edilebilir mi; iptal cezai hükümlere engel olur mu?	Yönetmelikle belirlenen haller dışında iptal edilemez; iptal, cezai hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz. (GK m.64/4–5)
26	Eşyanın yanlış rejimde beyanı nedeniyle teslimden sonra iptal için hangi şartların tamamı kanıtlanmalıdır?	Eşyanın herhangi bir kullanımının istenilen rejime engel olmaması; tescil sırasında istenilen rejimin bütün yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması; eşyanın istenilen rejime gecikmeksizin girişinin mümkün olması. (GY m.124/1)
27	Yanlış rejim nedeniyle iptal talebi hangi süre içinde yapılır; yeni rejim beyannamesi hangi tarihten geçerlidir? ★ 2021	Tescilden itibaren üç ay içinde (mücbir sebep/beklenmeyen hal kanıtlanırsa süre aşımında da kabul edilebilir); yeni beyanname ilk beyannamenin tescil tarihinden itibaren geçerlidir. (GY m.124/2–3)
28	İhracat veya HİR beyannamesinin iptali için beyan sahibi neleri kanıtlamalıdır; iptalin sonucu nedir?	GY m.417 süreleri içinde müracaatla: eşyanın gümrük bölgesini terk etmediği, tescilde sunulan belgelerin ibrazı, sağlanan hak ve menfaatlerin iadesi (veya yararlandırılmaması tedbiri), gerekirse eşyanın GOİK'e tabi tutulması. İptal, ihracat lisansı ve tevsik belgelerine ilişkin işlemlerin de iptali sonucunu doğurur. (GY m.127/1–2)
29	Posta veya hızlı kargoyla gelen eşyanın tesliminden sonra iadesinde beyanname hangi şartla iptal edilir?	Tescilden itibaren üç ay içinde başvuru ve eşyanın gerçek tedarikçisine ya da onun tayin ettiği adrese geri gönderilmesi şartıyla. (GY m.129/1)

Eşyanın Teslimi ve İşlem Süreleri (GK m.69–70; GY m.122, 130)

#	Soru	Cevap
30	Beyannamenin tescili gümrük yükümlülüğü doğuruyorsa eşya ne zaman teslim edilir; istisnası nedir?	Gümrük vergileri ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça teslim edilmez; bu hüküm kısmi muafiyetli geçici ithalata uygulanmaz. (GK m.69/3)
31	Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle GK m.46 süreleri içinde muayeneye başlanamaz, belgeler verilmez veya vergiler ödenmezse ne olur?	Eşya muayene edilir, durum tutanağa bağlanır ve eşya GK m.177–180'e göre tasfiye edilir. (GK m.70/1)

#	Soru	Cevap
32	Gümrük antreposundaki eşya için GOİK tayinine ilişkin beyanname verildiğinde işlemler ne kadar sürede bitirilmelidir? ★ 2021, 2023	Beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde; bitirilemezse m.70/1 (muayene, tutanak, tasfiye) uygulanır. (GK m.70/2)
33	Bölünmüş beyanname: farklı kalemlerden birinin çekilmesi isteği ne zaman kabul edilir; en son kısım için ne yapılır?	Eşyanın muayenesi yapıldıktan ve ceza gerektiren durum varsa bunun duyurulmasından sonra; çekilecek kısım için ayrı beyanname alınır, en son kısım için beyanname aranmaz, tahakkuk asıl beyanname üzerinden yapılır. (GY m.122/1–4)
34	Hızlı kargo eşyasının serbest dolaşım beyannamesinin incelemesi ne kadar sürede tamamlanamazsa eşya teslim edilir?	Beyannamenin verilmesinden itibaren altı saat içinde; muayenenin zorunlu görüldüğü bildirilmişse bu süre kısıtlaması uygulanmaz. (GY m.130/2)
35	Tahlile tabi eşya, tahlil sonucu beklenmeden hangi şartlarla teslim edilir?	Beyan edilen GTİP'in vergi oranı ile fasıldaki en yüksek vergi oranı arasındaki fark teminata bağlanır, ek-17 taahhütname alınır, şahit numune alınır ve eşya yediemin olarak teslim edilir. Ticaret politikası önlemi veya telafisi imkânsız sonuç şüphesinde uygulamamaya gümrük idare amiri yetkilidir. (GY m.130/3)

Beyanname Yerine Kullanılan Belgeler ve Kurye (GY m.118, 131–135)

#	Soru	Cevap
36	Gümrük beyannamesi yerine kullanılan belgeler nelerdir; bunlar beyanname mahiyetinde midir? ★ 2022, 2023, 2024	Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi, Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu, Sözlü Beyan Formu gibi belgeler; beyanname yerine kullanılır ancak beyanname mahiyetinde değildir. (GY m.131/1)
37	CIM taşıma belgesi, menşe şahadetnamesi veya A.TR dolaşım belgesi beyanname yerine kullanılan belgelerden midir? ★ 2022, 2023, 2024	Hayır; m.131'de sayılan belgeler arasında yer almazlar (CIM, GY m.118/4'e göre bir demiryolu taşıma belgesidir). (GY m.131/1; m.118/4)
38	Kurye kapları gümrükte nasıl işlem görür?	Dıştan muayene edilir; kurye mektubu uygun ve resmi mühürle mühürlü ise kaplar açılmadan, etiket/işaret konularak geçirilir. (GY m.134/1)
39	Mühürleri sağlam olmayan veya kurye mektubuna uymayan dışarıdan gelen kurye kaplarına ne yapılır?	Gümrük mührü tatbik edilir, tutanak tutulur, kuryenin sorumluluğunda Esenboğa Gümrük Müdürlüğüne sevk edilir; mahalli gümrük amiri Müsteşarlığa bildirir. (GY m.135/1)

Basitleştirilmiş Usuller (GK m.71; GY m.140–166)

#	Soru	Cevap
40	GK m.71'e göre gümrük idareleri hangi basitleştirilmiş usullere izin verebilir?	(a) Bazı belgelerin eklenmemesi/bilgilerin yazılmaması (eksik beyan), (b) beyanname yerine ticari veya idari belge, (c) rejime geçişin kayıt yoluyla yapılması; (c)'de beyan sahibi eşyayı gümrüğe sunma yükümlülüğünden muaf tutulabilir. (GK m.71/1)

#	Soru	Cevap
41	Basitleştirilmiş usulde tamamlayıcı beyan hangi nitelikte olur; tamamlayıcı beyanlar ne zamandan hüküm ifade eder?	Genel, dönemsel veya özet nitelikte; basitleştirilmiş beyanla ayrılmaz bir bütündür ve basitleştirilmiş işleme ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Kayıt işlemi, beyanname tesciliyle aynı hukuki sonucu doğurur. (GK m.71/2–3)
42	Eksik beyan usulünden kimler yararlanabilir; ticari veya idari belge usulünde bu statüler aranır mı?	Eksik beyan: YYS sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinden koşulları sağlayanlar; ticari/idari belge usulünde YYS/OKS koşulları aranmaz. (GY m.140/1–2)
43	Kayıt yoluyla rejime giriş usulünden kimler yararlanabilir; hangi koşula bağlıdır?	Yalnızca YYS sertifikası sahipleri; ihracat rejimi hariç, kapsamı ve miktarı Bakanlıkça belirlenecek teminat verilmesi koşuluna bağlıdır. (GY m.140/3–4)
44	Serbest dolaşıma girişte eksik beyanın tamamlanma süresi nedir; indirimli/sıfır oran belgeleri için ek süre ne kadardır?	Tescilden itibaren bir ayı geçemez; indirimli/sıfır oran belgesi için verilecek ek süre üç ayı geçemez; eksiklik gümrük kıymetiyle ilgiliyse daha uzun süre belirlenebilir. Süresinde tamamlanmazsa vergiler ertelenmez. (GY m.144/1–3, 5)
45	Eksik belgeler süresinde sunulmazsa noksan alınan gümrük vergileri ne zaman ödenir?	6183 s. Kanun m.51 gecikme zammı oranında faizle birlikte, yükümlüye tebliğini takiben on beş gün içinde. (GY m.145/2)
46	Özelliği olan eşyanın tesliminde basitleştirilmiş usul için YYS/OKS koşulu aranır mı; bu eşyaya örnekler nelerdir?	Aranmaz. Örn. TAEK uygunluk yazılı radyoaktif maddeler, aşılarda, canlı hayvanlar, yurt dışında yayımlanan gazete ve dergiler, dökme ve havaleli eşya, boru hattı/elektrik teliyle taşınan sürekli akış halindeki eşya. (GY m.147/1–2)
47	Serbest dolaşıma girişte beyanname yerine ticari veya idari belge usulünden kimler, ne kadar süreyle yararlanır?	m.147/2'nin (b), (c), (d), (f), (g), (ğ) bentlerindeki eşya, akvaryum balıkları ve CIF kıymeti 500 Avro'yu geçmeyen eşyayı aynı idareden sürekli ve periyodik ithal edenler; yazılı talep YYS/OKS aranmaksızın altı ay geçerli olmak üzere kabul edilir. (GY m.148/1)
48	Serbest dolaşıma girişte basitleştirilmiş usulde tamamlayıcı beyan ne zaman verilir?	Bir ay içindeki işlemler için izleyen ayın ilk üç günü içinde; m.53/1 kıymet unsurlarını içeriyorsa tahakkuk ayını izleyen ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar (vergiler de aynı sürede ödenir). (GY m.150/2–3)
49	Antrepo tiplerine göre serbest dolaşıma girişte basitleştirilmiş usul nasıl uygulanır?	F tipi: izin verilmez; B tipi: yalnız eksik belgeyle beyan ve ticari/idari belge; D tipi: kayıt yoluyla yapılabilir. (GY m.151/2)
50	İhracat rejiminde eksik beyanın tamamlanma süresi nedir? ★ 2025	Tescilden itibaren bir ayı geçemez; gerekli hallerde uzatılabilir, ek süre üç ayı geçemez. Süresinde tamamlanmazsa vergiler ertelenmez. (GY m.155/1–2)
51	Posta idaresi ve hızlı kargo şirketlerinin faturası eklenmemiş ihracat beyanı hangi şartla kabul edilir; tamamlayıcı beyan süresi nedir?	Beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla; tamamlayıcı beyan beyanı takiben yedi iş günü içinde. (GY m.153/3; m.158/6)
52	İhracat rejiminde basitleştirilmiş usulde tamamlayıcı beyan ne zaman verilir?	Bir ay içindeki işlemler için izleyen ayın ilk üç günü; deniz taşıtları ve hava gemilerine GK m.176 kapsamında yapılan ihracat sayılan teslimlerde izleyen ayın ilk yedi iş günü. (GY m.158/2)

#	Soru	Cevap
53	Gümrük antrepo rejiminde eksik beyan ve kayıt yoluyla giriş hangi antrepo tiplerinde uygulanmaz?	Eksik beyan F tipine alınmada uygulanmaz; kayıt yoluyla giriş (yalnız YYS sahiplerine) B ve F tipine alınmada uygulanmaz. (GY m.162/2; m.166)

Sözlü Beyan ve Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan (GY m.169–179)

#	Soru	Cevap
54	Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi ticari nitelikte olmayan eşyaya örnekler nelerdir?	Yolcu, turist ve nakil vasıtası hizmetlilerinin kişisel eşyası; sınır bölgesi halkının elde ve sırtta taşıyabilecek kendi ihtiyaç eşyası; işlem görmüş ticari değeri olmayan defter, evrak, belge; yarışmalarda ödül olarak bağış yoluyla gönderilen eşya vb. (GY m.169/1)
55	Ticari amaçla serbest dolaşıma girecek eşya hangi şartlarla sözlü beyan edilir?	Gümrük kıymetinin sevkiyat ve beyan başına 1000 Avro'yu geçmemesi; sevkiyatın düzenli benzer sevkiyatların parçası olmaması ve bağımsız taşıyıcıyla taşınan daha büyük bir nakliyatın parçası olmaması. (GY m.169/6)
56	Türkiye'de vefat eden yabancıların ülkelerindeki kanuni mirasçılarının intikal eden kişisel ve ev eşyasının ihracında beyan nasıl yapılır? ★ 2022	Sözlü olarak. (GY m.170/1-f)
57	İçinde ölü veya ölünün kül ve kemikleri bulunan tabut, vazo ve kaplar ile çelenk ve çiçeklerin ihracında beyan nasıl yapılır? ★ 2025	Sözlü olarak. (GY m.170/1-e)
58	Yurt dışına devamlı görev veya yerleşme için gidenlerin kişisel ve ev eşyası hangi süre içinde gönderilirse ihracatta sözlü beyana tabidir?	Beraberde götürülen ya da gidişten iki ay evvel veya altı ay sonra gönderilen eşya (görevi/işi sona eren yabancılar dahil). (GY m.170/1-b)
59	Geçici ithalatla sözlü beyana tabi eşya hangi formla beyan edilir; formun tescili ne hükümdedir?	Ek-22 Sözlü Beyan Formu; tescili geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir. (Örn. paletler, yolcuların kişisel ve sportif amaçlı eşyası.) (GY m.171/1–2)
60	Sözlü beyana tabi eşyada gümrük idaresi hangi durumda yazılı beyan isteyebilir?	İşlemler temsilci tarafından yürütülürken sözlü beyanın doğru ve tam olduğu konusunda tereddüt olursa. (GY m.173/1)
61	Serbest dolaşıma girişte başka bir tasarruf yoluyla beyan kabul edilen eşya nelerdir?	BKK ile belirlenen ticari mahiyette olmayan yolcu beraberliği eşya; sınır çiftçilerinin komşu ülkedeki mülk ürünleri ve getirilen tohum, gübre; 32 Sayılı Karar ile belirlenen yolcu beraberliği standart işlenmemiş altın. (GY m.175/1)
62	Başka bir tasarruf yoluyla beyan nasıl gerçekleşir; gerçekleşince ne kabul edilir?	İki hat sisteminde yeşil / "beyana tabi eşyam yoktur" hattından geçiş, hat sistemi yoksa beyan yapılmaksızın geçiş veya EK 22/A formu; eşyanın sunulduğu, beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın teslim edildiği kabul edilir. (GY m.178/1–2)
63	Hangi eşya başka bir tasarruf yoluyla beyan hükümlerinden (m.175–177) yararlanamaz?	İhracata bağlı hak ve menfaatlerden yararlanan, gümrük vergileri geri verilen veya yasaklama, kısıtlama ya da diğer özel işleme tabi eşya. (GY m.179/1)

Beyanın Kontrolü ve Muayene (GK m.65–67; GY m.180–192)

#	Soru	Cevap
64	Gümrük idareleri beyanın doğruluğunu araştırmak için neler yapabilir? ★ 2022	Beyanname ve ekli belgeleri kontrol edip diğer belgeleri isteyebilir; eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilir. (GK m.65/1)
65	Muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini kimler yapabilir?	Gümrük müfettişleri, müfettiş yardımcıları, kontrolörler, stajyer kontrolörler ve gümrük idare amirleri; her zaman yapabilir, işlemleri her aşamada denetleyebilirler. (GK m.65/3)
66	Beyanın kontrol türü ve görevli memur nasıl belirlenir; kontrol hatları nelerdir? ★ 2021, 2023	Bilgisayar sistemi, risk kriterlerine göre belirler. Kırmızı: muayene + belge kontrolü; Sarı: muayenesiz belge kontrolü; Mavi: onaylanmış kişi statüsündekilerin ihracatı, çıkış öncesi kontrol yok (kontrol çıkıştan sonra); Yeşil: belge kontrolü ve muayene yok. (GY m.180/1–2)
67	Muayene neyi kapsar; tam ve kısmi muayene nedir?	Kapların cins, marka, numara ve adetleri, vergiye esas ağırlık ve ölçüler, GTİP, menşe ve kıymet beyanının doğruluğu. Tam muayene eşyanın tamamının; kısmi muayene eşyayı temsil edecek yeterli miktarın fiziken kontrolüdür. (GY m.182/1–2)
68	Tam veya kısmi muayene yönteminden hangisinin kullanılacağını kim belirler? ★ 2023	Bilgisayar sistemi; sistemce belirlenmediğinde muayene ile görevli memur eşyanın niteliğine göre belirler. (GY m.182/1)
69	Tek kalemlik beyannamede kısmi muayene sonuçları nasıl uygulanır?	Eşyanın tümüne uygulanır; beyan sahibi sonuçların kalan kısım için geçerli olmadığı düşüncesindeyse tamamının muayenesini talep edebilir. (GK m.67/1)
70	Birden fazla kalemler beyannamede bir kalemin eksiği diğerinin fazlasına mahsup edilebilir mi; hangi eşya bir kalem sayılır?	Mahsup edilemez; her kalem ayrı beyan sayılır. Tarife pozisyonunun aynı alt açılımında bulunan ve aynı kanuni veya tercihli vergi oranına tabi eşya bir kalem sayılır. (GK m.67/2)
71	Belge kontrolünde ciddi farklılık görüp muayeneyi gerekli gören memur ne yapar?	Havale tarih ve saatinden itibaren en geç yirmi dört saat içinde idare amirine bildirir; amir uygun görürse beyanname muayene memuruna havale edilir. (GY m.183/2)
72	Hangi eşya muayeneye tabi tutulmaz?	Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya; gizliliği bildirilen GK m.167/3 eşyası; yabancı devlet başkanları ve ailesi/refakatçi memurlarının eşyası; yabancı diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların resmi eşyası; gizli evrak içeren mühürlü kurye çantaları. (GY m.185/1)
73	Eşyanın muayenesi nerede yapılır; başka yerde muayeneye kim izin verebilir?	İdarece izin verilen yerlerde veya antrepolarda; beyan sahibinin talebiyle başka bir yerde muayeneye gümrük idare amirleri izin verebilir. (GY m.187/1)
74	Muayene ve numune alma giderlerini kim karşılar; beyan sahibi muayenede bulunmak zorunda mıdır?	Giderler beyan sahibine aittir. Beyan sahibi muayenede bulunabilir; idare uygun görürse hazır bulunmasını veya temsil edilmesini zorunlu tutabilir. (GK m.66/2–3)
75	Muayenede bulunan eksiklik veya fazlalık eşyanın tabiatı icabı ek-11 oranlarında ise ne yapılır?	İşlemler tespit edilen miktar üzerinden yapılır ve ceza uygulanmaz. (GY m.192/2)

#	Soru	Cevap
76	Beyannameyi kontrol edenler, muayene ve ikinci muayeneyi yapanlar ile tahlili yapanlar nasıl sorumludur?	Kontrol/muayeneden, vergilerin hesaplanmasından veya muafiyet uygulamasından duruma göre tek başlarına veya müteselsilen sorumludurlar; tahlili yapanlar GTİP belirlenmesinden müteselsilen sorumludur. (GK m.65/4; GY m.186/3)

Diğer Kurumlarca Yapılan Kontroller (GY m.181)

#	Soru	Cevap
77	Diğer kurumların ithalat kontrolleri hangi aşamada yapılır?	Risk durumuna göre TGB'ye girişte, beyanname tescili öncesinde veya gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra — bu aşamalardan yalnızca birinde ve gümrük idaresinin koordinasyonunda. (GY m.181/1)
78	Kontrolde insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı için tehlikeli/zararlı bulunan eşyaya ne yapılır?	Yükümlüsünce derhal yurtdışı edilir; TGB'de imha edilemez ve gümrük idaresine terk edilemez. (GY m.181/4-d)
79	Gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra kontrol edilecek eşya geçici depolama yeri veya antrepoda en fazla ne kadar tutulabilir?	Yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden günden itibaren en fazla üç iş günü; bu sürede bildirim yapılmazsa talep üzerine gümrük gözetimi sona erdirilir. (GY m.181/5-b)
80	İthalinin yasak olduğu bildirilen GK m.235/1-a eşyası hangi süre içinde mahrecine iade veya transit edilir; edilmezse ne olur?	Bildirimden itibaren otuz gün içinde; edilmezse ihraç kaydıyla satış veya imha yoluyla tasfiye edilmek üzere gümrük idaresine terk edilir. (GY m.181/11)

Laboratuvar Tahlili ve Numune (GK m.66; GY m.196–203)

#	Soru	Cevap
81	Hangi hallerde laboratuvar tahlili yapılır? ★ 2023	(a) TGTC 27 (bazı pozisyonlar hariç), 28, 29. fasıllar ve 32.08, 34.03, 38.11, 39.01–39.15 pozisyonlarındaki eşyanın dökme gelmesi; (b) ek-23 listesindeki eşya; (c) GTİP'in muayene memurunca tespit edilememesi; (ç) işlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesi. (GY m.196/1)
82	Daha önceki tahlil raporuna itibar edilerek yeniden tahlile gönderilmemesi için rapor en fazla ne kadar eski olabilir?	Süreklilik arz eden, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyada tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl önceki rapor (44 no.lu kutuda beyan); kırmızı hat tam muayene belirlenirse yararlanılamaz. OKS/YYs sahiplerinin dökme 39.01–39.15 ithalatında en fazla altı ay. (GY m.196/2-b, c)
83	Dökme gelen (m.196/1-a) eşyanın yükümlüsü OKS veya YYS sahibiye eşya ne zaman teslim edilir?	Tahlil sonuçları alınmadan teslim edilir; sonuç beyana aykırıysa beyannameye meşruhat düşülür, gerekirse tahakkuk yeni duruma göre yapılır. (GY m.196/6)
84	Eşya rejim beyanından önce tahlile gönderilebilir mi; sonuçlara itiraz nasıl yapılır?	Evet, yükümlünün başvurusuyla rejim beyanından önce; itiraz GK m.243 kapsamında. Eşyanın aynı olduğu belirlenebiliyorsa beyan aşamasında yeniden tahlile gönderilmez. (GY m.196/A)
85	Numuneler hangi miktarda alınır?	En az iki tahlile yetecek miktarda: petrol ürünleri ve alkollerde en az 1 litre, diğer sıvılarda en az ½ litre, tozlarda en az 250 gram. (GY m.199/1-a)

#	Soru	Cevap
86	Gümrük idaresi alınan numuneler için tazminat öder mi; tahlil masrafı kime aittir?	Ödemez (numune usulüne uygun alınmışsa); tahlil veya inceleme masrafı beyan sahibine aittir. (GK m.66/4; GY m.199/1-b)
87	Eşya sahibi veya temsilcisi gümrük laboratuvarına doğrudan numune gönderebilir mi? ★ 2022	Hayır; laboratuvarlar da bunları kabul edemez. (GY m.200/1-ç)
88	Tahliiden arta kalan numuneler hangi sürede alınmazsa gümrüğe terk edilmiş sayılır?	Tahlil sonuçlarının ilgisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde. (GK m.66/5)
89	Tahlil raporlarına itiraz süresinin başlangıcı nedir?	Birinci tahlil sonuçlarının beyan sahibine tebliğ edildiği tarih (BİLGE "Tebliğ Tarihi" alanı). (GY m.203/1)

Sık Karıştırılanlar

Düzeltilme yasağı (GK m.63): **muayene bildirimi, yanlışlığın tespiti ve teslim** sonrası. GY'de eşik **kırmızı hattın belirlenmesidir**. Teslimden sonra düzeltme yalnız **GK m.73/2** ile, tescilden itibaren **3 yıl** (DİR'de daha uzun olabilir).

İptal: yanlış rejim, başka eşya ve posta/hızlı kargo iadesi → tescilden itibaren **3 ay**; muayene bildirilmişse **sonuç alınmadan** iptal talebi kabul edilmez; teslimden sonra iptal yalnız **yönetmelikte belirlenen hallerde**.

Süreler: antrepoda GOİK beyannamesi işlemleri **30 gün**; hızlı kargo incelemesi **6 saat**; arta kalan numune **1 ay**; belge kontrolünde muayene ihtiyacı amire **24 saat**; diğer kurum kontrolü **3 iş günü**; yasak eşyanın iadesi **30 gün**.

Eksik beyan tamamlama (serbest dolaşım, ihracat, antrepo): **1 ay**, ek süre en fazla **3 ay**.

Tamamlayıcı beyan: **izleyen ayın ilk 3 günü**; gemi/uçağa ihracat sayılan teslimlerde **ilk 7 iş günü**; e-irsaliyeli posta/kargo ihracatında beyanı takiben **7 iş günü**; kıymet unsurunda izleyen ayın **26'sı** akşamı.

GY m.180'de sayılan kontrol türleri **dört** hattır: **kırmızı** (muayene + belge), **sarı** (yalnız belge), **mavi** (OKS ihracatı, kontrol çıkıştan sonra), **yeşil** (kontrol yok); başka hat sayılmamıştır.

Beyanname yerine kullanılan belgeler (TIR, ATA, CPD karnesi, kumanya listesi, özel fatura, elçilik/kurye mektubu, sözlü beyan formu vb.) **beyanname mahiyetinde değildir**.

CIM/CMR/konşimento taşıma belgesidir; **menşe şahadetnamesi** ve **A.TR** bu sayımda yer almaz.

Basitleştirilmiş usulde statü: **eksik beyan** → YYS veya OKS; **kayıt yoluyla** → yalnız YYS (+ ihracat hariç teminat); **ticari/idari belge** → statü **aranmaz**. Antrepoda **F tipi** → basitleştirilmiş usul yok; **B tipi** → eksik belge + ticari/idari belge; **D tipi** → kayıt yoluyla.

Tutar/süre ayrımı: ticari eşyada sözlü beyan sınırı **1000 Avro**; ticari/idari belge usulünde **CIF 500 Avro** ve **6 ay** geçerlilik; yurt dışına gidenlerin eşyası **2 ay önce / 6 ay sonra**; önceki tahlil raporuna itibar **1 yıl** (OKS/YYS dökme plastikte **6 ay**).

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

18. Konu — Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 80 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 18 — Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Kaynak: 18-Ser.Dol.Giriş Rejimi.docx (GK m.74–78; 2009/15481 sayılı Karar m.13–15; GY m.204–211; Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri No: 1 m.4–12; Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) Seri No: 1; Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 13, 15, 16, 18; Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 2). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Serbest Dolaşıma Giriş, Lehe Oran ve Statü Kaybı (GK m.74–76, 78; GY m.204)

#	Soru	Cevap
1	TGB'ye gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi hangi şartlarla mümkündür? ★ 2025	Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, ithal için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile. (GK m.74/1)
2	Eşyanın TGB'ye getirilmeden serbest dolaşıma girişinin usul ve esaslarını belirlemeye kim yetkilidir?	Cumhurbaşkanı. (GK m.74/2)
3	Beyan sahibi hangi durumda lehine olan vergi oranının uygulanmasını isteyebilir? ★ 2025	Tarımsal mali yükler dışındaki ithalat vergisi oranları, beyannamenin tescilinden sonra fakat vergilerin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilirse. (GK m.75/1)
4	Lehe oran hükmü hangi durumda uygulanmaz? ★ 2025	Gümrük işlemlerinin beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle tamamlanamaması halinde. (GK m.75/2)
5	Bir taşıma belgesindeki eşya farklı tarife pozisyonlarına giriyorsa tamamına en yüksek vergi oranı hangi şartla uygulanabilir? ★ 2024	Her eşya için ayrı işlem ek iş yükü ve masrafa yol açıyorsa, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük idaresi eşyanın tamamına en yüksek ithalat vergi oranlı pozisyona göre vergi uygulayabilir. (GK m.76)
6	TPÖ'ye tabi olmayan eşyaya GK m.76 uygulanırsa beyannameye ne eklenmesi zorunludur?	Taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve GTİP'ini içeren liste. (GY m.204)
7	Serbest dolaşımdaki eşya hangi hallerde bu statüsünü kaybeder? ★ 2021, 2022, 2025	(a) SDG beyannamesinin iptali; (b) geri ödeme sistemli DİR'de işlenip ihraç edilen eşyanın vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması; (c) m.213 — eşyanın kusurlu veya sözleşmeye aykırı olması nedeniyle geri verme/kaldırma; (d) m.214 — ihraç, geri gönderme veya onaylanmış başka işlem/kullanım nedeniyle geri verme/kaldırma. (GK m.78)
8	Beyannameye düzeltme yapılması veya nihai kullanım nedeniyle sıfır vergiden yararlanılması serbest dolaşım statüsünü kaybettirir mi? ★ 2021, 2022	Hayır; m.78'deki dört hal arasında sayılmaz. Nihai kullanım eşyası serbest dolaşıma girmiş eşyadır, yalnızca gümrük gözetimi sürer. (GK m.77/1, 78)

TGB'ye Getirilmeden Serbest Dolaşıma Giriş (Karar (2009/15481) m.13–15)

#	Soru	Cevap
9	Türk Bayrağı çekilmiş gemiler TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girebilir mi; Bayrak Şahadetnamesi nereden alınır? ★ 2022	Evet, sayılan şartların bir arada bulunmasıyla; Bayrak Şahadetnamesi yurt dışı temsilciliklerimizden alınır. (Karar (2009/15481) m.13/1-a)

#	Soru	Cevap
10	Bayrak Şahadetnamesi düzenlendikten sonra gemi ne kadar sürede hangi sicile kaydedilmelidir?	Düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline. (Karar (2009/15481) m.13/1-b)
11	Geminin serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi gümrük idaresinde yapılır ve ne kadar sürede sonuçlandırılır?	Geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde; liman başkanlığının TUGS kaydı bildiriminden itibaren otuz gün içinde. (Karar (2009/15481) m.13/1-ç, d)
12	Hava taşıtlarının TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde hangi belge aranır ve nereye gönderilir?	Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesi; işlemlerin yapılacağı idarenin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir. (Karar (2009/15481) m.14/1-a, b)
13	Hava taşıtının bu usulle işlem görmesini hangi Bakanlık ayrıca uygun bulmalıdır; işlemler ne kadar sürede sonuçlandırılır?	Ulaştırma Bakanlığı; Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde. (Karar (2009/15481) m.14/1-c, d)
14	Gemi ve hava taşıtlarının TGB dışındayken değiştirilen aksam ve parçaları TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girebilir mi?	Evet, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla izin verilir. (Karar (2009/15481) m.13/2, 14/2)
15	Gemi ve hava taşıtlarının TGB'ye getirilmeksizin serbest dolaşıma girişinde Kanunun hangi hükümleri uygulanmaz?	Özet beyan ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümler. (Karar (2009/15481) m.15)

Ticaret Politikası Önlemleri ve Menşe (GY m.205)

#	Soru	Cevap
16	TPÖ, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında hangi tarih esas alınır?	SDG beyannamesinin tescil tarihi; tescil tarihi itibarıyla geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez. (GY m.205/2)
17	TPÖ'ye tabi eşyanın menşei serbest dolaşıma girişte nasıl ispat edilir?	Menşe şahadetnamesi ile; beyanname ekinde ibraz edilir. (GY m.205/3)
18	TPÖ'ye tabi eşyada hangi hallerde menşe şahadetnamesi aranmaz?	(a) Tercihli menşei tevsik eden belgelerin ibrazı; (b) tercihli uygulamanın kalktığı tarihten önce gözetimdeki eşya için bu belgelerin ibrazı; (c) eşyanın doğrudan önlem uygulanan ülkeden ithali veya o ülke menşeli beyan edilmesi; (ç) AB'den A.TR eşliğinde gelen eşya. (GY m.205/4)
19	(c) bendindeki istisnaya rağmen menşe şahadetnamesi ne zaman aranır; ibraz edilmezse ne olur?	Eşya birden fazla önlem/mali yükümlülüğe tabiyse veya aynı düzenlemede ülkesine göre farklı oranlar varsa aranır; ibraz edilmezse en yüksek tutarlar esas alınır. (GY m.205/4)
20	Numunelerin serbest dolaşıma girişinde GY m.205 (TPÖ ve menşe) hükümleri uygulanır mı?	Hayır, uygulanmaz. (GY m.205/7)

Nihai Kullanım — Kanun ve Yönetmelik (GK m.77; GY m.207–211)

#	Soru	Cevap
21	Nihai kullanım eşyasına hangi şartla vergi alınmaz veya daha düşük oran uygulanır?	Kanunun 16. maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen eşyanın öngörülen amaçlarla kullanılması halinde. (GY m.207/1)
22	Hangi durumlarda nihai kullanım hükümleri uygulanmaz; istisnası nedir?	Eşya AB'de serbest dolaşımda, tercihli tarife konu veya Kanunla muaf/BKK ile indirimli ise ve tabi olduğu vergi uygulanabilecek vergiyle aynı veya yükseğe uygulanmaz; 89.08 (sökülecek gemiler) hariç. (GY m.207/2)
23	Nihai kullanım eşyasında teminata bağlanan tutar nedir?	Kanuni veya tavizli oranla bulunacak vergi ile nihai kullanım nedeniyle indirimli tarifeyle tahakkuk eden vergi arasındaki fark (GK m.202 çerçevesinde). (GY m.207/3; Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.9)
24	İzin süresi bitince izin hak sahibi ne kadar sürede nereye başvurur; uygun kullanım tespiti kimin raporuyla yapılır?	Süre sonundan itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine; tespit ve teminat iadesi (Ek-27 Denetim Formu esas alınarak) YGM raporuna istinaden yapılır. (GY m.207/4)
25	30 gün içinde müracaat edilmezse ne olur; teminat alınmamışsa hangi müeyyide uygulanır?	Fark vergiler tahsil edilir; teminat yoksa 30 günden sonra YGM raporu sunuluncaya kadar her gün için GK m.241/1 uyarınca işlem yapılır. (GY m.207/4)
26	GY'ye göre nihai kullanım talebi kimlerce, nasıl ve nereye yapılır?	TGB'de yerleşik kişilerce, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine; izinde geçerlilik süresi de belirtilir. (GY m.208/1–2)
27	Nihai kullanım izni hangi hallerde iptal edilir; iptalde vergi ne zaman ödenir?	Yanlış/gerçeğe aykırı beyan, eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmediğinin/edilemeyeceğinin anlaşılması, izinsiz devir veya satış; tahsis edilmemiş eşyanın vergisi derhal ödenir. (GY m.208/4–5)
28	GY'ye göre geriye dönük nihai kullanım izni verilebilmesi için hangi şart aranır?	Eşya üzerinde gümrük gözetiminin sona ermemiş olması. (GY m.208/7)
29	Nihai kullanım eşyasının başka eşya ile birlikte depolanmasına hangi şartlarla izin verilir?	İzin hak sahibinin haklı gerekçeleri varsa; aynı teknik ve fiziksel özellikte, aynı şekil ve evsafa eşya ile, kayıtlarda ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla. (GY m.209/1)
30	Eşya ne zaman nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılır?	Bir kez kullanılabilen eşyada tümünün süresi içinde tahsisıyla; mükerrer kullanılabilen eşyada ilk tahsisten itibaren iki yıl geçmesiyle. (GY m.209/4)
31	Sivil hava taşıtları, montaj araç parçaları ve havayollarının bakım malzemesi ne zaman nihai kullanıma geçmiş sayılır?	Sivil hava taşıtları resmi kayıtlara tescil tarihinde; montaj araç parçaları, tahsis edildikleri araçlar başkasına devredildiğinde; havayollarının bakım-onarım malzemesi ilk tahsis edildiğinde. (GY m.209/5)
32	Nihai kullanım sonucu ortaya çıkan atık-artıklar ve doğal yıpranma kayıpları nasıl değerlendirilir?	Nihai kullanıma tabi tutulmuş eşya olarak. (GY m.209/7)
33	Nihai kullanım kapsamı eşya başka bir izin hak sahibine devredilebilir mi? ★ 2022	Evet, gümrük idaresinin izniyle. (GY m.210/1; Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.6/1)

#	Soru	Cevap
34	Devir nedeniyle başka gümrüğe gönderilen nihai kullanım eşyası hangi belgeyle gönderilir; belge kaç nüsha düzenlenir?	Ek-32'deki T5 belgesi ile; üç nüsha düzenlenir ve tescil edilir (iki nüsha eşya sahibine verilir). (GY m.210/3–4, 6)
35	Nihai kullanımda izin hak sahibi nelerden sorumludur?	Eşyayı öngörülen nihai kullanıma tahsis etmekten ve kontroller için gerekli kayıtları tutup dayanak belgelerle birlikte saklamaktan. (GY m.211/1)
36	Nihai kullanım eşyası üzerindeki gümrük gözetimi hangi hallerde sona erer?	Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim/kullanım faaliyeti; indirimli/sıfır vergi koşullarının sona ermesi; eşyanın ihraç veya imhası; amaç dışı kullanım nedeniyle vergilerin ödenmesi. (GK m.77/1; GY m.211/3)

Nihai Kullanım İzni, Devir ve Denetim (Tebliğ (Nihai Kullanım) Seri No: 1 m.4–12)

#	Soru	Cevap
37	Nihai kullanım izni kimlere verilir?	Eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara veya eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.4)
38	Nihai kullanım izni talebi ne zaman ve nasıl yapılır?	Beyannamenin tescil tarihinden önce, yetkili gümrük idaresinden yazılı olarak; GY 28 no.lu ek başvuru formuyla (29 no.lu ek açıklama notları) Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik ortamda. İzin belgesi GY 30 no.lu ektedir. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.5/1–2, 5)
39	Eşyanın başka izin hak sahibine devri için başvuru nasıl yapılır; devirde hak ve yükümlülükler kime geçer? ★ 2025	İzni veren gümrük idaresine GY 31 no.lu ekteki formla; hak ve yükümlülükler devralan izin hak sahibine geçer. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.6/2)
40	Eşya ara işlem veya tahsis için başka bir firmaya gönderilirse sorumluluk kime aittir; bildirim ne zaman yapılır?	Sorumluluk izin hak sahibine aittir; gönderimden önce ve ara işlemten sonra geri getirilmeden önce gümrük idaresine bildirim yapılır. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.6/3, 12/2)
41	Denetleyici ve izni veren idareler farklıysa izin iptalini gerektiren durum ne kadar sürede bildirilir; iptali kim yapar?	Tespiti takip eden beş iş günü içinde izni veren gümrük idaresine gönderilir; iptal, izni veren idarece Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.7/2)
42	Nihai kullanım izni hangi eşya için ve hangi şartla sonradan verilebilir?	TBYBU eşyası ile sivil hava taşıtları ve parçaları hariç, geçici depolama yeri veya antrepodaki eşya için, beyannamenin kapatılmamış olması şartıyla. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.8/1)
43	YYs veya OKSB sahiplerine nihai kullanım izni sonradan hangi şartla verilebilir? ★ 2025	Eşyanın ayniyatının veya tahsis edildiğinin tespiti şartıyla, beyannamenin tescilinden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.8/2)

#	Soru	Cevap
44	Nihai kullanım eşyası en az kaç kez denetlenir; nihai denetim ne zaman yapılır?	Tahsis sürecinde en az bir defa; iznin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde firmanın müracaatı üzerine (daha önce müracaat edilirse müracaat tarihinde) yerinde nihai denetim. Bilgiler GY 27 no.lu ek denetim formuna işlenir. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.10/1)
45	Denetleyici gümrük idaresi kimdir; istisnası nedir?	Kural: izni veren idare. Kullanım yeri izni veren idarenin il sınırları dışında ise (ihtisas gümrüğü, deniz yolu vb.) kullanım yerine en yakın gümrük idaresi; izin belgesi ilk iş günü içinde ona gönderilir. (Tebliğ (Nihai Kullanım Seri No: 1) m.11)

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) Seri No: 1)

#	Soru	Cevap
46	Varış öncesi gümrük işlemleri hangi rejimler ve taşıma türleri için uygulanır?	Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında, denizyolu konteyner veya havayolu taşımacılığıyla gelen, yerli üretimde girdi olarak kullanılabilen eşya. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.1, 5/2)
47	Varış öncesi gümrükleme izni için başvuru sahibinin faaliyet süresi ve ihracat şartı nedir?	TGB'de yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette olmak; son üç yılda yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları fiili ihracat. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.4/1-a, e)
48	Varış öncesi izinde usulsüzlük ve vergi cezaları bakımından hangi oranlar aranır?	Son üç yılın her 12 aylık döneminde beyanname sayısının %2'sini aşan vergi kaybı cezası ve %5'ini aşan usulsüzlük cezası uygulanmamış olması; ödenmemiş vergi/ceza borcu olmaması. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.4/1-ç)
49	YYs sahipleri ve kamu kuruluşları için varış öncesi izin koşulları aranır mı?	Aranmaz. YYs sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz, doğrudan yararlandırılır; resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait İDT/KİK'lerde de koşullar aranmaz. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.4/2-3, 6/3)
50	Varış öncesi izin başvurusu nereye yapılır, kim değerlendirir; eksik belge için ne kadar süre verilir?	Şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne; Genel Müdürlükçe (yetki verilirse bölge müdürlüğünce) değerlendirilir; eksiklik için 30 gün, tamamlanmazsa red. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.6/1, 7)
51	Varış öncesi gümrükleme izninin süresi ne zaman sona erer; uzatma başvurusu ne zaman yapılır?	İzin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günü; uzatma için iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içinde başvurulur. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.8/1)
52	Varış öncesi izin kapsamındaki beyanname hangi kod kullanılır; beyanname için ne gerekir?	BS-18 kodu; tescil edilmiş statüde özet beyan bulunmalı ve beyanname özet beyan satırındaki eşyanın tamamını kapsamalıdır. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.9)
53	Varış öncesi işlemde hat bildirimi ne zaman yapılır; kırmızı hatta yönlendirilen eşya ne olur?	Hat türü varış bildirimi onayına kadar yükümlüye bildirilmez. Kırmızı hat eşyası izin kapsamında değerlendirilmez; düzeltmeyle BS-18 kodu iptal edilir ve geçici depolama giriş kaydı yapılır. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.10/1, 13/2)

#	Soru	Cevap
54	Varış öncesi işlem gören beyanname ne zaman kapanır; havayolunda vergi ödemesinde istisna nedir?	Beyanın kontrolü tamamlanıp vergiler ödenmiş/teminata bağlanmışsa varış bildirimi onayı ile SDG'de kapanmış, DİR'de kapatılabilir statüye gelir; havayolunda ödeme/teminat varış bildiriminden sonra da yapılabilir. (Tebliğ (Varış Öncesi Seri No: 1) m.14)

Oyun Alet ve Makinaları (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 13)

#	Soru	Cevap
55	Oyun alet ve makinalarının ayrımında görev yapan Komisyon kimlerden oluşur?	Baronun görevlendireceği hukukçu, Makina Mühendisleri Odasının görevlendireceği makina mühendisi ve Emniyet Müdürlüğü ahlak büro görevlisi. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.4/1-c)
56	Hangi oyun alet ve makinalarının serbest dolaşıma girişine izin verilmez?	1072 sayılı Kanunda yasaklanan rulet ve tilt; kullanım amacı kumar olan sigara makinası gibi; yargı kararıyla yasak olduğu sabit olanlar; baht ve talihe bağlı olanlar; Komisyonca yasak olduğu tespit edilenler. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.5)
57	İthaline izin verilecek oyun makinalarının taşınması gereken koşullar nelerdir?	Elektronik veya dijital olması; ekran içermesi, jeton veya elektronik kart ile çalışması; kullanımının süreye bağlı olması; puan/süre dışında ödül veya kazanç sağlamaması — tümü aynı anda. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.6/2)
58	Komisyon kararları nasıl alınır; olumsuz rapora karşı yükümlü ne yapabilir; masrafları kim karşılar?	Oy çokluğu ile; olumsuz raporda GK m.242 çerçevesinde itiraz; kapların açılması vb. hizmetler ile mühendis ve hukukçu ücreti yükümlüye aittir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.7/2–3)
59	Eğitim, spor ve eğlence amaçlı oyun makinalarını hangi kurumlar ayrıca uygun görmelidir?	Eğitim: Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü; spor: Gençlik ve Spor Bakanlığı; eğlence: İçişleri Bakanlığı (Mahalli idareler GM). (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 13) m.8)

Boru Hattı/Elektrik ve LNG (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 15 ve 16)

#	Soru	Cevap
60	Boru hatları veya elektrik telleriyle taşınan eşya gümrüğe sunulur mu; beyannamede hangi kod seçilir?	Hayır; GK m.40 uyarınca gümrüğe sunulmaksızın SDG rejimine tabi tutulmasına yetkili gümrük idaresince izin verilir; kod BS-4. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.3, 4/4)
61	Boru hattı/elektrik teliyle bir ay içinde getirilecek eşyanın beyannamesi ne zaman tescil edilir; tek seferde veya kısım kısım gelirse?	Ay içinde sürekli akış: o ayın ilk on günü içinde; tek seferde/kısım kısım: en geç TGB'ye geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.4/1–2)
62	Boru hattı/elektrik eşyasında fatura en geç ne zamana kadar ibraz edilir; ibraz edilmezse ne olur?	Eşyanın TGB'ye geldiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (dahil) kadar; edilmezse GY m.31 uyarınca işlem yapılır. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.5/2, 4)

#	Soru	Cevap
63	Boru hattı/elektrik eşyasında yetkili gümrük idaresi hangisidir; tescil süreleri aşılsa ne uygulanır?	Ankara Gümrük Müdürlüğü; süre aşımında tescile kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında gecikme faizi. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 15) m.6, 7/1)
64	LNG için özet beyan verilir ve eşya gümrüğe sunulur mu; beyanname ne zaman tescil edilir?	Evet; özet beyan (GK m.35/A) verilir, eşya gümrüğe sunulur (GK m.39). Beyanname GK m.46 süreleri içinde, boşaltmaya başlanmadan önce tescil edilir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 16) m.3, 4/1)
65	LNG beyannamesinde hangi kod seçilir; tescile esas belgeler nelerdir?	BS-19; yurt dışı analiz raporu ile proforma fatura veya satış sözleşmesi. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 16) m.4/2–3)
66	LNG'de fatura en geç ne zamana kadar ibraz edilir; yetkili gümrük idareleri hangileridir?	Beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (dahil) kadar; Aliağa, Tekirdağ ve İskenderun Gümrük Müdürlükleri. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 16) m.5/2, 6)

YGM Tespit Raporları: Diğer Kurum Kontrolü, Metal Hurda, TPÖ (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 18)

#	Soru	Cevap
67	Diğer kurum kontrollerine tabi eşyada beyana uygun kullanımı tespit eden YGM raporu ne kadar sürede düzenlenir; uzatma sınırı nedir?	Tescilden itibaren altı ay içinde; üçer aylık dönemlerle uzatılabilir, ek süreler dahil yirmi dört ayı geçemez. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.3/2)
68	Tespit raporu süresinde ibraz edilmemezse hangi ceza uygulanır; geç rapor hangi şartla kabul edilir?	Her gün için GK m.241/1 usulsüzlük cezası, en fazla iki ay; sonunda GY m.181/10-c uygulanır. Geç rapor, süre bitiminden itibaren iki ay içinde ibraz ve cezaların tahsili şartıyla kabul edilir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.3/3)
69	YGM hangi beyannameler için tespit raporu düzenleyemez?	Tespit tarihi itibarıyla son iki yıl içinde kendisinin/ortağı olduğu firmanın dolaylı temsille işini takip ettiği yükümlüler ile çalışanı veya ortağı olduğu yükümlüler adına/hesabına tescil edilenler; aksi halde GY m.578/2. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.3/6)
70	Metal hurda hükümleri hangi fasıllarda beyan edilen eşyaya uygulanır; tereddütte hurda ithali için hangi şartlar aranır?	TGTC 72, 74 ve 76. fasıllar. Şartlar: sanayi sicil belgesi + kapasite raporu; metal hurda ithalatçı belgesi ile geçici faaliyet veya çevre izin/lisans belgesi; tesiste ergitme ocağı vb.; beyan edilen ve muhtemel GTİP vergileri farkı kadar teminat. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/1)
71	Hurda beyan edilen araç parçalarının yedek parça olarak kullanılacağı tespit edilirse veya tereddüt olursa ne yapılır?	Yedek parça tespitinde ithalata izin verilmez; tereddütte gümrüklü yer ve sahalarda kırılıp, parçalanıp veya preslenerek ithaline izin verilir. Parçalar sıvı ve yağlardan arındırılmış olmalı; kontamine parçaların ithaline izin verilmez. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/2–3)
72	Metal hurdada YGM raporu için yükümlüye ne kadar süre verilir; hangi durumda rapor talep edilmez?	Tescilden itibaren altı ayı geçmemek üzere (üçer aylık uzatma, en çok 24 ay); eşyanın kırılma, eskime vb. nedenle kesinlikle kullanılamaz olduğu gümrük idaresince tespit edilirse rapor talep edilmez. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/4–5, 7)

#	Soru	Cevap
73	Metal hurdada rapor süresinde verilmez veya eşya farklı bir eşyaya dönüşmezse ne olur?	Teminat irat kaydedilir, GY m.181/10-c uygulanır ve duruma göre GK m.234 veya 235'e göre ceza verilir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.4/9)
74	TPÖ kapsamı tespitinde YGM raporu süreleri nelerdir (kapanmış / tamamlanmamış beyanname)?	Kapanmış: yazının tebliğinden itibaren bir ay içinde rapor; işlem için üç ayı geçmeyen süre, uzatmalarla en çok on iki ay. Tamamlanmamış: altı ayı geçmeyen süre, en çok yirmi dört ay (önlem vergileri kadar teminat alınır). (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.5/2–4)
75	TPÖ tespitinde rapor süresinde sunulmazsa veya önlem dışı beyanı uygun değilse ne yapılır?	Eksik vergi ve mali yükümlülükler için ek tahakkuk + GK m.234'e göre ceza. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Seri No: 18) m.5/7)

İşlenmiş Tarım Ürünleri Tahlili (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 2)

#	Soru	Cevap
76	Meursing Tablo gerektiren işlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri nerede yapılır; Meursing Tablo uygulamasını kim yapar?	İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Laboratuvarı ile İzmir, Ankara, Bursa, Mersin laboratuvarları; Meursing Tablo uygulaması tahlili isteyen gümrük idaresinde. Yapılamayanlar resmi bilimsel kuruluşlarda. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.2)
77	İşlenmiş tarım ürünlerinde numune hangi miktarda alınır?	Eşyanın cins, nevi ve niteliğini temsil edecek şekilde, en az iki tahlile yetecek miktarda. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.3)
78	Tahlil sonuçlarına itiraz süresi ne zaman başlar, ne kadardır ve nereye yapılır? ★ 2023	Tebliğ (duyuru) tarihinden itibaren 15 gün içinde; işlemlerin yapıldığı idarenin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne dilekçe ile. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.5–6)
79	İkinci tahlil kimler tarafından ve nerede yapılır; sonucu nasıldır?	Birinci tahlilin yapıldığı laboratuvarında, birinci tahlili yapan dışındaki iki kimyagerce; labda üçten az kimyager varsa resmi bilimsel kuruluştadır. Sonuç kesindir. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.6)
80	İthal süreklilik arz eden işlenmiş tarım ürününe önceki tahlile hangi şartlarla itibar edilir?	Gönderici, alıcı ve menşe aynı, belgelerde farklılık yok ve tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshası ibraz edilirse. (Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2) m.7)

Sık Karıştırılanlar

Statü kaybı (GK m.78) yalnızca dört hal: beyanname **iptali**, geri ödeme sistemli DİR, **m.213** (kusurlu/sözleşmeye aykırı eşya), **m.214** (ihraç, geri gönderme vb.) nedeniyle geri verme/kaldırma. **Beyannamede düzeltme** ve **nihai kullanım** statüyü kaybettirmez.

Lehe oran (m.75): tarımsal mali yükler **hariç**; indirim **tescilden sonra**, **ödeme/teminattan önce** olmalı; gecikme **beyan sahibinden** kaynaklanıyorsa uygulanmaz. **En yüksek oran (m.76)** ise yalnızca **beyan sahibinin talebi** üzerine uygulanır.

TGB'ye getirilmeden SDG: gemide sicile kayıt **1 yıl**, işlemler **TUGS kaydı bildiriminden itibaren 30 gün**; hava taşıtında **Teknik Uygunluk Belgesinden itibaren 30 gün + Ulaştırma Bakanlığı**

uygunluğu. **Özet beyan ve gümrüğe sunma** hükümleri uygulanmaz.

Nihai kullanım **devri gümrük idaresinin izniyle** mümkündür ve hak/yükümlülükler **devralana** geçer; ara işlem için **başka firmaya gönderimde** ise sorumluluk **izin hak sahibinde** kalır.

Nihai kullanım süreleri: süre sonundan itibaren **30 gün** içinde müracaat/nihai denetim; mükerrer kullanılabilen eşyada **2 yıl**; YYS/OKSB'ye sonradan izin **tescilden itibaren 3 ay**; iptal bilgisinin gönderimi **5 iş günü**; denetleyici idareye belge **ilk iş günü**.

BS kodları: varış öncesi **BS-18**, boru hattı/elektrik **BS-4**, LNG **BS-19**. Fatura ibrazı: boru hattında eşyanın **geldiği ayı**, LNG'de beyannamenin **tescil edildiği ayı** takip eden ayın **26. günü** (dahil).

Seri No: 18 süreleri: diğer kurum kontrolü ve metal hurda **6 ay** (en çok **24 ay**); TPÖ kapanmış beyannamede rapor **1 ay**, işlem süresi **3 ay** (en çok **12 ay**); tamamlanmamışta **6 ay** (en çok **24 ay**).

Ceza: hurdada **m.234 veya 235**, TPÖ'de **m.234**.

Varış öncesi izin: **3 yıl** faaliyet, yılda **5 milyon \$ FOB** ihracat, vergi kaybı cezası **%2**, usulsüzlük **%5**, eksik belge **30 gün**; YYS sahiplerinde şart aranmaz. İşlenmiş tarım ürünü tahlil itirazı **15 gün**, numune **en az iki tahlile** yetecek kadar.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

19. Konu — Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Kısa Soru-Cevap · 50 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 19 — Şartlı Muafiyet ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Kaynak: 19-ŞARTLI M VE E.E.G.R.docx (GK m.79–83; GY m.308–327, 350, 355, 396). ★ işareti sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Şartlı Muafiyet Düzenlemesi ve EEGR Kavramları (GK m.79)

#	Soru	Cevap
1	Kanuna göre "şartlı muafiyet düzenlemesi" hangi rejimlerin uygulanmasını ifade eder? ★ 2022, 2023, 2024	Serbest dolaşımda olmayan eşyaya transit, antrepo, şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinin uygulanması. (GK m.79/1-a)
2	Hariçte işleme, ihracat rejimi ve geri ödeme sistemli dahilde işleme şartlı muafiyet düzenlemesi sayılır mı? ★ 2022, 2023, 2024	Hayır. Sayım sınırlıdır: dahilde işleme yalnızca şartlı muafiyet sistemi kapsamında olduğunda sayılır; hariçte işleme ve ihracat listede yer almaz. (GK m.79/1-a)
3	Kanuna göre "ekonomik etkili gümrük rejimi" hangi rejimlerdir?	Antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve hariçte işleme. (GK m.79/1-b)
4	Transit rejimi ekonomik etkili gümrük rejimi midir? ★ 2021, 2022	Hayır. Transit bir şartlı muafiyet düzenlemesidir; ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında sayılmaz. (GK m.79/1)
5	"İthal eşyası" deyimini neyi ifade eder?	Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşya ile geri ödeme sistemli dahilde işlemede m.118'deki işlemlere tabi tutularak serbest dolaşıma giren eşya. (GK m.79/2)
6	"Değişmemiş eşya" ne demektir?	Dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme çerçevesinde hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası. (GK m.79/3)

İzin, Teminat, Sona Erme ve Devir (GK m.80–83)

#	Soru	Cevap
7	Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerinin usul ve esaslarını kim belirler?	Cumhurbaşkanı. (GK m.80/1)
8	Ekonomik etkili rejim kullanım izinleri ile antrepo işletme izni hangi hallerde verilir?	Gerekli taahhütname ve teminatların verilmesi ve gümrük idarelerinin idari düzenlemelerinin rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması halinde (rejime özel hükümler saklı). (GK m.80/2)
9	İzin hak sahibinin izin verildikten sonraki bildirim yükümlülüğü nedir?	İznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi ilgili mercilere bildirmek. (Rejimin kullanım şartları izinde belirtilir.) (GK m.81/1; GY m.313/3)
10	Eşyanın şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulması hangi şarta bağlıdır?	Eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına. (GK m.81/2)
11	Şartlı muafiyet eşyasından elde edilen ve özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşya hangi statüdedir?	Aynı rejime tabi tutulmuş sayılır. (GK m.81/3)

#	Soru	Cevap
12	Ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesi ne zaman sona erer?	Rejimdeki eşyaya, eşdeğer eşyaya veya işlenmiş ürünlere gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edildiğinde. (GK m.82)
13	Rejim öngörülen şartlar altında sona ermezse gümrük idaresi nasıl işlem yapar?	Onbirinci Kısımdeki cezai hükümlere göre. (GK m.82)
14	Ekonomik etkili rejim hak sahibinin hak ve yükümlülükleri devredilebilir mi?	Evet; yönetmelikteki usul ve esaslara göre rejimden yararlanma koşullarını taşıyan kişilere. Yeni hak sahibi de aynı koşulları taşıyan diğer kişilere devredebilir. (GK m.83)

EEGR Tanımları (GY m.308)

#	Soru	Cevap
15	İşlem görmüş ürün ile işlem görmüş asıl ürün nasıl tanımlanır? ★ 2025	İşlem görmüş ürün: işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler; asıl ürün: rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünler. (GY m.308/1-c, ç)
16	İşlem görmüş ikincil ürün nedir? ★ 2025	İşleme faaliyetleri sonucunda, işlem görmüş asıl ürün dışında zorunlu olarak elde edilen ürünler. (GY m.308/1-d)
17	Kıymet ölçme yöntemi ile miktar ölçme yöntemi neye göre hesaplanır?	Kullanılan ithal eşya oranı; kıymet ölçmede işlem görmüş ürünlerin değerine, miktar ölçmede ithal eşya miktarına göre hesaplanır. (GY m.308/1-ğ, h)
18	Üçgen trafik nedir? ★ 2021	Gümrük idarelerinden sadece birinin TGB'de olması kaydıyla, rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durum. (GY m.308/1-l)
19	Verimlilik oranı nedir? ★ 2025	Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı. (GY m.308/1-m)

İzin Başvurusu ve Başvuru Mercii (GY m.309–310)

#	Soru	Cevap
20	Ekonomik etkili rejim izin başvurusu esas olarak nasıl yapılır?	Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla. (GY m.309/1)
21	İzin başvurusu hangi hallerde normal usulde gümrük beyanıyla yapılabilir?	DİR'de ekonomik koşulların yerine getirileceğinin varsayıldığı durumlarda (eşdeğer eşya başvuruları hariç); geçici ithalatta ATA ve CPD karneleri kullanıldığında; HİR'de ticari nitelikte olmayan eşyanın tamiratında. (GY m.309/3)
22	Hangi rejimlerde izin başvurusu sözlü beyanla da yapılabilir?	Geçici ithalat ve dahilde işleme rejimlerinde (m.311/2'deki belgenin ibrazı şartıyla). Geçici ithalatta ayrıca m.177/1'deki herhangi bir tasarruf yoluyla da başvurulabilir. (GY m.309/4–5)
23	Antrepo, dahilde işleme ve GKAI rejimlerinde izin başvurusu hangi idareye yapılır?	Antrepoda: antreponun denetimi altında bulunacağı idareye. DİR ve GKAI'de: eşyanın geldiği yetkili idareye veya işleme yerine en yakın yetkili idareye. (GY m.310/1-a, b)

#	Soru	Cevap
24	Geçici ithalat ve hariçte işlemede izin başvurusu nereye yapılır; hangi başvurular Müsteşarlığa yapılır?	Gİ: eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın yetkili idareye; HİR: yetkili gümrük idaresine. GK m.129/2'deki eşya ile ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya için Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü). (GY m.310/1-c, d)

Ekonomik Koşullar (GY m.312)

#	Soru	Cevap
25	Ekonomik etkili rejim kullanım izinleri ekonomik koşullar incelenmeden verilebilir mi?	Hayır. DİR, GKAİ ve HİR'de ekonomik koşulların yerine getirilmiş addedildiği hükümler saklıdır. (GY m.312/1)
26	Dahilde işlemede ekonomik koşullar hangi özel kriterlere göre incelenir?	Aynı kalite ve teknik özellikte ülke içi üretimin olmayışı; ithal ve yerli eşya arasındaki fiyat farklılıkları; sözleşmeden doğan yükümlülükler (ek-57). (GY m.312/2)
27	Gümrük kontrolü altında işlemede ekonomik koşulların incelenmesinde ne belirlenmelidir?	Ülke dışı kaynakların kullanımının ülke içinde bir işleme faaliyeti yaratacağı veya işleme faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı. (GY m.312/3)
28	Hariçte işlemede ekonomik koşullar incelenirken neler belirlenmelidir?	Ülke dışında işlemenin ülke içinde işleme yapanlara ciddi bir zarar vermeyeceği; işlemenin ülke içinde yapılmasının ekonomik olmadığı ya da teknik nedenler veya sözleşme yükümlülükleri nedeniyle uygun olmadığı. (GY m.312/4)

İzne İlişkin Süreler ve Belgelerin Saklanması (GY m.315–318)

#	Soru	Cevap
29	İzin kararı veya ret gerekçesi başvuru sahibine hangi sürede bildirilir?	Başvurunun ya da istenen ek bilgi-belgenin kayda girdiği tarihten itibaren antrepo rejiminde 60 gün, diğer rejimlerde 30 gün içinde. (GY m.315/1)
30	Hangi rejimde geriye dönük izin verilemez?	Antrepo rejiminde. Diğerlerinde Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gümrük idarelerince geriye dönük izin verilebilir. (GY m.317/1)
31	İzin başvuruları ve ekleri ne kadar süre, hangi tarihten itibaren saklanır?	Beş yıl; antrepo izninde iznin iptal edildiği/geri alındığı, diğer izinlerde iznin sona erdiği takvim yılı sonundan itibaren (ret/fesih/iptalde de ilgili takvim yılı sonundan beş yıl). (GY m.318)

Ticaret Politikası Önlemleri (GY m.319)

#	Soru	Cevap
32	Serbest dolaşıma girişte öngörülen ticaret politikası önlemleri EEGR'ye girişte uygulanır mı?	Hayır; eşyanın rejime girişinde ya da rejime tabi olduğu süre zarfında uygulanmaz. (GY m.319/1)
33	TGB'ye girişte öngörülen ticaret politikası önlemleri EEGR'ye tabi eşyaya uygulanır mı?	Evet; eşya ekonomik etkili rejimlere tabi tutulsa da uygulanır. (GY m.319/2)

#	Soru	Cevap
34	Hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişte hangi eşyaya ticaret politikası önlemleri uygulanmaz?	GK m.18–19 uyarınca Türk menşei koruyan; standart değişim sistemi dahil tamir gören; GK m.116'ya uygun daha ileri işlemeye tabi tutulan eşya. (GY m.319/4)

Nakil ve Devir (GY m.320)

#	Soru	Cevap
35	Hangi durumda nakil mümkün değildir?	Eşyanın çıkış veya varış yerinin B tipi antrepo olması halinde. (GY m.320/2)
36	Aynı izindeki yerler arasında ve rejime giriş idaresinden tesise nakil nasıl yapılır?	Aynı izinde belirtilmiş yerler arasında herhangi bir gümrük işlemi gerekmez; rejime giriş idaresinden tesise veya kullanım yerine rejime giriş beyanı kapsamında. (GY m.320/3–4)
37	Yeniden ihracat amacıyla çıkış idaresine nakledilen eşyada rejim ne zaman kapatılabilir?	Nakil rejim kapsamında yapılabilir; eşya TGB'yi terk etmediği sürece rejim kapatılamaz. (GY m.320/5)
38	EEGR'ye tabi eşyanın bir hak sahibinden diğerine devri nasıl gerçekleşir? ★ 2025	Yalnızca devralan hak sahibinin kayıt yoluyla beyan izni kapsamında eşyayı ilgili rejime tabi tutmasıyla; geçici ithalatta ayrıca normal usulde yazılı gümrük beyanı da. (GY m.320/6–7)
39	Devralan kişi hangi anda eşyayı rejime tabi tutma yükümlülüğü altına girer? ★ 2025	Eşyayı teslim almakla. (GY m.320/8)
40	Transitte yüksek riskli belirlenen eşyanın EEGR kapsamındaki naklinde hangi teminat hükümleri uygulanır?	Transit rejimindeki teminat hükümleri. (GY m.320/9)

Kayıtlar, Verimlilik Oranı ve Faiz (GY m.321–323)

#	Soru	Cevap
41	Rejime ilişkin kayıtları kim tutmak zorundadır?	Antrepoda antrepo işleticisi; DİR, HİR ve GKAI'de izin hak sahibi veya işleme faaliyetini yapan kişi (geçici ithalat hariç). Gümrük idaresi mevcut hesapları kayıt olarak onaylayabilir. (GY m.321/1)
42	Verimlilik oranı nasıl ve nerede belirlenir?	Yöntem izin belgesinde belirlenir; mümkün olduğunca üretim veya teknik verilere, bunlar yoksa aynı tür işleme faaliyetine ait verilere dayanır. Ek-59'daki eşyada standart verimlilik oranları uygulanır. (GY m.322)
43	Hangi rejimlerde gümrük yükümlülüğü doğarsa faiz tahsil edilir; oranı nedir?	Geçici ithalat ve dahilde işleme; ithalat vergilerine ilave olarak GK m.207'ye göre gecikme zammı oranında faiz. Örneğin teminat nakit alınmışsa veya yükümlülük GK m.194 uyarınca doğmuşsa faiz uygulanmaz. (GY m.323)

Rejimin Kapatılması ve Bilgi Formları (GY m.324–327)

#	Soru	Cevap
44	Eşya bir izin kapsamında birden fazla beyannameye konu olursa şartlı muafiyet sisteminde rejim hangi beyan için kapatılmış sayılır?	İlk önce yapılan beyan kapsamındaki ithal eşyası için. (HİR ve geri ödeme sistemli DİR'de işlem görmüş ürünler ilk beyandaki eşyadan elde edilmiş sayılır.) (GY m.324/1)
45	Rejimin kapatılması için hangi sürede ve nereye başvurulur?	İzindeki süre içinde veya sürenin bitiminden itibaren en geç: şartlı muafiyet sistemli DİR'de 3 ay, GKAI'de 1 ay; denetleyici gümrük idaresine. (GY m.325/1)
46	Süresinde rejim kapatma başvurusu yapılmazsa ne olur?	Denetleyici gümrük idaresi rejimi re'sen kapatabilir. (GY m.325/2)
47	Bilgi formları hangi rejimlerde kullanılır?	INF 8 antrepo (elleçleme öncesi); INF 1, 9, 5, 7 dahilde işleme (INF 7 geri ödeme sistemi); INF 6 geçici ithalat (yer değiştirmiş eşya); INF 2 hariçte işleme (üçgen trafik). (GY m.327/1)

Dahilde İşlemeye İlişkin Ek Hükümler (GY m.350, 355)

#	Soru	Cevap
48	Şartlı muafiyet sistemi izni ile geri ödeme sistemi izni hangi durumlarda verilebilir?	Şartlı muafiyet: işlem görmüş asıl ürünlerin ihraç edilmesi amacının bulunduğu durumlarda, işlenecek bütün eşya için. Geri ödeme: ihraç edilmesi imkanının bulunduğu ve GK m.117 şartlarına uyulması halinde. (GY m.350/1)
49	Eşdeğer eşyanın işleme faaliyetlerinde kullanımı rejime giriş işlemlerine tabi midir?	Hayır, rejime giriş işlemlerine tabi değildir. (GY m.355/1)
50	Rejimin kapatılmasına yönelik beyanın kabulünde eşdeğer eşya ve ithal eşyası hangi statüde kabul edilir?	Eşdeğer eşya ve bundan elde edilen ürünler serbest dolaşımda olmayan, ithal eşyası serbest dolaşımda bulunan eşya kabul edilir. (GY m.355/2)

Sık Karıştırılanlar

Transit şartlı muafiyet düzenlemesidir ama EEGR değildir; hariçte işleme EEGR'dir ama şartlı muafiyet düzenlemesi değildir. Antrepo, GKAI ve geçici ithalat ikisinde de yer alır.

Şartlı muafiyet düzenlemesinde dahilde işleme yalnızca **şartlı muafiyet sistemi** kapsamındadır; **geri ödeme sistemli DİR** ve **ihracat rejimi** şartlı muafiyet düzenlemesi **değildir**.

İzin kararı bildirimi: **antrepo 60 gün, diğer rejimler 30 gün**. Belgeler **5 yıl** saklanır (takvim yılı sonundan). **Geriye dönük izin** antrepoda **verilemez**.

Kapatma başvurusu: şartlı muafiyet sistemli **DİR 3 ay, GKAI 1 ay**; başvuru **denetleyici** gümrük idaresine; süresinde yapılmazsa **re'sen** kapatılabilir.

Nakil: çıkış/varış yeri **B tipi antrepo** ise **mümkün değil**; nakil-devir şartları izinde belirtilir (**geçici ithalat hariç**). Devirde devralan, eşyayı **teslim almakla** rejime tabi tutma yükümlülüğü altına girer.

Kıymet ölçme = işlem görmüş ürünlerin **değerine**, **miktar ölçme** = **ithal eşya miktarına** göre. **İkincil ürün** = asıl ürün dışında **zorunlu olarak** elde edilen; **verimlilik oranı** = işlenmiş ürünlerin **miktarı veya yüzde oranı**.

Şartlı muafiyet sistemi izni: ihraç **amacı**; geri ödeme sistemi izni: ihraç **imkanı** + GK m.117 şartları. Faiz yalnızca **geçici ithalat ve DİR'de, gecikme zammı** oranında; teminat **nakit** alınmışsa uygulanmaz.

Üçgen trafik: idarelerden **yalnız biri TGB'de**, rejime giriş ve rejimi kapatan idareler **farklı**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

20. Konu — Transit Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 63 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 20 — Transit Rejimi

Kaynak: 20-TRANSİT REJİMİ.docx (GK m.84–92; GY m.212–244). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Kapsam ve Sona Erme (GK m.84)

#	Soru	Cevap
1	Transit rejimi hangi eşyanın taşınmasına uygulanır? ★ 2021	İthalat vergileri ve TPÖ'ye tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında TGB içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına. (GK m.84/1)
2	Gümrük idareleri transit eşyanın TGB içinde hangi güzergâhlarda taşınmasına izin verir?	Yabancı ülke → yabancı ülke; yabancı ülke → Türkiye; Türkiye → yabancı ülke; iç gümrük idaresi → iç gümrük idaresi. (GK m.84/2)
3	Kanuna göre transit rejimine tabi eşyanın taşınması hangi belge veya yollarla yapılır? ★ 2024	Transit rejimi beyanı, TIR karnesi, transit belgesi olarak ATA karnesi, NATO form 302, posta yoluyla (koliler dahil); yönetmelikte belirlenen hallerde demiryolunda CIM, büyük konteynerde TR Transfer Notu, hava ve denizyolunda manifesto. (GK m.84/3)
4	Transit rejimi ne zaman sona erer? ★ 2024, 2025	Eşya ve gerekli belgeler, rejim hükümlerine uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda. (GK m.84/4-a)
5	Transit rejimi ne zaman ibra edilir?	Hareket ve varış gümrük idaresindeki bilgi ve belgelerin karşılaştırılması sonucu rejimin usulüne uygun sonlandırıldığı belirlendiğinde. (GK m.84/4-b)

Teminat (GK m.85; GY m.222)

#	Soru	Cevap
6	Transitte teminat zorunlu mudur; Kanuna göre hangi taşımalarda teminat aranmaz? ★ 2021, 2022, 2024	Teminat zorunludur. Havayolu, boru hattı, demiryolu ve denizyolu taşımalarında yönetmelikle belirlenen haller dışında aranmaz (karayolu bu istisnalar arasında yoktur). (GK m.85/1)
7	Yönetmeliğe göre hangi taşımalarda teminat aranmaz? ★ 2022	Havayolu, boru hattı, denizyolu ve m.235 çerçevesinde basitleştirilmiş usulde demiryolu taşımalarında. (GY m.222/1)
8	Transit rejiminde teminat hangi şekillerde verilebilir?	Tek bir işlem için bireysel teminat; Müsteşarlık izniyle birden fazla işlem için kapsamlı teminat. (GK m.85/2)
9	Kapsamlı teminat izni kimlere verilir?	TGB'de yerleşik, transit rejimini düzenli kullanan (veya yükümlülüklerini yerine getirebileceği belirlenen) ve gümrük/vergi mevzuatını ihlal etmemiş kişilere. (GK m.85/3)
10	İndirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme izni için neler aranır?	Güvenilirlik standartlarına sahip olmak; ayrıca belirli sürede rejimin doğru kullanımı, gümrük idareleriyle işbirliği ve taahhütleri karşılayacak mali gücün kanıtlanması. (GK m.85/4)
11	Teminattan vazgeçme izni hangi eşyanın transitinde uygulanmaz?	Müsteşarlıkça yüksek risk içerdiği belirlenen eşyanın. (GK m.85/5)

#	Soru	Cevap
12	Müsteşarlık hangi teminat uygulamalarını geçici olarak kaldırabilir?	Özel durumlarda istisnai önlem olarak indirilmiş tutarda kapsamlı teminatı; büyük ölçekli kaçakçılığa konu olabilecek eşya için kapsamlı teminatı. (GK m.85/6)
13	Teminat şartı aranmaksızın memur refakati uygulanabilir mi?	Evet, Bakanlıkça belirlenecek istisnai hallerde. (GY m.222/3)

Sorumluluk ve Yükümlülükler (GK m.86; GY m.221)

#	Soru	Cevap
14	Asıl sorumlunun transit rejimindeki temel yükümlülüğü nedir?	Eşyayı öngörülen süre içinde, ayniyet önlemlerine uyarak varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız sunmak ve rejim hükümlerine uymak. (GK m.86/1)
15	Asıl sorumlu dışında eşyayı varış idaresine sağlam ve noksansız sunmakla kim yükümlüdür?	Eşyanın transit rejimine göre taşındığını bilerek kabul eden taşıyıcı veya alıcı. (GK m.86/2)
16	GK m.183–184 kapsamında yükümlülük doğduğunda gümrük idaresine karşı mali olarak kim sorumludur?	Asıl sorumlu. 5607 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılan hallerde asıl sorumlunun fiilin işlenmesinde dahlinin olup olmadığı dikkate alınır. (GK m.86/3)
17	Yönetmeliğe göre rejim hak sahibinin yükümlülükleri nelerdir?	Gerekli teminatı vermek (teminat aranmayan/vazgeçilen haller saklı) ve yetkili makamlarca talep edildiğinde belirlenen sürede bilgi ve belgeleri sunmak, gerekli yardımı sağlamak. (GY m.221/1)

Muayene, Önlemler ve Beklenmeyen Haller (GK m.87–92)

#	Soru	Cevap
18	Transit eşyası yolda antrepoda bekletilebilir veya başka taşıta aktarılabilir mi?	Evet; gümrük gözetimindeki antrepolarda veya izin verilen yerlerde bir süre kalabilir ya da bir taşıttan diğerine aktarılabilir. (GK m.87/2)
19	Transit eşyası varış gümrük idaresine kadar muayene edilir mi?	Şüphe veya ihbar hariç muayene edilmeksizin; gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edilir. (GK m.88/1)
20	Antrepolardan transit rejimiyle taşınan eşya muayene edilir mi; muayenede kimler bulunabilir?	Gerek görülmesi halinde muayene edilir (GK m.61–70); muayenede asıl sorumlu, temsilcisi veya taşımadan sorumlu kişiler bulunabilir. (GK m.88/2)
21	Türkiye karasularından geçen şüpheli transit eşya yüklü gemilere hangi önlemler alınabilir; ne zaman kaldırılır?	Ambar kapakları mühür altına alınabilir, memur eşlik ettirilebilir veya gemi dış gözetim altında tutulabilir; önlemler gemilerin karasularından çıkışı üzerine kaldırılır. (GK m.90)
22	Karayolu transit taşıtlarının süreleri, yolları, kontrol noktaları ve konaklama yerlerini düzenlemeye kim yetkilidir?	Müsteşarlık. (GK m.91)
23	Transit taşıtı beklenmeyen hal veya mücbir sebeple yoluna devam edemezse ne yapılır?	Durum gecikmeksizin en yakın gümrük idaresine bildirilir; başka taşıta aktarma gümrük gözetiminde yapılır ve tutanakla belgelendirilir. (GK m.92/1)

Kapsam ve Tanımlar (GY m.212)

#	Soru	Cevap
24	Yönetmeliğe göre transit rejimi hangi transit işlemlerini kapsar?	Ulusal transit, TIR Sözleşmesi, Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme, Geçici İthalat Sözleşmesi ve NATO Kuvvetlerin Statüsü Sözleşmesi kapsamındaki işlemler. (GY m.212/1)
25	Hareket gümrük idaresi ve varış gümrük idaresi nedir? ★ 2025	Hareket: transit beyanının kabul edildiği idare. Varış: rejimin sonlandırılması için eşyanın sunulması gereken idare. (GY m.212/2-c, j)
26	Ulusal transit rejimi ile ortak transit rejimi nasıl ayrılır?	Ulusal: TGB içinde başlayıp biten transit. Ortak: Sözleşme kapsamında bir Akit Tarafın idaresinden en az bir sınır geçerek aynı veya başka bir Akit Tarafın idaresine taşıma. (GY m.212/2-e, i)
27	Rejim hak sahibi (asıl sorumlu) kimdir?	Transit beyanında bulunan veya hesabına beyanda bulunulan ve gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olan kişi. (GY m.212/2-f)
28	Transit rejiminde kefil kimdir?	Teminat tutarına kadar doğabilecek vergi ve yükleri rejim hak sahibiyle birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişi. (GY m.212/2-d)
29	Ortak transit rejiminde "transit idaresi" nedir?	Bir Akit Tarafa giriş noktasındaki idare veya üçüncü ülke sınırından geçilen işlemlerde sevkiyatın Akit Taraftan çıkış noktasındaki idare. (GY m.212/2-h)
30	Ulusal transitte özel veya farklı hüküm bulunmayan hallerde hangi hükümler uygulanır?	Ortak transit rejimine ilişkin hükümler. (GY m.212/3)

Transit Beyanı ve Özel Transit Usulleri (GY m.213–220)

#	Soru	Cevap
31	Yönetmeliğe göre transit beyanı olarak hangi belgeler kullanılır? ★ 2024, 2025	Transit refakat belgesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Form 302, basitleştirilmiş usulde CIM taşıma belgesi (demiryolu) ve manifesto (deniz/hava), ulusal transitte sözlü beyan formu (Ek-22). (CMR veya fatura sayılmaz.) (GY m.213/1)
32	Transit beyanı hangi dilde, kim tarafından ve nasıl yapılır?	Türkçe, rejim hak sahibi tarafından, kağıt usul hariç sistem üzerinden; doğrudan temsilci veya rejim hak sahibinin dolaylı temsilcisi de yapabilir. (GY m.213/2)
33	Sistem (NCTS) üzerinden yapılan transit beyanı hareket idaresine süresinde sunulmazsa ne olur? ★ 2025	Beyan tarihinden itibaren otuz gün içinde kabul için sunulmayan beyan hareket idaresince reddedilir; bu retlerde GK m.241 uygulanmaz. (GY m.212/2-g; m.213/3)
34	Transit refakat belgesi ne zamandan itibaren kullanılır; kalem listesinin niteliği nedir?	Eşyanın hareket idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik eder; eklenen kalem listesi belgenin ayrılmaz parçasıdır (birden fazla alıcı/gönderici bilgisi kalem listesine yazılır). (GY m.214/1)

#	Soru	Cevap
35	NATO Kuvvetlerin Statüsü Sözleşmesi kapsamındaki eşyanın transiti hangi belgeyle yapılır; ihtilafları kim sonuçlandırır? ★ 2022	Form 302; ihtilaflar Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. (GY m.218)
36	Hangi eşya ulusal transitte sözlü beyanla işlem görebilir?	Yolcuların beraberindeki, kişisel veya hediye eşya muafiyeti dışında kalan eşya (talep halinde); eşya ticari miktar ve mahiyetteyse uygulanmaz. (GY m.220/1)

Ayniyet ve Özel Eşyanın Transiti (GY m.223–226)

#	Soru	Cevap
37	Transitte eşyanın ayniyeti genel kural olarak nasıl sağlanır; mühürlü sevki mümkün müdür?	Genel kural mühürleme. Eşyanın tanımı kolayca tanınmasına yeterliyse ve beyan miktar, cins, seri numarası gibi belirleyici özellikleri içeriyorsa hareket idaresi mühürlenmeksizin sevke karar verebilir. (GY m.223/1)
38	Denizyolu ve havayolu taşımacılığında mühürleme yapılır mı?	Gümrük idaresince gerekli görülen haller dışında yapılmaz. (GY m.223/2)
39	İthal yasaklanan eşyanın transite izin vermeye kim yetkilidir?	Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri. (GY m.225/1)
40	Hayvan, hayvansal madde, bitki ve parçalarının sınırda sağlık muayenesini kim yapar?	İlgili kurumun personeli; bu muayeneler yapılmadan gümrük idaresi serbest bırakma veya sevke izin vermez. (GY m.226/1)

Denizyolu ile Transit (GY m.227)

#	Soru	Cevap
41	Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit eşyayı hangi gemiler taşıyabilir?	Yalnız Türk bandıralı gemiler. (GY m.227/1)
42	Yabancı limanlara transit isteklerinin kabulü için ne gerekir?	Özet beyan veya yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin TGB dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi. (GY m.227/2)
43	Türk limanına gelen serbest dolaşımda olmayan eşya gemiden indirilmeden aynı gemiyle başka Türk limanına taşınırsa transit beyannamesi düzenlenir mi?	Hayır, transit beyannamesi düzenlenmez. (GY m.227/7)
44	Türk bandıralı gemi kazan, makine veya tekne arızasıyla yoluna devam edemezse yük ne olur?	Kurtarma amacıyla yabancı bir gemiye aktarılabilir. (GY m.227/5)

Telef veya Kayıp (GK m.92/2; GY m.228)

#	Soru	Cevap
45	Transit eşyasının telef veya kaybında gümrük vergileri aranır mı?	Telef veya kaybın mücbir sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle olduğu kanıtlanırsa aranmaz. (GK m.92/2; GY m.228/1)

#	Soru	Cevap
46	Telef veya kayıp hangi belgelerle kanıtlanır; ulusal transitte belgeler nereye sunulur?	Suçüstü hırsızlıkta Cumhuriyet Savcılığı belgesi; herkesçe bilinen olaylarda o yerin en büyük mülki idare amiri belgesi; trafik kazasında kaza raporu ve en yakın gümrük idaresinin tespiti üzerine gümrük idare amirinin kararı. Ulusal transitte belgeler hareket gümrük idaresine sunulur. (GY m.228)

Basitleştirmeler (GY m.229–238/A)

#	Soru	Cevap
47	Bakanlık transit rejiminde hangi basitleştirmelere izin verebilir?	Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme; taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler (demiryolu, havayolu, denizyolu, boru hattı); izinli gönderici yetkisi. (GY m.229/1)
48	Basitleştirme izni için usulsüzlük ve vergi cezalarına ilişkin koşullar nelerdir?	Son bir yılda işlem gören beyanname sayısının %2'sini aşan sayıda vergi kaybına yol açan ihlal cezası ve %5'ini aşan sayıda usulsüzlük cezası uygulanmamış olması; ödenmemiş vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmaması. (GY m.230/1-b)
49	Basitleştirme izni için yerleşiklik ve transit hacmine ilişkin koşullar nelerdir?	TGB'de yerleşik olmak; son bir yılda en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsamı eşyayı transit etmek veya yükümlülükleri yerine getirebileceğine dair bilgi-belge sunmak. (GY m.230/1-a, ç)
50	Hangi kuruluşların basitleştirme başvurularında genel koşullar aranmaz?	Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin tamamı bunlara ait bağlı müesseseler. (GY m.230/2)
51	Basitleştirme izni vermeye kim yetkilidir?	Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü); gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni için yetkilendirilebilir. (GY m.231/1)
52	Eksik basitleştirme başvurusu hangi sürede tamamlanır; tamamlanmazsa ne olur?	Eksiklik bildiriminden itibaren en geç 60 gün içinde; tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır. (GY m.233/2)
53	Havayolu basitleştirmesinde başvuru sahibinde hangi şartlar aranır?	TGB'de en az iki yıldır yerleşik olmak, başkası adına ve namına hareket etmemek, düzenli transit işlemi yapmak ve yöneticiler hakkında m.230/1-c'deki kesinleşmiş ceza bulunmaması; m.230'daki diğer koşullar aranmaz. (GY m.237/1)
54	Boru hattıyla transitte rejim hak sahibi kimdir ve rejim ne zaman son bulur?	Rejim hak sahibi boru hattı işletmesidir; rejim, eşyanın gönderildiği kişinin işletmesine ulaşıp kayıtlarına geçmesiyle son bulur. Rejim hak sahipleri başvuru ve izin koşullarına tabi değildir. (GY m.229/3; m.238/2–3)
55	İzinli gönderici yetkisi kimlere verilebilir?	Transit eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemi gerçekleştirmek isteyenlere; bu başvurularda m.230–234 uygulanmaz. (GY m.238/A; m.229/4)

Beyana Aykırılıklar ve Tahsilat (GY m.239–244)

#	Soru	Cevap
56	Ulusal transitte serbest dolaşımda olmayan eşya varışta eksik çıkarsa süreç nasıl işler?	Varış idaresi hareket idaresine uyumsuzluk bildirir; eksikliğin mahrecindeki eksik yükleme/yanlış beyandan kaynaklandığı 28 gün içinde ispat edilmelidir (yazılı başvuruya +28 gün). İspat edilemezse vergiler + GK 235/5-c uyarınca vergilerin iki katı idari para cezası. (GY m.239/1-a)
57	Eksiklikte yükümlü vergi ve cezayı varışta öderse rejim nasıl ibra edilir?	Varış bildirimini müteakip üç gün içinde ödenirse varış idaresi mesaj gönderir; hareket idaresi ilave bilgi ve belge aramaksızın rejimi ibra eder. (GY m.239/1-b)
58	Ulusal transitte eşya varışta fazla çıkarsa ne yapılır?	Fazla eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır; yanlış beyan belgelerden anlaşılırsa rejim beyanına izin verilir; aksi halde 28 gün (+28) içinde ispat; ispat edilemezse GK 235/5-d uygulanır. (GY m.239/2-a)
59	Eksiklik veya fazlalık eşyanın tabiatı icabı Ek-11 oranları içindeyse ne olur?	Takibat yapılmaz, işlemler varışta tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır; takibat ve ceza yalnızca Ek-11 oranlarını aşan kısım için uygulanır. (GY m.241/1)
60	"Beyanda belirtilen cinsine uygun" ifadesinden ne anlaşılır?	Beyan edilen ve tespit edilen eşyanın 6'lı tarife alt pozisyonunun aynı olması. (GY m.241/5)
61	Serbest dolaşımdaki ihraç eşyası varışta miktar veya cins bakımından aykırı çıkarsa hangi hüküm uygulanır?	Sonradan ihraç edilsin veya edilmesin GK m.241. (GY m.242/1)
62	Karayoluyla sevk edilecek transit eşyanın giriş idaresinde belirgin şekilde farklı cinsten olduğu tespit edilirse ne olur?	Tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmadan tespit edilirse GK 235/5-(a) veya (b) uyarınca idari para cezası uygulanır, ardından sevkine izin verilir. (GY m.243/1)
63	Transit işlemi usulüne uygun gerçekleştirilmezse vergiler nasıl tahsil edilir?	Tahsilat işlemi başlatılır; 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir; süresinde ödenmeyenler için kefil nezdinde tahsilat başlatılır; teminat yetmezse kalan tutar yükümlüden alınır. (GY m.244)

Sık Karıştırılanlar

Transitte **teminat zorunludur**; Kanundaki istisna **havayolu, boru hattı, demiryolu, denizyolu** (yönetmelikle belirlenen haller hariç) — **karayolu istisna değildir**. Yönetmelikte demiryolu yalnızca **m.235 basitleştirilmiş usulde** teminatsızdır.

Transit beyanı: transit refakat belgesi, **TIR Karnesi, ATA Karnesi, Form 302**, CIM, manifesto, sözlü beyan formu. **CMR** ve **fatura** transit beyanı **değildir**.

Rejim eşya ve belgelerin **varış** gümrük idaresine sunulmasıyla **sona erer**; hareket–varış bilgilerinin karşılaştırılmasıyla **ibra** edilir (sona erme ≠ ibra).

NCTS'de beyan tarihinden itibaren **30 gün** içinde hareket idaresine sunulmayan beyan **reddedilir**; bu retlerde GK **m.241 uygulanmaz**.

Beyana aykırılık: ispat süresi **28 gün + 28 gün**; varışta ödeme **3 gün**; eksiklikte GK 235/5-c (vergilerin **iki katı** IPC), fazlalıkta 235/5-d. "Cinsine uygun" = **6'lı** tarife alt pozisyonu aynı.

Basitleştirme: vergi kaybı cezası **%2**, usulsüzlük cezası **%5**, son bir yılda **500** transit beyannamesi; eksik başvuru **60 gün**; havayolunda **en az 2 yıl** yerleşiklik. Kamu idarelerinde genel şartlar **aranmaz**.

Telef/kayıp kanıtı: hırsızlık → **Cumhuriyet Savcılığı**; herkesçe bilinen olay → **en büyük mülki idare amiri**; trafik kazası → **gümrük idare amiri** kararı.

Boru hattında rejim hak sahibi **boru hattı işletmesi**; rejim eşya alıcının işletmesine ulaşış **kayıtlarına**

geçmesiyle son bulur. Türk limanları arası transit → **yalnız Türk bandıralı** gemi.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

21. Konu — TIR İşlemleri

Kısa Soru-Cevap · 74 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 21 — TIR İşlemleri

Kaynak: 21-TIR SÖZLEŞMESİ.docx (Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) m.1–69, kaynakta yer alan maddeler; TIR Sözleşmesi hükümlerine Tebliğ üzerinden atıf). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanımlar (TIR Tebliği m.3)

#	Soru	Cevap
1	Kamyon ile kamyoneti ayıran ağırlık sınırı nedir?	İzin verilebilen azami yüklü ağırlık 3.500 kg; bunu aşan kamyon, geçmeyen kamyonettir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.3/j–k)
2	Konteynerin asgari iç hacmi ve konteyner onay plakasının asgari boyutu nedir?	İç hacim 1 m3 veya daha fazla; onay plakası İngilizce veya Fransızca basılmış, kabartma, en az 200 x 100 mm boyutlu metal plaka. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.3/n, o)
3	Giriş gümrük idaresi ile çıkış gümrük idaresi nasıl tanımlanır?	Giriş: taşıtın akit taraflardan birinde uğradığı ilk gümrük idaresi; çıkış: uğradığı son gümrük idaresi. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.3/d, ğ)
4	TIR karnesini kim basar ve taşıyıcılara nasıl ulaştırılır?	IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) basar; akit tarafların kefil kuruluşları aracılığıyla kullanıma sunulur (Sözleşme ek-1 örneği). (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.3/bb)
5	Tezkiye ne demektir?	Firmaların TIR karnesi himayesinde uluslararası taşımacılık yapmak üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmesi. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.3/ü)
6	TIR Sözleşmesi hangi tarihtir ve Türkiye bakımından nasıl onaylanmıştır?	1975 tarihli; 16/1/1985 tarihli, 85/8993 sayılı BKK ile 12 Mayıs 1985'ten geçerli olmak üzere onaylanmıştır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.3/dd)

Güzergâh ve Güzergâh Katetme Süresi (TIR Tebliği m.4, 8)

#	Soru	Cevap
7	TIR taşıtlarının izleyeceği güzergâh hangi hallerde gümrük idaresince belirlenir ve karnenin hangi kutusuna yazılır?	Kaçakçılık ihbarı, istihbarat, kuvvetli şüphe, eşya/taşıyıcı hakkında risk verisi ve ATS cihazı takılması hallerinde; 22 no.lu kutuya yazılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.4/1)
8	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özel izin belgesinde veya özel yük taşıma izin belgesinde güzergâh belirlenmişse ne olur?	Bu güzergâh gümrük idaresince esas alınır; taşıtların bu güzergâhı izlemesi zorunludur. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.4/2)
9	Güzergâh ihlali yapan taşıta ne uygulanır? ★ 2022	GK m.241/6 uyarınca para cezası; ayrıca taşıt fiziki kontrole tabi tutulur. (İhlal tespitinde taşıyıcı firmaların araç takip sistemlerinden de yararlanılabilir.) (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.4/3–4)
10	Güzergâh katetme süresi (en uzun mesafe için) azami kaç saattir; karnenin hangi kutusuna yazılır? ★ 2024	Nisan–Eylül: azami 120 saat; Ekim–Mart: azami 168 saat. Süre karnenin 20 no.lu kutusuna yazılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.8/1, 3)

#	Soru	Cevap
11	İhbar, istihbarat, risk verisi veya ATS cihazı takılması hallerinde güzergâh katetme süresi nasıl belirlenir?	Mümkün olan en kısa süre verilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.8/1)
12	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özel izin belgesinde verilen süre 120/168 saati aşarsa hangi süre esas alınır?	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen süre. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.8/2)
13	Transit süresini geçiren taşıta ne uygulanır; hangi hallerde ceza uygulanmaz?	GK m.241'in ilgili fıkralarına göre para cezası (gerekirse fiziki kontrol). Güvenlik, arıza, kaza, yol yapımı/kapanması, hastalanma, şoförün emniyeti suistimali gibi hallerde en yakın Emniyet, Jandarma, Gümrük veya Sağlık birimlerinden belgelenirse; herkesçe bilinen olağanüstü hallerde belge aranmaksızın ceza uygulanmaz. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.8/4–5)

TIR Rejimine Kabul, Çıkarılma ve İhraç (TIR Tebliği m.10–12)

#	Soru	Cevap
14	TIR taşımacılığı yapacak firma hangi belgeyi alır ve başvurusunu nasıl yapar?	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uluslararası taşıma yetki belgesi alır; bağlı olduğu ticaret odası aracılığıyla (Sözleşme ek-9 belgeleriyle) kefil kuruluşu başvurur. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.10/1–2)
15	Başvuruyu kim inceler, tezkiyeyi kim yapar ve tezkiye edilen firmaların bilgileri nereye girilir?	Kefil kuruluş inceler ve uygun bulunanları Genel Müdürlüğe gönderir; tezkiyeyi Genel Müdürlük yapar. Bilgiler TIR/Transit Takip Programı ile Uluslararası TIR Veri Bankasına girilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.10/3–5)
16	Tezkiyeli firma adres, unvan ve ortak değişikliklerini ne zaman ve kime bildirir?	Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını müteakip en geç yedi gün içinde kefil kuruluşu. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.10/6)
17	Firmanın tezkiyesi hangi hallerde iptal edilir?	Firmanın kendi isteği veya şartları kaybettiğinin GM ya da kefil kuruluşuca tespiti; ayrıca iki yıl içinde hiç TIR taşıması yapmayanın tezkiyesi GM'ce resen iptal edilir (GM bu süreyi üç yıla çıkarabilir). (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.11/1–2)
18	Mevzuatı ciddi surette ihlal eden firma hakkında ne yapılır; karar kimlere ve ne sürede bildirilir?	TIR Sözleşmesinin 38. maddesi gereğince geçici veya daimi ihraç edilir. Karar yedi gün içinde firmaya, ikametgâhının bulunduğu akit tarafın yetkili makamlarına, ihlal ülkesindeki kefil kuruluşu, TIR Yürütme Kuruluna ve gümrük idarelerine bildirilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.12)

Taşıt Onay Belgesi (TIR Tebliği m.3/u, 13–18)

#	Soru	Cevap
19	TIR Sözleşmesine uygun yapılmış taşıtlar ve konteynerler için hangi belgeler düzenlenir?	Taşıtlar için taşıt onay belgesi, konteynerler için konteyner onay plakası. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.13/2)

#	Soru	Cevap
20	Hangi taşıtlar için taşıt onay belgesi düzenlenir? ★ 2022	Kamyonlar, kamyonetler (panelvan dahil), özel amaçlı taşıtlar (soğuk hava tertibatlı, sarnıçlı, tecritli, tanker vb.), brandalı taşıtlar, römork ve yarı römorklar. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.14)
21	Binek otomobil, taşıt onay belgesi düzenlenecek taşıtlar arasında sayılmış mıdır? ★ 2022	Hayır, m.14 listesinde yer almaz. Ayrıca kendiliğinden seyahat eden taşıtlar için tanınan "taşıt onay belgesi aranmaksızın eşya taşıma" kolaylığı 8703 pozisyonundaki binek otomobillerine uygulanmaz. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.14; m.25/7)
22	Hangi taşıtlar için taşıt onay belgesi aranmaz?	Çekiciler ile ağır veya havaleli eşya taşıyan taşıtlar. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.18/2)
23	Taşıt onay belgesini kim, hangi sistemle düzenler ve belge ne kadar süre geçerlidir?	Bölge Müdürlüklerince yetki verilen gümrük idareleri, ETOBS üzerinden; gümrük müdürü veya yetkilendireceği müdür yardımcısı başkanlığında 3 kişilik komisyon düzenler; üç yıl geçerlidir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.3/u; m.15/1, 3)
24	Taşıt onay belgesinin süresi yurtdışında sona ererse ne yapılır?	Belgeyi düzenleyen gümrük idaresine yazılı başvurulur; bir defaya mahsus otuz gün ek süre verilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.16/1)
25	Bir TIR taşıması sırasında süresi biten taşıt onay belgesi geçerli midir?	Evet, taşımanın sonuna kadar geçerli kabul edilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.16/2)
26	Taşıt onay belgesinin yenilenmesi için ne zaman başvurulur; kaç defa yenilenebilir?	Süre bitimine en fazla otuz gün kala düzenleyen idareye başvurulur; belge en fazla üç defa yenilenebilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.16/3–4)
27	Geçerli taşıt onay belgesi çalınır, kaybolur veya tahrip olursa başvuruya hangi belge eklenir?	Çalınmada kolluk/adli makam belgeleri, kaybolmada gazete ilanı, tahripde tahrip olan belgenin kendisi; düzenleyen gümrük idaresine başvurulur. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.17)
28	TIR rejiminden daimi ve geçici ihraç edilen firmaların taşıt onay belgeleri bakımından fark nedir?	Daimi ihraçta belgeler iptal edilir; geçici ihraçta belge değişikliği, ek süre, yenileme ve yeni belge talepleri kabul edilmez. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.18/3)
29	Taşıt onay belgesinin sahte olduğu veya tahrifat yapıldığı tespit edilirse ne yapılır?	Belge iptal edilir; belgenin iptalinden itibaren altı ay ETOBS'ta taşıta bloke konur (aynı kişinin mülkiyetindeyse belge düzenlenmez); GK m.241/1 uygulanır; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılır; GM'ye bilgi verilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.18/6)

TIR Karnesi ve Taşıma Yöntemleri (TIR Tebliği m.19–22)

#	Soru	Cevap
30	TIR karnesi kaç yolculuk için geçerlidir; yaprak sayısı bakımından ne aranır?	Tek bir yolculuk için; hareket, yol boyu ve varış idarelerinde işleme yetecek sayıda koparılabilir yaprak aranır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.19/2)
31	Her taşıt için ayrı TIR karnesi mi düzenlenir?	Kural: her taşıt, konteyner veya yük kompartımanı için tek karne. Ancak taşıt dizisi ile tek taşıta/taşıt dizisine yüklenen birden fazla konteyner için de tek karne düzenlenebilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.19/3)

#	Soru	Cevap
32	Normal eşya ile ağır veya havaleli eşya aynı TIR taşımasında taşınırsa karne nasıl düzenlenir?	Ayrı TIR karnesi düzenlenir; ağır/havaleli eşya karnesinin kapağı ve tüm yapraklarında "HEAVY OR BULKY GOODS" veya "MARCHANDISES PONDÉREUSES OU VOLUMINEUSES" ibaresi yer alır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.19/4)
33	Transit, ihracat ve mahrece iade eşyası aynı TIR karnesiyle taşınabilir mi?	Evet, aynı TIR karnesi himayesinde taşınabilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.19/6)
34	Hangi TIR karneleri gümrük idarelerince kabul edilmez?	Silinti veya kazıntı bulunan; ilgili sayfasında önceki idarenin mührü bulunmayan; hareket idaresine ibraz edilen ve hamilce doldurulması gereken 2, 4–15 no.lu kutuları boş bırakılan; geçerlilik süresi bitmiş karneler. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.19/7, 9; m.22/1)
35	Bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en çok kaç olabilir; idareler bu sayıyı nasıl sınırlandırabilir?	Toplam sekizi geçemez; gümrük idareleri hareket (veya varış) idarelerinin azami sayısını üçten az olmamak üzere yediden az olarak sınırlandırabilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.20/1)
36	Sekizden fazla hareket ve varış idaresinde işlem yapmak için hangi yöntemler kullanılır?	(1) Art arda iki ayrı TIR karnesi: ikinci karne en fazla yedi varış idaresinde işlem görür, toplam on beş idare; her iki taşımada en az bir sınır geçilmelidir. (2) Aynı anda birden fazla TIR taşıması (taşıt dizisi/birden fazla konteynerde her biri için ayrı karne). (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.20/3)
37	TIR karnesi himayesinde taşınan eşyadan vergi, teminat istenir mi; eşya muayene edilir mi?	TIR Sözleşmesi ve Tebliğe uyulması koşuluyla gümrük vergileri ve teminat istenmez; eşya Tebliğde sayılan durumlar (m.26/2, 27, 39/3, 40) dışında muayene edilmez. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.21/1)
38	TIR karnesinin geçerlilik süresini kim tespit eder; süre bitimine yakın kabul edilen karne ne zamana kadar geçerlidir?	Kefil kuruluş tespit eder. Bitiş tarihinde veya öncesinde hareket idaresince kabul edilen karne TIR taşıması sonlandırılıncaya kadar geçerlidir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.22/1–2)

Giriş ve Hareket Gümrük İdaresi İşlemleri (TIR Tebliği m.24–29)

#	Soru	Cevap
39	TIR karnesiyle taşınan eşya için ön beyan ne zaman verilir; geç verilirse ne olur?	Taşıtın giriş idaresine varışından önce, elektronik ortamda (ek-5 bilgileriyle); varıştan sonra verilirse firma ve eşya risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.24/1)
40	Giriş (ve çıkış) gümrük idaresi taşıtta haricen neleri kontrol eder; uygun değilse ne yapılır?	Branda yırtık/sökük; römork, yarı römork, konteynerde kırık/delik; mühürlerin sağlamlığı ve karnedeki numara ve adede uygunluğu. Uygun değilse TIR işlemleri servisine derhal bilgi verilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.24/4; m.38)
41	Kendiliğinden seyahat eden ve kendisi eşya sayılan taşıtlarla (otobüs, vinç, betonyer vb.) aynı zamanda eşya taşınabilir mi?	Evet; Sözleşme ek-2 teknik şartlarına sahip olduğu tespit edilirse taşıt onay belgesi aranmaksızın izin verilir. Ancak 8703 pozisyonundaki binek otomobillerine uygulanmaz. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.25/7; m.29/12)

#	Soru	Cevap
42	Karnedeki varış ülkesi akit taraf değilse varış gümrük idaresi nasıl belirlenir?	Transit geçilecek son akit taraf Türkiye ise çıkış gümrük idaresi varış idaresi olarak belirlenir. (Akit taraf olmayan ülkeye ihracatta da son akit taraf ülkenin çıkış idaresi varış idaresi yazılır; belgelere ihracat ülkesinin adı yazılır.) (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.25/8; m.29/11)
43	Giriş/hareket idaresinde ve varış idaresinde karnenin hangi yaprağı koparılır?	Giriş/harekette Volet-1, varışta Volet-2 koparılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.26/1; m.29/10; m.33/3)
44	Hangi taşıt, römork ve konteynerler açılarak muayene edilir; masrafı kime aittir?	İhbar/kuvvetli şüphe olanlar; mühür olmayan, kopmuş/bozulmuş olanlar; branda sökük/yırtık, aykırı yamalı, TIR halatı kopuk olanlar; kırık/delik olanlar; tartı ağırlığı karnedekinden farklı olanlar; belgesi şüpheli/gizli bölme şüphesi olanlar; sistemce muayeneye ayrılanlar. Masraf taşımacıya aittir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.27/1)
45	Girişte muayenede eşyanın beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten olduğu tespit edilirse ne yapılır?	Tahlil/teknik inceleme gerekmeksizin tespit edilmişse fiilin niteliğine göre GK m.235/5-(a) veya (b) uygulanarak eşyanın sevkine izin verilir; KMK ihlali varsa o Kanuna göre de işlem yapılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.27/5)
46	Hareket gümrük idaresinde TIR karnesi için hangi kayıt oluşturulur ve hangi kodlar seçilir?	Firma temsilcisi/sürücü özet beyan modülünden "TIR İhracat" kaydını tescil eder (16 haneli tescil no karneye yazılır). Kodlar: ihracat eşyası İHRACAT, serbest dolaşımda olmayan eşya TRANSIT, ikisi bir arada TRNİHR. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.29/1, 3, 4)

Varış İşlemleri, İzinli Alıcı ve Eksiklik-Fazlalık (TIR Tebliği m.32–34, 37)

#	Soru	Cevap
47	Varış idaresinde karne bilgilerinden hangi kayıt oluşturulur; döküm alınır mı?	Özet beyan modülünden "TIR İthalat" kaydı oluşturulur; ayrıca döküm alınmaz, tescil numarası karneye yazılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.32)
48	Varışta boşaltma sonrası teslim tesellüm tutanağı kaç nüsha düzenlenir; yabancı taşıtlar nereye kaydedilir?	Ek-7 tutanak dört nüsha (firma temsilcisi/sürücü de imzalar); yabancı taşıtlar yurtdışı edilip edilmediklerinin takibi için 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.33/2, 5)
49	İzinli alıcı tesisinde sistemce muayene memuru atanmazsa nasıl işlem yapılır?	Eşyayı izinli alıcı boşaltır; ek-7 tutanak iki nüsha düzenlenip izinli alıcı ve sürücüye imzalanır; Volet-2 ve tutanak 10 iş günü içinde dilekçe ekinde gümrüğe gönderilir; gönderilmezse GK m.241/1 uygulanır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.33/A-5)
50	Varışta eksiklik/fazlalık tespitinde karneye hangi şerh düşülür; nedeni hangi sürede belgelendirilir?	"Şartlı ibra edilmiştir" şerhi. Neden üç ay içinde belgelendirilir; talep halinde üç ay uzatılır, haklı sebeple bir ay daha uzatılabilir. Uygulamada AB tek gümrük bölgesi sayılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.34/1–2)

#	Soru	Cevap
51	Eksiklik süresinde belgelendirilemezse vergiler nasıl hesaplanır ve hangi ceza uygulanır?	Eksik eşyanın tarife pozisyonuna, tespit edilemiyorsa cinsine göre faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre vergiler karne hamilinden tahsil edilir; GK m.235/5-(c) uyarınca vergilerin iki katı idari para cezası uygulanır. Hamilden tahsil edilemezse kefil kuruluş nezdinde takibat yapılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.34/4)
52	Fazlalık süresinde belgelendirilemezse hangi hüküm uygulanır?	GK m.235/5-(d) uyarınca işlem yapılır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.34/5)
53	Dökme eşyada tabiatı icabı eksiklik veya fazlalık varsa takibat yapılır mı?	2009/15481 sayılı Karar m.131 oranları içindeyse takibat yapılmaz, tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır; takibat/ceza yalnız bu oranları aşan kısım için uygulanır. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.34/6)
54	Kap adedi beyana uygun ancak sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde eksiklik/fazlalık olan eşya için takibat yapılır mı?	Hayır, takibat yapılmaz. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.34/7)
55	TIR karnesinin yaprakları biterse ne yapılır; hangi durumda yeni karne açılmaz?	Karne sonlandırılır, kalan taşıma için yeterli yapraklı yeni karne kabul edilir. Ancak ülkemizdeki çıkış idaresinden sonra hâlâ kullanılabilir yaprak varsa yeni karne açılmasına izin verilmez. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.37/1, 3)

TIR Karnesi Takibi ve Vergi Tahakkuku (TIR Tebliği m.42–43)

#	Soru	Cevap
56	TIR karnesi takip işlemlerini kim yürütür; takip hangi yaprak üzerinden yapılır?	Giriş veya hareket gümrük idareleri; takip Volet-1 yaprakları üzerinden yürütülür. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.42/1, 3)
57	Eşyanın varış/çıkış idaresinde işlem görmediği anlaşılırsa taşıyıcı firma ve kefil kuruluşu ne zaman bildirilir?	Volet-1 tescil tarihinden itibaren iki ay içinde yazıyla; bu bildirim kefil kuruluş açısından Sözleşme m.11/1'deki bir ve iki yıllık süreleri geçemez. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.42/6)
58	Kefil kuruluşu bildirimden sonra eşyanın yurtdışı edildiği/boşaltıldığı hangi sürede ve hangi belgelerle kanıtlanır?	Bildirimden itibaren bir ay içinde: sona erdirmeye işlemine ait resmi belge, eşyanın başka rejime alındığına/serbest dolaşıma sokulduğuna dair belge veya işlem görmüş Volet-1 ve Volet-2 dipkoçanı. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.42/7)
59	Kanıtlanamazsa tahakkuk eden vergiler karne hamiline nasıl tebliğ edilir?	Öncelikle karne hamiline: yabancı ise İngilizce/ülke dilinde yazıyla iadeli taahhütlü posta, yerli ise tebliğ mazbatalı zarf ile; aynı zamanda kefil kuruluşu bilgi verilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.42/7-1)
60	Vergiler karne hamilinden tahsil edilemezse kefil kuruluştan ne zamana kadar ve hangi sınırla istenir?	Firma ve kefil kuruluşu yapılan bildirim (m.42/6) tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, Sözleşmedeki azami teminat tutarı göz önünde bulundurularak düzenlenen tahakkuk kefil kuruluşu tebliğ edilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.42/7-1)

#	Soru	Cevap
61	Kefil kuruluştan tahsil edilen vergiler hangi şartla iade edilir?	Ödeme talebinden itibaren iki yıl içinde, eşyanın yurtdışında TIR karnesine uygun teslim alındığını gösteren yurtdışı gümrük idaresi belgesi ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ibraz edilirse. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.42/8)
62	Yurtdışı edilmeyen/boşaltılmayan TIR eşyasında vergi tahakkuku hangi tarih ve kur esas alınarak yapılır?	GK m.30 ve 181'e göre yükümlülüğün doğduğu tarih olan TIR karnesinin giriş tescil tarihi; eşyanın GK'ya göre kıymeti ve TCMB döviz satış kurları. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.43)

Çeşitli Hükümler (TIR Tebliği m.55–69)

#	Soru	Cevap
63	TIR taşımasında memur refakati hangi hallerde verilebilir?	Vergiler azami teminat tutarını aşmıyorsa hiçbir şekilde verilmez. Aşıyor ve risk (ihbar, şüphe vb.) varsa öncelikle ATS kullanılır; ATS cihazı varsa refakat verilemez; yoksa müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişilik komisyonun gerekçeli kararıyla verilebilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.55/1–2)
64	TIR karnesine fatura eklenmesi ne zaman zorunludur?	10 no.lu kutuda eşyanın tam tespitini mümkün kılan tanım yoksa veya "fatura muhteviyatı eşya", "ekli liste muhteviyatı eşya" gibi ifadeler varsa zorunludur; tam tanım varsa zorunlu değildir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.56/1–2)
65	Asıl fatura ibraz edilemezse nasıl işlem yapılır?	Asıl faturanın on beş gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütname ile faks veya proforma fatura kabul edilir; süresinde ibraz edilmezse GK m.241/1 uygulanır ve asıl fatura ibraz edilinceye kadar faks/proforma ile yeni işleme izin verilmez. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.56/3)
66	Kaza nedeniyle telef olan eşyada vergi aranır mı; karneyi hangi idare sonlandırır?	GY m.273 uyarınca kanıtlanırsa vergiler aranmaz; karne kazanın meydana geldiği yere en yakın gümrük idaresince sonlandırılır. Sahibi yurtdışı etmek istemezse eşya gümrüğe terk edilebilir (tasfiye hükümleri). (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.58/1–2)
67	Kazada eşyanın aktarılacağı taşıt onay belgeli taşıt bulunamazsa ne yapılır?	Eşya muayene edilir, karneye uygunsa TIR karnesi sonlandırılır ve taşıt transit beyannamesi kapsamında sevk edilir; giriş/hareket idaresine bildirilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.58/4)
68	Ek-10'daki içki ve sigaralar TIR karnesiyle taşınabilir mi?	Normal karne (Model 1) ile miktarı ne olursa olsun taşınamaz; Tütün-Alkol karnesi (Model 2) ile de uluslararası kefil kuruluş kefaleti kabul etmediğinden taşınamaz. Ham tütün, bira ve şarap normal karneyle taşınabilir. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.61)
69	Varış veya çıkış gümrük idaresi hangi hallerde değiştirilebilir; ceza uygulanır mı?	Mücbir sebep, olağanüstü hal veya haklı sebep varsa (eşya muayene edilip mühürlenerek); değişiklik halinde usulsüzlük cezası uygulanmaz ve güzergâh ihlali sayılmaz. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.62/1, 5–6)
70	Ağır veya havaleli eşya taşımasında hangi belgeler alınır?	Kefil kuruluştan "HEAVY OR BULKY GOODS" ibareli TIR karnesi; taşıt için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında (veya yetkili kurumlardan) "özel yük taşıma belgesi". (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.63)

#	Soru	Cevap
71	TIR plakasının özellikleri nelerdir?	Taşıt, römork ve yarı römorkun ön ve arkasına; 250 x 400 mm, mavi zemin üzerine beyaz, 200 mm boyunda ve en az 20 mm kalınlığında harflerle "TIR" yazılı plaka. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.64)
72	Ülkeye giren/çıkan taşıtlar tartılır mı; limitleri aşan taşıtın girişi nasıl olur?	Dolu veya boş olduklarına bakılmaksızın giriş ve çıkış idarelerince tartılır. Limitleri aşanlarda özel yük taşıma izin belgesi (UAB-KGM) aranır; yoksa girişe izin verilmez. (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.65)
73	TIR karnesiyle eşya taşıyan yabancı plakalı taşıtlardan hangi belgeler istenmez?	Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Carnet de Passages en Douane) ve Taşıt Giriş-Çıkış Formu gibi belgeler (Sözleşme m.15/1). (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.67)
74	Arşivlenen TIR karnesi yaprakları kaç yıl sonra imha edilir?	Sekiz yıl sonunda (saklanması gereken haller hariç). (TIR Tebliği (Seri No: 1) m.69)

Sık Karıştırılanlar

Güzergâh katetme süresi: **Nisan–Eylül azami 120 saat, Ekim–Mart azami 168 saat**; risk/ATS halinde **mümkün olan en kısa süre**; UAB belgesindeki süre daha uzunsa **UAB süresi** esas. Güzergâh ihlali → **GK 241/6** + fiziki kontrol.

Taşıt onay belgesi: kamyon, kamyonet (**panelvan dahil**), özel amaçlı (**tanker vb.**), **brandalı, römork/yarı römork** → düzenlenir. **Binek otomobil listede yoktur**; **çekici ve ağır/havaleli eşya taşıyan taşıt için belge aranmaz**.

Taşıt onay belgesi süreleri: geçerlilik **3 yıl**; yurtdışında biterse **bir defaya mahsus 30 gün**; yenileme başvurusu bitime **en fazla 30 gün kala**; en fazla **3 defa** yenileme; sahtecilikte **6 ay** bloke. Taşıma sırasında biten belge taşıma sonuna kadar geçerli.

Hareket + varış idaresi toplamı **en çok 8**; idareler **3'ten az olmamak üzere 7'den az** sınırlandırabilir; art arda karnede ikinci karne **en fazla 7** varış, toplam **15** idare.

Girişte/harekette **Volet-1**, varışta **Volet-2** koparılır; takip **Volet-1** üzerinden ve **giriş veya hareket** idaresince yürütülür.

Eksiklik/fazlalık: belgelendirme **3 ay** + talep halinde **3 ay** + haklı sebeple **1 ay**. Eksiklikte **GK 235/5-c** (vergilerin **iki katı**), fazlalıkta **GK 235/5-d**, girişte belirgin farklı cinsten **GK 235/5-a/b**. Kap adedi uygunsa ölçü farkı için takibat **yok**.

Takip süreleri: Volet-1 tescilinden itibaren **2 ay** içinde yazı; kefil bildiriminden itibaren **1 ay** içinde kanıtlama; kefil kuruluşun tahsil **en geç 2 yıl**; iade için ödeme talebinden itibaren **2 yıl**; karne saklama **8 yıl**. Vergi tahakkuku **giriş tescil tarihi** ve **TCMB döviz satış kuru** ile.

Firma süreleri: değişiklik bildirimi TSG yayımından itibaren **7 gün** (kefil kuruluşu); ihraç kararı bildirimi **7 gün**; **2 yıl** taşıma yapmayanın tezkiyesi resen iptal (**GM 3 yıla** çıkarabilir). Memur refakati: vergiler azami teminatı **aşmıyorsa hiçbir şekilde** verilmez; **ATS varsa** verilemez.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

22. Konu — Petrol ve Akaryakıt Transiti (Seri No: 3)

Kısa Soru-Cevap · 37 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 22 — Petrol ve Akaryakıt Transiti (Seri No: 3)

Kaynak: 22-SERİ NO 3.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 3, m.1–17 ve Geçici m.1). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Tebliğ m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 3 Tebliğ hangi eşyanın transitini düzenler?	2011/2033 sayılı BKK kapsamında transiti izin verilen, serbest dolaşımda olmayan ham petrol, nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtı. (Tebliğ (Seri No: 3) m.1)
2	Bu transit hangi taşıma yollarıyla yapılır?	Karayolu veya demiryolu ile. (Tebliğ (Seri No: 3) m.1)
3	Tebliğin GK'daki dayanak maddeleri hangileridir?	GK m.10, 55 ve 84; ayrıca 640 sayılı KHK m.2 ve 2011/2033 sayılı BKK. (Tebliğ (Seri No: 3) m.2)
4	Tebliğde "kaçakçılık" hangi kanunlardaki suçları ifade eder?	5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1-b)
5	"Macun" nedir?	Petrol ürünleri içindeki farklı eşyanın varlığını ve seviyesini renk değişimi ile tespit eden özel ürün. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1-c)
6	Karayolu ve demiryolunda "taşıyıcı firma" kimdir?	Karayolunda R2 belgesinde taşıma işleri organizatörü, C2 veya L2 belgesinde belge sahibi firma; demiryolunda demiryolu tren işletmecisi. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1-d)

İzin Ön Koşulları (Tebliğ m.4)

#	Soru	Cevap
7	İzin başvurusu yapacak firmada hangi şartlar aranır?	En az bir senedir faaliyette olmak, Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı olmak, ödenmiş sermayesi en az 4.000.000 TL olmak. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/1)
8	Irak bağlantılı sevkiyatlarda sözleşmeyi kim imzalamış olmalıdır?	Irak'ta yetkili Bakanlık veya o Bakanlıkça sözleşme yapma izni verilen kişiler. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/2)
9	Karayolu taşımasında araçlarda hangi şartlar aranır?	Tehlikeli eşya taşımaya uygun, Türk plakalı, sayısal (dijital) takografli, araç takip sistemli ve 2918 sayılı Kanuna göre muayeneli olmak. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/4)
10	Gürcistan'dan Nahçıvan'a yapılacak sevkiyatlarda hangi kolaylıklar vardır?	Sözleşmede yetkili Bakanlık imzası şartı aranmaz; yabancı plakalı araçlar da kullanılabilir (diğer araç şartları ve kayıtlı ülkede muayene aranır). (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/5–6)
11	Verilen izinlerin devri veya temlik için başvuru yapılabilir mi?	Hayır; devir ve temlik müracaatları değerlendirmeye alınmaz. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/8)

Ön İzin, İzin Başvurusu ve Değerlendirme (Tebliğ m.5–7)

#	Soru	Cevap
12	Ön izin başvurusu nereye yapılır?	Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü), Ek-1 formuyla. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/1)
13	Ön izin başvurusuna sözleşme hangi şekilde eklenir?	İmzalı sözleşmenin ve yeminli tercüman tercümesinin noter tasdikli suretleri. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/2)
14	Başvuruda adli takibatı devam eden bir husus varsa ne olur?	Adli değerlendirme sonuçlanıncaya kadar aynı/benzer konudaki ön izin başvuruları reddedilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/4)
15	Ön izin başvurusu reddedilen firma izin başvurusunda bulunabilir mi?	Hayır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/5)
16	İzin başvurusu hangi belgelerle yapılır; demiryolunda farkı nedir?	Ek-2 belgeleri ve Ek-3 taahhütnamesi ile Bakanlığa; demiryolunda taşıyıcıya ilişkin belgeler aranmaz. (Tebliğ (Seri No: 3) m.6/1)
17	Sürücü listeleriyle birlikte verilen adli sicil belgeleri ne kadar yeni olmalıdır?	Listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içinde alınmış olmalıdır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.6/3)
18	Nihai değerlendirmeden önce hangi görüşler alınır?	Kamu düzeni ve güvenliği yönünden ilgili kurumların görüşü; ulaştırma mevzuatı yönünden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü. (Tebliğ (Seri No: 3) m.7/1–2)
19	Uygun bulunan izin başvurusu kimlere bildirilir?	Başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine; uygun bulunmayan yalnızca başvuru sahibine. (Tebliğ (Seri No: 3) m.7/4)

İzinin Askıya Alınması ve İptali (Tebliğ m.8–9)

#	Soru	Cevap
20	Belgelerde tahrifat, izin devri, taahhüde aykırılık veya şartların kaybı halinde ne olur?	İzinler askıya alınır, yeni başvurular reddedilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/1)
21	Firma sahibi, %10'dan fazla hisseli ortak veya yöneticiler hakkında kaçakçılık davası açılırsa ne olur?	Mahkemece aksine karar verilinceye kadar izinler askıya alınır, yeni başvurular reddedilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/2)
22	Bu kişiler hakkında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet varsa ne olur?	İzinler iptal edilir; sonraki başvurular değerlendirmeye alınmaz. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/3)
23	Araç takip sistemlerinin üçte biri izlenemez hale getirilirse ne olur?	Durum düzeltilinceye kadar firmanın izni askıya alınır. (Tek araçta ise o aracın taşıma yapmasına izin verilmez.) (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/4–5)
24	Ortak/yönetici değişikliği Bakanlığa ne zaman bildirilir?	Ticaret Sicili Gazetesinde yayımı takip eden on gün içinde. (Tebliğ (Seri No: 3) m.9/2)
25	Ortak ve yöneticilerin adli sicil kayıtları ne zaman gönderilir?	Son on beş gün içinde alınmış kayıtlar, her takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar. (Tebliğ (Seri No: 3) m.9/3)

Güzergâh, Kontroller ve Yükümlülükler (Tebliğ m.10–14)

#	Soru	Cevap
26	Taşıma sırasında araçlar nerede durabilir?	Yalnızca konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında; taşıma izinde belirtilen araç ve sürücülerle belirlenen güzergâhta yapılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/1)
27	Nafta ve fuel-oil transitinde güzergâhı kim belirler?	Hareket gümrük idaresi (zorunlu güzergâh). (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/1-b)
28	Sevkiyatlar nasıl izlenir?	Firmanın kendi araç takip sistemiyle; firma hareket idaresine erişim şifresi verir, şifre varış idaresi ve güzergâhtaki kolluk birimlerine bildirilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/2)
29	Demiryolu taşımalarında hareket idaresi hangi kontrolleri yapar?	Yalnızca araç takip sistemi ve tanker göz kapakları/mühür kontrolü ((1) ve (2) alt bentleri). (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/4-a)
30	Irak'tan ham petrol, nafta, fuel-oil sevkiyatında hareket idaresinde eşya nasıl tespit edilir?	Öncelikle macun tahlili; şüphede numune alınıp tahlile gönderilir; araç mühürlenip tahlil sonucu beklenmeden varış idaresine sevk edilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/4-b)
31	Irak'a yapılan benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı sevkiyatında eşyanın niteliğinde neye bakılır?	Antrepodaki eşyanın analiz raporu esastır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/4-c)
32	Varış idaresinde şüphe devam eder ve numune tahlile gönderilirse eşyanın çıkışına izin verilir mi?	Hayır, tahlil sonucu gelmeden tahliye/çıkışa izin verilmez. (Tebliğ (Seri No: 3) m.10/5-a)
33	Araç takip sistemi, macun ve takograf kontrol teçhizatının giderlerinden kim sorumludur?	İzin sahibi firma. (Tebliğ (Seri No: 3) m.11/1–2)
34	Taşımayı sözleşme sahibi firma yapmazsa vergilerden kim sorumludur?	Taşıyıcı firma ile izin sahibi firma müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (Seri No: 3) m.11/3)
35	Askeri güçlerin ihtiyacı için yapılacak sevkiyatta hangi şart aranır?	İhalenin kazanılmış ve sözleşmenin Büyükelçilik kanalıyla Bakanlığa bildirilmiş olması. (Tebliğ (Seri No: 3) m.12/1)
36	Bakanlık taşımaları hangi gerekçeyle sınırlandırılabilir?	Kara kapılarının yoğunluğu ve kapasitesi dikkate alınarak. (Tebliğ (Seri No: 3) m.13/1-b)
37	Tebliğ öncesi verilmiş izinlerle taşıma yapan araçlar ne kadar sürede uygun hale getirilir?	2 ay içinde. (Tebliğ (Seri No: 3) Geçici m.1/2)

Sık Karıştırılanlar

Kapsam: ham petrol, nafta, **fuel-oil**, gazyağı, benzin, motorin, jet yakıtı; yalnızca **karayolu ve demiryolu** transiti.

Firma şartı: **1 yıl faaliyet + Türkiye'de yerleşik + 4.000.000 TL** ödenmiş sermaye.

Askıya alma ↔ **iptal**: kaçakçılık **davasası açılması** → askı; **kesinleşmiş mahkûmiyet** → iptal. Araç takip sistemlerinin **üçte biri** izlenemezse → firma izni askıya.

Süreler: sürücü adli sicili **son 15 gün**; ortak değişikliği **10 gün**; yıllık adli sicil **Ocak sonu**; eski izinli araçların uyumu **2 ay**.

Hareket idaresinde şüphede araç **tahlil beklenmeden** sevk edilir; varış idaresinde tahlile gönderilen

eşyanın çıkışına **sonuç gelmeden izin verilmez.**

Nahçıvan sevkياتında **yabancı plakalı** araç kullanılabilir ve yetkili Bakanlık imzası **aranmaz.**

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

23. Konu — Ortak ve Ulusal Transit Rejimi Uygulamaları (Seri No: 4)

Kısa Soru-Cevap · 74 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 23 — Ortak ve Ulusal Transit Rejimi Uygulamaları (Seri No: 4)

Kaynak: 23-SERİ NO 4.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 4, m.1–60 ve Geçici m.1). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Transit Tebliği m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 4 Transit Tebliğinin amacı nedir?	Basitleştirilmiş usuller saklı kalmak üzere, eşyanın ortak transit ve ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında uygulanacak gümrük işlemlerinin usul ve esaslarını düzenlemek. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.1)
2	Tebliğin dayanakları nelerdir?	Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (6333 sayılı Kanunla onay), GK m.84–92 ve GY m.212–244. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.2)
3	GRN nedir?	Teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistemce verilen teminat referans numarası. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.3/1-d)
4	LRN ile MRN arasındaki fark nedir?	LRN: beyan verilerinin elektronik iletilmesi üzerine verilen yerel referans numarası; MRN: hareket idaresince kabul işlemi yapılan beyannameye verilen ana referans numarası. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.3/1-f, g)

Teminata İlişkin Genel Hükümler ve Teminat Gümrük İdaresi (Transit Tebliği m.4–7)

#	Soru	Cevap
5	Ulusal ve ortak transitte teminat hangi şekillerde verilebilir; türler birlikte kullanılabilir mi? ★ 2024	Tek işlemi kapsayan bireysel veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat; her iki rejimde de mümkündür ve türler birlikte kullanılabilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.4/1)
6	Ortak transitte bireysel teminat olarak nakit TL veya döviz verilebilir mi?	Hayır; ortak transitte bireysel teminat olarak nakit TL veya TCMB’ce kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.4/1)
7	Transit beyanında teminat bilgisi yoksa veya teminat sunulmamışsa ne olur?	Teminat aranmayan haller dışında beyanname kabul edilmez; teminat yetersizse tamamını kapsayan teminat verilmeden eşya serbest bırakılmaz. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.4/2–3)
8	Transit teminatı nasıl hesaplanır?	Eşya serbest dolaşıma girmiş olsaydı uygulanacak ithalat vergileri dahil en yüksek oranlar esas alınarak vergilerin tam tutarı; serbest dolaşım, tercihli tarife veya kota dikkate alınmaz. Ortak transitte serbest dolaşımdaki eşya serbest dolaşımda değilmiş gibi kabul edilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.4/4)

#	Soru	Cevap
9	Kapsamlı teminat, teminattan vazgeçme ve bireysel teminat "teminat gümrük idaresi" kimdir? ★ 2024	Kapsamlı teminatta, Bakanlık kılavuzundaki tabloya göre şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu ilin karşısındaki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü; teminattan vazgeçmede Gümrükler Genel Müdürlüğü; bireysel teminatta hareket gümrük idaresi. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.5/1)
10	Ulusal transit rejiminde kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme sertifikası düzenlenir mi?	Hayır, düzenlenmez. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.6/1)
11	Bireysel teminat hangi şekillerde olabilir?	Nakit TL, hazine tahvil ve bonoları, TCMB'ce kabul edilen dövizler veya teminat mektubu (ortak transitte ek-1, ulusal transitte ek-2). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.7/1)

Kapsamlı Teminat Mektubu, GRN ve Referans Tutar (Transit Tebliği m.9–10)

#	Soru	Cevap
12	Kapsamlı teminat izni kabulü bildirildikten sonra teminat mektubu ne kadar sürede ve kim tarafından sunulur?	En geç üç ay içinde, doğrudan kefil tarafından; süre geçirilirse belgelerin yenilenmesi istenebilir; kağıt ortamda banka teyit yazısı aranır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.9/1)
13	GRN ve kapsamlı teminat sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır; uzatma için ne zaman başvurulur?	Mektubun kabulünden itibaren beş yıl; uzatma için süre dolmadan en geç bir ay önce yazılı başvuru. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.9/3–4)
14	Kapsamlı teminat mektubunun iadesi en erken ne zaman talep edilebilir?	Mektubun kabulünden itibaren 6 ay geçmedikçe iadesi talep edilemez. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.9/5)
15	Kapsamlı teminat tutarı ile referans tutar arasındaki fark nedir?	Kapsamlı teminat tutarı izin sahibince sunulan; referans tutar teminat gümrük idaresince onaylanıp sisteme tanıtılan tutardır. İndirim/vazgeçme yoksa ikisi eşittir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.10/1–3)

Kapsamlı Teminatta İndirim ve Teminattan Vazgeçme (Transit Tebliği m.11, 11/A, 12; Geçici m.1)

#	Soru	Cevap
16	İndirim ve teminattan vazgeçme başvuruları en az ne tutardaki mektuplar için yapılabilir?	En az on milyon TL; geçiş hükmüyle, öncesinde tanımlanmış en az iki milyon TL'lik mektuplarda bu alt sınır uygulanmaz. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/2; Geçici m.1)
17	İndirim ve vazgeçme başvurularında aranan ortak koşullar nelerdir?	Son 1 ay hariç, nihai statüye getirilmemiş beyanname sayısının toplamın %1'ini ve her durumda 200 adedi aşmaması; yeminli mali müşavir raporuyla mali yeterlilik ve öz kaynak yeterliliğinin gösterilmesi. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/3)
18	İkinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olmak için ek koşullar nelerdir?	GRN en az 1 yıl tanımlı; son 1 yılda en az 1000 transit beyanı; GK 235/5 cezası beyanname sayısının %1'ini, GK 241 (1. fıkra hariç) usulsüzlük cezası %4'ünü aşmamış. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/4)

#	Soru	Cevap
19	İkinci düzeyde kapsamlı teminat tutarı referans tutarın yüzde kaçdır?	%50'si (referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 2 katı). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/4)
20	Üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olmanın koşulları ve sağlanan indirim nedir?	GRN en az 2 yıl ikinci düzeyde; son 1 yılda en az 2000 beyan; 235/5 cezası %0,75, 241 usulsüzlüğü %3'ü aşmamış → teminat referans tutarın %30'u (3,33 kat). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/5)
21	Dördüncü düzey (teminattan vazgeçme) için süre, beyan sayısı ve ceza oranı koşulları nelerdir?	GRN en az 3 yıl üçüncü düzeyde; son 1 yılda en az 4000 beyan; 235/5 cezası %0,5, 241 usulsüzlüğü %2'yi aşmamış. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/6)
22	Dördüncü düzey için yetki belgesi, araç ve sertifika koşulları nelerdir?	Ortak transitte C2 veya L2, ulusal transitte C2, K veya L yetki belgesi; özmal en az 100 çekici ve toplam en az 200 taşıt; uydu takip sistemi; ISO 9001 ve ISO 27001. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/6-d-g)
23	Teminattan toplamda vazgeçilecek miktarın üst sınırı nedir?	Tüm GRN'ler esas alındığında firmanın ödenmiş sermayesinin beşte biri. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/6)
24	İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara hangi indirim hakkı tanınır?	m.11/3 ortak koşulları sağlanırsa, m.11/2, 4 ve 5'teki şartlar aranmaksızın üçüncü düzey; m.11/3-b öz kaynak koşulu ikinci düzey için sağlanırsa ikinci düzey. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/A-1)
25	İzinli gönderici indirimi hangi durumda geri alınır; yeniden başvuru ne zaman yapılabilir?	Takip eden takvim yılı sonuna kadar GRN kapsamındaki ihracat taşımalarının en az %20'si izinli gönderici kapsamında değilse önceki düzeye düşülür; iki yıl geçmedikçe yeniden başvurulamaz. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.11/A-4)
26	Kapsamlı teminat, indirim veya vazgeçme için gerekli koşulların kaybedildiği anlaşılsa izin sahibine ne kadar süre verilir?	Şartları yeniden sağlaması için 30 gün. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.12/4)

Teminat Mektuplarının İadesi ve Kefil (Transit Tebliği m.13–15)

#	Soru	Cevap
27	Ulusal transitte kapsamlı teminat mektubu hangi koşullarla iade edilir?	Tüm beyannameler nihai statüye getirilmiş; tahsili gereken vergi, gecikme faizi/zammı bulunmayan; ilgili sertifikalar iade edilmiş olmalı. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.13/1)
28	Ortak transitte teminat mektubunun iadesi için ek koşul nedir?	GRN'nin sistemde kullanıma kapatıldığı tarihten itibaren 10 ay geçmiş olması. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.13/2)
29	Kim kefil olabilir; kefil ile rejim hak sahibi aynı kişi olabilir mi?	Türkiye'de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları; kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olamaz (ana-bağlı firma ilişkisinde bağlı firmanın ayrı tüzel kişiliği olmalı). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.14/1–2)
30	Kefilin yükümlülüğü ne zaman başlar ve neyle sınırlıdır?	Hareket idaresinin eşyayı serbest bıraktığı tarihte başlar; mektuptaki maksimum tutarla sınırlıdır ve para cezalarını kapsamaz. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.14/3)

#	Soru	Cevap
31	Kefil kendisine yapılan bildirim veya yaptığı ödemeyi teminat gümrük idaresine ne kadar sürede bildirir?	Bildirimin alınmasından / ödeme tarihinden itibaren en geç on gün içinde. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.14/6)
32	Kefilin taahhüdü iptal edildiğinde teminat mektubu ne zaman iade edilir?	İptal kapsamında gerçekleştirilen tüm transit işlemlerinin ibra edildiği tespit edilmedikçe iade edilmez; ibrada m.13'e göre işlem yapılır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.15/3)

Eşyanın Gümrük Statüsü ve Beyan (Transit Tebliği m.16–18)

#	Soru	Cevap
33	Ortak transitte birlik eşyası, birlik dışı eşya ve Türkiye'de serbest dolaşımdaki ihracat eşyası hangi rejimle taşınır?	Birlik eşyası T2; birlik dışı eşya T1; Türkiye'de serbest dolaşımdaki ihracat eşyası akit taraflara T1. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.16/1-a–c)
34	T2 ile getirilen eşya antrepodan yeniden ihraç edilirken T2 rejimi hangi şartlarla uygulanır?	Antrepoda beş yıldan fazla kalmamış (Fasıl 1–24 için altı ay); özel yerlerde depolanmış ve ilk durumu korunmuş; işlemler gümrük gözetiminde. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.16/1-d)
35	Transit beyanında hangi semboller kullanılır?	Ortak transitte T1 veya T2; karışık sevkiyatta T (her kalem için T1/T2); ulusal transitte eşya serbest dolaşımda olsun olmasın TR. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.16/2; m.17/4–5)
36	Transit beyanı hangi dilde ve nasıl verilir; LRN ne zaman tahsis edilir?	Türkçe, sistem üzerinden elektronik imzalı; geçerliliği kontrol edilip hareket idaresince alındığında LRN tahsis edilir ve beyan sunulmuş kabul edilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.17/1)
37	Eşya gümrüğe sunulmadan önce verilen beyanda (Ek Beyan Türü "D") eşyanın sunulduğu ne kadar sürede bildirilmelidir?	Beyanın sunulduğu tarihten itibaren otuz gün içinde (PRE_NOT). (Sunulduktan sonra verilen beyan: Ek Beyan Türü "A"). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.17/2–3)
38	Bir transit beyanı neyi kapsar; sevkiyat birden fazla araca bölünürse ne olur?	Bir hareketten bir varış idaresine tek taşıma aracına yüklenen eşyayı; araçlara bölünürse aynı idareler arasında olsa bile her araç için ayrı beyan verilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.17/7–8)
39	Beyanın kabulü için hareket gümrük idaresine hangi belgeler sunulur; teminat aranmayan eşyada fatura zorunlu mu?	LRN içeren TRB çıktısı, fatura, taşıma belgesi ve diğer belgeler; teminat aranmayan eşyada fatura zorunlu değildir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.18/1–2)

Hareket Gümrük İdaresinde Yapılacak İşlemler (Transit Tebliği m.19–29)

#	Soru	Cevap
40	LRN almış transit beyanı için ne kadar sürede hareket idaresine başvurulmazsa beyan reddedilir; ceza uygulanır mı?	Otuz gün; beyan reddedilir ve kabul edilmeyen beyanların geri çevrilmesinde GK 241 uygulanmaz. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.19/2)
41	Transit beyanında hangi hallerde düzeltmeye izin verilmez?	Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi, bilgilerin yanlış olduğunun tespiti ve eşyanın serbest bırakılmış olması; ayrıca cins, nevi, nitelik, marka ve numaralar düzeltilemez. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.21/2)

#	Soru	Cevap
42	Kabul edilmiş transit beyanı hangi koşulla iptal edilebilir; "D" türü beyanda PRE_NOT öncesi iptal talebi nasıl sonuçlanır?	Eşya serbest bırakılmamışsa rejim hak sahibinin talebiyle; PRE_NOT öncesi talep otomatik olarak olumlu cevaplanır, diğer hallerde GK m.64 çerçevesinde değerlendirilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.22/1)
43	Zorunlu güzergâh hangi hallerde belirlenir; kim talep edebilir?	Kaçakçılık ihbarı, istihbarat, kuvvetli şüphe, eşya/taşıyıcı hakkında risk verisi veya ATS cihazı takılması hallerinde gümrük idaresince; beyan sahibi de talep edebilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.24/1)
44	Mücbir sebeple belirlenen güzergâhın dışına çıkılırsa ne yapılır?	Taşıyıcı TRB'nin 56 no.lu kutusuna bilgileri kaydeder; mücbir sebep yoksa GK 241/6 uygulanır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.24/4)
45	Ortak transitte süre sınırı nasıl belirlenir; çok modlu taşımada ilave süre ne kadardır?	Mücbir sebepler hariç beş günden az olmamak üzere Ek-13 tablosuyla; çok modluda tablodaki azami sürelerle on beş günü aşmayacak ilave. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.25/2)
46	Ulusal transitte en uzun mesafe için azami transit süresi ne kadardır? ★ 2024	Nisan–Eylül 120 saat, Ekim–Mart 168 saat; bitim saati mesai saatleri içinde olacak şekilde. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.25/3)
47	Transit süresi ne zaman başlar; sevkten sonra değiştirilebilir mi?	Aracın sevk edildiği saatten başlar; ulusalda bitim TRB'nin D kutusunda saatle, ortakta saat belirtilmeden gösterilir; sevkten sonra değiştirilemez. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.25/4)
48	Beklenen varış kaydında "A1" ve "A2" kontrol sonucu kodları neyi ifade eder?	A1-Uygun: muayene edilerek serbest bırakma; A2-Uygun kabul edildi: yalnızca belge kontrolü ile serbest bırakma. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.26/4)
49	Transitte ayniyet nasıl sağlanır; mühürlemeden vazgeçildiğinde ne kaydedilir?	Genel kural mühürleme; eşya tanımı tanınmaya yeterliyse vazgeçilebilir ve mühür alanına "VAZGEÇME - 99201" kaydedilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.27/1–2)

Taşıma Sırasındaki Olaylar, Çok Modlu Taşıma ve Transit İdaresi (Transit Tebliği m.30–34)

#	Soru	Cevap
50	Taşıma sırasında olay yaşanırta taşıyıcı ne yapar; "olay kaydı gümrük idaresi" neresidir?	Derhal en yakın gümrük idaresini bilgilendirir; eşyayı ve MRN'yi aracın bulunduğu bölgedeki en yakın gümrük idaresine sunar; bu idare olay kaydı gümrük idaresidir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.30/1–2)
51	Taşıma sırasında yalnızca çekici değişirse yetkili makamın onayı gerekir mi?	Hayır; yeni çekicinin plaka ve kimlik bilgisini taşıyıcı TRB'ye kaydeder, yetkili makamın onayı ve mührü zorunlu değildir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.30/4)
52	Çok modlu taşımacılık işlemleri hangi koşulla uygulanır; karayolu da varsa teminat nasıl alınır?	Eşyanın konteyner ile taşınması kaydıyla; karayolu taşıması da varsa taşıma sürecinin tamamını kapsayacak teminat alınır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.31/1)

#	Soru	Cevap
53	Ortak transitte transit idaresi nasıl belirlenir; ulusal transitte belirlenir mi?	Akit taraflardan birinin giriş gümrük idaresi (ör. Bulgaristan için Kapitan Andreevo); AB toprakları tek ülke sayılır; ulusal transitte transit idaresi belirlenmez. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.32)

Varış Gümrük İdaresi İşlemleri (Transit Tebliği m.35–39)

#	Soru	Cevap
54	Transit işlemi ne zaman sonlanır; "Varış Bilgisi" mesajı ne zaman gönderilir?	Eşya varış idaresine MRN ile sunulduğunda sonlanır; Varış Bilgisi aynı gün içinde gecikmeksizin hareket idaresine gönderilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.35/1)
55	Transit süresinin aşılmasında hangi hallerde para cezası uygulanmaz?	Güvenlik sorunu, arıza, kaza, yol yapımı/kapanması, hastalık vb. nedenler emniyet, jandarma, gümrük, sağlık vb. birimlerden belgelendirilirse; deprem ve sel gibi herkesçe bilinen olaylarda. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.36/2)
56	Transit süresinin aşıldığı tespit edilirse varış idaresi ne yapar?	GK m.241'e göre ceza uygulanmadan eşyanın işlem/kullanıma tabi tutulmasına veya TGB'den çıkışına izin vermez. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.36/7)
57	Varış idaresi "Kontrol Sonuçları" mesajını ne zaman gönderir; uyuşmazlıkta hangi kod kullanılır?	Eşyanın sunulduğu gün veya en geç takip eden iş günü (muayenede istisnaen üç takvim günü); uyuşmazlıkta "B1-Uygunsuz". (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.37/2–4)
58	Dökme eşyada eksiklik/fazlalık tabiatı ise takibat nasıl yapılır?	Karar (2009/15481) m.131 oranlarında ise takibat yapılmaz; takibat ve ceza yalnız bu oranları aşan kısım için uygulanır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.37/6)
59	YGM bulunan antrepoda boşaltma sonuçları ne zaman bildirilir; uyulmazsa ne olur?	Uygun MRN'ler liste halinde boşaltmayı takip eden en geç üç iş günü içinde; uyuşmazlık takip eden iş günü mesai bitimine kadar; uyulmazsa her beyan için YGM'ye GK 241/1 usulsüzlük cezası. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.37/9)

İbra, Teminatın Serbest Bırakılması, Alternatif Kanıt ve Sonradan Kontrol (Transit Tebliği m.40–44)

#	Soru	Cevap
60	Rejim ne zaman ibra edilir; kapsamlı teminatta teminat ne zaman serbest bırakılır?	Hareket idaresi bilgileri karşılaştırıp usulüne uygun sonlandırıldığını tespit edince gecikmeksizin ibra eder ve teminatı serbest bırakır; kapsamlı teminatta varış bilgisi mesajı alındığında serbest bırakılır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.40/1; m.41/1)
61	Rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olarak neler kullanılabilir?	TRB fotokopisi (kağıt usulde 5 no.lu iade nüshası fotokopisi); eşyanın onaylanmış işlem/kullanıma tabi tutulduğunu gösteren gümrük belgesi; MRN belirtilmiş boşaltma kayıtları, konşimento gibi ticari belgeler. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.42/2)
62	TC11-Alındı Formu alternatif kanıt olarak kullanılabilir mi?	Hayır; alındı, rejimin sonlandırılmasının alternatif kanıtı olamaz. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.43/1)

#	Soru	Cevap
63	Sonradan kontrol hangi formla, nasıl yapılır; talepler ne kadar sürede cevaplanır?	TC21-Doğrulama Talebi formu; risk analizi veya örnekleme ile, sahtecilik şüphesinde zorunlu; azami iki ay içinde cevaplanır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.44)

Araştırma ve Tahsilat Usulleri, Kefile Bildirim (Transit Tebliği m.45–53)

#	Soru	Cevap
64	"Durum Talebi" ne zaman otomatik gönderilir; araştırma usulü en geç ne zaman başlatılır?	Süre sınırına kadar Varış Bilgisi veya Varış Bilgisinden sonraki altı gün içinde Kontrol Sonuçları alınmazsa; araştırma hareket idaresince en geç yedi gün içinde başlatılır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.45/1)
65	Araştırma usulünde hangi süreler uygulanır?	Varış idaresine araştırmadan sonra yirmi sekiz gün içinde cevap yoksa/olumsuzsa rejim hak sahibi nezdinde araştırma; o da en geç yirmi sekiz gün içinde cevap verir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.45/3)
66	Araştırma Yanıtında "4" kodu neyi ifade eder; tahsilat yetkisi devri 28 gün içinde alınmazsa ne olur?	"Varışta tahsilat talebi": ortak transitte eşya sunulmamış ama sınır geçiş bildirimi yapılmış, varış idaresi tahsilat yetkisini devralmak ister; 28 günde devir mesajı gelmezse konu Bakanlığa (GGM) iletilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.48/2-ç, 3)
67	Hareket gümrük idaresi araştırma usulünün sonucuna ne zaman karar verir?	Süre sınırından itibaren en geç 6 ay içinde; rejim ibra edilir veya tahsilat usulüne geçilir. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.49/1)
68	İbra edilmeyen transit işlemi kefile ne kadar sürede bildirilir; ortak transitte ödeme bildirimi süresi nedir?	Eşyanın sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay; ortak transitte (yükümlülük TGB'de doğmuşsa) beyanın kabul tarihinden itibaren üç yıl. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.53/1–2)
69	Ortak transitte kefile süresinde bildirim yapılmazsa ne olur; kefil yurt dışında yerleşirse bildirim kime yapılır?	Kefil yükümlülüklerinden kurtulur, rejim hak sahibinin yükümlülüğü devam eder; yurt dışı kefilde bildirim Türkiye'deki temsilcisine (TC30-Adres Talebi Formu). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.53/2, 4)

Gümrük Yükümlülüğü, Yükümlü ve Son Hükümler (Transit Tebliği m.54–58)

#	Soru	Cevap
70	Transit rejiminde gümrük yükümlülüğü hangi durumlarda doğar?	(a) Eşyanın rejimden mevzuata aykırı çıkarılması; (b) çıkarılmasa da bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya koşula uyulmaması (rejimin yanlış uygulanması sonucunu doğurmalı). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.54/1–2)
71	Hangi halde gümrük yükümlülüğünün doğmadığı kabul edilir; nasıl kanıtlanır?	Eşyanın tabiatı, öngörülemez koşullar, mücbir sebep veya izinle tamamen tahrip ya da yerine konulamayacak şekilde kaybı kanıtlanırsa; GY m.228'e göre kanıtlanır. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.54/3–4)
72	Eşya transit rejiminden mevzuata aykırı çıkarıldığında kimler yükümlüdür; sorumlulukları nasıldır?	Rejim hak sahibi, eşyayı çıkaran, bilerek/bilmesi gerekirken iştirak eden ve bilerek/bilmesi gerekirken eşyayı edinen veya bulunduran; birden fazla yükümlü müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.55/1, 3)

#	Soru	Cevap
73	Açık transit beyanlarını kim, hangi dönemlerle takip eder?	Bölge müdürlüğü, aylık dönemler itibarıyla. (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.57/1)
74	Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya kim yetkilidir?	Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü). (Transit Tebliği (Seri No: 4) m.58/1)

Sık Karıştırılanlar

Teminat gümrük idaresi: kapsamlı teminat → **gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü**; teminattan **vazgeçme** → **Gümrükler Genel Müdürlüğü**; bireysel teminat → **hareket gümrük idaresi**.

Bireysel ve kapsamlı teminat **ulusal ve ortak transitte** kullanılabilir ve **birlikte** kullanılabilir; ama ortak transitte bireysel teminat olarak **nakit TL/döviz verilemez**; ulusal transitte **kapsamlı teminat ve vazgeçme sertifikası düzenlenmez**.

Düzeyler: **2. düzey %50 (2 kat)** – 1 yıl/1000 beyan/%1/%4; **3. düzey %30 (3,33 kat)** – 2 yıl/2000/%0,75/%3; **4. düzey vazgeçme** – 3 yıl/4000/%0,5/%2. Vazgeçme toplamı **ödenmiş sermayenin 1/5'i**; başvuru alt sınırı **10 milyon TL**.

Mektup ve GRN: mektup **3 ay** içinde **doğrudan kefilce** sunulur; GRN/sertifika **5 yıl** geçerli, uzatma **en geç 1 ay önce**; iade kabulden itibaren **6 ay** geçmeden istenemez; ortak transitte GRN kapatıldıktan sonra **10 ay**.

Süre: ulusal transit **Nisan–Eylül 120 saat / Ekim–Mart 168 saat**; ortak transit **en az 5 gün** (Ek-13), çok modluda **+15 günü** aşmayacak ilave; LRN sonrası başvuru **30 gün**; "D" beyanda eşyanın sunulduğu bildirimi **30 gün**.

Araştırma ve kefil: Varış Bilgisinden sonra Kontrol Sonuçları için **6 gün** (yoksa otomatik Durum Talebi), araştırma başlatma **7 gün**, cevap **28 gün**, karar **6 ay**; kefile bildirim **9 ay**, ortak transitte ödeme bildirimi **3 yıl**; kefilin teminat idaresine bilgisi **10 gün**; sonradan kontrol cevabı **2 ay**.

Semboller: birlik eşyası **T2**, birlik dışı eşya ve Türkiye'deki serbest dolaşımdaki ihracat eşyası **T1**, karışık sevkiyat **T**, ulusal transit her durumda **TR**.

Formlar: **TC11-Alındı alternatif kanıt olamaz**; doğrulama/sonradan kontrol **TC21**; adres talebi **TC30**; transit bilgi notu **TC10**; kontrol kodları **A1** (muayene), **A2** (belge kontrolü), **B1** (uygunsuz).

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

24. Konu — Transit Rejiminde Havayolu Basitleştirmesi (Seri No: 5)

Kısa Soru-Cevap · 34 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 24 — Transit Rejiminde Havayolu Basitleştirmesi (Seri No: 5)

Kaynak: 24-SERİ NO 5.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 5, m.1–16). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç ve Dayanak (Tebliğ m.1–2)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 5 Tebliğin amacı nedir?	Transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.1)
2	Tebliğin dayanağı olan GK ve GY maddeleri hangileridir?	GK m.84–92 ve GY m.237. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.2)

Başvuru Koşulları, Belgeler ve İzin Verilmesi (Tebliğ m.4–6)

#	Soru	Cevap
3	Başvuru sahibi havayolu şirketi hangi ruhsatlardan birine sahip olmalıdır?	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) verilmiş Yolcu ve Yük Taşımacılığı ya da Kargo Taşımacılığı Ruhsatlarından biri (iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferler). (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-a)
4	Başvuru sahibinin filo ve faaliyet şartı nedir?	Asgari 3 kargo uçağı ya da asgari 10 yolcu uçağı bulundurmak; başvuru yılı ve bir önceki yıl yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımış olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-a)
5	Manifesto ve konşimento kayıtlarına ilişkin özel koşul nedir?	Kayıtları elektronik ortamda tutmak ve hareket ve varış gümrük idarelerinin anlık erişimi için elektronik altyapıya sahip olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-b)
6	Hangi ISO sertifikaları aranır; henüz alınmamışsa ne yapılır?	ISO 9001 ve ISO 27001; başvuru yapıldığı tevsik edilirse sertifikalar başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde Bakanlığa ibraz edilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/1-c)
7	Başvuruda kimlerin, ne zaman alınmış adli sicil kayıtları istenir?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişiler ve temsil yetkili çalışanların; arşiv bilgisini de içeren, son 1 ay içinde alınmış kayıtları. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.4/2-c)
8	Havayolu basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı neresidir?	Gümrükler Genel Müdürlüğü. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.5)
9	Başvurudaki eksiklikler ne kadar sürede tamamlanır; tamamlanmazsa ne olur?	Bildirimden itibaren en geç 60 gün; tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır ve evrak geri gönderilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.6/2)
10	Havayolu basitleştirme izni hangi taşımalarda kullanılabilir?	İzin sahibinin kendi sefer kodu ile yurtdışından getirdiği eşyanın ve ihracat eşyasının TGB içindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.6/5)

#	Soru	Cevap
11	Basitleştirme izni hangi eşyanın taşınmasında kullanılamaz?	GY m.225 kapsamındaki eşya ile GTC 22.08 ve 24.02 pozisyonlarındaki eşya. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.6/6)

Transit Beyanı Olarak İletilecek Bilgiler (Tebliğ m.7)

#	Soru	Cevap
12	Transit beyanı olarak iletilecek bilgiler hangi bazda ve neleri kapsar?	Sefer ve manifesto bazında: havayolu şirketinin vergi no, uçuş no, uçuş tarihi, yükleme/boşaltma havalimanı, hareket ve varış idareleri, hava konşimentosu numaraları. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/2)
13	Havayolu basitleştirmesinde konşimento karşısında kullanılan kodlar nelerdir?	8 kod: T, TD, K, X, XD, H, HD, TR. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/3)
14	"K" kodu hangi eşya için kullanılır?	Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/3-c)
15	"H" ve "HD" kodları hangi eşya için kullanılır?	"H": öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya; "HD": bu eşyanın devamı niteliğindeki eşya. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/3-e, f)
16	İdareye ibraz edilecek listede her konşimento için asgari hangi bilgiler yer alır; gruplandırılmış eşyada tanım yerine ne yazılır?	Alıcı, gönderici, kap adedi, ticari tanım, brüt ağırlık; gruplandırmada "konsolide" ifadesi. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.7/5)

Hareket ve Varış Gümrük İdaresinde İşlemler (Tebliğ m.8–9)

#	Soru	Cevap
17	Giriş idaresinden başka idareye sevk edilecek eşyada bilgiler ne kadar sürede iletilmelidir; süre aşılsa ne olur?	Giriş özet beyandan itibaren 96 saat içinde (eşya geçici depolamaya alınmaksızın işlem görür); aşılsa eşya geçici depolama yerine alınır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/2)
18	Bilgiler ne zamana kadar iletilir; değişiklik ne zamana kadar yapılabilir?	Taşıtın kalkışına kadar EDI ile iletilir; değişiklik kayıt numarasıyla taşıtın varış havalimanına varışına kadar iletilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/3)
19	Havayolu basitleştirmesinde rejim hak sahibi kimdir?	İzin kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/4)
20	Eşya hareket gümrük idaresine ne zaman sunulmuş sayılır?	m.7 bilgileri hava taşıtının kalkışı öncesinde EDI ile iletildiğinde. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/5)
21	İzin sahibinin giriş özet beyanlarında manifesto ve konşimentoların kağıt ibrazı zorunlu mudur?	Hayır; ancak kontrol/muayene kararı verilen haller ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/8)
22	"Ambar harici" belirtilen eşyanın geçici depolamaya alınması gerekirse ne yapılır; sonra nasıl sevk edilir?	GK m.241/1 uygulanmaksızın idarece sistemde düzeltme yapılır; sevk ulusal transit rejimi çerçevesinde transit beyanı ile olur. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.8/10–11)
23	Transit işlemi varışta ne zaman sonlandırılmış sayılır?	Bilgilerin EDI ile iletilmiş olması koşuluyla hava taşıtı varış havalimanına ulaştığında. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.9/1)

#	Soru	Cevap
24	Varışta kap adedi eksik çıkarsa hangi süreler işler; ispat edilemezse ne olur?	Eksik eşya 10 gün içinde başka hava taşıtıyla getirilmezse sebebin 28 gün içinde ispatı istenir (yazılı başvuruyla +28 gün); ispat edilemezse vergiler tahsil edilir ve GK m.241/1 uygulanır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.9/3-a)
25	Varışta kap adedi fazla çıkarsa ne yapılır; sebep ispat edilemezse ne olur?	Fazla eşya geçici depolamaya alınır; sebep 28 gün (+28) içinde ispat edilemezse fazla eşya GK m.177 kapsamında tasfiyeye tabi tutulur. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.9/3-b)

İzin Askıya Alınması ve İptali (Tebliğ m.10–11)

#	Soru	Cevap
26	İzin koşullarının karşılanmadığı tespit edilirse izin sahibine ne kadar süre verilir?	Bildirimden itibaren 30 gün; inandırıcı bilgi ve belge sunulursa 30 gün uzatılabilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.10/1)
27	Süresinde düzeltilmezse izin ne kadar askıya alınır; askı süresi uzatılabilir mi?	30 gün askıya alınır; izin sahibinin talebiyle 60 gün daha uzatılabilir; yine düzeltilmezse izin iptal edilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.10/2)
28	Tebliğ hükümlerine aykırılıkta uyarı ve askı nasıl uygulanır?	İlk iki seferde yazılı uyarı; bir takvim yılı içinde aynı hükmün üçüncü kez ihlalinde izin 30 gün askıya alınır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.10/3)
29	GY m.230/1-c'deki kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararı verilirse izin hangi durumda iptal edilir?	Hakkında karar verilen kişinin 60 gün içinde firma ile ilişkisi kesilmezse. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.11/1-c)
30	İzin iptali ne zaman yürürlüğe girer; iptal sonrası yeni başvuru yapılabilir mi?	Bildirim tarihinden itibaren (haklı talepte ertelenebilir); iptali müteakip 1 yıl içinde yapılan başvurular reddedilir. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.11/2–3)

İzin Sahibinin Yükümlülükleri ve Sonradan Kontrol (Tebliğ m.12–13)

#	Soru	Cevap
31	Taşıma yapılacak havalimanlarındaki değişiklik ne zaman bildirilir?	Taşımaların başlamasından en geç 15 gün önce Bakanlığa. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.12/1-a)
32	Manifesto ve konşimentolara gümrük idaresinin erişimi ne kadar süre sağlanır?	İşlem tarihinden itibaren 3 yıl. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.12/1-c)
33	İzin şartlarında değişiklik olursa izin sahibi ne zaman bildirim yapar?	En geç 30 gün içinde izin makamına. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.12/1-i)
34	İzin kapsamındaki işlemler hangi düzenleme kapsamında sonradan kontrole tabidir?	Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği; kontrolde izin koşullarının sürüp sürmediğine de bakılır. (Transit Tebliği (Seri No: 5) m.13)

Sık Karıştırılanlar

Havayolunda izin sahibi **havayolu şirkettir** ve taşıma işlemleri için **rejim hak sahibi** olur; dayanak GY m.237 ve GK m.84–92.

Filo şartı: **3 kargo** ya da **10 yolcu** uçağı; **başvuru yılı + bir önceki yıl** yurtiçi tarifeli sefer. ISO 9001/27001 yoksa **1 yıl** içinde ibraz.

Kodlar: havayolunda **8 kod** (T, TD, K, X, XD, H, HD, TR); **K = kabotaj** (serbest dolaşımdaki, transite konu olmayan), **H = önceden transit beyanına konu eşya**; "D" eki = **devamı** niteliğindeki eşya.

Süreler: eksik belge **60 gün**; özet beyandan itibaren bilgi iletimi **96 saat**; eksik kap **10 gün** içinde getirilmezse ispat **28 + 28 gün**; havalimanı değişikliği **15 gün önce**; şart değişikliği **30 gün** içinde; erişim **3 yıl**.

Eksiklik ispat edilemezse → vergiler + **GK 241/1**; fazlalık ispat edilemezse → **GK 177 tasfiye**. "Ambar harici" düzeltmesinde ise **241/1 uygulanmaz**.

Askı: düzeltme süresi **30 + 30 gün** → askı **30 gün** (+ talep üzerine **60 gün**) → iptal. Takvim yılında **2 yazılı uyarı, 3. ihlalde 30 gün askı**.

İptal: yargı kararı verilen kişiyle ilişik **60 gün** içinde kesilmezse; iptalden sonraki **1 yıl** içindeki başvurular **reddedilir**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

25. Konu — Transit Rejiminde Demiryolu Basitleştirmesi (Seri No: 6)

Kısa Soru-Cevap · 35 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 25 — Transit Rejiminde Demiryolu Basitleştirmesi (Seri No: 6)

Kaynak: 25-SERİ NO 6.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 6, m.1–22). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Tebliğ m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 6 Tebliğin amacı nedir?	Ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasının usul ve esaslarını düzenlemek. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.1)
2	Tebliğin dayanakları nelerdir?	Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (6333 sayılı Kanunla onaylı), GK m.84–92 ve GY m.235. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.2)
3	CIM Taşıma Belgesi nedir?	Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Ek-B'sinde belirtilen taşıma belgesi (3172 sayılı Kanunla onaylı). (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.3/1-b)
4	Tebliğde "sınır gümrük idaresi" nasıl tanımlanır?	Eşyanın TGB'ye giriş yaptığı veya TGB'yi terk ettiği gümrük idaresi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.3/1-f)

Başvuru Koşulları ve İzin Verilmesi (Tebliğ m.4–6)

#	Soru	Cevap
5	Demiryolu basitleştirme izni kime verilebilir?	6461 sayılı Kanun uyarınca ulusal demiryolu altyapı ağında yük taşımak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş demiryolu tren işletmecisine. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.4/1)
6	GY m.235 koşullarına ilave olarak hangi özel koşul aranır?	CIM Taşıma Belgesi, sevkiyat ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutmak ve hareket, varış ve sınır idarelerinin anlık erişimi için altyapıya sahip olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.4/1)
7	GY m.235 belgelerine ek olarak sunulan belgelerden beyan, faaliyet ve istasyonlara ilişkin olanlar nelerdir?	Ek-2 beyan ve taahhüt metni, Bakanlıktan aktif yük taşımacılığı yapıldığını kanıtlayan yazı ve taşıma yapılacak istasyonların listesi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.4/2-d, e, f)
8	Demiryolu basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı neresidir?	Gümrükler Genel Müdürlüğü. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.5)
9	Başvurudaki eksiklikler ne kadar sürede tamamlanır; ret nasıl bildirilir?	Bildirimden itibaren en geç 60 gün (tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır); ret gerekçesiyle birlikte yazılı bildirilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.6/2, 4)
10	Demiryolu basitleştirme izni hangi rejimler kapsamında kullanılabilir?	Ortak ve ulusal transit rejimleri kapsamında. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.6/5)
11	Demiryolu basitleştirme izni hangi eşyada kullanılamaz?	GY m.225 kapsamındaki eşya ile GTC 22.08 ve 24.02 pozisyonlarındaki eşya. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.6/6)

Transit Beyanı Olarak İletilecek Bilgiler (Tebliğ m.7)

#	Soru	Cevap
12	Demiryolu basitleştirmesinde rejim hak sahibi kimdir?	İzin kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/1)
13	Bilgiler hangi bazda iletilir ve neleri kapsar?	Vagon bazında: vagon numarası, CIM Taşıma Belgesi numarası, planlanan sevkiyat tarihi, hareket ve varış gümrük idaresi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/3)
14	CIM Taşıma Belgesi numarası karşısında hangi kodlar kullanılır?	4 kod: T, TD (transit), X, XD (ihracat); "D" eki önceki seferle taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya içindir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/4)
15	Bilgiler ne zamana kadar ve nasıl iletilir; değişiklik ne zamana kadar yapılabilir?	Taşıtın hareketine kadar EDI ile elektronik imzalı iletilir; değişiklik taşıtın varış istasyonuna varışına kadar iletilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/5)
16	İzin sahibi tren işletmecilerinin giriş özet beyanlarının kağıt ibrazı zorunlu mudur?	Hayır; ancak kontrol/muayene kararı verilen haller ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/8)
17	Serbest bölgeden çıkarılıp demiryoluyla sevk edilecek eşyada işlemler nasıl yürütülür?	Rejim hak sahibi izin sahibi tren işletmecisi ise ve CIM Taşıma Belgesi transit beyanına eklenirse, EDI ile bilgi iletimine gerek olmadan transit beyanı üzerinden. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/9)

Etiket, Yükleme Listeleri ve Ayniyet Önlemleri (Tebliğ m.8–10)

#	Soru	Cevap
18	Basitleştirilmiş usulde taşınan eşya nasıl tanınır; etiket nereye yapıştırılır?	Sözleşme Ek III İlave B11'e uygun, Ek-4 piktogramlı etiketlerle; etiket CIM Taşıma Belgesinin sol üst köşesine yapıştırılır. Hazırlanması ve basımından izin sahibi sorumludur. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.8/1–2, 5)
19	CIM Taşıma Belgesinde etiket yerine ne kullanılabilir?	Piktogramı yeşil renkte basan bir mühür. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.8/3)
20	Vagon ve kaplara etiket hangi taşımalarda yapıştırılır?	Ortak transitte: tam yüklüyse vagona, diğer durumlarda kaplara; ulusal transitte vagon/kaplara etiket gerekmez. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.8/2, 4)
21	Yükleme listeleri hangi örneğe göre düzenlenir ve hukuki niteliği nedir?	Sözleşme Ek III İlave B4 örneğine göre; CIM belgesinin ayrılmaz parçasıdır; aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunur. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.9)
22	Vagonları kim mühürlüyor; mühür numaraları nereye kaydedilir?	Mühürleme izin sahibince yapılır (esas); numaralar CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna kaydedilir. Hareket idaresi, aksine tespit yoksa yeni mühürleme yapmaz. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.10/1–2)
23	Ayniyet mühürleme dışında sağlanırsa CIM belgesine hangi ibare yazılır?	21 no.lu kutuya "Vazgeçme - 92110". (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.10/4)

Hareket İdaresince Kontroller, Sevk ve Sözleşme Değişikliği (Tebliğ m.11–13)

#	Soru	Cevap
24	CIM Taşıma Belgesinin 21, 24 ve 99 no.lu kutularına ne yazılır?	21: ticari tanım ve mühür numaraları; 24: gümrük tarife alt pozisyonu; 99: özet beyan/varış bildirimi ya da önceki rejime ait beyanname numaraları. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.11/1-a, b)
25	Ortak transitte CIM belgesinin 58 (b) kutusunda neyin kontrolü yapılır?	"Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü" yanındaki "Evet" işareti ve rejim hak sahibi alanına işletmecinin UIC işletme kodunun kaydı. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.11/1-d)
26	Kontrollerde uygunsuzluk yoksa eşyanın sevkı nasıl yapılır?	21 no.lu kutuya taşıma türüne göre T1, T2 veya TR yazılır, gümrük idaresince mühür uygulanır ve CIM aslı ile trenin hareketine izin verilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.12/1)
27	Taşıma sözleşmesi değişikliğinde hangi hallerde hareket idaresinin önceden izni gerekir?	Taşımanın TGB dışında biteceği yerde TGB içinde bitmesi veya tersi; diğer değişiklikler uygulanabilir ancak hareket idaresine derhal bildirilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.13)

Sınır ve Varış Gümrük İdaresinde İşlemler (Tebliğ m.14–15)

#	Soru	Cevap
28	Denizyoluyla gelip limandan demiryolu yükleme yerine karayoluyla taşınan eşyada taşımanın tamamı basitleştirilmiş usulde yapılabilir mi?	Evet; izin sahibi karayolu kısmını da sorumluluğunda yapacağını taahhüt eder ve o kısım için teminat verirse, izin makamınca izin verilebilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.14/5)
29	Demiryolu basitleştirmesinde transit işlemi ne zaman sonlandırılmış sayılır?	Bilgilerin EDI ile iletilmiş olması koşuluyla trenin varış gümrük idaresine ulaşmasıyla. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.15/1)
30	Varış idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklarda hangi hükümler uygulanır?	Gümrük Yönetmeliği m.239–242. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.15/3)

Askı, İptal ve İzin Sahibinin Yükümlülükleri (Tebliğ m.16–18)

#	Soru	Cevap
31	İzin koşulları karşılanmazsa hangi süreler işler?	Düzeltilme için 30 gün (+30 gün uzatma); düzeltilmezse izin 30 gün askıya alınır, talep üzerine 60 gün daha uzatılabilir; sonra iptal. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.16/1–2)
32	İzni iptal edilen tren işletmecisine ne zaman yeniden izin verilebilir?	İptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle yeni izin verilmez. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.17/3)
33	Yargı kararı verilen kişi nedeniyle iptal hangi durumda gerçekleşir?	Kişinin 60 gün içinde firma ile ilişkisi kesilmezse. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.17/1-c)
34	Taşıma yapılacak istasyonlardaki değişiklik ne zaman bildirilir?	Taşımaların başlamasından en geç 15 gün önce Bakanlığa. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.18/1-a)
35	İşlem bilgilerine erişim süresi ve izin şartı değişikliğinin bildirim süresi nedir?	Erişim işlem tarihinden itibaren 3 yıl; şart değişikliği en geç 30 gün içinde izin makamına bildirilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.18/1-c, j)

Sık Karıştırılanlar

Demiryolunda izin sahibi ve rejim hak sahibi **demiryolu tren işletmecisidir**; izin **ortak ve ulusal transit** kapsamında kullanılır; dayanak **Ortak Transit Sözleşmesi**, GK m.84–92 ve GY m.235.

Bilgiler **vagon bazında**, taşıtın **hareketine kadar**, **elektronik imzalı** iletilir; değişiklik **varış istasyonuna varışa kadar**. Kodlar yalnız 4: T, TD, X, XD.

Etiket: **İlave B11**, CIM belgesinin **sol üst köşesi**; yerine **yeşil** piktogramlı mühür kullanılabilir. **Ulusal transitte** vagon/kaplara etiket **gerekmez**. Yükleme listesi: **İlave B4**.

CIM kutuları: **21** = ticari tanım + mühür no + T1/T2/TR + "Vazgeçme - 92110"; **24** = tarife alt pozisyonu; **99** = özet beyan/beyanname numaraları; **58 (b)** = "Evet" + **UIC** kodu.

Mühürleme **izin sahibince** yapılır; hareket idaresi aksine tespit yoksa **yeni mühür takmaz**; sevkte ise **gümrük idaresi** mühür uygular.

Varışta beyana aykırılık → **GY m.239–242**. İptal edilen işletmeciye **iptalin yürürlüğünden itibaren 1 yıl** yeni izin verilmez.

Süreler: eksik belge **60 gün**; askı öncesi **30 + 30 gün**; askı **30 gün (+60)**; istasyon değişikliği **15 gün önce**; şart değişikliği **30 gün**; erişim **3 yıl**; yargı kararı sonrası ilişik kesme **60 gün**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

26. Konu — Transit Rejiminde Denizyolu Basitleştirmesi (Seri No: 8)

Kısa Soru-Cevap · 26 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 26 — Transit Rejiminde Denizyolu Basitleştirmesi (Seri No: 8)

Kaynak: 26-seri no 8.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 8, m.1–16). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç ve Dayanak (Tebliğ m.1–2)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 8 Tebliğin amacı nedir?	Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.1)
2	Tebliğin dayanağı olan GK ve GY maddeleri hangileridir?	GK m.84–92 ve GY m.236. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.2)

Başvuru Koşulları ve İzin Verilmesi (Tebliğ m.4–6)

#	Soru	Cevap
3	Denizyolu basitleştirme izni için başvuru sahibinin sahip olması gereken yetki belgesi nedir?	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü) verilmiş Gemi Acenteliği Yetki Belgesi. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.4/1-a)
4	Özel koşullar hangi genel koşullara ilavedir; diğer özel koşul nedir?	GY m.230/1 koşullarına ilave; diğer özel koşul manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik tutmak ve sisteme iletim altyapısına sahip olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.4/1)
5	GY m.230/1-(ç) koşulu hangi faaliyet hacmiyle sağlanmış sayılır?	Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye son 1 yıl içinde TGB deniz limanları arasında denizyoluyla 500 konteyner kapsamı eşyanın transit edilmesi. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.4/2)
6	GY m.232 belgelerine ek olarak hangi belgeler sunulur?	Ek-1 başvuru formu, Ek-2 beyan ve taahhüt metni ve Gemi Acenteliği Yetki Belgesinin bir örneği. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.4/3)
7	Denizyolu basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı neresidir?	Gümrükler Genel Müdürlüğü. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.5)
8	Denizyolu basitleştirme izni hangi eşya ve taşımada kullanılır?	Yurtdışından getirilen veya yurtdışı edilecek konteynerle taşınan eşyanın TGB içindeki deniz limanları arasında denizyoluyla taşınmasında. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.6/1)
9	Başvurudaki eksiklikler ne kadar sürede tamamlanır?	Bildirimden itibaren en geç 60 gün; tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.6/3)
10	Denizyolu basitleştirme izni hangi eşyanın taşınmasında kullanılamaz?	GY m.225 kapsamındaki eşya ile GTC 22.08 ve 24.02 pozisyonlarındaki eşya. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.6/6)

Transit Beyanı Olarak İletilecek Bilgiler (Tebliğ m.7)

#	Soru	Cevap
11	Her taşıma için idareye elektronik ortamda hangi bilgiler iletilir?	Gemi acentesinin vergi numarası, geminin IMO ve sefer numarası, hareket tarihi, hareket ve varış idareleri, konşimento numaraları. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.7/2)
12	Konşimento numarası karşısında hangi kodlar kullanılır?	4 kod: T, TD (serbest dolaşımda olmayan eşya), X, XD (ihracat eşyası); "D" eki önceki seferle taşınan eşyanın devamı içindir. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.7/3)
13	İdareye ibraz edilecek listede her konşimento için asgari hangi bilgiler yer alır?	Konşimentodaki alıcı ve gönderici, kap adedi, ticari tanım (gruplandırma "konsolide"), brüt ağırlık ve konteyner numarası. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.7/5)

Hareket ve Varış Gümrük İdaresinde İşlemler (Tebliğ m.8–9)

#	Soru	Cevap
14	Bilgiler ne zamana kadar ve nasıl iletilir?	Geminin hareketine kadar, izin sahibince EDI ile; kabulle birlikte izin sahibine kayıt numarası iletilir. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.8/2)
15	Denizyolu basitleştirmesinde rejim hak sahibi kim olur?	m.7 bilgilerini sisteme elektronik olarak ileten izin sahibi. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.8/3)
16	İletilen bilgilerde değişiklik ne zamana kadar yapılabilir?	Hareket gümrük idaresince sistemde işlemler ikmal edilinceye kadar, kayıt numarası kullanılarak. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.8/4)
17	Hareket idaresi kontrolü nasıl yapar; bilgilerin yanlış beyan edildiği anlaşılırsa ne olur?	Bilgiler özet beyan/beyanname kayıtları, elektronik manifesto ve konşimentolarla karşılaştırılır; yanlışlıkta işlemler ikmal edilmeden önce izin sahibinin düzeltmesine izin verilir. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.8/5)
18	Varış işlemi ne zaman ve neye dayanılarak yapılır?	Geminin varış limanına ulaştığının gümrük idaresince tespiti üzerine, kayıt numarası üzerinden. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.9/1)
19	Yurtdışı edilmek üzere sevk edilen ihracat eşyasında çıkış bildirimi işlemleri ne zaman tamamlanır?	Geminin TGB'yi terk etmesinden sonra. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.9/2-b)
20	Varış idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklarda hangi hükümler uygulanır?	Gümrük Yönetmeliği m.239–242. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.9/4)

Askı, İptal ve İzin Sahibinin Yükümlülükleri (Tebliğ m.10–12)

#	Soru	Cevap
21	İzin koşulları karşılanmazsa hangi süreler işler?	Düzeltilme için 30 gün (+30 gün); düzeltilmezse izin 30 gün askıya alınır, talep üzerine 60 gün uzatılabilir; sonra iptal. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.10/1–2)
22	Tebliğ hükümlerine aykırılıkta uyarı ve askı nasıl uygulanır?	İlk iki seferde yazılı uyarı; bir takvim yılında aynı hükmün üçüncü ihlalinde 30 gün askı. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.10/3)

#	Soru	Cevap
23	Yargı kararı verilen kişi nedeniyle izin hangi durumda iptal edilir?	Kişinin 60 gün içinde firma ile ilişkisi kesilmezse. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.11/1-c)
24	İptalin yürürlük tarihini kim erteleyebilir; iptal sonrası başvurular ne olur?	Haklı talepte izin makamı erteleyebilir; iptali müteakip 1 yıl içinde yapılan başvurular reddedilir. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.11/2-3)
25	Taşıma yapılacak deniz limanlarındaki değişiklik ne zaman bildirilir?	Taşımaların başlamasından en geç 15 gün önce Bakanlığa. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.12/1-a)
26	İzin şartlarında değişiklik olursa izin sahibi ne zaman bildirim yapar?	En geç 30 gün içinde izin makamına. (Transit Tebliği (Seri No: 8) m.12/1-i)

Sık Karıştırılanlar

Denizyolunda izin sahibi **kişi** (Gemi Acenteliği Yetki Belgesi sahibi); rejim hak sahibi bilgileri **elektronik ileten izin sahibi**; dayanak GK **m.84-92** ve GY **m.236**.

İzin yalnız **konteynerle taşınan** eşyanın **TGB'deki deniz limanları arasında** taşınması içindir; GY 225 kapsamı ile **22.08 ve 24.02** eşyası hariç.

500 konteyner (kayıt ayının ilk gününden geriye **son 1 yıl**) → GY **230/1-(ç)** koşulu sağlanmış sayılır. Bilgiler **geminin hareketine kadar** iletilir; değişiklik **hareket idaresince işlemler ikmal edilinceye kadar** yapılabilir. Kodlar **4: T, TD, X, XD**. Listeye ayrıca **konteyner numarası** girer.

İhracat eşyasında çıkış bildirim işlemleri **geminin TGB'yi terk etmesinden sonra** tamamlanır; varışta beyana aykırılık → **GY m.239-242**.

Süreler: eksik belge **60 gün**; askı öncesi **30 + 30**; askı **30 (+60)**; liman değişikliği **15 gün önce**; şart değişikliği **30 gün**; ilişik kesme **60 gün**; iptalden sonra **1 yıl** içindeki başvurular reddedilir.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

27. Konu — Transit Rejiminde İzinli Gönderici (Seri No: 14)

Kısa Soru-Cevap · 29 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 27 — Transit Rejiminde İzinli Gönderici (Seri No: 14)

Kaynak: 27-seri no 14.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 14, m.1–21). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Tebliğ m.1–3, 20)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 14 Tebliğ GY'nin hangi maddesindeki yetkiyi düzenler?	GY m.238/A'da düzenlenen izinli gönderici yetkisi (koşullar, başvuru, inceleme, verilme, askı, iptal, gümrük işlemleri). (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.1)
2	Tebliğin dayanakları ve yürürlük tarihi nedir?	Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ve GY m.238/A; yürürlük 1/1/2022. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.2, 20)
3	İzinli gönderici kimdir?	Transit rejimine tabi eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkili ve transit işlemlerinden sorumlu kişi. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.3/1-ç)
4	"Kolay ihracat noktaları uygulaması" nedir?	Nihai çıkış noktası izinli gönderici tesisi olmak kaydıyla, herhangi bir yerden tescilli ihracat eşyasının transit beyanı ve mühür olmaksızın tesise getirilip oradan sınır gümrük idaresine doğrudan sevk. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.3/1-d)

Başvuru Koşulları (Tebliğ m.4)

#	Soru	Cevap
5	Teminat bakımından hangi koşul aranır?	Kapsamlı teminat kullanma veya teminattan vazgeçme izni; kapsamlı teminat mektubu Türkiye'de yerleşik kefil kuruluştan alınmış olmalı. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.4/1-a)
6	Kimler hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalıdır?	Yönetim kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.4/1-b)
7	Transit beyanı sayısına ilişkin koşul nedir?	Geriye dönük 3 takvim yılı, her yıl ayrı: ihracat eşyası taşımasında TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak sahibi ya da en az 500 transit beyanında taşıyıcı olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.4/1-c)
8	Ceza uygulanmamış olma koşulundaki oranlar nedir?	Beyanname sayısının %0,5'ini aşan vergi kaybı cezası ve %2'sini aşan GK m.241 usulsüzlük cezası (birinci fıkra hariç) uygulanmamış olmalı (son 3 takvim yılı, her yıl ayrı). (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.4/1-ç)
9	Sertifika ve mali yapı koşulları nelerdir?	Geçerli ISO 9001 ve ISO 27001; mali yapının başvuru yılından önceki 3 yıl esas alınarak yeminli mali müşavirce olumlu raporlanması. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.4/1-e, g)
10	Başvuru sahibi yetkilendirilmiş yükümlü (YYS) ise hangi kolaylık uygulanır?	(g) mali yapı ve (ğ) borç bulunmaması koşullarını kanıtlamaz; (c) transit beyanı sayısı dörtte bir oranında uygulanır. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.4/2)

Başvuru, İnceleme ve Yetkinin Geçerliliği (Tebliğ m.5, 11)

#	Soru	Cevap
11	Ön başvuru ve başvuru nereye yapılır?	Ön başvuru Ek-1/A ile bölge müdürlüğüne; başvuru Ek-1/B ile Genel Müdürlüğe. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.5/1)
12	Koşulların değerlendirmesi ve yerinde incelemeyi kim yapar?	(a)–(ğ) bentleri: Genel Müdürlükçe görevlendirilen Ticaret Uzmanı; (h) bendi (orantısız idari yük): bölge müdürlüğü. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.5/2)
13	Yerinde incelemenin konaklama ve ulaşım giderlerini kim karşılar?	5 günü geçmemek üzere başvuru sahibi. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.5/3)
14	İzinli gönderici yetkisi ne kadar geçerlidir; yenileme ne zaman yapılır?	Askıya alınmadıkça veya iptal edilmedikçe geçerlidir; yenileme yetkilendirme yılını izleyen her 3 yılın son ayında veya Genel Müdürlük talep ettiğinde. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.5/4)
15	Tesisin bağlı olacağı gümrük müdürlüğü nasıl belirlenir ve değiştirilir?	Bilgiyi bölge müdürlüğü Ek-1/A ile Genel Müdürlüğe gönderir; yükümlü talebiyle veya Genel Müdürlükçe resen değiştirilebilir. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.11)

Tesis ve Yetkinin Askıya Alınması, İptali (Tebliğ m.6–10)

#	Soru	Cevap
16	Tesis yetkilendirmesi ne kadar süreyle askıya alınır; örnek bir hal nedir?	Durum ortadan kalkıncaya kadar; ör. bölge müdürlüğünün somut risk tespiti, memura kolaylık sağlanmaması, lojistik programın uygun olmaması. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.6)
17	Tesis yetkilendirmesini iptal ettiren hallerden ikisi nedir?	Hazır bildiriminden sonra eşyanın tesise girmesi; başka rejim hak sahibinin mühürlü aracına Ek-3 genel muvafakatname olmadan yeni mühür tatbiki (ayrıca güvenlik/kamera kayıtları ve erken çıkış halleri). (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.7)
18	Yenileme yapılmaması hangi hallerde yetkinin askıya alınmasına yol açar?	Genel Müdürlük talebinde tebligattan itibaren 30 gün içinde yenileme başvurusu yapılmaması; her 3 yılın sonunda başvurunun yenilenmemesi. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.8/1-b, c)
19	İzinli gönderici yetkisi hangi hallerde iptal edilir?	Askıdan itibaren 90 gün içinde yenilenmemesi; tesise girmeyen eşya için mühürleme/transit işlemi; yanlış, eksik bilgi veya sahte belge; özel tipte mühür dışında mühür kullanımı. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.9)
20	Askı ve iptal kararlarını kim bildirir; iptalde yeniden başvuru tarihi hangi aralıkta belirlenir?	Genel Müdürlük, gerekçeli olarak; yeniden başvuru tarihi 1 aydan az, 3 yıldan fazla olmayacak şekilde. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.10)

Gümrük İşlemleri ve Mühür (Tebliğ m.12–18)

#	Soru	Cevap
21	İzinli gönderici tesisinden ihraç edilecek eşyanın ihracat beyannamesi nereden tescil edilir?	Kolay ihracat noktaları hariç, tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.12/3)

#	Soru	Cevap
22	Muayene öngörülürse ne kadar sürede ve nerede yapılır?	Kontrol türü bildiriminden itibaren azami 3 saat içinde, izinli gönderici tesislerinde. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.12/6)
23	Transit beyannamesinde teminat gerekirse yetki sahibi hangi teminatı kullanabilir?	Yalnızca kendisine ait kapsamlı teminatı. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.12/8)
24	Transit beyannamesi kırmızı hatta işlem göreceksa mühür işlemleri nasıl yürür?	Mührü muayene memuru söker; muayeneden sonra izinli gönderici yeni mühür tatbik eder. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.12/9)
25	Mesai saatleri dışındaki işlemlerde fazla mesai ücreti hangi hallerde ödenir?	Belge kontrolü veya muayene bildirilen beyannamelerde ücret yatırılır; bunlar dışındaki beyannameler ücretsiz tamamlanır. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.13)
26	İzinli gönderici tesisinde mühür sökme yetkisi hangi araçlarla sınırlıdır?	Yetki sahibinin rejim hak sahibi olduğu transit beyanlarıyla gelen araçlarla; Ek-3 muvafakatname varsa sınırlama uygulanmaz. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.14/1-2)
27	İhracatta yerinde gümrükleme (İYG) tesislerinden yapılacak taşımalarda izinli gönderici ne yapabilir?	Rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde transit beyanı verir; izinli gönderici mühür İYG tesisinde tatbik edilir. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.15)
28	Tesisten çıkıştan sonra antrepodan ya da gümrük idaresinden eşya alınırsa mühür işlemleri kim yapar?	Antrepoda: yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru; gümrük idaresinden alımda: gümrük idaresi. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.16/2, 17/2)
29	İzinli gönderici hangi mühürü kullanır; mühürler nerede muhafaza edilir?	Gümrük idaresinden ücreti karşılığında alınan, Sözleşmenin 82. maddesine uygun özel tipte mühür; İYG tesisinde mühürleme hali dışında tesiste muhafaza edilir, tesis dışına çıkarılamaz. (Transit Tebliği (Seri No: 14) m.18/1-2)

Sık Karıştırılanlar

Dayanak GY **m.238/A** (+ Ortak Transit Sözleşmesi); yürürlük **1/1/2022**. İzinli gönderici eşyayı **hareket idaresine sunmadan** sevk eder ve transit işlemlerinden **sorumludur**.

Sayılar: **5.500** beyanda **rejim hak sahibi** ya da **500** beyanda **taşıyıcı** (TIR karnesi dahil, son **3 takvim yılı** her yıl ayrı); ceza eşikleri **%0,5** (vergi kaybı) ve **%2** (241 usulsüzlük, **1. fıkra hariç**); ortaklık eşiği **%10 veya daha fazla**.

YYS sahibinde (g) mali yapı ve (ğ) borç koşulu **aranmaz**; transit beyanı sayısı **dörtte bir** uygulanır.

Ön başvuru **bölge müdürlüğüne (Ek-1/A)**, başvuru **Genel Müdürlüğe (Ek-1/B)**; (a)–(ğ) incelemesi **Ticaret Uzmanı**, (h) **bölge müdürlüğü**; inceleme gideri **5 güne** kadar başvuru sahibinden.

Süreler: yenileme **her 3 yılın son ayı**; GM talebinde **30 gün**; askıdan sonra **90 gün** içinde yenilenmezse **iptal**; yeniden başvuru tarihi **1 ay – 3 yıl** arası; muayene **azami 3 saat**.

Tesis askısı/iptali ile **yetki** askısı/iptali ayrı maddelerdir (m.6–7 ↔ m.8–9); hepsini **Genel Müdürlük** gerekçeli bildirir.

Mühür: **özel tipte**, gümrükten **ücretli**, Sözleşme **m.82**; tesis dışına çıkarılamaz. Kırmızı hatta mühür **muayene memuru** söker, yenisini **izinli gönderici** takar; antrepoda **yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya antrepoda görevli gümrük memuru**, gümrük idaresinde **gümrük idaresi**.

Teminat: transit beyannamesinde yalnız **kendi kapsamlı teminatı**; koşul olarak teminat mektubu **Türkiye'de yerleşik kefil** kuruluşan.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

28. Konu — Gümrük Antrepo Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 68 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 28 — Gümrük Antrepo Rejimi

Kaynak: 28-antrepo rejimi.docx (GK m.93–107; GY m.328–348). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Rejimin Kapsamı ve Tanımlar (GK m.93)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük antrepo rejimi hangi eşyanın antrepoya konulmasına ilişkin hükümleri belirler?	(a) ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış, serbest dolaşıma girmemiş eşya; (b) antrepoya alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımdaki eşya. (GK m.93/1)
2	Antrepo işleticisi kimdir?	Gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişi. (GK m.93/2)
3	Antrepo rejiminde kullanıcı kimdir?	Eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişi. (GK m.93/2)
4	Kanuna göre gümrük antreposu nedir? ★ 2025	Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan, kuruluş koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yer. (GK m.93/3)
5	Gümrük antreposu olmayan bir yerde eşyanın antrepo rejimine tabi tutulabileceği haller nasıl belirlenir?	Gümrük idaresince antrepo addedilen yere konularak; bu haller yönetmelikle belirlenir. (GK m.93/4)

Antrepo Türleri ve Tipleri (GK m.94; GY m.328–329)

#	Soru	Cevap
6	Genel antrepo ile özel antrepo arasındaki fark nedir?	Genel antrepo eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilir; özel antrepo yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulur. (GK m.94/1; GY m.328/1)
7	Genel ve özel antrepoların tipleri nelerdir? ★ 2023	Genel antrepo: A, B ve F; özel antrepo: C, D ve E tipi. (GY m.329/1)
8	A tipi antrepo nedir? ★ 2021	İşleticinin stok kayıtlarını tuttuğu ve eşyada noksanlık olursa gümrük vergilerini ödemekten işleticinin sorumlu olduğu genel antrepo. (GY m.329/1-a)
9	B tipi antrepoda sorumluluk kimdedir ve gümrük kontrolüne ne esas alınır?	Eşyadan kullanıcı sorumludur ve beyannameyi kullanıcı verir; işletici sorumluluğu sınırlıdır, sadece antrepoyu kiralar; stok kaydı tutulmadığından beyanname ve belgeler esas alınır (genel antrepo). (GY m.329/1-b)
10	C tipi antrepo nedir? ★ 2022, 2024	İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo. (GY m.329/1-c)
11	D tipi antreponun ayırt edici özelliği nedir?	İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan, GK m.104/3'ün (vergilerin rejime tabi tutulduğu tarihteki unsurlara göre hesaplanması) uygulandığı özel antrepo. (GY m.329/1-ç)

#	Soru	Cevap
12	E tipi antrepo nedir? ★ 2022	İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan; GK m.93/4 uyarınca izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmasa dahi eşyaya rejim hükümlerinin uygulandığı özel antrepo. (GY m.329/1-d)
13	F tipi antrepo nedir? ★ 2022	Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo. (GY m.329/1-e)
14	Fuar ve sergiler ile posta idaresine ait koli yerleri antrepo sayılır mı?	Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergilere antrepo sayılır; posta idaresinin sorumluluğunda yabancı menşeli kolilere ayrılmış kapalı yerler genel antrepo sayılır. (GK m.94/3; GY m.329/2-3)
15	Geçici depolama yerleri hangi tip antrepo olarak onaylanabilir veya işletilebilir?	Müsteşarlıkça A, B, C ve D tipi antrepo olarak onaylanabilir ya da F tipi antrepo olarak işletilebilir. (GY m.329/4)

İzin, İşletici ve Kullanıcının Sorumluluğu, Teminat (GK m.95-98)

#	Soru	Cevap
16	Gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapan mağazaların açılış ve işletme iznine kim yetkilidir; bu mağazalar hangi statüdedir? ★ 2022, 2024	İzne Müsteşarlık yetkilidir; mağaza ve depoları özel antrepo statüsündedir. (GK m.95/1)
17	Antrepo işletmek isteyen talebinde özellikle ne belirtilmelidir; işletme şartları nerede gösterilir?	Antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğu belirtilen yazılı talep; şartlar verilen izinde gösterilir. (GK m.95/2)
18	Antrepo işletme izni kimlere verilir? ★ 2021	Yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere. (GK m.95/3)
19	Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri başkasına devredilebilir mi?	Evet, Gümrük Müsteşarlığının izni ile. (GK m.95/4)
20	Antrepo işleticisi neyden sorumludur?	Eşyanın antrepoda gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyanın muhafazasına ilişkin yükümlülükler ve izindeki özel şartlara uymak. (GK m.96)
21	Genel antrepoda işleticinin hangi yükümlülükleri kullanıcıya ait olabilir; kullanıcı her durumda neyden sorumludur?	İşletme izninde, m.96'nın istisnası olarak (a) gözetim veya (b) muhafaza yükümlülüklerinin münhasıran kullanıcıya ait olduğu belirtilebilir; kullanıcı eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerden her halükarda sorumludur. (GK m.97)
22	Gümrük idaresi işleticiden teminat ister mi; hangi eşya için teminat aranmaz?	Evet, m.96 sorumlulukları için teminat ister; fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan veya ihraç edilmek üzere antrepoya konulan eşya için aranmaz. (GK m.98)
23	Teminat alınmış olsa bile antrepodan eşya çıkarılması için ne gerekir?	Gümrük işlemlerine başlanıp bitirilmesi ve gümrük idaresinin izni; aksi halde kısmen veya tamamen çıkarılamaz. (GK m.98)

Antrepoya Konulabilecek Eşya ve Rejime Giriş (GK m.94/2; GY m.330–332)

#	Soru	Cevap
24	Antrepoya konulan serbest dolaşımdaki eşyanın ihracı veya onaylanmış işleme tabi tutulması mümkün olmazsa ne yapılır?	Bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde çıkışına izin verilerek beyanname iptal edilir. (GY m.330/1)
25	Taşıma işleri organizatörleri hangi eşya için antrepo beyannamesi verebilir; bu eşya hakkında hangi tasarruflar yapılabilir?	Satıcı/göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli eşya için, taşıma belgesinde bildirim tarafı olan yetki belgeli TIO'lar genel antrepolara koyabilir; yalnız elleçleme ve yurtdışındaki alıcıya sevk yapılabilir. (GY m.330/2)
26	Hangi eşyanın özel düzenek ve yapılara sahip antrepolara konulması zorunludur?	EK-62'deki parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya ile soğuk hava deposu gibi özel tertibat gerektiren eşya; bu eşya listesi yönetmelikle belirlenir. (GK m.94/2; GY m.330/3)
27	Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler antrepoya konulurken ne aranır?	Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan alınan izin belgesi. (GY m.330/8)
28	Hangi eşya antrepoya ancak gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünün izniyle konulabilir?	Türkiye'ye girişi/transiti yasak yabancı eşya; başka ülke ürünü izlenimi veren isim/simge taşıyan eşya; yerli mallarda kullanılacak yabancı dille basılı boş zarf, etiket vb. (ihracatta kullanılacaklar hariç) ile boş faturalar (proforma hariç); fikri ve sınai mülkiyet haklarına tecavüz eden eşya; geçici depolamada tasfiyelik, terk edilen veya fazla çıkan eşya. (GY m.331/1)
29	Karayoluyla gelen parsiyel yüklerde antrepo beyannamesini kim verebilir?	Eşya sahibinin yetki vermesi halinde A tipi antrepo işleticileri. (GY m.332/1)
30	Geçici depolama yerine konulmadan antrepoya gelen eşyanın antrepo beyannamesi hangi sürede tescil edilmelidir; süre uzatılabilir mi?	Taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içinde; yazılı ve gerekçeli talep üzerine bir gün uzatılabilir. (GY m.332/2)
31	Aynı sevkiyata ait, birden fazla taşıtla peyderpey gelen eşyada antrepo beyannamesi süresi nedir?	İlk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü; ihtiyaç halinde bir defaya mahsus beş iş gününe kadar uzatılabilir. (GY m.332/2)

Antrepoda Eşyanın Devri (GY m.333)

#	Soru	Cevap
32	Antrepodaki solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine hangi durumda izin verilmez?	Devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda. (GY m.333/1)
33	Antrepoda devredilen eşya için devralan hangi sürede ne yapmalıdır; devirle sorumluluklar kime geçer?	Beş iş günü içinde onaylanmış yeni işlem/kullanım veya yeni antrepo beyannamesi; yapılmazsa aşılacak her gün için GK m.241/1. Vergiler ve para cezaları dahil sorumluluklar devralana geçer. (GY m.333/3-a,b)
34	Antrepoda devredilmiş eşya, yeni antrepo beyannamesi verilmeden yeniden devredilebilir mi?	Hayır; aksi halde her bir devralana GK m.241/1 uygulanır. (GY m.333/3-c)

#	Soru	Cevap
35	Özel antrepodaki eşyanın devri hangi şartla kabul edilir; süre aşılsa kime işlem yapılır? ★ 2024	Devri müteakip beş iş günü içinde onaylanmış işlem/kullanıma tabi tutularak antrepodan çıkarılması şartıyla; aşılsa işletici ve devralana ayrı ayrı, her gün için m.241/1. (GY m.333/4)
36	Solvent ve baz yağın serbest dolaşıma sokulmak üzere devri yasağı hangi devralanlar için uygulanmaz?	Onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki ya da en az iki yıldır faaliyette olan, son bir yılda beyannamelerin %2'sini aşan vergi kaybı cezası ve %5'ini aşan usulsüzlük cezası almamış, borcu ve ilgili mahkumiyeti bulunmayan devralan. (GY m.333/5)

Elleçleme, Karıştırma ve Montaj (GK m.102; GY m.334–336)

#	Soru	Cevap
37	İthal eşyası antrepoda hangi amaçlarla elleçlemeye tabi tutulabilir; faaliyetler nerede belirtilmiştir?	İyi korunma, görünüş veya pazarlama kalitesinin geliştirilmesi, dağıtım veya yeniden satışa hazırlama amaçlı mutad elleçleme; izin verilebilecek faaliyetler Ek-63'te. (GK m.102/1; GY m.334/1)
38	Tarım ürünlerinin antrepodaki elleçleme işlemlerini kim, hangi amaçla sınırlandırabilir?	Müsteşarlık, piyasa düzeninin aksamadan işleyişi amacıyla. (GK m.102/1)
39	Elleçleme izin başvurusu nereye, nasıl yapılır ve kim sonuçlandırır? ★ 2023	Denetleyici gümrük müdürlüğüne yazılı ve her işlem için münferiden; antrepo içinde elleçleme → denetleyici gümrük müdürlüğü; antrepo dışında → gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğü sonuçlandırır. (GK m.102/3; GY m.335/1)
40	Antrepoda veya geçici çıkışla yapılan elleçlemeden hangi eşya faydalanabilir?	Sadece antrepo rejimine tabi eşya. (GY m.335/6)
41	Elleçlemede üçüncü ülke menşeli girdi kullanılırsa gümrük vergisi nasıl tahsil edilir?	Girdilerin muayene ve tespitinden sonra CIF değeri belirlenerek; işlem ek-70/A Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülür, vezne alındısı üzerine A.TR vize edilir. (GY m.335/7)
42	Savunma sanayi ve havacılık eşyasının Ek-63 elleçlemelerine tabi tutulmasına hangi şartla kim izin verir?	Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslı değişmemek şartıyla Bakanlık. (GY m.334/4)
43	Antrepoda karıştırma veya montaj sonucu elde edilen ürünün transit gönderilmesine kim izin verir?	Eşyanın menşesine bakılmaksızın, antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğü. (GY m.336/1)

Ortak Depolama, Çıkış ve Antrepolar Arası Nakil (GK m.103; GY m.337–339)

#	Soru	Cevap
44	Ortak depolamada hangi eşya birlikte depolanabilir; gümrük statüsü belirlenemiyorsa sınır nedir?	İhracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek eşya dışındaki serbest dolaşım eşyası ile serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrük idaresi izniyle; statü belirlenemiyorsa yalnız aynı tarife pozisyonu, aynı ticari nitelik ve teknik özellikteki eşya. (GY m.337/1)

#	Soru	Cevap
45	Antrepodaki eşya telafisi imkânsız şekilde zarar görür/imha olur ve işletici gerçek miktarı ispatlayamazsa miktar nasıl belirlenir?	Olayın meydana geldiği tarihte antrepoda bulunan rejime tabi eşya miktarı dikkate alınarak. (GY m.337/2)
46	Basitleştirilmiş usuller antrepo tiplerine göre nasıl uygulanır?	Eksik beyan (serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat): tüm tipler; ticari/idari belgeyle beyan: B ve F hariç; kayıt yoluyla beyan: F hariç. (GY m.338/2)
47	Antrepodan geçici çıkış ve antrepolar arası nakil hangi izne bağlıdır?	İkisi de gümrük idaresinin iznine bağlıdır; geçici çıkışta izin her seferinde alınır ve eşya dışarıda m.102 şartlarıyla elleçlenebilir. (GK m.103; GY m.338/4)
48	Antrepolar arası nakilde basitleştirilmiş usul için hangi şartlardan biri aranır?	Her iki gümrük idaresinin kayıt yoluyla beyan usulünü kullandırma yetkisi veya aynı kişinin her iki antrepodan sorumlu olması veya stok kayıtlarının bilgisayar ağıyla bağlı olması. (GY m.339/2)
49	Nakledilen eşyada ikinci antrepo işleticisinin sorumluluğu ne zaman başlar?	Eşyanın ikinci antrepoya girmesi ve bilgilerin ikinci işleticinin stok kayıtlarına geçmesi üzerine. (GY m.339/3)

İhraç Ürünü ve İşleme Faaliyetleri (GK m.100, 107; GY m.340–343)

#	Soru	Cevap
50	Antrepo rejimine tabi tutulup ihracata ilişkin önlemlerden yararlanan serbest dolaşımdaki eşya için ne zorunludur?	Tarım politikası kapsamı eşya dahil, ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması. (GK m.107)
51	İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya üzerindeki gümrük gözetimi ne zamana kadar sürer; antrepoya alınma ihracat bakımından ne sonuç doğurur?	Eşya TGB'yi terk edinceye kadar sürer; antrepoya alınması dahil ihracat sayılan işlemde eşya TGB'yi terk etmiş sayılır ve bu tarih ihracat beyannamesine kaydedilir. (GY m.340/1-a, 340/3)
52	GK m.100'e göre serbest dolaşımdaki eşyanın ihraç amacı dışında antrepoya konulması veya serbest dolaşımda olmayan eşyanın antrepoda işçiliği hangi koşullarla mümkündür?	Ekonomik ihtiyaç bulunması ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla, Müsteşarlıkça belirlenecek şartlarla; bu eşya antrepo rejimine tabi değildir. (GK m.100)
53	Dahilde işleme (şartlı muafiyet) ve gümrük kontrolü altında işleme faaliyetleri hangi antrepo tiplerinde yapılabilir?	İhracat ve serbest dolaşıma girişte basitleştirilmiş usul uygulanacaksa A, C ve D tipi; uygulanmıyorsa tüm antrepo tipleri; izin alınması şartıyla. (GY m.341/1)
54	DİR/GKAİ eşyasının antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepoya konulmasında işleme sıklığı ve stok kaydı bakımından kural nedir?	İşleme faaliyetleri ara sıra değil sık sık yapılıyor olmalı; eşya antrepo stok kayıtlarına geçirilmez, DİR/GKAİ kayıtları esas alınır. (GY m.343)

Gümrük Yükümlülüğü, Sayım ve Noksanlıklar (GK m.104–106; GY m.345)

#	Soru	Cevap
55	Antrepo masrafları ve antrepodaki muhafaza masrafları gümrük kıymetine dahil edilir mi?	Fiilen ödenen/ödenecek fiyattan ayrı gösterilmeleri şartıyla dahil edilmez. (GK m.104/1; GY m.345/1)

#	Soru	Cevap
56	Elleçlemeye tabi tutulan antrepo eşyasının vergilendirme unsurları nasıl tespit edilir?	Beyan sahibinin talebi üzerine, m.193'teki tarihte eşya elleçlemeye tabi tutulmamış gibi; Müsteşarlık istisna getirebilir. (GK m.104/2)
57	GK m.104/3'e göre (D tipi) kayıt yoluyla serbest dolaşıma teslim edilen antrepo eşyasında vergiler hangi tarihe göre hesaplanır?	Eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihteki oran ve unsurlara göre; yükümlü talep ederse serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki hal ve unsurlara göre. (GK m.104/3; GY m.345/2)
58	Antrepolarda sayım nasıl yapılır?	İşleticiler yıl sonunda mevcut listesini verir; eşya her yıl bu liste dikkate alınarak sayılır; genel antrepoda kısa sürede sayılamayacak kadar çok eşya varsa örnekleme yöntemi kullanılabilir. (GK m.105/1)
59	Sayımda noksan ve fazla çıkan eşyaya ne yapılır?	Noksanın vergileri duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir; fazla kayıtlara alınır, geçerli nedene kanaat getirilmezse m.177–180'e göre tasfiye edilir. (GK m.105/2–3)
60	Hangi noksanlıklar için gümrük vergileri aranmaz?	Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kayıp ve fireler, gümrük kontrolünde yapılan işleme faaliyeti sonucu noksanlıklar ve işletici/kullanıcının kusurundan ileri gelmediği kanıtlanan telef, kayıp ve çalınmalar. (GK m.106/2)
61	Gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigortalı eşya noksan çıkarsa vergiler kimden alınır?	Sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden. (GK m.106/2)
62	Kabul edilmeyen noksanlıklarda ne tazmin ettirilir?	Vergi ve cezaları toplamı tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya. (GK m.106/3)
63	Antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire oranlarını kim belirler?	İlgili kuruluşların görüşü alınarak Müsteşarlık. (GK m.106/4)

Kalış Süresi ve İstifleme (GK m.101; GY m.346–347)

#	Soru	Cevap
64	Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi nedir? ★ 2022, 2023	Sınırsızdır; gümrük idaresi gerek görürse yeni işlem/kullanım tayini için süre belirleyebilir; ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için Müsteşarlık özel süre belirleyebilir. (GK m.101; GY m.346/1)
65	Antrepodaki eşya için onaylanmış işlem/kullanım beyannamesi tescil edilirse işlemler hangi sürede bitirilmelidir?	Otuz gün içinde. (GY m.346/2)
66	Antrepoda kalış süresine tahdit konulmuşsa süre hangi tarihten hesaplanır?	Eşyanın antrepoya alındığı tarihten; antrepolar arası nakille gelen eşyada ilk antrepoya giriş tarihinden. (GY m.346/4)
67	Otuz günde işlemleri bitirilmeyen veya belirlenen sürede kaldırılmayan antrepo eşyası ne olur?	GK m.177/1-(f) ve (g) uyarınca tasfiye edilir. (GY m.346/5)

#	Soru	Cevap
68	Farklı beyanname muhteviyatı eşya antrepoda bir arada istiflenebilir mi?	Gümrük gözetimine engel olmamak koşuluyla gümrük idaresinin izniyle; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikalı işleticilerin antrepolarında izin gerekmeksizin (ihlal tespitiinde kısıtlanabilir). (GY m.347/1)

Sık Karıştırılanlar

Genel = A, B, F (F = gümrük idaresince işletilen); **özel = C, D, E** (işletici ve kullanıcı aynı kişi). **D =** GK m.104/3 uygulanan; **E =** depolama yeri **antrepo addedilen**.

A tipi: stok kaydını **işletici** tutar, noksanlıktan **işletici** sorumlu. **B tipi:** **kullanıcı** sorumlu, işletici sadece **kiralalar**, stok kaydı yok → **beyanname ve belgeler** esas.

Kalış süresi **sınırsız**; ancak onaylanmış işlem beyannamesi tescilinden sonra **30 gün** içinde işlemler bitmeli, aksi halde **m.177/1-(f),(g)** tasfiye.

Devir: devralan **5 iş günü** içinde yeni işlem veya **yeni antrepo beyannamesi**; **özel antrepoda** ise 5 iş günü içinde **antrepodan çıkarılma** şartı, ceza **işletici ve devralana ayrı ayrı**.

Elleçleme izni: antrepo **içinde** → **denetleyici gümrük müdürlüğü**; antrepo **dışında** → **Bölge Müdürlüğü**; savunma/havacılık eşyası → **Bakanlık**; tarım ürünü elleçleme sınırlaması → **Müsteşarlık**.

Süreler: antrepo beyannamesi tescili **2 iş günü (+1 gün)**; peyderpey sevkiyat **5 iş günü** (+bir defa **5 iş günü**); serbest dolaşım eşyasının çıkışına izin **takvim yılında en fazla 5 defa**.

Basitleştirilmiş usul: eksik beyan **tüm tipler**; ticari/idari belgeyle beyan **B ve F hariç**; kayıt yoluyla beyan **F hariç**; DİR/GKAİ işleme (basitleştirilmiş usulde) **A, C, D**.

İzin yalnız **Türkiye'de yerleşik** kişilere; GSM'ler **özel antrepo statüsünde**, izin **Müsteşarlık**; teminat **aranmaz**: fuar/sergi, ithalat vergilerinden muaf, ihraç edilmek üzere konulan eşya.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

29. Konu — Antrepo ve Geçici Depolama Yeri İşleticileri

Kısa Soru-Cevap · 83 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 29 — Antrepo ve Geçici Depolama Yeri İşleticileri

Kaynak: 29-İŞLETİCİLER.docx (GY m.518–527, 533–559 antrepo işleticileri ve ortak hükümler; GK m.47–50 ve GY m.77–98/A geçici depolama; GY m.512–517 geçici depolama yeri işleticileri). ★ işareti sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Antrepo Yatırım İzni (GY m.518)

#	Soru	Cevap
1	Antrepo açma ve işletme izni almak isteyenler yatırım yapmadan önce nereye başvurur?	Antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile. (GY m.518/1)
2	Hangi antrepolar için yatırım izni aranmaz?	Özel antrepolar için; ancak akaryakıt antrepoları hariç. (GY m.518/1)
3	Yatırım izni kimlere verilebilir?	Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ve TTK'ya göre kurulmuş, asgari üç yıldır faaliyette bulunan, bölgesine göre belirlenen ödenmiş sermayeye sahip anonim veya limited şirketlere. (GY m.518/2)
4	Yatırım izni için aranan asgari ödenmiş sermaye bölgelere göre ne kadardır?	1. ve 2. Bölge 40.000.000 TL; 3. ve 4. Bölge 20.000.000 TL; 5. ve 6. Bölge 10.000.000 TL. (GY m.518/2)
5	Antrepo açma izni için başvuran anonim şirketlerde adli sicil (kesinleşmiş mahkûmiyet bulunmaması) şartı kimlerde aranır? ★ 2025	Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerde; affa uğramış olsalar dahi. (GY m.518/3)
6	Limited şirketlerde adli sicil şartı kimlerde aranır?	Ortaklar ile şirket müdüründe. (GY m.518/4)
7	Yatırım izni başvurusu hangi aşamalardan geçer ve kimce sonuçlandırılır?	Gümrük müdürlüğü görüşünü gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne iletir; bölge müdürlüğü görüşleriyle Bakanlığa intikal ettirir; talep Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.518/8)
8	Antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç değerlendirmesinde neler dikkate alınır?	Yöredeki diğer antrepo ve GDY'lerin fiziki kapasiteleri ve dönemsel doluluk oranları, gümrük müdürlüğünün işlem hacmi ve idari kapasitesi, yöredeki ticari ve sınai yatırımlar. (GY m.518/8)
9	Yatırım izni verilen başvuru sahibi tesisi ne kadar sürede hazırlayıp gümrük müdürlüğüne başvurmalıdır?	Bildirimden itibaren altı ay içinde; hazırlanamazsa bu süre içinde Bakanlıktan ek süre istenir; ek sürede başvurulmazsa yatırım izni iptal edilebilir. (GY m.518/9)

Antrepo Açma ve İşletme İzni (GY m.519–521)

#	Soru	Cevap
10	Antrepo açma ve işletme izni kimlere ve ne kadar süreyle verilir?	Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile anonim ve limited şirketlere; izin süresiz verilir. (GY m.519/1)
11	Genel antrepo olacak yer gümrük müdürlüğüne en fazla ne kadar uzaklıkta olabilir?	Mutat yolların izlenmesi kaydıyla en fazla 50 km. (GY m.519/2)

#	Soru	Cevap
12	Genel antreponun asgari alan şartı nedir?	En az %20'si kapalı olmak üzere açık ve/veya kapalı alan toplamı büyükşehir belediyesi sınırlarında 5.000 m ² , diğer yerlerde 3.000 m ² 'den küçük olamaz. (GY m.519/3)
13	Genel antrepo alan şartına tabi olmayan antrepolar hangileridir?	Soğuk hava veya yanıcı/parlayıcı/patlayıcı eşya için özel tertibat gerektiren ya da kıymetli maden ve taş konulan antrepolar; alanının en az yarısı bu nitelikte bölümlerden oluşanlar; havalimanı, demiryolu istasyonu/aktarma tesisi ve deniz limanı sahasındaki, havayolu kargo taşımacılığında kullanılan antrepolar. (GY m.519/3)
14	Aynı işleticinin aynı gayrimenkul üzerindeki antrepoları kaç gümrük müdürlüğüne bağlı olabilir?	Tek bir gümrük müdürlüğüne. (GY m.519/4)
15	Antrepo başvurusunun incelenmesinde görgü raporunu kim düzenler; şart ve niteliklerin tespitini kim yapar?	Görgü raporunu gümrük müdürlüğü düzenler; şart ve niteliklerin tespiti yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılır. (GY m.521/2)
16	Antrepo açılış talepleri kimce sonuçlandırılır?	Gümrük müdürlüğü inceler, görüşüyle bölge müdürlüğüne iletir; bölge müdürlüğünün görüşüyle Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.521/3)
17	Antrepo açma izni için başvuracak şirketlerde hangi borç şartı aranır?	Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu ile vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması. (GY m.521/6)

Antrepo İşleticisi ve Kullanıcısının Sorumluluğu (GY m.522)

#	Soru	Cevap
18	Antrepo işleticileri ve kullanıcılarının temel yükümlülükleri nelerdir?	Eşyanın antrepoda bulunduğu sürece gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyayı iyi muhafaza etmek ve izinde belirtilen şartlara uymak. (GY m.522/1)
19	İşletici/kullanıcının gümrük idaresine karşı mali sorumluluğu hangi miktar üzerinden belirlenir?	Girişte gümrük idaresince tespit edilen miktar; tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktar. (GY m.522/2)
20	Hangi eksikliklerde, ispat edilip idarece kabul edilirse işletici/kullanıcının sorumluluğu doğmaz?	(a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve fireler, (b) gözetim altında yapılan işleme faaliyeti sonucu noksanlıklar, (c) işletici/kullanıcının kusurundan doğmayan telef, kayıp, çalınma vb. eksiklikler. (GY m.522/4)
21	Konteynerle getirilip antrepoya alınan eşyanın kap adedinde fark çıkarsa kullanıcıya ne kadar izah süresi verilir?	45 gün; süresi içinde talep edilirse gümrük idaresince 30 gün daha uzatılabilir. (GY m.522/8)
22	Kap adedi farkında eşyanın mahrecinden eksik/fazla yüklendiği süresinde kanıtlanamazsa ne olur?	Eksikte: vergiler kullanıcıdan tahsil edilir ve GK m.241/1 uygulanır; fazlada: fazla eşya GK m.177 kapsamında tasfiye edilir. (GY m.522/8)

Antreponun Devri, Kapatılması ve Değişiklikler (GY m.523–524)

#	Soru	Cevap
23	Antrepo devrine izin verilebilmesinin şartları nelerdir?	Devreden taahhütlerini tamamen yerine getirmiş olması ve devralanın mevcut ve sonradan konacak eşya dolayısıyla doğan yükümlülük ve sorumlulukları yüklenmesi. (GY m.523/2)
24	Özel antreponun devrinde eşya devralana devredilmezse eşyanın çıkarılması için ne kadar süre verilir?	Bir ay; gerektiğinde gümrük idaresince en çok iki ay uzatılabilir. (GY m.523/3)
25	D tipi antrepo kime devredilebilir?	Ancak kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip bir başka kişiye. (GY m.523/4)
26	İşletilmekte olan antreponun devri için başvuru nasıl yapılır ve talep kimce sonuçlandırılır?	İşletmeci ile devralan tarafından müştereken bağlı gümrük müdürlüğüne (dilekçede devre ekonomik yönden neden ihtiyaç duyulduğu açıklanır); talep Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.523/5, 7)
27	Kapatılacak antrepodaki eşya için ne kadar süre tanınır ve hangi işlemler yapılır?	Masrafı antrepo sahiplerine ait olmak üzere en geç altı ay içinde başka antrepoya nakil, ihraç veya GK m.74 çerçevesinde serbest dolaşım; işlemler bitinceye kadar işletici/kullanıcının sorumluluğu devam eder. (GY m.523/10)
28	Antrepo işleticisi şirketin hisseleri devredilirse ne yapılır?	10 iş günü içinde gümrük müdürlüğüne bilgi verilir; sermayenin %10 veya fazlası devredilmişse devralanlar için m.518/3 adli sicil şartı uygulanır; sağlanamazsa antrepoya eşya girişine izin verilmez. (GY m.523/12)
29	Antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri kimce sonuçlandırılır?	Bölge müdürlüğünce (Bakanlığa bilgi verilir); plan değişikliği gerektirmeyen talepler gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. (GY m.524/1)

Eşya Girişinin Durdurulması ve İznin Geri Alınması (GY m.525)

#	Soru	Cevap
30	Antrepo işleticilerinin m.518 ve 519'daki şartları taşıyıp taşımadığı ne zaman kontrol edilir?	Her yıl Ocak ayı itibarıyla. (GY m.525/1)
31	Taahhüt ve yükümlülüklerine uymayan antrepo işleticisine ne kadar süre verilir; yerine getirmezse ne olur?	İlk tebligattan başlamak üzere en fazla bir yıl; bu sürede tedbiren eşya girişinin durdurulmasına Bakanlıkça karar verilebilir; süre sonunda yerine getirilmezse izin geri alınır. (GY m.525/2)
32	İzni geri alınan antrepo işleticisinin yönetici/ortaklarının yer aldığı tüzel kişilere ne kadar süre yeni antrepo açma izni verilmez?	İznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl (sahiplerinin isteğiyle kapatma hali hariç); süre sonunda başvurular Bakanlıkça sonuçlandırılır. (GY m.525/6)
33	Denetimde YGM ile ilgili hangi tespitlerde antrepoya ne kadar süre eşya alınmaz?	Asgari ücret tarifesinin altında hizmet nedeniyle YGM belgesi geri alınırsa bir ay; YGM ile işletici arasında tespit dışında doğrudan/dolaylı iş ilişkisi varsa üç ay. (GY m.525/7)

#	Soru	Cevap
34	Ek-80'de sayılan antrepo kusurlarında işleticiye ne kadar süre verilir?	Hafif kusurda üç ay, orta kusurda bir ay (bu sürede eşya girişine izin verilir); giderilmezse veya ağır kusurda eşya girişine izin verilmez; süreler en fazla bir kez ve verilen süre kadar uzatılır. (GY m.525/10)
35	Genel antrepoların yıllık fiyat tarifesi ne zamana kadar nereye gönderilir?	Ocak ayı sonuna kadar gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne (kurumsal internet sitesinde yayımlanır); yeni başlayanlar iznin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar; aksi halde eşya girişine izin verilmez. (GY m.525/11)

Teminat ve Götürü Teminat (GY m.526–527)

#	Soru	Cevap
36	Antrepoya alınan eşya için teminat hangi şekillerde verilebilir?	Ayrı ayrı, toplu teminat (m.493/1) ya da işleticilerce götürü veya yaygın götürü teminat (m.527). (GY m.526/2)
37	Götürü ve yaygın götürü teminat (m.527) hangi antrepo ve eşyada uygulanmaz?	Akaryakıt antrepoları ile ÖTV Kanunu eki (I) sayılı liste kapsamı eşya. (GY m.526/2)
38	Antrepo teminatı olarak hangi değerler kabul edilir?	Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ve Bakanlıkça tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları; bunlar dışında teminat kabul edilmez. (GY m.526/6)
39	Antrepolara konulan hangi eşya için teminat aranmaz? ★ 2025	GK m.98 uyarınca fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan veya ihraç edilmek üzere antrepoya konulan eşya. (GY m.526/7)
40	Bir antrepo için götürü teminat nasıl hesaplanır?	1.000 m ² veya 2.000 m ³ 'e kadar 3.000.000 TL; sonraki her 1.000 m ² için ve her 2.000 m ³ için 1.000.000'er TL (eksik kısım tamamlanır); bir antrepo için üst sınır 40.000.000 TL. (GY m.527/2)
41	Götürü teminat mektubu nereye sunulur?	Ek-77/A'ya uygun teminat mektubu antreponun bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne sunulur; işlemler bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. (GY m.527/3)
42	Yaygın götürü teminatı kimler verebilir; indirimli tutar hangi halde uygulanır?	Birden fazla antreposu bulunan işleticiler; kullanılacak antrepo sayısı 5 ve üzeri ise götürü teminatlar toplamının %75'i kadar verilebilir. (GY m.527/4–5)
43	Yaygın götürü teminat başvurusu nereye yapılır? ★ 2025	İlgili bölge müdürlüğüne (gümrük müdürlüğüne değil); antrepolar birden fazla bölgedeyse en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, belirlenemezse şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne; işlemler bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. (GY m.527/6)

Stok Kayıtları, Sayım ve E Tipi Antrepo (GY m.536–539)

#	Soru	Cevap
44	Eşya antrepoya kimin denetimi altında alınır?	Gümrük idaresinin denetimi altında; bu denetlemeyi gümrük adına antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yapar. (GY m.536/1)

#	Soru	Cevap
45	Antrepo stok kayıtlarını hangi antrepo tipinde kim tutar?	A, C, D ve E tipinde antrepo işleticileri; B tipinde denetleyici gümrük idaresi beyanname kayıtlarını tutar, stok kaydı tutulmayabilir; F tipinde gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır. (GY m.536/2-4)
46	Eşya stok kayıtlarına giriş olarak ne zaman işlenir?	A, C ve D tipinde eşya antrepoya fiziken girdiği sırada; E tipinde eşya izin hak sahibinin antrepo addedilen depolama yerine ulaştığında. (GY m.537/1-a)
47	Antrepolarda yapılan sayımda noksan çıkan eşya için ne yapılır?	Vergiler duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir ya da teminattan mahsup edilir; ayrıca GK m.236 uyarınca eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınır. (GY m.538/3)
48	Antrepolarda yapılan sayımda fazla çıkan eşya için ne yapılır?	Kayıtlara alınır; fazlalığın kabul edilebilir nedene dayandığı tevsik edilemezse GK m.177/1-h uyarınca tasfiye edilir; ayrıca fazlaya isabet eden ithalat veya ihracat vergileri kadar para cezası alınır. (GY m.538/5)
49	Hangi antrepolar yıllık sayım kapsamı dışındadır?	YGM'lerce fiziki sayım yapılarak stok kayıtları altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilen ve raporları gümrük müdürlüğüne sunulan genel ve özel antrepolar. (GY m.538/4)
50	Montaj müsaadeli özel antrepoya konulan eşyanın montajı ne kadar sürede tamamlanmalıdır?	Yatırım Teşvik Belgesi konusuysa ek süreler dahil belge süresi sonunda; değilse iki yıl içinde (haklı sebeplerle gümrük idaresince uzatılabilir). (GY m.539/10)

Akaryakıt Antrepoları ve Fuar Yerleri (GY m.534, 541-551)

#	Soru	Cevap
51	Serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması hangi yolla yapılır?	Tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla (Bakanlık izniyle karayolu/demiryolu akaryakıt transiti ile havalimanlarında hava taşıtlarına yakıt antrepoları hariç); denizden gelen akaryakıt iskele, platform veya şamandıradan borularla tanklara iletilir. (GY m.534/3)
52	Antrepoya konulacak petrol ürününün taşıma belgesi bilgileri ne zaman bildirilir?	Antreponun denetiminde bulunduğu gümrük müdürlüğüne yirmidört saat öncesinden. (GY m.541/3)
53	Aynı tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş dökme eşyanın antrepodan çekilmesi ne kadar sürede tamamlanır?	Akaryakıt tanklarında on beş gün, diğer eşyada altmış gün; gümrük müdürlükleri otuz güne kadar uzatabilir; farklı durumları bölge müdürlükleri sonuçlandırır. (GY m.542/6-d)
54	Rafinerilerde envanter ile stok kayıtları arasındaki hangi farklar verim marjı kabul edilir?	Yıllık ithal tutarının %2'sini aşmayan eksik veya fazlalıklar. (GY m.550/2-b)
55	Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler nasıl kabul edilir?	Özel antrepo sayılır (izin belgesinde antrepo tipi gösterilir); sergilenmek üzere getirilen eşyaya geçici ithalat rejimi hükümleri uygulanır. (GY m.551/1)

Ortak Hükümler: Dosya, Harç, Çift Kilit, Giriş (GY m.553–557)

#	Soru	Cevap
56	Kapatılan antrepo ve geçici depolama yerlerine ait dosyadaki belgeler ne kadar süre saklanır?	Kapanış tarihinden itibaren beş yıl. (GY m.553/1)
57	Açma ve işletme izin belgesi harç ödenmeden verilirse kim sorumlu olur?	Belgeleri veren memurlar, mükellef ile müteselsilen sorumludur. (GY m.553/2)
58	Harç makbuzu gümrük müdürlüğüne ne kadar sürede ibraz edilir; izin belgesini kim imzalar?	Yedi gün içinde; belge bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından imzalanır. İbraz edilmezse sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde müzekkere ile vergi dairesine bildirilir. (GY m.553/3-b, c)
59	Açma ve işletme harçları yatırılmadan izin belgesi düzenlenebilir mi? ★ 2025	Hayır; harç yatırılmadan izin belgesi düzenlenmez ve o yere eşya girişine izin verilmez. (GY m.553/3-d)
60	Yıllık harç makbuzu hangi tarihe kadar ibraz edilmezse eşya girişine izin verilmez?	Yıllık harcın Ocak ayı sonuna kadar yatırıldığına ilişkin makbuz ibraz edilmezse antrepo ve GDY'lere eşya girişine izin verilmez. (GY m.553/5)
61	Hangi antrepo ve geçici depolama yerlerinde çift kilit bulundurulması zorunludur? ★ 2024	Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo ile geçici depolama yerlerinde; gümrüğe ait anahtarları gümrük memurları kullanır. (GY m.555/1–2)
62	Geçici depolama yeri ve antrepolara kimler girebilir?	Görevli memur, hizmetli, işçiler ve amir/denetçileri; gümrük ve ticaret müfettişleri ve idare amirleri; YGM, gümrük müşavirleri ve yardımcıları; eşya sahipleri veya adlarına hareket yetkilileri; gümrükçe izin verilen şahıslar. Başka kimse giremez. (GY m.557/1)

Geçici Depolama (GK m.47–50; GY m.77–98)

#	Soru	Cevap
63	Eşya hangi andan hangi ana kadar "geçici depolanan eşya" statüsündedir?	Gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar; talep halinde ihracat eşyası da bu kapsamda değerlendirilebilir. (GK m.47; GY m.77/1)
64	Geçici depolanan eşya nerede depolanabilir; gümrük idaresi teminat isteyebilir mi?	Sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve belirlediği koşullarda; tahakkuk edebilecek vergiler için eşya sahibinden teminat isteyebilir. (GK m.48/1)
65	Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşya buralarda ne kadar kalabilir? ★ 2021, 2023, 2025	Üç ay. (GK m.48/2; GY m.79/2)
66	Yolcu eşyası ve taşıtlar için üç aylık kalma süresi uzatılabilir mi? ★ 2021	Evet; talep halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğüne üç aya kadar uzatılabilir. (GY m.79/2)
67	Geçici depolama yeri nasıl tanımlanır?	Eşyayı her türlü dış etken ve müdahaleden koruyacak şekilde yapılmış, taşıtların durduğu, yansağı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler. (GY m.79/1)

#	Soru	Cevap
68	Hangi yerler de geçici depolama yeri addolunur?	Limanlarda ağır ve havaleli eşyaya mahsus mütemmim cüz açık alanlar; yolcu eşyası gümrük ambarları; tam muafiyetle geçici ithal edilip gümrükçe teslim alınan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının konulduğu yerler. (GY m.79/2)
69	Geçici depolanan eşyaya hangi şartla elleçleme yapılabilir; başvuru nereye yapılır?	Görünüş ve teknik özellikleri değiştirilmemek koşuluyla, aynı durumda muhafazası için (kap tamiri, yenileme, havalandırma, kalburlama vb.); başvuru ilgili gümrük idaresine yapılır. (GK m.49; GY m.90–91)
70	Süresi içinde gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım için işlemlerine başlanmayan geçici depolanan eşya hakkında ne yapılır?	Adli veya idari takibata konu değilse GK m.177–180'e göre tasfiye edilir; idare eşyayı sahibinin risk ve hesabına uygun bir yere sevk edebilir veya eşya GDY işleticisince antrepoya kaldırılabilir. (GK m.50; GY m.86/2)
71	Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı eşya ile soğuk hava gibi özel tertibat gerektiren eşya nereye alınır?	Niteliklerine uygun özel düzenekli geçici depolama yerlerine; böyle yer yoksa doğrudan m.330'daki uygun genel veya özel antrepolara. (GY m.81/1, 4)
72	Eşyanın başka gümrük idaresi denetimindeki GDY'ye veya antrepoya nakli nasıl yapılır; GDY'deki eşyanın devrinde sorumluluk ne olur?	Transit rejimi hükümlerine göre taşınır; devirle birlikte vergiler ve para cezaları dahil hukuki sorumluluklar devralana geçer. (GY m.96)
73	Tehlike arz eden eşyanın re'sen imhasına kim karar verir?	Gümrük idare amiri veya görevlendireceği amir/memur başkanlığında en az üç kişilik komisyon; eşya sahibine haber verilmeden imha ettirilebilir, masraflar sahibinden tahsil edilir. (GY m.98/1, 3)

Geçici Depolama Yeri İşleticileri (GY m.512–517)

#	Soru	Cevap
74	Geçici depolama yeri açma ve işletme izni kimlere verilebilir?	Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile TTK'ya göre kurulmuş anonim ve limited şirketlere. (GY m.512/1)
75	GDY açma başvurusu nereye, hangi başlıca belgelerle yapılır?	Dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne: adli sicil, tapu/kira sözleşmesi, Ticaret Sicili Gazetesi, onaylı plan/kroki, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, onaylı fotoğraflar, vergi mükellefiyet belgesi, itfaiye raporu ve Ek-79 taahhütname. (GY m.513/1)
76	Gümrük müdürlüğü talep edilen GDY'nin hangi niteliklere sahip olduğunu tespit eder?	Eşyanın güvenli muhafazası; gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içinde ya da iç gümrüklerde gümrük müdürlüğüne bitişik olma; uygun açık/kapalı alan ve teknik donanım; yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı; memur çalışma yeri. (GY m.513/2)
77	Gümrüklü saha, liman veya gümrük müdürlüğüne bitişik yerler dışında GDY açılması hangi izne bağlıdır?	Bölge müdürlüğünün değerlendirmesi dikkate alınarak Bakanlıkça ön izin verilebilir; ön izin başvurusu dilekçe ve belgelerle ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır. (GY m.513/3)
78	Belediye ve kamu kurumlarının GDY açma taleplerinde hangi belgeler aranmaz?	Adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi; kamu kurumlarının görev alanındaki yerlerde ayrıca işyeri açma/çalışma ruhsatı da aranmaz. (GY m.513/5)

#	Soru	Cevap
79	Ön izinle açılacak GDY'nin alan ve mesafe şartları nelerdir?	En az 3.000 m ² 'si kapalı olmak üzere 10.000 m ² 'den küçük olmamalı; mutlak yollarla gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km. Taşıt depolanan GDY'lerde kapalı alan, havayolu hızlı kargo GDY'lerinde alan şartı aranmaz. (GY m.513/7)
80	Liman işleticisine kapalı alan şartı aranmaksızın GDY açılması hangi şartlara bağlıdır?	Ekonomik ihtiyaç olması, talep edenin liman işleticisi olması, 10.000.000 TL teminat verilmesi ve limanın bağlı olduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafe. (GY m.513/10)
81	GDY'deki eşyanın ziyan, hasar veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk kime aittir ve neyi kapsar?	Geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında işleticilere aittir; gümrük vergileri ile GK m.236 cezalarını kapsar; duruma göre 5607 sayılı Kanun uyarınca da işlem yapılır. (GY m.515/2)
82	GDY'de plan değişikliği gerektiren ve gerektirmeyen değişiklik talepleri kimce sonuçlandırılır?	Plan değişikliği gerektirmeyen talepler bölge müdürlüğüne (Bakanlığa bilgi verilir); plan değişikliği gerektiren talepler Bakanlıkça. (GY m.516/A-2)
83	Yükümlülüklerini yerine getirmeyen GDY işleticisine ne kadar süre verilir; izni kim geri alır?	Tebliğatla bir yılı geçmeyecek süre verilir; yerine getirilmezse durum bölge müdürlüğü aracılığıyla iletilir ve izin Bakanlıkça geri alınır. (GY m.517/1)

Sık Karıştırılanlar

Yatırım izni kural olarak aranır; **özel antrepolarda aranmaz**, ancak **akaryakıt** antrepoları bu istisnanın dışındadır. Sermaye: **40M / 20M / 10M TL** (1-2 / 3-4 / 5-6. bölge) + **asgari 3 yıl** faaliyet. Antrepo açma şartları: **adli sicil** (m.518/3 — AŞ'de YK başkan/üyeleri ve **%10+** ortaklar; Ltd'de ortaklar ve müdür), **kesinleşmiş vergi/ceza borcu olmaması** (m.521/6), **harç ödenmesi** (m.553). **Gümrük müşaviri istihdamı** şartlar arasında sayılmaz.

Mesafe/alan: **genel antrepo 50 km**, büyükşehirde **5.000 m²**, diğer yerlerde **3.000 m²** (en az **%20 kapalı**); ön izinli **GDY 10 km**, **10.000 m²** (en az **3.000 m² kapalı**); liman işleticisi GDY'si **20 km + 10.000.000 TL** teminat.

Yaygın götürü teminat başvurusu **bölge müdürlüğüne** yapılır, **gümrük müdürlüğüne** değil. 5 ve üzeri antrepoda toplamın **%75'i**. Götürü teminat: ilk 1.000 m²/2.000 m³ için **3M TL**, üst sınır **40M TL**. Akaryakıt antrepolarında ve ÖTV (I) eşyasında götürü teminat **uygulanmaz**.

Yolcu eşyası ambarında süre **3 ay** (GK m.48/2). Talep halinde **mücbir sebep belgesi aranmaksızın** gümrük müdürlüğüne **3 aya kadar** uzatılır.

Çift kilit yalnızca **YGM bulunmayan** antrepo ve GDY'lerde zorunludur. Eşya antrepoya alınırken denetlemeyi gümrük adına **gümrük memuru veya YGM** yapar.

Plan değişikliği **gerektirmeyen** değişikliği antrepoda **gümrük müdürlüğü**, GDY'de **bölge müdürlüğü** sonuçlandırır. Plan değişikliği **gerektireni** antrepoda **bölge müdürlüğü**, GDY'de **Bakanlık** sonuçlandırır. Antrepo açılış ve devir talepleri **Bakanlıkça** sonuçlandırılır.

Sayımda **noksan** çıkarsa vergiler alınır + **gümrüklenmiş değer 2 katı** idari para cezası; **fazla** çıkıp tevsik edilemezse **tasfiye + vergiler kadar** ceza. Kusur süreleri: **hafif 3 ay, orta 1 ay; ağır** kusurda eşya girişi yok. İzni geri alınan şirketin yönetici/ortaklarının yer aldığı tüzel kişilere **5 yıl** yeni izin verilmez (sahibinin isteğiyle kapatma hariç).

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

30. Konu — Gümrük Satış Mağazaları

Kısa Soru-Cevap · 61 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 30 — Gümrük Satış Mağazaları

Kaynak: 30-Güm.Sat.Mağazaları.docx (GY m.552; Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği — GSM Yön. m.1–35). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Genel Hüküm, Amaç ve Tanımlar (GY m.552; GSM Yön. m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının kuruluş, işleyiş ve eşya satışı hangi düzenlemeye tabidir; orada hüküm yoksa ne uygulanır?	Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine tabidir; hüküm bulunmayan hallerde Gümrük Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (GY m.552/1–2)
2	Gümrüksüz satış mağazaları hangi kişilere satış yapmak üzere açılır? ★ 2025	Türkiye'ye gelen/giden yolcular ile transit yolcular, diplomatik muafiyetten yararlananlar, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları, Türk boğazlarından transit geçen gemiler ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer kişiler. (GSM Yön. m.1)
3	Yönetmelikte tanımlanan ve özel antrepo sayılan yer türleri nelerdir? ★ 2025	Depo, gemilere satış mağazası, gümrüksüz satış mağazası ve uçakta satış mağazası; hepsi özel antrepo sayılır. (GSM Yön. m.3/1-ç, d, f, ı)
4	Gemilere satış mağazası nedir?	Türk boğazlarından transit geçen veya yurt dışına sefer için bağlı limanlardan hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan, özel antrepo sayılan yer. (GSM Yön. m.3/1-d)
5	Uçakta satış mağazası nedir?	Uçak içinde satılmak üzere sadece yabancı ülkelere sefer yapan uçaklara eşya teslimi için hava hudut kapılarında yolculardan arındırılmış yerlerde açılan, özel antrepo sayılan yer. (GSM Yön. m.3/1-ı)
6	Yönetmelikteki "mağaza" atfı neleri kapsar?	Aksi belirtilmedikçe gemilere satış mağazasını ve uçakta satış mağazasını da kapsar. (GSM Yön. m.3/2)

Açılabilir Yerler, Tek İşletmeci ve Başvuru Şartları (GSM Yön. m.4–6)

#	Soru	Cevap
7	Mağaza ve depolar nerede yer alır?	Kara, hava, deniz ve demiryolu gümrük kapıları itibarıyla TGB'den çıkış ve TGB'ye giriş yerleri içinde. (GSM Yön. m.4/1)
8	Giriş ve çıkış mağazaları tek mağaza olarak açılabilir mi?	Esas olarak ayrı ayrı açılır; giriş-çıkışın fiziki olarak ayrılması mümkün değilse Genel Müdürlükçe tek mağaza izni verilebilir. (GSM Yön. m.4/1)
9	Hudut kapısında girişte ve çıkışta mağaza açılabilmesi için asgari yolcu sayısı nedir?	Son 12 ay ya da önceki takvim yılında girişte en az 30.000, çıkışta en az 10.000 yolcu, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlisi. (GSM Yön. m.4/2)
10	Diplomatik muafiyetten yararlananlar ile yabancı basın mensuplarına hangi mağazalardan satış yapılabilir? ★ 2025	Ankara ve İstanbul'daki hava hudut kapılarında yolcu girişi yapılan yerlerdeki mağazalardan. (GSM Yön. m.4/3)
11	Kaç adet gemilere satış mağazası açılmasına izin verilebilir; yolcu sayısı şartı aranır mı?	İstanbul Boğazı'nda 1, Çanakkale Boğazı'nda 1 olmak üzere toplam 2; m.4/1'deki şartlar aranmaz. (GSM Yön. m.4/4)

#	Soru	Cevap
12	Bir hudut kapısında mağaza işletmeciliğini kaç işletmeci yapar?	Her hudut kapısı ve yerde tek bir işletmeci; açma izni başvuruları her mağaza için ayrı ayrı sonuçlandırılır. Uçakta satış mağazasında da her hava hudut kapısında tek işletmeci vardır. (GSM Yön. m.5/1, 3)
13	Tek işletmeci kuralının çıkış mağazalarına ilişkin istisnası nedir?	Tek işletmeciyle işletme sözleşmesi bulunan ve m.6 şartlarını taşıyan firmalara, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri dışında eşya satmak üzere izin verilebilir. (GSM Yön. m.5/2)
14	Kimlere mağaza ve depo açma izni verilebilir?	Kamu kuruluşları ile asgari 2 yıldır faaliyette, ödenmiş sermaye ve ihtiyatları toplamı en az 5.000.000 TL, son 5 yıl kurumlar vergisi basit ortalaması en az 300.000 TL olan limited veya anonim şirketler. (GSM Yön. m.6/1)
15	Hangi şirketlerde 2 yıl faaliyet ve kurumlar vergisi şartları aranmaz?	Ödenmiş sermaye ve ihtiyatları toplamı en az 50.000.000 TL olan şirketlerde. (GSM Yön. m.6/5)
16	Başvuracak tüzel kişilerde hangi kişiler için sabıka (suç) şartı aranır?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile limited şirketlerde ortaklar ve şirket müdürü; affa uğramış olsalar dahi sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetleri bulunmamalıdır. (GSM Yön. m.6/3)

Başvuru, Faaliyete Geçiş ve Yıllık Kontroller (GSM Yön. m.7–10)

#	Soru	Cevap
17	Ön izin başvurusu nereye yapılır ve kim değerlendirir; ön izin açılış izni anlamına gelir mi?	Gümrük müdürlüğüne yapılır; bölge müdürlüğü görüşüyle Genel Müdürlüğe intikal eder. Ön iznin uygun bulunması açılış izni anlamına gelmez. (GSM Yön. m.7/1)
18	Başvuruda istenen adli sicil belgeleri ne kadar süre içinde alınmış olmalıdır?	Başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde. (GSM Yön. m.7/2-a)
19	Mağaza veya depo açma başvurusunda istenen tespit raporunu kim düzenler?	Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri. (GSM Yön. m.7/2-d)
20	Gemilere satış mağazası başvurusunda ayrıca hangi şartlar aranır?	En az bir deniz hizmet teknesi, mağaza adına VHF cihazı işletme izni ve Deniz Ticaret Odasına kayıt. (GSM Yön. m.7/3)
21	Kamu kuruluşlarının başvurusunda hangi belgeler aranır?	Statü belgeleri ibrazı koşuluyla sadece yerin mülkiyet/kira belgesi (c), plan-kroki ve fotoğraflar (ç) ve YGM tespit raporu (d). (GSM Yön. m.7/4)
22	Yurt dışında ikamet eden yabancı yönetim kurulu üyesi ve ortaklardan adli sicil belgesi istenir mi?	Hayır; bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilir. (GSM Yön. m.7/5)
23	Faaliyete geçmek için teminat kimlerden aranmaz?	Kamu kuruluşlarından. (GSM Yön. m.8/1)
24	İzin alanlar ne kadar sürede faaliyete geçmelidir; geçmezlerse ne olur?	İzin yazısının tebliğini izleyen günden itibaren altı ay içinde; geçilmezse (mücbir sebep hariç) izin iptal, teminat iade edilir; yeniden başvuru yapılabilir. (GSM Yön. m.8/2)

#	Soru	Cevap
25	Yönetici ve ortakların adli sicil belgeleri her yıl hangi tarihe kadar ibraz edilir?	Her yıl Ocak ayı sonuna kadar. (GSM Yön. m.9/1)
26	Genişletme, daraltma, tadilat ve adres değişikliği işlemleri kimce sonuçlandırılır; harç alınır mı?	Gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır; harç alınmaz. (GSM Yön. m.9/8)

Satılabilir Eşya ve Satış Esasları (GSM Yön. m.11-14)

#	Soru	Cevap
27	Giriş mağazalarında Türkiye'ye giriş yapan yolculara hangi eşya satılabilir?	Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesindeki eşya; gümrük vergileri ödenmeksizin veya ödenmek suretiyle ithal edilebilecek yolcu beraber eşya; Bakanlıkça (Genel Müdürlük) uygun bulunan diğer eşya. (GSM Yön. m.11/1)
28	Çıkış mağazalarında kimlere satış yapılabilir?	Türkiye'den çıkış yapan yolculara, transit yolculara ve çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine. (GSM Yön. m.11/2)
29	Nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri ülkeye girişte giriş mağazasından neler alabilir?	1 karton sigara, en fazla 1 litrelik 1 alkollü içki, en fazla 120 ml'lik 1 parfüm ve 1 kozmetik ürün, en fazla 1 kg çikolata veya şekerden mamul yiyecek. (GSM Yön. m.11/4)
30	Türkiye'den çıkış yapanlar için Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesindeki miktarlar nasıl uygulanır?	3 kat olarak. (GSM Yön. m.11/5)
31	Kara hudut kapısından çıkan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri dönüşte alışveriş hakkını ayda en fazla kaç defa kullanabilir?	Ayda en fazla 10 defa. (GSM Yön. m.11/14)
32	Diplomatik muafiyetten yararlananlara ve yabancı basın mensuplarına satış hangi belge karşılığında yapılır?	Diplomatlara Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmiş ve gümrük müdürlüğünce tescil edilmiş takrirler karşılığında. (GSM Yön. m.11/7)
33	Mağazalarda serbest dolaşımdaki eşya satılabilir mi?	Esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılır; serbest dolaşımdaki eşyanın satışına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. (GSM Yön. m.11/8)
34	Mağazalardan eşya hangi aşamada satın alınmalıdır; istisnası nedir?	Pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve girişte gümrük muayenesinden önce; Tek Durak uygulanan kara gümrük kapılarında bu şart aranmaz. (GSM Yön. m.11/9)
35	Set halinde satılan eşyada alışveriş limiti nasıl değerlendirilir?	Bedelsiz sunulup sunulmadığına bakılmaksızın set içindeki eşyanın tamamı dikkate alınır. (GSM Yön. m.11/10)
36	Kimlere alkollü içki ve tütün mamulü satılamaz?	18 yaşın altındakilere. (GSM Yön. m.11/11)
37	Mağazadaki uyarıcı ve bilgilendirici tabelalar hangi dillerde hazırlanır?	Kara hudut kapılarında Türkçe, İngilizce ve komşu ülke dili; hava ve deniz hudut kapılarında Türkçe, İngilizce ve Arapça. (GSM Yön. m.11/12)

#	Soru	Cevap
38	Yolcuya ait eşya vekâletle başka birine satılabilir mi?	Hayır; satış bizzat yolcuya yapılır, vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi başkasına satılamaz. (GSM Yön. m.12/2)
39	Gemilere ve uçaklara verilecek eşyanın mağazadan çıkışında tespit işlemini kim yapar?	Mağazada görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri. (GSM Yön. m.12/3–4)
40	Gemilere satışta işletmecinin sorumluluğu ne zamana kadar sürer; satış belgesi nasıl düzenlenir?	Eşya gemi kaptanı veya gemi kâtibi tarafından teslim alınıncaya kadar; her sefer için tek satış belgesi, gemi satış listesi üç nüsha. (GSM Yön. m.12/3)
41	Uçakta satış mağazasından eşyayı kim teslim alır; teslim kimin gözetiminde yapılır?	Uçak pilotu ya da kabin amiri teslim alır; teslim apronda görevli gümrük muhafaza memuru gözetiminde yapılır. İşletmecinin sorumluluğu satılamayanların mağazaya geri alınmasına kadar sürer. (GSM Yön. m.12/4)
42	Uçakta satışta teslim ve iade listesi ile uçak içi satış listesi kaç nüsha ve ne zaman düzenlenir?	Teslim ve iade listesi beş nüsha (üçü uçağa); uçak içi satış listesi uçuş bitimini müteakip 72 saat içinde üç nüsha; mağaza yetkilisi bilgileri 24 saat içinde sisteme aktarır. (GSM Yön. m.12/4)
43	Satılan eşyanın BİLGE sisteminde antrepo beyannamesinden düşümü nasıl yapılır?	Teknik olarak mümkünse otomatik; değilse aylık satış listesi esas alınarak oluşturulan düşüm listelerine istinaden gümrük müdürlüğüne. (GSM Yön. m.13)
44	Parfüm ve kozmetik numunelerinin kayıtlardan düşümü için ne gerekir; hangi eşantyonlar numune sayılmaz?	Numunelerin boş şişeleri aylık dönemler itibarıyla ibraz edilip gözetim altında tutanakla imha edilir; boş şişesi ibraz edilemeyenler için gümrük vergileri tahsil edilir. Azami 10 ml'lik bedelsiz eşantyonlar numune sayılmaz. (GSM Yön. m.14/2)

Eşya Hareketleri ve Devir (GSM Yön. m.15–18)

#	Soru	Cevap
45	Eşyanın depodan farklı gümrük müdürlüğü denetimindeki mağaza veya depoya sevki nasıl yapılır?	Transit rejimi hükümleri çerçevesinde; varışta antrepo beyannamesiyle alınır. (Aynı müdürlükteki başka depoya sevkte yeni antrepo beyannamesi verilir.) (GSM Yön. m.15/2–3)
46	Depodan aynı gümrük müdürlüğündeki mağazaya sevkte nasıl işlem yapılır?	Gümrük müdürlüğüne elektronik bildirim; depodan çıkışta YGM tespiti; sevk gümrük veya gümrük muhafaza memuru refakatinde. Firmalar sadece kendi mağaza ve depoları arasında sevk yapabilir. (GSM Yön. m.15/4–5)
47	Mağaza ve depoların devrinde başvuru nasıl yapılır; ön izin aranır mı?	Devreden dilekçe, devralan dilekçe + m.7/2 belgeleri ((ç) hariç) ile gümrük müdürlüğüne başvurur; devirde ön izin başvurusu yapılmaz. Yeni kurulan devralan şirkette kurucu ortaklardan biri en az 2 yıldır faaliyettedeysse süre ve kurumlar vergisi şartı aranmaz. (GSM Yön. m.18)

Teminat (GSM Yön. m.19–20)

#	Soru	Cevap
48	Mağaza ve depo başına götürü teminat tutarı nedir?	Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satanlar için 5.000.000 TL, diğerleri için 2.000.000 TL. (GSM Yön. m.20/2)
49	Birden fazla mağaza ve depo için götürü teminat tutarı ve verilme şekli nedir?	30.000.000 TL; Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına kaydedilmek üzere Elektronik Teminat Modülü üzerinden Genel Müdürlüğe. (GSM Yön. m.20/3)

Kayıt ve Belge Düzeni (GSM Yön. m.21–26)

#	Soru	Cevap
50	Mağaza ve depo açma izni alanlar hangi defter ve belgeleri tutmak zorundadır?	Antrepo giriş-çıkış defteri, satış belgesi, gemi satış listesi, aylık satış listesi ve stok cetveli. (GSM Yön. m.21)
51	Antrepo giriş-çıkış defterine kayıt ne kadar sürede yapılır?	Giriş veya çıkışı takip eden beş iş günü içinde. (GSM Yön. m.22/3)
52	Satış belgesi kaç nüsha düzenlenir; alıcının yükümlülüğü var mıdır?	İki nüsha; alışveriş yapanlar da belgeyi istemek ve almak zorundadır. (GSM Yön. m.23/1, 4)
53	Aylık satış listesi gümrük müdürlüğüne ne zamana kadar iletilir?	En geç takip eden ayın beşinci günü mesai bitimine kadar, bilgisayar ortamında. (GSM Yön. m.25/3)
54	Stok cetveli hangi dönemler için düzenlenir ve ne zaman iletilir?	Dörder aylık dönemler itibarıyla; Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk on günü içinde. (GSM Yön. m.26/1, 4)

Denetim, Durdurma, İptal, Sayım ve Cezalar (GSM Yön. m.27–31)

#	Soru	Cevap
55	Gümrük mevzuatına aykırılık veya faaliyet alanı dışında kullanım tespitinde faaliyet kimce ve ne kadar süre durdurulabilir?	Müfettiş/müfettiş yardımcıları ya da bölge müdürlüğünce tedbiren on güne kadar; Genel Müdürlük süreyi aykırılıklar giderilinceye kadar uzatabilir. (GSM Yön. m.28/2-a)
56	Usulsüz satış tespitinde mağazanın faaliyeti ne kadar süre durdurulur?	Genel Müdürlükçe on gün ilâ bir yıl arasında. (GSM Yön. m.28/2-b)
57	Belgeler süresinde ibraz edilmezse veya mağaza bilgisayar sistemi dışına çıkarsa işletmeciyne ne kadar süre verilir?	Her iki durumda on iş günü; belgelerde süre yazılı bildirimin tebliğinden itibaren işler. Süre sonunda faaliyet geçici olarak durdurulabilir/durdurulur. (GSM Yön. m.28/3–4)
58	Kaçakçılık suçundan mahkûmiyet veya sistemde usulsüz değişiklik nedeniyle izni iptal edilenlere ne uygulanır?	Firma ve ortaklarına beş yıl süreyle yeni mağaza ve depo açma ve işletme izni verilmez. (GSM Yön. m.29/3–5)
59	Yıllık sayımlarda heyete kim başkanlık eder; hangi yerlerin sayımını YGM yapar?	Mağaza sayımında gümrük müdürünce tayin edilen en az şef seviyesinde memur; depolar, uçakta satış ve gemilere satış mağazalarında sayımı YGM altışar aylık dönemlerle yapar. (GSM Yön. m.30/1)
60	Sayımda noksan, fazla ve hak sahibi olmayanlara/limit üstü satış tespitinde GK'nın hangi hükmü uygulanır?	Geçerli neden ispatlanamayan noksanlıkta m.236/1; fazlalıkta tasfiye + m.236/2; hak sahibi olmayanlara veya limit üstü satışta işletmeci hakkında m.236/4. (GSM Yön. m.30/3, 5, 6)

#	Soru	Cevap
61	Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları için hangi usulsüzlük cezaları uygulanır?	GY Ek-82 ve GK m.241/3'teki antrepo rejimine ilişkin usulsüzlük cezaları; belirli fıkralara aykırılıkta m.241/1. (GSM Yön. m.31)

Sık Karıştırılanlar

Yolcu sayısı: **girişte 30.000, çıkışta 10.000** (son 12 ay ya da önceki takvim yılı). **Gemilere satış mağazası** yalnız **2** (İstanbul 1 + Çanakkale 1) ve yolcu şartı **aranmaz**.

Şirket şartı: **2 yıl** faaliyet, sermaye+ihtiyat **5 milyon TL**, KV ortalaması **300 bin TL**; sermaye+ihtiyat **50 milyon TL** ise 2 yıl ve KV şartı **aranmaz**. Sabıka şartında eşik sermayenin **%10'undan fazlası**.

Götürü teminat: tütün/alkol satan **5 milyon TL**, diğerleri **2 milyon TL**; birden fazla mağaza/depo için **30 milyon TL** (Genel Müdürlüğe). **Kamu kuruluşlarından teminat aranmaz**.

Diplomatik ve yabancı basın satışı yalnız **Ankara ve İstanbul** hava hudut kapılarındaki **giriş** mağazalarında; tahrir: diplomat → **Dışişleri Bakanlığı**, basın → **Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı**.

Nakil vasıtası sürücüsü girişte: **1 karton sigara, 1 lt içki, 120 ml parfüm + 1 kozmetik, 1 kg çikolata**; kara kapısında ayda **10 defa**. Çıkışta liste miktarları **3 kat. 18 yaş** altına alkol/tütün yok.

Süreler: faaliyete geçiş **6 ay**; adli sicil **2 ay** içinde alınmış, her yıl **Ocak sonu**; deftere kayıt **5 iş günü**; aylık satış listesi **ayın 5'i**; stok cetveli **dörder aylık, Ocak/Mayıs/Eylül ilk 10 gün**; uçak içi satış listesi **72 saat**, sisteme **24 saat**.

Durdurma: aykırılıkta tedbiren **10 güne kadar** (müfettiş/bölge müdürlüğü); **usulsüz satışta 10 gün-1 yıl** (Genel Müdürlük); belge/sistem eksikliğinde **10 iş günü** süre; iptal edilene **5 yıl** yeni izin yok.

Mağaza sayımına **en az şef** başkanlık eder; **depo, uçakta ve gemilere satış** mağazalarında sayımı **YGM altışar aylık** yapar. Nüshalar: satış belgesi **2**, gemi satış listesi **3**, teslim-iade listesi **5**, uçak içi satış listesi **3**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

31. Konu — Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Kısa Soru-Cevap · 65 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 31 — Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Kaynak: 31-YGM.docx (GK m.10/1-c; GY m.574–578; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği — YGM Tebliği m.1–28). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Dayanak, Tanım ve Sorumluluk (GK m.10/1-c; GY m.574–575/2)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük Kanununa göre bazı tespit işlemlerinin gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kim düzenler?	Müsteşarlık; gerekli gördüğü tespit işlemlerinin belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesini düzenlemeye yetkilidir. (GK m.10/1-c)
2	Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri kimdir?	Ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru uygulanması için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen ve GY m.576 şartlarını taşıyan gümrük müşaviri. (GY m.574/1)
3	YGM neyin doğruluğundan sorumludur; tespit doğru değilse sorumluluğu nedir?	Tespit işlemleri, raporlar ve onayladıkları EUR.1/EUR.MED ve A.TR belgelerinin doğruluğundan; tespit kapsamıyla sınırlı olarak ziyaa uğratan vergi ve cezalardan yükümlüyle müştereken ve müteselsilen sorumludur. (GY m.575/1)
4	YGM hangi antrepolarla tespit sözleşmesi yapılabilir?	Bakanlıkça belirlenen çalışma bölgelerinden birini seçer; bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimindeki antrepolarla sözleşme yapamaz. (GY m.575/2)

Yardımcı, Stajyer ve YGM Şirketleri (GY m.575/3–11; m.577)

#	Soru	Cevap
5	YGM yanında çalışan stajyer, gümrük müşavir yardımcısının yapması gereken işleri yapabilir mi? ★ 2023	Hayır. Yapanların stajına son verilir ve bir daha YGM yanında çalıştırılmaz. (GY m.575/3)
6	YGM yanında çalışan gümrük müşavir yardımcısı neler yapabilir; hukuki ve mali sorumluluk kime aittir?	Antrepo giriş-çıkış ve elleçlemelere ilişkin sayım tutanaklarını imzalayabilir, öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir; şahsi sorumluluk saklı kalmak üzere hukuki ve mali sorumluluk YGM'ye aittir. (GY m.575/3-a, b, c)
7	YGM yanındaki gümrük müşavir yardımcısı nereye kayıtlı olmalı; hizmet veremediğinde ne yapılır?	Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmalı; zorunlu durumlarda otuz gün ile sınırlı olarak YGM'nin ortak olduğu firmadaki başka bir GMY görevlendirilebilir. (GY m.575/3-ç, d)
8	Birden fazla genel antrepo ile sözleşme imzalayan YGM kaç yardımcı görevlendirmelidir?	Her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı. (GY m.575/4)
9	Antrepo giriş-çıkış ve stok tespiti yapan YGM en fazla kaç antrepo için rapor düzenleyebilir? ★ 2023	İki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo. (GY m.575/5)

#	Soru	Cevap
10	YGM şirketlerinin tespit işlemi yapabilmesi için ortaklık yapısında hangi şartlar aranır?	Ortakların tamamı, temsil ve ilzama yetkili müdürler ve AŞ'de yönetim kurulu üyeleri YGM olmalıdır; bir YGM birden fazla YGM şirketine ortak olamaz; belgesini iade eden/geri alınan ortaklığını sonlandırır. (GY m.575/6, 8, 9)
11	Şirket ortağı YGM'nin Bakanlıkça belirlenen antrepo tespitlerini yapabilmesi için şirketteki hissesi en az ne olmalıdır? ★ 2025	En az %20. (GY m.575/7)
12	YGM yanında çalışılan süreler nasıl değerlendirilir?	Antrepo giriş-çıkış tespitinde görevlendirilen GMY'lerin süreleri (GK m.228/1 şartlarıyla) değerlendirmeye alınır; staj amacıyla çalışanların süreleri staj süresinden sayılır. (GY m.577)

Nitelikler ve Yetki Belgesi (GY m.576; YGM Tebliği m.5–10)

#	Soru	Cevap
13	YGM olabilmek için gümrük müşavirliği izin belgesine ilişkin şart nedir?	GK m.228/2-(a),(b) veya geçici m.5/3 uyarınca izin belgesine sahip olmak ya da m.228/1 uyarınca hak sahibi olup en az yedi yıl izin belgesine sahip olmak. (GY m.576/1-a)
14	YGM olabilmek için disiplin cezası yönünden hangi şartlar aranır?	Son yedi yıl içinde kesinleşmiş geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış; birden fazla alıkoyma cezası almamış; son üç yılda üçten fazla uyarma veya kınama almamış olmak. (GY m.576/1-b, d, f)
15	YGM'nin dolaylı temsil ve tespit yapılacak kişilerle ilişkisi konusunda hangi şartlar aranır?	Dolaylı temsil suretiyle iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak; tespit yapılacak kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak. (GY m.576/1-c, ç)
16	YGM olabilmek için öğrenim ve yaş şartı nedir?	En az dört yıllık lisans veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezuniyet (veya diğer lisans + bu dallarda lisansüstü); yetmişbeş yaşını doldurmamış olmak. (GY m.576/1-g, ğ)
17	YGM yetki belgesinin süresi nedir; nasıl uzar?	İki yıl (75 yaş dikkate alınarak daha kısa belirlenebilir); iki belge dönemi disiplin cezası almayanlara ilk defasında üç yıl, sonra bir yıl artırılır; artırılan süre dört yılı geçemez. (GY m.576/2)
18	Yetki belgesi düzenlenen kişinin gümrük müşavirliği kodları ne olur; erişim kodunu başkasına kullanırsa ne olur?	Gümrük müşavirliği kodları pasif hale getirilir; erişim kodunu başkasına kullandırmanın yetki belgesi süresiz olarak geri alınır. (GY m.576/3-a, ç)
19	Yetki belgesi başvurusu nereye yapılır, ne kadar sürede sonuçlandırılır ve belgeyi kim düzenler?	Bakanlığa (Genel Müdürlüğe) yapılır; kayıtlara alınmasının ardından en geç altmış gün içinde sonuçlandırılır; belgeyi Genel Müdürlük düzenler. (YGM Tebliği m.6–7)

#	Soru	Cevap
20	Yetki belgesi hangi durumlarda süresinin dolması beklenmeden yenilenir; ortağı olunan firma değişirse ne olur?	Ad-soyad değişikliği ile ortağı olunan tüzel kişinin vergi numarası veya ticaret unvanı değişikliğinde yenilenir; ortağı olunan firmanın değişmesinde ise başvuru üzerine yeni yetki belgesi düzenlenebilir. (YGM Tebliği m.8/2; m.9/1)
21	Görevini devam ettirmek istemeyerek yetki belgesini iade eden YGM'ye ne zaman yeniden belge verilebilir?	Belge Genel Müdürlükçe iptal edilir; iade edene bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez. (YGM Tebliği m.10)

Tanımlar ve Rapor Türleri (YGM Tebliği m.4)

#	Soru	Cevap
22	YGM Tebliğine göre günlük rapor nedir? ★ 2021	Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve YGM'ce sunulan rapor. (YGM Tebliği m.4/1-ç)
23	YGM Tebliğinde tanımlanan rapor türleri nelerdir? ★ 2021	Günlük rapor, olumlu tespit raporu, olumsuz tespit raporu, şartlı tespit raporu ve tespit raporu. (Tanımlar arasında "tasdik raporu" yer almaz.) (YGM Tebliği m.4/1-ç, d, e, ğ, ı)
24	Şartlı tespit raporu nedir?	Rapor kapsamındaki tespitlerden birinin ya da bazılarının, nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları içeren rapor. (YGM Tebliği m.4/1-ğ)

Tespit İşlemleri ve Kodları (YGM Tebliği m.11)

#	Soru	Cevap
25	AN1, AN2, AN3, AN4 ve AN5 kodlu tespit işlemleri neyi kapsar?	AN1 antrepo açılışı, AN2 genişletme-daraltma, AN3 tadilat, AN4 adres değişikliği başvuru dosyalarının ön incelemesi; AN5 antrepunun devir işlemlerinin (GY m.523) mevzuata uygunluğunun incelenmesi. (YGM Tebliği m.11/1-a)
26	AN6 kodlu tespit işlemi nedir?	Özel antrepoya eşya giriş-çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurum kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-a-6)
27	AN7 kodlu tespit işlemi nedir?	Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-a-7)
28	Genel antrepoya eşya giriş-çıkış işlemlerinin tespiti hangi kodlu YGM tespit işlemiyle yapılır? ★ 2022	AN8. (YGM Tebliği m.11/1-a-8)
29	AN9 kodlu tespit işlemi nedir?	Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-a-9)
30	GC1 ve GC2 kodlu tespit işlemleri hangi rejime ilişkindir ve neyi kapsar?	Geçici ithalat: GC1 → süre uzatımı talebinde eşyanın rejime uygun kullanılıp kullanılmadığı; GC2 → tam muafiyetli özel nitelikli eşya ile elde edilen ürünlerin ihraç edildiğinin tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-b)

#	Soru	Cevap
31	GK1 ve GK2 kodlu tespit işlemleri neyi kapsar?	Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde GK1 → ibra işleminin tespiti; GK2 → ithal edilen ürünün nihai ürün içindeki miktarının tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-c)
32	NK1 kodlu tespit işlemi nedir?	Eşyanın öngörülen süre içinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlarla kullanılıp kullanılmadığının tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-ç)
33	DR1 ve DR2 kodlu tespit işlemleri neyi kapsar?	Dahilde işleme: DR1 → izinlerin süre uzatımına esas işlemlerin tespiti; DR2 → ithal eşyanın ihracat ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idari nedenle tespit edilemediği hallerde yapılacak tespit. (YGM Tebliği m.11/1-d)
34	SK1 ve INF4 kodlu tespit işlemleri neyi kapsar?	SK1 → ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle gelen A.TR ve (tedarikçi beyanı hariç) menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü; INF4 → tedarikçi beyanlarının kontrolü ve INF4 Bilgi Formu düzenlenmesi. (YGM Tebliği m.11/1-e-1, 2)
35	AT1 kodlu tespit işlemi hangi durumda yapılır?	İthal edilip kullanıldıktan sonra ihracat edilecek eşya için A.TR düzenlenmesi gerektiğinde, ithale ilişkin belgeler 5 yıllık saklama süresi geçtiği için mevcut değilse serbest dolaşım statüsünün belirlenmesi. (YGM Tebliği m.11/1-e-3)
36	EU2 ve OK1 kodlu tespit işlemleri neyi kapsar?	EU2 → onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğu; OK1 → onaylanmış kişi statü belgesi başvuru dosyalarının ön incelemesi. (YGM Tebliği m.11/1-e-4, f)
37	Tecil ve taksitlendirme talebinde yükümlünün çok zor durumda olup olmadığının tespiti hangi kodlu tespit işlemidir? ★ 2021	ZD1 (6183 sayılı Kanun m.48; Tahsilat İşlemleri Tebliği Seri No:2 m.20–21). (YGM Tebliği m.11/1-g)
38	BD1 ve TK1 kodlu tespit işlemleri neyi kapsar?	BD1 → GK m.73/2 uyarınca beyannamede düzeltme işlemlerinin ön incelemesi; TK1 → takas kapsamındaki ithalat ve ihracatın farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyetine esas tespit. (YGM Tebliği m.11/1-ğ, h)
39	MH1 kodlu tespit işlemi nedir?	Metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisindeki işlem sonucunda başka bir eşya haline gelip gelmediğinin tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-ı)
40	Kapanmış beyannamelerde İthalat Rejimi Kararı m.4 önlemlerine tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespiti hangi kodlu tespit işlemidir? ★ 2024	TP1. (YGM Tebliği m.11/1-i)
41	DK1 kodlu tespit işlemi nedir?	Diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti. (YGM Tebliği m.11/1-j)

Genel Hükümler (YGM Tebliği m.13)

#	Soru	Cevap
42	AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmeleri ne süreli yapılır; AN6 ve AN8 için hangi rapor düzenlenir?	Bir yıl süreli; AN6 ve AN8 için günlük rapor (Ek-6) düzenlenir. (YGM Tebliği m.13/1-b, c)
43	AN7 tespit işlemi dönemsel olarak yaptırılmayan antrepoda ne yapılır?	Gümrük müdürlüğünce gümrük müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişilik heyetle tarama suretiyle sayım yapılır. (YGM Tebliği m.13/1-d)
44	Geçerli AN6, AN7 ve AN8 sözleşmesi olmayan antrepolara eşya girişine izin verilir mi; istisnaları nelerdir?	Verilmez; istisnalar: akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar. Antrepolar ayrıca yılda en az iki defa denetlenir. (YGM Tebliği m.13/1-e)
45	Hangi tespit işlemlerinin aynı YGM tarafından yapılması zorunludur?	Genel antrepolarda AN7, AN8, AN9; özel antrepolarda AN6, AN7, AN9. (YGM Tebliği m.13/1-ı)
46	Yolcu giriş-çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazalarında tespit işlemlerini kim yapar?	AN1–AN5 → YGM (Tebliğ çerçevesinde); AN6–AN9 → gümrük müdürlüğü. (Depolar, diplomatik, uçakta ve gemilere satış mağazalarında Tebliğ hükümleri uygulanır.) (YGM Tebliği m.13/1-i)
47	Hangi kıymet eşiklerinin altında DR1, SK1, GC1, GC2 ve GK1 tespit işlemleri zorunlu değildir?	DR1 → ithal eşya kıymeti 10.000 Avro'yu aşmıyorsa; SK1 ile GC1, GC2, GK1 → toplam fatura bedeli 10.000 ABD Dolarını aşmıyorsa (firma talep ederse yine yapılabilir). (YGM Tebliği m.13/3, 5, 6)
48	YGM hangi yakınlarının iş ve işlemlerini yapamaz?	Evlilik bağı kalkmış olsa dahi eşlerinin; üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlarının. (YGM Tebliği m.13/8)
49	YGM olmadan önce antrepo işleticisiyle ortak olan kişi aynı antreponun tespitlerini ne zaman yapabilir?	Ortaklığın bitirilmesinden itibaren iki yıl geçtikten sonra. (YGM Tebliği m.13/9)

Sözleşme, Rapor Süreleri ve Vekâlet (YGM Tebliği m.14–21)

#	Soru	Cevap
50	Tespit sözleşmesi nasıl yapılır ve sisteme ne zaman gönderilir?	Her tespit işlemi için ayrı sözleşme yapılır; bilgileri sözleşme tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde sistemle gönderilir. (YGM Tebliği m.14/1; m.15)
51	AN7 tespit raporu hangi dönemler için ve ne zamana kadar sunulur?	Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık dönemleri; her dönemi takip eden ayın son gününe kadar. (YGM Tebliği m.17/2-a)
52	AN6 ve AN8 sayım tutanağı bilgileri ve aylık raporları ne zaman gönderilir?	Sayım tutanağı bilgileri tespit yapıldığı gün; aylık genel rapor takip eden ayın ilk yedi iş günü içinde e-imza ile. (YGM Tebliği m.17/2-b)
53	SK1 ve INF4 tespit raporları ne kadar sürede sunulur?	SK1 → talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay; INF4 → üç ay. Süresinde sunulmazsa en fazla bir aya kadar ek süre tanınabilir. (YGM Tebliği m.17/2-c, ç)
54	Günlük rapor ne zamana kadar sunulur?	Tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar; zorunlu durumda belgelendirilmek kaydıyla ertesi günün sonuna kadar (Bölge Müdürlüğü izniyle). (YGM Tebliği m.17/2-d)

#	Soru	Cevap
55	OK1 tespit raporu ne kadar sürede düzenlenir; kaç nüsha verilir?	Sözleşmeyi izleyen otuz gün içinde (sonrası geçersiz); olumluysa iki, olumsuzsa bir nüsha. Rapor tarihinden itibaren beş iş günü içinde OKSB başvurusu yapılırsa değerlendirilir. (YGM Tebliği m.17/2-e; m.18/3)
56	Hatalı veya uyumsuz tespit raporu YGM'ye en fazla kaç defa iade edilebilir?	En fazla iki defa. (Günlük raporda önemli olay bildirilmemişse onay/ret işlemi yapılmaz.) (YGM Tebliği m.18/1-2)
57	YGM'ye vekil hangi sürelerle tayin edilir; vekilin sorumluluğu nedir?	Belgenin iptali/geri alınmasında bir takvim yılında toplam 60 günü aşmamak üzere; izin, hastalık vb. hallerde 30 gün; süresinden önce feshedilen sözleşmede yeni sözleşmeye kadar en fazla 30 gün. Vekil, sözleşme tarafı YGM ile müteselsilen sorumludur. (YGM Tebliği m.21)

Sorumluluk, Yetki Belgesinin Geri Alınması ve Cezalar (GY m.578; YGM Tebliği m.22-25)

#	Soru	Cevap
58	YGM tespit raporlarını ve dayanak belgeleri ne kadar süre saklar?	Beş yıl. (YGM Tebliği m.22/1-c)
59	Yükümlüye verilen danışmanlık hizmeti yasak iş ilişkisi sayılır mı?	Hayır, sayılmaz. Halka açık şirketlerde ortaklık nedeniyle iş ilişkisi için yönetim/denetim kurulunda görev ve/veya en az %10 hisse aranır. (YGM Tebliği m.22/1-f)
60	TIR karnesi Volet-2 yaprakları ve antrepoda sonlandırılan transit beyanı belgeleri gümrük idaresine ne zaman gönderilir?	TIR Volet-2 → en geç on iş günü; transit beyanı → boşaltma sonucu uygunsa en geç üç iş günü, uygun değilse boşaltmayı takip eden ilk iş günü. (YGM Tebliği m.22/1-i, j)
61	GY m.578'e göre YGM yetki belgesi hangi hallerde 1 yıl, 2 yıl ve 5 yıl süreyle geri alınır?	1 yıl: asgari ücret tarifesinin altında hizmet; bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlüğü aykırılık/kusurlu görev. 2 yıl: bizzat yapılacak işleri başkasına yaptıрма. 5 yıl: mesleki bilgi ve belgeleri amaç dışı kullanma. (GY m.578/1-b, ç, d, e)
62	Dolaylı temsil yapan müşavirlerle veya yükümlüyle iş ilişkisi tespit edilen ya da şartlardan birini kaybeden YGM'ye ne uygulanır?	İş ilişkisinde belge geri alınır ve ilişkinin sonlandığının tevsikinden itibaren 2 yıl belge verilmez; şart kaybında ise şartlar yeniden sağlanana kadar belge verilmez. (GY m.578/1-a, c)
63	Tüzel kişilik bünyesindeki işlemlerde yaptırım kimlere uygulanır; geri alma disiplin cezasına engel midir?	İşlemi yapan YGM ile birlikte şirketi temsil ve ilzama yetkili YGM'ye de uygulanır; geri alma, GK geçici m.6 uyarınca disiplin cezası verilmesine engel değildir. (GY m.578/2-3)
64	Hangi hallerde YGM'ye bir daha yetki belgesi düzenlenmez; ölüm halinde ne olur?	Meslekten çıkarma cezası alınması ve belgenin sahte veya yanıltıcı bilgi-belgeyle alınması hallerinde belge geri alınır ve bir daha düzenlenmez; ölüm halinde belge iptal edilir. (YGM Tebliği m.23)
65	YGM Tebliğine aykırılıklarda hangi ceza uygulanır; yanıltıcı günlük raporda ceza nasıl hesaplanır?	GK m.241 uyarınca usulsüzlük cezası; yanıltıcı günlük raporda her bir günlük rapor için ceza. Akrabalık ve önceki ortaklık yasağına aykırılıkta ayrıca aykırılık düzeltilinceye kadar sistemde işlem yapması engellenir. (YGM Tebliği m.24/1-b, h)

Sık Karıştırılanlar

Antrepo sınırı: **iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört** antrepo; birden fazla genel antrepoda **her antrepoya en az bir GMY**. Şirket ortağı YGM hissesi **en az %20** (halka açık şirkette iş ilişkisi ölçütü **%10**).

Stajyer, GMY'nin işlerini **yapamaz** → stajına son + bir daha YGM yanında çalışamaz. İşini başkasına yaptıran **GMY 2 yıl** çalıştırılmaz; işini başkasına yaptıran **YGM'nin** belgesi **2 yıl** geri alınır.

Kodlar: **AN6 = özel**, **AN8 = genel** antrepo giriş-çıkış; **AN7 = stok (altışar aylık)**; **AN9 = elleçleme**; AN1–AN4 ön inceleme, **AN5 = devir**. Aynı YGM zorunluluğu: genel → **AN7-AN8-AN9**, özel → **AN6-AN7-AN9**.

ZD1 = çok zor durum (tecil-taksit), **TP1 = İRK m.4 önlemleri/kapsam dışı**, **MH1 = metal hurda**, **DK1 = diğer kurum/kullanım amacı**, **BD1 = beyanname düzeltme (GK m.73/2)**, **TK1 = takas KKDF**, **AT1 = 5 yıl geçmiş, serbest dolaşım statüsü**.

Rapor türleri: günlük, olumlu, olumsuz, şartlı ve tespit raporu — "**tasdik raporu**" yoktur. Günlük rapor = **sayım tutanakları + önemli olaylar**, tespit günü sonuna kadar sunulur.

Geri alma: asgari ücret altı / bağımsızlık ihlali **1 yıl**; başkasına yaptırma **2 yıl**; iş ilişkisi → sonlanmadan itibaren **2 yıl**; bilgi-belge amaç dışı **5 yıl**; erişim kodu → **süresiz**; iade → **1 yıl** verilmez; meslekten çıkarma/sahte belge → **bir daha verilmez**; ölüm → **iptal**.

Nitelik: izin belgesi **7 yıl**; son **7 yılda** geçici alıkoyma yok, **birden fazla** alıkoyma yok; son **3 yılda 3'ten fazla** uyarma/kınama yok; **75 yaş**. Yetki belgesi **2 yıl** → **3 yıl** → **+1**, en fazla **4 yıl**.

Süreler: sözleşme bildirimi **7 iş günü**; başvuru **60 gün**; AN6/AN8 aylık rapor **ilk 7 iş günü**; SK1 **5 ay**, INF4 **3 ay** (+1 ay ek süre); OK1 **30 gün**; belge saklama **5 yıl**; vekâlet **60 gün / 30 gün**; eşikler DR1 **10.000 Avro**, SK1-GC-GK1 **10.000 ABD Doları**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

32. Konu — Dahilde İşleme Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 89 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 32 — Dahilde İşleme Rejimi

Kaynak: 32-DAHİLDE İŞLEME.docx (GK m.108–122; GY m.349–369; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) m.1–49). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Rejimin Tanımı, Sistemler ve Eşdeğer Eşya (GK m.108–109, 122; GY m.349, 352, 355; Tebliğ m.3–4, 6)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük Kanununa göre şartlı muafiyet sistemi nedir? ★ 2021, 2023, 2024, 2025	Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürün üretiminde kullanılıp yeniden ihracı amacıyla gümrük vergileri ve TPÖ'ye tabi tutulmaksızın vergileri teminata bağlanarak geçici ithali; ürün ihraç edilince teminat iade olunur (vergi tahsil edilmez). (GK m.108/1)
2	Gümrük Kanununa göre geri ödeme sistemi nedir? ★ 2024	Serbest dolaşımdaki eşyanın işlem görmüş ürün üretiminde kullanılıp ihracında, serbest dolaşıma girişte tahsil edilmiş ithalat vergilerinin geri verilmesi. (GK m.108/2)
3	DİR Tebliğine göre dahilde işleme tedbirleri hangi sistemlerden oluşur? ★ 2025	I- Şartlı Muafiyet Sistemi ve II- Geri Ödeme Sistemi (iki sistem). (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.4)
4	Gümrük Yönetmeliğine göre dahilde işleme rejimi nasıl tanımlanır? ★ 2023	Yeniden ihraç amacıyla serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanarak geçici ithal edildiği veya serbest dolaşıma girişinin yapıldığı ve ihracat gerçekleşince teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği rejim. (GY m.349/1)
5	Gümrük Kanununa göre "işleme faaliyetleri" nelerdir? ★ 2025	(a) Montaj, kurma ve birleştirme dahil işçiliğe tabi tutma, (b) işleme, (c) yenileme ve düzenli hale getirme dahil tamir, (d) ürün içinde bulunmayan ama üretimi sağlayan/kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması. (GK m.108/3)
6	İşlem görmüş ürün, asıl işlem görmüş ürün ve ikincil işlem görmüş ürün nedir?	İşlem görmüş ürün: işleme sonucu elde edilen tüm ürünler; asıl: rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün; ikincil: asıl ürün dışındaki ürünler. (GK m.108/4–6)
7	Gümrük Kanununa göre eşdeğer eşya nedir? ★ 2023	İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımdaki eşya. (GK m.108/7)
8	Eşdeğer eşya ile ithal eşyasının GTİP bakımından aynılığı hangi basamakta aranır?	GY: 8-12'li bazda aynı GTİP + aynı ticari kalite ve teknik özellik; Tebliğ: asgari 8'li bazda; tarım ürünlerinde tespit münhasıran 12'li bazda yapılır. (GY m.349/2-a, 352/2; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/j, 6/1)
9	Gümrük Kanunu eşdeğer eşya kullanımında neye izin verir; bu kullanıma hangi müdahaleler yapılabilir?	Ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya ithal eşyası serbest dolaşıma girmeden önce ihracına izin verilebilir; kullanıma kolaylaştırma, yasaklama veya kısıtlama getirilebilir (Tebliğe göre Bakanlık (İhracat GM), süresiz veya dönemsel). (GK m.109; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.6/2)
10	Eşdeğer eşya ithal eşyasından daha kaliteli olabilir mi?	Kural: aynı özellik ve nitelik; ancak belirlenecek özel hallerde daha kaliteli veya daha ileri imalat aşamasında olmasına izin verilebilir. (GK m.109)

#	Soru	Cevap
11	Eşdeğer eşyadan üretim yapıldığında eşyanın gümrük statüsü nasıl değerlendirilir?	İthal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ithal eşyası sayılır; kapatma beyanının kabulünde eşdeğer eşya serbest dolaşımda olmayan, ithal eşyası serbest dolaşımda kabul edilir. (GK m.109; GY m.355/2)
12	İhracat vergisine tabi eşdeğer eşyadan elde edilen ürünlerin ihracatında ihracat vergisi nasıl uygulanır?	Şartlı muafiyette eşdeğer eşya ihracat vergilerinden muaf tutulur; henüz ithal edilmemiş eşya yerine (önceden ihracat) ise ithalatın süresinde yapılmasına karşılık ihracat vergileri kadar teminat alınır. (GK m.109, 122)
13	"Önceden ihracat" ile "önceden ithalat" nedir?	Önceden ihracat: şartlı muafiyette ithal eşyası sisteme girmeden önce eşdeğer eşyadan üretilen ürünün ihracı, ithal eşyasının sonradan ithali; önceden ithalat: ürünün ihracatından önce girdilerin ithali. (GY m.349/2-b; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/bb–cc)

İzin Verilmesi (GK m.110; GY m.350, 352)

#	Soru	Cevap
14	Dahilde işleme izni kimin talebi üzerine verilir?	GK m.80 çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine. (GK m.110/1)
15	Dahilde işleme izni hangi şartlarla verilebilir? ★ 2025	(a) TGB'de yerleşik kişilere; (b) ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerde mevcudiyetinin (veya eşdeğer eşya koşullarına uyulduğunun) tespit edilebildiği hallerde; (c) TGB'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarları olumsuz etkilenmeden ihracata en iyi imkânın yaratıldığı hallerde. (GK m.110/2)
16	İzin şartlarından (c) bendindeki (ekonomik koşullar) halleri belirlemeye kim yetkilidir?	Cumhurbaşkanı. (GK m.110/2)
17	TGB dışında yerleşik kişilere dahilde işleme izni verilebilir mi? ★ 2024	Evet; yalnızca ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için. (GK m.110/3)
18	Gümrük Yönetmeliğine göre şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi izinleri hangi durumda verilir?	Şartlı muafiyet: asıl ürünlerin ihraç edilmesi amacının bulunduğu durumlarda işlenecek bütün eşya için; geri ödeme: esas ürünlerin ihraç edilmesi imkânının bulunduğu ve GK m.117 şartlarına uyulduğu hallerde. (GY m.350/1)
19	Üretimi sağlayan/kolaylaştıran eşya (GK m.108/3-d) kapsamında hangileri için izin verilmez?	Deneme veya kusur tespiti dışındaki yakıt ve enerji kaynakları; deneme, ayar veya geri alma dışındaki yağlar; alet ve gereç. (GY m.350/2)
20	Eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha ileri bir üretim aşamasında olmasına hangi durumda izin verilebilir?	İşlemenin asli kısmının izin hak sahibinin işletmesinde veya onun adına işlemenin yapıldığı yerde gerçekleşmesi durumunda (istisnai haller dışında). (GY m.352/3)

Süreler ve Rejimin İşleyişi (GK m.111–116; GY m.353–362, 364, 367)

#	Soru	Cevap
21	Dahilde işleme rejiminde süre ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?	İzin alındığı tarihten başlar, bitiminin rastladığı ayın son günü sona erer; ithalat ve ihracatın izin belgesi süresi içinde yapılması gerekir. (GK m.111/2; GY m.353)
22	Rejim süresi ve ek süreler nasıl belirlenir; süre hangi hallerde uzatılabilir?	Süre ve ek süreler Cumhurbaşkanlığı Kararıyla belirlenir; mücbir sebep, beklenmeyen haller veya izin sahibinin haklı gerekçeleri ile uzatılabilir. (GK m.111/2; GY m.353/1)
23	Önceden ihracatta ithal eşyasının rejim beyanı için süreyi kim belirler ve süre ne zaman başlar? ★ 2025	Cumhurbaşkanınca belirlenir (izin belgesinde gösterilir); eşdeğer eşyadan elde edilen ürünlerin ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işler; haklı gerekçeli talep üzerine uzatılabilir. (GK m.111/3; GY m.354)
24	Verimlilik oranı nedir ve nasıl belirlenir?	Belirli miktar ithal eşyasının işlenmesiyle elde edilen ürünlerin miktarı veya yüzde oranı; işlemenin gerçekleştiği/gerçekleşeceği koşullar göz önünde bulundurularak belirlenir; standart oranlar ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hesaplanır. (GK m.108/8, 112)
25	DİR kapsamında gümrük yükümlülüğü doğarsa vergiler hangi tarihteki unsurlara göre hesaplanır?	İthal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre (m.115 saklı). (GK m.114/1)
26	Listede yer alan ikincil işlem görmüş ürünler serbest dolaşıma girerse ithalat vergileri nasıl hesaplanır?	Asıl ürünün ihraç edilen kısmı oranında, ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki oran ve unsurlarla; hak sahibi m.114 usulünü talep edebilir. (GK m.115/1)
27	İşlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya TGB dışına hangi amaçlarla geçici ihraç edilebilir?	Gerekli izinle, HİR hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek veya aynıyeti tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek ya da tamir amacıyla (Tebliğe göre serbest bölgelere de). (GK m.116/1; Tebliğ (ihracat 2006/12) m.10/1)
28	İkincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri neye göre tahsil edilir?	Aynıyet tespiti yapılmaksızın, firma beyanı ve izindeki gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyatla; ihracatın tamamından sonra tek seferde beyanname de verilebilir. (GY m.359/1)
29	Kapatma süresi bitiminde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya ne olur?	Serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş kabul edilir (GK m.114 saklı). (GY m.357/2)
30	İthal eşyası oranının hesaplanmasında miktar ve kıymet ölçme yöntemleri ne zaman uygulanır?	Birinci miktar yöntemi: tek tür ürün; ikinci miktar yöntemi: birden fazla ürün ve ithal eşyasının tüm unsurları her üründe; diğer bütün durumlarda kıymet ölçme. Değer: Türkiye'de son satış fiyatı, bilinmiyorsa son fabrika çıkış fiyatı. (GY m.361–362)
31	Rejimi kapatan işlemlerde belgelere hangi ibareler konulur?	Şartlı muafiyette "Dahilde İşleme/Şartlı Muafiyet Sistemindeki Eşya" (TPÖ varsa ayrıca "Ticaret Politikası"); geri ödemede "Dahilde İşleme/Geri Ödeme Sistemindeki Eşya". (GY m.364, 367)

Geri Ödeme Sistemi (GK m.117–121; Tebliğ m.11–13, 43/4)

#	Soru	Cevap
32	Gümrük Kanununa göre hangi eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz?	Kural: her eşya yararlanabilir. Ancak serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde miktar kısıtlamasına tabi, kota kapsamında tarife önlemi uygulanan, tarım politikası gereği lisans/sertifika gerektiren ve işlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi bulunan eşyaya uygulanmaz. (GK m.117/1)
33	Geri ödeme sisteminde serbest dolaşıma giriş beyannamesinde ne yapılır?	Eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğu belirtilir, izin bilgileri gösterilir ve izin belgesinin bir örneği eklenir. (GK m.118)
34	Geri ödeme sisteminde önceden ihracat (ithal eşyası serbest dolaşıma girmeden eşdeğer eşyadan üretilen ürünün ihracı) uygulanabilir mi?	Hayır, bu hüküm geri ödeme sisteminde uygulanmaz (ihracat vergisi kadar teminat hükmü de uygulanmaz). (GK m.119)
35	Geri ödeme sisteminde izin hak sahibi hangi durumları belgeleyerek vergilerin geri verilmesini isteyebilir?	Ürün veya değişmemiş eşyanın ihraç edildiğini; yeniden ihraç için transit, antrepo, geçici ithalat veya şartlı muafiyetli DİR'e tabi tutulduğunu; serbest bölgeye konulduğunu. (GK m.121/1)
36	Geri ödeme başvuru süresi nedir?	GK: süre ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtilir. Tebliğ: taahhüdün kapatılmasını müteakip 3 ay içinde ilgili gümrük idaresine; geri verme kararından itibaren 3 ay içinde ödenmezse tecil faizi uygulanır. (GK m.121/3; Tebliğ (İhracat 2006/12) m.13)
37	Tebliğe göre geri ödeme sisteminde hangi vergi geri ödenmez; ithalatta TPÖ uygulanır mı?	İşletme malzemesine ilişkin KDV ve ÖTV geri ödenmez; ithalatta ticaret politikası önlemleri uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.11/1)
38	A.TR veya menşe ispat belgesiyle AT'ye/STA ülkesine ihraç edilecek ürünün girdileri geri ödeme kapsamında nasıl ithal edilir?	Gümrük vergisi ve varsa TKF tahsil edilip diğer vergiler teminata bağlanarak ithalatına izin verilebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.11/2–3)
39	Geri ödeme sisteminden yararlanmak için ne zorunludur?	Belge/izin alınması ve eşyanın geri ödeme kapsamında olduğunun ithalatta gümrük beyannamesine kaydedilmesi (belge satır kodu da kaydedilir). (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.11/4)
40	Tebliğe göre geri ödeme sisteminden hangi eşya yararlandırılmaz?	(AT menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç) miktar kısıtlamasına tabi; tercihi tarife/özel şartlı muafiyetten kotalar dahilinde yararlanabilen; tarım politikası/işlenmiş tarım ürünleri düzenlemeleriyle vergiye tabi; ürünü parasal ihracat iadesine tabi eşya. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.12/1)
41	Geri ödeme sistemiyle ithal edilip süresinde ihraç edilemeyen eşyaya ilişkin alınan vergi ne olur?	İade edilmez. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.43/4)

Tebliğ Tanımları ve Şartlı Muafiyet Uygulaması (Tebliğ m.3, 5–8)

#	Soru	Cevap
42	Dahilde işleme izin belgesi ile dahilde işleme izni arasındaki fark nedir? ★ 2023, 2025	Belge: muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkân veren, Bakanlıkça düzenlenen belge; izin: muafiyetli ithalata imkân veren, gümrük idaresince verilen izin. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/f–g)
43	Döviz kullanım oranı nedir? ★ 2025	Belge/izin kapsamındaki CIF ithal tutarının (yurt içi alımlar hariç) FOB ihrac tutarına yüzde oranı. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/h, 38/4)
44	İşletme malzemesi nedir?	Ürün bünyesinde yer almayan, sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine-teçhizat niteliğinde olmayan malzeme. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/ş)
45	Aracı ihracatçı ve yan sanayici nedir?	Aracı ihracatçı: taahhüt edilen ihracatı belge sahibinden tedarik ettiği şekliyle yapan, belge/izin sahibi olmayan firma; yan sanayici: ihrac ürününü üreten, belgede kayıtlı ancak belge sahibi olmayan firma. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/a, mm)
46	DİR Tebliğine göre menşe ispat belgeleri hangileridir? ★ 2023	EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.3/y)
47	Tebliğe göre şartlı muafiyet sisteminde hangi eşya, kimlerce, nasıl ithal edilir?	Serbest dolaşımda olmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör dahil), yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesi; TGB'de (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, TPÖ'ye tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanarak bedelli ve/veya bedelsiz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.5/1)
48	Şartlı muafiyet kapsamında işletme malzemesi ithalatında hangi istisna vardır?	KDV ve ÖTV tahsil edilir ve TPÖ uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.5/2)
49	Önceden ihracattan sonra yapılacak ithalat ne zamana kadar ve hangi vergi rejimiyle yapılır?	Belge süresi sonuna kadar; KDV dahil tüm vergiler teminata bağlanır, TPÖ uygulanmaz; ithal edilen eşya belge sahibince serbestçe kullanılabilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.6/3–4)
50	Belge kapsamında girdiler yurt içinden temin edilebilir mi; hangi hükümler uygulanmaz?	Evet; yurt içinden temin edilen eşya ithal eşyası gibi değerlendirilir; ancak ikincil işlem görmüş ürün ve döviz kullanım oranı hükümleri uygulanmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.7/1, 3–4)
51	Şartlı muafiyet kapsamındaki teminat hangi esaslara tabidir; oranı ne kadar artırılabilir ve hangi unsurlardan oluşur?	6183 sayılı Kanun esasları; Bakanlık (İhracat GM) vergi tutarının 2 katına kadar artırılabilir; para, banka teminat mektubu, Hazine tahvil ve bonoları. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.8)

Belge/İzin Düzenlenmesi (Tebliğ m.14–19)

#	Soru	Cevap
52	Dahilde işleme izni kapsamında hangi işlemlere konu eşyanın ithaline izin verilir? ★ 2025	Ek-7 hariç: tekstil yardımcı maddeleri; kıymetli maden/taş işçiliği; korunma, görünüş/satış kalitesinin iyileştirilmesi; montaj, kurma, birleştirme; tamir veya boyama; onarım; baskı, asorti, etiketleme, ambalajlama, temizleme, eleme, kavurma; fideden kesme çiçek; filmaşinden çivi/siyah tel; rulo sacdan kesilmiş sac; bedelsiz ithal eşyanın işlenmesi. Kapsamı GGM görüşüyle ihracat GM genişletebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.14)
53	Belge ve izin için nereye müracaat edilir; dahilde işleme iznini kim verir? ★ 2023, 2025	Belge: elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat GM); izin: ek-1 bilgi/belgeleriyle elektronik ortamda gümrük idaresine. İzin, GGM'nin belirlediği esaslar çerçevesinde gümrük idaresince verilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.15/1, 17/3)
54	Belge/izin müracaatları hangi kriterlere göre değerlendirilir?	İthal eşyasının kullanıldığının tespitinin mümkün olması; üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi; katma değer yaratan, kapasite kullanımını artıran faaliyet olması; firmanın performansı. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.16)
55	Hangi eşya dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmez?	Süs hayvanları, canlı balık (orkinos ve larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar, çevre kirliliğine neden olan eşya. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/2)
56	Tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına dahilde işleme izni kapsamında gümrük idaresince müsaade edilir mi?	Hayır; tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatı, Savunma Sanayi projeleri bedelsiz ithalatı ve Ek-7 ürünleri izin kapsamında yapılamaz; bu talepler belge kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/4)
57	Tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için imalatçı olmayan ihracatçılar adına belge/izin düzenlenir mi?	Kural olarak düzenlenmez; DTSS, SDŞ ve sermayesinin en az %51'i imalatçının hissedarlarına ait ihracatçılar hariç. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/7)
58	Döviz kullanım oranı hangi hallerde aranmaz?	Dahilde işleme izninde; belge kapsamındaki bedelsiz ithalat; süre bitimi/kapatma sonrası geri gelen ürün için düzenlenen yeni belgede; belge kapsamındaki yurt içi alımlarda. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/8)
59	Belge kapsamında döviz kullanım oranı azami ne kadar olabilir?	%80'i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir; ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde azami %100. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/9)
60	Belge/izin kapsamında değişmemiş eşya ve işletme malzemesi ithalatının sınırı nedir?	Değişmemiş eşya: ihracat taahhüdünün azami %1'i; işletme malzemesi: ihracat taahhüdünün %2'si (doğal taş, kıymetli maden ve taşta %10'a kadar). (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.17/11–12)
61	Belge ve izin ne zamana kadar revize edilebilir; izin revizesi nereye yapılır?	Belge: kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar (elektronik ortamda Bakanlığa); izin: taahhüt kapatma sonuçlanıncaya kadar, ilgili gümrük idaresine. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.19/1, 4)

Belge/İzin Süreleri, Ek Süre, Haklı ve Mücbir Sebep (Tebliğ m.20–27)

#	Soru	Cevap
62	Belge/izin süresi azami ne kadardır?	Sektörüne göre azami 12 ay; gemi inşa, komple tesis, üretim süreci 12 ayı aşan ürünler ve savunma sanayi ürünlerinde proje süresi kadar. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.20/1–2)
63	Ek süre, haklı sebep ve mücbir sebep müracaatları hangi sürede yapılır?	Belge için belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa; izin için izin süresi sonundan itibaren 2 ay içinde gümrük idaresine. Süresinde yapılmayan müracaat değerlendirilmez. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.21, 23, 26)
64	İlk ithalat tarihi esas alınarak belge süresi ne kadar uzatılır?	Azami 3 ay; belge kapsamında hiç ithalat yapılmasa da azami 3 ay. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.22/1)
65	İhracat performansına dayalı ek süre hangi şartla ve ne kadar verilir?	Gerçekleşen ihracatın taahhüde oranı en az %25 ise belge orijinal süresinin yarısı kadar. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.22/2)
66	Belgeye haklı sebebe ilişkin ek süre hangi durumda ve ne kadar verilir?	Firmanın önceden ihracatına tekabül eden ithalatını tamamlayamaması haline mahsus; belge süresi sonundan itibaren azami orijinal sürenin yarısı kadar. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.24/1)
67	DİR Tebliğinde sayılan mücbir sebep ile fevkalade haller nelerdir? ★ 2024	Tabii afetler ve yangın; ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka, genel salgın; firmanın faaliyetinin kamu otoritesince kısıtlanması/durdurulması/el konulması; iflas, konkordato veya iflasın ertelenmesi; şahıs firmasında sahibinin ölümü; grev ve lokavt. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.25)
68	Tabii afet nedeniyle ithal eşyanın yerine konulamayacak şekilde telefı veya kaybı halinde ne yapılır?	Mahkeme delil tespiti tevsik edilirse: ihracat aranmaksızın taahhüt kapatılır ve teminat iade edilir veya telef/kayıp miktarı kadar yeni ithalata izin verilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.27/2-a)
69	Mücbir sebeple üretim tesisinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda ithal eşyaya ne olur?	Bütün hak ve mükellefiyetleriyle, rejimden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük gözetimi ve denetimi altında devredilebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.27/2-b)

İhracat, Gümrük İşlemleri ve Telafi Edici Vergi (Tebliğ m.28–36)

#	Soru	Cevap
70	İhracatın gerçekleştirilmesi ne demektir; serbest bölgeye ihracatta taahhüt nasıl kapatılır?	Ürünün TGB dışına veya serbest bölgelere ihracı; serbest bölgeye ihracatta belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 ay içinde başka ülkeye satış vb. tevsik edilmelidir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.28/1–2)
71	Belge kapsamındaki ihracat aracı ihracatçı ile yapılabilir mi; sorumluluk nasıldır?	Evet; elektronik belgede önceden bölge müdürlüğünden izin gerekir; ürün belge sahibinden tedarik edildiği şekliyle ihraç edilmeli. Sahtelik vb. tespitinde aracı ihracatçı belge sahibiyle müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.29)

#	Soru	Cevap
72	Belge/izin kapsamındaki ithalat temsilci aracılığıyla yapılabilir mi?	Evet; Borçlar Kanununun doğrudan/dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş temsilciyle (elektronik belgede önceden bölge müdürlüğü izni); usulsüzlükte temsilci belge sahibiyle müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.30)
73	İhracat esnasında önceden ithalat şartı, ekspertiz raporu ve ayniyet aranır mı?	Özel şart yoksa önceden ithalat aranmaz; ekspertiz raporu ve ayniyet istenmez. İzinde ürünün ithal eşyadan elde edilmediğine dair karine varsa ekspertiz istenebilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.31/2-f, g, ğ)
74	Gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için ne gerekir; yoksa ne olur?	İthal tarihindeki önlemlere göre ithal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi zorunlu; yoksa elde edilen ürün üçüncü ülkelere ihraç veya gümrük gözetiminde imha edilmelidir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.32/1–2)
75	Şartlı muafiyet kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR ile AT'ye ihracatında ödenen "telafi edici vergi" nedir? ★ 2021, 2022	A.TR ile tercihli rejimden ihraç edilen ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve değişmemiş eşyaya ilişkin vergi; Tebliğ bunu telafi edici vergi başlığıyla düzenler. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/1)
76	Şartlı muafiyet kapsamında AT'ye ihracatta sanayi ürünleri ve tarım ürünleri hangi belgeyle tercihli rejimden yararlanır? ★ 2025	Sanayi ürünleri A.TR dolaşım belgesi eşliğinde; tarım ürünleri anlaşmadaki menşe kuralı sağlanarak menşe ispat belgesi (EUR.1 vb.) düzenlenmesi kaydıyla; tarımda üçüncü ülke girdilerinin vergisi tahsil edilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/1, 3; m.3/y)
77	Telafi edici vergi hangi tarihteki kur ve oranla hesaplanır, ne zaman ödenir? ★ 2024	İhracat beyannamesinin tescil tarihindeki TCMB döviz satış kuru ve ithalat rejimindeki GV + varsa TKF ile, ihracat esnasında; önceden ihracatta önceden ihracat beyannamesi tescil tarihine göre hesaplanıp ithalat esnasında ödenir. Tahsilat bütçeye irat kaydedilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/7)
78	Üçüncü ülke girdisine ilişkin vergi Toplulukta uygulananandan yüksekse hangisi ödenir; harp araçlarında telafi edici vergi aranır mı?	Tarım ürünleri ve 1/95 OKK kapsamı ürünler hariç Toplulukta uygulanan vergi ödenir; AT'ye ihraç edilen harp araç-gereçleri ve yedek parçaları için telafi edici vergi aranmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.33/5, 9)
79	Belge/izin kapsamında fazla yatırılan verginin iadesi için başvuru süresi nedir?	Verginin tebliği tarihinden itibaren 3 yıl içinde ilgili gümrük idaresine; idare geri verme kararından itibaren 3 ay içinde iade etmek zorundadır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.34/2–3)
80	Kısmi teminat iadesi ne zaman istenir ve azami ne kadar olabilir?	Belge/izin süresi içinde müracaat edilir; teminat gerçekleşen ihracat oranında iade edilir, ancak toplam verginin %90'ını geçemez; bakiye kapatmadan sonra iade edilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.35–36)

İhracat Taahhüdünün Kapatılması ve Genel Hükümler (Tebliğ m.37–44)

#	Soru	Cevap
81	İhracat taahhüdünün kapatılması için bilgi ve belgeler ne zamana kadar, nereye sunulur?	Belge: süre sonundan itibaren 3 ay içinde Ek-3 belgeleri bölge müdürlüğüne; izin: 3 ay içinde Ek-4 belgeleri gümrük idaresine. Firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.37)

#	Soru	Cevap
82	Kapatma belgeleri eksik veya süresinde sunulmamışsa ne yapılır?	Eksikler 1 ay içinde tamamlanmak üzere firmaya bildirilir; tamamlanmazsa taahhüt mevcut belgelerle (m.45 dikkate alınarak) kapatılır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/1)
83	Bir gümrük beyannamesinin belge/izin ihracat taahhüdüne sayılması için ne gerekir?	Beyannamenin belge/izin süresi içinde tescil edilmiş olması yeterlidir (ihracatın gerçekleştiği tespit edilir); beyannamede belge/izin sayısını içeren satır kodu zorunludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/2–3)
84	İthal eşyanın süre içinde imhası, gümrüğe terki veya mahrecine iadesi halinde ihracat aranır mı?	Aranmaz; bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/8)
85	Müeyyideli taahhüt kapatma işlemine nasıl itiraz edilir?	Belge: tebliğden itibaren 1 ay içinde Bakanlığa (İhracat GM) yazılı; izin: GK m.242 uyarınca itiraz. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.38/12)
86	Taahhüt kapatıldıktan sonra teminatları kim iade eder?	Yurt içi alım teminatları: Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen şeker fabrikaları; şartlı muafiyet ithalat teminatları ve geri ödeme vergileri: ilgili gümrük idaresi. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.40)
87	Belge süresi içinde ihraç edilen işlem görmüş ürün geri getirilirse ne yapılır?	İhracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatin m.8'e göre teminatının alındığı tevsik edilirse, gümrük idaresince ürünün ithalatına ve (yeniden) ihracatına müsaade edilir. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.42/1)
88	İhracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyası nerede bulundurulmalıdır?	İşlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekilde belge sahibi ve/veya yan sanayicinin stoklarında bulundurulması zorunludur. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.43/1)
89	Belge/izin hangi hallerde, kimce iptal edilir; iptal ve düzenlenen belgeler nerede ilan edilir?	Talep halinde kullanılmayan belge iptal edilir (elektronik ortamda Bakanlığa); bilgi/belgelerin gerçek dışı veya sahte olması halinde belge Bakanlıkça, izin gümrük idaresince iptal edilir. Düzenlenen ve iptal edilen belgeler aylık listelerle Resmî Gazete'de yayımlanır. (Tebliğ (İhracat 2006/12) m.18, 44)

Sık Karıştırılanlar

Şartlı muafiyet = vergiler tahsil edilmez, teminata bağlanır, ihracat teminat iade edilir; **geri ödeme** = vergiler tahsil edilir, ihracat geri verilir. DİR tedbirleri yalnız bu **iki sistemden** oluşur.

Belge → **Bakanlık (İhracat GM)** düzenler, yurt içi alıma da imkân verir; **izin** → **gümrük idaresi** verir. Ek süre/haklı/mücbir sebep müracaatı: belgede **3 ay (Bakanlık)**, izinde **2 ay (gümrük idaresi)**; taahhüt kapatma her ikisinde **3 ay**, eksik tamamlama **1 ay**.

Eşdeğer eşya = ithal eşyası yerine kullanılan **serbest dolaşımdaki** eşya; GTİP aynılığı GY'de **8-12'li**, Tebliğde **asgari 8'li**, **tarım ürünlerinde münhasıran 12'li** bazda.

Önceden ihracat süresi **ihracat beyannamesinin tescil tarihinden** başlar (süreyi **Cumhurbaşkanı** belirler). Telif edici vergi de **ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki** kur ve oranla, **ihracat esnasında** ödenir; ithalat beyannamesi tarihi çelidiricidir.

Döviz kullanım oranı = **CIF ithal / FOB ihraç**; belgede azami **%80** (ikincil tarım ürünü taahhüdünde **%100**); izinde, **bedelsiz ithalat ve yurt içi alımda aranmaz**.

Oranlar: değişmemiş eşya **%1**, işletme malzemesi **%2** (doğal taş/kiymetli maden **%10**); kısmi teminat iadesi azami **%90**; performans ek süresi için ihracat **≥ %25** → orijinal sürenin **yarısı**; ilk ithalata dayalı ek süre **3 ay**; belge/izin süresi azami **12 ay**; teminat oranı vergi tutarının **2 katına** kadar artırılabilir.

TGB dışında yerleşik kişilere izin yalnız **ticari nitelikte olmayan** ithalatta verilebilir; (c) bendindeki ekonomik koşulları belirlemeye **Cumhurbaşkanı** yetkilidir.

Mücbir sebepler: tabii afet/yangın, **yasak-harp-abluka**/salgın, faaliyetin **kamu otoritesince kısıtlanması**, **iflas/konkordato**, şahıs firmasında **sahibinin ölümü**, **grev ve lokavt**. Geri ödemedede ise önceden ihracat **uygulanmaz**; ihraç edilemeyen eşyanın alınan vergisi **iade edilmez**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

33. Konu — Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 40 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 33 — Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Kaynak: 33-GKAİR.docx (GK m.123–127; GY m.370–375; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 3). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanım ve Uygulama Alanı (GK m.123; GY m.370)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük kontrolü altında işleme rejimi nedir? ★ 2024	Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın TGB'de ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliğini/durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması ve elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesi. (GK m.123/1)
2	GKAİR'de işlemlerden elde edilen ürünlere ne ad verilir? ★ 2021	İşlenmiş ürün. (GK m.123/1)
3	Rejimin uygulanabileceği durumların listesi ile eşyanın serbest dolaşım dışında gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanıma tabi tutulabileceği istisnai durumlar nasıl belirlenir?	Yönetmelikle (özel şartlar dahil). (GK m.123/2)
4	Gümrük Yönetmeliğine göre rejim hangi işlemler için uygulanır?	İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesindeki ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için. (GY m.370/1)
5	Vergi farkı dışında rejim hangi eşyada da uygulanır?	Serbest dolaşıma girişte aranan bazı teknik düzenlemelere uygunluğun sağlanması için işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşyada. (GY m.370/2)

İzin ve İzin Şartları (GK m.124; Tebliğ (Seri No: 3) m.2, 4)

#	Soru	Cevap
6	GKAİR izni kimin talebi üzerine, kimce verilir?	İşleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince. (GK m.124/1)
7	GKAİR izni kimlere verilebilir?	Sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere. (GK m.124/2)
8	Kanuna göre GKAİR izninin verilmesi için aranan dört şart nedir?	(a) İşlenmiş ürünlerde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olması; (b) işlemeden sonra eşyanın rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine/durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmaması; (c) menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerinin saptırılmaması; (d) Türkiye'deki benzer eşya üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen ekonomik amaçlara uyulması. (GK m.124/2)
9	İzin başvurusu ve izin hangi formlarla, nereye yapılır/verilir?	Başvuru GY ek-55 form ile gümrük müdürlüğüne yapılır; izin gümrük müdürlüğünce GY ek-56 form kullanılarak verilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.2/1, 2/3)
10	İznin yenilenmesi veya değiştirilmesi nasıl istenir; izin belgesindeki değişiklik taleplerini kim sonuçlandırır?	Yazılı talep üzerine izin verilebilir; değişiklik taleplerinin tamamı izni veren gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.2/4, 4/1)

#	Soru	Cevap
11	İzin sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler konusunda hangi yükümlülüğe sahiptir?	İznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/4)

İznin Süresi, Uzatım ve Mücbir Sebep (GY m.372; Tebliğ (Seri No: 3) m.3)

#	Soru	Cevap
12	GKAİR izninin geçerlilik süresi en fazla ne kadardır ve neler dikkate alınarak belirlenir?	Ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak, gümrük idaresince her başvuru için azami iki yıl. (GY m.372/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1)
13	İzin süresi ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?	Başlangıç izin belgesinin tarihi (iznin verildiği tarih); bitiş, izin belgesi süresinin bittiği ayın son günü. (GY m.372/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.3/1–2)
14	İzin süresi hangi hallerde ve ne kadar uzatılabilir?	Mücbir sebep ve beklenmeyen haller veya izin sahibinin ileri sürdüğü haklı gerekçeler ile üç aya kadar. (GY m.372/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.3/2)
15	Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden yararlanmanın şartları nelerdir?	Hal izin belgesinin geçerlilik süresi içinde meydana gelmeli; kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilmeli; en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içinde izni veren gümrük müdürlüğüne başvurulmalı (süresinde yapılmayan müracaat değerlendirilmez). (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/3–5)
16	Mücbir sebeple eşya yerine konulamayacak şekilde telef olur veya kaybolursa izin ne olur?	Telef/kayıp kamu kurum ve kuruluşlarının belgeleriyle ispatlanırsa izin, eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.3/6)

Rejime Giriş Beyanı ve Teminat (GY m.373; Tebliğ (Seri No: 3) m.2/5–6)

#	Soru	Cevap
17	Rejime giriş beyannamesi hangi idareye sunulur ve kimce tescil edilir?	İzin belgesinde belirtilen gümrük idaresine sunulur; izin veren gümrük müdürlüğüne tescil edilir. (GY m.373/1; Tebliğ (Seri No: 3) m.2/6)
18	Rejime giriş beyannamesi hangi usule göre düzenlenir; eşya tanımı neye uygun olmalıdır?	Yazılı beyan normal usul hükümlerine göre; eşya tanımı izin belgesindeki eşya tanımlamasına uygun olmak zorundadır. (GY m.373/2)
19	Basitleştirilmiş usulde tamamlayıcı beyanname ne zaman verilir?	İzin belgesinde öngörülen süre içinde ve ibra senedinin ibrazından önce. (Basitleştirilmiş usul GK m.71 ve GY m.168 doğrultusunda uygulanır.) (GY m.373/3–4)
20	Rejime girişte eşyaya isabet eden vergiler için ne yapılır? ★ 2024	Vergiler teminata bağlanır; teminat GK m.202 uyarınca alınır. (GY m.373/5; Tebliğ (Seri No: 3) m.2/5)

Vergilendirme, İbra ve Tercihli Tarife (GK m.125–127; GY m.374)

#	Soru	Cevap
21	Rejime ilişkin süreler, rejimin ibrası ve verimlilik oranları nasıl belirlenir?	GK m.111 ve 112'deki esaslar çerçevesinde yönetmelikle. (GK m.125)
22	Değişmemiş eşya veya işlemin ara aşamasındaki ürünler için gümrük yükümlülüğü doğarsa vergi nasıl hesaplanır?	İthal eşyasının rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre. (GK m.126; GY m.374/2)
23	Rejimin ibrasında hangi eşya miktarı esas alınır; hesaplamalar hangi maddelere göre yapılır?	Verimlilik oranı tatbikiyle işlem görmüş ürünlere isabet eden ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı; hesaplamalar GY m.361 ve 362 esas alınarak yapılır. (GY m.374/1, 374/3)
24	İşlenmiş ürünlerin ithalat vergileri hangi halde tercihli tarife oranına göre hesaplanır?	Rejime tabi ithal eşyası tercihli tarifeden yararlanabiliyor ve aynı tercihli tarife serbest dolaşıma giren aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabiliyorsa. (GK m.127/1)
25	Tercihli tarife kota veya tavana tabiyse işlenmiş ürünlere tercihli oran hangi koşulla uygulanır?	Tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi koşuluyla. (GK m.127/2)
26	Tarife kotası/tavanı hesabına hangi miktar katılır; işlenmiş ürünlerle aynı ürünler için açılan kotaya ilave yapılır mı?	İmalatta fiilen kullanılan ithal eşyası miktarı, SD giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükteki kota/tavan hesabına katılır; işlenmiş ürünlerle aynı ürünler için açılmış kota/tavana ilave yapılmaz. (GK m.127/2)

İşlem Görmüş Ürünün Kıymeti ve KDV (GY m.375; Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A)

#	Soru	Cevap
27	Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymeti hangi yöntemlerden biriyle belirlenir? ★ 2022	İlgili kişinin SD giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihine göre: (a) üçüncü ülkede üretilen aynı/benzer eşyanın aynı veya yaklaşık tarihte tespit edilen kıymeti; (b) ilişkiden etkilenmemiş ürünlerin satış fiyatı; (c) ilişkiden etkilenmemiş aynı/benzer eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı; (ç) ithal eşyanın kıymeti + işleme maliyeti. (GY m.375/1)
28	"İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı" yönteminde işleme maliyetleri nelerdir?	Genel giderler ve serbest dolaşımdan temin edilen eşyanın bedeli dahil, işlem görmüş ürünlerin üretiminde ortaya çıkan tüm maliyetler. (Bu yöntem tercih edilirse Tebliğ m.4/A hükümleri yine yükümlünün tercihine göre uygulanabilir.) (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-1, 4/A-2)
29	Gümrük kontrolü altında işlem görmüş ürünün gümrük vergisine esas kıymeti nelerden oluşur?	Bünyedeki yurt içinden temin edilen girdilerin bedelleri + yurt dışından temin edilen girdilerin gümrük kıymetleri + işlem görmüş ürün için yapılan tüm maliyetler. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-2)
30	Gümrük kontrolü altında işlenmiş ürünün KDV matrahı nedir?	Ürün bünyesine dahil edilmiş vergilendirilmeyen ürünlerin bedeli ile işleme maliyetinin toplamı. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-4)

#	Soru	Cevap
31	KDV sürecinde YGM ve YMM raporları neyi tespit eder ve hangi sürede hazırlanır?	YGM: ithal ürünün nihai ürün içindeki miktarı ve işlemenin mevzuata uygunluğu; YMM: bünyedeki eşya için ödenen KDV (her beyanname esas alınarak). İkisi de SD giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-a, b)
32	Bu süreçte nihai ürünün gümrük kıymeti ve KDV'si nasıl beyan edilir; ek bilgiler beyannamenin hangi hanesine yazılır?	Gümrük kıymeti tam beyan edilir; KDV, daha önce KDV ödenerek ithal edilen ve/veya yurt içinden temin edilen eşyanın bedelleri indirilerek beyan edilir; bilgiler 44 nolu haneye yazılır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-c)
33	YGM ve YMM raporları ne zamana kadar ve nereye ibraz edilir?	Serbest dolaşımın gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde hazırlanıp takip eden ayın en geç 10'una kadar nihai ürünün serbest dolaşıma sokulduğu gümrük müdürlüğüne (aylık dönemler halinde). (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-c, d)
34	Raporlar gelinceye kadar beyannameler hangi statüde kalır?	Muayene ve kontroller normal usullere göre yapılır; beyannameler kapatılabilir statüde kalır, raporlara göre kontrol sonrası kapatılır; aykırılıkta cezai müeyyide uygulanır. (Tebliğ (Seri No: 3) m.4/A-5-ç)

Rejimin Sonlandırılması, İkincil Ürünler, Teminat İadesi ve Cezalar (Tebliğ (Seri No: 3) m.5–8)

#	Soru	Cevap
35	Rejimin ibrasında tespit raporunu kim düzenler ve ne zamana kadar sunulur?	Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (GY m.374–375 şartları yönünden); izin belgesinde öngörülen süre içinde veya en geç sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde gümrük müdürlüğüne. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/1)
36	İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesi izni veren idareden başka bir gümrük müdürlüğüne verilebilir mi?	Evet, verilebilir. (Tebliğ (Seri No: 3) m.5/2)
37	Ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep halinde hangi işlemlere tabi tutulabilir?	Tasfiye, yeniden ihraç, serbest dolaşıma giriş, mahrece iade, imha. (Tebliğ (Seri No: 3) m.6)
38	Teminat hangi hallerde iade edilir?	İzni veren gümrük müdürlüğünce; eşyanın işlem görmüş ürün şeklinde serbest dolaşıma girdiğinin, ikincil ürünler için m.6'daki işlemin yapıldığının veya m.3/6 uyarınca telef/kaybın tespiti halinde. (Tebliğ (Seri No: 3) m.7)
39	İzin süresi bitiminden sonra rejim işlemleri bir ay içinde veya iki ayı aşmayan sürede bitirilirse hangi hüküm uygulanır?	Bir ay içinde → GK m.241/3-h; iki ayı aşmayan sürede → GK m.241/4-h (ceza koyan özel hükümler saklı). (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/1–2)
40	Bu süreler içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile rejim hükümlerinin ihlalinde hangi madde uygulanır?	GK m.238. (Tebliğ (Seri No: 3) m.8/3)

Sık Karıştırılanlar

Tanım: eşya **ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın** işlenir; ürünler **gümrük vergileri üzerinden** serbest dolaşıma girer. Elde edilen ürün = **işlenmiş ürün**.

Rejim, işlenmiş ürünün vergisinin bünyesindeki ithal eşyanın vergisinden **daha düşük** olduğu işlemlerde (ayrıca **teknik düzenlemelere uygunluk** için işlenmesi gereken eşyada) uygulanır.

Rejime girişte vergiler **teminata bağlanır** (GK m.202); "teminata bağlanmaz" yanlıştır. Teminat iadesi **izni veren gümrük müdürlüğüne** yapılır.

Süreler: izin **azami 2 yıl**; uzatma **3 aya kadar**; süre sonu = bittiği **ayın son günü**; mücbir sebep başvurusu süre sonundan itibaren **1 ay**; YGM tespit raporu en geç süre sonundan itibaren **1 ay**.

Değişmemiş eşya/ara ürün vergisi → **rejime giriş beyannamesinin tescili** sırasındaki unsurlar; tercihli tarifede kota/tavan koşulu → **serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili** sırasındaki durum.

İşlem görmüş ürün kıymeti: **4 yöntem, ilgili kişinin tercihine** göre biri uygulanır (üçüncü ülke kıymeti / ilişkisiz satış fiyatı / Türkiye satış fiyatı / ithal kıymet + işleme maliyeti).

Cezalar: süre bitiminden itibaren **1 ay** içinde bitirilirse **241/3-h**; **2 ayı aşmayan** sürede **241/4-h**; bu süreleri aşma veya rejim ihlali → **238**.

Formlar ve sayılar: başvuru **ek-55**, izin **ek-56**; KDV raporları **takip eden ayın 10'una** kadar; ek bilgiler **44 nolu hane**. İzin yalnız **TGB'de yerleşik** kişilere verilir.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

34. Konu — Geçici İthalat Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 88 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 34 — Geçici İthalat Rejimi

Kaynak: 34-GEÇİCİ İTHALAT.docx (GK m.128–134; GY m.376–394; Karar (2009/15481) m.16–44; Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1); Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4 — ATA Karnesi). ★ İşaretili sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Rejimin Tanımı ve Geçici İthalat İzni (GK m.128–129; GY m.376–378)

#	Soru	Cevap
1	Geçici ithalat rejimi nedir? ★ 2021, 2023, 2025	Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın TGB'de kullanılması ve olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan rejim. (GK m.128)
2	Geçici ithalat izni kimin talebi üzerine, kim tarafından verilir?	Eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince (izin başvurusunun yapıldığı gümrük idaresi). (GK m.129/1; GY m.378/1)
3	Ayniyet tespiti mümkün olmayan eşyaya geçici ithalat izni verilir mi?	Kural olarak verilmez; ancak ayniyet önlemi alınmamasının rejimin kötüye kullanılmasına yol açmayacağı hallerde vergilerin tümü teminata bağlanarak izin verilebilir. (GK m.129/2)
4	Geçici ithalat izin başvurusuna eklenebilecek belgeler nelerdir?	Biri veya birkaçı: proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi; gerekirse katalog/teknik doküman; gönderici-alıcı arasındaki anlaşma veya kiralamaya ilişkin gönderici firma yazısının aslı ve tercümesi. (GY m.378/2)
5	GY'ye göre "Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi" kimdir?	Olağan durumda Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi. (GY m.376/1-c)
6	Geçici ithalatla "ticari kullanım" ne demektir?	Taşıma aracının bedel karşılığında insan taşınmasında ya da bedel karşılığında olsun olmasın sınai veya ticari eşya nakliyesinde kullanımı. (GY m.376/1-ı)

Rejimde Kalma Süresi ve Süre Uzatımı (GK m.130; GY m.379–380; Karar (2009/15481) m.44)

#	Soru	Cevap
7	Yeniden ihraç veya GOİK'e tabi tutma için gerekli süreleri kim belirler?	İzin verilen kullanımın amacına uygun olacak şekilde Müsteşarlıkça. (GK m.130/1)
8	Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi azami ne kadardır?	Yirmidört ay (m.131 uyarınca belirlenen özel süreler saklı); gümrük idaresi ilgilinin kabulüyle daha kısa süre saptayabilir. (GK m.130/2)
9	Rejimde kalma süresinin hesaplanmasında hangi tarih esas alınır?	GK m.69 uyarınca eşyanın yükümlüsüne teslim edildiği tarih. (GY m.379/3)

#	Soru	Cevap
10	Rejim başka bir şartlı muafiyet rejimine geçmek üzere kapatılıp aynı hak sahibince aynı amaçla yeniden izin istenirse süre nasıl hesaplanır?	Daha önce verilen süre dahil 24 ayı aşamaz; hak sahibinin talebiyle eşyanın rejim altında kullanılmadığı süre kadar uzatılabilir. (GY m.379/2)
11	Ek süre talebi ne zaman ve hangi gümrük idaresine yapılır?	İzin süresi içinde veya bitiminden sonra; rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine. (GY m.380/1)
12	İzin süresinin bitiminden sonra yapılan ek süre müracaatında vergiler hangi tarihten hesaplanır?	Cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, izin süresinin bitişi tarihinden itibaren. (GY m.380/2)
13	Rejime giriş gümrük idaresince 24 ayı aşan süre uzatımı hangi eşya için yapılabilir?	Özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen eşya; 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılan eşya; kamu kuruluşlarıyla sözleşmeye istinaden getirilen ambulans, yangın söndürme, zirai ve sıhhi ilaçlama hava taşıtları ile bunların yedek parça, aksesuar ve ekipmanları. (GY m.380/3)
14	YYs sahibi veya önceki takvim yılında 5 milyon ABD Dolarını aşan ihracat yapan yükümlünün kısmi muafiyetli eşyası 24 aydan uzun kullanılacaksa ne olur?	Rejime giriş gümrük idaresince izin süresi dokuz ay uzatılır (yolcu/yük taşıyan havayolu şirketlerinin hava taşıtı ve motorları için de); sonrasında yeni izin başvurusu yapılır ve süre azami 24 ay belirlenir. (GY m.380/5)
15	Karar'da eşya için süre belirlenmemişse süreyi kim belirler ve sınırı nedir?	Geçici ithalatın amacı ve kullanım yeri dikkate alınarak Müsteşarlıkça; uzatılmış süreler hariç hiçbir koşulda 24 ayı geçemez. (Karar (2009/15481) m.44)

Tam ve Kısmi Muafiyet, Vergilendirme (GK m.131–134; GY m.377, 386; Karar (2009/15481) m.40)

#	Soru	Cevap
16	Tam muafiyetle geçici ithalat durumlarını ve kısmi muafiyetten yararlandırılmayacak eşya listesini kim belirler?	Her ikisini de Cumhurbaşkanı; kısmi muafiyetten yararlandırılmayacak eşya tam muafiyetten de yararlandırılmaz. (GK m.131, 132/2; GY m.377)
17	Kısmi muafiyette her ay için ne kadar ithalat vergisi alınır? ★ 2021, 2023, 2024	Geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde serbest dolaşıma girmiş olsaydı alınacak vergilerin %3'ü (vergilerin tamamı değil). (GK m.133/1)
18	Kısmi muafiyette bir aydan az süreler nasıl değerlendirilir?	Tam ay olarak. (GK m.133/1)
19	Kısmi muafiyette alınacak vergilerin üst sınırı nedir?	Faizler hariç, eşya rejime tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girseydi alınacak vergileri aşamaz. (GK m.133/2)
20	Kısmi muafiyetli rejimde hak ve yükümlülükler devredilirse süre ve aynı ay içindeki vergi nasıl olur?	Yeni hak sahibi kalan süreyi kullanır; devir aynı ay içinde kısmi muafiyetli iki kişi arasında olursa o ayın tamamının vergisini ilk hak sahibi öder. (GK m.133/3–4)
21	Gümrük yükümlülüğü doğduğunda vergiler hangi tarihteki unsurlara göre hesaplanır?	Kural: geçici ithalat beyanında bulunulduğu tarih; tam muafiyetli eşyada ise GK m.193'te belirtilen tarih. Kısmi muafiyet hükümleri dışında bir nedenle yükümlülük doğarsa m.133'e göre ödenen vergi düşülür. (GK m.134)

#	Soru	Cevap
22	Kısmi muafiyetle geçici ithal edilen eşya serbest dolaşıma girerse ne alınır?	Yükümlülük beyannamenin tescil tarihinde başladığından, m.133 uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergileri. (GY m.386/1)
23	Tam muafiyetle geçici ithal edilen eşya serbest dolaşıma girerse vergiler hangi tarihe göre alınır?	GK m.193 gereğince gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranları ve vergilendirme unsurlarına göre. (GY m.386/2)
24	Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya süre bitiminden önce satılmak istenirse ne yapılır?	Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması gerekir. (GY m.386/3)
25	Geçici ithal eşyası serbest dolaşıma girerken ticaret politikası önlemleri uygulanır mı?	Evet; ticaret politikası önlemleri uygulanır ve ithal için öngörülen diğer işlemler tamamlanır. (GY m.386/4)
26	Hangi eşya geçici ithalatla ne tam ne de kısmi muafiyetten yararlandırılır? ★ 2024	Türkiye'ye ithali yasak eşya; tüketilebilir nitelikteki eşya; ayniyet tespiti yapılamayan eşya; ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya. (Karar (2009/15481) m.40)

Ayniyet, Beyan, Teminat ve Rejimin Sonlandırılması (GY m.380–389; Karar (2009/15481) m.41–43)

#	Soru	Cevap
27	Geçici ithal eşyası için esas olan (rejim ihlali sayılmayan) sonuç nedir? ★ 2025	İzin süresi içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması. (GY m.380/1)
28	Geçici ithal eşyası rejim süresince nasıl kullanılmak zorundadır?	Giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak, tahsis edildiği yerde; gümrük idaresi değişik aralıklarla bunu denetleyebilir. (GY m.381/1, 3)
29	Rejim kapsamındaki eşya işleme tabi tutulabilir mi? ★ 2025	Hayır; giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım faaliyetleri dışında başka işleme tabi tutulamaz. (GY m.381/2)
30	Geçici ithal edilen ticari havayolu taşıtlarının motorları değiştirilebilir mi?	Evet; süre içinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesindeki taşıtların motorları veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir. (GY m.381/4)
31	Geçici ithalat eşyası kiralanabilir, ödünç verilebilir veya satılabilir mi? ★ 2022, 2024, 2025	Hayır: kiralanamaz, ödünç verilemez, başkasının kullanımına bırakılamaz, satılamaz. İstisna: ticari hava taşıtları izin süresi içinde başka hava yolu şirketine kiralanabilir (ihlalde izin hak sahibi sorumlu). (Karar (2009/15481) m.43)
32	ATA karnesiyle geçici ithalatla ayrıca belge ve teminat aranır mı?	Aranmaz; karnenin ibrazı izin talebi, tescili ise rejime giriş izni sayılır. (GY m.382/2–3)
33	Geçici ithalat rejimi beyanında hangi belgeler kullanılır; TIR karnesi bunlardan mıdır? ★ 2024	Yazılı beyanda gümrük beyannamesi, sözlü (sözlü beyan formu) veya başka tasarruf yoluyla beyan, ATA karnesi (beyanname yerine geçer) ve taşıtlar için yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi gibi teminat hükmündeki belgeler. TIR karnesi geçici ithalat beyan belgeleri arasında sayılmaz. (GY m.376/1-j, 387/1–2; Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.4)

#	Soru	Cevap
34	Geçici ithalat eşyasından teminat alınır mı; teminatı hangi idare alır?	Karar'da teminat aranmayacağı belirtilen eşya hariç teminat alınır; teminatı rejime giriş gümrük idaresi alır. (GY m.385/1, 3)
35	Tam muafiyetle geçici ithalatta teminat tutarı nedir; hangi hallerde teminat aranmaz?	İthalat vergilerini karşılayacak tutarda. Aranmaz: sözlü beyana konu eşya; yazılı beyanda kriz hali nedeniyle kamu kuruluşu adına gönderilen yardım malzemesi ve hava/deniz/demiryolu şirketleri veya posta idarelerine ait, uluslararası trafikte kullanılan işaretli malzeme. (Karar (2009/15481) m.41)
36	Kısmi muafiyetle geçici ithalatta teminat hangi tutar için aranır?	Her ay alınacak ithalat vergilerinin %3'ü dışında kalan tutar için. (Karar (2009/15481) m.42; GY m.385/2)
37	Geçici ithal eşyasının yeniden ihracına ilişkin beyannamenin işlemleri hangi hükümlere göre yapılır?	İhracat rejimi hükümlerine göre; beyannamede geçici ithal gümrük idaresi ile geçici ithalat beyannamesinin tescil tarih ve sayısı yer alır, bir örneği eklenir. (GY m.387/3)
38	Ek süreler dahil yurtda kalma süresi aşılmış eşyanın yurt dışına çıkışına hangi hallerde izin verilir?	Süresi içinde ek süre dilekçesi kayda alınmışsa talep sonuçlanmadan ve teminat iade edilmeksizin; ek süre talebi yoksa GK 238 ve 241 uyarınca cezanın tahsil edildiği veya teminata bağlandığı anlaşıncaya. (GY m.387/6)
39	Teminatın çözülmesi için nereye başvurulur?	Giriş işlemi yapan gümrük idaresine dilekçe ile. (GY m.388)
40	Rejim başka bir ekonomik etkili rejim, serbest bölge veya geçici depolama yeriyle kapatılırsa belgeye hangi ibare yazılır?	"Geçici ithalat rejimi eşyasıdır" ibaresi. (GY m.389)

Taşıtlar, Paletler ve Konteynerler (GY m.391–394; Karar (2009/15481) m.16–23)

#	Soru	Cevap
41	Taşıtlara geçici ithalat izni verilmesinin genel şartları nelerdir?	TGB dışında yerleşik kişi adına ve bölge dışında tescil edilmiş olması (veya ona ait olduğunun belgelenmesi); TGB dışında yerleşik kişilerce kullanılması; demiryolu dışındaki ticari taşıtların TGB dışında başlayan veya sona eren taşımalarında kullanılması. (Karar (2009/15481) m.16)
42	Geçici ithal edilen taşıtı TGB'de yerleşik kişiler hangi hallerde kullanabilir?	Demiryolu taşıtını anlaşıncaya müşteriye; römork/yarı römorku TGB'de tescilli motorlu taşıtla birlikte; kişisel kara taşıtını acil durumda ve araç sahibi araçtayken. (Karar (2009/15481) m.17)
43	Yerleşim yerini TGB dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin getirdiği taşıt ne kadar sürede yeniden ihraç edilmelidir?	Getirildiği tarihten itibaren en fazla üç ay içinde. (Karar (2009/15481) m.19/1)
44	Ticari deniz, hava, demiryolu taşıtları ve hava taşıtı motorlarına finansal kiralama süre nasıl belirlenir?	3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca sözleşme süresine bağlı olarak. (Karar (2009/15481) m.19/6)

#	Soru	Cevap
45	Kamu kuruluşlarıyla sözleşmeye istinaden getirilen ambulans, yangın söndürme ve ilaçlama hava taşıtlarına ne kadar süre verilir?	Yirmidört ayı aşmamak üzere; uzatmaya Bakanlık yetkilidir. (Karar (2009/15481) m.19/4)
46	Demiryolu taşıtlarına, kişisel hava taşıtlarına ve kişisel deniz/iç su yolu taşıtlarına ne kadar süre verilir?	Demiryolu 12 ay; kişisel hava taşıtı 6 ay; kişisel deniz ve iç su yolu taşıtı (2634 sayılı Kanun kapsamı hariç) 18 ay. (Karar (2009/15481) m.20/1-a, ç, d)
47	Karar'a göre kişisel kara taşıtları ve binek/yük hayvanlarına verilen süreler nelerdir?	Yurt dışından emeklilere iki yıl; oturma iznli emekli yabancılara ikamet izni kadar; genel olarak 24 ay; binek/yük hayvanları ve çektikleri taşıtlara 6 ay; süreleri dolan veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan AB/EFTA/Birleşik Krallık yerleşiklerine yılda bir kez bir ay. (Karar (2009/15481) m.20/1-c)
48	Ticari hava taşıtları TGB'ye getirilmeden geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir mi?	Evet, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla. (Karar (2009/15481) m.21/2)
49	Geçici ithal edilen paletlere ilişkin rejim nasıl sona erdirilir?	Aynı tür ve aynı kıymette paletin ihraç veya yeniden ihracıyla. (Karar (2009/15481) m.22/2)
50	Konteynere geçici ithalat izni için hangi bilgiler işaretlenmeli; dahili trafikte kullanılabilir mi?	Sahibi/işletmecisinin kimliği; ayırt edici işaret ve rakamlar ile tara ağırlığı; ait olduğu ülke (hava taşımacılığı konteyneri hariç). Yeniden ihraçtan önce dahili trafikte bir defa kullanılabilir. (Karar (2009/15481) m.23)
51	Turistik kolaylıklarla getirilen özel kara taşıtları ile ticari kara taşıtlarının giriş-çıkışı nasıl yürütülür?	Taşıt takip programlarına kaydedilerek; kayıt yapılamazsa Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenir (ticari taşıt formuna "Ticari Taşıttır" kaşesi). (GY m.391/1, 5)
52	Taşıtlarla birlikte veya ayrı ithal edilen yedek parçalar ne için kullanılabilir?	Sadece o taşıtların küçük onarımları ve mutad bakımları için. (GY m.393/2)

Karar Kapsamındaki Diğer Eşya (Karar (2009/15481) m.24–39)

#	Soru	Cevap
53	Yolcuların kişisel ve sportif amaçlı eşyasına hangi şartla geçici ithalat izni verilir?	TGB'de ikamet etmeyen, geçici gelen yolcuların seyahatte kullanacağı ek-1 listesindeki makul miktardaki eşyaya. (Karar (2009/15481) m.24)
54	Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatına hangi şartlarla izin verilir?	TGB'den temin edilemediği için hastane/tıbbi kuruluşun acil ihtiyacına yönelik, teşhis veya tedavi amacıyla bedelsiz gönderilen ve yurt dışında yerleşik kişiye ait olması. (Karar (2009/15481) m.27)
55	Geçici ithal edilen hayvanlardan doğan hayvanların durumu nedir?	Ticari değeri varsa rejime tabi tutulmuş sayılır. (Karar (2009/15481) m.28/2)
56	Hangi teçhizat mesleki teçhizat sayılmaz?	El aletleri hariç; sınai üretim ve ambalajlama, doğal kaynakların işlenmesi, bina inşası/tamiri/bakımı ve toprak hafriyatı gibi işlerde kullanılacak teçhizat. (Karar (2009/15481) m.31/4)
57	Boş geçici ithal edilip dolu olarak yeniden ihraç edilmeyen ambalajlarda ne olur?	GK m.184 uyarınca gümrük yükümlülüğü doğar; o tarihten itibaren kısmi muafiyet uygulanır. (Karar (2009/15481) m.33/3)

#	Soru	Cevap
58	İmalatta kullanılacak ölçme, kontrol, test araçları ile kalıp ve çizimler hangi koşulla geçici ithal edilir?	Mülkiyeti yurt dışı yerleşik kişiye ait olması ve elde edilen ürünün en az %75'inin ihraç edilmesi koşuluyla. (Tamamı ihraç edilecek ürün için bedelsiz özel alet ve araçlar da kapsamdadır.) (Karar (2009/15481) m.34/1-a, b)
59	Hangi eşya numune sayılmaz; numune nasıl kullanılabilir?	Tek şahsın getirdiği aynı cinsten fazla miktarda eşya ile tek şahsa gönderilen çok sayıda eşya numune sayılmaz; numuneler gösteri amacı dışında kullanılamaz. (Karar (2009/15481) m.35/2–3)
60	Tamir veya siparişe konu üretim araçları ve parçaları hangi şartla ve ne kadar süreyle geçici ithal edilir?	Tamir/teslim süresince kullanılmak ve tamirci/tedarikçi tarafından bedelsiz gönderilmek kaydıyla tam muafiyetle; süre altı ay. (Karar (2009/15481) m.36)
61	Sergi ve fuarlarda sergilenecek eşyaya hangi rejim uygulanır; şartı nedir? ★ 2023	Geçici ithalat rejimi; işyeri/mağaza satış veya özel amaçlı sergiler dışındaki genel etkinlik olmalı ve bu amaç sergi/fuar organizasyonundan alınacak belge ile kanıtlanmalı. (Karar (2009/15481) m.37/1)
62	Alıcının incelemesine bağlı olarak satın alınacak, numune sayılmayan eşyaya ne kadar süre verilir?	İki ay. (Karar (2009/15481) m.37/2)
63	Önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya geçici ithalat izni nasıl verilir?	Bir defaya mahsus tam muafiyetle; süre hiçbir koşulda üç ayı geçemez, süre uzatımı talepleri karşılanmaz. (Karar (2009/15481) m.39/1)

Kara Taşıtları Tebliği (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin GGT Seri No: 1)

#	Soru	Cevap
64	Tebliğe göre "yerleşim yeri" nedir?	Kişinin Türkiye'ye giriş tarihinden geriye doğru 365 gün içinde en az 185 gün yaşadığı yer. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.4/1-p)
65	Turistik kolaylıklar kapsamındaki kişisel kara taşıtları hangi programa kaydedilir; römork ve karavan nasıl işlem görür?	1 No.lu Taşıt Takip Programına; römork ve karavan için ayrı kayıt yapılır; süre sonu pasaporta tatbik edilen "taşıt kaşesinde" belirtilir. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.5/1)
66	Karne/form kapsamı dışında, geçici ithalatla getirilen kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının plakası hakkında ne uygulanır? ★ 2025	Yabancı plakalı olarak kullanılmaya devam edilir (1 No.lu programa yabancı plakalı taşıt olarak kaydedilir). Notere trafik tescili ile MA-MZ plaka yalnız geçici giriş belgesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi/formu kapsamı taşıtlara verilir. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.1, 4/1-a, 8/4, 11/7)
67	Turistik kolaylıklar kapsamındaki taşıtlara ne kadar süre verilir?	730 gün (emekliler dahil); süre kişinin Türkiye'de kalabileceği süreden uzun olamaz. Taşıt ve kişi süreleri ayrı hesaplanır, kısa olan verilir. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.6/1–2, 6)
68	730 günlük sürenin tamamını kullanan kişi yeniden taşıt getirebilmek için ne yapmalıdır?	Kişi ve taşıt, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunmalıdır. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.6/4)

#	Soru	Cevap
69	Geçici giriş belgesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi/formu kapsamı taşıtların işlemleri nereye kaydedilir; geçici trafik tescil belgesi için başvuru süresi nedir?	MA ve Taktir Modülüne; geçici trafik tescil belgesi başvurusu ilk girişten itibaren 30 gün içinde; yapılmazsa GK m.241/1 uygulanır. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.8/1, 4; 11/1, 7)
70	Geçici giriş belgesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi/formu kapsamı taşıtlara ne kadar süre verilir?	İkamet izni ve belgelerdeki süreler dikkate alınarak 24 ayı geçmemek üzere; süre uzatımında da bir seferde 24 ayı geçemez. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.9, 12, 17/5-b)
71	Tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletler hangi programa kaydedilir? ★ 2022	Eşya ve yolcu taşıyanlar 2 No.lu, taşımayanlar 1 No.lu Taşıt Takip Programına (NCTS/TIR kapsamı hariç). (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.14/2)
72	Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen süreler nelerdir?	Ticari kara taşıtı 30 güne kadar; toplu gezi otobüsü 90 güne kadar; sınır ticareti taşıtı 15 güne kadar; 1 No.lu programla giren tüzel kişi otomobil vb. 90 güne kadar. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.15/1)
73	Kara taşıtlarında süre uzatımı hangi gerekçelerle ve nereye istenir; süre geçtikten sonra başvurulursa ne olur?	Herhangi bir gümrük idaresine, süresi içinde; kaza, yangın, olağan dışı durum, hastalık, tutukluluk (resmi belgeyle) veya ihracatçının yükü zamanında tedarik edememesi (ihracatçı belgesiyle). Süre sonrası başvuru uygun bulunursa GK m.241/1 uygulanır. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.17/1–2)
74	Süresinde çıkarılmayan taşıtlar nasıl takip edilir?	Her ay sorgulanır, çıkışı 4 ay takip edilir; sonuç alınamazsa bilgiler her yıl nisan, ağustos ve aralık aylarında başmüdürlük aracılığıyla Bakanlığa iletilir. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.18)
75	Geçici ithal edilen kara taşıtının kiralınması, satılması veya süresinde çıkarılmaması halinde ne yapılır?	5607 saklı, GK m.238 uyarınca işlem yapılır, geçici ithal izni iptal edilir ve taşıt gümrükçe teslim alınır; diğer usulsüzlüklerde GK m.241/1. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.19/1, 3)
76	Tamir amacıyla sürülerek getirilen taşıtlar hangi programa kaydedilir; ZOLL plakalı taşıtlara ne kadar süre verilir?	Tamir amaçlı taşıtlar 2 No.lu programa; ZOLL plakalı taşıtlara en çok 15 gün; süresinde çıkarılmazsa GK m.241'in transite ilişkin hükümleri uygulanır. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.22, 19/2)
77	Şartların ihlalinde gümrük vergileri için takibat kimin nezdinde başlatılır?	Belgesiz girenler ve form kapsamı → ilgili kişi; karne (yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, gümrüklerden geçiş karnesi) → kefil kuruluş; geçici giriş belgesi → taahhütnameyi veren kuruluş. Para cezaları → ilgili kişi. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.20/1–2)
78	Şartların ihlalinde vergi ve cezalar ödenirse taşıt serbest dolaşıma girer mi?	Hayır; vergi ve cezalar ödenmiş olsa dahi taşıtın yurt dışı edilmesi gerekir. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.20/7)
79	Taşıtları bırakarak geçici olarak yurt dışına çıkacak kişiden ne alınır; aykırılıkta ne yapılır?	İki nüsha düzenlenen ek-7 taahhütname (elektronik de olabilir), "Taşıtsız Çıkışlar" bölümüne kayıt; aykırı çıkışlar tespit tarihine kadar tek fiil sayılır, GK m.241/6-e uygulanır. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.27/1, 4)

#	Soru	Cevap
80	Turistik kolaylıklarla geçici ithal edilen taşıtın mülkiyeti devredilebilir mi?	Hayır; istisnaen karne/form/geçici giriş belgesiyle taşıt ithal etme hakkı olan aile ünitesine dahil kişiye, mülkiyet devrinin ikamet ülkesinde belgelenmesi ve taşıtın gümrük gözetimine alınması koşuluyla devredilebilir. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.28)
81	Gümrük idaresince teslim alınan taşıtlar gümrük gözetiminde ne kadar kalabilir? ★ 2025	GY m.79/2 uyarınca üç ay; talep halinde mücbir sebep aranmaksızın üç aya kadar uzatılabilir; sonra tasfiye (GY m.86). Yediemin otoparkında süre teslim tarihinden başlar. (Tebliğ (Kara Taşıtları Seri No: 1) m.32)

ATA Karnesi (Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4)

#	Soru	Cevap
82	ATA Karnesi nedir? ★ 2025	Taşıma araçları hariç eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan, vergilerin uluslararası alanda teminata bağlandığını gösteren ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası gümrük belgesi ("geçici kabul"). (Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.2)
83	Posta trafiğinde ATA karnesi kabul edilir mi; kaç ek kapsamında ATA karnesi kabul edilir?	Posta trafiğinde kabul edilmez; Geçici İthalat Sözleşmesinin 10 eki (B1–B9 ve D) kapsamındaki eşya için kabul edilir. (Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.3)
84	ATA karnesiyle getirilen eşya için ayrıca geçici ithalat beyannamesi gerekir mi?	Gerekmez, karne beyanname yerine geçer; eşya giriş idaresine varmadan önce elektronik olarak beyan edilebilir. (Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.4)
85	Ek B1 (sergi, fuar) ve Ek B3 kapsamındaki eşyaya ne kadar yurttaki kalma süresi verilir?	Geçici ithal tarihinden itibaren 6 aydan az olmamak üzere; B1 eşyasının başka etkinliklerde de kullanılacağı belgelenirse karne geçerlilik süresi kadar. (Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.6/1–2)
86	ATA karnesinin geçerlilik süresinden daha uzun kullanım istenirse ne yapılır?	Mevcut karnenin süresi uzatılamaz; karne geçerliliği içinde yeni bir ATA Karnesi ile kullanıma devam edilir. (Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.8)
87	Süresinde yurt dışı edilmeyen ATA karnesi eşyası için kefil kuruluşu tebligat süresi ve sorumluluk sınırı nedir?	Karnenin geçerlilik bitiminden itibaren 1 yıl içinde tebligat; kefil kuruluşun (TOBB) sorumluluğu vergiler toplamının %10 fazlasını aşamaz; delil için 6 ay süre tanınır. (Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.10)
88	ATA karnesi eşyası için hangi işlemler çıkış hükmündedir?	Serbest dolaşıma giriş, çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya antrepoya konulma ya da Hazine'ye külfet getirmeden resmi nezarette imha. (Tebliğ (Geçici İthalat Seri No: 4) m.12)

Sık Karıştırılanlar

Kısmi muafiyette **her ay %3** (beyannamenin **tescil tarihindeki** vergiler üzerinden) alınır, **vergilerin tamamı alınmaz**; bir aydan az süre **tam ay** sayılır; teminat **%3 dışında kalan** tutar için alınır; toplam, serbest dolaşıma girseydi ödenecek vergiyi **aşamaz**.

Rejimden hiç yararlanamayan eşya: **ithali yasak, tüketilebilir, ayniyeti tespit edilemeyen**, ülke ekonomisine zararlı (Müsteşarlıkça belirlenen). GK m.129'da ise ayniyet tespiti mümkün değilse istisnaen **vergilerin tümü teminata** bağlanarak izin verilebilir.

Geçici ithal eşyası **kiralanamaz, ödünç verilemez, başkasının kullanımına bırakılamaz**,

satılamaz; tek istisna **ticari hava taşıtının başka hava yolu şirketine kiralanması**. Süresinde **yeniden ihraç veya GOİK** rejim ihlali **değildir**; satış, işleme, aynıyet değişikliği ihlaldir.

Süreler: genel azami **24 ay**; YYS veya 5 milyon \$ üzeri ihracatçı → **9 ay** uzatma; üretim araçları **6 ay**; alıcı incelemesi eşyası **2 ay**; ekonomik etkisi olmayan eşya **3 ay** (uzatılmaz); yerleşim yeri nakli taşıtı **3 ay**; demiryolu **12 ay**, kişisel hava **6 ay**, kişisel deniz **18 ay**.

Kara taşıtları: turistik **730 gün**; geçici giriş belgesi/karne/form **24 ay**; ticari kara taşıtı **30 gün**; toplu gezi otobüsü ve 1 No.lu programla giren tüzel kişi otomobili **90 gün**; sınır ticareti taşıtı ve ZOLL **15 gün**; trafik tescil başvurusu **30 gün**; teslim alınan taşıt **3 ay + 3 ay**.

1 No.lu program = kişisel taşıtlar (eşya/yolcu **taşımayan** tüzel kişi otomobili dahil); **2 No.lu program** = ticari taşıtlar, otobüsler, **tamir amacıyla** getirilen taşıtlar. **MA-MZ plaka** yalnız geçici giriş belgesi/karne/form kapsamı taşıtlara; turistik taşıtlar **yabancı plakalı** kalır.

ATA karnesi beyanname yerine geçer ve **taşıma araçları hariç** eşya içindir; **TIR karnesi** geçici ithalat beyan belgesi değildir; posta trafiğinde ATA **kabul edilmez**; karne süresi **uzatılamaz** → **yeni karne**.

Vergilendirme tarihi: kısmi muafiyette yükümlülük **beyannamenin tescil tarihinde** başlar; **tam muafiyette** GK **m.193** tarihi (yükümlülüğün başladığı tarih) esas alınır.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

35. Konu — Hariçte İşleme Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 73 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 35 — Hariçte İşleme Rejimi

Kaynak: 35- hir.docx (GK m.135–149; GY m.395–414; Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864) m.1–22; Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5) m.1–24; Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Seri No: 1 (HİGİ) m.1–5, 14). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanım ve Kapsam (GK m.135–136; GY m.395)

#	Soru	Cevap
1	Hariçte işleme rejimi nedir?	Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere TGB'den geçici ihracı ve elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyetle yeniden serbest dolaşıma girişini düzenleyen rejim. (GK m.135/1; GY m.395/1)
2	GK'daki hariçte işleme rejimi tanımında hangi hükümler saklı tutulmuştur?	Standart değişim sistemi hükümleri (GK m.144–148) ile m.116 hükmü. (GK m.135/1)
3	Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracında hangi işlemler uygulanır?	TGB dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler. (GK m.135/2)
4	GY'ye göre "değişmemiş eşya" ve "önceden ithalat" ne demektir?	Değişmemiş eşya: hiçbir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyası. Önceden ithalat: geçici ihracat eşyasının ihracından önce, teminat alınmak koşuluyla yerine geçecek aynı nitelikteki eşyanın ithali. (GY m.395/2-a, b)
5	GY'ye göre ikame ürün nedir?	Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen yabancı menşeli eşya. (GY m.395/2-ç)
6	Hariçte işleme rejimi hangi serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz?	(a) ihracı ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminatın kaldırılmasına yol açan; (b) nihai kullanım nedeniyle tam muafiyetle serbest dolaşıma giren ve koşulları taşımaya devam eden; (c) ihracı ihracat vergi iadesi gerektiren veya tarım politikası çerçevesinde mali avantaj sağlanan eşya. (b) bendinin istisnaları yönetmelikle belirlenir. (GK m.136; Karar (2007/11864) m.5)

Karar ve Tebliğ Tanımları (Karar (2007/11864) m.3–4; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.3–4)

#	Soru	Cevap
7	Karar'a göre hariçte işleme faaliyeti kapsamında eşya nereye geçici ihraç edilebilir?	Daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere TGB dışına veya serbest bölgelere. (Karar (2007/11864) m.4; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.4)
8	"Hariçte işleme izin belgesi" ile "hariçte işleme izni" arasındaki fark nedir?	İzin belgesi: eşyanın daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkân sağlayan, Müsteşarlıkça (Tebliğde: Bakanlıkça) düzenlenen belge. İzin: maden cevheri/konsantrelerinin izabesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi için maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu İBGS'lerce verilen izin. (Karar (2007/11864) m.3/f-g; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.3/f-g)

#	Soru	Cevap
9	"Belge süresi sonu" nedir?	Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günü. (Karar (2007/11864) m.3/c)
10	INF 2 bilgi formu nedir; kim tarafından düzenlenir? ★ 2022	Hariçte işlemede üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresince düzenlenen; GB Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici ihraç edilip üçüncü ülkede işlem gören ürünlerin diğer parçada tam veya kısmi muafiyetle serbest dolaşıma girişine imkân veren belge. (Karar (2007/11864) m.3/ğ; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.3/ğ)
11	Üçgen trafik nedir?	GB Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, GB Gümrük Bölgesinin diğer parçasında tam veya kısmi muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulü. (Karar (2007/11864) m.3/t)
12	Karar'a göre "tam muafiyet" nedir?	Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyeti. (Karar (2007/11864) m.3/r)

İznin Verilmesi, Süre ve Ayniyet (GK m.137–139; GY m.397–398)

#	Soru	Cevap
13	Hariçte işleme izni kime verilir?	Talep üzerine, GK m.80 çerçevesinde işleme faaliyetini yapacak kişiye. (GK m.137/1)
14	Hariçte işleme izni hangi şartlarla işleme faaliyetini yapıracak kişi dışındaki birine verilebilir?	Rejimin Türkiye'deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik etmesi ve ürünün Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi. (GK m.137/2)
15	GK'ya göre hariçte işleme izni hangi hallerde verilir?	(a) TGB'de yerleşik kişilere; (b) işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasından elde edildiğinin tespiti mümkünse; (c) Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi zarar verecek durumda değilse. (GK m.138)
16	GK m.138(b) bendine getirilecek istisnalar ile verimlilik oranının belirlenme usul ve esasları nerede belirtilir?	İlgili Cumhurbaşkanı Kararında. (GK m.138; m.139/2)
17	İşlem görmüş ürünlerin yeniden ithal süresi nasıl belirlenir; uzatılabilir mi?	İşleme faaliyetinin gerektirdiği süre ile nakliye süresi dikkate alınarak GK m.80 uyarınca belirlenir ve izinde belirtilir; hak sahibinin talebi uygun bulunursa uzatılabilir. (GK m.139/1; GY m.397/1)
18	İşlem görmüş ürünlerin geri getirme süresini ne sona erdirir?	Süresi içinde serbest dolaşıma sokulması, antrepoya konulması, dahilde işleme veya transit rejimine tabi tutulması gerekir; bu rejimlere ilişkin beyannamenin tescili süreyi sona erdirir. (GY m.397/3)
19	Gümrük idareleri geçici ihracata konu eşyayı hangi unsurları inceleyerek ihracına izin verir?	(a) Üreticinin koyduğu özel işaret ve seri numaraları; (b) mühür veya etiketler; (c) numune veya teknik dokümanlar; (ç) analiz veya ekspertiz raporu; (d) ürünün bu eşyadan üretileceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura. (GY m.398/1)

#	Soru	Cevap
20	Tamir amacıyla ihraç edilecek eşyada hangi şart aranır; rejim teknik performansı geliştirmek için kullanılabilir mi?	Standart değişim dahil her usulde eşyanın tamir edilebilir durumda olduğu tevsik edilmelidir; rejim eşyanın teknik performansını geliştirmek için kullanılamaz. (GY m.398/3)
21	Standart değişim kapsamında ayniyet tespitinde GY m.398/1'in hangi bentleri incelenir?	(a), (c), (ç) ve (d) bentleri (mühür/etiket bendi (b) hariç). (GY m.398/4)

Muafiyet, Beyan ve Vergilendirme (GK m.140–143; GY m.399–403, 410–411)

#	Soru	Cevap
22	Normal usulle hariçte işleme rejimi beyanı nereye ve hangi hükümlere göre yapılır?	İhracat rejimi hükümlerine göre herhangi bir gümrük idaresine. (GY m.399/1)
23	İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet hangi halde tanınabilir?	Serbest dolaşıma giriş beyanının izin hak sahibi ya da onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydıyla TGB'de yerleşik başka bir kişi adına veya hesabına yapılması halinde. (GK m.140/1)
24	Rejimin şart veya yükümlülüklerinden birine uyulmazsa muafiyet uygulanır mı?	Kural olarak uygulanmaz; ancak bunun rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisi olmadığı tespit edilirse uygulanır. (GK m.140/2)
25	Kısmi muafiyette ithalat vergileri nasıl hesaplanır?	İşlem görmüş ürünlerin ithalat vergilerinden, geçici ihracat eşyası en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilseydi uygulanacak vergilerin indirilmesiyle (fark yöntemi). (GK m.141/1)
26	İndirilecek tutar hesaplanırken geçici ihracat eşyasının miktar/niteliği ve diğer vergilendirme unsurları hangi tarihe göre alınır?	Miktar ve nitelik: HİR beyannamesinin tescil tarihi; diğer vergilendirme unsurları: işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi. (GK m.141/2)
27	Düşümü yapılacak tutarın hesaplanmasında hangi mali yükler dikkate alınmaz?	Dış ticaret politikası önlemleri kapsamındaki ek mali yükler, anti-damping vergileri ve telafi edici vergiler. (GY m.402/1)
28	Atık, artık, kırpıntı gibi ikincil işlem görmüş ürünler düşüm hesabında nasıl değerlendirilir?	Düşümü yapılacak tutarın içinde yer almış kabul edilir. (GY m.402/2)
29	Tamiri bedelsiz yapılan eşya serbest dolaşıma nasıl girer; istisnası nedir?	Tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı, kanuni yükümlülük veya imalat hatası nedeniyle bedelsiz yapıldığı kanıtlanırsa ithalat vergilerinden tam muaf girer; eşyanın ilk girişinde kusurlu olduğu dikkate alınarak işlem yapılmışsa uygulanmaz. (GK m.142)
30	Bedel karşılığı tamirde ithalat vergileri hangi kıymet ve hangi tarihteki unsurlara göre belirlenir? ★ 2022	Gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit tutar; serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer unsurlar. Şart: hak sahibinin tamir masrafı dışında başka ödeme yapmamış olması ve ödemenin taraflar arası ilişkiden etkilenmemesi. (GK m.143)
31	GY'ye göre bedelli tamirde tamir masrafı dışında hangi giderler de dikkate alınır?	TGB'ye geliste ödenen navlun, sigorta ve TGB dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar. (GY m.411; Tebliğ (HiGi Seri No: 1) m.3/4)

#	Soru	Cevap
32	Üçgen trafik uygulanıyorsa serbest dolaşıma giriş beyannamesine hangi belge eklenir? ★ 2022	INF 2 Belgesi. (Basitleştirilmiş usuller üçgen trafikte de uygulanır.) (GY m.401/2; m.400/2)
33	Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında esas alınacak tarih nedir?	HİR beyannamesinin tescil tarihi (m.410/1); işlem görmüş ürünlere uygulanmasında ise bu ürünlere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi (m.410/3). (GY m.410/1, 3)

Verimlilik Oranı, Ölçme Yöntemleri ve Özel Haller (GY m.405–409)

#	Soru	Cevap
34	İşlem görmüş ürünlerin bünyesine giren geçici ihrac eşyası oranı hangi amaçlarla hesaplanır?	Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi, gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim tutarının belirlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması. (GY m.405/1)
35	Bu oran hangi yöntemlerle hesaplanır; kıymet ölçme yöntemi ne zaman uygulanır?	Miktar ölçme yöntemi, uygun hallerde kıymet ölçme yöntemi veya benzer sonuç veren diğer bir yöntem; kıymet ölçme, miktar ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda uygulanır. (GY m.405/2; m.407/1)
36	GY m.406'ya göre fire nedir; atık ve artıklar nasıl değerlendirilir?	İşleme sırasında buharlaşma, gaz olarak havaya karışma, kuruma veya damıtma sonucu tahrip/zayıf şeklindeki eksilmeler; atık, artık, kırıntı, döküntü ve kalıntı şeklindeki ikincil ürünler fire olarak değerlendirilir. (GY m.406/2)
37	Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin işleme faaliyeti için başvuru sahibi neyi tevsik etmelidir?	Eşyanın kendisinin veya ailesinin kullanımına ait, ticari olmayan miktar ve mahiyette olduğunu; ayrıca tamiratın belirli aralıklarla yapılması gerektiğini veya bakımın yenileme ve asli niteliklerine uygun hale getirmeye ilgili olduğunu. (GY m.408)
38	Hariçte işlemede üçgen trafik izni ve gümrük uygulamaları hangi düzenlemeye tabidir?	2006/10895 sayılı Türkiye ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar. (GY m.409)

Standart Değişim Sistemi (GK m.144–148; GY m.413–414; Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.4)

#	Soru	Cevap
39	Standart değişim sistemi nedir; hangi eşyada uygulanır?	İkame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi; tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesiyle elde edilen özel düzenlemeli eşya dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde uygulanır. (GK m.144/1–2)
40	İkame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracatından önce ithaline hangi şartla izin verilir?	Tespit edilen koşullar altında ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde. (GK m.144/4)
41	İkame ürünlerde hangi şartlar aranır?	Geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması. (GK m.145/1)

#	Soru	Cevap
42	Geçici ihracat eşyası kullanılmışsa ikame ürün yeni olabilir mi?	Kural olarak hayır, ikame ürün de kullanılmış olmalı; ancak satış sözleşmesindeki garanti, kanuni yükümlülük veya imalat hatası nedeniyle bedelsiz veriliyorsa yeni eşya getirilebilir. (GK m.145/2)
43	Önceden ithalatta geçici ihracat eşyası ne kadar sürede ihraç edilmelidir; süre uzatılabilir mi?	İkame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden itibaren iki ay içinde; istisnai hallerde süre dolmadan talep üzerine gümrük idaresi makul ölçüde uzatılabilir. (GK m.146)
44	Önceden ithalatta iki aylık ihraç süresi şartı hangi durumda yerine getirilmiş sayılır?	Geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması halinde. (GY m.413)
45	Önceden ithalatta GK m.141 uygulanırsa indirilecek tutar hangi tarihe göre belirlenir?	Geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer unsurlara göre. (GK m.147)
46	GY'ye göre önceden ithalatta vergilendirmede esas alınacak tutar hangi tarihe göre belirlenir; ikame eşyanın teminatı ne zaman çözülür?	İkame eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve unsurlara göre; vergiler teminata bağlanır, geçici ihracat eşyası tamir edilip geri getirilince teminat çözülerek ikame eşyanın geri gönderilmesine izin verilir. (GY m.414)
47	Standart değişim çerçevesindeki işlemler GK'nın hangi hükümlerine tabi değildir?	m.137/2 (izin başkasına verilebilmesi şartları) ve m.138(b) (ürünün geçici ihracat eşyasından elde edildiğinin tespiti). (GK m.148)
48	Standart değişimde izni kim verir; işlemler hangi idarede yapılır?	Gümrük müdürlükleri; geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın işlemleri aynı gümrük müdürlüğünde yapılır. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.4/1)
49	HİGİ Tebliğine göre ikame eşyanın önceden ithaline izin verilmesi için ne gerekir?	Eşyanın önceden ihracının üretimi durduracak, ekonomik kayba yol açacak ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun dilekçe ile bildirilmesi ve ithalat vergilerini karşılayan teminat verilmesi. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.4/2)

Müracaat, Belge/İzin Süresi ve Revize (Karar (2007/11864) m.6–9; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.6–12)

#	Soru	Cevap
50	Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için hangi durumda kime müracaat edilir?	(a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemesinin ileri işlenmesi → izin belgesi için DYS üzerinden Bakanlığa; (b) maden cevheri/konsantre izabesi, kıymetli maden ve taş işlenmesi → izin için maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu İBGS'ye; (c) tamirat, garanti, ambalaj malzemesi, imalat hatası (sinema-TV filmleri ve ses bantları dahil) ve ikame eşya ithali → ilgili gümrük idaresine. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.6/1; Karar (2007/11864) m.6)
51	Müracaatlar hangi kriterler çerçevesinde değerlendirilir?	Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması ve TGB'deki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi. (Karar (2007/11864) m.7/1; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.7/1)

#	Soru	Cevap
52	Hariçte işleme izin belgesi/izninin süresi ve ek süreler ne kadardır?	Azami 12 ay; gerekçeli talep üzerine izin belgesine orijinal sürenin 1/2'si, izne ise 12 aya kadar ek süre verilebilir. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.9/1; Karar (2007/11864) m.8/1)
53	Belge/izin süresi ve ek sürelerin belirlenmesinde hangi süre dikkate alınır?	GK m.168'deki 3 yıllık süre. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.9/4)
54	Ek süre talebi ne zamana kadar yapılmalıdır; süresinde yapılmazsa ne olur?	En geç belge/izin süresi sonundan itibaren 1 ay içinde (belge için DYS üzerinden Bakanlığa, izin için İBGS'ye); süresinde yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.10/1–2)
55	Tebliğde sayılan mücbir sebep ve fevkalade haller nelerdir?	Tabii afetler ve yangın; ithalatçı ülkede/serbest bölgede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka; firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya el konulması; iflas veya konkordato (mahkeme kararıyla tevsik); grev ve lokavt. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.10/3)
56	Hariçte işleme izin belgesi/izni ne zamana kadar revize edilebilir?	Belge taahhüt kapatma aşamasına kadar, gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaat üzerine. (Karar (2007/11864) m.9; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.12/1)

Vergilendirme, İthalat, Taahhüdün Kapatılması ve Yaptırımlar (Karar (2007/11864) m.10–16; Tebliğ (İhracat 2007/5) m.13–21)

#	Soru	Cevap
57	Serbest bölgeye geçici ihraç edilen eşyada, üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmamış ve işleme tamamen işçilikse hangi vergi alınır?	İşçilik faturasındaki kıymet üzerinden sadece KDV. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.13/3; Karar (2007/11864) m.10/3)
58	Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracında teminat alınır mı; istisnası nedir?	İhracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınır; eşya usulüne uygun geri gelmezse irat kaydedilir. DFİF primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracında teminat aranmaz. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.13/4; Karar (2007/11864) m.10/4)
59	Hariçte işleme kapsamındaki ithalatı izin sahibi dışındaki bir firma yapabilir mi; KDV nasıl alınır?	Evet; ithalatı yapacak kişinin bilgileri belgenin/iznin özel şartlar bölümüne kaydedilir ve ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden KDV tahsil edilir. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.16/1; Karar (2007/11864) m.11/1)
60	Taahhüt kapatma başvurusu ne zaman ve nereye yapılır?	Belge/izin süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren bir ay içinde; izin belgesi için DYS üzerinden ilgili bölge müdürlüğüne, izin için izni veren İBGS'ye. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.17/1; Karar (2007/11864) m.12/1)
61	Süresinde kapatma başvurusu yapılmazsa ne olur?	Firmaya bir ay içinde başvurması bildirilir; bu sürede de başvurmazsa (diğer sorumluluklar yerine getirilmişse) usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır. Eksik belge halinde de 1 ay süre verilir, tamamlanmazsa mevcut belgelere göre kapatılır. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.17/2, 5; Karar (2007/11864) m.12/2, 4)

#	Soru	Cevap
62	İşlenmiş ürünler şartlara uygun olarak yurda getirilmezse ne yapılması gerekir?	Geçici ihraç edilen eşyanın aynen, ihraç edildiği haliyle geri getirilmesi; aksi halde kambiyo ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.18/1; Karar (2007/11864) m.13/1)
63	İşlem görmüş ürün Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilmek istenirse yurda geri getirme gerekir mi? ★ 2022	İhracatı gerçekleştiren gümrük idaresince INF 2 bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla gerek yoktur; geçici ihracat eşyası için teminat irat kaydedilir veya vergi tahsil edilir, kambiyo hükümleri uygulanır. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.18/2; Karar (2007/11864) m.13/2)
64	Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması halinde vergiler hangi tarih itibarıyla tahsil edilir?	Kayıtlı miktar/değer üzerindeki ithalat ve iptalde yapılmış ithalat → ithal tarihi; ithalat yapılmamışsa teminata bağlanan/alınmayan vergi → ihraç tarihi itibarıyla; GK ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.20/1; Karar (2007/11864) m.15/1)
65	Kapatmada ibraz edilen beyanname ve ekleri sahte veya tahrifatlı çıkarsa hangi yaptırım uygulanır?	Vergi tahsil edilir, kanuni işlem yapılır ve firma 1 yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz. (Yanlış işlem yapan/yanıltıcı bilgi vererek vergi kaybına sebep olanlar, asıl borçludan alınamayan alacaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur.) (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.20/2–3; Karar (2007/11864) m.15/2–3)
66	Geçici ihraç edilen eşya süre bitiminden sonra aynen geri getirilirse ne uygulanır?	Gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası. (Tebliğ (İhracat 2007/5) m.21; Karar (2007/11864) m.16)

Tamir Amaçlı Hariçte İşleme, Sinema Filmleri ve Tütün (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3, 5, 14)

#	Soru	Cevap
67	Tamir amaçlı hariçte işleme iznini kim verir; ayrıca izin belgesi düzenlenir mi?	İlgili gümrük idaresi verir; idarece onaylanan beyanname izin hükmündedir, ayrıca izin belgesi düzenlenmez. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/1)
68	Tamir amaçlı geçici ihraçta ayniyet bilgileri beyannamenin hangi kutusuna yazılır?	44 numaralı kutuya: işleme faaliyetinin mahiyeti, marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özellikler ve özel işaretler. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/1)
69	Eşyanın tamir edilebilir olduğu gümrükçe tespit edilemezse ne ibraz edilir?	Yetkili servisten teknik rapor veya sanayi odası / ticaret ve sanayi odasından belge; kamu kurumları, belediyeler, sermayesi tamamen devlete ait KİT'ler ile sivil havacılık ve savunma sanayi kuruluşlarında kendi yetkili teknik personelinin raporu yeterlidir. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/2)
70	Bedelsiz tamirde tam muafiyet için gümrük idaresine hangi belge ibraz edilir?	İmalatçı/ihracatçı firmanın garanti belgesi veya sözleşmesi ya da imalat hatasını gösteren imalatçı firma yazısının, noterlikçe veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı tercümesi. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/3)
71	Tamiri mümkün olmayan eşya yerine aynı teknik özellikte yeni eşya gönderilirse hangi hükümler uygulanır?	Garanti kapsamında olsun olmasın serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.3/5)

#	Soru	Cevap
72	Stüdyo banyo/post-produksiyon için geçici ihraç edilecek sinema-TV filmleri ve ses bantlarında başvuru nereye yapılır; vergi nasıl hesaplanır?	Başvuru doğrudan gümrük müdürlüklerine; onaylı beyanname izin hükmündedir. Vergi, gümrük kıymeti olarak işçilik veya işleme masraflarına eşit tutar üzerinden, geri getirilen eşyanın beyannamesinin tescil tarihindeki unsurlara göre. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.5)
73	Hariçte işleme izin belgesiyle yaprak tütünlerin geçici ihracında hangi belge aranır?	Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenen izin belgesi. (Tebliğ (HİGİ Seri No: 1) m.14)

Sık Karıştırılanlar

Bedelli tamir (GK m.143): kıymet = **tamir masrafı**, vergi unsurları = **serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi** (geçici ihracat beyannamesi değil). GY m.411: **navlun, sigorta** ve tamir sırasındaki diğer masraflar da dikkate alınır.

Tarih ayrımı: GK m.141/2 miktar-nitelik → **HİR beyannamesi**, diğer unsurlar → **serbest dolaşıma giriş beyannamesi**; GK m.147 (önceden ithalat) indirilecek tutar → **geçici ihracat beyannamesi**; GY m.414 vergilendirme → **ikame eşya ithal beyannamesi**.

INF 2 = hariçte işlemede **üçgen trafik** belgesi; düzenleyen üçgen trafiğe izin veren / ihracatı gerçekleştiren **gümrük idaresi**. INF 2 varsa ürünün yurda geri getirilmesi gerekmez.

Süreler: belge/izin azami **12 ay**; ek süre belgeye **orijinal sürenin 1/2'si**, izne **12 aya kadar**; ek süre ve kapatma başvurusu **1 ay**; önceden ithalatta ihraç **2 ay**; sahte belgede **1 yıl** yararlandırmama; GK m.168 **3 yıl** dikkate alınır.

Merci ayrımı: izin **belgesi** → **Bakanlık (DYS)**; maden cevheri/kıymetli maden-taş **izni** → **maden İBGS**; tamir, garanti, standart değişim, sinema filmi → **gümrük idaresi** (onaylı beyanname izin hükmünde, ayrıca belge düzenlenmez).

İkame ürün: **aynı tarife pozisyonu, aynı ticari nitelik, aynı teknik özellik**; kullanılmış eşya yerine **kullanılmış** (garanti/imalat hatasıyla **bedelsiz** ise yeni olabilir). Standart değişim **tarım ürünlerinde** uygulanmaz ve **m.137/2 ile m.138(b)**'ye tabi değildir.

Düşümde **anti-damping, telafi edici vergiler ve ek mali yükler dikkate alınmaz**; atık/artık ikincil ürünler düşüm **içinde kabul edilir**.

Bedelsiz tamir → **tam muafiyet**, ama ilk girişte **kusurlu olduğu dikkate alınmışsa** uygulanmaz. Tamir edilemeyen eşya yerine yeni eşya → garanti olsun olmasın **serbest dolaşıma giriş**. Rejim **teknik performansı geliştirmek** için kullanılamaz.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

36. Konu — İhracat Rejimi

Kısa Soru-Cevap · 74 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 36 — İhracat Rejimi

Kaynak: 36-ihracat.docx (GK m.150–151; GY m.415–418; İhracat Rejimi Kararı (95/7623) m.1–9; İhracat Yönetmeliği m.1–22; İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31); İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7); Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12); Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1) m.6–19). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

İhracat Rejimi ve Fiili İhracat (GK m.150–151)

#	Soru	Cevap
1	GK'ya göre ihracat rejimi nedir?	Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla TGB dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim. (GK m.150/1)
2	İhracat hangi hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir?	Ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla. (GK m.150/1)
3	Çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı haller nasıl belirlenir; ihracatı kolaylaştıracak usul ve esasları kim belirler?	Hal ve şartlar yönetmelikle belirlenir; kolaylaştırıcı usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir. (GK m.150/3–4)
4	İhraç eşyası hangi koşulla fiilen ihraç edilmiş sayılır; bunun sonucu nedir? ★ 2021	Beyannamenin tescili sırasındaki durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle TGB'yi terk etmesi koşuluyla; bu durumda eşya üzerindeki gümrük kontrolü sona erer. (GK m.151)

Beyan, Terk Tarihi ve Süreler (GY m.415–418)

#	Soru	Cevap
5	Hangi belgelerle ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri bu belgelerle yürütülür?	Sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA ve CPD Karneleri ve Form 302. (GY m.415/2)
6	İhracatta hangi eşya için gümrük beyannamesi aranmaz?	Elektronik ortamdakiler dahil mektuplar, kartpostallar, basılmış metinler ile yolcunun kişisel bagajı kapsamındaki eşya. (GY m.415/3)
7	Kara ve demiryolu çıkışlarında eşyanın TGB'yi terk ettiği tarih hangisidir? ★ 2024	Çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından yabancı ülkeye fiilen çıktığı veya serbest bölgeye fiilen girdiği tarih. (GY m.416/1-a)
8	Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda TGB'yi terk tarihi hangisidir? ★ 2024, 2025	Eşyanın yüklendiği deniz veya hava taşıtının hareket ettiği tarih. (GY m.416/1-b)
9	Dış seferdeki deniz ve hava taşıtlarına yapılan teslimlerde (GY m.418, 476–482) TGB'yi terk tarihi hangisidir? ★ 2024	Eşyanın teslim edildiği tarih. (GY m.416/1-c)
10	İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerine konulan eşya burada ne kadar kalabilir? ★ 2022, 2024	Bir ay. (GY m.417/1)

#	Soru	Cevap
11	Bu eşyaya ek süre hangi şartla, kimce ve en çok ne kadar verilebilir? ★ 2022	Beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın, süre içinde talep halinde gümrük müdürlüklerince en çok üç aya kadar. (GY m.417/1)
12	Süresinde kaldırılmayan ihracat amaçlı eşyaya ne işlem yapılır?	Yükümlüye tebligat yapılır; tebliğden itibaren otuz gün içinde çıkarılmazsa gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye edilir; tescilli beyanname varsa iptal edilir. (GY m.417/2)
13	Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi nedir? ★ 2024	İki ay. (GY m.417/3)
14	Beyanname kapatma süresini kim, hangi gerekçeyle, ne kadar uzatabilir; süresinde tamamlanmayan beyannameye ne olur? ★ 2024, 2025	Gümrük müdürlüklerince, makul sebeplerle, en çok iki ay; tamamlanmayan beyannameler iptal edilir. (GY m.417/3)
15	Dış seferdeki deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki işletme ve donatım eşyası teslimi nasıl sayılır?	İhracat hükmündedir (GY m.476–482 kapsamındaki yakıt, yağ ve kumanya hariç). (GY m.418/1)

İhracat Rejimi Kararı (Karar 95/7623 m.3–4)

#	Soru	Cevap
16	İhracat Rejimi Kararının tarih ve sayısı nedir; ihracatta yetkili merci kimdir?	22/12/1995 tarihli, 95/7623 sayılı; yetkili merci Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlık. (Karar (95/7623) m.3)
17	Bakanlık hangi nedenlerle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirebilir?	Piyasalarda olağan dışı gelişme, ihraç malında yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvan-bitki-çevrenin korunması, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değerlerdeki metanın korunması. (Karar (95/7623) m.3/b)
18	Karara göre Bakanlık gerektiğinde ihracatı neye bağlayabilir?	Müsaadeye veya kayda bağlayabilir; ihracatta miktar kısıtlaması uygulayabilir. (Karar (95/7623) m.3/c)
19	Bakanlık ihracatçı şirketlere hangi statüleri verebilir?	Dış Ticaret Sermaye Şirketi, Sektörel Dış Ticaret Şirketi veya öngörülecek ihracat modellerine uygun statüler (verme ve geri alma). (Karar (95/7623) m.3/k)
20	Karara göre hangi malların ihracı serbesttir?	Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışındaki bütün mallar (m.3/b bendi müstesna). (Karar (95/7623) m.4)
21	İhracat işlemlerinde hangi belgeler aranır?	İlgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge aranmaz. (Karar (95/7623) m.4)

Tanımlar (İhracat Yönetmeliği m.4)

#	Soru	Cevap
22	İhracat Yönetmeliğine göre "ihracat" nedir?	Malın mevzuata uygun şekilde TGB dışına veya serbest bölgelere çıkarılması ya da Bakanlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemler. (İhracat Yönetmeliği m.4/1-g)

#	Soru	Cevap
23	"Takas" ile "bağlı muamele" arasındaki fark nedir?	Takas: mal/hizmet bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması; bağlı muamele: ikiden fazla taraf arasında yapılan takas. (İhracat Yönetmeliği m.4/1-a, n)
24	Bedelsiz ihracat nasıl tanımlanır?	Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması. (İhracat Yönetmeliği m.4/1-d)
25	Elektronik ihracat (e-ihracat) nedir?	Uzaktan iletişim araçlarıyla, başka bir ülkeye yönelik gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışı. (İhracat Yönetmeliği m.4/1-e)
26	Konsinye ihracat ve kesin satış nasıl tanımlanır?	Konsinye: kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcı, komisyoncu, şube/temsilcilik ya da e-ihracat kapsamında pazaryerlerine mal gönderilmesi; kesin satış: malın nihai kullanıcıya satılması. (İhracat Yönetmeliği m.4/1-j, k)
27	Ticari kiralama nedir?	Malların kira bedeli karşılığı belirli süre kullanılmak üzere geçici olarak TGB dışına veya serbest bölgelere çıkarılması. (İhracat Yönetmeliği m.4/1-o)
28	Transit ticaret nedir?	Yurt dışında/serbest bölgede yerleşik firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, Türkiye üzerinden transit olarak veya doğrudan yurt dışında/serbest bölgede yerleşik firmaya ya da antrepoya satılması. (İhracat Yönetmeliği m.4/1-ö)

İhracat Şekilleri ve Konsinye İhracat (İhracat Yönetmeliği m.5–13)

#	Soru	Cevap
29	İhracat işleminin başlaması için ihracatçı ne yapmalıdır?	İBGS'ye onaylattığı gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmalıdır. (İhracat Yönetmeliği m.5)
30	Kayda bağlı ihracatta İBGS'ce kayda alınmış beyanname gümrük idaresine hangi sürede sunulur?	İBGS onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gün; miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere kısıtlama kapsamı mal ihracında Bakanlıkça daha kısa veya daha uzun belirlenebilir. (İhracat Yönetmeliği m.7/3)
31	Konsinye ihracat başvuruları nereye yapılır; onaylı beyanname ne kadar sürede gümrüğe sunulur?	İlgili İBGS'ye yapılır ve doğrudan İBGS sonuçlandırır; onaylı beyanname otuz gün içinde gümrük idaresine sunulur. (İhracat Yönetmeliği m.9/1–2)
32	Konsinye malın kesin satışından sonra ihracatçı durumu ne kadar sürede kime bildirir?	Kesin satıştan sonraki yüz yirmi gün içinde, kesin satış faturasıyla izni veren İBGS'ye ve aracı bankaya. (İhracat Yönetmeliği m.9/3)
33	Konsinye malın kesin satış süresi nedir; uzatılabilir mi; satılamazsa ne olur?	İhraç tarihinden itibaren bir yıl; haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren İBGS'ce iki yıl daha uzatılabilir; satılamazsa süre içinde yurda getirilmesi gerekir. (İhracat Yönetmeliği m.9/5–6)
34	Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki konsinye ihracatta kesin satış süresi nedir?	İhraç tarihinden itibaren bir yıl; bu süre uzatılmaz. (İhracat Yönetmeliği m.9/7)

#	Soru	Cevap
35	Yurt dışı fuar ve sergilere gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallarla ilgili başvurular nereye yapılır?	Doğrudan ilgili gümrük idarelerine. (İhracat Yönetmeliği m.10/2)
36	Gümrük idaresi fuar amaçlı çıkışa ait beyannamenin onaylı örneğini ne zaman İBGS'ye gönderir?	Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç). (İhracat Yönetmeliği m.10/3)
37	Serbest bölgelere yapılacak ihracat hangi mevzuata tabidir?	İhracat mevzuatına; Dahilde İşleme Rejimi, KDV ve Türk Eximbank mevzuatı saklıdır. (İhracat Yönetmeliği m.12)
38	Ticari kiralama yoluyla ihracat ve e-ihracat işlemleri hangi mevzuata tabidir?	Ticari kiralama: gümrük mevzuatı; e-ihracat: dış ticaret ve gümrük mevzuatı. (İhracat Yönetmeliği m.13/2, 5)
39	Hangi mallar transit ticarete konu olamaz; hangi ülkelerle transit ticaret yapılamaz?	Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ve Bakanlığın madde politikası itibarıyla uygun görmediği mallar; ithalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz. (İhracat Yönetmeliği m.13/3)

Ortak Hükümler (İhracat Yönetmeliği m.14–18)

#	Soru	Cevap
40	Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracı talebi nasıl sonuçlandırılır?	Giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilerek gümrük idarelerince. (İhracat Yönetmeliği m.14/1)
41	Alıcısı kabul etmeyen malın başka bedel ve şartlarla satışında ne aranır?	Durumu gösterir belgeler ve yeni satışa ait İBGS'ce onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır. (İhracat Yönetmeliği m.14/2)
42	Alıcısı kabul etmeyen mal bozulabilir nitelikteyse talep kimce sonuçlandırılır?	İBGS veya İBGS'ye sonradan bilgi vermek kaydıyla Bakanlık yurt dışı teşkilatınca. (İhracat Yönetmeliği m.14/4)
43	Yanma, çalınma gibi nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallar ile geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terki talepleri kimce sonuçlandırılır?	Her ikisi de Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü). (İhracat Yönetmeliği m.15/1–2)
44	Otomasyona geçmiş gümrük idareleri ihracatta tescil onayından önce neyi arar?	İBGS'nin elektronik ortamda oluşturduğu "Birlik Onay Kodu"nu; doğrulanmayan beyannameye istinaden mal çıkışı yapılmaz. (İhracat Yönetmeliği m.17/1)
45	İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hangi mevzuata tabidir?	Kambiyo mevzuatına. (İhracat Yönetmeliği m.18)

İhracı Yasak, Ön İzne ve Kayda Bağlı Mallar (Tebliğ İhracat 96/31; Tebliğ İhracat 2006/7)

#	Soru	Cevap
46	İhracı yasak mallar listesinde yer alan başlıca mallar hangileridir?	Kültür ve tabiat varlıkları (eski eserler), Hint keneviri, tütün tohumu ve fidesi, doğadan toplanan doğal çiçek soğanları, odun, sığla, yalankoz, Datça hurması, salep. (Tebliğ İhracat 96/31) Ek-1)

#	Soru	Cevap
47	Hangi ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı yasaktır?	Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur. (Tebliğ (İhracat 96/31) Ek-1)
48	Zeytin fidanında ihracat yasağı ile ön izin nasıl ayrılır?	Tescilli ve Milli Çeşit Listesinde yayımlanmış çeşitlerin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç zeytin fidanının ihracı yasaktır; sertifikalandırılmış olanlar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ön iznine bağlıdır. (Fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları da yasak listesindedir.) (Tebliğ (İhracat 96/31) Ek-1, Ek-2)
49	Harp araç-gereçleri, afyon ve haşhaş kellesi, şeker ve yaprak tütün ihracında ön izni hangi kurumlar verir?	Harp araç-gereçleri: Milli Savunma Bakanlığı; afyon ve haşhaş kellesi: Sağlık Bakanlığı; şeker: T.C. Şeker Kurumu; yaprak tütün: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu. (Tebliğ (İhracat 96/31) Ek-2)
50	Nükleer çift kullanımlı eşya, Basel Sözleşmesi kapsamı mallar ve tekel dışı patlayıcı maddeler için ön izin mercileri hangileridir?	Nükleer: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu; Basel kapsamı mallar: Çevre ve Orman Bakanlığı; patlayıcılar: İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü). (Tebliğ (İhracat 96/31) Ek-2)
51	Doğa mantarının ihracı hangi durumda ön izne bağlıdır?	Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracatta; izni Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verir. (Tebliğ (İhracat 96/31) Ek-2)
52	İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ Kararın hangi hükmüne dayanır; listede hangi mallar/ihracatlar yer alır?	Karar (95/7623) m.3/c bendine; örn. meyan kökü, ham lüle taşı ve taslak pipo, orijinal bağırsak, BM kararlarıyla ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat. (Tebliğ (İhracat 2006/7) m.1, Ek)

Bedelsiz İhracat (Tebliğ İhracat 2008/12 m.2–8)

#	Soru	Cevap
53	Bedelsiz ihraç edilebilecek mallardan (a) bendinde neler sayılır?	Hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler, reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma/geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.2/1-a)
54	(a) ve (b) bentlerindeki mallar için bedelsiz ihracat izni başvurusu nereye yapılır?	Değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olanlar doğrudan gümrük idaresine; 250.000 ABD Doları ve üzeri olanlar Bedelsiz İhracat Formu ile İBGS'ye. (d) ve (e) bentleri değer ve miktara bakılmaksızın gümrük idaresine. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.3/1–2)
55	Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi nedir?	Bir yıl. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.3/4)
56	(c) ve (ç) bentlerinde izni kim verir; (ç) kapsamındaki mal sonradan gönderilirse veya taşıt götürülürse ne belgelenir?	İzni doğrudan gümrük idaresi verir; mal önce/sonra gönderilirse Türkiye'de satın alındığı, taşıtta trafik tescil kuruluşları ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığı belgelenir. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.3/5)
57	İhracı yasak ve ön izne bağlı mallar bedelsiz ihraç edilebilir mi?	Yasaklı mallara izin verilmez; ön izne bağlılar ancak ilgili merciin ön izniyle. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.4)
58	DFİF prim kesintisine tabi malların bedelsiz ihracında ne aranır; istisnası nedir?	Primin ödendiğine dair banka dekontu; FOB değeri 1.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı kesintiye tabi değildir. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.5/1)

#	Soru	Cevap
59	İhracı kayda bağlı malların bedelsiz ihracında kayıt şartı hangi değerde aranır?	Değeri FOB 1.000 ABD Dolarını geçenlerde. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.5/2)
60	Bedelsiz ihracat; ihracat destekleri ve standartlar/teknik mevzuat bakımından nasıl değerlendirilir?	İhracat desteklerinden yararlandırılmaz; standartlar ve teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir. (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.6–7)
61	Bedelsiz ihracatta hangi bentler kapsamında İhracatçı Birliğine üyelik şartı aranmaz?	(a), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında ((b) bendi bu sayımda yer almaz). (Tebliğ (İhracat 2008/12) m.8)

Geçici Çıkarılan Taşıtlar ve Geçici İhracat (Tebliğ Geçici İhracat Seri No: 1 m.6–17)

#	Soru	Cevap
62	Geçici olarak TGB dışına çıkarılan taşıtlar için kanuni süre nedir? ★ 2021	GK m.168'de belirtilen 3 yıl. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.6/1)
63	Geçici çıkarılan taşıt süresinde getirilemezse süre uzatımını kim, hangi hallerde yapar?	İlgilinin yazılı talebi üzerine ilgili gümrük müdürlüğünce; yurtdışında ağır hasar, adli makamlarca el konulması, arıza, sürücünün tutuklanması veya hastalanması, doğal afet, iç karışıklık gibi beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerde. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.6/1)
64	Taşıt süre uzatımı dilekçesine eklenen belgelerin Türkçe tercümesi kimce onaylı olmalıdır?	Noter veya yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından onaylı (ör. kazada polis veya sigorta raporu). (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.6/2)
65	Belgeler uygun bulunursa ek süre verilirken müracaatın kanuni süre içinde yapılması aranır mı?	Hayır; müracaatın kanuni süre içinde yapılıp yapılmadığına ve mücbir sebep belgesinin tarihine bakılmaksızın yeteri kadar ek süre verilir. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.6/3)
66	Yurtdışı kadrolara atanan memurların taşıtlarını kanuni süreden sonra getirmesinde hangi belge aranır?	Görev süresinin üç yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin Dışişleri Bakanlığı veya bağlı olduğu kurumdan alınacak belge. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.6/5)
67	Geçici çıkarılan ticari nitelikte olmayan eşya ne kadar sürede geri getirilmelidir?	Üç yıl içinde değiştirilmeksizin; beklenmeyen hal/mücbir sebeplerde yazılı talep üzerine gümrük müdürlüğünce uzatılabilir. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.7/1)
68	Geri getirilmek üzere çıkarılan ev eşyası süre kısıtlamasına tabi midir?	Hayır; giriş işlemleri GK m.167/5-f çerçevesinde sonuçlandırılır. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.7/3)
69	Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın süresi ve uzatma yetkisi nasıldır?	Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen süre; GK m.168'deki 3 yılı aşamaz, ancak DTM uzatabilir; süre bitiminden önce başvurulmak kaydıyla uzatım yazısı gümrük müdürlüğünce ek süre belgesi sayılır. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.8/2)
70	Ticari ve finansal kiralama yoluyla geçici ihracatta süre ve uzatma nasıldır?	Her ikisinde süre GK m.168'deki 3 yılı aşamaz; bitiminden önce başvurulursa gümrük müdürlüğünce kiralama sözleşmesinde belirlenen süre kadar ticari kiralamada uzatılabilir, finansal kiralamada uzatılır. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.9/4, 10/2)

#	Soru	Cevap
71	Ticari kiralamada gümrük müdürlüğünce onaylanan beyanname nasıl sayılır; eşyanın mülkiyeti kiraya verene ait değilse ne ibraz edilir?	Beyanname izin hükmündedir; mülkiyet başkasına aitse noterde tanzim ettirilmiş muvafakatname. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.9/1-2)
72	Sergi ve fuarda gösterilmek üzere geçici çıkarılan eşyanın beyannamesine ne kaydedilir; hangi fatura eklenir?	Ayırt edici özellikler, özel işaretler ve fuar/serginin adı kaydedilir; kesin satış faturası aranmaz, proforma fatura veya sevk irsaliyesi eklenir. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.11/2)
73	Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya GK m.168 sürelerini aşarak geri gelirse ne olur?	Eski, kullanılmış, kusurlu vb. olması nedeniyle Ekonomi Bakanlığından başkaca izin alınmadan serbest dolaşıma girişi yapılır. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.16/1)
74	Geçici ihraç eşyasının ekonomik gereklilik nedeniyle üç yılın üzerinde yurt dışında kalması mümkün müdür?	Evet; ekonomik nedenler belgelendirilir ve verilen süre içinde başvurulursa gümrük idaresince yeteri kadar ek süre verilir. (Tebliğ (Geçici İhracat Seri No: 1) m.17/3)

Sık Karıştırılanlar

İhracat amaçlı geçici depolama: **1 ay** + gümrük müdürlüğünce **en çok 3 aya kadar** ek süre (beyanname tescil edilmiş olsun olmasın). Geçici depolamaya **konulmaksızın** ihracatta beyanname kapatma süresi **2 ay**, makul sebeple **en çok 2 ay** uzatma; tamamlanmazsa beyanname **iptal**.

TGB'yi terk tarihi: kara/demiryolu → **sınırdan fiilen çıkış veya serbest bölgeye fiilen giriş**; deniz/hava → **taşıtın hareket ettiği** tarih; dış seferdeki taşıtlara teslim → **teslim edildiği** tarih.

Konsinye: onaylı beyannameyi sunma **30 gün**; kesin satış bildirimi **120 gün**; kesin satış süresi **1 yıl + İBGS'ce 2 yıl daha**; basitleştirilmiş GB kapsamında **1 yıl, uzatılmaz**. Kayda bağlı beyannamenin sunulma süresi **uzatılmamak üzere 30 gün** (miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere Bakanlıkça daha kısa/uzun belirlenebilir).

Bedelsiz ihracat: (a)-(b) bentlerinde **250.000 ABD Dolarına kadar** → **gümrük idaresi, 250.000 ve üzeri** → **İBGS** (Bedelsiz İhracat Formu); (c), (ç), (d), (e) → gümrük idaresi. İzin geçerliliği **1 yıl**; DFİF kesintisi ve kayıt şartı için eşik **FOB 1.000 ABD Doları**.

Geçici çıkarılan taşıt ve ticari nitelikte olmayan eşyada süre GK m.168'deki **3 yıldır** ("5 yıl" değil); **ev eşyası süre kısıtlamasına tabi değildir**. Yurtdışı müteahhitlikte uzatma **Dış Ticaret Müsteşarlığınca**; kiralamada **sözleşmedeki süre kadar** (ticari: uzatılabilir, finansal: uzatılır).

Dayanak bentleri: kayda bağlı mallar tebliği → Karar **m.3/c**; bedelsiz ihracat tebliği → Karar **m.3/e**. İhracat serbestisi → Karar **m.4** (m.3/b müstesna).

Zeytin fidanı: sertifikalandırılmış olanlar **hariç** → **ihracı yasak**; sertifikalandırılmış olanlar → **ön izne bağlı** (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı). Doğa mantarında ön izin yalnızca **AB üyesi ülkelere** ihracatta.

Alicısı kabul etmeyen mal (aynı bedel/şart) → **gümrük idaresi** (aynıyet tespiti); bozulabilir mal → **İBGS veya Bakanlık yurt dışı teşkilatı**; yanma/çalınma ile teslim edilemeyen mal ve terk → **Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

37. Konu — Geri Gelen Eşya, Yeniden İhracat, İmha ve Terk

Kısa Soru-Cevap · 32 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 37 — Geri Gelen Eşya, Yeniden İhracat, İmha ve Terk

Kaynak: 37-geri gelen eşya.docx (GK m.163–165, 168–170; GY m.433–434, 446–453). ★ işaretili sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Geri Gelen Eşya Muafiyeti (GK m.168–170)

#	Soru	Cevap
1	Geri gelen eşya muafiyetinin temel şartı nedir? ★ 2021, 2023	Serbest dolaşımdaki eşyanın ihracattan sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi ve beyan sahibinin talebi. (GK m.168/1)
2	Üç yıllık süre uzatılabilir mi?	Evet, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle. (GK m.168/1)
3	İhracattan önce özel amaçlı kullanım nedeniyle indirimli/sıfır vergiyle ithal edilen eşya aynı amaçla geri gelirse ne uygulanır?	İndirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır. (GK m.168/1)
4	İthal amacı aynı değilse vergi nasıl hesaplanır?	İlk girişte alınan tutar kadar indirilir; ilk tutar daha fazlaysa iade yapılmaz. (GK m.168/1)
5	Geri gelen eşya muafiyeti hangi eşyaya tanınmaz?	(a) Aynen ihraç edildiği durum hariç hariçte işleme rejimiyle ihraç edilen eşya; (b) ihracı bir dış ticaret önlemine konu eşya. (GK m.168/2)
6	Dış ticaret önlemine konu eşyaya istisna getirme hal ve şartlarını kim belirler? ★ 2023	Cumhurbaşkanı. (GK m.168/2)
7	Muafiyet hangi ayniyet şartıyla tanınır; istisnayı kim belirler?	İhracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithal edilmesi; istisnaları Cumhurbaşkanı belirler. (GK m.169)
8	Dahilde işleme sonrası ihraç edilip geri gelen işlem görmüş ürünlerde serbest dolaşıma giriş tarihi nedir?	Eşyanın yeniden ihraç tarihi; vergiler DİR hükümlerine göre belirlenir. (GK m.170)

Geri Gelişin İspatı ve Kapsam (GY m.446–447)

#	Soru	Cevap
9	Kesin ihraç sonrası geri gelişin hangi nedenleri ispat edilmelidir?	Gönderildiği ülke mevzuatı nedeniyle serbest dolaşıma girememe; kusurlu/sözleşmeye aykırı olduğundan alıcının kabul etmemesi; ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe. (GY m.446/1)
10	Bu durum nasıl ispat edilir?	TGB dışındaki alıcıdan veya yetkili kurumlardan alınacak belgelerle. (GY m.446/1)
11	Kusurlu olduğu için geri gelen eşyada kullanım şartı nedir?	İlk kullanım dışında kullanılmamış olmalı; bu da kusur ancak kullanılarak anlaşılabiliriyorsa geçerlidir. (GY m.446/2)

#	Soru	Cevap
12	"İhracatçının elinde olmayan sebepler" kapsamına hangi örnekler girer?	Teslimden önce nakliye hasarı; satılmadan dönen fuar/sergi eşyası; alıcıya fiziksel/yasal engelle teslim edilemeyen eşya; afet, salgın, kriz nedeniyle teslim edilemeyen eşya; piyasa kuralları gereği satılamayan sebze ve meyveler. (GY m.446/3)
13	Geri gelen ticari taşıt, iş makinesi ve üretim makineleri hangi şartla muafiyetten yararlanır?	Ayniyet tespiti kaydıyla, diğer şartlara bağlı olmaksızın. (GY m.446/4)
14	İhraç edilen eşyaya ait parçalar geri gelirse ne olur?	Gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır; parça/aksesuarın aidiyeti uzman raporuyla kanıtlanabilir. (GY m.447)

Beyan, Menfaatlerin İadesi ve Süreler (GY m.448–453)

#	Soru	Cevap
15	Geri gelen eşyanın beyanında hangi belgeler ibraz edilir?	İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeler. (GY m.448)
16	Konsinye satışla ihraç edilen eşyada çıkışta ne yapılır?	Geri gelme ihtimaline karşı ayniyet tespitine ilişkin destekleyici bilgiler beyannameye eklenir. (GY m.449/1)
17	Geçici çıkarılıp süresinde geri gelen taşıtta Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi nasıl işlem görür?	Bu belgeler beyanname olarak kabul edilir ve çıkış kayıtları Taşıt Takip Programından kapatılır. (GY m.450/1-a)
18	Diplomatik statüdeki memurların geri gelen taşıtlarında işlem nasıldır?	Yalnızca plaka ve model karşılaştırılıp kayıt kapatılır; gümrük formalitesi uygulanmaz. (GY m.450/1-c)
19	Muafiyet için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatler ne olur?	İade edildiğini gösteren belge beyannameye eklenir; KDV ve ÖTV iadesi/istisnasından yararlanılmışsa bu vergiler tahsil edilir. (GY m.451/1–2)
20	Hak ve menfaatlerin tespitinden önce eşya teslim alınabilir mi?	Evet; gerekli teminat verilirse Bakanlıkça belirlenecek usulle. (GY m.451/3)
21	Üç yıllık sürenin başlangıcı nedir?	Eşyanın fiilen ihraç edildiği tarih; partiler halinde çıkışta her parti için ayrı ayrı. (GY m.452/1)
22	Üç yıllık süre hangi hallerde uzatılabilir; özel durumları kim inceler?	Doğal afet, iç karışıklık, abluka, savaş, resmi yasaklar, eşyanın alıkonulması gibi mücbir sebep ve beklenmeyen haller; özel ve zorunlu durumları Müsteşarlık inceler. (GY m.452/2)
23	Eşya üç yıllık (veya uzatılmış) süreyi aşarak geri gelirse ne olur? ★ 2021, 2024	GK m.241/3-ı usulsüzlük cezası uygulanır, gümrük vergileri tahsil edilir ve serbest dolaşıma giriş hükümleri uygulanır. (GY m.453/1)
24	Üç yıl aşılmadan, verilen ek süreler aşılarak geri gelirse ne olur?	GK m.241/3-ı usulsüzlük cezası uygulanır, vergi tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur. (GY m.453/2)
25	Geçici ihracat eşyası süresinde geri getirilmezse ne olur?	İhracat vergilerine tabiyse bu vergiler tahsil edilir; sonradan serbest dolaşıma sokulmak istenirse m.453/1 uygulanır. (GY m.453/3)
26	Geçici ihracat kesin ihracata dönüştürülebilir mi?	Evet; kesin ihracat beyannamesi düzenlenip ihracat mevzuatına uyulursa (süre bitiminden önce veya sonra). (GY m.453/4–5)

Yeniden İhracat, İmha ve Terk (GK m.163–165; GY m.433–434)

#	Soru	Cevap
27	Hangi eşya yeniden ihraç edilebilir; hangi işlemler uygulanır?	Serbest dolaşımda olmayan eşya; ticaret politikası önlemleri dahil ihracat için öngörülen işlemler gerektiğinde uygulanır. (GK m.163)
28	Serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhası veya terki hangi şartla mümkündür?	Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde ve gümrük gözetiminde. (GK m.164/1)
29	İmhadan çıkan artık ve atıklar nasıl işlem görür?	Serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulur ve işlemler tamamlanıncaya kadar gümrük gözetiminde kalır. (GK m.164/2; GY m.434/1)
30	Ekonomik etkili rejimdeki eşya yeniden ihraç edilmek istenirse ne gerekir?	GK m.58–71 çerçevesinde gümrük beyannamesi verilmesi. (GK m.165)
31	İmha bildirimi nasıl ve ne zaman yapılır?	Önceden; ilgili kişi tarafından yazılı ve imzalı, gümrüğün imhayı denetlemesine yetecek süre içinde. (GK m.165; GY m.434/2–3)
32	Tescilli beyannamesi olan eşya imha edilirse beyannameye ne olur?	Beyannameye imha şerhi düşülür ve GK m.64'e göre iptal edilir (Hazineye terkte de aynı). (GY m.434/4, 6)

Sık Karıştırılanlar

Geri gelen eşya süresi **3 yıl** (fiilen ihraç tarihinden; partilerde ayrı ayrı); mücbir sebep/beklenmeyen hallerle **uzatılabilir**.

Süre aşımı: **3 yıl aşılsa** → 241/3-ı cezası + **vergi tahsil**; 3 yıl aşılmadan **ek süre aşılsa** → 241/3-ı cezası, **vergi tahsil edilmez**.

Muafiyet tanınmayan: **HİR ile ihraç** edilen (aynen ihraç hali hariç) ve **dış ticaret önlemine** konu eşya; istisna yetkisi **Cumhurbaşkanı**.

İthal amacı farklıysa vergi ilk girişteki tutar kadar **indirilir**, fazlası **iade edilmez**.

Ticari taşıt, iş makinesi, üretim makinesi: **yalnızca ayniyet tespiti** yeterli.

İmha/terk: **Hazineye masraf yok + gümrük gözetimi**; imha bildirimi **yazılı ve önceden**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

38. Konu — Serbest Bölgeler

Kısa Soru-Cevap · 89 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 38 — Serbest Bölgeler

Kaynak: 38-serbest bölge.docx (GK m.152–162; GY m.419–432; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu m.1–12; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği m.6–58). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanım, Gözetim ve Kontrol (GK m.152–153; GY m.419–423)

#	Soru	Cevap
1	GK'ya göre serbest bölgeler hangi bakımdan Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edilir?	TGB'nin parçası olmakla beraber, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından TGB dışında kabul edilir. (GK m.152/a)
2	Serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgeye hangi kayıtla konulur?	Herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla. (GK m.152/a)
3	Serbest dolaşımdaki eşya serbest bölgeye konulduğunda hangi olanaklardan yararlanır?	Normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan. (GK m.152/b)
4	Serbest bölgenin sınırları ve giriş-çıkış noktaları ile bölgeye giren-çıkan kişi ve nakil araçları bakımından gümrük idaresinin yetkisi nedir?	Sınırlar ile giriş-çıkış noktaları gümrük idarelerinin gözetimine tabidir; giriş-çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresince kontrol edilir. (GK m.153/1–2)
5	Gümrük idareleri serbest bölgedeki eşyayı muayene edebilir mi; muayene için ne gerekir?	Evet; bölgeye giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene edebilir. Eşyaya eşlik eden taşıma belgesinin bir nüshası gümrüğe verilir veya tetkike hazır tutulur; muayene gerekirse eşya gümrüğe sunulur. (GK m.153/3)
6	GK m.153/3 bakımından "taşıma belgesi" neyi ifade eder?	Eşyanın vasıflarının belirlenmesine yarayacak bilgileri taşıdığı sürece nakliye senedi, teslim makbuzu, özet beyan veya sevk pusulası gibi taşımayla ilgili herhangi bir belge. (GY m.420/4)
7	Gümrük idareleri hangi kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir?	Kanun hükümlerine uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin. (GK m.153/4)
8	Serbest dolaşıma giriş ve ihracat rejimi kapsamındaki gümrük kontrolü serbest bölgede nerede yapılabilir?	Bölgenin giriş ve çıkış kapılarında yapılabileceği gibi eşyanın depolandığı yerlerde de yapılabilir. (GY m.420/2)
9	Serbest dolaşıma girişte uygulanacak ticaret politikası önlemleri eşya serbest bölgeye konulduğunda uygulanır mı?	Hayır; eşya serbest bölgeye konulduğunda veya geçici bir süre kaldığı sırada uygulanmaz. Ancak TGB'ye girişte uygulanması gereken önlemler, serbest dolaşımda olmayan eşyanın serbest bölgeye konulması sırasında uygulanır. (GY m.422/1–2)
10	Eşyanın ihracatında uygulanması gereken ticaret politikası önlemleri ne zaman uygulanır?	Serbest bölgedeki serbest dolaşımda bulunan eşya TGB'den ihraç edildiğinde. (GY m.422/3)
11	GY'ye göre serbest bölgeye giren veya çıkan kişiler gümrük personeline hangi belgelerden birini ibraz eder?	Serbest Bölge Giriş İzin Belgesi, Görev Kartı veya Özel İzin Belgesi; hiçbirine sahip olmayanın giriş-çıkışına izin verilmez. (GY m.423)

#	Soru	Cevap
12	Serbest bölge mevzuatında "kullanıcı" kimdir?	Faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişi. (GY m.419; Kanun (3218) m.3)

Eşyanın Konulması ve Gümrük Statü Belgesi (GK m.154–155, 162; GY m.424)

#	Soru	Cevap
13	Serbest bölgelere hangi eşya konulabilir; parlayıcı-patlayıcı eşya nereye konulur?	Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya; parlayıcı-patlayıcı veya özel düzenek gerektiren eşya bölgedeki bu niteliklere uygun yerlere konulur. (GK m.154)
14	Serbest bölgeye giren eşyanın gümrüğe sunulması ve beyanname verilmesi gerekir mi?	Kural olarak gerek yoktur (GK m.153/3'teki muayene hükmü saklıdır). (GK m.155/1)
15	Hangi eşyanın serbest bölgeye girişte gümrüğe sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır?	(a) Girişiyle sona erecek bir rejime tabi eşya, (b) ithalat vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması kararından sonra konulan, (c) ihracat kaydıyla konulan, (d) doğrudan TGB dışından gelen eşya. (a)'daki rejim bu zorunluluğu aramıyorsa sunma gerekmez. (GK m.155/2)
16	İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi eşya için serbest bölgede ne gerekir?	Gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir. (GK m.155/3)
17	Serbest bölgedeki eşyanın gümrük statüsünü onaylayan belge kimin talebiyle verilir; GY'deki adı nedir?	İlgilinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilebilir; GY'deki adı Gümrük Statü Belgesidir (ek-69). (GK m.155/4; GY m.424/1)
18	Gümrük Statü Belgesi hangi hallerde düzenlenir?	(a) Eşyanın SB'den TGB'nin başka yerine getirilmesi, SB'ye geri getirilmesi ya da bir rejime tabi tutulması; (b) TGB'den SB'ye ihracat beyannamesi ile gönderilen eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığının tespiti için girişte; (c) SB işlem formu ile transit gelen AT veya üçüncü ülke menşeli eşya için girişte. (GY m.424/2)
19	Eşya TGB'ye getirildiğinde, geri geldiğinde veya bir rejime tabi tutulduğunda statü onay belgesi ne işe yarar?	Eşyanın gümrük statüsünün tespitinde kanıt olarak kullanılır. (GK m.162/1)
20	Serbest bölgedeki eşyanın gümrük statüsü kanıtlanamazsa eşya nasıl kabul edilir?	İhracat vergileri, ihracat lisansları ve ticaret politikası önlemleri bakımından serbest dolaşımda; diğer tüm hallerde serbest dolaşımda olmayan eşya. (GK m.162/2)
21	Serbest dolaşımdaki eşya serbest bölgeden AB'ye (AT) ihraç edilmek istenirse A.TR düzenlenebilir mi; Gümrük Statü Belgesinin rolü nedir? ★ 2024	Evet; Gümrük Statü Belgesi, TGB'de serbest dolaşım hakkını kazanmış eşyanın SB'den AT'ye ihracında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde tevsik edici belge olarak kullanılır. (GY m.424/3)
22	Aynı belge kapsamında serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya birlikte gelirse Gümrük Statü Belgesi nasıl düzenlenir?	Parti eşyanın her kısmı için ayrı ayrı düzenlenir. (GY m.424/4)

#	Soru	Cevap
23	Gümrük Statü Belgesini kim doldurur, kaç nüsha düzenlenir?	Yükümlü doldurur; gümrük ve yükümlü nüshası olmak üzere iki nüsha düzenlenir ve gümrük idaresince onaylanır. (GY m.424/5)
24	Gümrük Statü Belgeleri nasıl kayda alınır ve numaralanır?	Elektronik ortamda kayda alınır; her yıl birden başlayan müteselsil sıra numarası verilir; arşivlemede SB İşlem Formunun bir örneği belgeye eklenir. (GY m.424/6)
25	Düzenlenmiş Gümrük Statü Belgesi çalınır veya zayı olursa ne yapılır?	İlgilinin yazılı talebi üzerine gümrük idaresince tasdikli bir örneği verilir. (GY m.424/7)
26	Gümrük Statü Belgesinde hatalı beyan yapıldığı anlaşılırsa ne yapılır; iptal edilen belge imha edilir mi? ★ 2021	Belge iptal edilip yeni belge düzenlenir; iptal edilen belge imha edilmez, tescil defterine meşruhat verilerek dosyasında saklanır. (GY m.424/8)

Serbest Bölgelerin İşleyişi (GK m.156–158; GY m.425–426, 430)

#	Soru	Cevap
27	Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre ne kadardır? ★ 2021	Sınırsızdır; herhangi bir kalış süresi sınırı yoktur. (GK m.156)
28	Serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya hangi işlemlere tabi tutulabilir? ★ 2021	Serbest dolaşıma girebilir (m.161 koşullarıyla), izinsiz mutat elleçleme, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat, gümrüğe terk (m.164) ve imha. (GK m.157/1)
29	Serbest bölgedeki eşya hangi şartla imha edilebilir?	İlgili kişinin, gümrük idarelerince gerekli görülen tüm bilgileri vermesi şartıyla. (GK m.157/1-g)
30	Serbest bölgedeki eşya DİR, GKAIİR veya geçici ithalata tabi tutulursa hangi hükümler uygulanır; izin belgesinde ne belirtilir? ★ 2021	İlgili rejimlerin Yönetmelikle belirlenen hükümleri (SB işletme ve gümrük gözetimi koşulları da gözetilerek); izin belgelerinde faaliyetin yürütüleceği serbest bölgenin ismi belirtilir. (GK m.157/1; GY m.425/1)
31	Normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki eşya serbest bölgede hangi işleme tabi tutulabilir?	Yalnızca mutat elleçleme; bu işlemler izin alınmaksızın da yapılabilir. (GK m.157/2)
32	Serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgede kullanılabilir veya tüketilebilir mi; istisnaları nelerdir?	m.157 uygulanmaksızın tüketilemez/kullanılamaz. İstisna (tevsik kaydıyla): bölgedeki tesislerin yapımında kullanılan; tesislerde makine-teçhizat, demirbaş veya parçası olarak kullanılan; bölgede yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara teslim edilen eşya. (GK m.158/1)
33	Bölgede kullanımına/tüketimine engel bulunmayan eşya kota veya tarife tavanına tabi ise ne gerekir?	Gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur. (GK m.158/2)
34	Serbest bölgedeki eşya için gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım beyannamesi verildiğinde işlemler hangi sürede bitirilmeli; bitirilmezse ne olur? ★ 2025	GK m.70/2'deki süre içinde bitirilmelidir; bitirilmezse sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşılacak her gün için GK m.241/1 uyarınca işlem yapılır (tasfiye öngörülmemiştir). (GY m.425/2)
35	Hangi elleçleme işlemleri için önceden izin gerekmez?	Ek-63'te belirtilen elleçleme işlemleri. (GY m.426/1)

#	Soru	Cevap
36	INF 8 Bilgi Formu hangi durumda, kimin talebiyle ve kaç nüsha düzenlenir?	GK m.161/2'nin uygulanacağı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine; ek-61'e uygun, biri asıl iki nüsha. Vergilendirme unsurlarının belirlenmesinde kullanılabilir. (GY m.426/2–4)
37	Serbest bölgede yürütülen dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimi ne zaman sona erer?	İşlem görmüş ürün, işlenmiş ürün veya değişmemiş eşyanın envanter kayıtlarına girişi halinde. (GY m.430)

Envanter Kayıtları ve Özet Beyan (GK m.159; GY m.427–428)

#	Soru	Cevap
38	Serbest bölgede envanter kayıtlarını kimler tutar; eşya ne kadar sürede kayda geçirilir?	Depolama, işçilik, işleme veya alım-satım faaliyetinde bulunanlar, gümrükçe kabul edilen forma uygun tutar; eşya kişiye ait yere konulmasından sonra 48 saat içinde kaydedilir. (GK m.159/1)
39	Eşyanın serbest bölge içinde aktarılmasında kayıtlar ve kısa süreli depolama nasıl değerlendirilir?	Aktarma kayıtları gümrük incelemesine hazır bulundurulur; kısa süreli depolama aktarma işleminin bir parçası sayılır. (GK m.159/2)
40	Serbest bölgeye doğrudan TGB dışından gelen veya bölgeden doğrudan TGB dışına çıkan eşya için ne verilir?	GK m.35/A–35/C ve 165/A–165/D'ye göre özet beyan. (GK m.159/3)
41	Bilgisayar ortamında tutulan envanter kayıtlarının hukuki niteliği nedir?	Defter hükmündedir; gümrük mevzuatının noksansız uygulandığını gösterecek tüm ayrıntıları kapsamak zorundadır. (GY m.427/1)
42	Eşyanın bölgeden çıkarılmasında ve kaybolduğunun fark edilmesinde ne zaman işlem yapılır?	Çıkış ayrıntıları derhal envanter kayıtlarına geçirilir; kayıp fark edildiğinde gümrük idaresine derhal bildirilir. (GY m.427/3–4)
43	Kullanıcının faaliyette bulunabilmesi neye bağlıdır; envanter kaydı onayı nasıl alınır?	Envanter kayıtlarının gümrük idaresince onaylanmasına; başvuru gümrük idaresine yazılı yapılır; onay yazılı tebliğ edilir ve yalnızca gerekli taahhüdü veren kişilere verilir. (GY m.428)

Çıkış, Vergilendirme ve AB'ye Gönderim (GK m.160–161; GY m.431–432)

#	Soru	Cevap
44	Serbest bölgeden çıkan eşya hangi şekillerde çıkabilir; serbest dolaşımda olmayan eşya yurt dışına gönderilebilir mi? ★ 2023	Mevzuat aksini öngörmedikçe TGB dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir ya da TGB'nin başka bir yerine getirilebilir; dolayısıyla yurt dışına gönderilebilir. (GK m.160/1)
45	Serbest bölgeden TGB'nin başka bir yerine getirilen eşya hangi hükümlere tabidir?	Serbest dolaşımdaysa m.46–50; serbest dolaşımda değilse m.50 dışında Üçüncü Kısım hükümleri. (GK m.160/2)
46	Eşya TGB'yi bir serbest bölgeden terk ederse hangi hükümlere uyulur?	Beşinci Kısım hükümlerine ilave olarak ihracat, hariçte işleme, yeniden ihracat, şartlı muafiyet veya transit hükümleri. (GK m.160/3)
47	Serbest bölgedeki depolama ve muhafaza masrafları gümrük kıymetine dahil edilir mi?	Fiyat bu masrafları içeriyor ve masraflar fiyattan ayrı gösterilmişse gümrük kıymetine dahil edilmez. (GK m.161/1)

#	Soru	Cevap
48	Serbest bölgede mutat elleçlemeye tabi tutulan eşyanın vergilendirmesi nasıl yapılır; istisna getirmeye kim yetkilidir?	Beyan sahibinin talebi ve elleçlemeye izin verilmiş olması kaydıyla, eşya m.193'teki tarihte elleçlemeye tabi tutulmamış gibi nitelik, kıymet ve miktarı esas alınır; istisna getirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (GK m.161/2)
49	İhracata bağlı imkânlardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki serbest dolaşımdaki eşya serbest bölgeye konulursa ne zorunludur?	İlgili mevzuatta öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur; geri getirilir veya bu işleme tabi tutulmazsa gümrük idaresi gerekli tedbirleri alır. (GK m.161/3-4)
50	Serbest bölgede üçüncü ülke menşeli girdilerle üretilen eşya serbest dolaşıma sokulurken vergiler hangi maddeye göre hesaplanır?	Beyan sahibinin talebi varsa GK m.161, talep yoksa GK m.15 hükümlerine göre. (GY m.431)
51	Serbest bölgeye gelen eşya daha sonra AB ülkelerine statü belgesi olarak A.TR ile gönderilmek istenirse hangi belge düzenlenir? ★ 2024	Ek-70'teki Tespit ve Tahakkuk Kağıdı. (GY m.432/1)
52	Tamamen Türkiye'de serbest dolaşımdaki girdilerden üretilmiş eşya serbest bölgeden AB'ye gönderilirken vergi tahsil edilir mi? ★ 2024	Hayır; serbest dolaşımda olduğu belgelerle anlaşılırsa herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın A.TR düzenlenir ve vize edilir. (GY m.432/1-a)
53	Eşya tamamen veya kısmen üçüncü ülke girdileriyle serbest bölgede işlem görmüşse A.TR nasıl vize edilir?	Üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespitinden sonra CIF değeri belirlenerek gümrük vergisi tahsil edilir; gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR vize edilir. (GY m.432/1-b)
54	Ticaret politikası önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli eşya için A.TR düzenlenmesinde ne gerekir?	Telafi edici verginin tahsili ve ithal lisansının ibrazı; A.TR'deki miktar lisans aslından düşülür. (GY m.432/1-c)
55	A.TR ile AB'ye gönderilip alıcısınca iade edilen (üçüncü ülke girdili) eşya Türkiye'de serbest dolaşıma sokulurken hangi vergiler alınır?	Vize edilmiş A.TR ibraz edilirse gümrük vergisi dışında ithalatta alınan KDV, ÖTV ve eş etkili mali yükler tahsil edilir; varsa ticaret politikası önlemleri uygulanır. (GY m.432/1-d)

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (Kanun m.1-12)

#	Soru	Cevap
56	3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun amacı nedir?	İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek. (Kanun (3218) m.1)
57	Serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye ve kurulup işletilmesine izin vermeye kim yetkilidir?	Her ikisi için de Cumhurbaşkanı. (Kanun (3218) m.2)
58	Serbest bölgelerde hangi faaliyetler yapılabilir?	Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler. (Kanun (3218) m.4; Yönetmelik (SB Uyg.) m.10)

#	Soru	Cevap
59	Serbest bölgelerde faaliyette bulunmanın şartı nedir; Hazine arazisinde yatırımcı kullanıcılar lehine ne kadar süreyle irtifak hakkı tesis edilebilir?	Ekonomi Bakanlığından ruhsat almak; 49 yıla kadar irtifak hakkı. (Kanun (3218) m.5)
60	Serbest bölgede arazi kullanımı, yapı ve tesislere ilişkin izin ve ruhsatları kim verir; asayiş hizmetlerini kim yürütür?	İzin ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce verilir ve denetlenir; asayiş hizmetleri polis tarafından yerine getirilir. (Kanun (3218) m.5)
61	3218 sayılı Kanundaki tanıma göre serbest bölgeler GK'dan farklı olarak hangi mevzuat bakımından da TGB dışında sayılır; bölgelerde hangi mükellefiyet hükümleri uygulanmaz?	İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine ek olarak kambyo mevzuatı bakımından; bölgelerde gümrük ve kambyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. (Kanun (3218) m.6)
62	Kullanıcıların tutacağı defter ve düzenleyecekleri belgeler için VUK'a bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya kim yetkilidir?	Maliye Bakanlığı. (Kanun (3218) m.6)
63	Yurt dışından bölgeye getirilen ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan mallardan hangi oranlarda ücret alınır?	Yurt dışından getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1; Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9, peşin olarak. (Kanun (3218) m.7/1-b)
64	Serbest bölge gelirleri nereye yatırılır; zamanında yatırılmazsa hangi kanun uygulanır?	TCMB nezdinde açılan özel hesaba; zamanında yatırılmazsa 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. (Kanun (3218) m.7)
65	Özel hesap ücret oranlarını değiştirmeye kim, hangi sınırlar içinde yetkilidir?	Cumhurbaşkanı; stratejik, büyük ölçekli, öncelikli veya proje bazında desteklenen yatırımlar için oranları sınıra kadar indirmeye, farklılaştırmaya veya kanuni seviyesine kadar artırmaya. (Kanun (3218) m.7)
66	Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasındaki ticarete dış ticaret rejimi uygulanır mı?	Evet, dış ticaret rejimine tabidir; SB ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında ise uygulanmaz. (Kanun (3218) m.8; Yönetmelik (SB Uyg.) m.30–31)
67	Hangi tutarı geçmeyen Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir?	Bedeli (Yönetmeliğe göre bir parti olarak toplam fatura bedeli) 5.000 ABD doları veya karşılığı TL'yi geçmeyen mallar. (Kanun (3218) m.8; Yönetmelik (SB Uyg.) m.30)
68	Serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin ödemeler hangi para ile yapılır?	Kural olarak dövizle; Cumhurbaşkanı ödemelerin Türk Lirası ile yapılmasına da karar verebilir. (Kanun (3218) m.9)
69	Serbest bölgelerde yabancı personel çalıştırılabilir mi; hangi sosyal güvenlik mevzuatı uygulanır?	Yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir; Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı uygulanır. (Kanun (3218) m.10)
70	Serbest bölgelerde uygulanmayan kanunlardan bazıları nelerdir?	4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar K., 5393 sayılı Belediye K. (sayılan hükümleri dışında), 5682 sayılı Pasaport K., 5683 sayılı Yabancıların İkamet ve Seyahatleri K.; m.5/2 işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. (Kanun (3218) m.12)

SB Uygulama Yönetmeliği: Ruhsat, Giriş-Çıkış ve Çalışma (Yönetmelik m.6–20)

#	Soru	Cevap
71	Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre bölgeye giriş-çıkışlar hangi belgelerle yapılır; bunları kim düzenler?	Giriş İzin Belgesi ve Görev Kartı: Bölge Müdürlüğü; Araç Giriş Kartı: Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüyle İşletici veya B.K.İ.; süreklilik arz etmeyen günlük girişlerde Bölge Müdürlüğünce düzenlenen Özel İzin Belgesi ve Ziyaretçi Araç Giriş Kartı. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.13)
72	Bölgeye mal getiren gemilerin rıhtımda işgal ettikleri deniz alanları ve malların bölgeye götürülürken izlediği yol hangi şartla serbest bölge kabul edilir?	Gümrük işlemleri açısından, Gümrük İdaresinin gözetiminde olması şartıyla. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.6)
73	Faaliyet Ruhsatı başvurusu nereye yapılır; uygun görülene belgelerini göndermesi için ne kadar süre verilir?	Bölge Müdürlüğüne (doğrudan veya taahhütlü posta); ruhsat Genel Müdürlükçe düzenlenir. 30 gün süre verilir; süresinde gönderilmezse hak kaybedilir ve müracaat ücreti Özel Hesaba irat kaydedilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.11)
74	Kullanıcının Serbest Bölge İşlem Formları hangi hallerde ne kadar süre işleme konulmaz?	Belge vermeme, zarar, talimata uymama gibi hallerde bir ay (süre dolmadan düzeltilirse tekrar işleme konulur); aykırı mal giriş-çıkışı veya stok sayımında %5'i geçmeyen açıklanamayan eksiklik/fazlalıkta 3 ay. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.14/a–b)
75	Faaliyet Ruhsatı hangi hallerde hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilir?	Stok sayımında %5'ten fazla açıklanamayan eksiklik/fazlalık (veya aykırı mal giriş-çıkışı tespitini müteakip), sahte/yanıltıcı belgeyle vergi kaçırma, (b) bendindeki işlemin tekrarı; iptal Genel Müdürlükçe yapılır. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.14/d)
76	Kaç yıl hiçbir faaliyette bulunulmaması Faaliyet Ruhsatının iptal sebebidir?	Mücbir sebepler hariç 3 yıl (Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit; iptal gerek görülmesi durumunda Genel Müdürlükçe). (Yönetmelik (SB Uyg.) m.14/c-2)
77	Serbest bölgede ikamet edilebilir mi?	Kural olarak ikamet yasaktır; güvenlik, gümrük muhafaza, koruma görevlileri ile işi gereği ikamet/gece çalışma zorunluluğu olanlara Bölge Müdürlüğünce izin verilir; izin görevlilerin yakın ve ailelerini kapsamaz. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.19)
78	Bölgede çalışma saatleri nasıldır; mesai dışında gümrük işlemi yapılabilir mi?	Günde 24 saat, haftada 7 gün çalışılabilir; gümrük işlemlerinin normal saatlerde yapılması esastır, mesai dışında/tatilde gümrük idaresinden yazılı talep edilebilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.20)

SB Uygulama Yönetmeliği: Mallar, İtiraz, Tasfiye ve Teminat (Yönetmelik m.30–58)

#	Soru	Cevap
79	Türkiye'den bölgeye ve bölgeden Türkiye'ye sevk edilen mallar dış ticaret rejimi bakımından nasıl sayılır?	Türkiye'den bölgeye sevk edilenler ihraç edilmiş, bölgeden Türkiye'ye sevk edilenler ithal edilmiş sayılır. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.30–31)

#	Soru	Cevap
80	AB'ye tam üyeliğe kadar serbest bölgeler gümrük rejimleri ve menşe bakımından nasıl kabul edilir; menşe ve statü belgelerini kim vize eder?	Gümrük rejimleri açısından TGB dışında, menşe hükümleri bakımından TGB sayılır; belgeler Serbest Bölge Gümrük İdarelerince vize edilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.30)
81	Yönetmeliğe göre bölgedeki "transit" ve "aktarma" eşya nedir?	Transit: yabancı ülkeden yabancı ülkeye veya Türkiye ile yabancı ülke arasında bölgeden geçen eşya (aktarma, karaya çıkarma, bir süre kalma transit halini değiştirmez). Aktarma: yabancı ülkeden SB limanına getirilen eşyanın deniz yoluyla yabancı limana veya başka SB limanına sevk. Giriş-çıkışları Bölge Müdürlüğünün izniyledir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.31)
82	Serbest bölgelere getirilmesi yasak mallar nelerdir?	Ateşli silahlar ve mühimmatı, radyoaktif maddeler, tehlikeli ve zehirli atıklar ile Bakanlıkça belirlenen diğer mallar. Parlayıcı/patlayıcı maddeler özel düzenek veya yapı şartıyla getirilebilir; uyuşturucu/psikotropik Sağlık Bakanlığı mevzuatına tabidir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.32)
83	Bölgenin rıhtımı yoksa veya eşya yakın bir limandan getirilirse deniz yoluyla gelen eşyanın bölgeyle bağlantısı nasıl sağlanır?	SB İşlem Formuna istinaden, transit beyannamesi gerekmeden, gümrük memurunun refakatinde; gemi ile bölge arasındaki koridor serbest bölge sayılır. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.34)
84	İmhası gereken malların imhasına kim karar verir; kullanıcı imhaya ne zaman başlamalıdır?	Bölge Müdürlüğü başkanlığında (Gümrük, Gümrük Muhafaza, Çevre ve Orman Bakanlığı, İşletici/B.K.İ.; gerekirse eksper) komisyon; talebin tebliğinden itibaren 24 saat içinde başlanması esastır, başlanmazsa İşletici/B.K.İ. yürütür ve masraflar kullanıcıya rücu edilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.37)
85	Bölgede gümrük müşavirliği gibi hizmet faaliyetleri nasıl yürütülebilir?	Faaliyet Ruhsatı alınarak veya Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Giriş İzin Belgesi ile. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.50)
86	Ruhsat-izin ve hizmet-ücret konusundaki itiraz ve şikâyetler nereye, hangi sürede yapılır?	Ruhsat ve izinlerle ilgili olanlar Genel Müdürlüğe; İşletici/B.K.İ. hizmet ve ücretleriyle ilgili olanlar muttali olduğu tarihten itibaren en geç üç gün içinde Bölge Müdürlüğüne. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.51)
87	Faaliyet Ruhsatı sona eren veya iptal edilen kullanıcıya ne kadar tahliye süresi verilir?	Genel Müdürlükçe 1 aydan az, 6 aydan fazla olmamak üzere; ek süreler dahil tahliye süresi hiçbir şekilde 6 ayı geçemez. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.52)
88	Tahliye süresi sonunda üstyapıdan çıkarılmayan mallar için ne yapılır?	Süre bitimini izleyen bir ay içinde SB Müdürü başkanlığındaki komisyonca sayım-tespit yapılır; mallar tasfiye için tasfiye işletme müdürlüğüne teslim edilir; satış bedeli hakkında GK m.180/1 uygulanmaz. Özel arazili bölgelerde mallar terk edilmiş sayılır ve GK m.177/1-(m) uyarınca tasfiye edilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.52)
89	Bakım-onarım için bölgeye geçici gelen, kullanıcıya ait olmayan mallar bölgede en fazla ne kadar kalabilir; bölgeden Türkiye'ye geçici çıkarılan mallardan ne kadar teminat alınır?	En fazla 12 ay; Türkiye'ye geçici çıkarılan mallardan (demirbaşlarda defter değeri, diğerlerinde FOB değeri üzerinden) binde 9 teminat. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.58)

Sık Karıştırılanlar

Süreler: eşyanın SB'de kalışı **sınırsız**; envantere kayıt **48 saat**; bakım-onarım için gelen yabancı mal **12 ay**; ruhsat belgeleri **30 gün**; imhaya başlama **24 saat**; hizmet itirazı **3 gün**; tahliye **1-6 ay** (ek süre dahil **6 ayı geçemez**).

GK tanımı: **ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemleri** bakımından TGB dışı; 3218 m.6 buna **kambiyo mevzuatını** ekler. Yönetmeliğe göre AB üyeliğine kadar **gümrük rejimleri** açısından TGB dışı, **menşe** bakımından **TGB**.

Statü kanıtlanamazsa: **ihracat vergileri/lisansları ve TPÖ** bakımından **serbest dolaşımda, diğer tüm hallerde serbest dolaşımda olmayan** eşya sayılır.

Gümrük Statü Belgesi: **talep üzerine, iki nüsha** (gümrük + yükümlü), her yıl **1'den** başlayan sıra no; iptal edilen belge **imha edilmez**, tescil defterine meşruhatla **dosyasında saklanır**; serbest dolaşımdaki eşyanın AB'ye ihracında **A.TR düzenlenir**, GSB tevsik edici belgedir.

Beyanname verildikten sonra GK m.70/2 süresi aşılsa yaptırım **tasfiye değil**, aşılın **her gün için GK m.241/1**.

SB'deki serbest dolaşımda olmayan eşya: **DİR, GKAlR, geçici ithalat**, izinsiz mutat elleçleme, serbest dolaşım, terk, imha; yurt dışına **ihraç/yeniden ihraç** edilebilir. Tarım politikası eşyası **yalnızca mutat elleçleme**.

Özel hesap ücreti: giriş **CIF binde 1**, Türkiye'ye çıkış **FOB binde 9**; geçici çıkış teminatı **binde 9**. İşlem formu durdurma: aykırılıkta **1 ay**, %5'e kadar fark **3 ay**; %5'ten fazla fark → **uyarısız iptal**; **3 yıl** faaliyetsizlik → iptal edilebilir.

Vergi hesabı: üçüncü ülke girdili üretimde talep varsa **GK m.161**, yoksa **GK m.15**; depolama/muhafaza masrafları fiyattan **ayrı gösterilirse** kıymete dahil edilmez.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

39. Konu — Gümrük Vergisinden Muafiyetler

Kısa Soru-Cevap · 89 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 39 — Gümrük Vergisinden Muafiyetler

Kaynak: 39-muafiyetler.docx (GK m.167; GY m.438–443; Karar (2009/15481) m.45–112; Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) m.1–42). ★ işaretili sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Muafiyet ve İstisna Halleri (GK m.167)

#	Soru	Cevap
1	GK m.167'nin ilk iki bendinde hangi eşya gümrük vergilerinden muaf tutulmuştur?	(1) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya; (2) mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya. (GK m.167/1-1, 1-2)
2	GK m.167/1-3 kapsamında hangi kurumların ithalatı muaftır?	Genelkurmay, MSB, kuvvet komutanlıkları, MİT, Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik ve EGM (münhasıran asli görevleri); MKE A.Ş. (faaliyet alanı) ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi. (GK m.167/1-3)
3	GK m.167'ye göre değeri en fazla ne kadar olan eşya gümrük vergilerinden muaftır?	Değeri 150 Euro'yu geçmeyen eşya. (GK m.167/1-4)
4	GK m.167/1-5'teki "şahsi eşya" kapsamında hangi eşyalar sayılmıştır; kişisel eşya ile aynı mıdır? ★ 2022	Alındığı tarihte 3 yaşından büyük olmayan kullanılmış taşıt, kullanılmış ev eşyası, çeyiz, miras yoluyla gelen kişisel eşya, öğrenci eşyası, geri getirilen ev eşyası, yurt dışı yerleşiklerin konut eşyası ve (h) yolcuların kişisel eşyası. Kişisel eşya şahsi eşyanın yalnızca bir bendidir; kapsamları aynı değildir. (GK m.167/1-5)
5	GK m.167/1-6'ya göre gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak "diğer eşya"dan muaf olanlar nelerdir?	Değeri 430 Euro'yu geçmeyen yolcu beraberli hediye eşya, şeref nişanları veya ödülleri, uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler. (GK m.167/1-6)
6	GK m.167/1-7'ye göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek kişi ve kurumlarca ticari gaye güdülmeden ithal edilen hangi eşya muaftır? ★ 2021	Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet-cihazlar; tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma alet-cihazları; bilimsel araştırma hayvanları ve biyolojik/kimyasal maddeler; insan kaynaklı tedavi edici maddeler ve kan/doku belirteçleri; ilaç kalite kontrolü maddeleri; ulusal Ar-Ge kurumlarının faaliyetlerinde kullanılacak eşya. (GK m.167/1-7)
7	Bir ticari faaliyetin yürütülmesiyle bağlantılı ithalatta sermaye malları hangi halde muaftır? ★ 2021	Yalnızca işyeri nakli suretiyle ithal edildiğinde (sermaye malları ve diğer malzemeler). (GK m.167/1-8-a)
8	GK m.167/1-9'a göre ulaştırıcılıkta kullanılan hangi eşya muaftır?	İstif/koruma yardımcı maddeleri; canlı hayvan nakli için kuru ot, yem ve ilaçlar; ulaşım araçları ve özel konteynerlerdeki akaryakıt ve madeni yağ; deniz/hava araçlarının donatım ve işletme malzemesi; 1/7/2010'dan itibaren hava yolu şirketlerinin hava taşıtları, motorları, aksam ve parçaları. (GK m.167/1-9)
9	GK m.167/1-10'a göre bilgi materyali ithalatı kapsamında hangi eşya muaftır? ★ 2021	Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya, turistik reklamcılık malzemeleri, ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya. (GK m.167/1-10)

#	Soru	Cevap
10	GK m.167/1-12'deki "diğer eşya" nelerdir; hangi olaylar kriz hali sayılmıştır?	Malul ve engellilerin eşyası; kriz hallerinden (tabii afet, salgın hastalık, büyük yangın, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal-teknolojik olaylar, büyük nüfus hareketleri) zarar görenlere gönderilen eşya; uluslararası spor müsabakaları için eczacılık ürünleri. (GK m.167/1-12)
11	GK m.167'nin (3)–(12) numaralı bentleri için Cumhurbaşkanının yetkileri nelerdir?	Eşyayı geliş süreleri dahil tanımlama, cins/nevi/miktar belirleme, muafiyet tutarlarını sıfıra kadar indirme veya iki katına kadar çıkarma, ticari mahiyette olmayan eşyaya tek ve maktu tarife uygulama. (GK m.167/2)

Diplomatik Muafiyetler (GY m.438–442)

#	Soru	Cevap
12	Milletlerarası resmi kuruluşların hangi personeli diplomatik muafiyetten yararlanabilir? ★ 2021	Yalnızca Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli. (GY m.438/1-c)
13	GY m.438'e göre diplomatik muafiyetten başka kimler yararlanabilir?	Yabancı devlet başkanları, aileleri ve refakat memurları; diplomatik pasaportu haiz resmi ziyaret/görev delegeleri, sivil ve askeri heyetler; yabancı devletlerin temsilcilik ve konsolosluklarındaki misyon şefleri, diplomatik memurlar, meslekten konsolosluk memurları, idari ve teknik personel. (GY m.438/1)
14	Diplomatik muafiyetlerde karşılıklılık şartı nasıl işler?	Aynı muafiyetin yabancı devletçe de karşılıklı gösterilmesi şarttır; daha az gösteren devlete muafiyet o nispette azaltılır. (GY m.439/1–2)
15	Diplomatik muafiyetten yararlananların beraberlerinde gelen eşyada beyan ve muayene nasıldır?	Hiçbir beyan aranmaz, eşya muayene edilmez; ancak şüphe veya yazılı, açık adresli ve imzalı ihbar varsa muayene edilebilir. (GY m.440/1, 3)
16	Diplomatik muafiyetle getirilen eşya ve taşıtların devir veya satışı neye tabidir?	Dışişleri Bakanlığının önceden iznine; muafiyet hakkı olmayan yer/kişiye devirde serbest dolaşıma giriş beyannamesi alınır ve vergiler GK m.181'e göre tahakkuk ve tahsil edilir. (GY m.441/1, 4)
17	Diplomatik muafiyetle getirilen taşıt çalınırsa vergiler ne olur?	Çalınma mahkeme ilamı, Cumhuriyet Savcılığı veya olay yerinin en büyük mülki amirinden alınan belgeyle ispatlanırsa vergiler aranmaz, elçilik mektubu kayıtları kapatılır. (GY m.442)

Posta-Hızlı Kargo, Kişisel ve Yolcu Beraberi Eşya (Karar (2009/15481) m.45, 58–63)

#	Soru	Cevap
18	Posta veya hızlı kargoyla gelen hangi eşyaya, hangi değere kadar muafiyet tanınır?	Gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın; kullanımın süreklilik arz ettiği tespit edilirse sınırlama getirilebilir. (Karar (2009/15481) m.45/1–2)
19	Ek-9 listesindeki kişisel eşya ne zaman getirilebilir? ★ 2025	(A) bölümü sadece yolcu beraberinde; (B) bölümü yolcu beraberinde ya da gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra. (Karar (2009/15481) m.58/2)

#	Soru	Cevap
20	Yolcu beraberi kişisel ve hediyeleş eşya muafiyetinden kimler yararlanamaz; hangi eşya kapsamdadır?	Transit yolcular yararlanamaz; ticari miktar ve mahiyette olmayan, Ek-9 dışında kalan kişisel ve hediyeleş eşya kapsamdadır. (Karar (2009/15481) m.59/1)
21	Kara hudut kapısından giren yolcular 58, 59, 62 ve 63. madde muafiyetini ayda en fazla kaç kez kullanabilir?	Ayda en fazla 10 defa. (Karar (2009/15481) m.59/2)
22	Ek-9'daki tütün ve alkollü ürün muafiyeti hangi yolculara uygulanır?	18 yaşından büyüklere. (Karar (2009/15481) m.60/2)
23	Yolcu beraberi hediyeleş eşya muafiyet limiti nedir? ★ 2022	Yolcu başına toplam 430 Avro; 15 yaşından küçükler için 150 Avro. (Karar (2009/15481) m.61)
24	Posta/hızlı kargoyla reçeteye istinaden gerçek kişiye gelen ilaç ve takviye edici gıdada tek ve maktu vergi oranları nedir? ★ 2025	Kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyenlerde: AB'den doğrudan gelirse %30, diğer ülkelerden %60; ÖTV Kanunu (IV) sayılı liste eşyasında bu oranlara ilave %20. (Karar (2009/15481) m.62/1)
25	Posta/hızlı kargoyla gerçek kişiye gelen kitap ve basılı yayında 45. madde limitini aşan kısım nasıl vergilendirilir?	Kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyenlerde %0 oranında tek ve maktu vergi. (Karar (2009/15481) m.62/2)
26	Posta/hızlı kargoyla tüzel kişiye gelen eşyada tek ve maktu vergi hangi kıymet sınırına kadar uygulanır?	Kıymeti 22 Avro'yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya (m.62/1 oranlarında). (Karar (2009/15481) m.62/3)
27	Hediyeleş eşya limitini aşan yolcu beraberi eşyaya hangi sınıra kadar tek ve maktu vergi uygulanır?	Kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen, Ek-9 dışı ve ticari olmayan eşyaya; eşyanın tek başına kıymeti 1500 Avro'yu aşarsa yürürlükteki ithalat vergisi oranları uygulanır. Limit aşımında muafiyet yalnızca 150/430 Avro'luk kısma uygulanır. (Karar (2009/15481) m.62/4; m.63/1–2)
28	Posta/hızlı kargo limitleri dahilinde gelen eşyada ağırlık sınırı nedir; hangi eşyada sınır uygulanmaz?	Brüt 30 kg; diplomatik eşya ile 58. madde kapsamı yolcu eşyasında kıymet ve ağırlık sınırı uygulanmaz. (Karar (2009/15481) m.62/5–6)

Kullanılmış Taşıt ve Ev Eşyası (Karar (2009/15481) m.46–49, 110; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.4–16, 38)

#	Soru	Cevap
29	Kullanılmış özel nakil vasıtasını muafet serbest dolaşıma sokabilecek kişiler kimlerdir?	TGB dışında en az 24 ay ikamet edip yerleşim yerini kesin nakledenler; yurt dışı milli/milletlerarası kadrolara atanıp dönen kamu görevlileri; Türk vatandaşlığına geçerek nakledenler. Son ikisinde 24 ay şartı aranmaz. (Karar (2009/15481) m.46/1–2)
30	Kullanılmış taşıt muafiyeti hangi kamu görevlilerine tanınır, hangilerine tanınmaz? ★ 2022	Yurt dışı kadrolara sürekli görevli olarak atanıp dönenlere tanınır; 24 ayı aşmayan süreyle geçici görevlendirilenlere uygulanmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.4/1-b, 6/1)
31	Sürekli görevle yurt dışındayken başka bir yabancı ülkeye sürekli görevle atanan kamu görevlisi taşıt ve ev eşyası muafiyetinden yararlanır mı?	Taşıt muafiyeti uygulanmaz; ev eşyası için ise yeni ülkenin özelliği/uzaklığı nedeniyle götürülmesi kulfetliyse ve tevsik edilirse muafiyet uygulanır. (Karar (2009/15481) m.46/4, 48/4)

#	Soru	Cevap
32	Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçen kişi taşıt muafiyetinden yararlanabilir mi?	Hayır, yararlanamaz. (Karar (2009/15481) m.46/3; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.6/2)
33	Taşıt muafiyetinde aracın kayıt ve yaş şartları nelerdir; ticari araç getirilebilir mi?	Türkiye'ye son girişten en az 6 ay önce yurt dışında kişi adına kayıtlı olmalı; kayıt yılı itibarıyla kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski olmamalı. Ticari araçlara izin verilmez. (Karar (2009/15481) m.47/1, 4)
34	Taşıt ve ev eşyası muafiyeti kime tanınır; bu birim nasıl tespit edilir?	Aile ünitesine; tespitte vukuatlı nüfus kayıt örneği esas alınır. (Karar (2009/15481) m.47/2, 49/1; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.5/2)
35	Taşıt muafiyetinde gümrük idaresine müracaat süreleri nedir?	24 ay ikamet edenler ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk girişten, kamu görevlileri görev bitimini müteakip ilk girişten itibaren 6 ay; vatandaşlığa geçenler nüfus kağıdı düzenlenmesinden itibaren 6 ay; varisler veraset ilamından itibaren 24 ay. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.7/1)
36	Muafien taşıt getiren kişi yeniden muaf taşıt getirebilmek için ne kadar beklemelidir? ★ 2025	Serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe — yurt dışında yeniden ikamet tesis edilse dahi — talep kabul edilmez. (Karar (2009/15481) m.47/5; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.6/5)
37	24 ay yurt dışı ikamet sonrası yerleşim yerini nakleden kişinin taşıt muafiyetinde Türkiye'de kalış süresine ilişkin şart nedir?	Geriye doğru bir takvim yılında TGB'de 6 aydan fazla kalmamış olmak; bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışı ikametten sayılır; son 10 yılda en az 5 yıl yurt dışında ikamet edenlerde bu şart aranmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.5/3)
38	Çift uyruklular ve Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar taşıt ve ev eşyası muafiyetinden yararlanabilir mi?	Çıkma izniyle yabancı vatandaşlık kazananlar ikisinden de yararlanamaz. Çift uyruklular (24 ay ikamet ve vatandaşlığa geçiş bentleri) taşıt muafiyetinden yararlanamaz, ev eşyası muafiyetinden yararlanır; diğer hallerde çift uyrukluluk dikkate alınmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.6/6–7, 12/2; Karar (2009/15481) m.110)
39	Kullanılmış taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük idareleri hangileridir?	Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu ve Ankara Gar Gümrük Müdürlükleri; NATO/SOFA kapsamı ABD personeli için İncirlik de yetkilidir. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.38/1)
40	Ev eşyası muafiyetinde TGB'de geçici olarak bulunmak 24 aylık devamlılığı bozar mı?	Bir yıl içinde 6 aydan az geçici bulunma devamlılığı bozamaz; ancak bu süreler 24 aya dahil edilmez. (Karar (2009/15481) m.48/2)
41	Kullanılmış ev eşyası ne zaman getirilip beyan edilmelidir; meslek malzemesi muaf mıdır?	Kişilerin beraberinde, gelişlerinden önce veya 6 ay sonraki süre içinde (varisler veraset ilamından itibaren 24 ay). Ticaret/meslek malzemeleri taşınabilir alet ve cihazlar hariç muaf değildir. (Karar (2009/15481) m.49/3–4; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.13)
42	24 ay yurt dışı ikamet şartıyla ev eşyası muafiyetinden yararlanan kişi aynı muafiyetten tekrar yararlanmak için ne yapmalıdır?	Yurt dışında en az 24 ay yeniden ikamet tesis etmelidir. (Süresi içinde partiler halinde getirme mükerrer kullanım sayılmaz.) (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.11/2, 16/2)

Çeyiz, Miras, Öğrenci ve Diğer Ev Eşyası (Karar (2009/15481) m.50–57; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.17–18)

#	Soru	Cevap
43	Evlilik nedeniyle yurt dışından gönderilen hediyelerde muafiyet sınırı nedir?	Her bir hediye 430 Avro, toplam 3.000 Avro'yu aşmamalı (ticari miktar ve mahiyette olmamalı). (Karar (2009/15481) m.50/2)
44	Çeyiz eşyası muafiyeti hangi süre şartıyla tanınır?	Nakilden önce en az 12 ay TGB dışında bulunma ve evlilik belgesi ibrazı; Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde Türk vatandaşıyla evlenenler de yararlanır. (Karar (2009/15481) m.50/3, 51/1-c)
45	Çeyiz eşyası hangi süre içinde serbest dolaşıma sokulmalıdır?	Evlilik akdinden 2 ay önce veya 4 ay sonra; tek seferde veya partiler halinde. Akitten önce sokulursa vergiler kadar teminat aranır. (Karar (2009/15481) m.52)
46	Miras yoluyla intikal eden eşyada getirme süresi nedir; hangi eşya muafiyet dışındadır?	Veraset ilamından itibaren 24 ay (tek veya birden fazla parti). Motorlu ticari nakil vasıtaları, meslek alet-cihazları (ölenin taşınabilir aletleri hariç), hammadde ve mamul/yarı mamul stokları, normal aile ihtiyacını aşan canlı hayvan ve tarım ürünleri muaf değildir. (Karar (2009/15481) m.53/3, 54)
47	Öğrencilerin eğitim malzemesi ve ev eşyası muafiyeti kaç kez kullanılabilir?	Eğitim malzemesinde her öğrenim yılında birden fazla; ev eşyası ise öğrenim süresi boyunca bir kez. (Karar (2009/15481) m.55/3)
48	Geçici olarak yurt dışına çıkan kişinin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası hangi şartla muaftır?	Dönüşten itibaren en geç 6 ay içinde ve bir defada getirilmesi. (Karar (2009/15481) m.56/2)
49	Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de edindikleri konutta kullanacakları ev eşyası muafiyetinin şartları nelerdir?	TGB dışında en az 24 ay yerleşik olma; konutun satın alınmış veya en az 1 yıl kiralanmış olması; eşyanın kullanılmış olması; bir konut ve aynı kişi için bir defa. Kira/mülkiyet şartı yoksa tam muafiyetle geçici ithalat. (Karar (2009/15481) m.57)
50	Konut ev eşyası muafiyetinde uyruk dikkate alınır mı; yurttan ne kadar bulunmak sürekliliği bozmaz?	Uyruk dikkate alınmaz (yurt dışında yerleşik olmak esastır); son girişten geriye bir yılda 185 güne kadar yurttan bulunmak sürekliliği bozmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.17/2, 18/1-a)

Kamu Yararı, Bilim ve Sağlık Amaçlı Eşya (Karar (2009/15481) m.68–79; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.22–24, 38/2)

#	Soru	Cevap
51	Kamu kurumları, hayır ve insani yardım kurumlarınca getirilen eşyada hangi araçlar muaftır; hangi eşyaya muafiyet uygulanmaz?	Ambulans, cenaze arabası, yangın söndürme ve kurtarma araçları muaftır; kahve ve çay ile bunlar dışındaki motorlu araçlara muafiyet uygulanmaz. (Karar (2009/15481) m.68/1-d, 68/3)
52	Kurtarma ve cenaze araçlarını muaf kimler getirebilir; hangi gümrük idaresi yetkilidir?	Sadece kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumları; yetkili idare Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.22/2, 38/2)

#	Soru	Cevap
53	Kurtarma ve cenaze araçları dışındaki bağış eşyasına ilişkin talebi kim karara bağlar?	Gümrük müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan komisyon, oybirliği ile. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.24/2)
54	Eğitim ve bilimsel araştırma kuruluşlarının bilimsel alet ve cihaz muafiyetinde şart nedir?	Kuruluşun eğitim/bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduğu gümrük idaresine tevsi; m.70 dışı bilimsel alet-cihazlar ticari olmayan amaçlarla girerse muafıdır. (Karar (2009/15481) m.71/2–3)
55	Sağlık kuruluşlarına bağışlanan tıbbi alet ve cihazlarda muafiyetin şartları nelerdir?	Ticari amaçla bağışlanmamış olması, bağışlayanın üreticiyle ilgisinin olmaması ve Sağlık Bakanlığınca uygun bulunması. (Karar (2009/15481) m.73/2–3)
56	İlaç kalite kontrolüne yönelik maddelerde muafiyetin şartı nedir?	Dünya Sağlık Örgütü onaylı referans maddelerine ilişkin numunelerin Sağlık Bakanlığınca izin verilen kurumlarca ithali. (Karar (2009/15481) m.77)
57	Ar-Ge projelerinde kullanılacak eşya muafiyeti hangi kurumun projelerine bağlıdır?	TÜBİTAK'ın yürüttüğü veya desteklediği projeler; eşyanın proje kapsamında olduğu TÜBİTAK tarafından teyit edilmeli ve amaca uygun miktarı aşmamalıdır. (Karar (2009/15481) m.78–79)

Ticari Faaliyetle Bağlantılı İthalat (Karar (2009/15481) m.80–92; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.25–28)

#	Soru	Cevap
58	İşyeri nakli muafiyetinde kullanım, çalışma ve getirilme süreleri nedir?	Eşya faaliyet sona ermeden önce en az 12 ay fiilen kullanılmış olmalı; kişi ayrıldığı ülkede en az 3 yıl aynı işte çalışmış olmalı; eşya faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren 12 ay içinde getirilmeli. (Karar (2009/15481) m.81/1-a, 81/3, 82)
59	İşyeri nakli muafiyetinin kapsamı dışında kalan eşya nelerdir?	Üretim/hizmet makinesi olmayan ulaşım araçları (taşınabilir laboratuvar, dış yayın birimi gibi); canlı hayvan, yem, tohum ve fidan; ham/yarı mamul/mamul stoklar ve akaryakıt. (Karar (2009/15481) m.81/4; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.28)
60	İşyeri nakli muafiyetinden kimler yararlanır, kimler yararlanamaz?	Benzer faaliyeti TGB'de yürütmek için yurt dışı faaliyetini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibi; kazanç amacı gütmeyen tüzel kişiler ve mesleğini TGB'de yürüteceğini ispatlayan serbest meslek erbabı. TGB'deki bir işletmeyle bağlantı kurma amaçlı işletmeler yararlanamaz. (Karar (2009/15481) m.81/2, 83)
61	TGB'deki çiftçilerin komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünlerde muafiyet şartları nelerdir?	Hayvancılığın Türk menşeli veya serbest dolaşımdaki hayvanlarla yapılması; ürünlerin hasat/üretim sonrası başka işleminden geçmemiş olması; bizzat üreticilerce kendi mülklerinden elde edilmesi. (Karar (2009/15481) m.84/2–4)
62	Basılı reklamcılık malzemesi muafiyetinin şartları nelerdir?	Müştebbisin adının eşya üzerinde açıkça yer alması; sevkiyatta tek materyal veya her çeşitten birer adet (aynı çeşitten birden fazlaysa toplam brüt 1 kg'ı aşmaması); gönderici ve alıcının aynı kişi olmaması. (Karar (2009/15481) m.88/1)

#	Soru	Cevap
63	Ticari fuar muafiyetinde hangi sergiler kapsam dışıdır; numune ve gösteri eşyası muafiyeti hangi eşyaya uygulanmaz?	Yabancı ülke eşyasını satmak amacıyla işyerinde düzenlenen özel amaçlı sergiler kapsam dışıdır; fuar numuneleri ve makine gösterisinde kullanılan eşya muafiyeti katı, sıvı ve gaz yakıtlara uygulanmaz. (Karar (2009/15481) m.89/3, 90/5)
64	UEFA organizasyonları için muafin serbest dolaşıma giren eşya nasıl değerlendirilebilir?	İmha edilebilir, ücretsiz dağıtılabılır veya hayır amaçlı sembolik bedelle satılabilir. (Karar (2009/15481) m.89/4)
65	İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyeti hangi halde tanınır; tıbbi tetkik amaçlı biyolojik materyalde şart nedir?	Eşya işlem sırasında tamamen sarf edilmeli veya aynı amaçla tekrar kullanılamaz hale gelmeli; biyolojik materyaller Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmeli. (Karar (2009/15481) m.92/2, 92/6)

Ulaştırıcılık ve Bilgi Materyali (Karar (2009/15481) m.95–99)

#	Soru	Cevap
66	Özel araç ve motosikletlerde portatif depolarla taşınan yakıtta muafiyet sınırı nedir?	Araç başına 10 litre. (Karar (2009/15481) m.95/1-b)
67	Motorlu ticari araçların standart depolarındaki muaf yakıt miktarı en fazla ne kadardır? ★ 2022	TIR çekicisi 550; istiap haddi 15 tona kadar (dahil) kamyon/tanker 300; 15 ton üzeri 400; otobüs 300 litre. (Karar (2009/15481) m.96/1)
68	Standart depo fazlası yakıtta ve gümrüğü yanıltıcı eylemde hangi vergi alınır?	Litre başına ÖTV tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi (yanıltıcı eylemde tüm depodan). (Karar (2009/15481) m.96/3, 96/6)
69	Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde standart depo muafiyeti ayda kaç kez kullanılır; aşılsa ne olur?	AB ülkelerinden girenler hariç, ayda en fazla 4 defa; fazla her girişte tüm depodan litre başına ÖTV tutarında tek ve maktu vergi alınır. (Karar (2009/15481) m.96/4)
70	Hava yolu şirketlerinin hava taşıtı muafiyetinde koltuk kapasitesi şartı nedir?	Koltuk kapasitesi 20 ve üzeri olmalı. (Karar (2009/15481) m.97/3)
71	Turistik reklamcılık malzemesinde özel ticari reklam oranı en fazla ne olabilir?	%25'ten fazla özel ticari reklam içermemeli; ücretsiz dağıtılmalı. (Karar (2009/15481) m.99/1)

Engellilere Ait Eşya ve Kriz Halleri (Karar (2009/15481) m.104–105, 107/5; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.29–34, 38/3)

#	Soru	Cevap
72	Engellilerin bizzat kullanacağı özel tertibatlı araçlarda muafiyet şartları nelerdir? ★ 2024	Sunulduğu tarihte kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski olmamalı; motosiklet, 1600 cc'ye kadar otomobil, 160 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobil; arazi taşıtları yararlandırılmaz. (Karar (2009/15481) m.104/2-a, 104/5)

#	Soru	Cevap
73	El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş engelli için getirilen aracı kim kullanabilir; hangi araçlar kapsamdadır?	Engellinin 3. dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarından bir sürücü veya iş akdiyle istihdam edilen sürücü; 87.02 pozisyonundaki minibüsler ve sürücü dahil 6–9 oturma yerli uygun tavan yüksekliğindeki araçlar. (Karar (2009/15481) m.104/2-b)
74	Hangi hallerde aracın özel tertibatlı olması gerekmez?	Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki sol bacak engeli olan gaziler; 104/1-b kapsamında 8703.10.18.00.00 GTİP'li akülü araçlar. (Karar (2009/15481) m.104/3, 104/6)
75	Özel tertibatlı engelli aracında engel türü ve vites bakımından şart nedir?	Kişinin ortopedik engelini bulunması gerekir; aracın sadece otomatik vitesli olması muafiyet için yeterli değildir (104/3 hükmü saklı). (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.29/1, 32/4)
76	Özel tertibatlı engelli aracı talebini değerlendiren komisyon ne zaman toplanır, nasıl karar verir; kararın geçerliliği nedir?	Yetkili gümrük müdürlüğünde her ayın ilk salı toplanır (Sağlık Bakanlığını temsilen ortopedi ve travmatoloji uzmanı dahil); olumlu karar oybirliği ile; karar belgesi 6 ay geçerli. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.31/1, 3–4)
77	Özel tertibatlı engelli araçları için yetkili gümrük idareleri hangileridir?	Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu, Ankara Gar, Malatya, Rize ve Mersin Gümrük Müdürlükleri. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.38/3)
78	Engelli aracı, engelli kişi tarafından başkasına satılır veya devredilirse vergi durumu nedir?	Başka engelliye: süre kısıtı yok, vergi yok. Engelli olmayana: 3 yıl geçmeden satılamaz; 3–10 yıl arası vergi tahsil edilir; 10 yıl sonra vergi aranmaz. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.34/1-a–c; Karar (2009/15481) m.107/5-a)
79	Engelli kişinin vefatı halinde araçla ilgili vergi durumu nedir?	Varise intikalde vergi aranmaz (varis veraset ilamından itibaren 6 ay içinde başvurur); varis aracı serbest dolaşıma girişten itibaren 5 yıl içinde engelli olmayana satarsa vergi tahsil edilir. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.34/1-ç; Karar (2009/15481) m.107/5-b)
80	Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyada kimler muafiyetten yararlanır; hangi eşya kapsam dışıdır?	Kamu kurum ve kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar; zarar gören bölgelerin yeniden inşasına yönelik madde ve malzemeler kapsam dışıdır. (Karar (2009/15481) m.105/1, 3)

Ortak Hükümler (Karar (2009/15481) m.107–112; Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.40)

#	Soru	Cevap
81	Muafin serbest dolaşıma sokulan eşyaya hangi tasarruflar yasaktır; aykırılıkta ne olur?	Gümrük idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayanlara ödünç verilemez, teminat gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez, satılamaz, amaç dışı kullanılamaz; aykırılıkta vergiler GK m.181–194'e göre tahsil edilir. (Karar (2009/15481) m.107/1, 9)
82	107. maddedeki devir-satış yasağı hangi sürelerle uygulanır?	46, 48, 50, 53, 57 ve 80. madde eşyası için 1 yıl; 104. madde eşyası için 3 yıl; m.80 eşyasında kötüye kullanma riski varsa Müsteşarlıkça 3 yıla kadar uzatılabilir. (Karar (2009/15481) m.107/4)

#	Soru	Cevap
83	Muafin getirilen ambulans ve kurtarma araçlarının devrinde süre sınırları nelerdir?	Tescilden itibaren 5 yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanan başka kuruma; 10 yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kuruma vergisiz satılamaz/devredilemez; 10 yıl sonra vergi aranmaz. (Karar (2009/15481) m.107/6)
84	Milli savunma ve iç güvenlik (m.67) kapsamında muafin giren motorlu nakil vasıtaları ne zaman vergisiz satılabilir?	Beyannamenin tescilinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra. (Karar (2009/15481) m.107/8)
85	Standart depo muafiyetiyle giren yakıtlar başka araçta kullanılabilir mi?	Hayır; başka araçta kullanılamaz, tamir süresi hariç araçtan çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz, devredilemez. (Karar (2009/15481) m.107/7)
86	Alkol ve tütün ürünlerine muafiyet uygulanır mı?	Uygulanmaz; ancak 58, 59 ve 60. madde (kişisel ve yolcu beraberliği eşya) hükümleri saklıdır. (Karar (2009/15481) m.109)
87	Muafiyet hükümlerinde mücbir sebep ve beklenmeyen haller nelerdir?	Mücbir sebep: kriz halleri, devlet yasakları/abluka/savaş, seferberlik, terör, kaza-hastalık-gözetim-tutukluluk-hükümlülük, iflas, faaliyetin kamu otoritesince durdurulması. Beklenmeyen hal: ulaştırma şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler; ilgilinin iradesi ve kusuru dışında hakkın kullanımını doğrudan etkileyen haller. (Karar (2009/15481) m.111)
88	Muafiyet hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattaki tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınır mı?	Alınmaz; istisnası m.97/2 kapsamı hava taşıtları. Ek-9 sınırlarını aşan ve GK m.235/3 müeyyidesi uygulanan eşya da bu hükme tabidir. (Karar (2009/15481) m.112)
89	Karar ve Tebliğdeki süreler mücbir sebeple aşılsa kim, ne kadar uzatılabilir?	Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri; bir defayla sınırlı, sürelerin yarısına kadar; m.58 yolcu işlemleri sürelerini en fazla 6 aya kadar. (Tebliğ (Muafiyet Seri No: 2) m.40/1)

Sık Karıştırılanlar

Değer sınırları: yolcu hediyelik eşyası **430 Avro (15 yaş altı 150 Avro)**; posta/kargo kitap muafiyeti **150 Avro**; çeyiz hediyesi tanesi **430**, toplam **3.000 Avro**; tüzel kişiye kargo **22 Avro**; tek ve maktu vergi üst sınırı **1500 Avro**, **brüt 30 kg**.

Tek ve maktu vergi (ilaç/takviye gıda): **AB'den %30, diğer ülkelerden %60, ÖTV (IV) sayılı liste için ilave %20**; limiti aşan kitapta **%0**.

Getirme süreleri: Ek-9 (A) **sadece beraberde**, (B) **1 ay önce – 3 ay sonra**; çeyiz **2 ay önce – 4 ay sonra**; taşıt/ev eşyası **6 ay**; miras **24 ay**; işyeri nakli **12 ay**; geri getirilen ev eşyası **6 ay ve bir defada**.

Çift uyruklu (24 ay ikamet / vatandaşlığa geçiş) **taşıt** muafiyetinden **yararlanamaz**, **ev eşyası** muafiyetinden **yararlanır**. **Evlilik yoluyla** vatandaşlığa geçen taşıt muafiyetinden yararlanamaz.

Taşıt muafiyeti **sürekli görevden** dönen kamu görevlisine tanınır; **24 ayı aşmayan geçici görevliye** tanınmaz. Muafin taşıt getiren **5 yıl** geçmeden yenisini getiremez; ev eşyasını tekrar için yurt dışında **yeniden 24 ay** ikamet gerekir.

Standart depo: **TIR 550**, kamyon/tanker **≤15 ton 300**, **>15 ton 400**, **otobüs 300** litre (550 değil); portatif depo **10 litre**; binek/minibüs/kamyonet ayda **4 defa** (AB hariç); kara hudut yolcusu ayda **10 defa**.

Engelli aracı: **3 yaş, 1600 cc / 160 kW**, **arazi taşıtı yararlanamaz**; engelli olmayana satış **3 yıl yasak, 3–10 yıl vergili, 10 yıl sonra vergisiz**; varis satışında **5 yıl**.

Devir yasağı süreleri: m.46, 48, 50, 53, 57, 80 eşyası **1 yıl** (işyeri nakli **3 yıla** uzatılabilir); engelli eşyası **3 yıl**; ambulans **5 yıl (muafiyetli kuruma) / 10 yıl (muafiyetsize)**; m.67 araçları **10 yıl**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

40. Konu — Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

Kısa Soru-Cevap · 72 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 40 — Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

Kaynak: 40-posta ve hızlı kargo.docx (Genelge 2011/39 yolcu hükümleri; Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) m.1–22; Genelge 2022/9 I–VI; GK m.173–175; GY m.455–475). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Yolcu Beraberi Eşya ve Yolcu İşlemleri (Genelge 2011/39)

#	Soru	Cevap
1	Nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılır mı?	Hayır, yolcu sayılmaz. (Genelge (2011/39))
2	Ek-9 "A) Tüketim Maddeleri" bölümündeki sigara miktarına ek olarak yolcu kaç adet sigara daha alabilir? ★ 2023	200 adet sigara daha. (Genelge (2011/39) Kişisel Eşya)
3	Ek-9 listesindeki "evcil hayvanlar" ibaresi hangi hayvanlarla sınırlıdır? ★ 2023	Kedi, köpek ve kuş. (Genelge (2011/39) Kişisel Eşya)
4	Yolcu beraberi hediyeelik eşya muafiyetinde Ek-9 listesindeki eşya ile liste dışı eşya için sınır nedir? ★ 2023	Liste kapsamı eşya kıymetine bakılmaksızın listedeki miktar kadar; liste dışı eşyada toplam kıymet 430 Avro'yu aşmamalı. (Genelge (2011/39) Hediyeelik Eşya)
5	Tütün ve alkollü ürünlere ilişkin muafiyetten kimler yararlanamaz?	18 yaşın altındaki yolcular. (Genelge (2011/39) Hediyeelik Eşya)
6	Yolcular yurt dışına beraberlerinde ne kadar döviz ve Türk parası çıkarabilir?	5.000 ABD Doları veya eşitine kadar efektif ve en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parası. (Türk parası ve dövizini getirmek serbesttir.) (Genelge (2011/39); 32 sayılı Karar)
7	Giriş ve çıkışın her ikisi kara yoluyla yapılırsa kişisel ve hediyeelik eşya muafiyetinden yararlanma şartı nedir?	Yolcunun gittiği ülkede üç gün kalması. (Genelge (2011/39) İstisnalar/1)
8	Yolcu beraberi cep telefonu muafiyeti nasıl uygulanır?	Sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde; yabancı misyon mensupları hariç her yolcu için iki takvim yılında bir adet, kıymetine bakılmaksızın. Hediyeelik eşya statüsünde getirilemez. (Genelge (2011/39) Sınırlamalar/1)
9	Yolcu beraberi hediyeelik eşya kapsamında hayvansal ve bitkisel ürünlerde muafiyet sınırları nelerdir?	Kutulu su ürünleri, hayvansal ürünler, konserveler, pastırma-sucuk 5 kg; taze ve kuru meyve-sebze 3 kg; diğer bitkisel ürünler 1 kg. Fazlası ticari kabul edilir. (Genelge (2011/39) Sınırlamalar/2)
10	Beyandan ve denetlemeden müstesna olanlardan bazıları kimlerdir?	Cumhurbaşkanı, yabancı devlet başkanları ve aileleri, yabancı devletlerin Türkiye'deki elçi ve aileleri, resmi heyetler, Müsteşarlıkça bildirilen kişiler, milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri vb. (Genelge (2011/39) Yolcu İşlemleri/2)
11	Kararın 58 ve 62. maddelerindeki yolcu işlemi süreleri aşılsa süre uzatımı nasıl yapılır?	Mücbir sebep/beklenmeyen hal tevsiki şartıyla, bir defayla sınırlı, en fazla 3 aya kadar; yetkili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü. (Genelge (2011/39) Süre Uzatımı)

Posta Gümrük İşlemleri (GK m.173–175)

#	Soru	Cevap
12	Posta yoluyla hangi eşya gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir; istisnası nedir? ★ 2021	TGB'ye gelen, Türkiye'den gönderilen veya Türkiye'ye iade edilen eşya, posta çantaları ve koliler; içinde eşya bulunmadığı anlaşılan mektuplar hariç. (GK m.173/1)
13	TGB'ye gelen posta çantaları ve koliler nerede muayene edilir?	İlk giriş kapısından itibaren gümrük gözetiminde posta idarelerine sevk edilir ve orada muayene edilir. (GK m.173/2)
14	Posta gönderilerinin gümrük kontrolünün kapsamı ve yöntemi nasıl belirlenir?	Ulaştırma Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken hazırlanacak yönetmelikle. (GK m.173/4)
15	Posta yoluyla gelen veya giden eşya nereye konulur; bekleme süresi neye tabidir?	Genel antrepo sayılan yerlere, posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük gözetimi altında; bekleme süresi uluslararası posta anlaşmalarına tabidir. (GK m.174)
16	Posta yoluyla gelen ticari mahiyette olmayan eşyada ayrıca beyanname aranır mı?	Hayır; ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgeler beyanname hükmündedir. Ticari eşya ise GK m.58–71 uyarınca beyan edilir. (GK m.175)

Posta Kolileri (GY m.455–462)

#	Soru	Cevap
17	Posta kolileri gümrüğe nasıl beyan olunur? ★ 2021	Posta idarelerinde sıra numarası izleyen, ek-72'deki örneğe uygun liste ile. (GY m.455/1)
18	Koli listelerinde hangi hususlar gösterilir? ★ 2021	Her yılbaşından itibaren teselsül eden sıra numarası; kolinin çıkış ülkesi/şehri ve çıkış numarası; yollama kağıdına göre sayısı, marka ve numarası; gösterilmesi gereken belgelerin sayı ve türleri; kolinin geldiği yol. (Koliyi muayene eden memura ait bilgi listede yer almaz.) (GY m.455/2)
19	Posta idaresi koli listelerini gümrüğe ne zaman ve kaç nüsha verir?	Vakit geçirmeden, kolilerin birikmesini beklemeden; iki nüsha, imza karşılığında. Her posta için ayrı veya bir günde gelen tüm koliler için tek liste olabilir. (GY m.456/1)
20	Ticari nitelikteki koli eşyası için alıcıya nasıl bildirim yapılır?	Gümrükçe iki nüsha ayrıntılı liste düzenlenir; posta idaresi buna dayanarak alıcıya haber kağıdı ile bildirir. Ticari olmayan eşyada tebligat yapılmaksızın muayene ve tahakkuk yapılır. (GY m.458)
21	Posta yoluyla gelen eşyada beyan nasıl yapılır?	Ticari olmayan hediye, numunelik, zat ve aile ihtiyacı eşyada Déclaration en Douane beyanname kabul edilir; Déclaration en Douane yoksa sözlü beyan formu; ticari eşyada gümrük beyannamesi. Gazete, kitap, broşür, periyodik dergilerin işlemleri Müsteşarlıkça belirlenir. (GY m.459)
22	Posta kolileri kimin huzurunda muayene edilir; ticari olmayan eşyanın muayenesi nasıl yapılır?	Kolileri muhafaza eden posta idaresi memurlarının huzurunda; ticari olmayan eşyada örnekleme yöntemi ile (ticari eşyada GY m.180–196). (GY m.460/1–2)

#	Soru	Cevap
23	İşlemleri biten koli için hangi belgeler düzenlenir?	Vergiler veznede tahsil edilerek Vezne Alındısı verilir; ayrıca ek-73'teki Teslim Kağıdı düzenlenir. (GY m.461/1-2)
24	Gümrük veznesi bulunmayan posta idarelerinde vergiler nasıl tahsil edilir ve gümrüğe ne zaman ödenir?	Posta idaresi tahsil eder; paralar en geç bir hafta içinde, tahakkuk belgelerine dayanan liste ile gümrük veznesine ödenir. (GY m.462)

Posta Haberleşme Gönderileri ve Ortak Hükümler (GY m.466-474)

#	Soru	Cevap
25	Yeşil etiketli mektuplar ve küçük paketleri kapsayan çantalar kimce açılır?	Gümrük gözetiminde posta idaresince; vergiye tabi olanlar ayrılır ve posta idaresince düzenlenen liste ile gümrüğe bildirilir. (GY m.466)
26	Mektup postası dışındaki eşya başka bir gümrük idaresine nasıl sevk edilir? ★ 2021	Transit rejimi hükümleri çerçevesinde; her araç için ayrı transit beyannamesi; posta çuvaları mühürlü ise taşıt ayrıca mühürlenmez. (GY m.468/1)
27	Aynı il içindeki havalimanından Posta İşleme Merkezine sevk hangi belgeyle yapılabilir?	Posta Teslim Bordrosu (CN-38 veya CN-41) ile, posta idaresinin sorumluluğunda. (GY m.468/2)
28	Posta yoluyla yurt dışına gönderilecek ticari eşya genel antrepoda ne kadar bekletilebilir?	Antrepo beyannamesinin tescilinden itibaren bir ay; süre geçince GY m.417'ye göre işlem yapılır. (GY m.469/2)
29	Posta gümrüğündeki ölçü aletleri, büro, telefon, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarını kim karşılar?	Posta idaresi, bedelsiz olarak. (GY m.469/3)
30	Posta yoluyla gelen eşyada beyan ile tespit arasındaki farklılıklarda ceza nasıl uygulanır?	Ticari olmayan eşyada Déclaration en Douane'a göre farklılıklarda ceza aranmaz; ticari eşyada GK m.234'e göre işlem yapılır. (GY m.474)

Tebliğ: Tanımlar ve Operatör Yetkisi (Tebliğ Seri No: 1 m.1-7)

#	Soru	Cevap
31	Posta ve Hızlı Kargo Tebliği ile hızlı kargo şirketlerine ve posta idaresine hangi yetki tanınır?	GK m.225/1 uyarınca, Kararın 126. maddesindeki eşyanın gümrük beyanı dahil tüm işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip etme yetkisi. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.1)
32	Tebliğde "doküman" ve "gönderi" nasıl tanımlanır?	Doküman: kişisel yazılı mesaj, kartpostal ve ticari değer taşımayan basılı materyal; gönderi: içinde ticari veya gayri ticari eşya bulunan paket, koli, poşet vb. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.3/1-ç, d)
33	Operatör kimdir; posta idaresi hangi kuruluştur?	Operatör: hızlı kargo gönderilerinin işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişi; posta idaresi: Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.3/1-h, ı)
34	Hava yolu ve kara yolu hızlı kargo operatörü olmak için hangi yetkilendirme gerekir?	Hava yolu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne "hava kargo acentesi" yetkisi; kara yolu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.4/1-a, b)

#	Soru	Cevap
35	Operatörün gümrük müşaviri istihdamına ilişkin koşul nedir?	Bünyesinde asgari iki gümrük müşaviri istihdam etmek ya da asgari iki GM ile veya iki GM görevlendirecek bir müşavirlik şirketiyle sözleşme yapmak. Sayıyı düzenlemeye Bakanlık yetkilidir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.4/1-c, 4/4)
36	Operatörden istenen teminat mektubu tutarı nedir?	Yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu için 10.000.000 TL; her iki yetki birlikte 20.000.000 TL. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.4/1-f)
37	Posta idaresi için hangi başvuru koşulları ve belgeler aranır?	Yalnızca (c) gümrük müşaviri ve (e) teknik altyapı koşulları; diğer koşullar aranmaz. Belgelerden yalnızca Ek-1 başvuru formu istenir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.4/2, 5/3)
38	Operatör başvurusu nereye yapılır ve hangi sürelerde sonuçlanır?	İşlemlerin yapılacağı gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne; heyet yerinde tespit eder, başvurudan itibaren 15 gün içinde Bakanlığa gönderilir; Bakanlık 15 gün içinde karara bağlar. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.6)
39	Operatör bünyesinde istihdam edilen gümrük müşavirine hangi kısıtlamalar vardır?	Tebliğ hükümleri dışında müşavirlik faaliyetinde bulunamaz; bir GM aynı anda yalnızca bir hızlı kargo firması ile sözleşme yapabilir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.7/2)
40	Operatörler yetkiyi kullanırken vekâletname ibraz eder mi?	Hayır, aranmaz; alıcı/göndericinin teslim-tesellüm belgelerini imzalaması, yetkinin kendi hesabına kullanıldığının kabulü anlamına gelir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.7/3)

Tebliğ: Tasnif, Beyan ve Kontrol (Tebliğ Seri No: 1 m.9–11)

#	Soru	Cevap
41	Yurt dışından gelen gönderiler hangi kategorilere ayrılır?	Barkod ve X-ray kontrolünden sonra dört kategori: belge kontrolüne tabi doküman; 126/1-a kapsamında belge kontrolüne tabi; 126/1-a kapsamında gümrükçe muayeneye tabi; 126/1-a kapsamı dışında kalan gönderiler. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.9/1)
42	Operatör basitleştirilmiş gümrük beyannamesi verirse ayrıca özet beyan zorunlu mudur?	Özet beyandan vazgeçilebilir; BGB özet beyan asgari bilgilerini içerir ve tescil edilinceye kadar özet beyan statüsündedir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/1)
43	Teşvik, sübvansiyon, parasal iade veya ayniyet tespitine konu olmayan ihracat gönderilerinin beyanı ne zamana kadar yapılır; düzeltme süresi nedir?	Taşıma aracı hareket gümrük idaresini terk edinceye kadar; terkten sonraki yirmi dört saat içinde düzeltme yapılabilir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/6)
44	Operatör hangi ihracat eşyasını basitleştirilmiş usulde beyan eder?	Miktarı brüt 600 kg ve değeri 30.000 Avro'yu geçmeyen eşya. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/7; Genelge (2022/9) I/3.1)
45	Kara yolu hızlı kargo eşyasında hangi rejim uygulanır; asıl sorumlu kimdir?	Transit rejimi; asıl sorumlu operatördür (getirilen eşyada ulusal transit, gönderilen eşyada hem ulusal hem ortak transit). TIR Sözleşmesi saklıdır. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/9)

#	Soru	Cevap
46	126/1-a-(1) ve (3) kapsamında aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla kaç taşıma senedi serbest dolaşıma girebilir; aşılsa ne olur?	Beş taşıma senedi (aynı/farklı cins fark etmez); aşan kısım sonraki aya devredilemez, 126/1-(b) kapsamında işlem yapılır. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/10)
47	Teslim tarihi ve alıcının T.C./vergi kimlik no veya cep telefonu bilgisi gümrüğe ne zaman iletilir?	Eşyanın alıcıya teslimini takip eden üç iş günü içinde, elektronik ortamda. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/12)
48	Özet beyandan BGB'ye eklenecek taşıma senedi sayısının sınırı nedir?	Her operatör için, talepten bir önceki günün ithalat BGB kapsamı toplam taşıma senedi sayısının %20'si. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/16)
49	Tebliğ kapsamında konsinye gönderilen eşyanın kesin satışı ne zamana kadar yapılmalıdır?	İhraç tarihinden itibaren bir yıl içinde; süre uzatılmaz. Satılamazsa eşyanın geri getirilmesi gerekir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/18–19)
50	Eşyanın cins, tanım ve değerinin doğru beyanı kimin sorumluluğundadır; aykırılıkta ne olur?	Operatörün; aksi halde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuata göre cezai işlem. (Gönderiler risk analizine dayalı kontrol edilir.) (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.11)

Kıymet, Vergiler ve Müeyyide (Tebliğ Seri No: 1 m.12–21; Genelge 2022/9 II, V)

#	Soru	Cevap
51	Posta veya hızlı kargo ile gelen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir? ★ 2025	İbraz edilen fatura, satış fişi veya bedelin ödendiğine ilişkin belgeye göre; belge ibraz edilemez ya da kıymet düşük bulunursa gümrük idaresince belirlenir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.12/1; Genelge (2022/9) II)
52	Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri posta/hızlı kargo eşyasının kıymetine eklenir mi? ★ 2025	Evet, eşyanın kıymetine ilave edilir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.12/1; Genelge (2022/9) II)
53	Navlun gideri fatura veya belgelerde ayrı gösterilmemişse ne yapılır?	3 avro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen/ödenecek fiyata eklenir (navlun dahil olmayan teslimde makbuz ibrazı imkânsızsa da aynı). (Genelge (2022/9) II)
54	Operatörce tahsil edilen gümrük vergileri ne zaman ödenir?	Eşyanın operatöre teslimini takip eden yedi gün içinde; posta idaresinde süre eşyanın alıcısına tesliminden başlar. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.12/2)
55	BGB ile ihraç edilip geri gelen eşya muaf senet serbest dolaşıma nasıl girer?	600 kg / 30.000 Avro sınırları dâhilinde; yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğini gösteren belge ibraz edilir; KDV/ÖTV iadesi veya istisnasından yararlanılmışsa KDV ve ÖTV tahsil edilir. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.13/1–2)
56	Operatörler gönderilere ilişkin ticari belgeleri ne kadar süre saklar?	Elektronik veya kağıt ortamında beş yıl. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.15)
57	Operatör başvuru koşullarından birini kaybederse ne olur?	Koşul yeniden sağlanıncaya kadar yetkiden faydalanmasına izin verilmez. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.17/1)

#	Soru	Cevap
58	Tebliğe aykırı hareket eden operatöre hangi müeyyide uygulanır; nasıl değerlendirilir?	Daha ağır yaptırım gerekmiyorsa GK m.241/1; her bir taşıma senedi bazında ayrı. Ancak (a) ve (c) beyanlarında birden fazla senette aynı mahiyette veri alanı düzeltmesinde yalnızca BGB için uygulanır. (Kararın onuncu kısmına aykırılıkta Karar m.128.) (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.17/2–5; Genelge (2022/9) V/2)
59	Tebliğ kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranır mı?	Hayır, aranmaz. (Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.18/2)
60	Posta/hızlı kargo eşyasında fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali tespit edilirse ne yapılır?	İşlemler durdurulur, GK m.57 uyarınca işlem başlatılır. (Genelge (2022/9) V/1)

Beyan Türleri (Genelge 2022/9 I)

#	Soru	Cevap
61	İthalatta hangi eşya basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilir?	1500 Avro'yu geçmeyen kişisel kitap/basılı yayın; yolcunun gelişinden 1 ay önce veya 3 ay sonra gelen kişisel eşya (Ek-9 B); 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç ve takviye edici gıda; istisna belgeli kurumların eğitim-bilim-kültür eşyası; numunelik eşya ve modeller; inceleme-analiz-test eşyası; kamu kurumlarına kitap; diplomatik eşya. (Genelge (2022/9) I/1.1)
62	BGB ile beyan edilen (126/1-a) eşyaya diğer mevzuattan kaynaklanan kısıtlamalar uygulanır mı; detaylı beyanda durum nedir?	BGB eşyasında Karar m.112 uyarınca sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz. Detaylı beyanda ise m.112 uygulanmaz; genel hükümlere göre vergiler ödenerek işlem yapılır. (Genelge (2022/9) I/1.2, 2.5; Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.18/1)
63	Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine en fazla kaç taşıma senedi eklenebilir?	İthalatta 500, ihracatta 2.500 adet. (Genelge (2022/9) I/1.3, 3.2)
64	Operatörler BGB eşyası için hangi ücretleri alamaz?	Müşavirlik, ordino, terminal vb. adlarla ilave ücret ve bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti. (Genelge (2022/9) I/1.4)
65	Normal usulde detaylı beyan (126/1-b) hangi eşya için yapılır; BİLGE'de hangi kod seçilir?	Bir gerçek kişiye gelen, değeri 1500 Avro'yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya; "BS20" kodu. Operatörden YKTS kaydı aranmaz. (Genelge (2022/9) I/2.1–2.4; Tebliğ (Posta-Kargo Seri No: 1) m.10/13)

Yasaklama ve Kısıtlamaya Tabi Eşya (Genelge 2022/9 IV)

#	Soru	Cevap
66	Posta/hızlı kargo ile gelen nakit para ve çek nasıl işlem görür?	BGB'ye konu edilemez, teslim edilmeyip rezerve odasında muhafaza edilir; nakitte alıcıdan açıklama alınıp Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenir, sonra sözlü beyanla teslim edilir; çek de sözlü beyanla teslim edilir. (Genelge (2022/9) IV/1)

#	Soru	Cevap
67	Şahsi tedavi amaçlı ilaç posta/hızlı kargo ile hangi şartla getirilebilir?	Rapor, doktor raporu veya reçete ibrazıyla; memur kesin kanaat getirirse belge aranmaksızın; hasta yakını adına gelirse her iki şahsın yazılı beyanı ile. (Genelge (2022/9) IV/2)
68	Takviye edici gıda ve sporcu gıdalarında rapor/reçetenin geçerlilik süresi nedir?	Eşyanın teslim tarihi itibarıyla son bir yıl içinde düzenlenmiş olması yeterli; her gönderi için yeni rapor/reçete aranmaz. (Karar m.62 kapsamında ithali mümkündür.) (Genelge (2022/9) IV/3)
69	Kozmetik ürünleri ile alkol, tütün ve elektronik sigara posta/hızlı kargo ile Karar m.62 kapsamında ithal edilebilir mi?	Hayır. Kozmetik Karar m.62/1, alkol-tütün-e-sigara (aksam ve solüsyon dahil) Karar m.62 ve 86 kapsamında ithal edilemez. (Genelge (2022/9) IV/4, 11)
70	Ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünleri 126/1-a-(3) kapsamında beyan edilebilir mi?	Hayır; ancak Genelgenin yayımından önce yüklenmiş veya TGB'ye girmiş eşyaya bu hüküm uygulanmaz. (Genelge (2022/9) IV/5)
71	Cep telefonu posta/hızlı kargo ile getirilebilir mi; istisnası nedir?	Muafin veya vergi ödenerek hiçbir surette getirilemez. İstisna: IMEI'si Türkiye'de kayıtlı, yurt dışında kalan telefonun 3 aylık süre içinde geri gönderilmesi → muafin teslim, "YLC0" muafiyet kodu. (Genelge (2022/9) IV/12)
72	430 Avro'luk yolcu beraberli hediyeelik eşya muafiyeti posta/hızlı kargo eşyasına uygulanır mı?	Hayır, uygulanmaz. (Genelge (2022/9) IV/15)

Sık Karıştırılanlar

Posta gümrük kontrolüne **gelen, gönderilen ve iade edilen** eşya, posta çantaları ve koliler tabidir; yalnızca **içinde eşya bulunmadığı anlaşılan mektuplar** hariçtir.

Mektup postası dışındaki eşyanın başka gümrüğe sevki → **transit rejimi** (her araç için ayrı beyanname); aynı ildeki havalimanından Posta İşleme Merkezine → **CN-38/CN-41** bordrosu.

Koli listesinde: **sıra no (her yılbaşından teselsül)**, çıkış ülkesi/şehri, sayı-marka-numara, belgelerin sayı ve türü, **geldiği yol**. Muayene memuruna ait bilgi listede **yoktur**.

Kıymet: fatura/satış fişi/ödeme belgesi; belge yok veya kıymet düşükse **gümrük idaresi** belirler. Giriş yerine kadar nakliye giderleri kıymete **ilave edilir**; navlun ayrı gösterilmemişse **3 avro** emsal navlun.

Sayılar: BGB'ye taşıma senedi ithalatta **500**, ihracatta **2.500**; aynı kişiye ayda **5** taşıma senedi (devredilmez); ihracat sınırı **brüt 600 kg / 30.000 Avro**; özet beyandan ekleme **%20**; teminat **10 milyon / 20 milyon TL**; operatörde asgari **2 gümrük müşaviri**.

Süreler: teslim bilgisi **3 iş günü**; vergilerin ödenmesi **7 gün**; ihracat beyanında düzeltme **24 saat**; başvuru bölge müdürlüğünde **15 gün** + Bakanlıkta **15 gün**; belge saklama **5 yıl**; posta idaresinin tahsil ettiği vergiyi yatırma **1 hafta**; konsinye kesin satış **1 yıl** (uzatılmaz).

430 Avro hediyeelik eşya muafiyeti posta/hızlı kargoya **uygulanmaz**; cep telefonu posta/kargo ile **hiçbir surette** getirilemez (IMEI kayıtlı telefonun 3 ay içinde geri gönderimi hariç – **YLC0**). Yolcu beraberli cep telefonu: **iki takvim yılında bir adet**.

Karar m.112: BGB (126/1-a) eşyasında diğer mevzuattan kısıtlamalar **uygulanmaz**; detaylı beyan (126/1-b) eşyasına m.112 **uygulanmaz** → genel hükümler. Ticari olmayan posta eşyasında Déclaration en Douane farklılığına **ceza aranmaz**, ticari eşyada **GK m.234**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

41. Konu — Sınır Ticareti

Kısa Soru-Cevap · 64 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 41 — Sınır Ticareti

Kaynak: 41-sınır ticareti.docx (GK m.172; Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874) m.1–20; Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik m.5–13; Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.5–16). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Kanun Hükmü (GK m.172)

#	Soru	Cevap
1	Sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye, sınır ticaret merkezlerini kurmaya ve tek ve maktu tarife uygulamaya kim yetkilidir? ★ 2024	Cumhurbaşkanı; tek ve maktu tarife, ilgili kanunlardaki azami hadleri geçmemek şartıyla uygulanır. (GK m.172/1)
2	Sınır ticaret merkezleri gümrük işlemlerinin yürütülmesinde nasıl addedilir?	Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir. (GK m.172/2)
3	Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemlerini kim belirler?	Müsteşarlık. (GK m.172/3)

Amaç, Kapsam ve Tanımlar (Karar (4874) m.1–4)

#	Soru	Cevap
4	Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararın amacı nedir?	Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkeler ile sınır ticareti kapsamındaki ihracat ve ithalat kurallarını belirlemek. (Karar (4874) m.1)
5	Karar hangi sınır illerinden yapılacak sınır ticaretini kapsar?	13 il: Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay. (Karar (4874) m.2)
6	Karara göre "esnaf" kimdir?	Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan ve Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı gerçek kişiler. (Karar (4874) m.4/1-b)
7	Karara göre "tacir" tanımında hangi şartlar aranır; hangi tüzel kişiler hariç tutulmuştur?	İşletme/şirket merkezi kapsamdaki illerde olan ve en az bir yıldır faaliyette bulunan kişiler; vakıf, dernek ve belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler hariç. (Karar (4874) m.4/1-h)
8	İl Değerlendirme Komisyonuna kim başkanlık eder ve kimlerden oluşur?	Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında; İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, İl Defterdarı, Gümrük İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Ticaret (ve Sanayi) Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri. (Karar (4874) m.4/1-c)
9	Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi ne için düzenlenir?	Sınır Ticareti Belgesi (Ek: 2): ihracat ve ithalat ile Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralınması için; İthalat Uygunluk Belgesi (Ek: 1): ilgili gümrük kapısından ve/veya Sınır Ticaret Merkezinden ithalat yapılması için. (Karar (4874) m.4/1-d, g)

İl Değerlendirme Komisyonu ve Sınır Ticareti Belgesi (Karar (4874) m.5–6, 8/6; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.6–8)

#	Soru	Cevap
10	İl Değerlendirme Komisyonu nasıl toplanır ve karar verir?	Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılımcıların oy çokluğu ile karar verir. (Karar (4874) m.5)
11	Komisyonadaki temsilciler hangi işlere ilişkin toplantılara katılamaz?	Kendilerini, eşlerini, üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarını ve evlatlıklarını ilgilendiren işlere; bu işlerde oy da kullanamazlar. (Karar (4874) m.5)
12	İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini kim yürütür; sekretaryayı kim denetler?	İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası; sekretaryanın faaliyetleri Valilikçe denetlenir. (Karar (4874) m.5; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.6/1, 5)
13	Esnaf ve tacirin hangi işlemler için Sınır Ticareti Belgesine sahip olması şarttır?	İthalat, ihracat ve mağaza kiralama. (Karar (4874) m.6/1)
14	Sınır Ticareti Belgesi başvurusu nereye yapılır ve belgeyi kim düzenler?	Başvuru İl Ticaret Odası / İl Ticaret ve Sanayi Odasına; Komisyonca uygun görülenlere belgeyi Valilik düzenler. (Karar (4874) m.6/2)
15	Sınır Ticareti Belgesinin geçerlik süresi nedir, nasıl uzatılır?	Üç yıl; süre bitmeden başvuru ve Komisyonun uygun görmesiyle Valilikçe vize edilerek bir yıllık sürelerle uzatılabilir. (Karar (4874) m.6/3)
16	Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi devredilebilir mi?	Hiçbir şekilde devredilemez; devir tespitinde belge Valilikçe iptal edilir ve ilgili ile sahibi/ortağı/yöneticisi olduğu firmalar adına bir daha düzenlenmez. (Karar (4874) m.6/4, 8/6)
17	Hangi kanunlardaki suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlara Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez?	3713 Terörle Mücadele, 6415 Terörizmin Finansmanı, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele, 5237 TCK, 6136 Ateşli Silahlar, 5682 Pasaport, 213 VUK ve 1567 sayılı Kanun; cezasını çekmiş veya affa uğramış olsa dahi. (Karar (4874) m.6/5)
18	Tebliğe göre Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi başvuruları hangi sürelerde işlem görür?	Sekretarya başvuruyu en geç beş iş günü içinde Komisyona iletir; Komisyon en geç on iş günü içinde değerlendirir. (Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.7/2–3, 8/2–3)
19	Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf veya tacir adına Sınır Ticareti Belgesi düzenlenir mi?	Hayır, düzenlenmez. (Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.7/4)

İthalat Değer Limitleri ve İthalat Uygunluk Belgesi (Karar (4874) m.7–8; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.8–10)

#	Soru	Cevap
20	Her bir komşu ülke için yıllık ithalat değer limiti ne kadardır?	75 milyon \$ tarım + 75 milyon \$ sanayi = yıllık toplam 150 milyon ABD Doları kadar; daha az da belirlenebilir. (Karar (4874) m.7/1)
21	İthalat değer limitleri sınır illerine nasıl tahsis edilir; tahsis oranları değiştirilebilir mi?	İllere nüfusları oranında paylaştırılır; oranlar yıl içinde değiştirilemez ve sonraki yıla devredilemez. (Karar (4874) m.7/1)

#	Soru	Cevap
22	İthalat değer limitleri Valiliklere ne zaman bildirilir, esnaf ve tacire ne zaman duyurulur?	Bakanlıkça her yıl Aralık ayının sonuna kadar Valiliklere; Valilikler bildirimini takip eden beş iş günü içinde oda ve birlikler aracılığıyla duyurur. (Karar (4874) m.7/2; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.9)
23	Her bir ürün için düzenlenecek İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değeri hangi sınırı geçemez?	İl bazında tarım ve sanayi sektörü için belirlenen yıllık ithalat değer limitinin %5'ini. (Karar (4874) m.7/3; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.8/4)
24	İthalat Uygunluk Belgesine kimler, nereye başvurur; belge nasıl düzenlenir?	Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir ile mağaza kiralayanlar; İl Ticaret Odası / İl Ticaret ve Sanayi Odasına; her bir ürün için ayrı belge yine bu odaca düzenlenir. (Karar (4874) m.8/1–2)
25	İthalat Uygunluk Belgesini kimler imzalar?	Ticaret İl Müdürü ile İl Ticaret (ve Sanayi) Odasının en az genel sekreter düzeyindeki yetkilisi; belge oda tarafından mühürlenir. (Karar (4874) m.8/3)
26	İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlik süresi nedir?	Düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün; uzatılamaz. Tarım ürünlerinde (hasat dönemi, sonraki yıla sarkma) daha kısa süreli düzenlenebilir. (Karar (4874) m.8/4)
27	İthalat Uygunluk Belgesi süresinin bir kısmı mevsimsel ithalat kısıtlaması dönemine girerse bakiye süre ne olur?	Bakiye süre kazanılmış hak teşkil etmez. (Karar (4874) m.8/5)
28	İthalat Uygunluk Belgesi kaç nüsha düzenlenir ve nüshalar kime verilir?	Üç nüsha: birincisi Sekreteryada kalır, ikincisi ilgili gümrük idaresine gönderilir, üçüncüsü işlem kaydı düşülmek üzere esnaf veya tacire verilir. (Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.8/5)
29	İl Değerlendirme Komisyonu İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını değerlendirirken neleri esas alır?	Vergi ve SGK prim borcu, son bir yıllık ciro ve önceki ithalat verileri; Bakanlıkça belirlenen birim fiyatlar; il limitlerinin aşılmaması; ürünün komşu ülkede üretilip üretilmediği; mümkün olduğunca çok esnaf ve tacirin yararlanması. (Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.10/1)

İthalat ve İhracat İşlemleri (Karar (4874) m.9–12; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.11–12)

#	Soru	Cevap
30	Esnaf, tacir veya mağaza kiralayan sınır ticareti kapsamında ne kadar ithalat yapılabilir?	30 gün içerisinde en fazla 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası değerinde. (Karar (4874) m.9/1)
31	Sınır ticareti ithalatında hangi vergi uygulanır ve nasıl hesaplanır?	Tek ve maktu vergi; KDV ile ÖTV oranları toplamı olarak hesaplanır. (Karar (4874) m.9/2)
32	İthalatta menşe yönünden ne aranır; üçüncü ülke menşeli ürün ithal edilebilir mi?	Eşyanın ilgili sınır ülkesinde üretildiğine dair o ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesi; üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatına izin verilmez. (Karar (4874) m.9/3)
33	Sanayi ürünlerinin ithalatında menşe şahadetnamesinde ayrıca ne aranır?	İlgili komşu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsoloslğunun tasdiki. (Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.12/4)

#	Soru	Cevap
34	Sınır ticaretiyle ithal edilen ürünler nerede satılabilir; satış belgeleri ne kadar saklanır?	Sadece Karar kapsamındaki (yetkili sınır) illerde, buralarda yerleşik esnaf/tacire; satış faturasına İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısı yazılır, fatura ve nakliye belgeleri en az üç yıl saklanır. (Karar (4874) m.9/4; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.12/6)
35	Sınır ticareti kapsamında ihracatta gümrük idaresine ibrazı zorunlu belgeler nelerdir?	Eşyanın faturası ile ihracatçı birliğince onaylanmış gümrük beyannamesi (Tebliğe göre ayrıca Sınır Ticareti Belgesi). (Karar (4874) m.10; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.12/7)
36	Hangi ürünler sınır ticaretine konu edilemez?	İhracı/ithali yasak veya belli kuruluşlara bırakılmış maddeler; damping, sübvansiyon ve korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri; 5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi ürünler; sivil kullanım amaçlı patlayıcılar ve amonyum nitrat benzeri maddeler. (Karar (4874) m.11/1)
37	Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sınır ticareti yapılabilir mi?	Hayır; Tarım ve Orman Bakanlığınca insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil ettiği belirlenen ürünlerin ticareti de yapılamaz. (Karar (4874) m.11/2)
38	Tebliğe göre yerli üretimin korunması amacıyla hangi ürünlerin sınır ticaretiyle ithalatına izin verilmez?	Çay, şeker, fındık ve antepfıstığı ile Bakanlıkça ithalatı durdurulan diğer ürünler; ayrıca izne tabi veteriner ilaçları ve veteriner biyolojik ürünleri. (Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.11)
39	Sınır ticaretiyle ithal ve ihraç edilen ürünler Teknik Düzenlemeler Rejimi denetimine tabi midir; ürün güvenliğinden kim sorumludur?	Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına istinaden yapılan denetimlerden muaftır; ürün güvenliği 7223 sayılı Kanun uyarınca ithalatçının sorumluluğundadır. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine tabi ürünler ise genel hükümlere tabidir. (Karar (4874) m.12)
40	Sınır ticareti ithalatında gümrük idaresince hangi hususlar aranır?	Gümrük beyannamesi düzenlenir; İthalat Uygunluk Belgesi ile belgenin tarih ve sayısının beyanname üzerine kaydedilmiş olması ve menşe şahadetnamesi aranır. (Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.12/1–4)

Yetkili Gümrük Kapıları ve Sınır Ticaret Merkezleri (Karar (4874) m.13–16)

#	Soru	Cevap
41	İran ve Irak ile sınır ticaretine yetkili gümrük kapıları hangileridir?	İran: Gürbulak (İğdır, Ağrı), Kapıköy (Van), Esendere (Hakkari; tabloda "Esedere"); Irak: Habur (Hakkari, Şırnak), Derecik ve Üzümlü (Hakkari). (Karar (4874) m.13)
42	Gürcistan, Nahçıvan ve Suriye ile sınır ticaretine yetkili gümrük kapıları hangileridir?	Gürcistan: Sarp (Artvin), Türkgözü (Ardahan), Aktaş (Ardahan, Kars); Nahçıvan: Dilucu (Kars, İğdır); Suriye: Nusaybin, Akçakale, Karkamış, Öncüpınar, Cilvegözü. (Karar (4874) m.13)
43	Karara göre Sınır Ticaret Merkezleri hangileridir?	Sarısu (Ağrı–İran), Esendere (Hakkâri–İran), Kapıköy (Van–İran), Dilucu (İğdır–Nahçıvan). (Karar (4874) m.14)

#	Soru	Cevap
44	Yeni Sınır Ticaret Merkezi kurulması ve mevcut merkezin kapatılması için kim teklifte bulunur?	Kurma ve gümrük idaresini yetkilendirme: İl Valisi; kapatma ve yetkiyi kaldırma: Strateji ve Bütçe Başkanlığı ya da İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları. Teklif Bakanlığa yapılır. (Karar (4874) m.15/1)
45	Başkanlık ve Bakanlıkların görüşlerinin tümü olumlu ise kurma/kapatma ve yetkilendirme talepleri kime sunulur?	Cumhurbaşkanına. (Karar (4874) m.15/3)
46	Altyapısı yetersiz veya güvenliği sağlanamayan Sınır Ticaret Merkezinin faaliyetine en fazla ne kadar ara verilebilir?	Bakanlıkça geçici olarak; süre altı ayı geçemez. Eksiklikler giderilmezse, giderilinceye kadar faaliyete izin verilmez. (Karar (4874) m.15/4)
47	Sınır Ticaret Merkezinin inşası, güvenliği ve işletilmesi kim tarafından yerine getirilir?	İnşa, altyapı, bakım-onarım ve güvenlik Valiliklerce; işletme ve mağaza kiralama, Valilikçe hazırlanıp Bakanlıkça uygun görülen yönergeler çerçevesinde Valilikçe. Fiziki düzenleme ve stok kontrolü usulleri Bakanlıkça tespit edilir. (Karar (4874) m.16/1–3)

Müeyyideler ve Çeşitli Hükümler (Karar (4874) m.17–20)

#	Soru	Cevap
48	Gerçek dışı menşe belgesi ibraz edilerek ithal edildiği tespit edilen ürünlerde ne yapılır?	Gümrük vergisi, eş etkili vergi, diğer vergi ve mali yüklerin tamamı 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir ve GK m.234/1-a çerçevesinde para cezası uygulanır. (Karar (4874) m.17/1)
49	Sınır ticaretiyle ithal edilip kapsam dışındaki illerde satıldığı tespit edilen ürünlerde ne yapılır?	İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken gümrük vergisi, eş etkili vergi ve ek mali yüklerin tamamı 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir. (Karar (4874) m.17/2)
50	İthalat Uygunluk Belgesindeki miktardan fazla ithalat yapılırsa ne olur?	Fazladan ithal edilen ürünler için gümrük mevzuatı uyarınca işlem yapılır; ayrıca İthalat Uygunluk Belgeleri Valilikçe iptal edilir ve bir daha düzenlenmez. Fiil 5607 sayılı Kanunda suçsa 5607 uygulanır. (Karar (4874) m.17/3–4)
51	Karar kapsamında kimler ithalat ve ihracat yapamaz?	Valilikler, belediyeler ve il özel idareleri tarafından veya bunlar adına kurulan vakıf, dernek ve firmalar. (Karar (4874) m.18/4)
52	Sınır ticareti kapsamında transit ticaret ve dahilde işleme rejimi işlemleri yapılabilir mi?	Hayır, yapılamaz. (Karar (4874) m.18/5)
53	Sınır ticaretinin amacına uygun yürütülmesinden kim sorumludur; istatistikler nasıl bildirilir?	İlgili Valiler sorumludur. Gümrük idareleri istatistikleri müteakip ayın ilk haftası içinde Valiliklere; Valilikler Ek: 3 formula bir sonraki ayın ilk haftasında Bakanlığa gönderir. (Karar (4874) m.18/6–8)
54	Karar kapsamındaki eşyaya ithalatta gözetim mevzuatı uygulanır mı?	Hayır; Kararda yer almayan hususlarda gümrük mevzuatı ve ithalat-ihracat rejimi uygulanır, ancak gözetim hükümleri uygulanmaz. (Karar (4874) m.19)
55	Sınır ticaretinde eşya ve ülke bazında ithalat ve ihracatı sınırlandırmaya veya durdurmaya kim yetkilidir?	Bakanlık (Ticaret Bakanlığı). (Karar (4874) m.4/1-a, 20; Tebliğ (İhracat: 2016/11) m.16)

Sınır Ticaret Merkezleri Yönetmeliği (Yönetmelik (STM) m.5–13)

#	Soru	Cevap
56	Sınır Ticaret Merkezinde kurulacak kantarın asgari tartma kapasitesi nedir; nitelik ve şartlara uygunluğu kim denetler?	Asgari 45 ton; şartlara uygunluğu merkezin bağlı olduğu gümrük idareleri denetler. (Yönetmelik (STM) m.5/1-e, 5/2)
57	Sınır Ticaret Merkezi işleticisi ve mağazaların mali sorumluluğu hangi hallerde söz konusu olmaz?	Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve fireler ile kusurlarından kaynaklanmayan telef, kayıp, doğal afet, yangın, su basması, çalınma vb. eksikliklerin gümrük idaresine ispatı ve idarece kabulü halinde. (Yönetmelik (STM) m.6/1-b)
58	Sınır Ticaret Merkezi işleticisi ve mağaza işleticisi hangi defter ve belgeleri tutmak zorundadır?	Sınır Ticaret Merkezi eşya giriş-çıkış defteri, ihracat ve ithalat gümrük beyannameleri, satış belgesi, aylık satış listesi. (Yönetmelik (STM) m.7/1)
59	Sınır Ticaret Merkezi defter ve belgeleri kaç yıl saklanır; süre ne zaman başlar?	Beş yıl; defterlerde tasdik edildiği, belgelerde düzenlendiği yılın sonundan itibaren. (Yönetmelik (STM) m.7/4–5)
60	Eşya giriş-çıkış defterini kim tasdik eder; deftere kayıtlar en geç ne zaman yapılır?	Satış mağazasının bulunduğu yerdeki noter; kayıtlar en geç üç iş günü içinde. (Yönetmelik (STM) m.8/4, 8/10)
61	Satış belgesi kaç örnek düzenlenir; aylık satış listesi ne zamana kadar verilir?	Satış belgesi iki örnek; aylık satış listesi biri asıl üç örnek, aslı müteakip ayın üçüncü günü akşamına kadar bağlı gümrük müdürlüğüne verilir. (Yönetmelik (STM) m.9/3, 10/3)
62	Sınır Ticaret Merkezine ithal veya ihraç hükmüyle konulan eşyanın kalış süresi nedir; aşılsa ne olur?	3 ay; zorunlu nedenler süre bitmeden belgelendirilirse gümrük idaresi ek süre verebilir. 3 ayda çıkarılmaz ve ek süre de istenmezse GK m.241/1 uygulanır. (Yönetmelik (STM) m.12)
63	Sınır Ticaret Merkezinde yapılan sayımda noksan ve fazla çıkan eşyada ne yapılır?	Noksan ithal eşyası: GK m.236'ya göre vergi ve cezalar işletici veya mağazadan; noksan ihraç eşyası: istisnadan yararlanan eşyanın KDV'si tahsil edilir. Fazla: kayda alınır; geçerli nedene kanaat getirilmezse GK m.236/2. (Yönetmelik (STM) m.13/2–3)
64	Sayım heyetine kim başkanlık eder; 3 aydan fazla kalmış ihraç eşyası nasıl işlem görür?	Gümrük müdürünce tayin edilen en az şef seviyesinde memur; 3 aydan fazla kalan ihraç eşyası geri gelen eşya hükümlerine tabi tutulur. (Yönetmelik (STM) m.13/4–5)

Sık Karıştırılanlar

Yetki ayrımı: kapsam, merkez kurulması ve tek ve maktu tarife → **Cumhurbaşkanı** (GK m.172); gümrük işlemleri → **Müsteşarlık**; koordinasyon, ithalat-ihracatı sınırlandırma/durdurma → **Bakanlık** (Karar m.20); STM kurma/kapatma → teklif Bakanlığa, olumlu görüşlerle **Cumhurbaşkanına** sunulur.

Sınır ticaret merkezleri gümrük işlemlerinde **TGB dışında** addedilir.

Belge süreleri: Sınır Ticareti Belgesi **3 yıl** (Valilik vizesiyle **birer yıl** uzatma); İthalat Uygunluk Belgesi **90 gün, uzatılamaz**. İkisi de **devredilemez**.

Belgeyi düzenleyen: Sınır Ticareti Belgesi → **Valilik**; İthalat Uygunluk Belgesi → **İl Ticaret (ve Sanayi) Odası** (Ticaret İl Müdürü + en az genel sekreter imzası). Başvurular her ikisinde de odaya (Sekretarya).

Limitler: ülke başına **75 + 75 = 150 milyon \$**; illere **nüfus oranında**; yıl içinde **değiştirilemez, devredilemez**; ürün başına belgeler toplamı limitin **%5'i**; kişi başı **30 günde 75.000 \$**.

Tek ve maktu vergi = **KDV + ÖTV oranları toplamı**. Gözetim **uygulanmaz**; Teknik Düzenlemeler Rejimi denetiminden **muaf**; **transit ticaret** ve **DİR** yapılamaz; **üçüncü ülke menşeli** ürün ithal edilemez.

Sayılar: STM'de kalış **3 ay**; STM defterleri **5 yıl**, satış faturası (Tebliğ) **en az 3 yıl**; deftere kayıt **3 iş günü**; aylık satış listesi **müteakip ayın 3. günü**; kantar **45 ton**; geçici ara verme **en fazla 6 ay**.

Tebliğ süreleri: Sekreteryaya → Komisyon **5 iş günü**, Komisyon değerlendirmesi **10 iş günü**; Valilik duyurusu **5 iş günü**; limit bildirimi **Aralık sonu**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

42. Konu — Akaryakıt ve Kumanya

Kısa Soru-Cevap · 22 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 42 — Akaryakıt ve Kumanya

Kaynak: 42-kumanya.docx (GK m.176; GY m.476–482). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Muafiyet ve İhracat Hükümü (GK m.176)

#	Soru	Cevap
1	Gemi, bot ve hava gemilerinin dış seferde kullanacakları yakıt-yağ ve kumanyaları hangi şartla ithalat vergilerinden muaftır? ★ 2025	Yurt dışından getirilen kumanyaların karaya çıkarılmaması şartıyla. (GK m.176/1)
2	Antrepodaki serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağ ve kumanya taşıtlara hangi hükümlere göre verilir?	Transit hükümlerine göre; kaçakçılıkla mücadele birimlerinin deniz taşıtlarına da verilir. (GK m.176/2)
3	Serbest dolaşımdaki yakıt, yağ ve kumanyanın dış sefere çıkan taşıtlara verilmesi hangi hükümdedir? ★ 2025	İhracat hükümündedir. (Serbest dolaşımda olmayanlar transitle verilir.) (GK m.176/2)

Yakıt ve Kumanya Verilmesi (GY m.476–477)

#	Soru	Cevap
4	Kumanya kapsamına neler girer?	Mürettebat ve yolcuların yiyecek, içecek, sigara ve alkollü içkileri dahil. (GY m.476/1)
5	Kaçakçılıkla mücadele birimlerine bu kapsamda ne verilir?	Yakıt ve yağ. (GY m.476/1)
6	Türk bandıralı taşıtlar vergisiz yakıt ve kumanyadan hangi şartla yararlanır?	Aldıkları eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri şartıyla. (GY m.476/2)
7	Yakıt talebi gümrüğe nasıl bildirilir?	Kaptan, acente, bunker veya liman bayisi taşıtın gideceği yer ve yakıt miktarını yazılı bildirir; kaptan/işletme dışındakiler talep ederse yakıt siparişi belgesi aranır. (GY m.477/1)
8	Kumanya listesini kimler bildirir?	Kaptanlar, gemi acenteleri ve kumanyacılık firmaları; gideceği yer ve kumanyanın cins ve miktarı belirtilir. (GY m.477/2)
9	Yakıt, yağ ve kumanya muayeneye tabi midir?	Şüphe veya ihbar olmadıkça muayene edilmez; yalnızca gümrük gözetiminde gemiye yüklenir. (GY m.477/3)

Bunker ve Liman Bayileri (GY m.478)

#	Soru	Cevap
10	Bunker/liman bayisinin doğrudan beyanname tescil ettirebilmesi için şirket türü ve sermaye şartı nedir? ★ 2021	Anonim veya limited şirket olmak ve ödenmiş sermayesinin asgari 50.000 TL olması. (GY m.478/1-a, b)
11	Bayinin tanker veya teminat şartı nedir? ★ 2021	Mülkiyetinde 200 DWT deniz akaryakıt tankeri veya 80.000 ABD doları toplu teminat. (GY m.478/1-c)

#	Soru	Cevap
12	Sabıka şartı kimlerde aranır? ★ 2021	Yönetim kurulu üyeleri ile sermayenin %10'undan fazlasına sahip olanlarda (affa uğramış olsalar dahi). (GY m.478/1-ç)
13	Bayi şartlarında "dış sefer yapmamış olmak" gibi bir şart var mıdır? ★ 2021	Hayır; şartlar şirket türü, sermaye, tanker/teminat ve sabıkadır. (GY m.478/1)
14	Bayi şartlarını sağlayan firma her yakıt verme başvurusunda neyi ibraz eder?	İlgili kaptan veya gemi acentesinin talep veya izin yazısını; ilk başvuruda belgeler, teminat ve ek-75 taahhütnamesi verilir. (GY m.478/2)

Türk Bandıralı Gemiler ve Yakıt Tespiti (GY m.479–481)

#	Soru	Cevap
15	Dış sefer yapan Türk bandıralı gemilerde hangi defter tutulur?	Ek-76 örneğine uygun yakıt ve kumanya defteri; sayfaları gümrükçe önceden tespit edilip onanır. (GY m.479/1)
16	Türk bandıralı gemi yabancı limandan gelişte yakıt ve kumanya listesini nereye verir?	İlk uğrayacağı Türk limanında geminin kontrolünü yapacak gümrük idaresine. (GY m.480/1)
17	Görevli memur bu listeyi neyle karşılaştırır?	Yakıt ve kumanya defteri ile. (GY m.480/3)
18	Kabotaja girecek gemilerin yabancı limandan aldıkları yakıtta vergiye esas miktar nasıl bulunur? ★ 2021	Seyir jurnali ve devriçark defterine göre alınan ile sarf edilen miktar arasındaki fark vergiye esas alınır. (GY m.481/1)

Seferin Devamı Sayılan Haller (GY m.482)

#	Soru	Cevap
19	Düzenli seferli gemilerin son Türk limanındaki bekleme süresi ne kadarına kadar dış seferin devamı sayılır?	Üç aya kadar. (GY m.482/1)
20	Yükünü boşaltıp başka Türk limanına ihraç yükü almaya giden gemi için durum nedir?	Boş veya kısmen ihraç yükü alarak hareket etmesi dış seferin devamı sayılır. (GY m.482/2)
21	Üç ay içinde Türk limanları arasında sefer yapılırsa tüketilen akaryakıt nerede vergilendirilir?	Uğradığı en son Türk limanında. (GY m.482/3)
22	Gemi üç ay içinde yabancı limana çıkmazsa ne olur; süreyi kim uzatabilir?	Transit akaryakıt ve kumanyanın vergileri tahsil edilir; zorunlu nedenler belgelenirse süreyi gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri uzatabilir. (GY m.482/4)

Sık Karıştırılanlar

Serbest dolaşımdaki yakıt/kumanyanın dış sefere verilmesi → **ihracat hükmünde**; **serbest dolaşımda olmayan** (antrepo/GDY) → **transit hükümleriyle** verilir.

Muafiyet şartı: kumanyanın **karaya çıkarılmaması**; Türk bandıralı taşıtta tüketim **dış sefere çıkılan limandan itibaren**.

Bayi şartları: **AŞ/Ltd**, **50.000 TL** sermaye, **200 DWT** tanker **veya 80.000 USD** teminat, YK üyeleri ve

%10'dan fazla hisse sahiplerinde sabıka şartı.

Muayene kural olarak **yok** (şüphe/ihbar hariç); yükleme gümrük **gözetiminde**.

Kabotaj gemisinde yakıt farkı: **seyir jurnali + devriçark defteri**.

Seferin devamı: **3 ay**; süre uzatma yetkisi **gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

43. Konu — Tasfiye

Kısa Soru-Cevap · 83 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 43 — Tasfiye

Kaynak: 43-tasfiye.docx (GK m.177–180; Tasfiye Yönetmeliği m.1–69/A). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tasfiyelik Hale Gelen Eşya (GK m.177; Tasfiye Yönetmeliği m.14, 66)

#	Soru	Cevap
1	GK m.50'ye göre verilen süre içinde onaylanmış işlem veya kullanım tayini için işlemlerine başlanmamış eşya ne olur?	Tasfiyelik olur ve GK m.178 hükümlerine göre tasfiye edilir. (GK m.177/1-b)
2	Tahlilden arta kalan numunelik eşya ne zaman tasfiyelik olur?	İlgilisi tarafından bir ay içinde alınmazsa. (GK m.177/1-d)
3	Antrepodaki eşya için onaylanmış işlem veya kullanım beyannamesinin tescilinden sonra kaç gün içinde işlemleri bitirilmezse eşya tasfiyelik olur? ★ 2021	Otuz gün. (GK m.177/1-f)
4	Antrepolarda veya eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımda fazla çıkan eşyanın durumu nedir?	Tasfiyelik eşyadır (GK m.105/3 ve m.236/2'de belirtilen yerler). (GK m.177/1-h)
5	Çabuk bozulan veya saklanması masraflı ve külfetli eşyanın tasfiyesi için kanuni bekleme süresinin dolması gerekir mi?	Hayır; kanuni bekleme süresi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tasfiye edilir. (GK m.177/1-k)
6	Gümrüğe terk edilen eşya tasfiye kapsamında mıdır?	Evet; GK m.164'e göre terk edilen ve yönetmelikle terk edilmiş sayılan eşya tasfiye edilir. (GK m.177/1-ı)
7	Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan eşyanın sahibine iadesine karar verilirse eşya ne zaman tasfiyelik olur?	Teslim alınması için ilgisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmazsa. (GK m.177/2-b; Tasfiye Yönetmeliği m.14/2)
8	Tasfiyesine karar verilen eşya bulunamazsa ne tahsil edilir?	İthal eşyası için CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri; tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın gümrük müdürlüğünce tahsil edilip döner sermaye hesabına aktarılır. (GK m.177/3; Tasfiye Yönetmeliği m.66/1)
9	Kanuna göre tespit ve tahakkuk belgelerinin tasfiye idaresine intikali ve eşyanın teslim alınması için süreler nedir?	Belgeler otuz gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir; tasfiye idaresi eşyayı otuz gün içinde teslim almakla mükelleftir. (GK m.177/4)

Tasfiye Yolları ve Yeniden İhraç Amaçlı Satış (GK m.178; Tasfiye Yönetmeliği m.32, 41, 56)

#	Soru	Cevap
10	GK m.178'e göre tasfiye yolları nelerdir? ★ 2021, 2024	İhale yoluyla satış, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satış, kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis, imha ve özel yol. Mutat elleçleme veya sergi/fuarda kullanma bir tasfiye yolu değildir. (GK m.178; Tasfiye Yönetmeliği m.32/1)
11	Tasfiyede insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımından gerekli önlemleri almakla kim yükümlüdür?	Tasfiye idaresi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak. (GK m.178)
12	İhale, yeniden ihraç, perakende satış ve tahsis yollarına tabi tutulacak eşya ne kadar sürede ve kim tarafından belirlenir?	Teslim alındığı veya alınması gereken tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde, işletme müdürünün oluşturacağı komisyon tarafından; bu eşya elektronik satış suretiyle de tasfiye edilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.32/2)
13	Tasfiyelik hale gelen ithalatı yasak veya kısıtlamaya tabi eşya nasıl satılır?	Sadece yeniden ihraç amacıyla satılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.56/1)
14	İthalatı yasak eşya dışında hangi eşya yeniden ihraç amacıyla satılabilir?	Diğer yollarla tasfiye edilemeyen eşya, GK m.56 çerçevesinde yurda ithali mümkün olmayan eşya ve Bakanlıkça belirlenecek eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.56/2)
15	Yeniden ihraç amacıyla satılan eşya nereye ve hangi süre içinde gönderilir?	Mahrecine veya üçüncü ülkeye gönderilmesi zorunludur; ihale bedelinin ödendiği tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük müdürlüğünün denetiminde yurtdışı edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.56/3, 41/1)

Tasfiyelik Eşyanın Rejime Tabi Tutulması (GK m.179; Tasfiye Yönetmeliği m.57)

#	Soru	Cevap
16	İhaleye çıkarılacak veya perakende satılacak eşya için rejime tabi tutma veya yeniden ihraç talebi en geç ne zamana kadar yapılabilir? ★ 2021	İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurularak. (GK m.179/1)
17	Yönetmeliğe göre diğer tasfiye yollarında bu talep ne zamana kadar yapılır; kısmi talep mümkün müdür?	Diğer tasfiye yollarında onay tarihine kadar gümrük müdürlüğüne başvurulur; kısmi talep yapılamaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/1)
18	İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olduğu için yeniden ihraç amaçlı satılacak eşya için ne talep edilebilir?	Aynı tarihe kadar yalnızca gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir; bu eşya sadece yeniden ihraç amacıyla teslim edilir. (GK m.179/1; Tasfiye Yönetmeliği m.57/11)
19	Süresinde yapılan rejime tabi tutma veya yeniden ihraç talebinin kabulü hangi ödemeye bağlıdır?	Varsa cezalar, ambarlama ve elleçleme ve diğer giderler ile döviz cinsinden CIF değerinin %1'i; uygulamadan ikinci kez yararlanılırsa %3'ü. (GK m.179/1)
20	Başvuru ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra, satıştan önce yapılırsa hangi oran uygulanır?	Cezalar ve giderlerle birlikte CIF değerinin %10'u; bunun dışındaki başvurular kabul edilmez. (GK m.179/1; Tasfiye Yönetmeliği m.57/6)

#	Soru	Cevap
21	Rejime tabi tutma veya yeniden ihraç talebi hakkı hangi tasfiyelik eşya için uygulanmaz?	GK m.177/1'in (c), (d), (ı), (l), (m) bentlerindeki eşya (ör. tahlilden arta kalan numunelik eşya, gümrüğe terk edilen eşya) ile m.177/2-(a) bendindeki (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen) eşya. (GK m.179/2; Tasfiye Yönetmeliği m.57/12)
22	Tasfiyelik eşyada "eşya hak sahibi" kimdir?	Döviz transferi yapılmışsa yurtiçindeki alıcı, yapılmamışsa yurtdışındaki gönderici; transfer edilmiş dövizin iadesi durumunda yurtdışındaki gönderici. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/2)
23	Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş eşyada ilan/karar/onaydan önce başvurulursa ne, ne kadar sürede ödenir; eşya ne zaman rejime tabi tutulur?	Belgedeki döviz cinsinden CIF değerinin %1'i on gün içinde döner sermaye hesabına ödenir; ödemediği takdirde otuz gün içinde cezalar ve giderler de tahsil edilerek eşya rejime tabi tutulur. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/5, 8)
24	%1 veya %10 ödendiği halde gümrük işlemleri süresinde tamamlanamazsa ne olur?	Hak sahibinin başvurusu üzerine CIF değerinin %3'ünün on gün içinde ödenmesi tebliğ edilir; hak kullanılmaz veya işlemler süresinde tamamlanamazsa tasfiyeye devam edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/7, 9)

Satış Bedelinin Dağıtımı ve Vergiler (GK m.180; Tasfiye Yönetmeliği m.64)

#	Soru	Cevap
25	GK m.177/1 (b), (e), (f), (g), (k) ve m.177/2-(b) eşyasının satış bedeli hangi sırayla dağıtılır?	1) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 2) Gümrük vergileri, 3) Satış için yapılmış masraflar, 4) Para cezaları. (GK m.180/1)
26	Yönetmeliğe göre hizmet karşılığı alacaklar ile satış masrafları için satış bedelinden hangi oranlar ayrılır?	Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar için yüzde onbeş, satış için yapılmış masraflar için yüzde elli. (Tasfiye Yönetmeliği m.64/1)
27	Dağıtımdan sonra artan para ne olur?	Eşya sahipleri adına emanete alınır; emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmazsa döner sermayeye irat/gelir kaydedilir. (GK m.180/1; Tasfiye Yönetmeliği m.64/1)
28	GK m.177/1'in diğer bentlerindeki eşyanın (ör. gümrüğe terk edilen eşya) satış bedelinden dağıtım sonrası kalan para ne olur?	Doğrudan döner sermaye işletmesine irat kaydedilir. (GK m.180/1; Tasfiye Yönetmeliği m.64/3)
29	Kaçakçılık kapsamında satılan eşyada iade kararı verilirse gümrük vergileri iade edilir mi; müsadere kararında satış bedeli ne olur?	Emanetteki tutar iade kararında sahibine ödenir, ancak gümrük vergileri iade edilmez; müsadere kararında satış bedeli döner sermayeye irat kaydedilir. (GK m.180/2)
30	Tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri hangi tarihteki oranlara göre belirlenir? ★ 2021	Beyanname verilmişse tescil tarihindeki; kaçak eşyada kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihteki; bunlar bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarihteki oranlar. (GK m.180/3)
31	Satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhli taşınmazların tasfiyesinde bu şerhler ne zaman kalkmış sayılır? ★ 2021	Ayrıca bir işleme gerek olmaksızın tasfiye kararının alındığı tarihten itibaren; iade kararında şerhe konu bedel ilgisine ödendikten sonra kalan tutar sahibine ödenir. (GK m.180/4; Tasfiye Yönetmeliği m.64/8)

#	Soru	Cevap
32	Gümrük Kanunu kapsamındaki tasfiye işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulanır mı?	Hayır; usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.180/5)
33	Emanete alınan tutarların iadesi için başvuru süresi nedir?	İade kararında mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl. (GK m.180/6; Tasfiye Yönetmeliği m.64/9)
34	Bedelsiz verilen veya imha edilen eşyanın sahibine ödeme yapılır mı?	Hayır; ancak 5607 sayılı Kanuna göre tasfiyelik olup iadesine karar verilen eşya imha edilmişse bedeli gümrük idaresince genel bütçeden ödenir. (Tasfiye Yönetmeliği m.64/7)

Tanımlar ve Depolama Yerleri, Ambarlar (Tasfiye Yönetmeliği m.3, 9–27)

#	Soru	Cevap
35	Tasfiye Yönetmeliğine göre "bekletilmeyecek eşya" nedir?	Çabuk bozulma, telef olma, ekonomik değerini kaybetme riski bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.3/1-e)
36	"Gümrüklenmiş değer" nasıl tanımlanır?	İthal eşyasında CIF kıymeti + ithalat vergileri; ihraç eşyasında FOB kıymeti + ihracat vergileri toplamı. (Tasfiye Yönetmeliği m.3/1-j)
37	Hizmet ücretini karşılamayacak değerdeki veya bekletilmeyecek eşya geçici depolama yerine ya da antrepoya nasıl alınır?	Eşya sahibi, temsilcisi veya nakliyecisinden depozito alınıp taahhütname verildikten sonra; yolcu beraberli eşya ambarına alınmasında depozito ve taahhütname aranmaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.9/1–2)
38	El konulan eşyanın sahibine iadesi yönündeki kesinleşmemiş mahkeme kararları tasfiye işlemlerini durdurur mu?	Hayır, durdurmaz. İtiraz kanun yoluna tabi ara kararlar ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarında ise kesinleşme beklenmeden iade yapılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.14/3–4)
39	Hangi eşya tasfiye ambarına alınmadan bulunduğu yerde veya uygun yerlerde tasfiye edilir?	Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya, özel düzenek gerektiren eşya, diğer eşya için tehlike/zarar doğurabilecek eşya ve imhalık eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.15/3)
40	Geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara ilişkin defter, belge ve bilgisayar kayıtları ne kadar saklanır?	Beş yıl; ihtilaflı işlere ait defter ve belgeler ihtilaflın çözümüne kadar. (Tasfiye Yönetmeliği m.21/3)
41	Ambarların yıllık sayımı ve sorumlu memurun ambar devir işlemleri en geç ne kadar sürede tamamlanır?	Yıllık sayım en fazla doksan gün; devir işlemleri en geç doksan gün; devirde ek süre gerektiren durumlara bölge müdürlüğü yetkilidir. (Tasfiye Yönetmeliği m.25/2, 27/3)

Tespit, Teslim ve Bedelin Belirlenmesi (Tasfiye Yönetmeliği m.30–31)

#	Soru	Cevap
42	Tasfiye listesini kim, ne kadar sürede düzenler?	Geçici depolama ve antrepo işleticileri, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde düzenleyip gümrük müdürlüğüne gönderir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/1)

#	Soru	Cevap
43	Tespit ve tahakkuk belgesi işletme müdürlüklerine ne zaman gönderilir?	Eşya bulunduğu yerde görülerek belge düzenlenir; tasfiyelik hale geldiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde, varsa ilgili kurumların görüşleriyle birlikte gönderilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/6)
44	Bekleme süresi dolmamış bekletilmeyecek eşyada tasfiye listesi ve tespit ve tahakkuk belgesi süreleri nedir?	Tasfiye listesi en geç iki iş günü, tespit ve tahakkuk belgesi de gümrük müdürlüğünce en geç iki iş günü içinde. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/7)
45	Zarara uğrayacak veya muhafazası külfetli kaçak eşya için nasıl tasfiye kararı alınır?	Gümrük müdürlüğü iki iş günü içinde tespit yaptırıp soruşturmada hâkimden, kovuşturmada mahkemeden ara karar ister; el koymadan itibaren bir ay içinde karar verilmezse iki iş günü içinde tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/8)
46	Tasfiyelik eşya işletme müdürlüklerince ne kadar sürede teslim alınır; yerinde tasfiyenin azami süresi nedir?	Belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün; taşınması güç, masraflı, bekletilmeyecek vb. eşya yerinde tasfiye edilir ve bu süre altı ayı geçemez. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/10)
47	İmhalık hale gelmiş eşya işletme müdürlüklerince teslim alınır mı?	Hayır; ancak süresi içinde teslim alınmadığı için imhalık hale gelen eşya işletme müdürlüklerince imha edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/11)
48	Tasfiye edilen eşya alıcısına hangi şartla teslim edilir?	Bedeli tahsil edilmeden veya bedeli karşılığında teminat alınmadan teslim edilmez. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/13)
49	Tasfiyelik eşyanın bedeli neye göre belirlenir; maktu vergiler ihaleye esas bedele dahil midir?	Gümrüklenmiş değer esas alınır. Maktu vergi ve mali yükler ile bunlara isabet eden KDV gümrüklenmiş değere dahildir, ancak ihaleye esas bedele dahil edilmez, ayrıca tahsil edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.31/1-a)

İhale Yoluyla Satış (Tasfiye Yönetmeliği m.33–44)

#	Soru	Cevap
50	İhale yoluyla satışına karar verilen eşyanın ihale hazırlıkları ne kadar sürede tamamlanır?	Karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde. (Tasfiye Yönetmeliği m.33/1)
51	Satış ilanları Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere ne zaman gönderilir; istisnası nedir?	Satış tarihinden en az beş gün önce; çabuk bozulan eşya ile Bakanlıkça belirlenen eşya ve limitleri aşmayan eşyada ilan Resmî Gazete'de yayımlanmaz ve süre bir güne kadar indirilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.34/2–3)
52	İhaleye katılacaklardan alınacak teminat ne kadardır?	İhaleye esas bedelin en az %10'u; ihaleye esas bedeli 1.000.000 TL'yi geçen eşyada 100.000 TL. (Tasfiye Yönetmeliği m.35/1)
53	İhaleler hangi usulle ve kim tarafından yapılır; ihale komisyonunun kararı nasıldır?	İhale komisyonu tarafından açık artırma usulüyle; komisyon gerekçe belirterek satışı yapıp yapmamakta serbesttir, kararı kesindir. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/1, 38/2-c)
54	İhalede damga vergisi ne zaman ödenir; teminatı yetersiz olan alıcıya ne imkân tanınır?	Damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir, ödenmezse teminat döner sermayeye gelir kaydedilir; eksik teminatı %10'a kadar tamamlamasına izin verilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/2-d)

#	Soru	Cevap
55	İhaleye esas bedel kadar teklif gelmezse satış hangi orandan itibaren yapılır?	En yüksek teklif ihaleye esas bedelin en az %75'ini bulursa satış yapılır; bulmazsa teklifler komisyonca değerlendirilmek üzere kaydedilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/2-e)
56	%75'in altında kalan teklifler kimin onayına sunulur?	Teklif %50 ve üstündeyse üç iş günü içinde işletme müdürüne; %50'nin altındaysa üç iş günü içinde işletme müdürlüğü görüşüyle bölge müdürlüğüne. Beş iş günü içinde onaylanmazsa ilk ihaleye esas bedelin %75'i esas alınarak eşya bir defa daha satışa sunulur. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/2-f)
57	İhale bedeli ne kadar sürede ödenir; ödenmezse ne olur?	İhalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün (bekletilmeyecek eşyada iki iş günü) içinde; ödenmezse satış bozulur, teminat döner sermayeye gelir kaydedilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.40/1)
58	Alıcı ihale bedelini ödemezse eşya hangi şartlarla son çekilene teklif edilir?	Son çekilenin teklifi ihaleye esas bedelin %75 ve üstünde (bekletilmeyecek eşyada %50) ise ya da bunun altında olsa da ödemeyen alıcının teklifinin %90 ve üzerindeyse; son çekilen yedi gün (bekletilmeyecek eşyada iki gün) içinde kabul ederse eşya ona satılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.40/2–3)
59	İhalede satılan eşya alıcı tarafından ne kadar sürede teslim alınır?	İhale bedelinin ödenmesini izleyen on gün, bekletilmeyecek eşyada üç gün içinde. (Tasfiye Yönetmeliği m.41/1)
60	Bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli ne olur?	Hizmet ve giderler karşılığı %15'i döner sermayeye gelir kaydedilir, kalanı emanete alınır; bir yıl içinde talep edilmezse döner sermayeye gelir kaydedilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.41/4)
61	İhalelerde fesat, sahte belge veya teminat gibi yasak fiillerde bulunanlara hangi yaptırımlar uygulanır?	Komisyon kararıyla salondan derhal çıkarılır, teminatları döner sermayeye gelir kaydedilir; Genel Müdürlükçe bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklanır; sahte belge/teminat, fesat gibi fiillerde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.42/1–2, 7)
62	Teminatı yetersizken pey süren veya ihale bedelini ödemeyen kişi, geriye doğru bir yıl içinde bu fiilleri tekrarlamışsa ne kadar süre ihalelere alınmaz?	Bir ihalede daha işlemişse altı ay; iki veya daha fazla ihalede işlemişse bir yıl. (Tasfiye Yönetmeliği m.42/3)
63	İşletme müdürlüklerinin ihalelerine kimler katılamaz?	Yasaklılar; Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüklerinde görevliler, elektronik satış sistemine erişim yetkisi olanlar, bölge müdürlüklerinde tasfiyeyle görevliler ile eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları; bunların sermaye çoğunluğuna sahip olduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler. İşletme müdürlüğünden ayrılanlar bir yıl süreyle giremez. (Tasfiye Yönetmeliği m.43)
64	Satış bedeli hangi şartlarla taksitlendirilebilir?	Satış bedeli 10.000 TL'den az olmamak şartıyla, yazılı talep ve teminatla, on iki ayı geçmemek üzere; 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. Vergi, resim, harç ve giderlerde ve 5607 kapsamındaki satışlarda taksit yapılmaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.44)

Perakende Satış (Tasfiye Yönetmeliği m.45–49)

#	Soru	Cevap
65	5607 sayılı Kanuna göre tasfiyelik olup açık artırmada %75'in altında teklif alan perakende nitelikli eşya ne yapılabilir?	Teklif bedeli üzerinden işletme tarafından satın alınarak perakende satılabilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.45/2)
66	Perakende satış kararları bölge müdürlüğüne ne sıklıkla gönderilir; eşyanın mağazaya teslimi ne kadar sürede tamamlanır?	Kararlar aylık gönderilir; teslim karar tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanır, süre bölge müdürlüğünce uzatılabilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.46/2, 6)
67	Hangi eşya için perakende satış kararı alınmaz?	Eski, kirli, yırtık, parçası noksan, kırık, çalışmaz durumdaki eşya ve kullanım alanı olmayan eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.46/9)
68	Perakende satış fiyatı ne kadar sürede belirlenir ve nasıl güncellenir; satılamayan eşya ne olur?	Komisyon, tespit ve tahakkuk belgesindeki bedele bağlı kalmadan üç gün içinde belirlir; onbeş günlük sürelerle değerlendirilip fiyat aşağı/yukarı çekilebilir; doksan gün içinde satılamayan eşya ihale veya diğer yollarla tasfiye için en yakın işletme müdürlüğüne teslim edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.48/1–2)
69	Satışa hazır eşyanın reyonda satışına ne zaman başlanır; satılan eşyaya garanti belgesi verilir mi?	On gün içinde başlanır; garanti belgesi verilmez. (Tasfiye Yönetmeliği m.49/1, 4)
70	Perakende satılan eşya geri alınabilir mi?	Reyonda "satışa sunulan eşya özürdür" duyurusu asılır; ayıplı mal geri alınmaz. Ancak eşya belirtilen niteliklere uymuyorsa veya tescil/kayıt yapılamıyorsa satışı izleyen yedi gün içinde alıcı talebi ve işletme müdürünün uygun görmesiyle satış iptal edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.49/3)

Tahsis, Özel Yolla Tasfiye ve Bekletilmeyecek Eşya (Tasfiye Yönetmeliği m.58–60)

#	Soru	Cevap
71	Kamu kurumları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelsiz tahsis taleplerini kim değerlendirir; tahsisli eşya ne kadar sürede teslim alınır?	Bakanlık değerlendirir; eşya otuz iş günü içinde teslim alınmazsa tahsis kararı iptal edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.58/1)
72	Tasfiyelik eşya Bakanlığa veya olağanüstü durumlarda başka idarelere tahsis edilebilir mi?	Evet; 5607 kapsamındakiler dahil her türlü eşya Bakanlığa bedelsiz katı veya geçici tahsis edilebilir; tabii afet, bulaşıcı hastalık gibi olağanüstü durumlarda ilgili idarelere bedelsiz tahsis edilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.58/2–3)
73	5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya ne zaman tahsis edilebilir?	Bakanlığa tahsis saklı kalmak üzere, müsadere kararı kesinleşmedikçe tahsis edilemez. (Tasfiye Yönetmeliği m.58/4)
74	Özel yolla tasfiyede eşya kamu kurumlarına hangi bedelle satılabilir; bu yolla yapılan bedelli teslimler nasıl sayılır?	Gümrüklenmiş değerinin %50'sinden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek bedelle; bedelli teslimler satış hükmündedir. (Tasfiye Yönetmeliği m.59/1, 4)

#	Soru	Cevap
75	Özel yolla tasfiyede kıymetli maden, antika, hurda ve TL'ye çevrilemeyen döviz hangi kurumlara verilir?	Kıymetli maden/mücevherat: Darphane, TCMB veya Mal Müdürlükleri; antika, müze ve sanat eşyası: Kültür ve Turizm Bakanlığı; hurda: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu; TL'ye çevrilemeyen döviz: Hazineye devredilmek üzere TCMB. (Tasfiye Yönetmeliği m.59/2)
76	Kaçak eşya dahil bekletilmeyecek eşya nasıl tasfiye edilir?	İhale yoluyla veya kamu kurumları ile vakıf ve derneklere taraflarca belirlenecek bedelle satılarak; bu yolla tasfiye edilemezse onlara bedelsiz verilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.60/1)

İmha Yoluyla Tasfiye (Tasfiye Yönetmeliği m.61–63)

#	Soru	Cevap
77	Hangi eşya imha edilerek tasfiye olunur; imhaya kim karar verir?	Mahkemece imhasına karar verilen, ekonomik değerini yitiren, sağlığa zararlı veya diğer yollarla tasfiye edilemeyen eşya; mahkeme kararları hariç imhaya komisyon karar verir. (Tasfiye Yönetmeliği m.61/1)
78	Tasfiyelik hale gelmeden önce ve sonra imhalık olan eşyanın imhası hangi hükümlere göre yapılır?	Tasfiyelik hale gelmeden önce imhalık olduğu anlaşılan eşya Gümrük Yönetmeliği, sonra imhalık olan eşya Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/3)
79	Hangi durumlarda analiz yaptırılmadan imha yapılır?	Analiz ücreti eşyanın m.31'e göre hesaplanan değerinin üzerindeyse veya son kullanım tarihi dolmuş/yakında dolacaktır; bu husus imha kararında belirtilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/2)
80	Hangi eşyanın imhası için bölge müdürlüğü onayı gerekir; imha video kayıtları ne kadar saklanır?	Tespit ve tahakkuk belgesine göre gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşya; video kayıtları beş yıl saklanır. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/8–9)
81	İmha giderleri kime aittir?	Esas olarak eşya sahibine; sahipsiz veya sahibine ulaşılamayan/karşılanmayan durumlarda (rücu hakkı saklı) işletmeciye; kaçak eşya ile işletme müdürlüklerinin tasfiye ambarlarındaki eşyada döner sermaye bütçesine. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/10–11)

Ek Süre ve Komisyonlar (Tasfiye Yönetmeliği m.67–68)

#	Soru	Cevap
82	Tasfiye Yönetmeliğindeki süreler için ek süre verilebilir mi?	Kanundaki süreler hariç; süre bitmeden başvurulması şartıyla, Yönetmelikteki süre kadar, gümrük idaresince bir defaya mahsus ek süre verilebilir. Ödemeye ilişkin ek sürelerde 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. (Tasfiye Yönetmeliği m.67/1, 3)
83	Tasfiye işlemlerindeki komisyonlar nasıl oluşur ve karar alır?	İdare amiri veya en az şef düzeyinde personel başkanlığında en az üç ve tek sayıda kişiden oluşur; eksiksiz toplanıp oy çokluğuyla karar alır, çekimser kalamaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.68/1–2)

Sık Karıştırılanlar

Antrepoda beyanname tescilinden sonra işlemleri bitmeyen eşya **otuz gün** sonra (on gün değil)

tasfiyelik olur; tahlilden arta kalan numune **bir ay**; 5607 kapsamında iade kararında tebliğden itibaren **otuz gün**.

Tasfiye yolları **altıdır**: ihale, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satış, tahsis, imha, **özel yol**. **Mutat elleçleme** veya **sergi/fuarda kullanma** tasfiye yolu **değildir**.

Rejime tabi tutma/yeniden ihraç talebi **ihale ilanı veya perakende satış kararına kadar** yapılırsa CIF'in **%1'i** (ikinci kez **%3**); ilan/karar sonrası satıştan önce **%10**; (c), (d), (ı), (l), (m) ve 177/2-(a) eşyasında bu hak **yoktur**.

Satış bedelinden alınacak vergi: beyanname varsa **tescil tarihindeki**, kaçak eşyada **tespit tutanağı tarihindeki**, bilinmiyorsa **tespit ve tahakkuk belgesi tarihindeki** oran. Taşit şerhleri **tasfiye kararı tarihinden** itibaren kalkmış sayılır.

Dağıtım sırası: **hizmet alacakları (%15) → gümrük vergileri → satış masrafları (%50) → para cezaları**; artan para emanete, **bir yıl** içinde alınmazsa döner sermayeye.

İhale: teminat **%10** (1.000.000 TL üstü **100.000 TL**); satış için en az **%75**; %75 altı teklif **%50 ve üstü** ise **işletme müdürü**, altı ise **bölge müdürlüğü** onayı; ödeme **7 gün** (bekletilmeyecek **2 iş günü**), teslim **10 gün** (bekletilmeyecek **3 gün**).

Süreler: tasfiye listesi **10 gün** (işletici), tespit ve tahakkuk belgesi **30 gün**, bekletilmeyecek eşyada her ikisi **2 iş günü**; yerinde tasfiye en fazla **6 ay**; tahsisli eşya **30 iş günü** içinde teslim alınır.

Özel yolla satış bedeli gümrüklenmiş değer **%50'sinden** az olamaz; gümrüklenmiş değeri **250.000 TL** üstü eşyanın imhası **bölge müdürlüğü onayına** tabidir; ihaleden yasaklama **Genel Müdürlükçe bir yıla kadar**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

44. Konu — Gümrük Yükümlülüğü

Kısa Soru-Cevap · 33 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 44 — Gümrük Yükümlülüğü

Kaynak: 44-yükümlülük.docx (GK m.181–194, 208–209; GY m.483–488). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

İthalatta Yükümlülük (GK m.181; GY m.483)

#	Soru	Cevap
1	İthalatta gümrük yükümlülüğü hangi işlemlerde ve ne zaman başlar?	Vergiye tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi veya kısmi muafiyetle geçici ithali için verilen beyannamenin tescil tarihinde. (GK m.181/1)
2	Basitleştirilmiş usulde yükümlülük ne zaman başlar?	Basitleştirilmiş beyannamenin veya kabul edilen ticari/idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmünde kaydın yapıldığı tarihte. (GY m.483/1)
3	İthalatta yükümlü kimdir; dolaylı temsilde kimler yükümlüdür?	Beyan sahibi; dolaylı temsilde hesabına beyanda bulunulan kişi de yükümlüdür. (GK m.181/2)
4	Dolaylı temsilcinin yükümlülüğü nasıl sınırlanır?	Beyandaki verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumlarla. (GK m.181/2)
5	Beyan için yanlış veri veren kişiler vergiden sorumlu mudur?	Evet; verilerin yanlış olduğunu bilen veya bilmesi gereken veri sağlayıcılar da sorumludur. (GK m.181/3)

Kanuna Aykırılıktan Doğan Yükümlülük (GK m.182–185; GY m.484–485)

#	Soru	Cevap
6	Eşyanın TGB'ye kanuna aykırı girişinde yükümlülük ne zaman başlar?	Kanuna aykırı giriş tarihinde. (GK m.182/2)
7	Kanuna aykırı girişte kimler sorumludur?	Girişi gerçekleştiren, girişe iştirak eden (bilen/bilmesi gereken) ve eşyayı elde eden veya elinde bulunduran (bilen/bilmesi gereken) kişiler. (GK m.182/3)
8	Gümrük gözetimindeki eşyanın kanuna aykırı olarak gözetim dışına çıkarılması yükümlülük doğurur mu? ★ 2023	Evet; yükümlülük eşyanın gözetimden çıkarıldığı tarihte başlar. (GK m.183/1–2)
9	Hangi belge düzenlemesi gözetimden çıkarma hükmündedir?	Eşyanın statüsünün serbest dolaşımdaki eşya gibi değerlendirilmesine yol açabilecek yanlış nitelikte beyan veya belge. (GY m.484)
10	Rejim yükümlülüklerine uyulmaması veya indirimli/sıfır oran koşullarına aykırılıkta yükümlülük ne zaman başlar?	Yükümlülüğün yerine getirilmediği tarihte; koşula uyulmadığı sonradan tespit edilirse eşyanın rejime tabi tutulduğu tarihte. (GK m.184/2)
11	Serbest bölgedeki eşya kaybolur ve kayıp kanıtlanamazsa ne kabul edilir?	Eşya serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış sayılır; yükümlülük kanuna aykırı tüketim veya ilk kullanım tarihinde başlar. (GK m.185/1–2)
12	Serbest bölgede kaybolan eşyada sorumlu bulunamazsa yükümlü kimdir?	Eşyanın gümrükçe bilinen en son kullanıcısı. (GK m.185/3)
13	m.183 veya 185 uyarınca vergileri ödenen eşyanın statüsü nedir?	Beyana gerek olmadan serbest dolaşımda sayılır; zapt ve müsadere statüyü etkilemez. (GY m.485)

Yükümlülük Doğmayan Haller ve Kabul Edilebilir Kayıplar (GK m.186–187; GY m.486–487)

#	Soru	Cevap
14	Yükümlülüklerin yerine getirilememesi hangi nedenlerle kanıtlanırsa yükümlülük doğmuş sayılmaz?	Eşyanın tahribi veya tekrar yerine konulamaz kaybı, eşyanın özelliklerinden, beklenmeyen hal/mücbir sebepten ya da gümrük izninden kaynaklanıyorsa. (GK m.186/1)
15	"Tekrar yerine konulamaz kayıp" ne demektir?	Eşyanın kullanılamaz hale gelmesi. (GK m.186/1)
16	Nihai kullanım eşyası gümrük izniyle ihraç edilirse yükümlülük doğar mı?	Hayır, doğmuş sayılmaz. (GK m.186/2)
17	Nihai kullanım eşyasında sonradan vergi tahakkuk ederse ilk ödenen vergiler ne olur?	Tahakkuk eden tutardan indirilir. (GK m.187/2)
18	GY m.486'daki ihmallerin yükümlülük doğurmaması için şartlar nelerdir?	Gümrük kontrolünden yasadışı çıkarmaya teşebbüs olmaması, kasıt bulunmaması ve gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi. (GY m.486/1)
19	Yükümlülüğü etkilemeyen ihmallere örnekler nelerdir?	Uzatma koşulları varken sürenin aşılması; transit eşyanın varış idaresine geç sunulması; koşullar varken izinsiz elleçleme; geçici ithalatta farklı kullanım; eşyanın izinden farklı yerde bulunması. (GY m.486/1)
20	Bu ihmallerin yükümlülük doğurmaması izin belgesinin iptalini engeller mi?	Hayır, izin belgelerinin geri alınması veya iptali engellenmez. (GY m.486/3)
21	Telef veya kayıp gümrük izni dışında nasıl kanıtlanır?	Kural olarak mahkeme kararıyla; suçüstü hırsızlıkta Cumhuriyet Savcılığı belgesiyle; herkesçe bilinen olaylarda en büyük mülki idare amiri belgesiyle. (GY m.487/4)

İhracatta Yükümlülük (GK m.188–190; GY m.488)

#	Soru	Cevap
22	İhracat vergisine tabi eşyanın beyannameyle ihracında yükümlülük ne zaman başlar? ★ 2022	Gümrük beyannamesinin tescili tarihinde. (GK m.188/2)
23	Beyansız çıkarılan ihracat vergisine tabi eşyada yükümlülük ne zaman başlar?	Eşyanın fiilen TGB dışına çıktığı tarihte. (GK m.189/2)
24	Muafiyetle gönderilen eşya izin verilenden başka yere ulaşırsa yükümlülük ne zaman başlar?	Başka varış yerine ulaştığı tarihte; tespit edilemezse belge için verilen sürenin bittiği tarihte. (GK m.190/2)

Yasak Eşya, Sorumluluk ve Vergilendirme Tarihi (GK m.191–194)

#	Soru	Cevap
25	Yasaklama veya kısıtlamaya tabi eşyada yükümlülük doğar mı?	Evet doğar; ancak sahte paralar ile denetlenen ekonomik dolaşıma girmeyen narkotik maddelerin kaçak girişinde doğmaz. (GK m.191)

#	Soru	Cevap
26	Birden çok yükümlü sorumluysa sorumluluk nasıldır?	Müştereken ve müteselsilen. (GK m.192)
27	Vergi tutarı hangi tarihteki oranlara göre belirlenir?	Yükümlülüğün başladığı tarihteki oranlar ve unsurlar; tarih kesin değilse idarenin vardığı tarih, daha önceki tarih tespit edilirse en eski tarih. (GK m.193/1–2)
28	Hatalı beyanla hiç veya eksik alınan vergilere ne uygulanır? ★ 2021, 2022	Yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arası için gecikme zammı oranında faiz (6183 s.K. m.51). (GK m.193/3)
29	DİR eşyasının anlaşmalı ülkeye ihracında doğan yükümlülük ne zaman başlar; vergiler ne zamana kadar ödenmelidir?	İhracat beyannamesinin tescil tarihinde başlar; vergiler eşyanın TGB dışına çıktığı tarihe kadar ödenmelidir, sonrası için gecikme zammı. (GK m.194/2, 4)
30	Geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için m.194/1 yükümlülüğü doğar mı?	Hayır; ödenmiş ithalat vergileri de geri verilmez. (GK m.194/1)

Yükümlülüğün Sona Ermesi (GK m.208–209)

#	Soru	Cevap
31	Gümrük yükümlülüğü hangi hallerde sona erer? ★ 2022, 2023	Vergilerin ödenmesi; kaldırılması; beyannamenin iptali; teslimden önce zapt-müsadere veya imha, m.164'e göre imha/terk, doğal özellik/beklenmeyen hal/mücbir sebeple telef veya kayıp; kanuna aykırı girişte müsadere. (GK m.208)
32	Beyannamenin düzeltilmesi yükümlülüğü sona erdirir mi? ★ 2022, 2023	Hayır, sona erme halleri arasında sayılmamıştır. (GK m.208)
33	Zapt ve müsadere hangi andan önce olursa yükümlülüğü sona erdirir?	Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce. (GK m.208/d)

Sık Karıştırılanlar

Başlangıç: ithalat/ihracat beyannamesi → **tescil**; kaçak giriş → **giriş**; gözetimden çıkarma → **çıkarma**; beyansız ihraç → **fiili çıkış**; koşula aykırılığın sonradan tespiti → **rejime tabi tutulma** tarihi.

Dolaylı temsilci: sorumluluğu **bildiği/bilmesi gerektiği** hallerle sınırlı; hesabına beyan edilen de yükümlü. Birden çok yükümlü → **müteselsil**.

Yasak/kısıtlı eşyada da yükümlülük **doğar**; **sahte para** ve denetimli **narkotik** kaçak girişinde **doğmaz**.

Hatalı beyanda faiz: **başlangıç ile kesinleşme** arası, **gecikme zammı oranında**.

Sona erme: ödeme, kaldırma, **iptal**, teslimden **önce** müsadere/imha, terk, telef; **düzeltilme** sona erdirmez.

Kayıp kanıtı: **mahkeme kararı**; suçüstü hırsızlık → **savcılık**; herkesçe bilinen olay → **en büyük mülki amir**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

45. Konu — Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme

Kısa Soru-Cevap · 58 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 45 — Tahakkuk, Tebliğ ve Ödeme

Kaynak: 45-tebliğ.docx (GK m.195–201; GY m.489–492; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.3–29). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tahakkuk ve Kayda Geçirme (GK m.195–196, 199; GY m.489, 491)

#	Soru	Cevap
1	Tahakkuk ettirilen gümrük vergileri nereye kaydedilir?	Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine veya bilgisayara; bilgisayar çıktıları defter yerine geçer. Defter elektronik ortamda tutulur. (GK m.195/1; GY m.489/1)
2	Gümrük vergilerinin tahakkuku hangi Kanunda düzenlenmiştir; ödeme hangi Kanundaki usullere göre yapılır? ★ 2023	Tahakkuk Gümrük Kanununda (m.195 vd.) düzenlenir, vergileri gümrük idaresi tahakkuk ettirir; ödeme ise 6183 sayılı Kanundaki usullere göre yapılır. (GK m.195/1, 200/1)
3	Hangi hallerde vergiler deftere kaydedilmekle birlikte özel durumları defterde ayrıca belirtilir?	Geçici anti-damping veya fark giderici vergi uygulanması; kanunen alınması gereken verginin bağlayıcı tarife ve menşe bilgisine göre belirlenen tutardan yüksek olması; vergi tutarının Cumhurbaşkanınca belirlenen seviyenin altında kalması. (GK m.195/1)
4	Belirli aralıklarla aynı kişiye teslim edilen aynı cins eşyanın vergileri nasıl tahakkuk ettirilebilir?	Gerekli teminat sağlanması şartıyla, otuz günü geçmeyecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek deftere kaydedilebilir. (GK m.196)
5	Basitleştirilmiş usulde eksik bilgi/belge verilen süre içinde tamamlanmazsa ne olur?	Beyanname kapsamı eşyanın vergileri ertelenmez; GK m.196 (otuz günlük tahakkuk) hükmü uygulanmaz. (GK m.199; GY m.491)

Tebliğ, Zamanaşımı ve Kesinleşme (GK m.197; GY m.489–490)

#	Soru	Cevap
6	Gümrük vergileri yükümlüye ne zaman ve nasıl tebliğ edilir?	Tahakkukundan hemen sonra; sistem üzerinde, yapılamazsa ilgili belge üzerinde. (GK m.197/1; GY m.489/2)
7	Hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen vergilerin tebligatı hangi süre içinde yapılır? ★ 2023, 2024, 2025	Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde. (GK m.197/2)
8	Üç yıllık süreyi (zamanaşımını) ne durdurur?	Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili dava açılması. (GK m.197/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/3)
9	Beyannameye gösterilen vergi tutarı ile idarece hesaplanan tutar eşitse tebliğ nasıl yapılmış sayılır? ★ 2024	Gümrük idaresinin eşyayı teslim etmesi tebliğ yerine geçer. (GK m.197/3)
10	Zamanaşımı daha uzun, ceza gerektiren bir fiil nedeniyle ceza davası açılmışsa vergi alacakları hangi süreler içinde tahsil edilir? ★ 2021	Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde; ceza davasının sonuçlanması beklenmeksizin takip edilir. (GK m.197/4; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/2)

#	Soru	Cevap
11	Tebliğ edilen gümrük vergileri ne zaman kesinleşir?	GK m.242'deki sürelerde itiraz edilmemesi veya süresinde idari yargıya başvurulmaması halinde bu sürelerin bittiği tarihte; dava açılırsa yükümlü aleyhine kararın idareye tebliğ edildiği tarihte tahsil edilebilir hale gelir. (GK m.197/5)
12	Beyannameye düzeltme gerektiren tespitler nasıl işleme alınır?	Sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur; olurdan sonra yeni tahakkuk ve varsa cezalar tebliğ edilir. (GY m.490/1)
13	Sonradan istenen vergiler ve bunlara bağlı idari para cezaları nasıl tebliğ edilir?	Tek bir karar ile tebliğ edilir ve aynı anda ilgili programa kaydedilir. (GY m.490/2)
14	Birden fazla işlem veya beyannameye ilişkin vergi ve cezalar için tek tahakkuk ve ceza kararı hangi şartla düzenlenebilir?	Konusu ve yükümlüsünün (GY'ye göre gümrük idaresinin de) aynı olması ve aralarında maddi veya hukuki yönden bağıllık bulunması; beyanname bilgileri ek yapılmaksızın kararın içinde belirtilir. (GY m.490/3; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.11)

Ödeme Süresi ve Ödeme (GK m.198, 200–201)

#	Soru	Cevap
15	Kontrol ve denetleme sonucu hiç/noksan alındığı belirlenen vergiler ne kadar sürede ödenir? ★ 2021, 2022, 2024, 2025	Yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde (işlemleri sonradan yapılmak üzere teslim edilen eşyanın vergileri de; GK m.69 saklı). (GK m.198/1)
16	Onbeş günlük ödeme süresi hangi şartlarla ve ne kadar uzatılabilir? ★ 2021, 2024	Süre bitmeden yazılı istem ve teminat alınması şartıyla otuz gün daha; uzatım her kalem için ayrı ayrı da yapılabilir. (GK m.198/1)
17	Uzatılan ödeme süresi için ne alınır? ★ 2021	6183 s.K. m.48'e göre tecil faizi. (GK m.198/1; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.17/2)
18	Tebliğ edilen vergilere GK m.242 çerçevesinde itiraz edilmesi ödeme süresini nasıl etkiler?	Ödeme süresini keser; süre idarenin veya yargı merciinin kararının tebliğinden itibaren yeniden başlar. (GK m.198/2)
19	Dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylandığı tespit edilirse tercihli tarife nedeniyle alınmayan vergiler istenir mi?	Yükümlü tüm özeni gösterdiğini ispat ederse istenmez; ancak belge ihracatçının yanlış verilerine dayanılarak onaylanmışsa veya Resmi Gazetede şüphe duyurusu yayımlanmışsa tahsil edilir. (GK m.198/4)
20	Gümrük vergileri hangi para birimiyle ve kimler aracılığıyla ödenebilir?	Türk Lirası olarak, 6183 s.K. usullerine göre; yetki verilen bankalar aracılığıyla da tahsil edilebilir. (GK m.200)
21	Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında hangi Kanun uygulanır? ★ 2023	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. (GK m.201)

Ek Tahakkuk ve Tebliği (Tahsilat Tebliği Seri No: 2 m.3–5)

#	Soru	Cevap
22	Tahsilat Tebliğine göre "gelir eksiği" nedir?	Kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer'ileri. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.3/1-d)
23	Tahsilat Tebliğine göre "asıl yükümlü" kimdir?	Doğrudan temsilde adına ve hesabına, dolaylı temsilde ise hesabına beyanda bulunulan kişi. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.3/1-b)
24	Ek tahakkuka esas alacak aslı 6183 s.K. m.106'daki tutarın altında kalırsa ne olur?	Ek tahakkuk yapılmaz; vergi aslına bağlı ceza kararı da düzenlenmez. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.4/2)
25	Şartlı muafiyet veya nihai kullanımda teminata bağlanan vergilerde rejim ihlal edilirse alacak aslı için yeniden tahakkuk yapılır mı?	Hayır, alacak aslına ilişkin ayrıca tahakkuk yapılmaz. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.4/3)
26	Ek tahakkuk hangi Kanuna göre ve kime tebliğ edilir?	7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, ek-1'deki kararlar asıl yükümlüye. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/1)
27	Birden çok yükümlü müştereken ve müteselsilen sorumluyorsa ek tahakkuk nasıl tebliğ edilir?	Her birine ayrı ayrı; dolaylı temsilci sorumluyorsa tebligatlar aynı anda gönderilir; GM bir tüzel kişilik bünyesindeyse tüzel kişiliğe de tebliğ edilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/2–3)
28	Gelir eksiğini yükümlülerden biri öderse diğerlerinin durumu ne olur?	Diğer yükümlüler açısından da yükümlülük sona erer. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/4)
29	Uzlaşma vaki olursa ayrıca tebligat yapılır mı?	Hayır; uzlaşma tutanağının yükümlüce imzalanması tebliğ hükmündedir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.5/5)

Dolaylı Temsilcinin Sorumluluğu, Ceza Kararı ve İştirak (Tahsilat Tebliği m.6–8)

#	Soru	Cevap
30	Dolaylı temsilcinin sorumluluğunun tespitinde hangi haller araştırılır; biri varsa sonuç nedir?	Beyannamenin esas belgelere uygun olmaması, ekli belgelerdeki çelişkinin araştırılmaması, belgelerin sahte/hatalı olduğunun araştırmaya gerek olmadan anlaşılabilmesi, belgelerin form/şartlara uymaması, fiziki incelemeyle anlaşılacak tarife hatası, hakkında fezleke, rapor veya iddianame düzenlenmesi. Biri varsa müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.6/1)
31	Dolaylı temsilcinin sorumluluğu tespit edilse de hangi hallerde ona ayrıca tebligat yapılmaz?	Asıl yükümlünün onaylanmış kişi statü belgesi veya YYS sahibi olması; asıl yükümlü adına alacağa yetecek teminat bulunması; ek tahakkukun eşyanın tesliminden önce asıl yükümlüye tebliğ edilmiş olması. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.6/3)
32	Para cezalarını kim karara bağlar; ceza kararının tebligatında neler belirtilir?	Gümrük idare amirleri veya yardımcıları; tebligatta GK m.242 uyarınca başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açıkça belirtilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.7/1–2)

#	Soru	Cevap
33	Para cezalarında iştirak hükümleri için ne gerekir; iştirak tespit edilirse cezalar nasıl uygulanır?	Kabahat fiilinin kasıtlı (bilerek ve istenerek) işlenmiş olması (5326 s.K. m.14/1); cezalar ilgililere ayrı ayrı uygulanır ve tebliğ edilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.8/1–2)

Zamanaşımı, İtiraz, Kesinleşme ve Takip (Tahsilat Tebliği m.9–16)

#	Soru	Cevap
34	Tahsilat Tebliğine göre tahakkuk zamanaşımı nedir ve nasıl dikkate alınır?	Yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren üç yıl; süre gümrük idarelerince re'sen dikkate alınır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/1)
35	Tebliğ edilen vergilere karşı dava açılması tahsilat takibini durdurur mu?	İlk derece mahkemesinde dava açılması durdurur; aleyhe karara karşı istinaf/temyiz ise yürütmeyi durdurma kararı yoksa durdurmaz. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.9/4)
36	Para cezalarında zamanaşımı nasıl belirlenir?	Vergi alacağına bağlı cezalar ilgili vergilerin zamanaşımına tabidir; bağlı olmayan maktu ve nispi cezalarda 5326 s.K. m.20 uygulanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.10; GY m.490/4)
37	Tebliğ edilen gelir eksikliği ve cezalara itirazın süresi, mercii ve sonuçlandırma süresi nedir?	Tebliğden itibaren on beş gün içinde bir üst makama (yoksa aynı makama) dilekçeyle; itiraz otuz gün içinde sonuçlandırılır, aşılacaksa gerekçe ve ek süre bildirilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/1, 4)
38	İtiraz edilmeyen vergi ve ceza kararları ne zaman kesinleşir; uzlaşmada neye göre kesinleşir?	Tebliğden itibaren 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde; uzlaşmada uzlaşılan tutarlar üzerinden. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.13/1-a, 2)
39	Kesinleşen ve 6183 s.K. m.55 vd. göre takip edilen alacaklara ilişkin tebligatlar hangi hükümlere göre yapılır?	213 sayılı Vergi Usul Kanununun tebligat hükümlerine göre (6183 m.8 uyarınca). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/1)
40	Zamanaşımına uğramış vergi ve cezayı yükümlü ödemek isterse ne olur?	Rızaen yapılan ödemeler kabul olunur. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/4)
41	İdari para cezaları taksitle ödenebilir mi?	Evet; ilk taksit peşin ödenmek koşuluyla bir yıl içinde dört eşit taksit; ödeme süresi içindeki yazılı başvuru üzerine cezayı veren gümrük idaresi karar verir (5326 m.17/3). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/5)
42	Yükümlünün ölümü halinde gümrük vergi borçları ve idari para cezaları ne olur?	Vergi borçları mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçer (her biri miras hissesi nispetinde); idari para cezaları cezaların şahsiliği gereği mirasçılardan takip edilmez. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.14/6)
43	Hiç veya eksik alınan vergilere hangi dönem için gecikme zammı oranında faiz uygulanır?	Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten vergilerin kesinleştiği tarihe kadar; 6183 s.K. m.51 oranında (aylık oran x 12). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.15/1)
44	Tebliğata rağmen ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için gecikme zammı nasıl uygulanır?	Vadenin bitiminden ödeme tarihine kadar her ay için ayrı ayrı; ödeme tarihi dahil, vade tarihi hariç. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.15/2)

#	Soru	Cevap
45	Gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı uygulanır mı?	Hayır; gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı uygulanmaz (6183 m.51/3). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.15/5)
46	Takibat bakımından gümrük idarelerinin "mahal"i nedir?	Büyükşehirde büyükşehir belediyesi sınırı; illerde merkez ilçe sınırları; ilçelerdeki gümrük müdürlüklerinde ilçe sınırları. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.16/2)

Tecil ve Taksitlendirme (Tahsilat Tebliği m.17–27)

#	Soru	Cevap
47	Tahsilat Tebliğine göre GK m.198 kapsamında ödeme nasıl ertelenir?	15 günlük ödeme süresi içinde talep ve teminat ile, başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar; tecil faizi formül-4 ile hesaplanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.17)
48	6183 s.K. kapsamındaki tecil başvurusu reddedilirse alacak nasıl ödenebilir?	Ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz gün içinde tecil faizi uygulanarak. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.18/2)
49	Tecil ve taksitlendirme taleplerinde yetkili idareler kimlerdir?	5.000.000 TL'ye kadar gümrük müdürlükleri; 5.000.000 TL ve üzeri gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.19)
50	Tecil ve taksitlendirme başvurusu ne zamana kadar yapılabilir; eksik belgeler hangi sürede tamamlanır?	Alacağın tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar; eksikler on beş gün içinde tamamlanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.20/1, 3)
51	Çok zor durum hali nasıl tespit edilir?	Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanan Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor dikkate alınır; kamu kurum ve kuruluşlarının Genel Müdürlükçe yapılır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.21/1, 5)
52	Çok zor durum hali hangi formülle ve hangi oranda kabul edilir? ★ 2021	(Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar; oran "1" ve altında ise çok zor durum (formülde stoklar yer almaz). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.21/4)
53	Çok zor durum raporundaki bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa ne olur?	Tecil ve taksitlendirme iptal edilir; yanıltıcı rapor düzenleyen YGM hakkında GK geçici 6. madde uygulanır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.21/3)
54	Azami tecil ve taksitlendirme süresi nedir?	Otuz altı ay; idare daha kısa süre belirleyebilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.23/4)
55	Taksitler süresinde ödenmezse ne yapılır?	Muaccel alacağın on beş gün içinde ödenmesi bildirilir (6183 m.56); ödenmezse teminat paraya çevrilir veya cebren tahsile devam edilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.26/1)
56	Tecil ihlaline neden olan taksit son taksitse tecilin geçerli sayılması talebi ne zamana kadar yapılır?	Son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar; ihlal edilen taksit ve tecil faizi, yazının tebliğinden itibaren beş iş günü içinde ödenir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.27/4)

Terkin (Tahsilat Tebliği m.28–29)

#	Soru	Cevap
57	Zamanaşımına uğramış alacakların terkin cetveli kaç nüsha düzenlenir; terkin izni nereden alınır?	Her borçlu için ayrı 3 nüsha; Genel Müdürlük aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığından izin alınır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.28/1, 4)
58	Tahsili imkansız küçük tutarlı alacakların terkin yetkisi kimdedir?	20 liraya kadar (dahil) alacaklarda gümrük müdürleri veya vekilleri; terkin cetveli düzenlenmez, izin alınmaz, takipten vazgeçme onayı verilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.29)

Sık Karıştırılanlar

Hiç/noksan alınan vergilerin **tebligatı 3 yıl** (yükümlülüğün **doğduğu** tarihten); **ödeme süresi 15 gün** (tebliğden); uzatma **+30 gün** (süre bitmeden **yazılı istem + teminat**), uzatılan süreye **tecil faizi** (6183 m.48).

Ceza davası açılmışsa vergi alacakları **Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı** süreleri içinde tahsil edilir; dava açılması zamanaşımını **durdurur**.

Beyan edilen vergi = idarece hesaplanan vergi ise **eşyanın teslimi tebliğ yerine geçer**.

Tahakkuk **Gümrük Kanununa** göre; ödeme usulü ve **süresinde ödenmeyen kesinleşmiş** vergilerin takibi **6183 sayılı Kanuna** göre.

Tebliğat: ek tahakkuk ve ceza kararı **7201 Tebligat Kanunu**; kesinleşmiş alacağın 6183 takibi **213 VUK**; uzlaşma tutanağının imzası **tebliğ hükmünde**.

Gecikme zammı oranında faiz: yükümlülüğün başladığı tarih → kesinleşme; **gecikme zammı**: vade bitimi → ödeme; **idari para cezalarına ikisi de uygulanmaz**.

Tecil yetkisi **5.000.000 TL'ye kadar gümrük müdürlüğü**, üzeri **bölge müdürlüğü**; azami süre **36 ay**; çok zor durum oranı **1 ve altı** (formülde **stok yok**).

İPC taksiti: ilk taksit peşin, **1 yıl / 4 eşit taksit**; ölümde vergi borcu mirasçıya geçer, **İPC geçmez**; terkin: **20 liraya kadar** gümrük müdürü/vekili.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

46. Konu — Teminat ve Gecikme Zammı

Kısa Soru-Cevap · 29 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 46 — Teminat ve Gecikme Zammı

Kaynak: 46-teminat ve faiz.docx (GK m.202–207; GY m.493–498; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.22). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Teminatın Verilmesi ve Tutarı (GK m.202–205)

#	Soru	Cevap
1	Teminatı kim ve hangi tutarda verir?	Vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar, yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi. (GK m.202/1)
2	Teminatı başka bir kişi verebilir mi?	Evet, gümrük idareleri başka bir kişinin teminat vermesini kabul edebilir. (GK m.202/2)
3	Kamu kuruluşları, belediyeler, tamamı devlete ait KİK'ler ve yabancı misyon şeflerinin garanti mektuplarını kabule kim yetkilidir?	Müsteşarlık. (GK m.202/3)
4	Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak halleri kim belirler?	Cumhurbaşkanı. (GK m.202/4)
5	Toplu teminat nedir?	Talep üzerine, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsayan teminat. (GK m.203)
6	Teminat tutarı nasıl belirlenir?	Vergi kesin tespit edilmişse o miktar; değilse tahakkuk eden veya edilebilecek vergilerin en yüksek tutarı. (GK m.204/1)
7	Teminatlar ve değerlendirilmesi hangi kanuna tabidir?	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. (GK m.205)
8	Yabancı para hangi kur üzerinden teminat olarak kabul edilir?	TCMB efektif alış kuru üzerinden; kabule Müsteşarlık yetkilidir. (GK m.205)

Ek Teminat, Çözülme ve Gecikme Zammı (GK m.206–207)

#	Soru	Cevap
9	Teminat değer yitirir veya yetersiz kalırsa ne istenebilir?	Ek teminat veya ilk teminatın yeni bir teminatla değiştirilmesi. (GK m.206/1)
10	Teminat ne zaman çözülür?	Gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde; kısmen sona ererse, talep üzerine ve teminat uygunsa kısmen çözülür. (GK m.206/2–3)
11	Nakdi teminat dışındaki teminatlarda gecikme zammı hangi tarihten itibaren alınır?	Vergiler için teminatın kabulü tarihinden; şartlı muafiyet eşyasında yükümlülük doğarsa şartlı muafiyet beyannamesinin tescili tarihinden; 6183 s.K. m.51'e göre. (GK m.207/1)
12	İndirimli teminattan yararlanan şartlı muafiyette gecikme zammı hangi kısma uygulanır?	Teminatın nakit dışındaki kısmı ile teminat verilmeyen kısmın tümüne. (GK m.207/2)

Toplu ve Götürü Teminat (GY m.493–494)

#	Soru	Cevap
13	Toplu teminat hangi işlemler için kullanılır?	Kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri; takip edilebilirse diğer idarelerde de geçerlidir. (GY m.493/1–2)
14	Götürü teminat transit rejiminde kullanılabilir mi? ★ 2024	Hayır; götürü teminat transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsar. (GY m.493/4)
15	Götürü teminattan kimler yararlanabilir?	YYS veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi yükümlüler ve m.527 uyarınca antrepo işleticileri. (GY m.493/5)
16	Götürü teminat hangi kamu alacaklarını kapsamaz?	ÖTV Kanunu ekindeki (I) sayılı liste eşyasına ilişkin kamu alacaklarını. (GY m.493/6)
17	Götürü teminat tutarı nasıl hesaplanır; alt ve üst sınırları nedir?	Önceki yıl teminat konusu toplam değer %10'u; DİR dahilse en az 250.000 Avro, değilse en az 75.000 Avro; en fazla 2.000.000 Avro. TL olarak da verilebilir. (GY m.494/1–2)
18	Götürü teminat tutarını kim belirler?	Yıllık olarak Müsteşarlık. (GY m.494/3)

Kabul Edilen Teminatlar ve Takip (GY m.495–498)

#	Soru	Cevap
19	GY m.495'e göre kabul edilen teminatlar hangileridir? ★ 2022, 2025	Nakit TL, bankaların süresiz teminat mektupları, DİBS, Millî Esham ve Tahvilât, haczedilen menkul-gayrimenkul, kamu idareleri/belediyeler/KİT'ler/yabancı misyon şeflerinin garanti mektupları, TCMB'nin kabul ettiği dövizler. (GY m.495/1)
20	Özel firmaların garanti mektupları veya kefalet senedi GY m.495'e göre teminat sayılır mı? ★ 2022, 2025	Hayır; garanti mektubu yalnızca kamu idareleri, belediyeler, tamamı devlete ait KİT'ler ve yabancı misyon şefleri için sayılmıştır. (GY m.495/1-e)
21	Millî Esham ve Tahvilât nasıl değerlendirilir?	En yakın borsa cetveli üzerinden %15 noksanıyla. (GY m.495/1-ç)
22	Garanti mektubuyla işlemde yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilmezse ne olur?	Yükümlüye bir yıl boyunca bu haktan yararlanma izni verilmez. (GY m.495/2)
23	Teminat başka teminatla değiştirilebilir mi?	Evet, idare amirinin izniyle kısmen veya tamamen. (GY m.496/1)
24	Teminat mektupları hangi ek örneklerine uygun olmalıdır?	Bireysel Ek-77, götürü Ek-77/A, toplu Ek-77/B. (GY m.497/1)
25	Kağıt teminat mektupları ve garanti mektupları nerede saklanır?	Kağıt teminat mektupları ayniyet alındısıyla muhasebe birimine teslim edilir; garanti mektupları gümrük idaresinde muhafaza edilir. (GY m.497/3, 5)
26	Yükümlülük yerine getirilmezse teminat mektubu nasıl nakde çevrilir?	Süre bitiminden yirmi gün önce hak sahibine tebligat yapılır; yerine getirilmezse nakde dönüştürülür. (GY m.498/1)
27	Götürü teminat hakkı askıya alınır veya geri alınırsa mektuplar ne olur?	Askıda iade edilmez, askı süresindeki vergiler ayrıca teminata bağlanır; geri almada vergiler teminata bağlandıktan sonra iade edilir. (GY m.498/3–4)

Tecil ve Taksitlendirmede Teminat (Tahsilat Tebliği Seri No: 2 m.22)

#	Soru	Cevap
28	Tecil ve taksitlendirmede kabul edilen teminatlar nelerdir?	Para, süresiz banka/özel finans teminat mektupları, hazine bonosu, devlet tahvili, gümrükçe haczedilmiş taşınır ve taşınmazlar. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.22/1)
29	Borçlu maddi teminat gösteremezse ne yapabilir?	Muteber bir şahsı müteselsil kefil gösterebilir (6183 s.K. m.11); kabulde takdir gümrük idaresininindir; noter onaylı Tecil Kefalet Senedi gerekir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.22/7)

Sık Karıştırılanlar

Toplu ve götürü teminat transit rejiminde kullanılmaz (transit hariç tüm işlemler).

Götürü teminat: **%10**; alt sınır **250.000 Avro** (DİR dahil) / **75.000 Avro**; üst sınır **2.000.000 Avro**; ÖTV (I) sayılı liste alacakları hariç.

Garanti mektubu yalnızca **kamu idareleri, belediyeler, tamamı devlete ait KİT'ler, yabancı misyon şefleri** için; özel firma garantisi sayılmaz. Yükümlülüğe aykırılıkta **1 yıl** yararlanamaz.

Teminat tutarı: kesinse o miktar, değilse **en yüksek** tutar. Yabancı para: **TCMB efektif alış kuru**.

Gecikme zammı (nakit dışı teminat): teminatın **kabulü** / şartlı muafiyet beyannamesinin **tescili** tarihinden, **6183 s.K. m.51**.

Esham ve tahvilat **%15 noksanıyla**; teminat mektubu nakde çevirme tebligatı süre bitiminden **20 gün önce**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

47. Konu — Geri Verme ve Kaldırma

Kısa Soru-Cevap · 50 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 47 — Geri Verme ve Kaldırma

Kaynak: 47-geri verme kaldırma.docx (GK m.210–217; GY m.499–511; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.30–44). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanımlar ve Para Cezaları (GK m.210; GY m.511; Tahsilat Tebliği m.34)

#	Soru	Cevap
1	"Geri verme" ne demektir?	Ödenmiş gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi. (GK m.210/a)
2	"Kaldırma" ne demektir?	Henüz ödenmemiş gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına karar verilmesi. (GK m.210/b)
3	Geri verme ve kaldırma hükümleri para cezalarına da uygulanır mı? ★ 2021, 2023	Evet; Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen (idari) para cezaları için de uygulanır. (GK m.210; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.34/1)
4	Para cezalarına ilişkin geri verme/kaldırma başvurusu hangi süre içinde ve nereye yapılır?	GK'da vergilerin geri verilmesine ilişkin süreler içinde, Ek-78 formla elektronik olarak para cezasını veren gümrük müdürlüğüne. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.34/2)
5	Vergi kaybı cezaları ile usulsüzlük cezalarının geri verilmesinde ne uygulanır?	Vergi kaybına neden olabilecek işlemlere ait cezalarda vergilerin geri verilmesi hükümleri; usulsüzlük cezalarında kararın kanunen düzenlenmemesi/cezanın ödenmemesi gerektiğini tevsik eden belgelerin ibrazı gerekir. (GY m.511/1–2)
6	Muhbirlere dağıtılan para cezalarının geri verilmesine karar verilirse ne olur?	Kararın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde muhbirlerden geri istenir. (GY m.511/3)

Kanunen Ödenmemesi Gereken Vergiler (GK m.211; GY m.502/5; Tahsilat Tebliği m.30–32, 41)

#	Soru	Cevap
7	GK m.211'e göre hangi vergiler geri verilir, hangileri kaldırılır?	Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olanlar geri verilir; kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilenler kaldırılır. (GK m.211/1)
8	Hangi hallerde geri verme veya kaldırma talepleri kabul edilmez? ★ 2023	Vergiler ilgilinin kasten yaptığı bir tahrifat veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanıyla artırılması sonucu ödenmiş/tahakkuk ettirilmişse. (GK m.211/1)
9	GK m.211 kapsamında başvuru süresi nedir; ne zaman başlar? ★ 2022	Üç yıl; vergilerin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar. (GK m.211/2; GY m.502/5)
10	Kontrol ve denetleme sonucunda geri verme veya kaldırma hali tespit edilirse ne yapılır?	Aynı üç yıllık süre içinde işlem doğrudan (re'sen) yapılır; hak sahibine gerekli bildirim yapılır. (GK m.211/2; GY m.502/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.30/3, 35)
11	GK m.211'deki üç yıllık süre uzatılabilir mi?	Evet, mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde. (GK m.211/2)
12	Ek tahakkukla tahsil edilen vergilerin geri verilmesi için başvuru süresi nedir?	Ek tahakkukun tebliği tarihinden itibaren üç yıl. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.32/2)

#	Soru	Cevap
13	GK m.242 itiraz süresinin kaçırılmış olması geri verme başvurusuna engel midir?	Hayır; başvuru GK m.211–214'teki süreler içinde yapılırsa engel teşkil etmez. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.32/1)
14	Beyannameye ağırlık, adet, ölçü, kıymet veya döviz cinsinin belgelere aykırı yanlış yazılmasıyla fazla ödenen vergiler geri verilebilir mi?	Evet; beyanın bağlayıcılığı idarenin geri verme sorumluluğunu kaldırmaz, talepler GK m.211 kapsamında kabul edilerek değerlendirilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/3)
15	Tescilden sonra (ödeme/teminattan önce) indirilen oranın uygulanması talep edilmezse GK m.211 uygulanabilir mi?	Hayır; indirim talebe bağlı ve zorunlu olmadığından (tarımsal mali yükler hariç). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.41)

Beyanname İptali ve Kusurlu Eşya (GK m.212–213; GY m.499, 501; Tahsilat Tebliği m.30/5)

#	Soru	Cevap
16	Beyannamenin iptali nedeniyle vergiler nasıl geri verilir; başvuru süresi nedir?	İlgilinin talebiyle; beyanname iptali için öngörülen süreler içinde (teslimden önce iptalde GK m.46 ve m.70/2; diğer iptallerde GY m.124, 125, 127, 129). (GK m.212; GY m.499)
17	GK m.213 kapsamında hangi eşyanın ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır?	Beyannamenin tescili tarihi itibarıyla kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için ithalatçının kabul etmediği eşya; teslimden önce hasar gören eşya da kusurlu sayılır. (GK m.213/1)
18	Kusurlu eşyada geri verme hangi koşullara bağlıdır?	Tespit için gerekli ilk kullanım dışında kullanılmamış olması (bir kere kullanılarak tüketilen eşya hariç) ve TGB dışına ihraç edilmesi; başvurunun bir yıllık süre içinde yapılması. (GK m.213/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.30/5)
19	Kusurlu eşyanın ihracı yerine gümrük idaresi hangi işlemlere izin verebilir?	İmha, yeniden ihraç amacıyla transit veya gümrük antrepo rejimi ya da serbest bölgeye konulması; bu eşya serbest dolaşımda olmayan eşya sayılır. (GK m.213/2)
20	Beyandan önce denenmek üzere geçici teslim edilen eşyanın vergileri hangi durumda geri verilir?	Kusur veya sözleşmeye aykırılığın deneme sırasında anlaşılmadığı kanıtlanırsa; aksi halde geri verilmez veya kaldırılmaz. (GK m.213/3)
21	Kusurlu eşya (GK m.213) için başvuru süresi nedir; uzatılabilir mi? ★ 2025	Vergilerin tebliği tarihinden itibaren bir yıl; mücbir sebep tespitiinde Müsteşarlıkça uzatılır. (GK m.213/4)
22	Hangi hallerde GK m.213 çerçevesinde vergiler geri verilmez?	Sözleşme şartları (özellikle fiyat) belirlenirken kusurlu mahiyetin dikkate alınması; kusur teyit edildikten sonra eşyanın ithalatçı tarafından satılması. (GY m.501)

Uluslararası Anlaşmalar, Faiz ve Hatalı Geri Verme (GK m.214–217)

#	Soru	Cevap
23	GK m.211–213 dışında hangi hallerde vergiler geri verilir veya kaldırılır?	Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde Cumhurbaşkanınca belirlenen hallerde. (GK m.214)

#	Soru	Cevap
24	Uluslararası anlaşma kapsamında (GK m.214) başvuru süresi nedir? ★ 2022, 2024	Vergilerin tebliği tarihinden itibaren bir yıl; mücbir sebepte süre aşımına Müsteşarlıkça izin verilir. (GK m.214)
25	Geri verme veya kaldırmaya tabi olmayacak vergi miktarı nasıl belirlenir?	Cumhurbaşkanı Kararı ile. (GK m.215)
26	Geri verme kararı idarece uygulanmazsa yükümlüye faiz ödenir mi?	Kararın tebliğinden itibaren dört ay içinde uygulanmazsa, ilgilinin talebiyle tebliğden ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranında faiz ödenir. (GK m.216/2)
27	Vergiler hatalı olarak geri verilir veya kaldırılırsa ne yapılır?	Başlangıçta tahakkuk eden vergiler ve m.216 faizleri yeniden tahsil edilir; tebliğden itibaren onbeş gün içinde ödenir, ödenmezse 6183 hükümleri uygulanır. (GK m.217)

Yetki, Başvuru ve Karar (GY m.500, 502–506; Tahsilat Tebliği m.31)

#	Soru	Cevap
28	GY m.500'e göre geri verme veya kaldırma işlemlerinde yetkili idareler kimlerdir? ★ 2022	4.730.000 TL'ye kadar ilgili gümrük müdürlükleri; 47.397.000 TL'ye kadar gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri; üstü Bakanlık. (GY m.500/1; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.30/2)
29	GY m.500'deki yetki limitleri nasıl güncellenir?	Her yıl VUK'a göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır; 1.000 TL'ye kadar tutarlar dikkate alınmaz. (GY m.500/2)
30	Geri verme veya kaldırma başvurusunu kimler, nasıl yapar?	Vergi/cezayı ödeyen veya ödemekle yükümlü kişi, temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan; Ek-78 Başvuru Formu ile elektronik olarak. (GY m.502/1)
31	Başvuru formu hangi işlemler için ayrı ayrı düzenlenir?	Her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için; ancak bir beyanname + bağlı ceza kararı ile bir ek tahakkuk + bağlı ceza kararı için tek form. (GY m.502/3)
32	Eksik bilgi/belge için verilen süreye uyulmazsa başvuru ne olur?	Başvuru geri çekilmiş sayılır; mücbir sebep/beklenmeyen hal süresinde belgelenirse ek süre verilir. (GY m.502/4)
33	Geri verme veya kaldırma talebi ne kadar sürede ve kim tarafından karara bağlanır? ★ 2024	Yetkili idarece incelenerek otuz gün içinde idare amirince; süreye uyulamıyorsa süre dolmadan gerekçe ve ek süre yükümlüye bildirilir. (GY m.504/2; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/4)
34	Geri verilmesine karar verilen gümrük vergileri kime bildirilir?	Dahili vergiler açısından gider kalemi olduğundan yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesine. (GY m.505/3)
35	İadesi kabul edilen vergiler geçmiş mali yıllara aitse nasıl ödenir?	Bütçenin ilgili tertibinden ödenmesi için onaylı form, ödenek talebi yazısıyla muhasebe birimine gönderilir. (GY m.506)
36	Gümrük vergileri kapsamındaki KDV'nin geri verilmesi nasıl yapılır?	Ek-78 form ile başvurulur; indirim hakkı olmayanlarda vergi dairesinden alınan belgeye göre GY m.506; indirim hakkı olanlarda tutar yükümlünün vergi dairesine yazıyla bildirilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/5)

#	Soru	Cevap
37	Mavi ve yeşil hatta işlem görmüş beyannamelere ilişkin başvurularda yükümlü nezdinde inceleme gerekirse kime yaptırılabilir?	Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.31/6)

Tercihli Tarife, Belgeler ve Kısmi İşlemler (GY m.507–510; Tahsilat Tebliği m.33, 36–38)

#	Soru	Cevap
38	Tarife kotası veya tercihli tarife kapsamında indirimli/sıfır oranlı eşyaya ilişkin geri verme talebi hangi şartla kabul edilir?	Tarife kotasında kota sınırlarına ulaşılmamış olması; diğer durumlarda normal vergi oranının yeniden belirlenmemiş olması (indirimli oranın uygulanmaması idarenin yanlışlığından kaynaklanıyor ve beyanname tüm ayrıntıları ile gerekli belgeleri içeriyorsa bu şartlar aranmaz). (GY m.507)
39	İmha sonucu ortaya çıkan atık ve artıklar geri verme kararından sonra nasıl kabul edilir?	Serbest dolaşımda olmayan eşya olarak. (GY m.509)
40	Eşyanın bir kısmı ihraç edilirse geri verilecek tutar nasıl bulunur?	Eşyanın tamamına uygulanan vergi ile geri kalan kısmına uygulanması gereken vergi arasındaki fark kadar. (GY m.510)
41	Dolaşım belgesinin karşı ülke idaresince yanlışlıkla onaylanması halinde alınmayan vergiler sonradan istenir mi?	Yükümlü ihmalî olmadığını ve tüm özeni gösterdiğini ispat ederse istenmez; hatanın (ihracatçının yanlış bilgilendirmesi hariç) karşı ülke idaresinden kaynaklandığı belirlenmelidir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.36)
42	Hangi geri verme veya kaldırma talepleri reddedilir?	Menşe/dolaşım belgelerinin sonradan kontrolünde süre içinde sonuç alınamaması; menşe/dolaşım belgeleri dışındaki vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgelerin sonradan ibrazı; kıymet kriterli gözetimde kendi isteğiyle eşik kıymet üzerinden beyan. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.38)
43	DİR kapsamındaki ihracat beyannamesinin iptali üzerine telafi edici verginin geri verilmesi hangi süre içinde istenir?	GY m.417'de beyanname iptali için belirlenen süre içinde. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.33/1)
44	DİR ihracatında kur veya vergi oranı hatası gibi nedenlerle fazla alınan telafi edici vergi hangi süre içinde geri istenir?	GK m.211/2'de belirtilen süre (üç yıl) içinde. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.33/3)

Mahsup, Ödeme ve Özel Durumlar (Tahsilat Tebliği m.39–44)

#	Soru	Cevap
45	Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için yükümlüde hangi şart aranır?	6183 s.K. kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcunun bulunmaması. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.39/2)
46	Geri verilecek amme alacağında mahsup sırası nasıldır?	Önce Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara; kalan tutar Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.39/3)

#	Soru	Cevap
47	Geri verilecek tutar kime ve nasıl ödenir?	Mahsup halleri hariç, asıl yükümlüye ait banka hesabına aktarılır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.40)
48	Geri vermeyi gerektiren yargı kararları nasıl uygulanır?	Ek-78 form beklenmeksizin ve GY m.500 limitleri dikkate alınmaksızın, mahkeme kararı gerekçe gösterilerek otuz gün içinde sonuçlandırılır. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.42)
49	Kanun veya Cumhurbaşkanı Kararıyla getirilen muafiyet yürürlükten önceki işlemleri kapsıyorsa geri verme nasıl yapılır?	Form beklenmeksizin ve limitler dikkate alınmaksızın, ilgili yasal hükümler gerekçe gösterilerek düzenlenen kararla. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.43)
50	Asli amme alacağının geri verilmesine karar verilirken fer'iler ne olur?	Buna bağlı tahsil edilmiş fer'ileri de geri verilir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.44)

Sık Karıştırılanlar

Başvuru süreleri: **GK m.211 → 3 yıl; m.213 (kusurlu eşya) → 1 yıl; m.214 (uluslararası anlaşma) → 1 yıl (hepsi tebliğden); m.212 → beyanname iptali süreleri.**

Karar süresi **30 gün** (idare amiri); geri verme kararı **4 ay** içinde uygulanmazsa talep üzerine **kanuni faiz**; hatalı geri vermede ödeme **15 gün**, sonra **6183**.

Hükümler **GK kapsamında tatbik edilen (idari) para cezalarına** da uygulanır; muhbirlere dağıtılan cezalar **1 ay** içinde geri istenir.

Kasten tahrifat veya TPÖ eşyasında kıymetin kendi beyanı ile artırılması → talep kabul edilmez.

Yetki: **4.730.000 TL'ye kadar gümrük müdürlüğü, 47.397.000 TL'ye kadar bölge müdürlüğü, üstü Bakanlık**; limitler her yıl **yeniden değerlendirme oranında** artar (**1.000 TL'ye kadar dikkate alınmaz**).

Kusurlu eşya: **ilk kullanım dışında kullanılmamış + TGB dışına ihraç** (veya imha/transit/antrepo/serbest bölge); fiyat belirlenirken kusur dikkate alınmışsa veya kusur teyidinden sonra **satılmışsa** geri verilmez.

Yargı kararları ve geriye etkili muafiyetlerde **form beklenmez, limitler dikkate alınmaz**; yargı kararında süre **30 gün**.

GK m.242 **itiraz süresinin kaçırılması** geri verme başvurusuna **engel değildir**; muaccel borç varsa önce **mahsup** yapılır.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

48. Konu — Gümrük Cezaları

Kısa Soru-Cevap · 65 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 48 — Gümrük Cezaları

Kaynak: 48-cezalar.docx (GK m.231–241; GY m.579–583). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Genel Hükümler ve Ceza Kararları (GK m.231–233; GY m.579–581)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük idari yaptırım kararları hangi durumda Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde uygulanır?	Fiil ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkinse ve zamanaşımı daha uzun olan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmışsa. (GK m.231/1)
2	Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı neye tabidir? ★ 2024	Bu cezalara ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir. (GK m.231/2)
3	Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya bulunamazsa ne yapılır?	Kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir. (GK m.231/4)
4	Gümrük idaresi yükümlüye yazıyla yanlış izahat verirse idari para cezası ve faiz uygulanır mı?	Hayır; idari para cezası ve faiz uygulanmaz. İzahat karar niteliği taşımaz, itiraza konu olmaz. (GK m.231/5; GY m.580/A-1, 9)
5	Yanlış izahat hükmünden yararlanmak için izahat talebi hangi şartları taşımalıdır?	Yazılı, gerekli ve yeterli bilgiyi içeren, somut olaya dayanan talep; başkalarının işlemlerine ilişkin olmamalı, yargıya intikal etmemiş, hakkında araştırma/inceleme/soruşturma bulunmayan ve sonuçlanmamış bir işlem olmalı; tarife ve menşe tespitine ve gümrük idaresinde yürütülen bir işleme ilişkin olmamalı. (GY m.580/A-2)
6	İzahat talepleri nereye yapılır; verilen izahat ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?	Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılır; bölge müdürlüğü görüşüyle Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirir. İzahat bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. (GY m.580/A-4)
7	Gümrük Kanunu uyarınca idari yaptırım kararlarını kim verir?	Gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcıları; para cezasına, gümrük işleminin yapıldığı idarenin amiri/yardımcısına gerekçesi belirtilerek karar verilir ve yükümlüye tebliğ edilir. (GK m.232/3; GY m.580/1)
8	Gümrük vergileriyle birlikte alınması gereken para cezaları ne zaman tebliğ edilir ve ödenir?	Vergilerle aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir. (GK m.232/1)
9	Birden fazla işlem veya beyannameye tek tahakkuk ve ceza kararı hangi şartla düzenlenebilir?	Konusu ve yükümlüsünün aynı olması ve aralarında maddi veya hukuki bağıllık bulunması (GY'ye göre ayrıca gümrük idaresinin de aynı olması). (GK m.232/2; GY m.580/3)
10	Muhbirlere ne oranda ödeme yapılır; ikramiye hangi beyanname için verilir?	Tahsil edilen İPC'nin yüzde onbeşi, durumu muayene ve tahlilden önce ortaya çıkaran muhbire, Müsteşarlık bütçesinden; yalnız ilk beyanname için (yaygınlaştırmada verilmez). Ödemeden önce taahhütname alınır. (GK m.233/1; GY m.581)

#	Soru	Cevap
11	Fiil hem Gümrük Kanunu hem kaçakçılık veya diğer ceza kanunları kapsamına giriyorsa ne yapılır; daha ağır ceza verilirse GK cezası ne olur?	İdare amiri diğer kanunlara göre de işlem yapıp yapılmayacağını tespit eder. Daha ağır para cezası veya suçtan yaptırım kararı kesinleşir ve para tahsil edilirse GK'ya göre verilen ceza kaldırılır, alınan para geri verilir. (GY m.579)

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemler (GK m.234; GY m.582)

#	Soru	Cevap
12	Serbest dolaşıma giriş veya kısmi muafiyetli geçici ithalat eşyasında tarife unsurlarında ya da sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık görülürse ceza nedir? ★ 2023	Beyana ve muayeneye göre hesaplanan ithalat vergileri arasındaki fark %5'i aşarsa, ithalat vergilerinden ayrı olarak farkın üç katı para cezası. (GK m.234/1-a)
13	Beyan edilen kıymet, GK m.23–31'e göre belirlenen kıymete göre noksan bulunursa ceza nedir?	Noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası. (GK m.234/1-b)
14	Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen farklar ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında ceza nedir?	Vergi farkının yarısı tutarında para cezası. (GK m.234/1-c)
15	DİR, GKAIİR ve tam muafiyetli geçici ithalat eşyasında aynı farklılıklar tespit edilirse ceza nedir?	Vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası. (GK m.234/2)
16	GK m.234 ve m.235/1–2'deki aykırılıkları beyan sahibi idarenin tespitinden önce bildirirse ceza nasıl uygulanır?	Cezalar yüzde on nispetinde (oranında) uygulanır. (GK m.234/3; GK m.235/6)
17	Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için GK m.234 cezaları uygulanır mı? ★ 2025	Hayır; bu hallerde 241/1 (genel usulsüzlük cezası) hükmüne göre işlem yapılır. (GK m.234/4)
18	GK m.194/1 kapsamında doğan yükümlülükte ithalat vergilerinin süresinde hiç/eksik ödenmediği kontrolde tespit edilirse ne yapılır?	Vergiler faiziyle tahsil edilir, ayrıca vergilerin dörtte biri tutarında para cezası verilir; yükümlü idarenin tespitinden önce bildirirse bu ceza verilmez. (GK m.234/5)
19	GK m.234'ün 1–3. fıkralarına göre verilen cezaların alt sınırı nedir?	241/1'de belirtilen miktardan az olamaz. (GK m.234/6)
20	GK m.234 ceza takdirinde GTİP bilgisi yetersizse ve miktar noksanlığında neye dikkat edilir?	GTİP bilgisi yetersizse pozisyondaki en düşük vergi oranı esas alınır; miktar noksanlığında eşyanın tabiatı veya hava etkilerinden doğan farklar yükümlü lehine dikkate alınır. (GY m.582)

Yasak ve İzne Tabi Eşya, Yolcu ve Transit (GK m.235)

#	Soru	Cevap
21	Serbest dolaşıma giriş rejiminde eşyanın ithalinin genel düzenleyici idari işlemle yasak olduğu tespit edilirse ceza nedir? ★ 2022	Varsa fark gümrük vergileri alınır, ayrıca gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir. (GK m.235/1-a)

#	Soru	Cevap
22	İthalı lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı eşya, belgeye tabi değilmiş ya da belge alınmış gibi beyan edilirse ceza nedir? ★ 2022	Varsa fark gümrük vergileri + gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası (gümrük vergileri tutarında değil). (GK m.235/1-c)
23	İthalı yasak veya izne tabi eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması halinde ceza nasıl hesaplanır?	İthalı yasak eşyada: dökme ton başına 30.000 TL, ambalajlı kap başına 600 TL; izne tabi eşyada: dökme ton başına 8.000 TL, ambalajlı kap başına 200 TL; her iki halde eşya yurtdışı edilir. (GK m.235/1-b, d)
24	İzne tabi eşyada Bakanlıkça belirlenen süre içinde uygunluk belgesi düzenlenir veya denetim olumlu sonuçlanırsa hangi ceza verilir?	Hem ithalatta hem ihracatta 241/1 uyarınca idari para cezası. (GK m.235/1-e; m.235/2-c)
25	İhracat rejiminde eşyanın ihracının genel düzenleyici idari işlemle yasak olduğu tespit edilirse ceza nedir? ★ 2024	Gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası. (GK m.235/2-a)
26	İhracı izne tabi eşya, belgeye tabi değilmiş ya da belge alınmış gibi beyan edilirse ceza nedir?	Gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası. (GK m.235/2-b)
27	Yolcunun kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanına aykırı çıkan eşyası için ne uygulanır?	Eşyanın gümrük vergileri iki kat alınır ve eşya sahibine teslim edilir; vergiler ödenmezse eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır. (GK m.235/3)
28	İthalı yasak eşya hakkında yükümlü talebiyle ne kadar sürede ne yapılabilir; süre geçerse ne olur? ★ 2025	Otuz gün içinde mahrecine iade veya ilgili kurumun uygun görüşüyle doğrudan üçüncü ülkeye transit; yapılmazsa ihraç kaydıyla satış ya da masrafı sahibince karşılanarak imha suretiyle tasfiye için gümrük idaresine terk edilir. (GK m.235/4-a)
29	Karayoluyla transit edilen serbest dolaşımda olmayan eşya, beyandan belirgin şekilde farklı cinsten çıkarsa ceza nedir?	Farklı eşyanın vergileri daha yüksekse: farklı eşyanın gümrük vergilerinin iki katı; farklı eşya izne/lisansa tabiyse: gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası. (GK m.235/5-a, b)
30	Transit rejimindeki eşyada beyana göre eksik veya fazla tespit edilirse ceza nedir?	Eksik: vergiler alınır + gümrük vergilerinin iki katı İPC; fazla: fazla eşyanın gümrük vergileri kadar İPC ve eşya tasfiye edilir. (GK m.235/5-c, d)

Antrepo ve Gümrüksüz Satış Mağazaları (GK m.236)

#	Soru	Cevap
31	Antrepodan izinsiz eşya çıkarılması, eşyanın değiştirilmesi veya sayımda noksan çıkması halinde ceza nedir; teminat alınmış olması sonucu değiştirir mi?	Gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı İPC; teminat alınmış olsa bile uygulanır. (GK m.236/1)
32	Antrepo sayımında kayıtlara göre fazla eşya çıkarsa ne uygulanır? ★ 2024	Eşya tasfiyeye tabi tutulur ve fazla eşyanın ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır. (GK m.236/2)
33	Gümrüksüz satış mağazasından hak sahibi olmayan veya limit üstü satış yapılırsa ceza nedir?	İlgili eşyanın ithalat vergileri + bu vergilerin üç katı para cezası. (GK m.236/4)

#	Soru	Cevap
34	Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinsten eşya çıkarsa ceza nedir? ★ 2022	Farklı eşyanın vergileri fazlaysa vergilerinin iki katı; farklı eşya izne/lisansa tabiyse gümrüklenmiş değerinin iki katı İPC. (GK m.236/5)

Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıkları (GK m.237; GY m.583)

#	Soru	Cevap
35	Özet beyana göre noksan çıkan kaplar için süresinde kanıt sunulamazsa ceza nasıl belirlenir?	Mahrecinden yüklenmeme, yanlışlıkla başka yere çıkarılma, kaza/avarya veya çalınma kanıtlanamazsa: tarife pozisyonuna (tespit edilemezse faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna) göre gümrük vergileri kadar; bu da belirlenemiyorsa noksan her kap için 241/1 miktarı. (GK m.237/1–2)
36	Özet beyana göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla fazla yüklendiği süresinde kanıtlanamazsa ne olur?	Eşyaya el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir, tasfiye edilir ve CIF kıymeti kadar para cezası alınır. (GK m.237/3)
37	Dökme eşyada hangi oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz?	Eşya cinsi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen, %3'ü aşmayan oranlar; doğalgaz ürünlerinde (boru hattıyla ithal edilenler hariç) %6'yı aşmayan oran. (GK m.237/4)
38	Miktarı idarece tespit edilmeyip belgelere göre beyan edilen eşyada çıkan miktar farkları nasıl değerlendirilir; GK m.234 uygulanır mı?	Özet beyan eksiklik/fazlalığı olarak değerlendirilir; cezayı gerektiren durumda 234 uygulanmaz, sadece 237 uygulanır. (GK m.237/5)
39	Özet beyan verilmeksizin TGB'ye eşya getirildiği tespit edilirse ne uygulanır; para cezaları kimden alınır?	Eşya kamuya geçirilir, tasfiye edilir ve CIF kıymeti kadar ceza verilir; bu ceza özet beyan vermekle yükümlü kişiden, tespit edilemezse eşyayı TGB'ye getiren kişiden alınır. Noksan/fazla kap cezaları ise özet beyanı veren kişiden alınır. (GK m.237/6–7)
40	Kap adedi tamam olup sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde eksiklik veya fazlalık bulunan eşya için özet beyan takibati yapılır mı?	Hayır, takibat yapılmaz. (Dökme/dökme olmayan ayrımında eşyanın miktar ve niteliği ile sayılabilir olması esas alınır.) (GY m.583/1–2)

İşleme ve Geçici İthalat Rejimi İhlalleri (GK m.238)

#	Soru	Cevap
41	DİR, GKAİR ve geçici ithalat rejimi hükümlerinin ihlalinde ceza nedir? ★ 2025	Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası. (GK m.238/1-a)
42	Tam muafiyetle geçici ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde ceza nedir?	Gümrük vergileri tutarının dörtte biri. (GK m.238/1-b)
43	DİR/GKAİR ihlal edilmekle birlikte eşyanın gümrük gözetiminden çıkarılmadığı tespit edilirse (veya geçici ithalat eşyası süresinde onaylanmış işleme tabi tutulmazsa) ceza nedir?	Gümrük vergileri ile beyannamenin tescil tarihinden tespit tarihine kadar 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar İPC. (GK m.238/1-c, d)

#	Soru	Cevap
44	GK m.238/1-c ve d kapsamındaki eşya, tebligattan itibaren ne kadar sürede onaylanmış işleme tabi tutulmazsa ek ceza verilir?	Altmış gün içinde; tabi tutulmazsa ayrıca gümrük vergileri tutarında İPC. (GK m.238/2)
45	GK m.238/1 cezaları hangi usulsüzlük hallerinde uygulanmaz?	241/3-(h), (l), (m); 241/4-(g), (h) ve 241/5-(b) bentlerindeki durumlarda. (GK m.238/1)
46	GK m.238/1 cezalarının alt sınırı nedir; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ne uygulanır?	Cezalar 241/6'da belirtilen miktardan az olamaz; kamu idarelerine 238 para cezaları uygulanmaz, 241/1 uygulanır. (GK m.238/3-4)

Usulsüzlük Cezaları (GK m.239-241)

#	Soru	Cevap
47	Gümrük Kanununda para cezaları hangi bölümler altında düzenlenmiştir? ★ 2023	İkinci Bölüm: Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar (m.234-238); Üçüncü Bölüm: Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar (m.239-241). Vergi kaybı bölümü dışındaki bu cezalar usulsüzlük cezasıdır. (GK m.234-241 (bölüm başlıkları))
48	Vergiden muaf eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışından izinsiz ithal/ihrac edenlere veya buna teşebbüs edenlere ceza nedir? ★ 2023	İthalatta CIF, ihracatta FOB değerinin onda biri oranında para cezası. (GK m.239/1)
49	Gümrük vergileri ödenerek ihrac edilebilen eşyayı işlem yaptırmadan veya vergileri ödemedi TGB'den çıkaranlara ceza nedir?	Gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı İPC. (GK m.239/2)
50	Genel usulsüzlük cezası (GK m.241/1) hangi şartla ve hangi tutarda uygulanır?	Kanunda ayrı ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, düzenlemede açıkça öngörülmüş olması kaydıyla altmış TL usulsüzlük cezası. (GK m.241/1)
51	GK m.241/1'deki usulsüzlük cezası tutarı nasıl güncellenir? ★ 2022, 2024, 2025	Her yıl, bir önceki yıl için 213 sayılı VUK uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır. (GK m.241/2)
52	GK m.6-7'ye göre idarece verilen kararlara dayanak belge ve bilgilerin ilgililerce yanlış verilmesi hangi cezayı gerektirir? ★ 2025	241/1 miktarının iki katı usulsüzlük cezası. (GK m.241/3-a)
53	Vergi kaybı doğurmasa da ilişkili kişiler arasındaki satışta ilişkinin beyan edilmemesi hangi cezayı gerektirir? ★ 2023, 2024	241/1 miktarının iki katı usulsüzlük cezası. (GK m.241/3-b)
54	Gemilerin geliş-gidişinde süresinde bilgi verilmemesi ve özet beyanın süresinde verilmemesi hangi cezayı gerektirir?	Her ikisi de iki kat usulsüzlük cezası (gemi bilgisi donatan, işleten veya acenta tarafından verilir). (GK m.241/3-c, d)
55	İhrac eşyasında beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsten ne kadar farklılık iki kat usulsüzlük cezası gerektirir? ★ 2024	%10'dan fazla farklılık (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı). (GK m.241/3-j)

#	Soru	Cevap
56	Geçici ithalat eşyasının idareye bilgi verilmeden ancak süresi içinde TGB dışına çıkarıldığının belgelerle kanıtlanması hangi cezayı gerektirir? ★ 2024	İki kat usulsüzlük cezası. (GK m.241/3-m)
57	Geçerli temsil yetkisi olmadan başkası adına veya hesabına gümrükte iş takibi hangi cezayı gerektirir? ★ 2023	241/1 miktarının dört katı usulsüzlük cezası. (GK m.241/4-a)
58	Antrepodaki eşyanın idarenin izni olmaksızın GK m.102'deki elleçlemelere tabi tutulması hangi cezayı gerektirir? ★ 2022	Dört kat usulsüzlük cezası. (GK m.241/4-f)
59	Antrepolarla ilgili diğer usulsüzlüklerde ceza katları nedir?	Teknik donanım noksanlığı ve eşyanın konulduğu tarihte işleticice kayda geçirilmemesi: iki kat; parlayıcı/patlayıcı/tehlikeli eşyanın genel amaçlı yerlerde depolanması: dört kat. (GK m.241/3-f, g; m.241/4-e)
60	Karayolu taşıtının izinsiz yük/yolcu olarak yoluna devam etmesi ve özet beyanda eşya cinsinin yanlış beyan edilmesi hangi cezayı gerektirir?	Her ikisi de dört kat usulsüzlük cezası (m.45/1'e aykırı boşaltma ile kap türü, numara ve işaretlerin özet beyana uymaması da dört kat). (GK m.241/4-b, c)
61	Karayoluyla transit eşya taşıyan taşıtların GK m.91'deki süreleri aşmasında usulsüzlük cezası kademeleri nelerdir?	24 saate kadar: iki kat; 48 saate kadar: dört kat; 72 saate kadar: altı kat; 72 saatten fazla: sekiz kat. (GK m.241/3-e; 4-d; 5-a; 6-c)
62	DİR/GKAİR ve geçici ithalat eşyasında süre bitiminden sonra işlemlerin tamamlanmasında usulsüzlük cezası kademeleri nelerdir?	Süre bitimini takiben bir ay içinde: iki kat; iki ayı aşmayan sürede: dört kat; geçici ithalat taşıtlarında üç ayı aşmayan sürede: altı kat. (GK m.241/3-h, i; 4-g, h; 5-b)
63	Taşıt araçlarının GK m.33 ve 91'de belirtilen önceden belirlenmiş yollar (güzergâh) dışında seyretmesi hangi cezayı gerektirir? ★ 2022	241/1 miktarının sekiz katı usulsüzlük cezası. (GK m.241/6-b)
64	Sekiz kat usulsüzlük cezası gerektiren diğer haller nelerdir?	TGB'ye giren gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması, başka gemilerle temas etmesi vb.; m.11'e göre istenen bilgi-belgeler ile beş yıl saklanması gereken belgelerin kontrolde ibraz edilmemesi; geçici ithalattaki yabancı plakalı taşıtın sahibinin bilgi vermeden taşıtsız yurt dışına çıkması. (GK m.241/6-a, d, e)
65	GK m.218/3 uyarınca Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde ceza nedir?	Her bir işlem için beş bin TL usulsüzlük cezası. (GK m.241/7)

Sık Karıştırılanlar

Gümrüklenmiş değerin dört katı yalnız **ithali yasak** eşyada (235/1-a). İzne tabi eşyada ithalatta **iki katı** (235/1-c), ihracatta **onda biri** (235/2-b); **ihracı yasak** eşyada **iki katı** (235/2-a).

GK m.234: %5'i aşan tarife/ölçü farkı ve kıymet noksanlığı → **farkın üç katı**; %5'i geçmeyen miktar farkı, maddi hata ve DİR/GKAİR/tam muafiyetli GİR → **yarısı**; 194/1 ödenmeme → **dörtte biri**.
Tespitten önce bildirim → **yüzde on** (194/1'de ise **hiç ceza yok**).

Alt sınırlar: 234 cezaları **241/1**, 238/1 cezaları **241/6** miktarından az olamaz. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 234 ve 238 cezaları yerine **241/1** uygulanır.

Transit süre aşımı: **24 saat → 2 kat, 48 saat → 4 kat, 72 saate kadar → 6 kat, 72 saatten fazla → 8 kat**. Güzergâh dışına çıkma ve gemi rota değiştirme → **8 kat**.

Rejim süre aşımı: DİR/GKAİR/GİR **1 ay içinde → 2 kat, 2 ayı aşmayan → 4 kat; GİR taşıtında 3 ayı aşmayan → 6 kat**. Bunlar 238/1 cezasının **dışında** tutulur.

Antrepo: izinsiz çıkarma/değiştirme/sayımda **noksan** → vergiler + **gümrüklenmiş değerin iki katı**; sayımda **fazla** → tasfiye + **vergiler kadar** ceza; izinsiz **elleçleme** → **4 kat**, teknik donanım noksanı/kayda geçirmeme → **2 kat** usulsüzlük.

Özet beyan: noksan kap → **vergiler kadar** (belirlenemezse kap başına **241/1**); fazla kap ve özet beyansız eşya → kamuya geçirme + **CIF kıymeti kadar**; dökme eşyada **%3** (doğalgaz **%6**) tolerans. Muaf eşyanın kaçak girişi/çıkışı ise **CIF/FOB değerinin onda biri** (239/1).

İki kat usulsüzlük: karara dayanak yanlış belge, ilişkinin beyan edilmemesi, ihraçta **%10'dan fazla** fark, GİR eşyasının bilgi vermeden süresinde çıkışı; **dört kat**: yetkisiz temsil, izinsiz elleçleme. Muhbire **%15**; yolcu eşyasında vergiler **iki kat**; gümrüksüz satışta vergilerin **üç katı**.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

49. Konu — İtirazlar

Kısa Soru-Cevap · 25 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 49 — İtirazlar

Kaynak: 49-itarazlar.docx (GK m.242–243; GY m.585–590; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.12). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

İtiraz Yolu (GK m.242; GY m.585–586)

#	Soru	Cevap
1	Yükümlüler hangi işlemlere karşı itiraz edebilir?	Kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara. (GK m.242/1)
2	İtiraz süresi nedir ve itiraz nereye yapılır? ★ 2022, 2024	Tebliğden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama dilekçeyle. (GK m.242/1)
3	Yönetmeliğe göre itiraz dilekçesinde ayrıca ne bulunmalıdır?	Gerekçelerin açıkça gösterilmesi. (GY m.585/1)
4	İdareye intikal eden itirazlar ne kadar sürede karara bağlanır? ★ 2023	Otuz gün içinde karara bağlanıp ilgiliye tebliğ edilir. (GK m.242/2; GY m.586)
5	Otuz gün içinde karar alınamazsa ne olur?	GK m.6/2 uygulanır (süre dolmadan gerekçe ve ek süre bildirilir). (GY m.586; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/4)
6	İtiraz dilekçesi süresinde yanlış makama verilirse ne olur?	İtiraz süresinde yapılmış sayılır; idare yetkili makama ulaştırır. (GK m.242/3)
7	İtirazın reddine karşı nereye başvurulur?	İşlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine. (GK m.242/4)
8	İtirazın süresinde yapılıp yapılmadığında hangi tarihe bakılır?	Taahhütlü postada postaya verildiği tarih; posta veya doğrudan başvuruda dilekçenin gümrük idaresi kaydına giriş tarihi. (GY m.585/4)
9	İtiraz incelemesinde örnek alınamıyorsa neye bakılır?	Eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi belgeler; gerekirse ilgili idarenin mütalaası alınır. (GY m.586)

Karardan Önce Eşyanın Çekilmesi (GY m.587)

#	Soru	Cevap
10	İtiraz karara bağlanmadan eşya hangi şartlarla çekilebilir?	Kararın tebellüğ edilmiş ve talebin dilekçeyle verilmiş olması; beyana göre ve idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki fark ile alıcı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması; yargıya intikalin belgelenmesi; istenen bilgi-belgelerin sunulması. (GY m.587/1)
11	Düşük kıymet şüphesiyle kıymet araştırmasında eşyanın çekilmesi için ne teminata bağlanır?	Beyana göre ve idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki fark. (GY m.587/1-d)
12	Kıymet araştırması bir yılda sonuçlanmazsa ne olur?	Talep tarihinden itibaren bir yılda sonuçlanmazsa işlem mevcut verilere göre sonuçlandırılır; sonradan vergi farkı çıkarsa gerekli işlem yapılır. (GY m.587/3)

#	Soru	Cevap
13	Eşyanın çekilmesi hükmü hangi durumda uygulanmaz?	Uyuşmazlık yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyetteyse. (GY m.587/2)

Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil (GK m.243; GY m.588–590)

#	Soru	Cevap
14	Kimyevi tahlil sonuçlarına itiraz süresi ve mercii nedir?	Tebliğden itibaren on beş gün içinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazılı/dilekçeyle. (GK m.243/1; GY m.588/1-a)
15	İkinci tahlili kimler yapar?	Birinci tahlilin yapıldığı laboratuvarında, ilk tahlili yapan dışındaki iki kimyager. (GK m.243/2; GY m.589/1-a)
16	İkinci tahlilde gözlemci kimyager bulunabilir mi; gelmezse ne olur?	Yükümlü talep ederse gümrük kimyageri olmayan gözlemci kimyager bulunabilir; duyuruya rağmen gelmezse tahlil gıyabında yapılır. (GK m.243/2; GY m.589/1-a, b)
17	Laboratuvarında üç kimyagerden fazla kimyager yoksa ikinci tahlil nerede yapılır?	En az iki kimyager bulunan en yakın gümrük laboratuvarında. (GK m.243/2)
18	Birinci tahlil gümrük laboratuvarı dışında yapıldıysa ikinci tahlil nerede yapılır?	Gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne uygun görülecek bir laboratuvarında. (GY m.589/1-c)
19	İkinci tahlil ücreti nedir?	Numune başına 2.330 TL. (GY m.588/1-c)
20	İtiraz dilekçesinde hangi bilgiler yer alır?	Beyanname no ve tescil tarihi, eşyanın cins ve türü, tahlile ne yönden itiraz edildiği, gözlemci kimyager bulundurulup bulundurulmayacağı (ve bilgileri). (GY m.588/1-b)
21	Numuneden kaynaklanan nedenle itiraz edilirse ne yapılır?	Beyan sahibi huzurunda ek-25 tutanağıyla yeniden numune alınır ve birinci tahlil tekrarlanır; ek-24'teki analiz ücreti alınır. (GY m.588/1-ç)
22	İkinci tahlil sonucunun niteliği nedir?	Eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden kesindir. (GK m.243/3; GY m.590)

Tahsilat Tebliğine Göre İtiraz (Tebliğ Tahsilat Seri No: 2 m.12)

#	Soru	Cevap
23	Asıl yükümlü uzlaşmaya, dolaylı temsilci itiraza başvurursa itiraz ne zaman değerlendirilir?	Uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/2)
24	Müteselsil sorumlulardan biri idari yargıya başvurursa diğeri hakkındaki işlemler nasıl yürür?	Tahsil zamanaşımı dikkate alınarak idari dava sonucuna göre değerlendirilir (iştirakle işlenen ve vergi aslına bağlı olmayan cezalar hariç). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/3)
25	5326 sayılı Kanun uyarınca mahkemelerce verilen idari para cezalarına GK'ya göre itiraz veya uzlaşma yapılabilir mi?	Hayır; 5326 sayılı Kanundaki itiraz yolu izlenir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/5)

Sık Karıştırılanlar

İtiraz süresi **15 gün** (tebliğden); karara bağlama süresi **30 gün** ("60 gün" çeldiricidir).

Mercii: **bir üst makam**, yoksa **aynı makam**. Tahlile itiraz: **gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü**.

Süresinde **yanlış makama** verilen dilekçe **süresinde yapılmış** sayılır.

Süre tespiti: taahhütlü postada **postaya verilme**, diğerlerinde **idare kaydına giriş** tarihi.

İkinci tahlil: ilk tahlili yapan **dışındaki iki kimyager**; sonuç **kesin**; ücret numune başına **2.330 TL**.

Kıymet araştırmasında çekme: **vergi farkı teminatı**; araştırma **1 yılda** bitmezse mevcut verilere göre sonuçlandırılır.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

50. Konu — Uzlaşma

Kısa Soru-Cevap · 44 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 50 — Uzlaşma

Kaynak: 50-uzlaşma.docx (GK m.244; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği m.3–26). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Kanun Hükmü (GK m.244)

#	Soru	Cevap
1	Uzlaşma başvurusu hangi alacaklar için ve kim tarafından yapılabilir?	Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından. (GK m.244/1)
2	Kanuna göre uzlaşmanın kapsamına hangi alacaklar girer?	(a) Beyan ile idarenin tespiti arasındaki farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri; (b) idarenin tespitinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin gümrük vergileri; (c) gümrük idaresince düzenlenen idari para cezaları. (GK m.244/1)
3	Uzlaşma talebi ne zaman ve hangi alacaklar için yapılır? ★ 2023	Henüz itiraz edilmemiş veya itirazı henüz sonuçlanmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde (GK m.242'deki itiraz süresi). (GK m.244/1; Yönetmelik (Uzlaşma) m.11/1)
4	Uzlaşma talebinin itiraz ve dava açma süresine etkisi nedir?	Süre durur; uzlaşma vaki olmaz, temin edilemez veya talep reddedilirse kaldığı yerden işler; bitimine beş günden az kalmışsa süre beş güne tamamlanır. (GK m.244/1; Yönetmelik (Uzlaşma) m.14/1)
5	Uzlaşma vaki olmaz veya temin edilemezse aynı alacak için yeniden uzlaşma istenebilir mi?	Hayır, yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz; genel hükümlere göre işlem yapılır. (GK m.244/1, 5; Yönetmelik (Uzlaşma) m.22/3)
6	Fiil 5607 sayılı Kanundaki kaçakçılık suçlarıyla ilişkiliyse uzlaşma uygulanır mı?	Hayır, uzlaşma hükmü uygulanmaz; bu alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamaz. (GK m.244/2; Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/4)
7	Uzlaşma komisyonlarının çalışmaları ve uzlaşma tutanaklarının niteliği nedir?	Çalışmalar gizlidir; tutanaklar kesindir, gereği idarece derhal yerine getirilir. Yükümlü/ceza muhatabı uzlaşılan hususlar hakkında dava açamaz, hiçbir mercie şikâyetle bulunamaz. (GK m.244/4)
8	Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar ne zaman ödenir?	Uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde. (GK m.244/5; Yönetmelik (Uzlaşma) m.24/1)
9	Uzlaşılan vergilere gecikme faizi uygulanır mı?	Evet; gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar, 6183 sayılı Kanundaki gecikme zammı oranında (uzlaşılan tutar üzerinden). (GK m.244/5; Yönetmelik (Uzlaşma) m.24/3)
10	Uzlaşılan cezalarda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilir mi?	Hayır; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.17 uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz. (GK m.244/6; Yönetmelik (Uzlaşma) m.23)
11	Uzlaşma komisyonu başkan ve üyelerine verilecek ücret nasıl belirlenir?	Cumhurbaşkanı kararıyla. (GK m.244/7)

Tanımlar ve Uzlaşmanın Kapsamı (Yönetmelik (Uzlaşma) m.3–6)

#	Soru	Cevap
12	"Uzlaşmanın vaki olmaması" ile "uzlaşmanın temin edilememesi" arasındaki fark nedir?	Vaki olmama: komisyon teklifinin yükümlüce kabul edilmemesi. Temin edilememe: yükümlünün davete katılmaması, tutanağı imzalamaması veya ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.3/1-g, ğ)
13	Yükümlü uzlaşma talebinde hangi hususları ileri sürebilir?	Eksiklik veya aykırılıkların Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da yanlış yorumlamaktan kaynaklandığını; olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığı bulunduğunu. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.4/2)
14	Beyanın hangi kontroller kapsamında denetlenmesi sonucu tebliğ edilen alacaklar uzlaşma kapsamındadır?	İlgili gümrük idaresinin kontrolü, ikinci muayene, ikincil kontrol, sonradan kontrol ve ertelenmiş kontrol. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.4/3)
15	Uzlaşma talebi alacağın bir kısmı için yapılabilir mi?	Alacakların tamamı için veya vergi/cezaların tür itibariyle bir kısmı için yapılabilir; ancak aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için yapılamaz. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.5/2, 6/2)
16	Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlalden doğan alacakta ne uzlaşmaya konu edilebilir?	Alacağın yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.5/3)
17	Hangi alacaklar uzlaşmaya konu edilemez?	Gümrük vergilerinin matrahına giren ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve mali yükler; tahsilat aşamasına gelmiş alacaklar; kaçakçılık suçlarına ilişkin alacaklar. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/1, 3, 4)
18	Uzlaşmaya konu alacağın 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki fiillerle ilişkili sayıldığı haller nelerdir?	Takibat talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş ya da adli makamlara bildirim yapılmış olması; soruşturma veya kovuşturma yapılıyor olması; mahkemece ceza verilmiş olması. İlişki uzlaşma sürecinin her aşamasında değerlendirilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/5–6)
19	Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar uzlaşmaya konu olur mu?	Hayır; ancak bu eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/7)

Uzlaşma Komisyonları ve Yetkileri (GK m.244/3; Yönetmelik (Uzlaşma) m.7–9)

#	Soru	Cevap
20	Uzlaşma taleplerini hangi komisyonlar değerlendirir?	Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonları (gümrük uzlaşma komisyonları). (GK m.244/3; Yönetmelik (Uzlaşma) m.3/1-e, 7/1)
21	Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu kaç üyeden oluşur; kim başkanlık eder?	Bölge Müdürünce belirlenen, başkan dâhil üç üye; Bölge Müdürü veya belirleyeceği Bölge Müdür Yardımcısı başkanlık eder. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/2)

#	Soru	Cevap
22	Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına kim başkanlık eder?	Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü; komisyon yine başkan dâhil üç üyedir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/3)
23	Uzlaşma komisyonları nasıl toplanır ve karar alır?	Üyelerin tamamının katılımıyla toplanır, oy çokluğuyla karar alır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/4)
24	Bölge Müdürlüğünde birden fazla uzlaşma komisyonu ne zaman oluşturulabilir?	Aynı gün yapılacak görüşme sayısı yirmi veya üzerinde ise en fazla iki komisyon. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/6)
25	Uzlaşma komisyonları hangi tutarın altındaki talepler için toplanamaz; istisnaları nelerdir?	10.000 TL'den az talepler için toplanamaz. Üç ay içinde 10.000 TL'ye ulaşmayan talepler takip eden ay içinde sonuçlandırılır; kişisel kullanıma mahsus geçici ithal taşıtta ihlalin çıkışta tespiti halinde bu kural uygulanmaz, talep derhal sonuçlandırılır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/7–8, 18/2)
26	Bölge Müdürlüğü ve Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırı nedir?	7.000.000 TL'ye kadar (bu tutar dâhil) Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları; aşanlar için Merkezi Uzlaşma Komisyonları. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.9/1)
27	Komisyonların yetki tutarının tespitinde cezalar ve fer'i alacaklar nasıl dikkate alınır?	Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezaları ayrı ayrı dikkate alınır; aynı nitelikteki cezalarda toplam esas alınır; fer'i alacaklar dikkate alınmaz. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.9/4–5)

Başvuru ve Usul İncelemesi (Yönetmelik (Uzlaşma) m.10–14)

#	Soru	Cevap
28	Uzlaşma başvurusu nasıl yapılır; süre hesabında hangi tarih esas alınır?	BİLGİ şifresiyle kurumsal internet sayfası üzerinden; şifre temin edilemezse EK-3 form ile. Sürede formun evrak kaydına girdiği veya taahhütlü postaya verildiği tarih esastır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.10/1)
29	İştirak sebebiyle ceza uygulananlarda uzlaşma nasıl işler?	Her biri talepte bulunabilir; uzlaşma sadece başvuranlar için hüküm ifade eder. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.10/2)
30	Kimler uzlaşma talebinde bulunabilir?	Yükümlü, temsilcisi, özel vekâletname verilmiş gümrük müşaviri, veli veya vasi ve yükümlüyle müştereken ve müteselsilen sorumlu gümrük müşavirleri. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.12)
31	Usul incelemesinde giderilebilir eksiklik bulunan başvuruya ne kadar süre verilir?	Başvuru süresinin sonuna kadar; süre sonunda başvurulmuşsa üç iş günü ek süre. Eksiklik tamamlanmazsa talep reddedilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.13/2)
32	Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin işleme karşı itiraz veya dava yolu açık mıdır?	Evet; itiraz veya yargı yoluna açıktır, genel usullere göre dava konusu edilebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.13/3)
33	Uzlaşma başvurusundan feragat ne zamana kadar ve nasıl yapılır; sonucu nedir?	Uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce, sekreteryaya dilekçe ile; feragatin kabulünün tebliğinden itibaren itiraz/dava süresi kaldığı yerden işler ve aynı alacak için tekrar uzlaşma istenemez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.14/2)

#	Soru	Cevap
34	Yükümlü ile müştereken ve müteselsilen sorumlu gümrük müşavirinden biri uzlaşma, diğeri itiraz yolunu seçerse ne olur?	İtiraz eden tarafın talebi uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirilir. (İkisi de uzlaşma isterse başvurular beraber sonuçlandırılır.) (Yönetmelik (Uzlaşma) m.14/3–4)

Uzlaşma Görüşmeleri ve Süreler (Yönetmelik (Uzlaşma) m.15–18)

#	Soru	Cevap
35	Uzlaşma görüşmelerine kimler katılabilir; katılacak kişi sayısı sınırı nedir?	Esas olan yükümlünün veya veli/vasinin bizzat katılmasıdır; katılmazsa temsilcisi veya özel yetkili gümrük müşaviri katılıp tutanağı imzalayabilir. Yükümlü dâhil katılan kişi sayısı üçü geçemez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.15/1, 3)
36	Uzlaşma davetiyesi yükümlüye en az ne kadar önce tebliğ edilir?	En az beş gün önceden (EK-4), yazıyla veya e-posta ile 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre; yükümlü isterse daha önceki bir tarih belirlenebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/1)
37	Uzlaşma sağlanırsa tutanak nasıl düzenlenir?	EK-5'e uygun üç nüsha; komisyon başkan ve üyeleri ile yükümlü imzalar, yükümlüye derhal tebliğ edilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/4)
38	Uzlaşma vaki olmazsa yükümlü komisyonun nihai teklifini sonradan kabul edebilir mi?	Evet; GK m.242'deki sürenin son günü mesai saati bitimine kadar dilekçe ile bildirirse, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/6)
39	Uzlaşma tutanaklarına geçirilen kararların gerekçesi yazılır mı?	Hayır; sonucun tutanağa geçirilmesiyle yetinilir, gerekçe ayrıca belirtilmez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/8)
40	Yükümlü uzlaşma toplantısının ertelenmesini isteyebilir mi?	Evet; makul gerekçeyle, toplantı başlamadan önce bildirmek şartıyla ve bir defaya mahsus. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.17/2)
41	Uzlaşma talebi en geç ne kadar sürede sonuçlandırılır?	Dilekçenin komisyon kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün; ayrıntılı inceleme veya araştırma gerekirse bu süre aşılabılır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.18/1)

Uzlaşmanın Sonuçları ve Teminatlı İşlemler (Yönetmelik (Uzlaşma) m.21–26)

#	Soru	Cevap
42	Uzlaşma tutanakları ve komisyon işlemleri hakkında kimler dava açamaz?	Yükümlü veya ceza muhatabı ya da idare; dava açamaz, şikâyet veya itiraz edilemez, idari inceleme-soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talep edilemez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.21/3)
43	İtiraz hakkı ile uzlaşma hakkı aynı anda kullanılabilir mi?	Hayır; uzlaşmaya konu alacaklar feragat, ret, vaki olmama veya temin edilememe halinde GK m.242 çerçevesinde itiraza konu olabilir. İtiraz henüz sonuçlanmamışsa tebliğden itibaren 15 gün içinde uzlaşma istenebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.25/1)

#	Soru	Cevap
44	Gümrüklü yer ve sahalardaki eşyaya ilişkin alacak için uzlaşma istenirse eşya yükümlüsüne teslim edilebilir mi?	Evet; ayrıca talep edilmesi şartıyla alacaklar teminata bağlanarak teslim edilebilir. Uzlaşma vaki olursa uzlaşılan tutar teminattan mahsup edilir; nakden ödenirse teminat iade edilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.26/1–2)

Sık Karıştırılanlar

Süreler: uzlaşma talebi tebliğden itibaren **15 gün** (GK m.242 itiraz süresi); davetiye **en az 5 gün** önce; işlemler **azami 45 gün**; ödeme tutanağın tebliğinden itibaren **1 ay**; eksiklik için ek süre **3 iş günü**.

Uzlaşma talebi itiraz/dava süresini **durdurur**; süre kaldığı yerden işler, **5 günden az** kalmışsa **5 güne** tamamlanır.

Vaki olmama = komisyon teklifinin kabul edilmemesi; **temin edilememe** = davete gelmeme, imzalamama, **ihtirazi kayıtla** imza. İkisinde de **yeniden uzlaşma istenemez**.

Yetki: **7.000.000 TL'ye kadar (dâhil)** Bölge Müdürlüğü, aşanlar **Merkezi** komisyon; **10.000 TL'den az** talepler için komisyon toplanmaz; **fer'i alacaklar** tutar tespitinde dikkate alınmaz.

Komisyonlar **başkan dâhil 3 üye, tam katılım**la toplanır, **oy çokluğuyla** karar verir; görüşmeye yükümlü dâhil en fazla **3 kişi** katılır; aynı gün **20+** görüşmede en fazla **2** komisyon.

Uzlaşmaya konu olmaz: **kaçakçılık** suçlarıyla ilişkili alacaklar, **tahsilat aşamasına** gelmiş alacaklar, aslı gümrükçe takip edilmeyen vergiler, **mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı** (ilgili vergi ve cezalar ise olur).

Uzlaşılan cezalarda **peşin ödeme indirimi yok**; uzlaşılan vergilere **gecikme faizi** (yükümlülüğün başladığı tarihten tutanağın **imzalandığı** tarihe kadar) uygulanır.

Uzlaşma tutanağına **dava açılmaz** (idare de açamaz); ama uzlaşma **talebinin kabul edilmemesi** işlemi itiraz ve yargı yoluna **açıktır**. İtiraz ve uzlaşma **aynı anda** kullanılamaz.

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

51. Konu — Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi

Kısa Soru-Cevap · 34 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 51 — Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi

Kaynak: 51-disiplin cezaları.docx (GK Geçici m.6; Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ m.1–5/A). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Sınavlar (GK Geçici m.6/1)

#	Soru	Cevap
1	GM ve GMY sınavları ne sıklıkla yapılır?	Müsteşarlıkça belirlenen usulle her yıl bir kez. (GK Geçici m.6/1-a)
2	Sınava başvuru için koşullar ne zaman sağlanmış olmalıdır?	Sınavın açıldığı yıl başında. (GK Geçici m.6/1-b)
3	GM ve GMY sınavlarına en fazla kaç kez girilebilir? ★ 2023	Üçer kez. (GK Geçici m.6/1-c)

Disiplin Cezaları ve Uygulanacağı Haller (GK Geçici m.6/2–3)

#	Soru	Cevap
4	Disiplin cezaları nelerdir? ★ 2023	Uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma. (izin belgesinin tedbiren alınması ceza değildir.) (GK Geçici m.6/2)
5	Uyarma nedir?	Mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazıyla bildirilmesi. (GK Geçici m.6/2-a)
6	Kınama nedir? ★ 2024	Görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığıının yazıyla bildirilmesi. (GK Geçici m.6/2-b)
7	Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoymanın süresi nedir? ★ 2023	Mesleki sıfat saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere. (GK Geçici m.6/2-c)
8	Meslekten çıkarma nedir?	İzin belgesinin geri alınarak bir daha mesleği icra etmesine izin verilmemesi. (GK Geçici m.6/2-d)
9	Mesleğin vakar ve onuruna aykırı veya güveni sarsıcı davranışta hangi ceza verilir?	İlk defasında uyarma, tekrarında kınama. (GK Geçici m.6/3)
10	Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayana hangi ceza verilir?	Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma. (GK Geçici m.6/3)
11	Sahte belgeye dayalı yanlış beyanda GM bilmiyor ama araştırmayla öğrenebilecek durumdaysa hangi ceza verilir?	İlk defasında kınama, tekerrüründe geçici alıkoyma (merkez denetim elemanlarınca rapora bağlanması halinde). (GK Geçici m.6/3)
12	Kaçakçılıktan mahkûmiyeti kesinleşen meslek mensubuna hangi ceza verilir? ★ 2023	Meslekten çıkarma. (GK Geçici m.6/3)

Tekerrür, Savunma, Zamanaşımı ve Yetki (GK Geçici m.6/4–8)

#	Soru	Cevap
13	Üç yıl içinde iki veya daha fazla disiplin suçu işlenirse ne olur?	Her yeni suç için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir. (GK Geçici m.6/4)
14	Hangi durumda meslekten çıkarma cezası uygulanır (tekerrür)?	Beş yıl içinde iki kez geçici alıkoyma cezası aldıktan sonra aynı fiili yeniden işleyene. (GK Geçici m.6/4)
15	Disiplin kurulları cezayı değiştirebilir mi?	Evet; bir derece ağır veya bir derece hafif ceza verebilir. Takibat ve hüküm, disiplin soruşturmasına engel değildir. (GK Geçici m.6/4)
16	Savunma süresi nedir; süresinde savunma yapmayan ne sayılır?	Kurulun verdiği on günden az olmayan süre; savunma yapmayan savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunma alınmadan ceza verilemez. (GK Geçici m.6/5)
17	Disiplin cezaları ne zamandan itibaren uygulanır? ★ 2024	Kesinleşme tarihinden itibaren. (GK Geçici m.6/5)
18	GM ve GMY görev suçlarında hangi hükümlere göre cezalandırılır?	TCK'nın Devlet memurlarına ait hükümlerine göre. (GK Geçici m.6/6)
19	Disiplin cezalarında zamanaşımı nedir? ★ 2023	Aykırlığın gümrükçe tespitinden itibaren üç yıl; adli kovuşturma konusuysa TCK zamanaşımı hükümleri. (GK Geçici m.6/7)
20	Disiplin cezalarını hangi merci verir? ★ 2024	Uyarma ve kınama → yetkili gümrük başmüdürü; geçici alıkoyma → Merkez Disiplin Kurulu; meslekten çıkarma → Yüksek Disiplin Kurulu. (GK Geçici m.6/8)

İzin Belgesinin Tedbiren Alınması (GK Geçici m.6/9)

#	Soru	Cevap
21	İzin belgesi tedbiren kimlerce ve en fazla ne kadar süreyle alınabilir? ★ 2022	Bakanlık müfettişleri ve gümrük ve dış ticaret bölge müdürlerince, en fazla altı ay. (GK Geçici m.6/9)
22	Tedbiren alma Bakanlığa ne zaman bildirilir?	Gerekçesiyle, belgenin alınmasını izleyen gün. (GK Geçici m.6/9)
23	Sonradan geçici alıkoyma cezası verilirse tedbir süresi ne olur?	Cezadan mahsup edilir. (GK Geçici m.6/9)
24	3713 sayılı Kanun kapsamında kovuşturma başlatılanların izin belgesi ne olur?	Kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınır. (GK Geçici m.6/9)

Asgari Ücret Tarifesi (GK Geçici m.6/10; Tebliğ m.1–5/A)

#	Soru	Cevap
25	Asgari Ücret Tarifesi kimce hazırlanır ve nasıl yürürlüğe girer?	GM dernekleri takvim yılı bazında belirler; Müsteşarlıkça onaylanarak uygulamaya konur. (GK Geçici m.6/10)
26	Taraflar sözleşmelerini ne zaman günceller?	Her yılbaşında, Bakanlıkça belirlenen tarifeyi esas alarak. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.4/2)

#	Soru	Cevap
27	Tarifenin altında iş kabul edilebilir mi?	Hayır (Tebliğdeki indirimler hariç); daha yüksek ücret serbestçe kararlaştırılabilir. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1)
28	"Özellik arz eden işlemler" ihracata ilişkinse ne kadar indirim yapılabilir?	Yarısı oranında. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-a)
29	SDTŞ, DTSS ve YYS sahiplerinin ihracat işlemlerinde genel indirim oranı nedir? ★ 2021	%20. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-b)
30	Bu firmaların ihracatında beyanname sayısına göre kademeli indirim nedir?	1.000'i aşınca %35, 2.500'ü aşınca %50 (aynı müşavirlik şirketinden hizmet şartıyla). (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-c-1)
31	Tarifenin altında hizmet veren GM'ye ne uygulanır?	Her beyanname için GM'ye ve yükümlüye ayrı ayrı GK m.241/1 (disiplin hükümleri saklı). (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-g)
32	Aynı beyannamede birden fazla rejim varsa hangi ücret uygulanır?	Tarifedeki ücretlerden yüksek olanı. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-i)
33	Tarife ihtilaflarında nereye başvurulur?	Önce GM'nin üye olduğu GM Derneğine; ihtilaf sürerse Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırır. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-h)
34	Tarife hangi saatler için belirlenmiştir?	Resmî kurumların çalışma saatleri içinde verilen hizmetler için. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/2)

Sık Karıştırılanlar

Disiplin cezaları **4**: uyarma, kınama, geçici alıkoyma, meslekten çıkarma; izin belgesinin **tedbiren alınması ceza değildir**.

Geçici alıkoyma: **6 aydan az, 1 yıldan çok olamaz**. Tedbiren alma: en fazla **6 ay**, ertesi gün Bakanlığa bildirim, cezadan **mahsup**.

Yetki: uyarma/kınama → **gümrük başmüdürü**; geçici alıkoyma → **Merkez Disiplin Kurulu**; meslekten çıkarma → **Yüksek Disiplin Kurulu**.

Zamanaşımı **3 yıl** (tespitten); tekerrürde ağırlaştırma dönemi **3 yıl**; meslekten çıkarma için **5 yılda 2 geçici alıkoyma** + yeniden fiil.

Savunma süresi **10 günden az olamaz**; cezalar **kesinleşme tarihinden** itibaren uygulanır.

Sınavlar **her yıl bir kez**, en fazla **üçer kez**; koşullar **yıl başında** sağlanmalı.

Asgari ücret indirimi: SDTŞ/DTSS/YYS ihracatı **%20**; tarife altı iş → GM ve yükümlüye **ayrı ayrı 241/1**.